

Universae Theologiae Moralis receptiores

Antonio de Escobar y Mendoza

R. P. ANTONII
DE ESCOBAR
ET MENDOZA,
VALLISOLETANI,
Societatis IESV Theologi,

VNIVERSÆ THEOLOGIÆ
MORALIS, RECEPTIORES ABSQVE

Lite Sententiæ nec-non Controuersæ Disquisitiones,

TOMI QVINTI PARS ALTERA
ECCLESIAE PRÆCEPTA.

QVINQVE LIBRIS TOTIDEM MATERIAS

*ex ponit, scilicet, de Missa audienda, de annua Confessione, de Commu-
nionem in Paschate, de Ieiunio, de Decimis.*

Universae Theologiae Moralis receptiores

Antonio de Escobar y Mendoza

Lvgdvni 1663

(Laurent Arnaud Philippe Borde Claude Rigaud)

The School of Salamanca

A Digital Collection of Sources and a

Dictionary of its Juridical-Political Language

<https://www.salamanca.school>

Volume unpublished

Directors:

Duve, Thomas

Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication,
Online:

Editors:

Birr, Christiane
Rico Carmona, Cindy
Wagner, Andreas
Glück, David
Thönes, Martin

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Staatsbibliothek München
<https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV035557740>

Proposed citation:

_X_X_, in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources

[[i]] R.P. ANTONII DE
ESCOBAR ET MENDOZA,
VALLISOLETANI, Societatis
Iesv Theologi, VNIVERSÆ
THEOLOGIÆ MORALIS,
RECEPTIORES ABSQVE
Lite Sententiæ nec-non
Controuersæ Disquisitiones,
TOMI QVINTI PARS ALTERA.
ECCLESIAE PRÆCEPTA.

*QVINQVE LIBRIS TOTIDEM
MATERIAS ex ponit, scilicet,
de Missa audienda, de annua
Confessione, de Communione in
Paschate, de Ieiunio, de Decimis.*

[[iii]] ***Facultas P. Prouincialis Societatis IESV Prouinciæ Castellane.***

EGO Antonius de Ibarra Prouincialis Societatis IESV in Castellana Prouincia, potestate ad id mihi facta à R. admodum P. nostro Gosuinio Nichel Generali Præposito, facultatem facio, vt *Tractatus de Præceptis Ecclesiæ à P. Antonio de Escobar & Mendoza* compositus & eiusdem Societatis grauium, doctorumque Hominum iudicio approbatus Typis mandetur. In quorum fidem has litteras manu nostra subscriptas, & officij nostri sigillo munitas dedimus Vallisoleti die Augusti 27. anni 1660.

ANTONIVS DE IBARRA.

APPROBATIO.

R. P. Antonij de Escobar Societatis IESV Tomos *Tertium, Quartum, Quintum, Sextum & Septimum vniuersæ Theologiæ Moralis* attente perlegimus nos infra scripti facultatis Parisiensis Doctores Theologi nihilque in illis occurrit, quod non sit planè consentaneum tum fidei Catholicæ, tum probis moribus; adeoque luce publica dignos. Actum Lugduni die 9. Februarij 1663.

Fr. Cyrillus Morel Carmeli Lugd. Prior.

Fr. Steph. Molin Carmelita.

[[iv]] ***Approbatio Ordinarij.***

CVm hos quinque Tomos, nempe *Tertium, Quartum, Quintum, Sextum & Septimum Vniuersæ Theologiæ Moralis*, quorum Author est R.P. Antonius de Escobar Societatis IESV, se attentè perlegisse suprà nominati Facultatis Parisiensis Doctores Theologi testentur, nihilque in illis deprehendisse, quod non sit planè consentaneum tum fidei Catholicæ tum probis moribus. Idcirco quinque præfatos Tomos typis mandari & in lucem prodire non abnuimus Lugduni die 15. Februarij 1663.

DE-NEVF-VILLE Abbas S. Iusti Vic. Gen.

Consensus Procuratoris Regij.

LIbrum inscriptum R.P. Antonij de Escobar, & Mendoza Societatis Iesv Theologi, *Theologia Moralis*, typis mandari & in Lucem edi, Sumptibus Philippi Borde, Lavrentii Arnavd, Petri Borde, Gvillelmi Barbier, Bibliopolarum Lugdunensium, Ego Regis Consiliarius & Procurator in Lugdunensi Præfectura, non impedio. Datum Lugduni die 16. Februarij 1663. VIDAVID.

PERMISSIO.

V Iso Procuratoris Regis Consensu, Librum huncce typis mandari à prædictis Bibliopolis Lugdunensibus, concedimus, & ne quis vltra concessam facultatem denuo excudat inhibemus, Datum Lugduni. Die 20. Februarij 1663.
DE SEVE.

[[v]] INDEX CAPITVM ET DVBIORVM quæ in hac Tomi quinti Parte secunda continentur.

LIBER XLII. *Preceptum Primum, De Missæ Auditione. pag. 1.*

SECTIO I. *De Præcepto audiendi Missam, Receptiores sine lite sententiæ. p. 2.*

Cap. 1. DE natura huius Præcepti, ac personis quas obligat. p. 2.

2. De Missæ exaudiendæ integritate. p. 3.

4. De loco, vbi audienda est Missa. ibid.

3. De huius Præcepti materia, quæ est præsentia humana, ac religiosa. p. 4

5. De causis à præcepto audiendi Sacrum excusantibus. p. 5.

SECTIO II. *De Præcepto audiendi Missam. Quæ stionis dubiæ. p. 6.*

Cap. 6. CIRCA huius Præcepti naturam de diebusque pro quibus est impositum ibidem

D. 1. An sit de Fide certum, dari præceptum de audiendo in Festis Sacro. ibidem

Quæst incidens. Num in Quadragesimæ Feriis vi præcepti huius teneatur quis Sacrum exaudire. ibidem

Quæst. inc. Num in Sanctæ Hebdomadæ tribuo vi præcepti Ecclesiastici Missam audire teneamur. pag. 8.

Quæst. inc Nùm præceptum hoc suo ex genere ad lethali obliget. ibid.

2. An præceptum hoc sit ex iure diuino ibidem.

Quæst inc. Nùm ante Concilium Agathense fuerit in Ecclesia de exaudiendo Sacro præceptum. p. 9.

3. An Pontifex summus possit in præcepto Missæ exaudiēdispensare. ibid.

Cap. 7. Circa Personas, quæ ad huius obseruationem obligantur. ibid.

4. An statim ac quis annos discretionis inierit teneatur hoc præceptum obseruare. *ibid.*

Quæst. inc. Nùm Ecclesiasticæ personæ nempe Episcopi, Sacerdotes, Religiosi præceptum hoc teneantur obseruare. p. 10.

Quæst. inc. Verum, qui in festo non potest Missam, ac Concionem audire: teneatur potius Missam audire, quam Concionem: vel è contra Concioni potiusquam Missæ interesse. *ibid.*

5. An Episcopus possit sub censuris præcipere vt Missam subditi in propriis Parochiis exaudiant. *ibid.*

Quæst. inc. Nùm huius præcepti vi fideles teneantur Missam maiorem exaudire, quando in propria Parochia ei lubet præcepto satisfacere. p. 11.

6. An qui hora secunda, vel tertia Missã audierit, satisfaciat, huic Præcepto. *ibid.*

7. An cùm Missa coram Summo Præsule in nocte Natalis Domini celebratur ante mediam noctem, sufficiat, præcepto audiendi Missam in die Natalis, qui illi Sacro interest. *ibid.*

8. An si vigilia, Natiuitatis in Dominica occurrit, possit quis præceptum audiendæ Missæ in Dominica[[vi]] implere, si assistat missæ, quæ oram Pontifice summo in natalitij Domini vespera ante mediam noctem celebratur. p. 12

Cap. 8. Circa Missæ ex Præcepto audiendæ Integritatem. ibid.

9. An qui vsque ad Epistolam exclusiue quis in Missa omittit, adimpleat præceptum. *ibidem*

10. An qui omittit ab Introitu vsque ad Epistolam inclusiue, satisfaciat obligationi. *ibidem*

Quæst. inc. Nùm qui ab introitu vsque ad offertorium exclusiue, & post Communionem vsque ad Missæ finem omittit præcepti sit reus violati? p. 13

11. An qui omittit ab Introitu vsque ad Euangelium inclusiue: impleat præceptum. *ibid.*

12. An qui ab Introitu vsque ad Euangelium inclusiue omittit, sed non mox post benedictionem recedit, D. Ioannis Euangelium audit: præceptum impleat. *ibid.*

13. An qui ab Introitu Missæ vsque ad Euangelium inclusiue omisit, nec per vltimi Euangelij suppleuit auditionem, attamen post Missam priuatim Euangelium omissum per se, vel per alium legit: impleat? p. 14.

14. An qui omittit Introitum vsque ad Epistolam inclusiue, & omnia, quæ Sacerdos post absumptum Calicem dictitat: integram, ad præcepti obseruationem, Missam exaudiat. *ibid.*

15. An qui à principio Sacri vsque ad Epistolã exclusiue, & post communionem vsque ad terminum prætermittit: faciat præcepto satis *ibid.*

16. An qui non adest dum post vtriusque speciei consecrationem à Sacerdote fit Oblatio: impleat audiendæ integræ Missæ præceptum. *ibidem.*

17. An qui non adest: dùm vtriusque speciei consecratio peragitur: integra maudiat Missam? pagina 15.

18. An qui solummodo Consumptioni Missæ non adest: impleat Sacri audiendi præceptum. ibidem.

19. An qui exit Consecrationis, Communione, vel alio tempore acturus, aut declaraturus aliquid ad Sacrificium necessarium, verbi gratia, hostiam, vinum, aquam, incensum: audiat integram Missam? ibidem.

20. An Euangelium Ioannis aliusue Euangelistæ, quod in fine Sacri legitur, pertineat ad ipsius integritatem p. 16

21. An Confessio præmissa pertineat, ad Missæ integritatem: peccetque venialiter, qui illam omittit. ibid.

22. An qui audit ab vno Sacerdote à principio Missæ vsque ad consecrationem, (verbi gratia) ab alio autem à consecratione vsque ad finem: impleat præceptum? pagina 17.

23. An qui audit Missam ab vno Sacerdote à consecratione vsque ad finem, & ab alio postea à principio vsque ad consecrationem: satisfaciat præcepto? ibid.

24. An qui non successiuè sed simul audit Missam à duobus Sacerdotibus, ab vno scilicet ab initio vsque ad consecrationem, ab alio autem à consecratione vsque ad finem, satisfaciat præcepto? ibidem.

25. An venialiter delinquat, qui absque causa mediam Missam ab vno, & & mediam ab alio Sacerdote exaudit? p. 18

26. An qui obligatur ex præcepto, ex votoque duas Missas audire, Vtrique obligationi satisfaciat eas simul audiendo? pag. 19

27. An qui ex pœnitentia iniuncta adstrictus est tres Missas verbi gratia audire, satisfaciat illas simul eadem temporis instantia exaudiendo? ibidem.

28. An qui non potest integræ Missæ assistere, potest tamen vsque ad consecrationem exclusiue; debeat, & hanc partem audire. ibid.

29. An qui accedit ad Sacrum audiendum tempore; quo Præfatio dicitur nec alia Missa celebranda subest, teneatur vsque ad finem exaudire? pag. 20.

30. An qui Misse leuem partem omisit, teneatur sub veniali illum supplere defectum altero in Sacro partem omissam audiendo? ibidem.

Caput 9. Circa necessariam ad[[vii]] Missam audiendam attentionem. ibidem.

31. An qui Missam sine interna attentione exaudit satisfaciat Ecclesiæ præcepto. ibid.

32. An qui dum Missam audit, Horas Canonicas, vel Rosarium (verbi gratia) ex voto, aut ex pœnitentia recitat: Impleat præceptum. pagina 21.

33. An qui dum in festo Missam audit, Horas legis, aut Rosarium recitat in pœnitentia, aut voto, delinquat venialiter. ibid.

34. An si dum Missam audis, tuæ conscientiæ examen geris, impleas præceptum. ibid.

35. An si dum Missæ assistis tua piacula confiteris satisfacias Ecclesiæ præcepto. p. 22

36. An qui dum Missæ assistit, cum aliis confabulatur, ridet, locatur sine interruptione: Impleat præceptum. ibidem.

Cap. 10. Circa audiendi Sacrum Intentionem. ibid.

37. An vt huic præcepto satisfacias, vltra voluntatem audiendi Sacrum, necessaria sit formalis siue expressa voluntas audiendi illud sub intentione præceptum implendi. ibidem.

38. An necessaria sit saltem ad satisfaciendum huic præcepto voluntas implicita, vel virtualis audiendi Sacrum, sub intentione implendi præceptum. p. 23.

39. An qui omnino inuitis cogitur Sacro interesse impleat præceptum. ibidem

40. An satisfaciat præcepto audiendi Sacrum puer, qui quamuis attente illud audiat non tamen audiisset, nisi eum parens, aut Pedagogus traheret. ibid.

41. An filius, famuli aut pupilli, dum Missam actu audiunt, hunc actum eliciunt, & hanc intentionem habent: *Non audiemus, nisi à parente, hero, aut Pedagogo cogermur*. Impleant præceptum? p. 24

42. An qui vult Missam audire, non tamen intendit præceptum implere, satisfaciat præcepto. ibid.

43. An dum Missæ assistis, & per extasim in diuinorum contemplationem eleuaris: Impleas præceptum. pagina 225.

44. An si dum Missæ assistis Psalmos (ex. c.) vel aliquid ad Deum pertinens scribis, satisfacias præcepto. ibidem.

45. An si Missæ assistis ex deuotione animo non implendi præceptum tali Missæ auditione, sed alterius, quam postmodum intendis audire, si deinde mutas voluntatem secundam audiendi: Vt prima, quam ex deuotione audisti, præcepto satisfacias, debeas intra obligationis tempus mutare animum, & velle adimplere præceptum per Missam ex deuotione auditam. ibid.

46. Votum emisisti vnam Missam audiendi, quam animo non satisfaciendi voto exaudis: tenerisne aliam audire, ad voti satisfactionem. p. 26.

Cap. 11. Circa corpoream ad Sacrum audiendum assistentiam? ibidem.

47. An qui commodè potest audire, ac videre celebrantem teneatur ad vtrumque huius vi præcepti. ibidem.

48. An qui simul est surdus, mutus, & cœcus, teneatur Missam audire. ibidem.

49. Vt quis Missæ audiendæ præceptum impleat, teneturne adesse intra Ecclesiam, in qua celebratur. ibid.

50. Missam quæ in Templo celebratur, quis fenestra domus extra Templum extructæ exaudit: Impletne præceptum. p. 27

51. Existens quis in choro stricto post Alere Missam audit: impletne præceptum. ibid.

52. Missam quis audit post Ecclesiæ parietem existens, satisfacitne præcepto. ibid.

C. 12. Circa causas à præcepto audiendi Missam excusantes. p. 28

53. Personaliter quis est interdictus, vel excommunicatus, excusaturne ab audiendæ missæ præcepto. ibid.

54. Excommunicatus, vel interdictus facile potest à censura absolutionem obtinere, si eam obtinere non nititur, reusne est violationis Ecclesiastici huius praecepti. *ibid.*
55. Apud locum interdictum quis commoratur, qui tamen facile potest ad locum non interdictum pergere: Excusaturne ab audiendi Sacri praecepto. *ibidem.*
- [[viii]] 56. Habet quis priuilegium vt tempore Interdicti possit at dire Missam teneturne illo vti, & praeceptum implere. p. 29.
57. Excusatur ab audiendæ Missæ praecepto, qui alium non habet Sacerdotem nisi personaliter interdictum. *ibid.*
58. Excusarisne Missæ audiendi praecepto, si non adsit, qui celebret nisi notorius concubinaris. p. 30
59. An qui domi per vim, vel ægritudinem, vel loco carceris detinetur, habens inibi Oratorium approbatum: teneturne Sacerdotem stipendio perquirere, vt praecepto satisfaciatur. *ibidem.*
60. Qui domi per vim, vel per ægritudinem detinetur Oratorium approbatum habens teneturne Sacerdotem adducere si absque stipendio possit. *ibidem.*
61. An distantia vnus leuæ, seu trium milliarius sit sufficiens, vt à Sacro audiendo quis excusetur, si pedestri iter sit acturus incessui. p. 31
62. An distantia vnus leuæ sufficiat, ad excusandum à praecepti impletione eū qui eques iter est peracturus. *ibid.*
63. Mater, quæ domi manet ad filiarum custodiam, quas sine nocumento puritatis solas relinquere nequit excusaturne à Sacro exaudiendo. *ibid.*
64. Mater aut nutrix non habens, cui dū ad missam audiendam pergit, possit infantulum commendare, excusetur à Missæ auditione. p. 32
65. An excusetur, à praecepti huius custodia vxor, quam maritus ob zelotypiam domo egredi renuit. *ibid.*
66. An absolute excusentur famuli, qui vt obediant horis aliquid Missæ tempore imperantibus, eam non exaudiunt. *ibid.*
67. Fœminæ, aut viri nobiles carent decenti veste, aut comitatu, vt à praecepto audiendi Sacrum excusentur, debentne prius vestem mutuo acceptam, aut comitatum decentem requirere. p. 33
68. An Pastores ouium absolute teneantur, Missam audire. *ibid.*
69. Iter quis agit cum sociis, excusaturne ab audiendo Sacro ea solum ex causa, ne sociis abeuntibus, solus pergere cogatur. *ibidem*
70. Credit puella, se ab adolescente perditæ adamandam, si domo exeat, vt illius peccatum vitet, excusaturne à Sacro exaudiendo. p. 34
71. An ignorantia inuincibilis, obliuio, vel inconsideratio diei festi excusent ab implendo audiendæ Missæ praecepto. *ibid.*

72. An excusentur, à præcepti huius satisfactione viduæ, quæ ex recepta consuetudine per semestre, vel annum domi sese, mortuo marito, continent. *ibidem*.

73. An nobiles puellæ, quæ non solent domo egredi, ad Missam audiendam, excusentur ab huius præcepti impletione, si ad ludos, comoedias, taurorum agitationem, &c. procedant. pagina 35.

74. An excusentur, ab auditione Sacri foeminæ, quæ menstrua afficiuntur ægritudine, vbi viget non accedendi ad Templum eo tempore consuetudo. *ibid*.

75. An qui ex pietate agendæ Confessionis ob deuotionem detinentur, excusentur absolute ab audiendi Sacri præcepto. *ibid*.

76. An qui rationabili ex causa ab audiendo Sacro excusatur, loco illius teneatur, aliud pium opus gerere, aut orationes profundere. *ibid*.

LIBER XLIII. *Præceptum secundum de Confessione annua.*

SECTIO I. *De præcepto annuæ Confessionis receptiores sine pugna sententiæ. pag. 37.*

Cap. 1. DE personis, quæ Ecclesiasticum Confessionis præceptum obseruare teneantur. *ibid*.

Cap. 2. De annuæ Confessionis tempore. p. 38.

Cap. 3. Qua Confessione fiat satis Præcepto. p. 39.

Cap. 4. De causis excusantibus ab huius præcepti transgressione eiusque pœnarum incursu. *ibid*.

Cap. 5. Circa præcepti huius essentiam. *ibid*.

[[ix]] Quæst. nc. Vtrum annuæ Confessionis præceptum sub lethali piaculo obliget. *ibid*.

D. 1. An præceptum hoc obliget per se ad Confessionem. *ibid*.

Quæst. Inc. Vtrum præceptum hoc quoad substantiam, & quoad tempus sit pure humanum. *ibid*.

2. An præceptum hoc confitendi semel in anno supponat debere non confiteri statim post commissum lethale peccatum, si est periculum grauis obliuionis. p. 41

Caput 6. Circa eos, qui hoc præceptum tenentur obseruare. *ibid*.

3. An Summus Præsul obligetur Confessionis annuæ præcepto. *ibid*.

4. An pueri in quacumque ætate capaces fuerint vsus rationis, sint ad præceptum Confessionis annuæ obligati. *ibidem*.

5. An hæretici, alijque infideles Sacra vnda diluti, obligentur annuæ Confessionis præcepto. p. 42

Quæst. inc. Num octogenarij senes teneantur annuæ Confessionis servare præceptum. p. 43

Quæst. inc. Num qui solum internis peccatis sauciantur, teneantur Confessionis annuæ præceptum implere. ibidem.

6. Quis solummodo venialibus culpis se comperit reum: Ex vi præcepti huius teneturne sub mortali aliqua semel in anno confiteri. ibid.

7. Habet quis lethalia crimina, quæ iusta ex causa Confessario aperire non debet: Tenetur sub mortali venialia confiteri, vt præceptum hoc impleat. p. 44

8. Quis lethale non habens, & ideo annuam omittens Confessionem, teneturne tamen coram proprio Sacerdote comparere, eique se conscientia lethalis piaculi non pungi aperire. ibid.

9. An Ecclesia possit præcipere, saltem de aliquibus venialibus Confessionem. ibid.

Caput 7. Circa Tempus, quo debeat geri annua Confessio. p. 45

10. Quis in anno semel saltem confessus est venialia, sed ante anni terminum mortale committit, teneturne intra illum annum, præfatum crimen lethale confiteri. ibid.

11. Intra annum quis sua lethalia crimina confessus fuit, sed in anni ultimo (verbi gratia) die aliud lethale crimen patrauit, teneturne vt præcepto satisfaciatur, illud nouum fateri piaculum. ibid.

12. An præceptum annuæ Confessionis obliget per se pro determinato anni tempore, verbi gratia, Quadragesimæ, aut Paschatis. ibid.

13. An ad præcepti huius impletionem annus computandus sit à Ianuario in Ianuarium. p. 46

14. Qui per totum annum Confessus non est, teneturne quam primum anno sequenti confiteri. ibidem

15. Qui, toto anno elapso absque Confessione, postea inchoato iam anno sequenti confitetur, debetne iterum eodem anno confiteri. p. 47

16. Qui præuidet, postea non sibi futuram opportunitatem confitendi hoc anno, teneturne confessionem præuenire, & initio, vel medio anni confiteri. ibid.

17. An ex vi Clement. 1. *Ne in agro*, omnes Regulares tam viri, quam foeminæ teneantur semel mensibus singulis Confessionem inire? pagina 48.

18. An Monachi Benedictini non habentes nisi venialia, ex vi Clementinæ teneantur sub lethali, Confessionem gerere menstruatam. ibidem.

19. An præfati Monachi ex Clementinæ vi teneantur sub mortali menstruatam gerere Confessionem si lethali crimine grauentur. ibid.

20. An Monachi D. Benedicti, & D. Bernardi sub mortali obligentur semel in anno suis Prælati fateri sua lethalia piacula, etiam aliis confessionibus ritè ac legitimè exposita p. 49.

Caput 8. Circa qualitatem Confessionis per quam huic Præcepto fit satis ibidem.

21. An satisfiat quis huic præcepte per Confessionem non integram omittendo scilicet voluntariè aliquot externum piaculum. ibid.

22. An satisfiat qui Confessioni annuæ præcepto, per Confessionem nullam ex defectu doloris pœnitentis. p. 50.

23. An præceptum annuæ Confessioni impleatur per Confessionem validam quidem, sed informem. ibid.

[[x]] 24. Agit quis integram peccatorum Confessionem siue formatam, siue non, sed absolutionem non recipit, satisfactne Confessionis annuæ præcepto. p. 51.

Caput 9. Circa eos, qui à Præcepto Confessionis annuæ seruando excusantur. ibidem.

25. An excusetur à Præcepti huius impletione, qui nequit aliter quam per scripturam confiteri. ibid.

26. Ad satisfaciendum præcepto Confessionis Ecclesiastico, tenetur quis (si aliter non valeat) per interpretem fateri. ibid.

Caput 10. Circa Pœnas transgressoribus huius Præcepti impositas. pagina 52.

Quæst. inc. Num de iure communi sit pœna imposita præcepti annuæ Confessionis transgressoribus. ibidem.

27. An qui culpa sua inualidè confitetur annuæ Confessionis instantia, euadat pœnas à iure, aut à Synodo impositas. ibid.

28. An pueri non implentes Confessionis annuæ præceptum incurrant pœnas transgressoribus præscriptas. p. 53.

29. An meretrices præceptum Confessionis annuæ violantes, incurrant pœnas à Iure præscriptas, ac Synodalem excommunicationem. ibidem.

LIBER XLIV. *Præceptum Tertium de Communione annua.*

SECTIO I. *De Præcepto annuæ Communionis receptiores sine pugna sententiæ. pagina 54.*

Cap. 1. Plura generatim circa Sacram Communionem præmitto. ibidem.

Caput 2. De Præcepti Ecclesiastici annuæ communionis obligatione. pagina 55.

Caput. 3. De loco vbi Eucharistia Paschali tempore ad præcepti impletionem, sit accipienda. ibid.

Caput. 4. de aliis ad Præcepti huius impletionem necessario ediscendis. pagina 56.

SECTIO II. *De Præcepto annuæ Communionis Dubia. pagina 58.*

Caput 5. Circa personas, quæ ad annuæ Communionis præceptum seruandum tenentur. ibidem.

Dubium 1. An pueri statim ac discretionis annos attigerint, obligentur annuæ Communionis præcepto. pagina 58.

2. An Infantes nunc sint capaces fructus Sacramenti Eucharistiæ. ibidem.

3. An pueris, qui peccare possunt, & aliunde Eucharistiam nunquam receperunt, quia ad specialem præfatam discretionem non peruenere, danda sit pro viatico, si in mortis periculo existant. p. 59.

4. An possit dari vt Viaticum Eucharistia pueris, quando de eorum capacitate dubitatur. ibid.

5. An Summus Pontifex teneatur præceptum Communionis annuæ obseruare sub lethali piaculo. pagina 60.

Caput 6. Circa tempus annuæ Communionis obseruationi deputatum. ibidem.

Quæst. inc. An nomine Paschatis solum de iure dies Dominica Resurrectionis cum duobus sequentibus intelligatur. ibid.

Quæst. inc. Num in Hispania nomine Paschatis tota Quadragesima ex consuetudine intelligatur ad huius præcepti impletionem? pagina 6.

6. An præceptum hoc ita sit Paschati affixum, vt qui in Paschate non communicauit, teneatur amplius ad communicandum anno illo. ibid.

[[xi]] 7. An in eo, qui in Paschate non communicauit, ita perseuerat communicandi post Pascha obligatio, vt ipsa vltior dilatio semper afferat nouam culpam? p. 62.

An qui præuidet sibi futurum impedimentum in Paschate teneatur, tempus ab Ecclesia assignatum præuenire. ibid.

9. An qui propter futurum impedimentum in Paschate præuisum Communionem anticipauit: teneatur postea ablato, vel non secuto impedimento, in Paschate rursum communicare. p. 63

An qui scienter, vel ignoranter communicauit in Paschate in statu peccati, satisfaciat Ecclesiæ præcepto. ibid.

11. An Ecclesia, quæ fideles semel saltem in anno communicare iubet, innuat quotidianum Eucharistiæ vsum consulendum omnibus esse? p. 64.

Caput Circa Ecclesiam, in qua ad Paschatis Communionem recipienda sit Eucharistia. p. 65

12. An Sufficiat ad præcepti huius impletionem Eucharistiam in Cathedrali Ecclesia suscipere. ibid.

13. An Aduenæ, ac peregrini impleant præceptum annuæ Communionis recipientes in Medicantium Ecclesiis Eucharistiam. p. 66

14. An mendicantes, possint, in suis Ecclesiis Eucharistiam sæcularibus cunctis in Paschate, ad præceptum implendum, ministrare. *ibid.*

15. An sæcularibus, qui iam præceptum annuæ Communionis implevere, vel animum illud implendi habent, nondum elapso tempore præscripto: possint Mendicantes, in die Resurrectionis ex deuotione accipiendum ministrare Eucharistiam. *ibidem.*

Caput 8. Circa ministrum Eucharistiæ ad implendum annuæ Communionis præceptum. p. 67

Quæst. Nùm vi Cruciata possit quis hoc præceptum implere in qualibet Ecclesia communicando è cuiusvis manu Sacerdotis, modo in die ipso Paschatis non fiat? *ibidem.*

16. An Parocho deficiente vel nolente Eucharistiam subditis ministrare ad implendum annuæ Cnoffessionis præceptum: Religiosi possint eam sæcularibus impertire? p. 58.

17. An possint Religiosi in Paschate Eucharistiam ministrare familiaribus actualiter Religiosis inseruientibus? *ibid.*

LIBER XLV. *Præceptum Quartum De Ecclesiastico Ieiunio.*

SECTIO I. *De Præcepto obseruandi Ieiunia receptiores sine lite sententiæ. p. 69*

Cap. 1. Quid sit Ecclesiasticum Ieiunium. p. 69

2. De abstinentia à Carnibus ex præcepto Ieiunij. pagina 70

3. De vnica comestione secunda essentiali conditione Ecclesiastici Ieiunij. p. 71

4. De certa refectionis hora ad Ieiunium requisita. p. 73

5. De iis qui tenentur Præceptum Ieiunij obseruare. p. 75

6. De diebus, queis ex Ecclesiæ præscripto aut ex consuetudine, voto &c. est ieiunandum. *ibid*

7. De prima causa excusante à ieiunio, quæ est *Impotentia*. pagina 76

8. De secunda causa excusante à Ieiunij obligatione, quæ est *Labor*. pagina 78

9. De tertia excusante à Ieiunio causa quæ est *Pietas*. p. 79

10. De quarta causa excusante à Ieiunio, quæ est *Dispensatio*. p. 80

11. De dubio circa Ieiunij obligationem. p. 81

[[xii]] SECTIO II. *De Præcepto obseruandi Ieiunia, Dubia. pagina 81.*

Caput 11. Circa Ieiunij Ecclesiastici naturam. p. 81.

D. 1. An praeceptum ieiunij sit affirmativum. *ibid.*

2. An praeceptum ieiunij ex vi iuris, abstracta consuetudine obliget ad mortale. p. 82

3. An consuetudo possit ex toto Quadragesimale ieiunium abrogare. *ibidem.*

Quaest. inc. Num pater possit per filium Ieiunij praeceptum adimplere? *ibidem.*

Quaest. inc. Vtrum qui in quodam praecepto die ieiunare non vult, alio non praecepto ieiunare teneatur. p. 83.

Caput 12. Circa à carnibus abstinentiam. ibidem.

Quaest. inc. Num carnis nomine oua, ac lacticinia prohibeantur. *ibid.*

4. An quis in die ieiunij, vel in diebus quibus esus carnum prohibetur, dedita opera, dimidiam circiter vnciam carnis absumit: Peccatne lethaliter? *ibid.*

5. Quis in die hoc ieiunij nullum praeter panem cibum obtinet, quo vesci valeat: potestne carnem pani adhibere. p. 84

6. An Catholicus qui in terris haereticorum famulatum praestat, possit in diebus ieiunij vesci carnibus, eo solum praetextu, quod praecepto Ecclesiae non obligetur. *ibid.*

7. Discessurus quis manè ex loco ieiunij vespere peruenturus ad locum, vbi incolae non ieiunant: potestne ientaculum ex carnibus praesumere. p. 85

8. Vescitur quis carnibus ex dispensatione diebus prohibitis, vt sanitati consulat: Delinquitne lethaliter, (si carnes nociuas gustui indulgens, in magna absumat quantitate) contra hoc praeceptum. *ibidem.*

9. An qui ex dispensatione in diebus prohibitis carnes, vel oua ac lacticinia comedit: possit etiam simul pisces comedere. *ibid.*

10. Tibi ex dispensatione conceditur ouorum esus, haud facta lacticiniorum mentione: poterisne edere lacticinia. p. 86

11. Cui licet vesci in diebus prohibitis ouis, ac lacticiniis, potestne etiam porcinum sagimen comedere. *ibid.*

12. Vult quis certa die à carnibus abstinere, aut ouis, aut lacticiniis, peccatne toties, quoties comedit. *ibidem.*

13. Vult quis certa die ieiunare. An toties peccet, quoties esus carnum distinctos moraliter multiplicat? p. 87.

14. An si ante septennium puer vsu pollet rationis, liceat ei, in diebus prohibitis carnibus, ac lacticiniis vesci. *ibid.*

15. An peccet qui perpetuò amentibus carnes, aut lacticinia, in vetitis diebus ministrat. *ibid.*

Caput 13. Circa ouorum, ac lacticiniorum abstinentiam. p. 88.

16. An oua, & lacticinia sint in ieiuniis Quadragesimae prohibita à iure sub lethali. *ibid.*

17. An oua & lacticinia sint sub lethali prohibita vi Iuris, in ieiuniis extra Quadragesimam. p. 89

18. An teneamur ex vi consuetudinis (vbi vigere videatur) abstinere ab ouis, & lacticiniis in ieiuniis extra Quadragesimam. ibid.

19. An oua, & lacticinia sint in Quadragesimæ Dominicis prohibita per *Cap. Denique*. ibid.

20. An ex vi decreti alterius ex consuetudine oua & lacticinia prohibeantur, sub mortali in Quadragesimæ Dominicis. p. 90.

21. An abstinencia à carnibus Rogationum triduo, quæ ex consuetudine est introducta, obliget ad lethale. ibid.

22. An satisfiat ieiunio Quadragesimali, qui sine dispensatione, aut Bulla ouis, seu lacticiniis vescitur. ibid.

23. An agricolæ, & quilibet pauperes possint in ieiuniis Quadragesimæ sine Bulla, aut dispensatione ouis, & lacticiniis vesci ex eo[[xiii]] præcisè, quod pisces, quibus refici valeant, non subsint? pagina 91.

25. An seclusa consuetudine licitum sit panem biscotum etiam in quantitate magna in ieiuniis Quadragesimæ sine Bulla, aut dispensatione comedere. ibid.

Caput 14. Circa vnicum in die ieiunij prandium. p. 92.

Quæst. inc. Num potus vini in magna quantitate sumpti vnicæ comestioni contrarietur. p. 92

26. An vinum, ceruisia, ac similia liquida soluant ieiunium, si non ad sitim extinguendam, sed ad famem sedandam absumantur. ibidem.

27. An potus aquæ saccharo aut melle mixtæ contradicat vnicæ refectioni, vel leui piaculo? ibidem.

28. An potio, quæ Chocolate vocitatur, lædat vnicam ieiunij refectionem, si in magna sumatur quantitate toties quoties libuerit. pag. 93

29. An Poma, vuæ, mala masilica, Hispanè *Limon ô naranja* sumpta ad sitim extinguendam soluant ieiunium? ibidem.

30. An possit ad sitim sedandam, pomorum, vuarum, &c. succum dentibus expressum absumere, substantia, solida ex ore reiecta. ibidem.

31. An ne potus noceat, possit quis cuiuscumque generis portiunculam assumere. p. 94.

32. Etiam si nihil sumas cibi, scis, tibi potum minime nocere, Potes ne tamen id præsumere sine veniali semel, sine lethali sæpius. ibidem.

33. An ab amico rogatus, poteris absque veniali, aliquid cibi in die ieiunij sumere. ibid.

34. An possis sine veniali culpa, & non possit, parum cibi sumere si prandium ex vrgenti causa valde sit differendum. p. 95.

35. An inseruientes mensæ tam sæculares, quam Religiosi, vel lecturi, dum Religiosi prandent, possint aliquid cibi præsumere. ibidem

36. An ob graueolentiam oris licitum si absolute, aliquid cibi aromatici præsumere. ibid.

37. An inseruientes mensæ, vel legentes possint in magna quantitate cibum præsumere. ibidem

38. An si vnica comestione ventrem adeo opples, vt ieiunij difficultatem minime experiare: Violes ieiunium. ibidem.

39. An violet ieiunium qui ex necessitate (aliquo occurrente negotio vrgenti) per longum tempus negotium interrumpat. p. 96.

40. Surgis à mensa animo non redeundi, sed mutata intentione prandium nondum absolutum resumis, violasne ieiunium. ibidem

41. Surgis à mensa animo non comedendi amplius, cum prandium est omnino absolutum: Si modicum tēpus intercessit, poterisne rursum comedere. ibid.

Caput 15. Circa refectiunculam, seu collationem, quæ in diebus ieiunij solet absumi. ibid.

42. An Refectiuncula hæc inducta fuit ratione medicinæ, non nutrimenti? ibidem.

43. An huius refectiunculæ quantitas menfuranda sit pro personarum, ac consuetudinis Regionum varietate. p. 97.

44. An possit sumi pro refectiūcula octo vnciarum quantitas. ibidem.

45. An in vigilia Natalitij Domini possit sumi refectiuncula absque mensura, aut limite ex his cibis, quos licet in collatione absumere. pag. 106.

46. Vult quis in vigilia Natiuitatis Domini refectiunculam serotinam sumere, An mane possit illam in quacumque libuerit quantitate præsumere. ibid.

47. Peruigilium natalitij Dominici in sabbathum incidit, festum autem in feriam secundam, licetne refectiunculam sumere, in qua libuerit quantitate. ibid.

48. In peruigilio, Paschatis, & Pentecostes, licet ne sumere refectiunculam largiorem, vbi non adest consuetudo. ibid.

49. An licitum sit Regularibus, vti amplioris refectiunculæ sumendæ priuilegio cum licet sæcularibus p. 99.

[[xiv]] 50. An qui vouit, in vigilia Natiuitatis ieiunare, possit refectiunculæ vberioris illius vti licentia? ibidem.

51. Curia Romanæ incola extra illam pergens: potestne refectiunculam largiorem more Romano sumere? ibidem.

52. An qui exercitiis ingenij non continuo, sed certis horis vacat possit largiorem collationem sumere. p. 100.

53. An liceat tibi, totam quantitatem panis, aut fructuum siccorum sumere vino madefactam? ibidem.

54. An herbæ, aut legumina quæque iusculo condita, cremorve amygdalinus vel triticeus in assignata quantitate possint pro collatione absumi? ibid.

55. An licitum sit piscibus recētibus, pro collatione in quantitate debita vti. ibid.

56. An licitum sit ad refectiunculam piscibus siccis, seu sale præparatis vti. p. 101

57. An liceat ad collationem caseum, vel quidquam ex lacte confectum assumere, cum licitum est in prandio edere lacticinia. *ibidem*.

Quæst. inc. Num cum tibi licitum ouis in die ieiunij vesci, possis oua in collatione sumere. p. 102

58. An liceat ex pane, ouis ac farina perfecte sumere in refectiuncula totam permissam quantitatem. *ibid*.

59. An sit mortale sine vlla causa sumere collationem mane, aut meridie dilato in noctem prandio? *ibidem*.

Cap. 16. Circa horam qua in die ieiunij instituendum est prandium. pag. 103.

60. An qui sine causa notabiliter horam prandij anticipat, violet grauiter ieiunium. *ibid*.

61. Præueniens notabiliter absque causa prandium, tenetur iam ea die ieiunare. *ibid*.

62. An Quadragesimæ ieiunio liceat, Clerico, aut sæculari prandere, priusquam vespere dicantur. *ibidem*.

63. An possit ieiunans per vnam integram horam ante meridiem absque vllo piaculo prandium inire. pag. 104.

64. An ieiunans possit absque vlla culpa prandio dare operam ante vndecimam (verbi gratia) horam iam à Doctoribus, aut à consuetudine præscriptam. *ibid*.

65. Quis dum cœnat, pulsus horologij vnici mediam noctem designantes exaudit: tenetur à cœna cessare, si die sequenti ieiunare debeat. *ibid*.

Cap. 16. Circa dies, queis ex iure aut ex consuetudine est seruandum ieiunium. ibid.

66. An quadragesimale ieiunium sit ex iure diuino. *ibid*.

67. An omnia quatuor temporum ieiunia sint de iure Canonico. pag. 105.

Quæst. inc. Num quatuor temporum ieiunia sub lethale obligent? *ibidem*.

68. An Pentecostes Vigiliæ ieiunium obliget, sub lethali ex consuetudine. p. 106

69. An obligent sub lethali, ieiunia in D. Ioannis Baptistæ, Omnium Sanctorum, & D. Laurentij Vigiliis. *ibid*.

Cap. 17. Circa eos qui tenentur ad Ieiunij Præceptum. ibidem

Quæst. incid. Num qui ante annum vigesimum primum sunt valde robusti, ieiunium seruare teneantur *ibidem*.

Quæst. incidens, Num adolescentes teneantur ante vigesimum primum annum aliquibus saltem diebus in Quadragesima, & in vigiliis per annum ieiunare. pag. 107.

70. An Religiosi professi vigesimo primo anno minores teneantur ieiunia, quæ Regula præscribit obseruare. *ibid*.

Quæst. incidens An qui compleuit post Quadragesimam inceptam annum vigesimum primum teneatur diebus sequentibus vsque ad eius terminum ieiunare. pagina 108.

71. Incepta iam ieiunij die complet quis vigesimum primum ætatis annum, cum adhuc nihil cibi assumpsit: tenetur ea die ieiunare. *ibid*.

72. An sexagenarius liber sit absolutè à[[xv]] lege ieiunij. ibid.
73. An Quinquagesimus quintus ætatis annus liberet absolute viros à lege ieiunij. p. 109
74. An quinquagenariæ fœminæ absolute liberentur à Ieiunij præcepto, practicè loquendo? ibid.
75. An Religiosus sexagenarius, vel monialis quinquagenaria teneantur suæ regulæ ieiunia seruare. ibidem.
76. Vouit quis certis diebus pro toto vitæ cursu ieiunare, vir sexagenarius, & fœmina quinquagenaria tenenturne illud implere. ibid.
77. An vt quis à lege ieiunij liberetur ratione insomnij, necessum sit vt per totam noctem nequeat obdormire. p. 110
78. An qui habet duo cauteria, hispanè *fuentes*, liber sit absolutè à ieiunij lege? ibid.
79. An qui carnibus vescitur ob præseruationem ab infirmitate, quia pisces seu oua & lactinia ei afferunt nocumentum: eximatur à ieiunij obligatione. ? ibidem.
80. Ob præseruationem futuræ infirmitatis carnibus quis vescitur, Tenenturne ieiunare iis diebus queis non vult carnibus vesci? pagina 111
81. Quis in Quadragesima non potest ieiunare nisi oua, ac lactinia comedendo, eo quod ex aliis cibis sufficientem non habet refectionem: tenenturne oua comedere, ac ieiunare? ibidem.
82. In die ieiunij quis non habet nisi carnes ad refectionem, tenenturne eis vesci, ac ieiunare. ibidem.
83. An qui solummodo ad refectionem habet panem & olera, vel fructus: teneatur ieiunium seruare, absolute loquendo. ibid.
84. Tenenturne Domini die ieiunij famulis augere portionem, (quæ alias sufficiens non est) vt ieiunare valeant. p. 112
- Quæst. inc. Num si coniugibus ieiunium impediat, ne sibi inuicem reddant debitum, teneantur à ieiunio abstinere. ibid.
85. An vxor teneatur ad ieiunandum, ob rixas cum marito præcipiente ex rationabili causa, vt non ieiunet. ibid.
86. An fœmina nubere è proximo intendens, si ex ieiunio formam timeat notabiliter obscurandam, possit absolutè à ieiunio abstinere. p. 113
87. An si prægnantes, vel lactentes adeo sint robustæ, vt vnica refectiuncula vespertina valeant se, & infantulos sustentare teneantur ieiunium inire. ibid.
88. An prægnanti, ac lactenti sit licitus absolute in die ieiunij carniū vsus. ibid.
89. An Artifex adeo robustus, simul possit artes laboriosas exercere, & ieiunare: teneatur ad id. ibidem.
90. An Eugenij IV. declaratio, aut iudultum excusans Artifices artem suam exercentes à ieiunij obligatione, comprehendat eos, qui artes laboriosas non exercent. pagina 114.

91. An sutores excusentur à ieunij obligatione. ibid.
92. An adstringantur sartores legi ieunij. ibidem.
93. An Pictores, & Barbitonsores teneantur ieunare. p. 115.
94. An Lanarij, Pistores Fullones, Sculptores, Argentarij, Texto es vittæ Sericæ, laneæ, vel lineæ, qui panes coquunt Aurifices, Figuli, & alij huiusmodi Opifices excusentur à ieunij obligatione. ibidem.
95. An mulieres lineam suppellectilem diluentes, aut post ablutionem complicantes, eximantur à lege ieunij, si solummodo partem notabilē diei in hoc exercitamento insumāt non diem totum. ibid.
96. An sint à lege ieunij exempti characterum Compositores, in Typographica Officina. p. 116.
97. An qui artes laboriosas exercet non ex officio, vel indigentia, sed diuerticuli causa, excusetur à ieunij obligatione. ibidem
98. An qui excusantur à ieunij lege ex causa laboris, teneantur ieunare illis diebus, in quibus vel ob festi religionē, vel ob pigritiā[[xvi]] cessant laborare. p. 117.
99. An pedestre iter leucarum trium sufficiat, ad tollendam ieunij obligationem. ibid.
100. An iter pedestre voluntarium tollat ieunandi obligationem. ibid.
101. An iter nouem, vel decem leucarum vna die equo percurrens, liber sit à lege ieunij? p. 118
102. An teneantur cursores, qui vnico tantum cursui vnus horæ plus minusve in die dant operam. ibidem.
103. An qui cutru, quadriga, vel lectica gerit iter, eximatur à ieunij obligatione? ibid.
104. An liceat, operarium conducere cum pacto, quod ieunium, non sit, ne seruans ieunium, minus solita laborare valeat. p. 119
105. An possit dominus in die ieunij famulis iniungere opera cum ieuiinio incompatibilia, si in diem alteram valeant differri. ibid.
106. Qui ob mercedem, vel ex mercede concionantur, eximuntur à lege ieunij. ibid.
107. An eximatur à ieunio eo die Cancionis, qui semel tantum in hebdomada, in mense, vel anno concionantur. p. 120.
108. Confessarij qui non ex officio, vel obedientia, sed voluntariē tota die confessionibus audiendis intersunt, eximuntur à lege ieunij. ibid.
109. An lectores Theologiæ, Iuris ciuilis, & Canonici, Medicinæ ac Philosophiæ absolute sint à Ieunij obligatione liberi. ibid.
110. Liberi sunt, & non sunt quatuor diebus singulis Grammaticæ lectiones agunt, à totius Quædragesimæ ieunio. p. 12.

111. An immunes sint à ieiunio Scho lares, Aduocati, Procuratores, iudices, Scribæ, Notarij, Secretarij Medici, Chirurgi, & Cantores, qui per totam diem fere suis ministeriis incumbunt. *ibid.*

112. An qui se processionibus publicis, aut priuatim flagellat ad ieiunium euitandum, peccet lethaliter ex ieiunij omissione? pag. 122.

113. An peccet lethaliter contra ieiunium qui media licita incompatibilia cum ieiunio assumit ea intentione, vt liber sit ab obligatione ieiunij. *ibid.*

114. An liber sit ab hoc præcepto absolute, qui magnam difficultatem in ieiunando sentit. p. 123.

115. Dubitat quis, num iustam habeat non ieiunandi causam: teneturne ieiunare. *ibid.*

116. Sumit quis manè in magna quantitate ientaculum, putans se habere iustam non ieiunandi causam vel inaduertenter ignorans diem esse ieiunij, vel malitiose: postmodum autem cessat cansa illa quæ iusta putabatur, vel aduertit diem esse ieiunij: teneturne adhuc ieiunare. *ibid.*

117. An licitum sit ob hospitem Magnaten. ieiunium soluere. *ibid.*

118. An labor voluntarius excusans à ieiunio, possit instante ieiunio, quoties libuerit suscipi. p. 124.

119. Præuidet quis futuram ieiunandi impotentiam ex labore assumendo ob prauum finem (verbi gratia ob venerem immoderatè exercendam) & tamen eiusmodi laborem suscipit Delinquitne in causa contra ieiunij præceptum. *ibid.*

Caput 18. Circa peccata, quæ contra præceptum ieiunij assolent perpetrari. ibidem

120. An qui ieiunium violat secundo comedens, toties deinde lethaliter peccet quoties eo die cibum sumit sufficientem alias ad soluendum ieiunium p. 125

121. An qui die ieiunij post secundam comestionem qua ieiunium violauit, vltius comedit, toties peccet venialiter contra ieiunij præceptum quoties manducat? *ibidem.*

122. Violat quis ieiunium Quadragesimæ, in qua vigilia D. Matthiæ occurrit: perpetrante duplex piaculum. *ibid.*

123. An dominus sous famulos teneatur compellere ad præceptum ieiunij seruandum. *ibid.*

124. Famulis ieiunare nolentibus teneturne dominus cœnam non impertire. p. 126.

125. An parentes teneantur filios cogere ad ieiunandum, quando nolunt, cum possunt. *ibid.*

[[xvii]] 126. An caupones, aut alij vendentes vel ministrantes cibos si decenter possint, teneantur interrogare hospites, an non ieiunandi causam præseferant, priusquam eis cœnam exponant. *ibid.*

127. An si Caupones cognoscant, te ad ieiunium obligari, possint tibi apponere cœnam. *ibid.*

128. An Caupones possint in hæreticorum locis apponere carnes omnibus illas petentibus, etiamsi eas valeant sine graui incommodo denegare. p. 127

129. An qui in die ieiunij licite cœnat, possit inuitare amicum ad cœnandum secum, si certo sciat alibi cœnaturum. ibid.

130. An possit quis amicum ad cœnam inuitare, ad cœnandum alibi non paratum, ibid

131. An medici absque causa in die ieiunij carnes alicui edendi concedentes sint duplici piaculo constricti. p. 128

Caput 19. Circa Dispensationem in ieiunij præcepto. ibid.

132. An peccaret Summus Pontifex, si absque rationabili causa cum aliquo in lege ieiunij dispensaret. ibidem.

133. An Parochus possit præsentē Episcopo iusta ex causa: in ieiunio cum aliquibus dispensare. p. 129

134. An iusta interueniente causa, Confessarius possit in ieiunio dispensare, si Episcopus, & Parochus haud valeat facile adiri. ibidem

135. An Abbatisa possit in Monialium ieiunio dispensare. ibid.

136. An prælatus teneatur dispensare in ieiunio toties quoties ex causa iusta à subdito dispensatio petitur. p. 130

137. Vtitur quis dispensatione in ieiunio, quam superior illicite, sed validè impertiit delinquit. ibid.

138. Lex ieiunij tibi specialem ad obscuracionem difficultatem ingerit habesne sufficientem causam, vt dispensationem obtineas p. 131

139. Potestne quis dispensare in lege ieiunij à se, vel à Superiore instituta. ibid.

140. An ieiunia à Pontifice vel à iure communi indicta pro certis diebus possint ab Episcopis in alios dies ex rationabili causa transferri. ibid.

141. An legitima causa subsit, vt possit Episcopus ieiunium D. Matthiæ incidens in aliquem diem ex duobus vltimis Bacchanalium in alium trāsferre. p. 132

LIBER XLVI. Præceptum Quintum de Decimis ac Primitis soluendiis.

SECTIO I. De Præcepto pendendi Decimas, ac Primitias, receptiores sine pugna sententiæ. pagina 133

Cap. 1. DE Decimarum Definitione, ac diuisione. p. 133

2. Quonam iure Decimæ Ministris Ecclesiæ soluantur. p. 134

3. De personis, quæ ad decimas obligantur. ibid.

4. De iis quibus Decimę sunt soluendæ. p. 236.

5. De tempore, quando, & loco, vbi Decimæ sint soluendæ. p. 137

6. De variis modis, quibus ius Decimatum acquiritur. *ibid.*

7. De Primitiis, & Oblationibus. pagina 139.

SECTIO II. *De Præcepto pendendi Decimas, ac Primitias, Dubia.* *p. 140.*

Caput 8. Circa soluendi Decimas obligationem. *ibid.*

D. 1. An decimæ debeantur Ecclesiæ Ministris iure diuino. *ibid.*

2. An præcepti soluendi decimas vi, Ecclesia seu eius Ministri habeant verum Decimarum dominium, antequam à fructuum cumulo separentur. *ibid.*

3. Quis in bello iniusto, aut alias iniustè, segetes, vel vineas combussit, aut arbores iam fructibus onustas succidit: teneturne Decimas perem-~~[[xviii]]~~ptas Ecclesiæ restituere. p. 141

4. Quis iracundia (verbi gratia,) affectus, suas segetes, vineasve, vel oliueta combussit, teneturne pro decimis reddendis Ecclesiæ satisfacere. *ibid.*

5. Quis collectis iam fructibus, & in eo addictis statu, vt teneatur statim Decimas Ecclesiæ rependere, id non agit, interimque fructus pereunt: teneturne Decimas, siue Pretium equale persolvere. *ibid.*

6. PQuis in colligendis fructibus valde negligens fuit, aut eos colligere noluit, ideoque periere: teneturne decimarum valorem restituere. *ibid.*

7. Agricola fructus non collegit, quia seminare, aut arbores excolere hoc anno noluit, teneturne adhuc pro decimis soluere. p. 142

Cap. 9. Circa tribunal ad quod deferendum sit ius decimas exigendi, & non soluentis excommunicationem. *ibid.*

8. An iudices sæculares possint, de causa Decimarum cognoscere, quando decimæ datæ sunt laicis, etiam Principibus Summi Præsulis concessione. *ibid.*

9. Quando lis super Decimas non est iuris, sed facti: verbi gratia, si quæatur, *Solueritne Antonius decimam debitam, debeatne soluere Paulus, an Petrus?* Potestne coram Iudice sæculari discuti? p. 143

10. Clerici petunt decimas à laico, qui præscriptione, vel consuetudine immemorabili nunquam ea persoluit: potestne hic, eam causam coram sæculari Iudice discutere, eiusque autoritate contra Clericos se defendere. *ibid.*

11. An conductor laicus decimarum debeat, coram Ecclesiastico Iudice conueniri, quando conductæ, vel locatæ decimæ pretium soluere renuit. *ibid.*

12. An qui decimas non soluit, sit iure ipso excommunicatus. p. 144

Cap. 10. Circa Decimas Personales. *ibidem.*

13. An vi iuris Canonici debeantur decimę de bonis immobilibus, quę per donationem, vel testamentum, vel hæreditariam successionem acquiruntur. *ibid.*

14. An ex vi iuris communis debeat decima de bonis mobilibus, scilicet, vasibus aureis vel argenteis, vestibus &c. per donationem, legationem, aut successionem comparatis. p. 145

15. An ex vi iuris debeantur decimę rebus immobilibus in bello captis pro mercede militiæ, &c. *ibid.*

16. An, ex vi iuris debeantur decimę ex rebus ex meretricum lucro, ex histrionatu, ex occisione, & ex similibus turpiter acquisitis, quę tamen obnoxia non sunt restitutioni. p. 146

17. An ex vsu, & consuetudine modo debeantur decimę personales ex salario famulorum. *ibid.*

18. An ante personalium decimarum solutionem absolute deducendę sint expensę factę in victu, ac vestitu negotiatoris, militis, lectoris, aduocati, venatoris seruorumque eorundem. *ibidem.*

Cap. 11. Circa Decimas Prædiales. p. 147

19. An debeat Decima de palea comminuta post triturationem, ex vi iuris. *ibid.*

20. An ex mororum foliis sint ex iure decimę reddendę. *ibid.*

21. An debeat Decima ex vi iuris de croco, mentha, cymino anetho aliisque minutis oleribus, quę vel in cibum, vel in condimentum ciborum, in hortis nascuntur. *ibid.*

22. An ex consuetudine introducta, & præscripta quis debeat adhuc de fœno, oleribus, & leguminibus, decimas soluere absolutę. p. 148

23. An possit consuetudine introduci vt ante fructuum decimationem, semen mandatum terrę, & alię expensę deducantur. *ibid.*

24. An sufficiat decimam soluere fructuum statim ac sunt percepti, etiãsi perfectę collecti non sint. p. 149

25. An teneatur quis soluere decimas etiamsi à Parocho non petantur, collectionis tempore. *ibidem*

26. An ex vi communis iuris teneatur parochiani decimas tritici, hordei. & aliorum fructuum in Clericorum horrea deferre, si publica sint. *ibidem.*

Cap. 12. Circa Decimas mixtas. p. 150

27. An de pellibus ouium, boum, pecudumque aliorum danda sit ex iure decima. *ibid.*

[[xix]] 28. An de apum examinibus sit reddenda decima. *ibid.*

29. An sufficiat tibi de fœtibus animalium tuorum decimas reddituro, si nouem dies post partum expectes? *ibidem.*

30. An diuidendę sint decimę Mixtę inter duas Parochias, si oues, verbi gratia in vno earum pascantur & noctu in altera quiescant. pag. 151.

31. An Grex, & armentum toto anno in vnus Parochiæ agris pascuntur, & illorum Dominus Domicilium habet in alia, an decima sit inter vtramque Parochiam diuidenda. ibidem

32. An decima ex apum fructibus sit Ecclesiæ Parochiali, non prædiali soluenda. p. 152.

C. 13. Circa personas, quæ ad decimarum solutionem obligantur, ibidem.

33. An infideles non Baptizati teneantur soluere Ecclesiæ decimas personales, ex vi necessariæ compensationis. ibid.

34. An infideles non Baptizati teneantur Ecclesiæ soluere decimas prædiales de possessionibus, quibus suis in Prouinciis fruuntur. ibid.

35. An possit Ecclesia à Iudæis aliisque infidelibus non dilutis aliquod tributum exigere ad Prædicatorum, qui eos edoceant sustentationem. p. 153.

36. An summus Pontifex teneatur, prædiales Decimas soluere ibid.

37. An Episcopi teneantur soluere decimas prædiales de prædiis seu possessionibus sæculari, seu patrimoniali titulo acquisitis. ibid.

38. An Parochi teneantur ex vi iuris de fructibus suorum Beneficiorum decimas Episcopis soluere. p. 154

39. An Clerici alicui Ecclesiæ inseruientes. (verbi gratia, Canonici inseruiētes maiori Templo, aut Beneficiati) tenentur ex iure soluere decimas ex bonis, quæ titulo seculari, aut patrimonij titulo possident, si ea bona sint intra Ecclesiæ, cui inseruiunt, territorium. ibid.

40. Clericus tenetur decimas soluere de fructibus sui patrimonij, ad cuius titulum fuit Ordinibus initiatus, si deseruiat Ecclesiæ, cui tales decimæ deberentur, si adesset obligatio. p. 155

41. An qui ob extremam necessitatem decimas Ecclesiæ non præstitere, ad pinguiorem fortunam remeantes, teneantur, illas restituere ibid.

42. An pauperes laici in graui necessitate constituti, itavt congruam sustentationem sibi, ac familiæ non habeant, debeant decimas personales, ac prædiales soluere. ibid.

43. An Religiosi virtute suorum priuilegiorum sint nunc omnino exempti à solutione decimarum prædij, terræ, horti, &c. etiamsi alias essent debitæ summo Præsuli. p. 156.

44. An Religiosi teneantur decimas soluere de prædiis, terris, agris &c. quos aliis tradunt excolendos. p. 157

45. An quando Pontifex summus communicat vnus Religionis priuilegium alteri Religioni: censeatur etiā communicare exemptionem, à Decimis soluendis, quæ in priuilegio, quod communicat, erat expressa. ibidem.

46. An priuilegium concessum Religionibus de non soluendis decimis, ex propriis prædiis, extendatur ad noualia quæ post concessum priuilegium orta ac culta fuerint. p. 158

47. An priuilegium Regularium de non soluēdis decimis ex prædiis propriis, extendatur ad prædia, quæ de nouo acquirunt, de quibus ante acquisitionem, decimæ Ecclesiis soluebantur. ibidem.

48. An Priuilegium hoc Religiosis concessum extendatur ad hortos quos ipsi colunt, vt olera vendant. *ibid.*

Cap. 14. Circa vim quam Consuetudo, Præscriptio, Compositio, & Transactio in decimas habet. p. 159

49. An consuetudo possit efficere, vt aliqui à solutione omnium decimarum prædialium eximantur. *ibid.*

50. An vt consuetudo valeat aliquos ab omnium decimarum prædialium solutione eximere, sufficit quod sit præscripta per quadraginta annorum spatium. *ibid.*

51. An vt vna Parochia contra aliam in perceptione decimarum præscribat necessaria, sit quadraginta annorum consuetudo. p. 160

52. An possit consuetudo efficere, vt nulla personalis decima soluatur. *ibid.*

53. An præscriptio possit efficere, vt ~~ex toto~~ ex toto, aut ex parte saltem quis à decimarum prædialium onere eximatur. *ibid.*

54. An sufficiat quem per quadraginta annorum tempus exemptum fuisse ab onere soluendi decimas, vt ex præscriptione possit ab eo liberari. p. 161

55. Quis decimam vini itavt pro quota solueret vigesimam, vel duodecimam, & post modum terra fit arabilis vinea extincta: teneturne soluere de decem vnum, non de viginti, vel duodecim. *ibidem*

56. An Clerici, vel Religiosi possint decimas præscribere absque Parochia, vel eius præscriptione. *ibid.*

57. An vt valida sit Compositio inter personas Ecclesiasticas facta requiratur consensus Papæ p. 162

58. An Compositio facta inter Curatum, & laicum de nulla decima, vel aliqua non soluneda, valida sit etiam si Pontificis consensus accedat. *ibidem*

59. An sufficiat Archiepiscopi, vel Episcopi consensus, vt compositio facta inter curatum & laicos de non soluenda integra decima, valida existat. *ibidem.*

60. An possit valide fieri Transactio super Decimis. p. 163

Caput 15. Circa Ecclesias, vel personas, queis decimæ sunt soluendæ. ibidem.

Quæst. inc. Num Decimæ debeant solui Parochis, qui opibus abūdant. ibid.

61. An valida sit Decimarum locatio si fiat ad sexennium, vel nouennium cum hac clausula: Vt triennio finito noua, ac distincta locatio censeatur. p. 164.

Caput 16. Circa Primitiarum solutionem. ibid.

62. An præceptum soluendi Primitias possit consuetudine abrogari. *ibid.*

63. An vbi præceptum primitiarum adhuc extat, debeant solui non petita à Parocho. p. 165

64. An in lege Gratiæ ex iure humano debeantur, primitiæ de omni frumento, vino, oleo, ac de aliis rebus omnibus, de quibus in lege veteri iure diuino soluebantur. *ibid.*

Cap. 17. Circa Oblationes. ibid.

65. An lege Gratiae extet de gerendis oblationibus praeceptum ibid.

66. An si Parochus oblationibus ad cōmodam susteniationem egeat. absolute teneantur parochiani ex praecepto diuino eas illi impertire. p. 66

67. An vbi viget consuetudo, offerendi aliquid in die Dominica, aliisque festis debeat necessario à parochianis obseruari, si inibi decimæ soluantur ibid.

68. An possit consuetudine introduci, vt in aliquo festo, v.g. Purificationis immaculatæ Virginis, Clerici tribuant laicis cereos albos, vel quid simile? p. 167.

Ad Deiparam, Dominam meam Epilogus. p. 168

[1] R.P. ANTONII DE ESCOBAR ET MENDOZA,
VALLISOLETANI, Societatis Iesv, VNIVERSÆ THEOLOGIÆ
MORALIS.

ECCLESIAE PRÆCEPTA. Liber quadragesimus secundus.
PRÆCEPTVM PRIMVM, DE MISSÆ AUDITIONE.

*PRimvm Ecclesiae Præceptum est Missæ in Festo die
Auditio. Agendum nobis de natura huius præcepti, De
diebus pro quibus est impositum, De personis, quas
obligat, & de causis ab audienda Missa excusantibus.*

[2] *SECTIO PRIMA.*

De Præcepto audiendi Missam,
Receptiores sine lite Sententiæ.

CAPVT I.

De natura huius Præcepti, ac personis quas obligat.

¹ Quidquid oblatrent nonnulli, quos presso nomine, indicat Suari. *to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 1.*

dari in Ecclesia de Missa diebus festis audienda præceptum. Quia id ex communi traditione ac praxi Ecclesiæ constat. Clemens. *l. 2. constit. c. 63.* D. Tho. *1. 2. q. 102. a. 4. & q. 103. a. 3.* & omnes.

² Præceptū hoc in Iure Canonico continetur. *cap. Omnes fideles. cap. Sacerdotes & cap. Missas, de consecrat. dist. 1.* Suar. *d. 88. sect. 1.* Azor. *l. 7. q. 1.* Scio Sotum in *4. dist. 13. q. 2. a. 1.* id videri abnegasse, dum ait, canones hos non habere nouā præcepti formam, sed tanquam de re cōpertissima, & à temporibus Apostolorum constitutissima loqui. Attamen mox in nostram sententiam planè veram ingenuus inclinat.

³ Præceptum hoc est non solum de audienda Missa diebus Dominicis, sed & in aliis diebus festis. Quia id est ex praxi totius Ecclesiæ, & omniū Doctorum consensu notū. Fateor, in *can. Missas, de consecrat, dist. 1.* solūmodo Dominici diei fieri mentionem *Missas die Dominico*

sæcularibus totas audiri speciali ordine præcipimus. Attamē vulgare in iure est, nomine Dominici diei alios dies festos cōprehendi. Henr. l. 9. c. 25. n. 1. Azor. l. 7. c. 1. q. 1. Nauar. sum. c. 25. n. 1. Sotus in 4. dist. 13. q. 2. a. 1. Hurtad. de Sacrif. Missæ, d. 5. diffic. 1. Fagund. de præc. Eccl. c. 1. 3. & c. 2. n. 9. Scorc. l. 2. de Sacrif. Mis. c. 2. num. 1. Barbosa collect. DD. in pDecreti, c. Missas, de consecr. dist. 1. n. 1.

⁴ Non tenetur quis in feriis Quadragesimæ vi huius præcepti Missam audire. Quia licet c. solent, de cōsecr. dist. 1. expresse dicitur, *Quadragesimæ feriis debere ieiunium solui vespere, largitis eleemosynis, ac audita Missa*, aut loquitur canō de cōsilio, aut contrario fidelium est vsu abrogatus. Tolet. l. 6. c. 8. n. 2. Suar. d. 88. sect. 5. Henriq. l. 9. c. 25. n. 3. Azor. p. 1. l. 7. c. 4. qu. 2. Nauar. sum. c. 21. n. 2. Syuest. v. Missa 1. §. 7. & Missa 2. §. 1. Angel. ibi, num. 57. Tabie. n. 46. Armill. n. 29.

⁵ Non tenemur vi huius præcepti triduo hebdomadæ Sactę Missam audire. Quia licet olim ex iure communi, illud triduum festum esset, ac consequēter tenerentur omnes Missam audire: nunc tamē præceptum de observādo triduo iam est abrogatū, ideoque ex iure communi nemo tenetur hisce diebus audire Sacrum, sicut nec quarta feria Cinerū. Secus dixerim ex iure particulari alicuius Diœcesis, si quod alicubi extiterit. Azor. p. 1. l. 7. c. 4. q. 2. Fagund. hic, l. i. c. 1. & l. 3. c. 4. n. 17. Tolet. l. 6. c. 8. n. 2.

⁶ Nec tenemur Missam in diebus Rogationum exaudire. Quia nemo obligatur ex iure communi, aut ex generali præcepto Ecclesiæ audire Missā, nisi in diebus festis. Sed præfati dies non sūt saltē nunc festi, vt constat ex praxi: Ergo. Verum licet *can. solent, de cōsecrat. dist. 1. & can. Rogationes, & can. Pronunciandum dist. 3.* indicant hisce diebus audiēdi Missam obligationē, vel solūmodo cōsiliū continēt, vel si præceptum iam est contraria cōsuetudine abrogatū. Nauar. sū. c. 21. n. 2. to. 3. in 3. p. d. 88. sect. 5. Azor. to. 1. l. 7. c. 4. q. 2. Fagund. hic. l. 2. c. 2. n. 14. Score. l. 2. de Sacrif. Mis. c. 20. n. 4.

⁷ Porrò Scholastici in diebus vacationum non tenētur exvi huius præcepti Sacrum audire, si alias festiui non sint. Quia nullum habent de hoc præceptū, sed tantum consilium, vt patescit ex praxi. Suar. d. 88. sect. Henriq. l. 9. c. 45. n. 2. Sanch. l. 5. consil. c. 2. dab. 5. n. 8. Alcozer sum. c. 27.

⁸ Nec Episcopi tenentur ex vi huius præcepti Missā quotidie audire. Quia licet in *cap. Quoniā, de priuile. in 6.* dicitur, *Episcopi, eorūque superiores, diuersis ex causis à suis Ecclesiis, & Diœcesibus frequenter absunt, nec semper possunt ad Ecclesias accedere pro Missa celebrāda, vel audienda in illis, sine qua eos transire non decet, absque rationabili, vllam diē:* attamen hisce verbis solūmodo continetur consilium, nec alibi in iure tale præceptum inuenitur. Trullēch. l. 3. in Decal. c. 1. dub. 5. nu. 3. Villalob. p. 1. tr. 8. diffic. 35. n. 7. & 8. Fagund. l. 2. c. 3. n. 11. Filliuc tr. 5. c. 7. q. 9. Rosel. v. Missa, §. 13. Syluest. v. Missa 2. q. 1. Nauar. sum. c. 21. n. 2. Azor. l. 7. c. 4. q. 3.

⁹ Omnes fideles statim ac discretionis annos attigerint audiēdæ Missę præcepto subiacent. Quia quilibet circā septennium ferè capax est Ecclesiastici præceptum rationis sit compos. Sanch. l. 1. sū. c. 12. n. 6. & 17. Nauar. sum. c. 21. n. 1. Henriq. l. 9. c. 25. n. 1. Azor. l. 7. c. 2. q. 1. Scorc. de Sacrif. Mis. l. 2. c. 20. n. 7. Lugo de Sacram. d. 22. sect. i. n. 1.

¹⁰ Obligat etiam personas Ecclesiasticas. Quia præceptum hoc non solum continetur in *cap. Missas.* sed in *cap. Omnes fideles.* quod cum generaliter loquatur, omnes fideles continet. Cui veritati non obstat (Ioannis de Biblia, & aliorum Canonistarum venia) quod *cap. Missas* solum fecisset de sæcularibus mentionem. Quia cum hi facilius Ecclesiæ præcepta violent, operę pretiū duxit consilium ad eos speciatim præceptū dirigere. Nauar. Antō. Palud. Gabri.

Sotus, quos citat, ac sequitur Suar. *d. 88. sect. 4. Bauny. de Sacrif. Mis. tr. 6. q. i. & 4. Lugo de Euch. d. 22. nu. 1. Dicastil. de Sacr. d. 5. dub. i. n. 6. & alij cōmuniter.*

¹¹ Licet Catechumeni admittantur ad Missam vsque ad Offertorium, tamen nec quoad eam partem obligantur. Quia non sunt in statu, in quo Ecclesiasticis legibus subiiciantur Henr. *l. 9. c. 25. num. 1. lit. C. Marti non. de Sacram. d. 40. sect. 9. Sanch. l. i. sum. c. 12. n. 14.*

¹² Nec obligat amentes, & ebrios. Quia præceptum hoc obligat ad assistendum Sacro humana præsentia: at hi nequeunt sic interesse. Nauar. *sum. c. 21. nu. 1. Basseus v. Missa 8. n. 1. Gesuald. de Sacram. tr. 17. c. 2. n. 4. Hurtad. de Sacrif. Missæ, d. 5. diffic. 1. Addit tamen Gesualdus appositè, id esse intelligendum de absolute amentibus, nam qui in aliqua speciatim materia Missam non attingente impos sit rationis, audiendi Sacri præcepto subiacebit.*

¹³ Nunquam tenentur fideles eodem die festo plures Missas audire. Quia Ecclesia solum[3] præcipit audire Missam in die festo. Vnde etiamsi plures Missæ in eadem die ab vno Sacerdote celebrentur, (vti in die natalitio Dominni, vel in commemoratione omnium fidelium defūctorum alicubi) laudabiliter tres audientur, sed præceptum minime obligabit. Fagund. *præc. 1. l. 2. c. 3. n. 1. Naldus v. Missa, n. 10. Dicastil. de Sacra. tr. 5. d. 5. dub. 4. n. 58. Nugnus q. 83. a. 6. d. 2. concl. 5. Bonac. d. 4. de Sacrif. Missæ q. vlt. pun. 11. n. 1. Filliuc. tr. 5. n. 207.*

¹⁴ Sufficit Missam audire quocunque idiomate, ac ritu celebratam. Quia nullum extat præceptū, quo debeant fideles Latino, aut alio idiomate eam exaudire. Implebitur ergo præceptum, si Missa audiatur quocunque ritu aut sermone seu Latino, seu Græco, seu Syriaco, &c dummodo talis ritus nullum contineat errorem. Lugo *d. 22. sect. 1. n. 2. Bassæus v. Missa 8. n. 4. Dicastil. d. 5. n. 26. & 27. Syluest. v. Missa, 2. n. 4. Sà verb. Missæ auditio, n. vlt. Tabie. n. 49. Armil. n. 31. & omnes.*

¹⁵ Præceptum impleuit, qui Missam statim post mediā noctem audit. Quia præceptum sanctificandi festa à media nocte incipit. Fagund. *præc. 1. l. 2. c. 2. n. 10. Syluest. v. Missa, 2. q. 1. Azor. to. 1. l. 7. c. 3. q. 2. Nauar. sum. c. 21. n. 2.*

CAPVT II.

De Missæ exaudiendæ integritate.

¹⁶ Tenentur fideles die festo totam & integrā Missam audire. Quia *cap. Omnes fideles, de consecrat. dist. 1. sic præscribitur: Omnes fideles, qui conueniunt in solemnitatibus Sacris ad Ecclesiam, vt scripturas Apostolorum, & Euangelium audiant, qui autem non perseuerant in oratione vsque dum Missa peragatur, conuenit communionem priuari. Et cap. Missas ead. dist. sic: Missas die Dominico sæcularibus tota audire speciali ordine præcipimus. Lege Suarium d. 88. sect. 2. & Fagundez l. 2. c. 4. n. 1.*

¹⁷ Satisfaciunt præcepto Missæ, qui vel antè benedictionem Sacerdotis exeunt, aut aliam minimam partem omittunt. Quia paruitas materiæ à mortali excusat. Omnes sic. At si tertiam, vel quartam partem Missæ omittas, censendus es partem grauem omisisse, grauisq? culpæ reus existes: v. gr. si omitteres initiū Missæ usque ad Euangelium exclusiue, & simul orationes post communionem. Secus si audita Epistola, post communionem discederes. Suar. *d. 88. sect. 2. Coninch q. 83. a. 6. dub. vni. n. 285. & alij communiter.*

¹⁸ Post inceptum Canonem vsque ad cōmunio nē minoris partis omissio grauior materia censenda est. Quia in iis non tam est spectanda tēporis mora, quam dignitas rei omissæ ob propinquitatem ad essentiam, & integritatem Sacrificij. Quocirca si tempore consecrationis & consumptionis quis exiret de Templo, & si reliquis partibus Missæ assisteret, præcepto mini mo satisfaceret. Quia absolutè sacrificio præsens non fuit: sacrificij namque essentia & integritas in consecratione aut consumptione ita est. Quod si consecrationi assistens, consumptionē omittat, vel è contra à mortali excusatur. Quia hæc moraliter sunt iudicanda, neque satis constat, in quam ex illis actionibus sita sit essentia Sacrificij. Suar. d. 88. sect. 2. Laym. l. 4. tr. 7. cap. 3. fine.

¹⁹ Si vero pro deferendo vino, thure, aliisve ad Sacrificium necessariis à sacrificio recedas, præcepto satisfacis. Quia licet physicè recedas, recedere moraliter non censeris: si quidem recedis sacrificij causa, & in ipsa recessionis actione sacrificio inseruis. Syluest. v. Missa 2. quæ. 1. Nauar, cap. Quando, de consecrat. dist. 1. notab. 10. n. 19. Henriq. l. 9. c. 25. n. 8. Sà v. Missæ auditio, n. 2. Limitarim tamen, dummodo ab Ecclesia non recesseris nisi ad breue tempus: alias nescio, qua ratione censi posse præses sacrificio, quantumuis ob illius causam recesseris. Nō enim præsentia moralis, cum morali absentia potest consistere. Bonac, d. 4. de Sacram q. ultim. pun. 11. n. 18. Fagund. l. 2. c. 6. n. 10.

²⁰ Potes ab vno Sacerdote dimidiam audire Missam, & postmodum ab alio aliam dimidiam. Quia licet illæ partes independētes sint, neq; vnū Sacrificium constituere valeant, ideoque illis assistēs haud quaquam propriè vnico Sacrificio assistit: attamen ex Ecclesiæ benigna interpretatione communi Doctorum approbata iudicio, reputādæ sunt partes vnum Sacrificium cōponentes, quoad effectum audiendi Sacrum, & satisfaciendi Ecclesiæ præcepto. Coninch q. 83. a. 6. d. vni. n. 286. Bonac. de Sacram. d. 4. q. vlt. punct. 11. n. 13. Laym. l. 4. tr. 7. c. 3. Nauar. sum. c. 21. num. 2. Tolet. l. 6. c. 7. Sà v. Missæ auditio, n. 2.

²¹ Sæpe contingit aliquem audisse integram Missam & tamen deliquisse lethaliter. Quia commoratur fuit voluntarie tanto tempore, vt se exposuerit morali periculo Sacrum non inueniendi: & licet casu euenerit inuenisse, non ideo à crimine excusatur, E contra verò contingit, aliquem Sacrum non audite, nec tamen lethaliter peccasse. Quia per eum moraliter nō stetit, quin audiret, sed Sacerdoti Sacrum maturanti, & hora consueta non celebranti est tribuendum. Vnde Confessarij diligentes debent se gerere circa pœnitentium examen, num se exposuerint periculo omittendi Sacrum, an & die, quo Sacrum omiserint gesserint quantum ipsis fuit, vt audirent. Palao p. 4. tr. 22. d. vni. pun. 16. nu. 14. & omnes.

CAPVT III.

De loco, vbi audienda est Missa.

²² Locus pro audienda Missa Parochia fuit ex multorum Cononistarum sententia ad cap.

Vt Dominicis de Paroch. & cap. si quis etiam, de consecrat. dist. 1. At consuetudine firmatum est, nullum locum esse determinatum. Fauet Tridentinum sessi. 22. decreto de obseruandis in celebrat. Mis. quatenus solum ex consilio ac monito Episcoporum, obligati sunt fideles ad proprias Parochias accedere. Suar. d. 88. sect. 2. Barbo. allegat. 24. n. 27.

²³ Non potest Episcopus præcepto, excōmunicatione, aliàve cēsura fideles cogere ad Missam[4] in propria Parochia audiendam. Quia Episcopusiuri communi, & priuilegis à sede

Apostolica concessis derogare non potest cum ergo cuilibet fidei iure communi concessum sit quo libet loco posse præcepto audiendi Sacrum satisfacere, haud poterit Episcopo scontrarium imperare, maximè si fideles in Templis Mēdicantium Sacrum voluerint audire. Habent enim Mendicantes priuilegium declarans quoslibet fideles inidem Sacrum audientes Præceptum satis facere, nec impediri posse Ex Leone X. refert Barbosa *allegat. 24. numer. 20.*

²⁴ Neque huic doctrinæ obstat, quo possint fideles occasione verbi diuini audiendi, obligari ad Parochias accedere. Quia non obligantur, ut Missæ præcepto satisfaciant, sed ut in necessariis, & vtilibus ad salutem à suis Parochis instruantur. Attamen Mendicantes ob eam causam, obligari possunt ab Episcopis, ut in suis conuentibus diebus Dominicis in Missa conuentuali declarent populo, quæ festa, ac ieiunia in ea hebdomada occurrant, ne propter ignorantiam contingat, Ecclesiastica præcepta violari Manuel *to. 1. qq. Regul. qu. 43. a. 7.* Barbo. *alleg. 24. n. 21.*

CAPVT IV.

De huius Præcepti materia, quæ est præsentia humana, ac religiosa.

²⁵ COnstat ex *cap. Missas, & ex cap. Omnes fideles, de consecr. dist. 1.* materiam huius præcepti esse præsentiam humanam & religiosam, Sacrificio Dominicis ac festis diebus peragendo. Quia præcipitur actus humanus in Dei honorem, & cultum. Dicitur humana præsentia, si sensu aliquo percipis, quid in Sacrificio peragatur. Sanch. *l. 3. de matr. d. 23. nu. 9. & 11.* in alio simili. Dicitur religiosa, si ea præsentia ex se Dei cedat in cultum. Et licet Angelus *verb. Ferie, num. 24.* censeat, hanc materiam non esse grauis obligationis, minime audiendus. Nam ceteri omnes Doctores merito contradicunt, asserentes, huius præcepti transgressionem peccatu mortale constituere. Quia est defectus in maximo cultu, & honore, qui Deo potest exhiberi.

²⁶ Ex præfata præsentia humana ac religiosa quis ita, liquet, non satisfacere præcepto, qui dormiens vel ebrius Sacro assistit. Quia humano ac religioso modo non interest. Item si huc illucque circum spicit, aut per totam Missam colloquia misceat. Quia illius præsentia religiosa non est, sicuti esset, si interruptim aliqua verba misceret. Coninch *q. 83. a. 6. dub. vni. n. 298.* & alij communiter.

²⁷ Si actio exterior etiam in Templo facta per se indecora non sit, & ex alia parte non impediat Sacrificanti attendere, humanæ, ac religiosæ præsentie non contradicit, ac proinde non obstat, quin illam exercens Missæ præcepto satisfacias. Minus obest, quod ex prauo fine Missæ assistas. Quia prauus finis non impedit exteriorem præsentiam ex se religiosam esse, tamen si illam impediat simpliciter, perfectè esse religiosam, quod ad præceptum implendum requisitum non est. Palao *part. 4. tract. 22. d. vnic. punct. 16. num. 2.* De quo *sect. 2.* fermo propriis in Dubiis recurret.

²⁸ Si vagatio mentis circa profana ita sit intensa, ut ob eam impediaris, aliquantulum cognoscere, quid à Sacrificante peragatur (quod raro continget) haud quaquam præcepto satisfacis. Quia solum corpore, non autem mente es præsens. Hac enim de causa dormiens vel ebrius assistens, præceptum non implet, nam de iis, quæ aguntur in Sacrificio reddere rationem non potest.

At si voluntaria vagatio non te impediatur ab ea attentione, qua possis esse testis Sacrificij peracti, crediderim præcepti impletionem non impedire. Quia materia huius præcepti solum est externa Sacrificij præsentia moralis, & de se religiosa. Hæc autem consistere potes, licet mens vanis, imo turpibus sit cogitationibus occupata. Et quidem si vagatio inuoluntaria sit, omnes Doctores teste Suariorum *d. 88. sect. 3.* censent, præcepti executioni non repugnare: signum ergo est, ex vagatione mentis regulariter præsentiam moralem, ac de se religiosam non impediri. Etenim si hæc præsentia vagatione impediretur, & si esset inuoluntaria nullatenus, ea stante præceptum impleres: sicuti ei non satisfaceres si inuoluntariè obdormires: sed aliud Sacrum si posses exaudire deberes. Coninch *question. 83. art. 6. dub. vnic. nu. 302.* Palao *part. 4. tract. 22. dub. vnic. punct. 16. numer. 3. & alij.*

²⁹ Præceptum à fortiori implebit, qui preces voluntarias, siue ex obligatione dum Sacrum peragitur recitat. Quia earecitatio morale externā, ac religiosā præsentiam impedit. Nauar. *sum. c. 21. n. 8.* Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vlt. pun. 11. n. 25.* Suar. *d. 88. sect. 3.* Henriquez *libr. 9. tract. 7. cap. 3.*

³⁰ Conscientiæ examen & peccatorum confessio non impedit, quin præcepto audiendi Sacrum satisfacias. Quia simul attendere potes, quid in Sacrificio agatur: qua attentione posita, præsens moraliter ac religiosè Sacrificio: satisfacis ergo præcepto, sicut satisfacere posses, si confessiones in Templo attendens simul Sacro audires. Reginal. *l. 19. nu. 14.* Palao *p. 4. tr. 22. d. vni. pun. 16. n. 4.* Molfes. *tract. 4. c. 17. num. 45.*

³¹ Necessum non est, ut huic præcepto satisfiat, Sacerdotem audire, aut videre: sed sufficit, si ex signis cognoscat fidelis, quid agatur. Quia auditio, aut visio non præcipitur, sed moralis & humana præsentia, quæ seclusa visione & auditione consistere potest. Vnde cæcus & surdus Missæ interesse debent. Quia humano modo præsentem esse possunt. Nauar. *sum. c. 21. n. 8.* Tolet. *l. 6. c. 6.* Coninch *q. 83. a. 6. dub. vni. n. 299. & 300.* Laym. *lib. 4. tract. 7. cap. 3.* Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vlt. pun. 11. n. 19.* Qui autem simul cæcus esset ac surus, non video quam ratione humanam præsentiam possit exercere, ut merito Palaus aduertit.

[5] CAPVT V.

De causis à præcepto audiendi Sacrum excusantibus.

³² Prima causa excusationis est spiritualis impotētia, id est, ex spiritualis causa proueniēs, qualis esset, si fide data, & maximè iuramento obfirmata, vel legitimo superioris præcepto quis obligatus esset, domi contineri. Vel si excōmunicatus, vel interdictus esset. Porro licet negligens esset in absolutione censuræ procuranda, non obinde aduersus hoc præceptum delinquet. Quia ex vi illius non tenetur impedimēta tollere, quæ illius impediunt executionem, sed obligat, dum quis liber est, & expeditus Nauar. *sum. c. 21. nu. 2.* Azor, *l. 7. c. 7. q. 1.* Suar. *d. 88. sect. 6. nu. 1.* Henriq. *l. 9. c. 25. n. 11.* Sà v. *Missæ auditio, num. 3.* Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vlt. pun. vlt. n. 32.*

³³ Secunda est corporalis absoluta impotentia, qualis esset, si ægitudine qua quis afficitur, vel ob carcerem, quo detinetur, impotens esset Tēplum adire. Quia præceptum ad impossibilia obligare non potest, si priuilegium habeas domi, in naui, vel in carcere celebrandi, quo priuilegio vtens poteris à prædicta impotentia liberari, siquidem in carcere, vel in naui detentus, vel domi ægrotans, Sacrum audire posses: adhuc ab hac obligatione te exemptum

crediderim. Quia non teneris vti priuilegio, maxime odioso iuri contrario communi, ac reuerentiæ Sacramenti parum conformi. Media igitur, quæ ad executionem præcepti obligaris apponere, debent esse per se ad illius executionem ordinata: non extraordinaria, & quæ tantum ex permissione conceduntur. Suar *d. 88. sect. 6. n. 2.* Filliuc. *tr. 5. n. 224* Bonac. *de Sacram. d. 4. qu. ultim. pun. vlt. n. 14.* Laym. *l. 4. tr. 7. c. 4. n. 3.* Addunt Suarius, & Bonacina, te non esse obligatum Sacrum audire, si tibi necessarium est celebrantem conducere. Quia est medium extraordinarium neque in præcepto audiendi Sacrum contentum.

³⁴ Tertia est moralis impotentia, quam inducit alicuius boni mediocris æstimationis iactura, vel aliqua difficultas, vel labor non mediocris in Sacro audiendo. Quia hoc præceptum suauē & consequenter ex causa mediocriter graui eius obligatio cessare potest. Quæ autem sufficiat, arbitrio prudentis relinquitur. Ex Doctoribus autem aliquos casus speciatim enumero.

³⁵ Excusatur qui ob audiendam Missam in periculum vitæ intemperie aëris, vel ob inimicitias incurret. Vel qui cum infirmus sit, vel non satis robustus probabiliter timet aggrauandam esse insirmitatem, vel conualescentiam retardandam. Sed vt securè procedatur, Medici, superioris, vel Parochi postulandum cōsiliū. Bonac. *de Sacram. dub. 4. q. vlt. pun. vlt. num. 3.*

³⁶ Excusatur qui longe ab Ecclesia habitat, ad illamque absque graui molestia non potest accedere; quod prudentis arbitrio est iudicandum spectata loci, temporis ac personæ qualitate. Certè distantia per leucam, si pedibus iter est perficiendum regulatiter excusat: imo & minor distantia, si niues, tempestates, vel imbres ingruāt. Suar. *d. 88. sect. 6. n. 3.* Henriq. *l. 9. c. 25. n. 10.* Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vlt. pun. vlt. n. 12.*

³⁷ Excusatur, qui occasione Missæ audiendæ timet rixas graues oborituras vel propter veteres inimicitias, vel propter locorum ordinem, & dignitatem. Nauar. *sum. c. 21. n. 5.* Azor. *l. 7. c. 7. q. 1.* Bonac. aliis relatis. *de Sacram. d. 4. q. vlt. pun. vlt. n. 9* Suar. *d. 88. sect. 6. n. 4.*

³⁸ Ob eandem causam Doctores communiter excusant mulierem, quæ timens iram mariti, Missam omittit, vt conuenienti tempore omnia præparet, & occasionem perturbationis tollat. Quod intelligo de graui perturbatione, secus de leui; hæc enim patienter sustinenda. Henriq. *l. 9. c. 25. n. 10.* Suar. *d. 88. sect. 6. n. 6.* Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vlt. pun. vlt. nu. 10.* Idem assero, si maritus ob zelotipiam non permittat vxorem domo exire, quæ si absque graui incommodo vitare id non potest, poterit marito morem gerere ob proprium damnum vitandum. Henriq. Suarius, & Bonac. *vbi supra.* Azor *l. 7. c. 7. q. 1.*

³⁹ Excusatur, qui ab inimico grauem timet iniuriam. Et qui non valet absque dedecore in publicum apparere, eo quod veste decenti careat. Quia dum in eo statu est constitutus ei, qui vinculis alligatus est, comparatur *leg. In eadem causa. ff. ex quibus causis.* Huc spectat si vir, vel foemina nobilis careat solito, ac decenti commitatu, ob cuius defectum timet gratuite cōtemni. Nauar. *sum. c. 21.* Henr. *l. 9. c. 25. nu. 10.* Sà v. *Missæ auditio. nu. 3.* Bonac. plures afferens *de Sacram. d. 4. qu. vlt. pun. vlt. n. 8.* Idem dicendum, si foemina innupta grauida sit, & occultare non valeat, nisi se domi contineat cum tamen à populo honesta reputetur. Palao *p. 4. tra. 22. d. vni. pun. vlt. nu. 4.* Limitarim verò, modo non possit secreto Sacrum audire.

⁴⁰ Excusatur, qui bonorum temporalium iacturam probabiliter timet, verbi gratiæ, si Sacrum audire non possit, quin domum solam relinquat cum periculo furti. Hoc titulo excusatur viator, qui si Missæ assisteret, comites non haberet in via, qui eum à latronibus securum reddebant, vel onera deferebant, vel ducebant in via difficili, vel tædium longi itineris non leuiter leuabant: quibus prætereuntibus timet à grassatoribus diuexari, vel errare viam, vel onera deportare cogitur, ac facere expensas, vel cum graui tædio iter perficere. Secus esset, si

nullum aliud sequeretur incommodum, quam quod si solus deberet incedere. Quia ab leue solatium Missæ auditio non est committenda. Suar. *d. 88. sect. 6. n. 3.* Coninch *qu. 83. art. 6. dub. vnic. numer. 314.* Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vltim. punct. vltim. num. 6.* Laym. *libr. 4. tract. 7. capit. 4. num. 3.*

⁴¹ Excusantur gregum custodes, qui non possunt Missæ interesse, nisi grege solo relicto. Quia regulatiter grauius damni periculum instat. Item mercatores agasanios armentorum, equorumque reductores si vt Missæ assisterent grauiores facturi essent expensas Henriq. *l. 9. c. 25. n. 10.* Azor. *l. 7. c. 11. q. 7.* Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vnic. pun. vni. n. 6.* Coninch *qu. 83. a. 6. dub. vni. n. 314.*

⁴² Excusantur denique molitores, & quilibet alius, cui in die festo laborare permittitur, [6] si ob audiendam Missam opus interrumpere deberet. Suar. *d. 88. sect. 6. n. 3.* Bonac. *citatus.* sed crediderim, hoc intelligendum esse, dummodo ex intermissione non leuis rei temporalis iactura proueniat.

Quarta causa ex titulo charitatis sumitur, quando cui necessarium sit Missam omittere vt subueniat proximo, vel ne illi afferat damnum verbi gratiâ, sine ægrotum deserat, cui eius est præsentia necessaria, vt medicamina opportuno tempore adhibeantur, vel ne grauem dolorem, & animi anxietatem solus relictus patiatur. Quod si dubius is fuerit, an eius præsentia sit necessaria, aut vtilis valde, consilium alterius, si adsit, docet postulari. Raro autem cum Suario *d. 88. sect. 6. num. 4.* crediderim, eum, qui bona fide, & animi pietate procedit peccatorum lethaliter, licet eius præsentia necessaria non fuerit. Quia bona fides & animi perturbatio excusationem præstat. Ex hoc etiam capite Doctores excusant soëminam, scientem se à viro perditæ adamari, quæ si Ecclesiam adeat, erit alteri occasio delinquendi. Sotus in *4. dist. 13. q. 2. a. 1.* Filliuc. *tr. 5. n. 227.* Sà *v. Missæ auditio, n. 3.* Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vlt. pun. vlt. n. 15.*

⁴³ Quinta causa sumitur ex officio, vel iusta obedientia. Quo titulo excusantur milites custodientes castrum, portas ve ciuitatis, seu vigilias agentes, quando sine periculo huius dāni, si Missæ intersint, suo muneri nequeunt satisfacere. Item matres, ac nutrices, quæ infantem non possunt deferere; & satius regulariter est, domi cum eo morari, quam secum ad Templum adferre ob eius inquietudinem, quæ adstantes molestat, ac celebrantem perturbat. Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vlt. pun. vlt. n. 5.* Henriq. *l. 9. c. 25. n. 10.* Coninch *q. 83. art. 6. dub. vni. num. 286.*

⁴⁴ Hoc titulo excusantur famuli, qui vt dominis suis ministrent, Missam omittunt. Et quidem si ministerium sit necessarium iuxta communem, & ordinarium viuendi morē, vel iuxta occurrentes rationabiles occasiones, certum est, nec dominos delinquere præcipiendo, nec parendo famulos, licet ex illo obsequio Missa omittatur. Quia adest grauis causa, ac moralis necessitas. Quod intellexerim, dummodo famuli non possint mediocri diligentia adhibita opportunum tempus præuenire, vt Sacro sit locus. Suar, *d. 88. sect. 6. n. 5.* Coninch *qu. 83. a. 6. dub. vni. fine.* Porro non tenentur famuli, extraordinariam diligentiam adhibere, citius notabiliter assurgendo, & de sommo secundum rationem moderato detrahendo. At si ministerium necessarium ita non sit, sed possit in aliū⁴⁵ diem, vel in aliam horam sine incommodo differri, domini inique agunt, id præcipiendo, cū non solum sint obligati sibi subiectos à Missa audienda non impedire, sed debitam diligentiam adhibere, vt præcepto satisfaciant. Syluest. *v. Missa 2. qu. 1.* Nauar. *sum. c. 21. nu. 9.* & significauit D. Ambrosius *hom. 33. Quadrag.* relatus in cap. *An putatis 86. dist.* Vnde famuli si absque magno incommodo possunt subterfu⁴⁶gere, vt Missam audiant, dominis non obtemperando, tenentur id gerere,

quamuis aliqua leuis rixa exoriat. Si verò necesse sit, aut dominos deserere, aut grauem eorum sustinere iraeundiam, possunt excusari. Monuerim vero, debere famulos indicare dominis, se Sacrum non audisse, ab eisque facultatem expostulare, licet aliquantulum inde iraseantur. Quia debet quantum commodè possint præcepti executio nem procurare. Quod si monitus, & rogatus, facultatem negauerit, famuli erunt à piaculo immunes. Profecto si hoc impedimentum Missæ audiendæ frequens fuerit, & quasi ex consuetudine tenentur, nacta opportunitate, herum deserere, & alium requirere, cui inseruiendo Ecclesiæ valeant obseruare præscripta. Coninch & Suarius *vbi supra*. Laym. l. 4. tr. 7. c. 4. n. 3. Quæ de famulis dixi procedunt efficacius in vxore comparatione, ac filiis comparatione mariti, ac parentum, & in militibus cōparatione ducis, aliisque similibus vti Suarius n. 5. aduertit.

⁴⁷ Sexta causa sumitur ex rationabili consuetudine legitimo tempore præscripta à Pastoribus Ecclesiæ tolerata, qua sicut potest legem introducere, ita præexistentem abrogare, aut temperare valet. Ex hoc titulo excusantur foeminae, quæ per aliquot dies post partum ab Ecclesiæ abstinent ingressu, & si perfectè conualuerint. iuxta *cap. vni. de purific. post partum*. Ex⁴⁸ reuerentia scilicet, ac deuotione, non ex superstitione, aut obseruatione ritus, ac legis Mosaicæ. Caiet. v. *Fellor. violatio*. Suar. d. 88. sect. 6. Maiol. *deirregular. l. 3. c. 3. n. 4*. Bonac. *de Sacram.*⁴⁹ d. 4. q. vlt. pun. vlt. fine. Henriq. l. 9. c. 25. n. 12. Ob menstrua tempora non est omittenda Missa, seclusa ægritudine. Quia nulli est talis consuetudo. Nauar. *sum. c. 21. n. 9*. Suar. d. 88. sect. 6. Henriq. l. 9. c. 25. n. 12. Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vlt. pun. vlt. fine*. Ob mortem viri solent coniu⁵⁰ges excusari à Sacro audiendo. Quia pluribus in locis est consuetudo recepta, ne è domo egrediantur ob honestatem ac decentiam vidualem, & ob tristitiæ documentum. Hæc tamen consuetudo non est extendenda, nec pro omnibus viduis regula hæc obseruanda; nobiliores enim longiori tempore se domi possunt continere. Vnde Doctores non audent, hanc consuetudinem etiam annalem condemnare. Nauar. *sum. c. 21. n. 4*. Henriq. & Suar. *supra*. Viduæ vero illæ, quæ non obstante hac consuetudine, domo exeunt ad alias res non æquè Sacras, aut vrgentes, nullatenus valent excusari. Quia si viduitatis decentia, ac tristitiæ significatio non impedit exitum quo titulo potest ad Ecclesiam accessum impedire? Nobiles Virgines⁵¹ aliquibus in locis excusantur. Quia est consuetudo recepta, ne procedant in publicum. At si hanc violent consuetudinem ob ludos, seu publica spectacula aspectanda, haud crediderim excusari posse. Nauarri, Suarij, ac Bonacinæ venia. (De quo *sect. 2.*) Præsumendum enim est, consuetudinem eo moderamine receptam esse, vt fenestras fugiant, ac domo se contineant. Palao *tom. 4. tr. 22. d. vnic. punct. vlt. n. 7*. Porro si puellæ huiusmodi non possint domi solæ relinqui absque pudicitiae violandæ periculo, poterit mater, vel alia persona ob earum custodiam ab audiendo Sacro excusari, non vi consuetudinis, sed vt muneri suo satisfaciatur, honorique prospiciatur. Nauar. *c. 21. n. 9*. Henriq. l. 9. c. 25. *nu. 12*. Suar. d. 88. sect. 6. n. 6. Bonac. *de Sacram. d. 4. q. vlt. pun. vlt. n. 2*. Crediderim, rarò hæc necessaria fore. Potius matribus consulerem, vt filias secum ad Templum ducant potius, quam domi relinquunt. Vix enim ob tanti præcepti executionem periculum adest impuditiæ, præsertim si Ecclesias adeant, vbi non est adolescentum[7] concursus, & finito Sacro statim domum reuertantur.

⁵² Septima causa est maior vtilitas, verbi gratiâ, si omittatur Missa ob peccata fatenda in casu necessitatis, quando vitæ adest periculum, & præceptum confessionis vrget, nec in aliud tempus commodè differri potest: vel cum quis crederet, si ob audiendam Missam Concionem relinqueret, non inuenturum postea, qui eum in rebus fidei, & necessariis ad salutem instrueret. Quia in his præcepta confessionis, & cognitionis Doctrinæ Catholicæ, vt

pote diuina, humano, & Ecclesiastico præferenda. Palao *p. 4. tr. 22. d. vni. pun. vlt. n. 8.* & alij communiter.

⁵³ Vltima causa excusationis sumitur ex parte Sacerdotis, si sit nominatim excommunicatus, aut manifestus Clerici percussor. Quia quisque tenetur eiusmodi Sacerdotem vitare maxime in rebus diuinis. Vnde si alius non sit, à quo Missam valeas audire, ab obligatione eam audiendi excusaris: imo delinques, si audires. Suar. *d. 88. sect. 6.*

⁵⁴ Denique etsi consultum sit, omittentem Sacrum, vel ex malitia, vel ex impotentia, aliquas orationes fundere, vt sic aliquo fructum Sacrificij compenset: attamen nullo iure adstringitur ad eas profundendas. Quia nullibi est cautum, loco Missæ præfatas orationes subrogari debere: alias essent orationes signatæ, & non cuiusque arbitrio relictæ. Missa præcipitur, vt eo Sacrificio Deus colatur, ab eoque misericordiam postulemus: sed non ideo omisso Sacrificio alia via est Deus ex obligatione precum substitutione colendus, aut exorandus. Quia licet maxime expediat, non tamen præcipitur. Azor. *libr. 7. capit. 7. quæst. 14.* Suar. *d. 88. section. 6.* Bonacin. *de Sacram. d. 4. qu. vltim. punct. vltim. n. 16.* Layman. *l. 4. tract. 7. cap. 4. fine.*

SECTIO SECVNDA.

De Præcepto audiendi Missam, Quæstiones Dubiæ.

CAPVT VI.

Circa huius Præcepti naturam, de diebusque pro quibus est impositum.

DVBIVM I.

An sit de Fide certum, dari præceptum de audiendo in Festis Sacro?

⁵⁵ DE Fide est. Quia dari præceptum constat ex communi traditione, ac praxi Ecclesiæ, & ex puerorum Catechismo, vbi hoc præceptum inter Ecclesiastica annumeratur: & qui huic veritati, reclamauerit, tanquam suspectus aduersus sacra mandata punitur, quæ ex Fide sunt stabilita: ergo de Fide esse fatendum est. Sic Suar. *tom. 3. in 3. part. d. 88. sect. 1. & tom. 1. de Relig. lib. 2. cap. 5.* Fagund. *præc. 1. lib. 2. cap. 1. num. 1.* Petr. de Ledesma *tom. 1. sum. cap. 27.* Trullench. *lib. 3. in Decalog. cap. 1. dub. 5. num. 1.*

⁵⁶ De Fide non est. Quia nec à Deo reuelatum esse inuenitur, nec aliquo loco definitum. Ecclesiam id præcipisse. Ita Hurtad. *d. 5. de Sacrif. Miss. diffic. 1.* Lugo. Cardin. *de Euchar. d. 22. à numer. 1.* Sotus *in 4. dist. 13. quæstion. 2. articul. 1. & alij.*

⁵⁷ Existimarim probabilius licet certissimum sit tale dari præceptum, non tamen de Fide esse. Fateor esse præceptum iure diuino fundatum obligans sub mortali, & eum, qui huic veritati reclamare ausus fuerit, *tanquam suspectum aduersus sancta mandata*, (vti ait Sotus) *puniendum*, sed dum non constat de Dei circa id reuelatione, nec de Ecclesiæ definitione, veritas hæc communi traditione, & praxi Ecclesiæ stabilitur, sed non ideo ex Fide constat roborari.

QVÆSTIO INCIDENS.

Nùm in Quadragesimæ Feriis vi præcepti huius teneatur quis Sacrum exaudire?

⁵⁸ Non solùm in diebus Dominicis, ac Festis videtur teneri quis Sacro interesse, sed etiam in Feriis Quadragesimæ. Quia in *cap. solent, de consecr. dist. 1.* expressè dicitur, quod præfatis diebus *debet ieiunium solui vespere, largitis eleemosynis, & audita Missa*. Sic Brocard. *libr. 1. capit. 105.* & alij, quos presso nomine, refert Azor. *tom. 1. libr. 7. cap. 4. quæst. 2.*

⁵⁹ Minime tenetur quis ex vi huius præcepti Quadragesimæ Feriis interesse Sacro. Quia sic fert vsus, ac praxis Ecclesiæ, omnibus Doctoribus contestantibus. Ita Tolet. *lib. 6. cap. 8. num. 2.* Barbosa *ad cap. Solem, numer. 2.* Scortia *de Sacrif. Miss. lib. 2. cap. 2. numer. 1.* Henriquez *l. 9. c. 25. n. 3.* Azor. *citatus. Armil. v. Missa, n. 29. Tabie. n. 46. Angel. n. 57. Nauar. summ. c. 21. n. 2.* Syluest. *v. Missa, 1. §. 7. & v. Missa. 2. §. 1.* & alij communiter.

⁶⁰[8] Hoc certissimum esse reor, Brocardique sententiam, si aliquando probabilis suit, hodie sustineri non posse. Nam si huiusmodi præceptum de audienda Missa Quadragesimæ Feriis olim fortasse ex illius canonis præscriptione vigeat, iam contractio fidelium vsu est abrogatum. Ego autem crediderim nunquam tale præceptum viguisse, sed illum canonem loqui de consilio circa Missæ auditionem, sicut manifestè de consilio loquitur circa elargitionem eleemosynæ. Lege Barbosam. *ibi.*

QVÆSTIO INCIDENS.

Nùm in Sanctæ Hebdomadæ triduo vi præcepti Ecclesiastici Missam audire teneamur?

⁶¹ Teneri videmur. Quia ex iure communi triduum hoc inter Festa obseruanda præscribitur, vnde omnes tenentur vi huius Ecclesiæ præcepti Sacrum exaudire. Sic Syluester *verb. Dominica, quæstione 1. dicto 7.* qui citat Archidiaconum, non D. Antonium vti Fagundez *citandus* affirmat.

⁶² Non tenemur. Quia licet olim ex iure communi illud triduum festum esset, & consequenter præceptum de Missa audienda vrgeret: nunc vero non est festum consuetudine enim legitime introducta præceptum illud est abrogatum. Ita Fagundez *præc. 1. lib. 2. cap. 2. numer. 13.* Azor. *tom. 1. l. 7. c. 4. q. 2.* Tolet. *l. 6. cap. 8. num. 2.* & omnes.

⁶³ Hoc adeò certum, vt contrarium ex iure communi minimè valeat sustineri. Secus dixerim, de iure particulari alicuius Dioecesis, si quod extat alicubi. Imò mei Facundi venia, nec contrarium Sylvester asseruit: sic enim profatur, *Quædam prædictorum festorum sunt per consuetudinem abrogata quod cessationem ab operibus, vt communiter dicitur, vt tres dies Rogationum, & septem dies Dominicæ Passionis, id est hebdomada Paschæ: nec servantur hodie nisi tres dies Paschæ, & secundum Archidiaconum Parasceues, & feria V. in Cæna Domini ad osculum Crucis.* En Sylvester affirmat, vnum & alterum illum diem ex sententia Archidiaconi, non ex propria asseruari: ipse enim solum asseruit tres Paschatis dies ex præcepto obseruandos.

QVÆSTIO INCIDENS.

Nùm præceptum hoc suo ex genere ad lethale obliget?

⁶⁴ AD mortale videbitur non obligare: ex genere suo, ideoque solùm illi lethaliter delinquant,

qui ex contemptu expresso, (vel saltem tacito) omittunt in festis Sacrum audire: non verò illi, qui ex quandam negligentia, aut passione, aut quauis alia causa: venialiter enim tantùm delinquant. Quia Concilium Agathense, quod expresse adstruit Missam in festis audiendam, verbo præceptiuo non vtitur. Sic Angel. *ver. Feriæ, num. 42.* Rosel. *verb. Missa, num. 18.* Tabien. *ibi, §. 43.* Astens. *lib. 4. titul. 16. cap. 1. quæstion. 1.* Richard. *libr. 1. quæstion. 19.* Gloss. *ad cap. Omnes, de consecrat. dist. 1.* Turrecrem in *Canon Missæ, ea dist.*

⁶⁵ Ex suo genere obligat ad lethale. Quia Concilium Agathense verbo plane vtitur præceptiuo, Ergo cum alias sit de materia graui, grauiter. Ita D. Thom. 2. 2. *quæst. 122. art. 4.* Saurrez *tom. 3. in. 3. part. dub. 88. section. 1. & tom. 1. de Relig. lib. 2. cap. 15.* Azor. *lib. 7. cap. 1. quæstione. 2.* Tolet. *lib. 6. cap. 8. num. 3.* Cardin. Lugo *de Eucharist. dub. 22. num. 1.* Trullench. *lib. 3. in Decalog. cap. 1. dub. 4. num. 2. & dub. 5. num. 6.* Bonac. *d. 4. de Sacrific. Miss. qu. ultim. punct. 11. numer. 11.* Score *de Sacrific. Missæ, libr. 2. cap. 20. num. 3. & omnes.*

⁶⁶ Primam sententiam antiquatam omninò, secundam verò certam plane esse affirmo. Quia ita fert communis sensus fidelium, & vsus Ecclesiæ. Vnde non bene hodie audiret, qui contrarium adstruere auderet.

DVBIVM II.

An præceptum hoc sit ex iure diuino?

⁶⁷ EST de diuino iure. Quia Dominus dixit, *Hoc facite in meam commemorationem.* Id

est Sacerdotes sacrificent, populus autem aliquando Missæ intersit Sacrificio. Sic nonnulli Doctores, quorum sententiam satis esse probabilem asserunt Suar. *tom. 2. in 3. part. d. 88. sect. 1. & tom. 1. de Relig. lib. 2. capit. 15.* Fagundez *præc. 1. libr. 2. capit. 1. numer. 7.* Inclinat Reginald. *libr. 19. numer. 11.* affirmans hoc præceptum partim esse diuinum, partim humanum.

⁶⁸ De diuino iure non est, sed absolutè, ac simpliciter de iure Ecclesiastico, expresso quidem in *cap. Omnes fideles, in cap. Sacerdotee, & in cap. Missas, de consecrat. dist. 1.* Ita Suar. *citatus, Fagundez numer. 5. & 6.* Scott. *lib. 2. de Sacrific. Miss. cap. 20. numer. 1.* Nauar. *summ. cap.*

21. numer. 1. Nugnus in 3. part. quæstione. 83. articul. 6. Bonacin de Sacrific. Miss. dub. 4. quæstione. ultim. punct. 11. numer. 6. Filliuc. tractat. 5. numer. 298. Bassæus verb. Missa 8. num. 1. & alij plurimi.

⁶⁹ Hoc verum, sed addiderim ex horum mente Doctorum, licet hoc præceptum absolutè, & simpliciter sit de iure Ecclesiastico, consentaneum tamen iuri naturali, ac diuino, quod quidem probat primæ sententiæ fundamentum. Ideo Reginaldus asseruit partim esse diuinum, & partim humanum.

[9] QVÆSTIO INCIDENS.

Nùm ante Concilium Agathense fuerit in Ecclesia de exaudiendo Sacro præceptum?

⁷⁰ Minime fuisse videtur. Quia præcipuum Caput Canonici iuris, in quo fundatur præcepti audiendi Missam obligatio est solummodo ex Concilio Agathensi: ergo manifestè innuitur, ante hoc Concilium in Ecclesia huiusmodi præceptum non extitisse. Sic graues Doctores, quos pressis nominibus referunt Azor. tom. 1. lib. 7. cap. 1. quæstion. 1. (qui quidem indicat esse probabile,) & Fagund. præc. 1. lib. 2. cap. 1. num. 5. Machado lib. 2. p. 4. tract. 1. docum. 1. num. 1.

⁷¹ Fuit planè ante Concilium Agathense Quia præceptum audiendi Missam in festis à primis Ecclesiæ temporibus viguisse colligitur ex Cano. 9. (alias 10.) Apostol. ex cap. Omnes fideles, de consecr. dist. 1. & Clemente libr. 5. constitut. cap. ultim. & libr. 7. cap. 3. Ita Filliuc. tract. 27. num. 126. Sotus in 4. dist. 13. qu. 2. art. 1. Azor. & Fagund. ubi supr. Suar. tom. 1. de Relig. lib. 2. cap. 15. num. 4.

⁷² Hanc sententiam fere certam esse existimo. Nam si vt ex citatis Canonibus constat; præceptum audiendi Sacrum à primis Ecclesiæ temporibus viguisse, certum erit iam ante Concilium Agathense huiusmodi adfuisse obligationem, siquidem hoc Concilium fuit Idibus Septembris circa annum Christi Domini quingentesimum sextum celebratum.

DVBIVM III.

An Pontifex summus possit in præcepto Missæ exaudiende dispensare?

⁷³ Dispensare non potest. Quia hoc præceptum est de iure diuino, indictum scilicet à Domino, dum dicit: *Hoc facite in meam commemorationem*, id est Sacerdotes Sacrum agant & fideles aliquando assistant. Sed Pontifex in iure diuino non dispensat. Sic nonnulli, quorum mentem Suarius tom. 3. in 3. part. dub. 88. section. 1. & tom. 1. de Relig. lib. 2. cap. 15. & Fagundez præc. 1. lib. 2. capit. 1. numer. 7. iudicant satis esse probabilem. In quam etiam Reginald. libr. 19. cap. 2. num. 11. videtur inclinare.

⁷⁴ Potest equidem dispensare. Quia praeceptum audiendi Missam simpliciter, & absolute est humanum, & Ecclesiasticum. Sed Summus Pontifex potest omnino in iure humano dispensare: ergo potest dispensare in praecepto Sacrum audiendi. Ita Suar. *tom. 3. in 3. part. loco citato*, Fagundez *vbi suprà. num. 11.* Bonacin. *de Sacrific. Miss. dub. 4. quæst. ultim. pun. 11. num. 6.* Hurtad. *ibi, dub. 5. difficult. 1.* Trullench. *in Decalog. libr. 3. capit. 1. dub. 5. numer. 2.* Dicastil. *tractat. 5. de Sacrament. d. 5. dub. 2. num. 17.*

⁷⁵ Hanc sententiam longe probabiliorē esse reor addens tamen, rarissime posse iustam offerri causam dispensandi cum aliquo, vt nunquam dum superstes fuerit, Missam exaudiat. Nam si causa est perpetuæ ægritudinis, qua lecto impeditur, non est necessaria dispensatio: si autem quis infirmitate non afficitur, & ad alia negotia diuerit pollens robore, vndenā sic valeat dispensari, haud facile inuenies.

CAPVT VII.

Circa Personas, quæ ad huius observationem obligantur?

DVBIVM IV.

An statim ac quis annos discretionis inierit teneatur hoc praeceptum obseruare?

⁷⁶ Non statim tenetur. Quia Ecclesiastica praecepta non adstringunt eos, qui nondum ad pubertatis deuenerint annos. Sotus, Sà, & alij, quos refert Leand. *part. 1. de Sacrament. tractat. 5. d. 3. quæstion. 28.* Marchant. *in Candelab. Sacrament. qq. Pastoral. tractat. 4. cap. 6. quæst. 2.* asserens non teneri pueros statim post septennium ad Missam audiendam, quovsque perfectiorem rationis ineat vsum, quo attentionem, ac deuotionem, quæ tantum deceat Sacrificium plenius apprehendant.

⁷⁷ Proculdubio statim obligatur. Quia quilibet fidelis postquam annos discretionis attigerit, vere est Ecclesiastici praecepti capax: ergo ex praeceptum audiendi Missam asseruandum adstringitur. Ita Nauar. *sum. c. 21. n. 1.* Henriq. *l. 9. c. 25. n. 1.* Card. Lugo *de Euchar. d. 22. n. 1.* Marchin. *p. 3. de Ordi. c. 17. num. 2.* Tolet. *l. 6. c. 8.* Coninch. *de Sacram. qu. 83. art. 6. num. 286.* Diana *part. 5. tract. 13. resol. 77.* Martinon. *de Sacram. d. 40. sect. 9.*

⁷⁸ Hanc sententiam certam esse crediderim, quæ his aliisque innumeris Doctoribus confirmatur. Vnde affirmo ex Henriquez mox, ac puer rationis vsum inierit, quod quidem circa septennium, aut paulo post accidere assolet, ad audiendam Missam obligari, quamuis non, vti docet, Mysterij præstantiam apprehendat, neque eam quæ opus est præ se ferat attentionem.

[10] QVÆSTIO INCIDENS.

*Nùm Ecclesiasticæ personæ nempe Episcopi, Sacerdotes,
Religiosi præceptum hoc teneantur obseruare?*

⁷⁹ NON videntur teneri. Quia in *cap. Missas, de consecr. dist. 1.* vbi hoc præceptum Missæ audiendæ indicitur, solummodo fit mentio de sæcularibus: ergo cum præceptum pœnale sit, non est ad alias personas extendendum. Canon sic: *Missas die Dominico sæcularibus totas audire, speciali ordine præcipimus.* Sic Ioan. de Biblia in *quodam quodlib.* vti refert D. Antonin. *p. 2. titul. 9. cap. 10. §. 1.* & alij Canonistæ, quos presso nomine memorat Suar. *tom. 1. de Relig. lib. 2. cap. 15. num. 4.*

⁸⁰ Tenentur plane. Quia præceptum hoc non solum continetur in *cap. Missas*, sed etiam in *cap. Omnes fideles*. At Caput hoc generaliter loquitur, expressèque omnes fideles comprehendit. Addiderim *cap. Omnes fideles*, esse antiquius, quam *Caput Missas*, cum illud sit deductum ex Canone Apostolorum, hoc verò ex Concilio Agathensi: ergo hoc ad illius sensum est trahendum, & iuxta tenorem illius explicandum. Ita D. Antonin. Paludan. Gabriel, Nauarr. & Sotus, quos affert, ac sequitur P. Suar. *tom. 3. in 3. part. dub. 88. section. 4.* Trullench. *libr. 3. in Decalog. capit. 1. dub. 5. numer. 3.* Dicastil. *de Sacrament. disputat. 5. dub. 1. numer. 3.* Tolet, *libr. 6. capit. 8.* & ibi Victorel. Bauny. *de Sacrific. Miss. tractat. 6. quæstion. 1. & 4.* Lugo. *de Eucharist. dub. 22. numero 1.* Fagundez *præc. 1. libr. 2. capit. 1. numer. 4. & capit. 2. numer. 4.* & alij communiter.

⁸¹ Hoc mihi indubitatum est, nec contrarium sustineri posse existimo, iudicans quidem, ideo in *cap. Missas*, solummodo factam fuisse de sæcularibus mentionem, quòd cum hi communiter Ecclesiæ præcepta facilius transgrediantur, expressius voluit Concilium eis id imperare. Et quia facta diei Dominici mētionē, supponebat Episcopos, Sacerdotes, Regularésque cunctos Presbyteratu condecoratos Missam celebraturos, vnde solùm gessit memoriam de sæcularibus, qui audiendo eam præceptum erant impleturi.

QVÆSTIO INCIDENS.

*Vtrum, qui in festo non potest Missam, ac
Concionem audire: teneatur potius Missam
audire, quam Concionem: vel è contra
Concioni potiusquam Missæ interesse?*

⁸² NON videtur teneri potius Missam, quam Concionem audire, sed potius tenetur interesse Cōcioni. Quia ratio legis circa hoc magis militat. *cap. Missas, de consecr. dist. 1. cap. Omnes fideles, cap. Sacerdote, & cap. Episcopus nullum.* Quæ quidem iura magis audiendi Scripturas Sanctas, ac Dei verbum, quam alia ratione Missam audiri præcipiunt. Sic Angel. *verb. Feria, num. 45.* & alij, quos presso nomine affert Azor. *part. 1. lib. 7. cap. 7. quæstion. 10.* Rosel.

verb. Dominica num. 5. asserit, huius sententiæ fuisse D. Bernardinum, quem P. Dicastillo *D. Bernardum*, errore calami appellavit.

⁸³ Tenetur potius per se loquendo Missam potius quam Concionem audire. Quia præcepta sunt consiliis præferenda: at de Missa audienda datur præceptum, Concionis auditio pertinet ad consilium: ergo præferenda Missa Concioni. Ita Suar. *tom. 1. de Relig. libr. 2. cap. 16. num. 6.* Bonacin. *Decalog. dub. 5.* Castro Palao *tom. 2. tractat. 9. dub. 1. punct. 4. num. 5. & 6.* Trullench. *lib. 3. in Decalog. cap. 1. dub. 4. à numer. 4.* Henriquez *lib. 3. cap. 25. num. 10.* Sà *verb. Missæ auditio, num. 7.* Azor. *citatus.* Filliuc. *tract. 6. num. 227.* Dicastil. *de Sacram. tract. 5. disp. 5. dub. 10. à num. 193.*

⁸⁴ Hoc vnice verum, & Angeli sententiam omninò repellendam affirmo, quam quidem Fagundez *præc. 1. lib. 2. cap. 1. num. 10.* docet esse falsam, Azorius *vbi suprâ*, temeritatis illum incusat. Nec vrget eius fundamentum. Abnego namque, quod iura magis ratione audiendi Scripturas Sacras, ac Dei verbum, quam alia ratione Missam imperent exaudire: potius enim id agunt ob tanti Sacrificij reuerentiam. Vnde si in *cap. Omnes fideles* præscribitur, vt accedentes ad Missam Sacras Scripturas, ac Dei verbum audiant: hoc vere per Missæ auditionem adimpletur, cum in illa Epistola, & Euangelium legantur, qua lectione audientes in Scripturis Sacris instruuntur. Dixi tamen, *Per se loquendo.* Quia potest per accidens accidere, vt aliquis potius Concionem, quam Missam audire teneatur, verbi gratiæ, si non posset in Fidei mysteriis instrui, vt ab hæreticis sese protegat, nisi Concione audita. Suar. *tom. 3. in 3. p. d. 88. sect. 1.*

DVBIVM V.

An Episcopus possit sub censuris præcipere, vt Missam subditi in propriis Parochiis exaudiant?

⁸⁵ SCio, Angelum *ver. Missa. num. 59.* & quendam P. Capucinum *libel. inscripto Parochianus obediens*, asseruisse in festis solemnioribus saltem teneri fideles propria in Parochia Sacro interesse. Quorum sententiam Suarius *tom. 3. in 3. part. d. 88. section. 2.* meritò impugnat. Quia Ecclesia solum præcipit Missæ auditionem, nec locum vbi sit audienda præscribit: & ita fect fidelium consuetudo, per quam, esto quod aliquando viguerit contrarium ius, iam est abrogatum. Quæsierim verò, an si ob maius Parochialis Ecclesiæ decus ex fidelium frequentia, (verbi gratiâ,) lubeat Episcopo, sub censura præcipere, vt Parochiani in propria Ecclesia Missam exaudiant, id gerere valeat?

⁸⁶ Valet equidem. Quia id ei ex directiua competit potestate. Sic Marchant. *in resol. Pastor de de Sacram. Eccles. c. 7. §. 6.*

⁸⁷[11] Minime id potest. Quia nihil valet statuere Episcopus contra generalem consuetudinem: certum autem est, contrarium generali fidelium consuetudine asseruari. Ita Azor. *libr. 7. cap. 6. quæst. 6.* Nauar. *summ. cap. 21. num. 5.* Reginald. *lib. 19. num. 22.* Trullench. *libr. 3. Decal. cap. 1. dub. 6. num. 5.* Zenedo *collect. 104. num. 2.* Fagundez *præc. 1. lib. 2. cap. 3. num. 12.* Dicastil. *de Sacrament. tractat. 9. disp. 5. dub. 4. num. 59.* citans Gutierr. & Rodrig. *Diana p. 10. tract. 13. resolut. 45.*

⁸⁸ Profectò primam sententiam debili ratione fulciri existimarim. Nec enim causa rationabilis obiicitur, qua Episcopus directiua illa potestate possit consuetudinem vbique terrarum receptam abolere, vel interrompere.

QVÆSTIO INCIDENS.

*Nùm huius præcepti vi fideles teneantur
Missam maiorem exaudire, quando in
propria Parochia ei lubet præcepto satisfacere?*

⁸⁹ TEnentvr quidem. Quia in *cap. Et hoc attendendum, de consecr. dist. 1.* id imperatur. Sic

Abbas *ad cap. 1. de vita, & honestate Cleric. numer. 8.*

⁹⁰ Minime videtur teneri, sed inibi audiendo Missam priuatam satisfaciunt. Quia hæc est generalis Ecclesiæ consuetudo recepta, & approbata. Ita Scortia *de Sacrific. Miss. libr. 2. cap. 20. num. 6.* citans Syluestrum, D. Antoninum, Nauarrum, Azorium, ac Turrecrematam. Suar. *tom. 3. in 5. part. dub. 88. sect. 2.* Henriquez *lib. 9. cap. 25. num. 4.* Fagundez *præc. 1. l. 2. cap. 3. num. 8.* Tolet. *lib. 6. cap. 7. num. 1.* Hurtad. *de Sacrific. Miss. dub. 5. difficul. 5.* Filliuc. *tract. 5. num. 104.*

⁹¹ Hoc certum omninò esse reor. Quia citatus Canon, quo allicitur Abbas, nullum continet verbum, quo expresse id præcipiatur: solum enim habetur, vt ita Missæ priuatæ celebrentur, vt populus à publicis, seu cantatis auocari non valeat.

DVBIVM VI.

*An qui hora secunda, vel tertia Missam
audierit, satisfaciat, huic Præcepto?*

⁹² NOn satisfacit. Quia Missam audire celebrationi subordinatur: ideo præceptum audiendi

Missam debet subordinari præcepto non celebrandi transacta tali diei hora: atque adeo videtur obligare ad Missam intra illud tempus audiendam, intra quod ex iure communi potest celebrari, vnde nisi eo tempore audiat, præceptum non implebitur. Atqui non potest Missa de iure communi, transacto meridie celebrari: ergo nec implendo præceptum exaudiri. Sic Pasqualig. *decis. 311. numer. 8.*

⁹³ Satisfacit equidem. Quia præceptum sanctificandi festa, quod ab opere seruili abstinere, & Missæ auditionem includit, à media incipit nocte, & in mediam noctem desinit: igitur qui quacumque hora harum viginti quatuor Missam audierit, dummodo pro illa die celebretur, præcepto satisfaciet. Ita Card. Lugo *de Eucharist. dub. 15. nu. 56.* Filliuc. *tr. 27. num. 129.* Leand. *de præc. Eccles. 1. tract. 2. dub. i. quæst. 26.*

⁹⁴ Probabiliorem hanc reor esse sententiam. Nec enim constat, præceptum audiendi Missam ad rempus ex iure communi pro celebratione præscriptum coarctari. Imo esto quod

coarctetur, abnegarim adhuc, quod qui audit Missam ex consuetudine, vel ex dispensatione extra tempus à iure communi præscriptum celebratum, non satisfaciat audiendi Missam obligationi. Addiderim, dato quod illicite sine consuetudine, aut dispensatione quis Missam post meridiem celebraret, ipsum plane delinquere celebrando, sed audientem præcepto satisfacturum. Ex Lugo accepi.

DVBIVM VII.

*An cùm Missa coram Summo Præsule
in nocte Natalis Domini celebratur ante
mediam noctem: sufficiat, præcepto audiendi
Missam in die Natalis, qui illi Sacro interest?*

⁹⁵ Non satisfacit. Quia licet sit Missa diei, non tamen est in Natalitij die: nec præceptum obligat, ad Missam diei audiendam, sed Missam in die. Vnde si in die festo celebretur Missa, quæ non esset Missa diei, (vt potest contingere si Missa solemnis votiua celebraretur,) qui illam audiret, præcepto non satisfaceret. Neque hoc est contra Pontificis intentionem: aliud enim est, quod velit illam Missam pro festiuitate Natiuitatis celebrari; & aliud, quod velit celebrari in ordine ad satisfaciendum præcepto; non enim hoc intendit, sed solummodo primum. Sic Pasqualig. *decis. 311. numer. 7.*

⁹⁶ Satisfacit profectò. Quia Missa illa, quam Cardinalis coram Pontifice in nocte Natalis Domini ante mediam noctem celebrat, non solùm est Missa diei, sed etiam Missa in die Natalis Dominici celebrata: ergo audiens illam Missam vere precepto audiendi Sacrum in die Natiuitatis satisfacit. Consequentia patet, antecedens probatur. Nam Ecclesia pro illa vice diem sequentem per aliquot horas anticipat. Quia cum Ecclesia computet dies à media nocte vsque ad mediam noctem, pro illo loco, ac pro illa nocte diem sequentem anticipat, cum ab hominum placito pendeat, quandonam dies incipiat: data ergo hac diei anticipatione verè Missa ipso die Natalis Do-[12]mini celebratur: & per consequens qui illam audit, verè audit Natiuitatis Missam in Natiuitatis die, & audiendi eam in die Natiuitatis præcepto satisfacit. Ita Cardinal. Lugo *de Euch. d. 15. sect. 2. Dicastil. de Sacram. tr. 4. d. 9. dub. 17. numer. 404. Diana parte. 10. tract. 15. resol. 35.*

⁹⁷ Ego autem crediderim, licet dicamus cum Pasqualigo, illam Missam non celebrari in die, sed in vespera Natiuitatis, adhuc audientem illam præcepto audiendi Missam in die Natalis Domini satisfacere. Quia celebratur intra diem Natiuitatis, qui Ecclesiasticè incipit à vespere, durante nihilominus vigiliæ die, quantum ad ieiunium, & horarum recitationem. Cum ergo per Priuilegium, aut Indulgentiam Pontificis illud Sacrum anticipetur intra festum quidem, sed ante horam mediæ noctis consuetam: non est, cum abnegemus, tale Sacrum ante mediam noctem celebratum sufficere, vt qui illi intersit præcepto Sacrum audiendi satisfaciat. Et hanc esse Pontificis mentem minime dubitarim. Lege Cardinalem de Lugo *citatum.*

DVBIVM VIII.

An si Vigilia Natiuitatis in Diminica occurrit: possit quis præceptum audiendæ Missæ in Dominica implere, si assistat Missæ, quæ coram Pontifice Summo in Natalitij Domini vespera ante mediam noctem celebratur?

⁹⁸ Satisfacere potest. Quia qui Missam illam, quæ in die Dominica occurrente cum Natiuitatis vigilia, ante mediam noctem celebratur, expectaret, vere in die Dominica, in qua præceptum vrget, audiret, atque adeo impleret præceptum: dummodo præceptum non obliget ad audiendam Missam intra illud tempus diei, intra quod ex iure communi conceditur, posse celebrari. Sic Pasqualig. *decision. 311. numer. 8.*

⁹⁹ Non potest satisfacere. Quia Pontifex non computat illam Missam pro Dominica, sed pro sequenti Natalis die: censetur igitur, illam pro præcepto Dominicæ implendo minime approbare. Ita Lugo *de Eucharist. dub. 15. numer. 56.* Dicastil. *de Sacrament. tract. 4. disput. 9. dub. 17. numer. 408.*

¹⁰⁰

Equidem, si illam Missam celebrari Ecclesiasticè in die Dominica concedamus: haud video esse, vnde abnegemus, per illam præceptum audiendi Sacri in Dominica adimpleri. Vnde negandum est, illam Missam in die Dominica celebrari: & asserendum celebrari ex Pontificis dispensatione quasi in die Natiuitatis; vnde per eam non potest præceptum Dominicæ diei velut præcedentis impleri. Ex Lugo accepi.

CAPVT VIII.

Circa Missæ ex Præcepto audiendæ Integritatem.

¹⁰¹ Præmitto illud *Capitis Missas, de consecr. dist. 1. Missas die Dominico sæcularibus totas audire speciali ordine præcipimus. Et Capitis omnes fideles, eo. ti. Qui non perseuerant in oratione usque dum Missa peragatur, conuenit communionem priuari.* Vnde certo constat fideles teneri diebus festis totam, seu integram Missam exaudire. Omnes sic.

DVBIVM IX.

An qui usque ad Epistolam exclusiue quis in Missa omittit: adimpleat præceptum?

¹⁰² Certum est, in Missæ præcepto paruitatem materiæ à lethali excusare, venialiter tamen delinquere, qui culpabiliter eam particulam omittit: omnes autem Doctores vno ore fateri,

eum, qui partem non notabilem omittit, licet leuiter delinquat, tamen, & integram audire Missam, & proculdubio adimplere. Quæ tamen pars sit dicenda notabilis, & quæ leuis, hoc Capite discutiam. Quæsierim itaque, nùm adimpleat præceptum, qui omittit in Missa à principio vsque ad Epistolam exclusiuè?

¹⁰³ Non adimplet. Quia partem notabilem omittit. Sic Tabien. *verb. Missa, Paragraph. 50.* Moure *part. 2. Exam. Theolog. cap. 8. §. 1. numer. 4.* citans immeritò Nauarrum, & Marchinum.

¹⁰⁴ Adimplet præceptum. Quia à principio Missæ vsque ad Epistolam exclusiuè non est pars notabilis: ergò per huiusmodi omissio nem Ecclesiæ præceptum minime violatur. Ita Toletus, Nauarr. Syluester, quos refert, ac sequitur Leander *præc. 1. tractat. 2. dubio 1. 32.*

¹⁰⁵ Hanc sententiam communiter apud Auctores, receptam inuenio. Vnde qui culpabiliter hanc Missæ partem omitteret leue piaculum patraret.

DVBIVM X.

An qui omittit ab introitu vsque ad Epistolam inclusiue: satisfaciat obligationi?

¹⁰⁶ Non satisfacit. Quia per *cap. Missas*, ibi *totas*, non sufficit audire Missam aliqua parte notabile expillatā. Notabilis autem pars arbitrio prudentis est definienda, cum à iure non definiatur: & apparet talis ea, quæ ab introitu vsque ad Epistolam inclusiue protendi-[13]tur. Sic Nauar. *sum. c. 21. n. 2.* Tolet. *l. 6. c. 7. n. 2.* Henriq. *l. 5. c. 25. n. 7.* citans D. Antoninum, Tabienam, Medinam, Sandoual, Sotum, *gloss. litter. L. Bonac. d. 4. de Sacrif. Miss. q. vlt. pun. 11. n. 16.* Nugnus *in 3. p.q. 83. a. 6. dub. 2. post 5. conclus.* Candid. *disq. 25. a. 29. dub. 4.* Trull. *libr. 3. in Decal. cap. 1. dub. 5. num. 10.* Sà *v. Missæ auditio, num. 2.* & alij.

¹⁰⁷ Satisfacit plane. Quia præfata pars Missæ notabilis minime reputatur, cum vix sit pars quarta respectu totius. Ita Suar. *tom. 3. in 3. p.d. 88. sect. 2.* Rodrig. *sum. c. 123. n. 1.* Card. Lugo *de Euch. d. 22. n. 3.* Fagund. *præc. 1. l. 2. c. 6. n. 2. & 3.* Azor. *p. 1. l. 7. c. 3. q. 2.* Reginald. *l. 19. n. 24.* Scott. *de Sacrif. Miss. l. 2. c. 20. n. 3.* Coninch. *q. 23. a. 6. n. 285.* Villolob. *tr. 8. diffic. 35. num. 2.* Diana *p. 4. tr. resol. 196. & p. 5. tr. 5. resol. 33. & 44.* Dicastill. *de Sacram. tr. 5. d. 5. dub. 3. n. 35.* Martinon. *de Sacram. d. 40. sect. 9.*

¹⁰⁸ Probabiliorem hanc sententiam esse iudico. Itaque si ab initio Euangelij vsque ad Missæ finem quis audiat, lethaliter non delinquet; quia illa pars nondum quarta pars Missæ, nec notabilis censetur. Oportet tamen, vt saltem assistat vsque ad populi dimissionem, vel Sacerdotis benedictionem.

QVÆSTIO INCIDENS.

*Nùm qui ab introitu vsque ad offertoriũ
exclusiue, & post Communionem vsque ad
Missæ finem omittit præcepti sit reus violati?*

¹⁰⁹ REus non est. Quia quæ præcedunt Euangelium, aut quæ sequuntur vsque ad

Offertorium: & quæ post Communionem leguntur orationes non sunt partes substantiales Sacrificij. Ratio autem peccati mortalis in hac materia non petitur tam à quantitate rei omissæ, quam ab eius dignitate, quæ dignitas haud dubiè non est tanta in Orationibus, Epistola, & Euangelio, quanta in Oblatione, Confecratione, ac Communione reperitur. Sic Stephan. Bauny. *tract. 6. de Sacrif. Miss. q. 8.*

¹¹⁰ Reus est proculdubio. Quia præfata omissio vere est tertiæ partis Missæ, quæ in communi omnium sententia est notabilis: Igitur eas Sacri partes omittens violati præcepti reus erit. Ita D. Antonin. *part. 2. titul. 9. cap. 1. §. 1. Sylu. verb. Missa 2. num. 1. Bassæus v. Missa 8. n. 3. & omnes.*

¹¹¹ Existimo Bauny sententiam singularem quidem, perleui fundamento niti, nullaue autoritate fulciri; vnde improbabilem esse iudicari. Nam licet partes, quæ Offertorium præcedunt, vel Communionem sequuntur, non sint substantiales Sacrificij strictè, ac propriè sumpti sunt tamen partes integrantes, & substantiales Missæ, proptèr sumitur Missa de qua audienda adest præceptum.

DVBIVM XI.

*An qui omittit ab Introitu vsque ad
Euangelium inclusiue: impleat præceptum?*

¹¹² ADimplet quidem. Quia omissio hæc non videtur attingere grauitatem. Sic Gaspar

Hurtad. *de Sac. Miss. d. 5. diff. 1.* Bauny. *ibid. q. 8.* citans Laumanum *lib. 4. tr. 7. n. 5. & Alincarium de Eccl. Offic. c. 36. Diana p. 4. tr. 4. resol. 196. & p. 5. tr. resol. 38. & 44.* Cardin. Lugo *d. 22. de Euch. n. 3. Ortiz sum. vbi de 3. præc. §. 6.*

¹¹³ Minime adimplet. Quia grauitas in hac materia, aut sumitur à quantitate rei omissæ, aut ab eius dignitate. At quantitas est grauis cum Introitus, orationis, Epistola, & Euangelium tertiam fere partem Sacri efformant. Et est grauis, si dignitas attendatur, cum sit omissio Scripturarum Apostolorum, & Euangelij præcipuè cum in iure expresse imperetur, quos fideles in festis Sacras Scripturas, ac verbum Dei audiāt: ergo hoc præceptum adimpleri debet per auditionem saltem Euangelij, quod in Missa legitur. Ita Nauar. Trul. Cand. Bonac. Cano, Soto Sandou. Henriq. Tolet. Scortia, Manu. Villalo. Fagund. Suar. Coninc. quous refert Leand. *præc. 1. tr. 2. d. 1. q. 33. & sequitur q. 35.* Turrian. *in select. p. 2. d. 31. dub. 28.* contrarium vocitans (immerito quidem) improbabile. Bassæus *v. Missa 8. n. 3.* Martinon *de*

Sacram. d. 40. sect. 9. Molfes. sum. tr. 3. c. 17. n. 48. Dicastil. de Sacram. tr. 5. d. 5. n. 35. Barbos. in 3. p. Decreti, c. Missas, de consec. dist. 1. n. 4. Præpos. q. 83. a. 6. d. 4.

¹¹⁴ Probabilem satis primam iudico (Luisij Turriani venia) esse sententiam probabiliorē verò secundam. Quia probabilius est, huiusmodi omissionem grauem esse, cum sit, vel vel tertiæ partis Missæ, si adsint Prophetiæ, sequentia, vel ob longum Euangelium, vel Epistola: aut quidem fere tertiæ partis.

DVBIVM XII.

An qui ab Introitu vsque ad Euangelium inclusiue omittit, sed non mox post benedictionem recedit, sed D. Ioannis Euangelium audit: præceptum impleat?

¹¹⁵ Minime sufficit. Quia probabilius est teneri fideles ex vi huius præcepti vltimum etiam Euangelium audire, nec posse licite ab Ecclesia recedere, priusquam legatur. Ergo per huius Euangelij auditionem haud potest primi Euangelij omissio compensari. Sic Nauar. *sum c. 21. n. 2. Henriq. l. 9. c. 25. n. 7. Tolet. l. 6. c. 7. n. 2. Luis. Turrian. in select. p. 2. d. 31. dub. 28. & Suarius, ac Fagundez citandi.* inclinant.

¹¹⁶ Sufficit quidem. Quia esto, quod omissio vsque ad Euangelium inclusiue sit pars notabilis, attamen per auditionem vltimi Euganelij D. Ioannis, vel alterius, quod non tenentur fideles audire, cum possint data benedictione Sacerdotis recedere, satis Euangelium in principio omissum compensatur. Ita Suarius *tom. 3. in. 3. part. dub. 88. section. 2. Lugo[14] de Euch. d. 22. n. 3. Hurtad. de Sacrific. Miss. d. 5. diffic. 1. Trull. l. 3. in Decal. c. 1. dub. 5. n. 11. Tanquam probabile Bonac. d. 4. de Sacrific. Miss. q. vlt. pun. 11. n. 17. ad mittit, citās Nugnum, Azorium, & Manuelem. Fagund. præc. 1. l. 2. c. 6. n. 7. Diana p. 4. tr. 4. resol. 196. & p. 5. tr. 5. resolut. 38. & 44. Bassæ. v. Missa 8. n. 3. Gauant. Comment. in Rubr. Missal. p. 1. tit. 13. Palao to. 4. tr. 22. d. vnic. pun. 16. Martinon. de Sacram. d. 40. sect. 9. & alij.*

¹¹⁷ Profectò hanc sententiam à tot tantisque Doctoribus approbatam mihi eligendam duxi. Nec enim concesserim probabilius esse, fideles obligari ex vi huius præcepti vltimum Euangelium exaudire, de quo inferius

DVBIVM XIII.

An qui ab Introitu Missæ vsque ad Euangelium inclusiue omisit, nec per vltimi Euangelij suppleuit auditionem; attamen post Missam priuatim Euangelium omissum per se, vel per alium legit: impleat?

¹¹⁸ **I**mplet equidem. Quia legens, aut ab alio audiens quod in Missa omisit, videtur eam velut integrare, præcipuè cum sufficienter satisfaciatur legi imperanti, vt fideles Sacram Scripturam, seu Dei verbum in festis exaudiant. Sic Nauar. *de orat. notab.* 10. n. 45. & *miscellan.* 22. n. 10. & *sum.* c. 21. n. 2. citans Margar. Confes. Graff. l. 2. c. 34. n. 3. Bassæus v. *Missa* 8. n. 3. Sà v. *Missæ auditio*, num. 8. Henriq l. 9. c. 27. num. 7. Iodochus tom. 1. *Thesaur.* v. *Missæ auditio*, num. 49.

¹¹⁹ Non implet. Quia illa priuata lectio omissæ Epistolæ, & vtriúsque Euangelij, cum omninò sit extra Missam, de qua audienda præceptum obligat, haud poterit partem omissam in Sacro supplere. Ita Suar. tom. 3. in 3. p.d. 88. sect. 2. Marchin. *de ordine*, tr. 3. p. 3. c. 17. num. 6. Fagund. *præc.* 1. l. 2. c. 6. n. 6. Azor. l. 7. c. 3. *quæst.* 2. Reginald. lib. 19. num. 25. Cardin. *Lugo de Eucharist.* d. 22. num. 2. Molfes. *tract.* 3. cap. 17. n. 5. & alij.

¹²⁰ Hoc probabilius esse crediderim, sed cum videam satis probabilem esse primam sententiam moneo, posse te in casu necessitatis pro maiori securitate opinionem illam sectari, audiendo ab alio, vel legendo Epistolam, & Euangelium, si eis lectis à Sacerdote ad Ecclesiam accedis, etsi vera apud Deum illa sententia sit, auditæ integræ Missæ meritum consequeris. Ex Fagundez resolui.

DVBIVM XIV.

*An qui omittit Introitum vsque ad Epistolam
inclusiue, & omnia, quæ Sacerdos post
absumptum Calicem dictitat: integram, ad
præcepti obseruationem, Missam exaudiat?*

¹²¹ **I**ntegram audit Missam. Quia sicut collectæ priores non iudicantur pars substantialis, aut notabilis Missæ, sic nec posteriores. Sic Hieron. Llamas in *Metho.* p. 2. c. 5. §. 8. Bauny. *tractat.* 6. de *Sacrific. Miss. quæstion.* 4.

¹²² Minime integram Missam audit ad præcepti impletionem. Quia pars prior posteriori notabilem admodum partem constituunt. Ita Suar. to. 3. in 3. p d. 88. sect. 2. Azor. p. 1. lib. 7. c. 3. q. 2. Nauar. cap. *Quando, de consecr. dist.* 1. notab. 10. n. 17. Fagund. *præc.* 1. l. 2. c. 6. n. 4. & 9. Coninch. q. 83. a. 6. dub. vnic. n. 285. Trull. l. 3. *Decal.* cap. 1. dub. 5. num. 10.

¹²³ His adhærens Doctoribus affirmo, si quis in Sacri exordio vsque ad Epistolam inclusiue omitteret, & postea mox post communionem Sacerdotis egrederetur, nimia vsurum licentia, nec à lethialis piaculi esse scrupulo immunem, (verbis mei Suarij vtor.) Oportet ergo vt saltem assistat, vsque ad dimissionem populi, *Ite Missa est*, vel vsque ad Sacerdotis benedictionem. Suarius mecum.

DVBIVM XV.

*An qui à principio Sacri usque ad Epistolam
exclusiue, & post communionem usque ad
terminum prætermittit: faciat præcepto satis?*

¹²⁴ Non satisfacit. Quia ex vna, & altera pars omissa, pars plane notabilis integratur. Sic

Trull. l. 3. in Decal. c. 1. dub. 5. n. 10.

¹²⁵ Satisfacit omninò. Quia ex vtraque parte principij, & finis Missæ assignata pars notabilis non conflatur. Ita Suar. tom. 3. in 3. parld. 88. sect. 2. Fagundez præc. 1. lib. 2. cap. 6. n. 9. Llmas part. 2. Metho. c. 5. §. 8. Bauny. tr. 6. de Sacrif. Mis. quæstion. 4.

¹²⁶ Ego quidem iudicans fideles ex vi præcepti non teneri vltimum Missæ Euangelium audire, existimo illum præcepto satisfacere. Id quod ex mei Suarij verbis magis tibi probabile obiiciam. *Quamuis aliquid (ait) ex principio, & fine omittat, poterit non esse mortale, si ex utroque non conficiatur notabilis quantitas: vt verbi gratiâ, si à principio epistolæ usque ad integram communionem Sacerdotis inclusiue assistat; quia Epistola æquialere censetur Orationibus, quæ post communionem sequuntur.* Non autem abnegarim, notabilem partem censeri huiusmodi omissionem, si fideles tenerentur vltimum Euangelium audire. Ideoque id existimans Leander primam cum Trullench opinionem sectatur.

DVBIVM XVI.

*An qui non adest dum post vtriusque speciei
consecrationem à Sacerdote fit Oblatio:
impleat audiendæ integræ Missæ præceptum?*

¹²⁷ Minime impletur. Quia licet oblatio breui tempore peragatur est pars substantialis

Sacrificij: vnde omittens eam non potest ex paruitate materiæ excusari. Sic Bonacin. de Sacrific. Miss. d. 4. quæst. vltim. punct. 11. num. 14. citans Henriquez num. 7. Coninchum n. 283. Nungnus in 3. p.q. 83. articul. 6. dub. 2. post 3. conclus. Fagundez præc. 1. l. 2. cap. 6. [15] num. 14. Candid. disquis. 25. a. 29. dub 6. dicto 7. Gesuald. tr 17. c. 2. n. 18. Trull. l. 2. Decal. c. 1. d. 5. n. 10. Et Gabriel Ecchius, Clitouæus, Ruardus, Scotus asserentes apud Leandrum p. 2. tr. 8. d. 1. q. 11. in sola oblatione rationem Sacrificij Missæ esse sitam.

¹²⁸ Impletur plane. Quia non solum in oblatione sita non est Sacrificij ratio; verum ne ad essentiam eius intrinsece pertinet ex probabiliiori sententia. Igitur cum alioqui sit pars levis, non impedit eius ommissio præcepti satisfactionem. Ita Suarius, Lugo, Montesinos, Vasquez, & Hurtado, quos loco citato refert, ac sequitur Leander.

¹²⁹ Certe in his partibus Missæ certum est mihi, non tam esse considerandam temporis moram, quam dignitatem, & propinquitatem, vel necessitatem ad Sacrificij substantiam: ideoque Doctores facilius permittunt, ea omitti, quæ antecedunt, vel subsequuntur Missæ

Canonem in quo maxime necessaria sunt quæ à consecratione vsque ad consumptionem continentur. Ideo valde probabile est non impleri præceptum etiam quoad substantiam, si quid eo tempore omittatur, vel intermittatur: scilicet, si quis Ecclesia egrederetur, quando Sacerdos vult consecrare: vel si finita consecratione dum fit oblatio (de qua in præsentia) exiret. Quia substantiale quid Sacrificio prætermitteret. Sed quamvis hæc tutiora sint crediderim, non deberi scrupulum habere locum, quando post consecrationem quis oblationi gerendæ, dummodo consecratio simul non omittatur; quia res hæc moraliter est iudicanda, & adhuc non satis constat, in quo præcisè Sacrificij substantia consistat.

DVBIVM XVII.

*An qui non adest: dum utriusque speciei
consecratio peragitur: integram audiat Missam?*

¹³⁰ SI solummodo consecrationi abfuit, & reliquis Missæ partibus interfuit, integram quidem exaudit Missam. Quia cum non constet, num in consecratione Missæ sistat essentia, pars illa quamvis admodum digna haud grauis reputatur. Sic Hurtad. *de Sacrific. Miss. d. 5. diffic. 1.* Inclinat Suar. *tom. 3. in 3. part. d. 88. sect. 2. v. Vltimo denique*, & Fagund. *præc. 1. lib. 2. cap. 6. num. 14.* & Cardin. Lugo *citandus*, ait esse probabile.

¹³¹ Missam integram non exaudit. Quia tota ratio, & essentia Sacrificij Missæ in sola consecratione consistit: ergo qui consecrationis instantiæ non adest, Sacrificij abest oblationi, ac proinde, & Missæ. Adesse enim Missæ non solum est interesse corpore, sed Sacrificium simul cum Sacerdote offerre. Ita Reginald. *l. 19. n. 24.* Card. Lugo *de Euchar. d. 22. nu. 4.* Fagund. *de præcept. 1. l. 2. c. 6. n. 14.* Candid. *disq. 25. a. 29. dub. 6.* Trull. *l. 3. Decal. c. 1. dub. 5. n. 10.* Marchant. *in resolut. Pastoral. de Sacrament. tracta. 4. cap. 6. quæstion. 4.* Petr. Ledesm. *tom. 1. summ. cap. 27. concl. 4.* Dicastil. *de Sacram. tract. 5. d. 5. dub. 3. num. 37.* & alij.

¹³² Ego quidem loquendo per principia intrinseca, existimo illum Missam integram non audire, vt prima fert sententia; quia illa est pars essentialis in qua essentialiter substantia Sacrificij consistit. At quia sub opinione est, an essentia Sacrificij in consecratione, vel Communionem consistat: potest quis in praxi hanc, vel illam sententiam amplecti. Cum Trill. sensi.

DVBIVM XVIII.

*An qui solummodo Consumptioni Missæ non
adest: impleat Sacri audiendi præceptum?*

¹³³ NON implet. Quia essentia Sacrificij Missæ in sola sumptione à celebrante facta consistit:

ergo minime missam exaudit, qui eius parti vnice essentiali non assistit. Sic Bonac. *de Sacrific. Miss. d. 4. q. vlt. pun. 11. n. 14.* citans Henriquez, Coninchum, & Nugnum. Suar. *tom. 3.*

in 3. p.d. 88. sect. 2. Fagund præc. 1. lib. 2. c. 6. num. 14. Candid. disq. 25. a. 29. d. 6. Petr. de Ledesm. to. 1. sum. c. 27. concl. 4. & alij.

¹³⁴ Implet quidem. Quia Consumptio, nec parti aliter adhuc ad essentiam Sacrificij pertinet. Igitur cum alioqui huius partis omissio sit levis, non obstat, quominus præceptum de integra Missa audienda impleatur. Ita Gaspar. Hurtad. d. 5. de Sacrif. Miss. diffic. 1. Card. Lugo de. Fuch. d. 22. nu. 4. Et probabile valde esse docent Suarius, & Fagundez citati Diana par. 10. tr. 14. resol. 46. citans Pellizarium, Caspensem, & Leandrum.

¹³⁵ Profecto, (vti proximo Dubio dixi) vnam, & alteram sententiam probabilem satis esse crediderim, præualere, si Sacrificij in Consumptione consistat essentia, sententiam primam: si verò non consistat, præferendam esse secundam, cum alias pars omissa levis existat. Attamen cum non constet nùm Sacrificij essentia in Communionem consistat, pro libito poteris hanc, vel illam mentem sectari. Ex Fagundez accepi.

DVBIVM XIX.

An qui exit Consecrationis, Communionis, vel alio tempore acturus, aut declaraturus aliquid ad Sacrificium necessarium, v. gr. hostiam, vinum, aquam, incensum: audiat integram Missam?

¹³⁶ Non audit Missam integram: ideoque, si contingat, aliqua, quæ præueniri poterant, ex

obliuione fuisse omissa, & inter ipsam Missam esse requirenda, verbi gratiâ, si deesset vinum, & extra Ecclesiam quærendum esset: tunc huiusmodi minister, si grauem moram ageret, teneretur aliam Missam audire. Quia præceptum de audienda Missa integra non impleuit. Si vero audire aliam Missam non posset, à piaculo excusaretur ratione iusti, ac debiti seruitij, sed præcepto minime satisfaceret. Sic Bonacin. de Sacrif. Miss. d. 4. q. vlt. pun. 11. n. 18. Trull. l. 3. Decal. c. 1. n. 12. Suar. to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 2. [16] ver. Ex hac. Fagund. præc. 1. l. 2. c. 6. n. 10. Palao to. 4. tr. 22. d. vni. punct. 16. Molfes sum. tr. 3. c. 17. num. 49.

¹³⁷ Missam integram audit. Quia in hoc casu recedens à Sacrificio vere dicitur ei moraliter interesse, & cum iis, qui Sacrificio assistunt, vnum efficit corpus. Ita Candid. disq. 25. a. 29. dub. 9. sine limitatione affirmans, Missæ inseruientes præcepto satisfacere, etiamsi toti Missæ non adsint. Syluest. v. Missa 2. qu. 1. Henriq. l. 9. c. 25. n. 8. Dicastil. de Sacram. tr. 5. d. 5. dub. 3. n. 42. Diana p. 10. tr. 14. resol. 46. & alij.

¹³⁸ Ego quidem consulerem, vt qui huiusmodi impendēs operam ministerio, notabili Missæ parti defuit, aliam integram si possit, Missam exaudiat: non tamen iudico ad id teneri. Quia non censetur quis Missæ præsens ex eo præcisè quòd sit in Ecclesia, in qua sæpe sunt qui non censentur corporaliter præsentes Missæ, vt patet speciatim in amplis Ecclesiis, nempe in Cathedralibus; sed tunc censetur quis præsens, quia seruit in ea, & cooperatur Missæ celebrationi, quod potest extra Ecclesiam præstare. Lege Dicastillo.

DVBIVM XX.

An Euangelium Ioannis aliúsve Euangelistæ, quod in fine Sacri legitur, pertineat ad ipsius integritatem?

¹³⁹ PERTINET quidem. Quia in Missalis Rubrica inter alias partes Missæ hæc absolute numeratur. Dicto Placeat, *datur benedictio, quæ à celebrante semper datur in Missæ, præterquam in Missis defunctorum. Deinde legitur Euangelium S. Ioannis, In principio, præmisso, Dominus vobiscum, & Initium, ut moris est; quod Euangelium nunquam prætermittitur in Missa, nisi quãdo fit de Festo in aliqua Dominica, vel Feria, quod habet Euangelium proprium, quod legitur eius loco.* Vnde constat, vltimum Euangelium iam nunc ad Missæ integritatem pertinere, & peccare venialiter qui illud sine causa omittit. Sic aliqui recentiores, quos presso nomine memorat, & sequitur Leander *præc. 1. tr. 2. d. 1. q. 49.* Inclinat Suarius, & Fagund. *citandi.* Tenet Dicastil. *de Sacram. tract. 5. disput. 5. dub. 2. num. 18.*

¹⁴⁰ Minime petinet. Quia in antiquis iuribus solùm præcipitur fidelibus, ne ante Sacerdotis benedictionem discederent. *cap. Missas, de consecr. dist. 1.* vbi habetur, debere Episcopum eos corripere, ac punire, qui ante benedictionem Sacerdotis à Missa recedunt: nec aliquid de vltimo Euangelio adiicitur exaudiendo. Signum igitur est, Euangelium vltimum ad integritatem Missæ non pertinere, ac proinde nec venialiter peccare, qui post datam à Sacerdote benedictionem statim ab Ecclesia, non audito Euangelio discedit. Ita Suar. *tom. 3. in 3. p.d. 88. sect. 2.* Card. Lugo. *de Euch. d. 22. sect. 2.* Hurtad. *de Sacrif. Miss. d. 5. diffic. 1.* Trullench. *l. 3. Decal. c. 1. dub. 5. n. 12.* Fagund. *præc. 1. l. 2. c. 6. n. 10.* Diana *p. 5. tr. 13. resol. 61.*

¹⁴¹ Hanc eligo sententiam longe probabiliorem esse crediderim. Nec enim prima, eruditi Leandri venia, solido nititur fundamento. Rubrica enim Missalis non præcipit Euangelium audiri à fidelibus, sed supposito iam vsu Ecclesiæ de illius lectione, dirigit quando, & quomodo sit legendum. Certè consuetudo obligat Sacerdotem celebrantem illud legere, sed non obligat fideles illud audire: Missa namque verbis illis *Ite, Missa, est,* perficitur, addita ad recessionem populi Sacerdotali benedictione. Cum Lugo opinor.

DVBIVM XXI.

An Confessio præmissa pertineat, ad Missæ integritatem: peccétque venialiter, qui illam omittit?

¹⁴² NON pertinet ad Missæ integritatem, Introitus enim seu initium Missæ est, quando post recitatum Psalmum, Confessionem ex pressam, osculatus Altare Sacerdos se signo Crucis muniens legere incipit. Vnde nec venialiter delinquet qui vltroneus Confessionem, seu Psalmi recitationem omittat. Sic nōnulli, quos, presso nomine, memorat Suarius *citandus.* Sotus *in 4. dist. 13. q. 2. a. 4.* Imo illi Auctores, qui à Suario memorantur adiiciunt, licet Confessio esset pars Missæ, venialiter non peccare, qui omitteret; quia pars minime reputatur.

¹⁴³ Ad Missæ pertinet integritatem. Quia Psalmus, & Confessio sub ritu, ac nomine Missæ comprehenditur Rubrica 3. Missalis habet hūc titulum, *De principio Missæ, & Confessione facienda*, Mox num. 1. Sacerdos facta prius Cruci, vel Altari profunda reuerentia; aut si in eo sit tabernaculum Sanctissimi Sacramenti, facta genuflexione, erectus incipiat Missam, dicendo: *In nomine Patris, &c.* Ergo manifeste ex Rubrica constat Psalmum, Confessionem, & verum ad Missæ integritatem pertinere, ac proinde venialiter delinquere, qui voluntariè, ac sine causa prætermiserit. Ita Suar. *to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 2. v. Sed quæres.* Dicastil. *de Sacram. tr. 5. d. 5. dub. 2. n. 18. 31. & 41.* Leand. *præc. l. tr. 2. d. 1. q. 50.*

¹⁴⁴ Sententiæ huic, probabiliori prorsus, adhæreo. Pertinet itaque Confessio ad Missæ integritatem, vt clare ex Rubrica patescit: peccat ideo venialiter, qui vltroneus omittit. Nec enim refert, partem omissam esse minimam, vt venialis non sit omissio; quia (vt inquit Suarius) quantumvis minima sit, eius voluntaria omissio omninò est irrationabilis, ac consequenter venialis. Adiicit Leander, ex hac Suarij sententiam roborari, Euangelium vltimum etiam ad Missæ integritatem pertinere, vt ipse defendit; quia sicut Rubrica initium, ita finem Missæ videtur ordinare. Attamen diuersimode Rubrica de Euangelio, de Confessione loquitur; nam Confessionem Missæ principium aperte vocitat, minime vero Euangelium vltimum Missæ finem compellauit.

[17] DVBIUM XXII.

*An qui audit ab vno Sacerdote à principio Missæ
vsque ad consecrationem, (v. gr.) ab alio autem à
consecratione vsque ad finem: impleat præceptum?*

¹⁴⁵ Præceptum non implet. Quia non seruatur debitus ordo Missæ, quandoquidem non continuè, nec per modum vnus intergi officij audiatur. Ait enim textus *cap. Missas, Missas audire speciali ordine præcipimus*. Sic Suar. *to. 3. in 3. p. sect. 2. v. Sed tunc.* Card. Lugo. *de Euchar. d. 22. n. 8.* Fagund *præc. 1. l. 2. c. 6. n. 12.* Azor. *to. 1. l. 7. c. 3. q. 3.* Tolet. *l. 6. c. 7.* Verum Azor. & Toletus contrarium sententiam docent esse probabilem.

¹⁴⁶ Implet præceptum. Quia qui præfato modo Missam audit, vere dicitur integram audire Missam quamvis à duobus Sacerdotibus: ergo vere satisfacit Ecclesiæ præcepto. Ita Luis. Turrian. *in select. p. 2. d. 16. dub. 7.* Leand. *de præc. 1. tr. 2. d. 1. qu. 51.* Diana *p. 5. tr. 14. resol. 52.* Maior *in 4. dist. 12. & 45. q. 2.* Soto *dist. 13. q. 2. a. 1.* Nauarr. *sum. c. 21. n. 2. & in cap. Quando, de consecr. dist. 1. notab. 10. n. 18.* Et Suarius fatetur communiter id à Doctoribus dictitari.

¹⁴⁷ Hanc sententiam iudico esse satis probabilem, eamque mihi eligo. Nam fundamentum contrariæ stententiæ fundatum in textu illo, *Missas audire speciali ordine præcipimus*, haud magnam vim habet. Nam illud verbum *speciali ordine*, non videtur construendum cun verbo, *Audire*; sed cum verbo, *Præcipimus*: vt sit sensus: speciali ordine, seu lege præcipimus Missas audire. Mecum Diana *vbi sup.*

DVBIVM XXIII.

*An qui audit Missam ab vno Sacerdote à consecratione
usque ad finem, & ab alio postea à principio
usque ad consecrationem: satisfaciat præcepto?*

¹⁴⁸ NON satisfacit. Quia in *cap. Missas* dicitur, *Missas audire speciali ordine præcipimus*. Qui

quidem textus efficacius huic quæstioni accomodatur, quam alteri, de qua *Dub. 30*. Nam qui prius posteriorem Missæ partem, & postmodum priorem exaudit, eam non speciali ordine, parum consentaneo Religioni, ac reuerentiæ tanto debitæ Sacrificio. Sic Suar. *tom. 3. in 3. p.d. 88. sect. 2. v. Sed tunc*. Fagund. *præc. 1. l. 2. c. 6. n. 12*. Lugo *de Euch. d. 22. n. 8*. citantes Azorium *p. 1. l. 7. c. 3. q. 3.* & Toletum *l. 6. c. 7*. Paëz. Vera & alij apud Henriquez *l. 9. c. 25. n. 8*.

¹⁴⁹ Proculdubio satisfacit. Quia etiam hæ duæ Ordine inuerso medietates vnam integram Missam constituunt. Ergo præceptum integræ Missæ audiendæ verè implet: sicut præcepto recitandi horas satisfacit, qui ab horis minoribus inchoat, & in Matunino Officium terminat. Ita Bonacin. *de Sacrific. Miss. dub. 4. quæst. ultim. punct. 11. numer. 13*. fatus: *Colligitur, posse eum satisfacere præcepto, qui vnam partem Missæ audit ab vno Sacerdote: aliam ab alio: vt si quis veniens ad Ecclesiam tempore eleuationis Missæ, eliquum i lius audiat, & postea partem alterius usque ad eleuationem*. Scorcia *libr. 2. de Sacrific. Miss. cap. 20. num. 3*. dum ait: *Potest audiri Missa dimidiate; hoc est, media ab vno, & media ab altero, maxime si posterior pars audiatur prius*. Vnde libentius concedit casum huius quæstionis, quam præcedentis. Nauarr. *summ. cap. 21. num. 2.* & in *cap. Quando, de consecr. dist. 1. notab. 10. num. 18*. Maior. in *4. dist. 12. quæst. 3.* & *dist. 45. question. 2*. Henriq. *vbi supr. litter. K*. Azor, & Toletus pro contraria sententia non bene citati. Probabile reputat id Graff. *lib. 2. decis. cap. 34. num.* Sà *verb. Missæ auditio, num. 2*. Nugnus, Coninch, Barthol. ab Angelo, Moure, Llamas, Layman. Luisius, Turrianus, Villalob. Hurtadus, Portelus, Reginald Marchinus, Candidus, Palaus, Ioannes de la Cruz, Gesualdus, Martinon, Molfesius, Bauny. Filliucius, Trullench Bassæus, Machado, Iodocus, Diana, & Ledesma, quos refert, ac sequitur Leand *præc. 1. d. 1. quæst. 52*. Sed docti viri venia, plures ex his Doctoribus non loquuntur de eo, qui medietatem Missæ posteriorem prius audit, sed de eo qui prius priori assistit, mox posteriori ab alio Sacerdote celebratæ.

¹⁵⁰ Ego equidem primæ sententiæ libentius hererem, si tot grauissimos Doctores non viderē contrarium affirmare. Vnde non sane probabiliorem hanc reputo esse sententiam, sed probabilem satis esse iudico. Nec enim textum ex *cap. Missas*, magnam vim habere puto, cum verbum, *Speciali ordine*, non cum *v. Audire*, sed cum *v. Præcipimus*, iungendum esse videatur. Addiderim ex Molfesio *sum. tr. 3. cap. 17. n. 35*. hanc opinionem veram esse etiam casu, quo quis partem Missæ illius diei ab vno Sacerdote & partem alteram de Missam votiuā, aut defunctorum ab alio audiat; quia essentia saluatur.

DVBIVM XXIV.

*An qui non successiuè sed simul audit Missam
à duobus Sacerdotibus, ab vno scilicet ab initio
usque ad consecrationem, ab alio autem à
consecratione usque ad finem: satisfaciat præcepto?*

¹⁵¹ **M**Inime implet. Quia præceptum audiendi Missam requirit attentionem veluti

successiuam circa partem Missæ proportionatam successioni actionis dicendi Missam Sic Suar. to. 3. in. 3. p.d. 88. sect. 2. v. *Sed tunc*, asserēs, oppositū esse valde absurdum à nemine, quem ipse legerit, concessum. Fagund. præc. 1. l. 2. c. 6. n. 11. vocitans etiam absurdam sententiam oppositam. Luis. Turrian. docens, contrarium, nec probabile esse, nec in conscientia tutum. Ita in select. d. 16. dub. 7. Coninch. q. 83. a. 6. n. 288. Nugnus ibid. a. 6. dub. 2. Reginald. l. 18. n. 26. Molfes. sum. tr. 3. c. 17. n. 36. Card. Lugo de Euch. d. 22. n. 10. Petr. Ledes. p. 1. summ. c. 27. post 5. concl. addens, contrarium haud videri sibi probabile Castro Palao to. 4. tr. 22. d. vnu. pun. 16. n. 9. Cand. disqui. 25. a. 28. d. 8. Martinon. de Sacram. d. 40. sect. 9. num. 109. Layman. lib. 4. tract. 7. citans. Nauarr. sum. c. 21. n. 2. Medianam. §. 9. Sà v. missæ auditio, [18] num. 2. & Toletum l. 6. cap. 7. At, tanti viri venia, nullus ex his Auctotibus de hac quæstione tractat, sed de illo casu, quo quis successiue vnam partem Missæ ab vno Sacerdote, & ab alio alteram exaudit.

¹⁵² Implet profectò. Quia qui tempore, quo Sacrum celebratur, per librum legit, aut memoriter recitat Psalmos pro Pœnitentia iniunctos, aut Officium diuinum præcepto Missæ audiendæ satisfacit, vt fere omnes profitentur: ergo improbabile erit asserere tanquam indubitatum, quod præceptum audiendi Missam attentionem successiuam circa singulas successiuas actiones requirat; nam hæc attentio non bene cohæret cum Psal morum, aut Officij diuini lectione; igitur sine poterit præceptum audiendi Missam adimpleri. Ita Azor. p. 1. l. 7. q. 3. fatis: *Item non video, si verum est, quod secunda opinio docet, quin satisfaciat præcepto, qui in Ædem Sacram ingressus, duos Sacerdotes rem diuinam faientes audit simul per partes. Nam quod pertinet ad attentionem, potest ad vtrumque animum intendere.* Hurtad. tom. 1. de de Sacram. d. 5. diff. 4. Faustus de Euch. l. 2. quæst. 389. Diana p. 1. tr. 17. res. 18. citans Dom. Franciscum de la Riba Vicarium Generalem in Archiepiscopatu Panormit. virum sapientia illustrem, & p. 4. tr. 4. resol. 107. & p. 5. tr. 14. res. 52. Bonac. d. 4. q. vlt. pun. 11. n. 13. Molfes. tom. 1. sum. tr. 3. c. 17. n. 39. Bauny. tr. 6. de Sacrif. Miss. q. 9. addentes aptè, consulendum esse oppositum, eo quod sit magis pietati consentaneum. Probabilem satis esse hanc sententiam edocet Dicastillo tr. 5. de Sacram. d. 5. dub. 3. n. 40. ibi: *Non desunt quoque Auctores, qui satis probabiliter docent, posse satisfieri præcepto Missæ, simul tempore duas medietates Missæ quis audiat: v.g. vnius Sacerdotis Missam usque ad consecrationem, & alterius eodem tempore à consecratione usque ad finem.* Gesuald. de Sacram. tr. 17. c. 2. n. 16. dum ait: *Imo addo, in rigore loquendo, eum satisfacere præcepto Missæ, qui duorum Sacerdotum simul in eadem Ecclesia celebrantium audit simul medietatem vnius, & medietatem alterius.* Leand. præc. 1. tr. 2. d. 1. q. 56. & 57. qui vbertim de hac quæstione, ac erudite disserit, concedens

consequēter, posse quem simul tres, imò decem Missæ partes audire, si talis ferè impossibilis offerretur occasio.

¹⁵³ Ego autem, qui in summula mea Latina ex aliorum mente, non proprio ex marte consequenter asserui, posse aliquem quatuor Missæ partes simul audire, (quod nonnullis Societatis emulis lapidem offensionis aliquando exhibuit) meam iam sententiam expono. Primam opinionem defendo lōgo quidem probabiliorem. Quin si potest simul à duobus prima, & secunda pars Missæ audiri, & ita vna integra Missa coalescere: poterit simul à tribus, à quatuor, à decem; vnde intra tempus plane breuissimum summa indecentia Missa exaudiretur. Nam sicut possunt coniugi duæ partes, poterunt, & decem diuersorum Sacerdotum. Consequens autem videtur à mente omnium fidelium satis alienum. Addo ex Eminentiss. Card. Lugo. *Quod posset aliquis eodem modo satisfacere præcepto recitandi Horas, si simul audiret à tribus tres, vel à nouem sociis nouem lectiones: ab vno Capitula, & ab alio Orationes; quia non requiritur attendere ad sensum, sed sufficit attendere ad Deum, & audire: consequens autem nemo concedet.* Attamen quamuis Suarius secundam sententiam valde absurdam vocitat: ideo eiusmodi censuram expressit, quia ipse fatetur, nullum quem viderit, id concessisse. Ego autem qui tot postmodum Auctores lego, aut eam defendentes, aut approbantes, tunc non possumus non fateri sufficienti eam probabilitate fulciri.

DVBIVM XXV.

*An venialiter delinquat, qui absque causa mediam
Missam ab vno, & mediam ab alio Sacerdote exaudit?*

¹⁵⁴ SVppono, pari gressu incedere vnam, & alterā quæstionē. Si quis præcepto satisfacit audiēdo successiue duas Missæ medietates etiā satisfaciet, si simul eis assistit eodem scilicet tēpore; quia audit totam Missam, & ei sufficienter est præsens. Quod autem simul id fiat, nihil refert; quia etiam potest quis simul duo præcepta implere, videlicet Missam die festo audire, & Horas Canonicas recitare. Nec etiam refert temporis breuitas; quia hæc est per accidens, vt patet in Horarum exēplo: nam qui tempore Missæ Horas recitat, tempus breuius in diuinis rebus cōsumit, quam si singula suis temporibus gereret. Hoc præmisso, quæsierim, num venialiter delinquat, qui absque causa mediam Missam ab vno, & mediam ab alio Sacerdote successiue, aut simul exaudit?

¹⁵⁵ Non delinquit. Quia præcepti substātia impletur, dum integra Missa exauditur, nec reuerētia abest, si hæc duæ medietates, aut successiue, aut simul deuote exaudiātur. Ergo perse potest id sine vllo piaculo præstari. Sic Medina ex aliquorum sententia *Instr. l. 1. c. 14. §. 9.* Ioa. Henr. in *Compend. c. 15. n. 4.* id licitum appellans *Licito, (ait,) es, oir media Missa de vn Sacerdote, y media de otro, como lo dice Nauarro, c. 21. num. 4.*

¹⁵⁶ Delinquit venialiter. Quia sine causa modum implendi præceptum transgreditur. Ita Suar. *to. 6. in 3. p.d. 88. sect. 2.* Coninch, *q. 83. a. 6. numer. 288.* Reginald. *libr. 19. numer. 26.* Candid. *disq. 25. a. 5. d. 5. dicto 11.* Nugnus *to. 1. in 3. p.q. 83. a. 6. d. 2.* Bauny. *tr. 6. de Missæ Sacr. q. 9.* Luis. Turrian. Bonau. Diana, Laym. Scortia quos refert, ac sequitur Leander *præc. 1. tr. 2. d. 1. q. 55.*

¹⁵⁷ Ego hanc sententiam non solum probabiliorem, sed certam omninò esse existimo. Licet enim præceptum impleatur, non tamen vt decet. Quemadmodū qui Horas Canonicas inuerso ordine sine causa recitat, implet quidem præceptum, sed venialiter in modo delinquit. Nec puto, Leandrum (eius venia) attente sicut assolet laudabiliter quidem, Medinę clausulam perlegisse. Ait enim, *Tanbien se tiene por probable sentencia, que vno cumple conoir media Missa de vn Sacerdote, y la otra med a de otro: y qui en siguiere esta opinion, no peccara, por que la tienem hombres doctos: a vn que lo contrario es cosa, mas llana, y segura.* Loquitur plane Doctor de substātia impletionis præcepti, non de modo: vndapte cōcludit: *Quien siguiere esta opinion, no peccara*, scilicet contra præcepti substantiam lethaliter. Eundē sensum referre crediderim verba^[19] illa Henrici: *Licito es oir media Missa &c.* hoc est, licitum est, seu non peccabit lethaliter, qui hoc modo præcepto satisfecerit.

DVBIVM XX.

An qui obligatur ex præcepto, ex votoque duas Missas audire: Vtrique obligationi satisfaciat eas simul audiendo?

¹⁵⁸ PRæmitto, posse te simul plures Missas audire. Quia possunt Altaria tali esse dispositione sita, vt audiens verè illis moraliter præsens esse dicaris: Igitur si cum huiusmodi corporea præsentia, ad Deum attentionem habeas, verè diceris duas Missas audire. Lugo *de Euch.* 22. sect. 2. Gesuald. *de Sacram. tr.* 17. c. 2. n. 16. Sanchez *lib.* 1. *sum. cap.* 14. *num.* 12. Dicastil. *de Sacram. tract.* 5. d. 5. *dub.* 9. & omnes communiter. Quæsierim verò, an qui ex præcepto & ex voto duas Missas audire tenetur, vni, & alteri satisfaciat obligationi, eas simul, seu eodem tempore exaudiens?

¹⁵⁹ Non satisfacit. Quia votum emissum de vna Missa audienda diuersam videtur obligationem importare ab ea, quam vouens ex Ecclesiastico præcepto contrahit. Igitur licet quis ad meritum valeat eodem tempore duas audire Missas, non tamen ad vtriusque obligationis satisfactionē. Sic Coninch *q.* 83. *a.* 6. *n.* 288. & alij, quos presso nomine, Dicastil. *citandus.* memorat.

¹⁶⁰ Satisfacit planè. Quia verè duas Missas audit: Ergò verè vni, & alteri obligationi satisfacit. Ita Dicastil. *tr.* 5. *de Sacram. d.* 5. *num.* 40. & *num.* 113. & 114. citans Caietanum, Sotum Bonacinam, Sà, Graffium, Medinam, & alios. Candid. *disquis.* 25. *art.* 22. *dub.* 7. Portel. *v. Missa in addition. num.* 10. Scortia *de Sacrif. Missæ lib.* 2. *cap.* 20. *num.* 10. Sanchez *lib.* 1. *Decal. cap.* 14. *numer.* 12. Ledesm. *sum. tract. de Euchar. c.* 27. Maior. *in 4. dist.* 12. *q.* 8. *d.* 1. Diana *p.* 4. *tr.* 4. *resol.* 107. & *p.* 5. *tr.* r 14. *esol.* 52. Faustus *de Euchar. l.* 2. *quæ.* 389.

¹⁶¹ Hoc verius esse credo. Quia quod hoc fiat diuerso tempore, vel eodem, vnico vel pluribus actibus nihil refert, cum absolutè quis duas Missas dicitur audiisse.

DVBIVM XXVII.

*An qui ex pœnitentia iniuncta adstritus est
tres Missas verbi gratia audire: satisfaciat illas
simul eadem temporis instantia exaudiendo?*

¹⁶² Non satisfacit. Quia id contra Confessarij gereret intentionem, qui communiter onus id addicit, vt pœnale quid exerat pœnitens in delicti satisfactionem. Ergo onus reiicit, qui obligationem tres Missas audiendi, ad tempus, quo vnica assolet celebrari, longioris assistentiæ pœnalitatem contrahit. Sic Turrianus *in select. d. 16. dub. 7. Coninch qu. 83. articul. 6. numer. 288.* Citat Cardinalem Lugo Diana *parte. 8. tract. 7. resol. 89. sed dub. 22. de Euchar. numer. 10.* vbi Diana existimat id Cardinalem asseruisse, nec verbum quidem de hac habet quæstione.

¹⁶³ Satisfacit profectò. Quia verè ille tres Missas exaudit, nec tenetur Confessarij circa pœnalitatem illius oneris indagare intentionem. Ita Bonac. *dub. 4. de Sacrif. Mis. ques. ultim. punct. 11. numer. 13.* citans Azorium, Sà, Diana *parte. 10. tr. 15. resol. 3.* citans Leandrum, qui *præc. 1. tract. 2. dub. 1. q. 60.* alios affert huius mentis sectatores. Gesuald. *de Sacram. tr. 17. c. 2. num. 17.*

¹⁶⁴ Haud dubito, quin illa intentione Confessarij communis sit obligare pœnitens diuerso tempore tres iniunctas Missas audire. Quia intendit in ea pœnitēria opus pœnale iniungere, quod non est maius in audiendis simul & eodē tempore tribus missis quam in vno solo audiendo Sacro. Ex Diana accepi.

DVBIVM XXVIII.

*An qui non potest integræ Missæ assistere,
potest tamen vsque ad consecrationem
exclusiue: Debeat, & hanc partem audire?*

¹⁶⁵ Debet hanc exaudire partem. Quia pars illa vsque ad consecrationem exclusiue censetur à superiore intenta, alioquin accedens ad Sacrum lecto iam Euangelio, non delinqueret lethaliter. Certe qui vouit septem Psalmos, aut Rosarium, tenetur, eam partem quam potest, recitare. Et qui non potest toto Quadragesimæ tempore ob infirmitatem, tenetur saltem iis diebus, quibus bona vitur valetudine. Ergo idem dicendum circa auditionem. Sic Bonac. *tom. 2. d. 2. de peccat. q. 8. pun. 1. n. 8.*

¹⁶⁶ Minime debet. Quia licet hæc sit pars notabilis, non tamen est per se à superiore intenta, cum in ea ratio Sacrificij non contineatur, ad cuius assistentiam fideles obligātur: Igitur ad eam partem audiendam, quando reliquæ nequeunt audiri, nullus tenebitur. Ità Sancius *in solut. dub. 15. numer. 5.* Cardin. Lugo. *de Euchar. dub. 22. sect. 1. numer. 6.* Diana *part. 3. tract. 6. resol. 69. & parte. 5. tract. 13. resol. 61.* Ioan. de Escobar *tom. 1. de utroque foro,*

articul. 4. §. 5. numer. 227. Molfes. summ. tract. 3. cap. 17. num. 47. Suari. tom. 3. in. 3. p.q. 88. sect. 2.

¹⁶⁷ Hoc longe verius esse existimo, Ecclesia enim præcipit Missæ auditionem, auditio autem Missæ non consistit principaliter vsque od consecrationem exclusiue. Quid si possem ad vtriusque speciei consecrationem inclusiue assistere? Audire te debere eam partem docent Suarius citatus & Sanch. l. 1. Decal. c. 19. n. 6. Quia pars est pertinens ad substantiam Sacrificij consecratio. Ergo verò crediderim adhuc probabiliter, non debere; quia cōsecratio non est integrum Sacrificium, licet pars sit notabilis illius. Mecum Lugo.

[20] DVBIVM XXIX.

*An qui accedit ad Sacrum audiendum tempore,
quo Præfatio dicitur, nec alia Missa celebranda
subest: Teneatur vsque ad finem exaudire?*

¹⁶⁸ Non tenetur. Quia præceptum Ecclesiæ est de integra Missa audienda, & sic de re indiuidua, non autem de audienda parte Missæ. Sic Sancius in select. d. 15. num. 5. Molfes. sum. tr. 8. c. 17. n. 47.

¹⁶⁹ Tenetur planè. Quia à præfatione ad finem tota ratio formalis, & essentialis Sacrificij continetur, est que pars principalis, ad quam reliquæ vsque ad Præfacium præmissæ tanquam ad complemētum eius pertinet. Ideoque per se intenta à Superiore proculdubio censetur. Ità Sanchez tom. 2. Consil. lib. 7. cap. 2. dub. 47. & 1. particul. summ. capit. 19. numer. 6. Suar. tom. 2. de Relig. libr. 2. & tom. 3. in 3. particul. dub. 88. sect. 2. Laym. tom. 1. libr. 1. tract. 4. cap. 19. num. 6. Machado lib. 2. particul. 4. tract. 1. docum. 1. numer. 8. Bonac. tom. 2. dub. 2. de peccat. quæstion. 8. punct. 1. numer. 8. Cardi. Lugo de Sacram. dub. 22. num. 6. Diana particul. 5. tract. 13. resol. 61. Ioan. de Escobar. tom. 1. de vtroque foro, articul. 4. §. 5. numer. 227.

¹⁷⁰ Probabilem satis sententiam primam, sed lōge probabiliorem secundam tot Doctoribus roboratam esse iudico. Vnde quando quis potest nō solum à Præfatione, sed faltem ab Euangelio inclusiue audire Sacrum, Missa integra est, à Superiore intenta non solum quoad Sacrificij rationem, sed etiam quoad partes ad eius complementum attinentes. Quando vero non potest nisi à Præfatione exaudiri, quod vsque ad finem reliquum est integrum Sacrificium censendum esse reor, cum ibi tota ratio formalis, essentialisque Sacrificij contineatur. Suarius legendus.

DVBIVM XXX.

*An qui Missæ leuem partem omisit:
Teneatur sub veniali illum supplere defectum
altero in Sacro partem omissam audiendo?*

¹⁷¹ **S**uppono, eum, qui notabilem Missę partem omisit sub mortali teneri, si possit, Missam, aliam. vel partem saltem postmodum audire siue voluntarie & sine causa, inuoluntarie & ex causa omiserit. Quia vere præceptum non impleuit. Fagund. *præc. 1. libr. 2. c. 6. nu. 17.* Filliuc. *tr. 5. n. 206. & 207.* & alij communiter. Quæsierim vero, num qui leuem partem omisit, teneatur sub veniaii, eum postmodum supplere defectum, partem omissam exaudiendo?

¹⁷² Tenetur quidem. Quia illa pars omissa quantumuis leuis sit, potest in alia Missa suppleri. Ergo si fieri potest, tenetur quis sub veniali ad illam supplendam. Sic Leander singulariter planè *ad præc. i. tract. 2. dub. 1. quæs. 65.*

¹⁷³ Non tenetur Quia si pars illa leuis inuoluntarie, vel ex causa omittitur, nullum peccatum est, vnde non est supplendus eiusmodi defectus in alia Missa, licet possit audiri si autem voluntarie, & sine causa omissa fuit, erit quidem veniale, neque tamen erit obligatio supplendi defectum: sufficit enim defectui illi sua venialis malitia. Ita Suar. *tom. 3. in 3. parte. dub. 88. sect. 2. verb. Sed quæres.* Fagund. *citatus, numer. 16.* Filliuc. *vbi suprâ, numer. 205.*

¹⁷⁴ Hanc sententiam longe probabiliorem esse reor. Nec enim omnis leuis defectus voluntarius aut inuoluntarius circa alia præcepta sub veniali suppletur. Mente quis distrahitur, Officium Canonicum persoluens, dum Socius vnum, vel alterum versum recitat: quis asseruit debere post modum sub veniali iterum recitare illum, vel audire à Socio, quamuis distractio illa leuis voluntaria extitisset? Venialiter profecto delinquet, sed non tenebitur sub veniali supplere defectum, illud enim ipsum voluntariè emisisse versum sine animo resarciendi defectum venialis culpa tota fuit.

CAPVT IX.

Circa necessariam ad Missam audiendam attentionem.

DVBIVM XXXI.

An qui Missam sine interna attentione exaudit satisfaciat Ecclesiæ præcepto.

¹⁷⁵ **Q**ui in Sacri celebratione sponte diuagantur mente non attendentes, satisfaciunt. Quia

Ecclesia nec præcipit, nec præcipere potest, imo nec punire actus mere internos: attentio autem mentalis actus internus est. Certè licet in *cap. Dolentes, de celebr. Missar.* præcipiatur Clericis, vt persoluam diuinum Officium *attente & deuotè*, consilium potius quam præceptum hisce continetur in verbis. Ergò qui animo vltro distracto horas Canonicas recitantes præceptum implent, possunt sine interna attentione audiendi Missam præceptum implere. Sic Syluest. *verb. Missa 2. num. 6.* Dicastil. *tr. 5. de Sacram. d. 5. dub. 8. n. 95. & 100.* citans D. Thomam Durandum, Antonium, Paludanum, Angelum, Rosellam, Pisan. Gabrielem, & alios Lugo *d. 22. de Euch. n. 7.* Gurtado *de Sacrif. Mis. d. 5. diffic. 2.*

¹⁷⁶ Minime satisfaciunt. Quia Ecclesia in Missæ auditione non solum voluntarios, sed etiam attentos postulat auditores. Et in *c. Dolentes* vtraque attentio præcipitur interior, & exterior:

vnde sicut lethaliter peccat Clericus, qui sponte sua mente distractus Officium diuinum per-[21]soluit: sic etiam mortaliter delinquit & præceptum non implet ille, qui dum Missam audit, sic mente diuagatur, vt ad illam non attendat, cum illa præsentia moralis non sit, nec actus ille sit humanus respectu Missæ. Ita Suar. *to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 3.* Fagund. *præc. 1. l. 2. c. 7. nu. 4. & 7.* citans Caietanum, Sotum, Nauarrum, Tabienam, & Gabrielem. Laym. *l. 4. tr. 7. cap. 3. num. 1.* Reginal. *l. 19. num. 13.* Marchin. *de Ord. tr. 3. p. 3. c. 17. nu. 11.* Candid. *disqui. 25. art. 25. dub. 14.* Graf. *l. 2. decis. c. 34. n. 7. & 8.* Trull. *l. 3. Decal. c. 1. dub. 5. n. 14.* Sylui. *2. 2. qu. 122. art. 4.* Diana *p. 4. tr. 4. resol. 107.* Amic. *to. 5. d. 5. sect. 5. n. 147.* Vasq. *1. 2. tom. 2. 160. nu. 30.* Azor. *part. 1. lib. 10. cap. 16. quæ. 6.*

¹⁷⁷ Primam sententiam satis probabilem esse reor secundam autem vti probabiliorem eligendam duxi affirmans vtique, in *cap. Dolentes* Præceptum contineri, non consilium. Porro Ecclesia præcipit solummodo actum externum audiendi Sacrum moralem, & humanum: & licet non possit præcipere per se, & directè actus purè internos, potest tamen eos indirectè imperare, quatenus præcipit actus merer externos morales & humanos, qui absque actu interno constare non valent. Monuerim tamē sufficere quamlibet ad rem diuinam, vt impleatur præceptum de audienda Missa, attentionem Vndè vt quis censeatur, Missam attentè audire, sufficit, vt ad ea, quæ dicit, vel agit Sacerdos: vel ad diuina mysteria, quæ in Sacrificio significantur: vel ad diuina beneficia, quæ per illud homini conferuntur, attendat. Denique attentionem necessariam ad Missam audiendam, non iudico debere esse tantam, quanta in Diuino Officio requiritur; sed sat esse, vt sit actus humanus, & vt quis sciat, se ante Dei diuersari conspectum Fagund. sic.

DVBVM XXXII.

*An qui dum Missam audit, Horas Canonicas,
vel Rosarium (verbi gratiâ) ex voto, aut
ex pœnitentia recitat: Impleat præceptum?*

¹⁷⁸ Non implet. Quia duplex est obligatio, quam quis eodem tempore non valet implere:

quælibet enim ex illis suam specialē postulat attentionem Sic Angel. *v. Ferie, n. 46.* Armil. *v. Festum, nu. 11. & v. Missa, n. 39.* Syluest. *v. Missa. 2. n. 2.* Llamas *p. 2. Metho. c. 5. nu. 10.* citat Maiorem, & Gabrielem, qui tamen pro sententia contraria citantur à Suario *to. 3. in. 3. p.d. 88. sect. 3.*

¹⁷⁹ Implet quidem. Quia qui ad Deum, cui Sacrificium offertur, & Horæ litantur, vel orationes diriguntur intendit, vere assistit Missæ non solum corporaliter, sed mentaliter etiam. Ita Hurtad. *de Sac. Mis. d. 5. diffic. 2.* Nauar. *sum. c. 21. n. 8.* Suar. *vbi suprâ.* citans (præter Maiorem, & Gabrielem) Caietanum, Sotum, Medinam, & Adrianum, Henriquez *l. 9. c. 25. n. 5.* Sà *verb. Missæ auditio, num. 2.* Bonac. *lib. 1. de legib. q. 1. pun. 9. num. 8.* Tolet. *lib. 6. c. 6.* Sanchez *lib. 1. Decal. cap. 14. num. 11.* Llamas *citat.* Reginal. *l. 19. n. 14.* Azor. *lib. 7. cap. 6. quæ. 3.* Lugo *de Sacram. d. 22. sect. 2. num. 22.* Diana *p. 4. tr. 4. resol. 107.* & alij.

¹⁸⁰ Hanc sententiam longe probabiliorem esse exisitimo Nam qui dum Missæ assistit recitat Canonicum, officium, siue legit, aut Rosarium ex pœnitentia Confessarij iniunctum, vel

obligās ex voto persoluit, singulis satisfacit obligationibus; audire namque Missam non est moraliter impossibile cum attentione, seu intentione ad Deum, ad quem cuncta illa diriguntur.

DVBIVM XXXIII.

*An qui dum in festo Missam audit,
Horas legit, aut Rosarium recitat ex
pœnitentia, aut voto; delinquat venialiter?*

¹⁸¹ **E**Sto præcepto satisfaciatur, attamen venialiter delinquit. Quia quidnam in ordinatum contra modum audiendi Sacrum gerit; nam quando quis intendit ad plura, debiliorem ad singula sensum exponit. Villalob *tract. 7. diffic. 35. num. 11.* citans Sotum, Suarium, & Medina. Caiet. *sum. verb. Festorum violatio, & Opusc. de valore orat.* & alij apud Henriquez *citandum.*

¹⁸² Non delinquit venialiter. Quia nihil deordinatum contra substantiam, aut modum audiendi Missam gerit: cum vel ad Missam, vel saltem ad res alias diuinas per modum orationis attendat. Ita Henriquez *lib. 9. cap. 25. num. 5.* citans *li. T. Ledesmam, Nauarum, Medinam & Sotum.*

¹⁸³ Ego quidem minorem ad singulas actiones illas sensum esse profiteor, sed non ad Deum, ad quem singularum earum actionum intentio dirigitur. Vnde non occurrit mihi, quo ex capite sic agentem piaculi venialis audeam condemnare.

DVBIVM XXXIV.

*An si dum Missam audis, tuæ conscientiæ
examen geris: Impleas præceptum?*

¹⁸⁴ **M**Inime impleas. Quia Ecclesia imperat Missæ per modum orationis assistere: at qui dum Sacrum celebratur, suam conscientiam accuratè discutit, per modum orationis, quæ totam mentis attentionem requirit, non assistit. Ergo qui conscientiæ examen tunc temporis agis, non adimpleas præceptum. Sic Bonacin. *dub. 4. de Euch. punct. 11. numer. 26.*

¹⁸⁵ Satisfacis profecto. Quia huiusmodi conscientiæ discussio est ad rem diuinam, nempe ad confessionem ordinata: nec est cum attentione ad Missam requisitum a impossibile. Ita Dicastil. *de Sacram. d. 5. dub. 10. nu. 199.* Leand. *præc. 1. tr. 2. d. 1. q. 70.*

¹⁸⁶ Ego quidem cum his assentiens, argumenti Bonacinæ minorem abnegarim. Quamuis enim[22] examen conscientiæ, dum Sacrificio assistis, instituas, ita id gerere potes, vt nec exterius eius cogitationis signum exhibeas, nec ea cogitatio ab eo loco, aut tempore sit aliena. Addiderim autem ex P. Dicastillo, iuxta vulgatum satis iam modum agendi conscientiæ examen coram Deo, quinque asseruatis punctis, omnia fieri aut fieri posse per modum orationis, & quidem satis congruentis cum Missæ Sacrificio summo pro peccatis propitiatorio.

DVBIVM XXXV.

*An si dum Missæ assistis, tua piacula
confiteris: satisfacias Ecclesiae præcepto?*

¹⁸⁷ Satisfacis quidem. Quia Sacramentalis Confessio est opus in diuinæ Maiestatis

recognitionem tendens tanquam in finem. Sic Reginal. *lib. 19. num. 14.* Probabile id putat Pellizar. in *Manuali Regular. tom. 1. tract. 5. cap. 4. sect. 2. numer. 50.* & Lessi. in *Auctuar. casu. consc. v. Missa, casu 2.*

¹⁸⁸ Non satisfacis. Quia licet actio confitendi peccata spiritualis sit, & ad rem supernaturalem ordinata, est tamen nimis externa, & ex se attentionem internam ad impletionem præcepti huius requisitam excludens: continet enim narrationem peccatorum attentam ex parte poenitentis, & ex parte confessarij interrogationem, admonitionem, reprehensionem, & alia huiusmodi. Ita Card. Lugo. *de Euch. d. 22. num. 22.* Candid. *disquis. 25. articul. 29. dub. 10.* Bonac. sibi contrarius *de Euch. 4. pun. 11. num. 26.* Dicastil. *de Sacr. d. 5. dub. 199.* Bassæus *verb. Missa 8. numer. 7.* Citantur pro hac sententia Suarius, & Azorius, sed immerito.

¹⁸⁹ Ego crediderim, te minime implere præceptum, nisi casu: quo occurrat præceptum instituendi confessionem, & nequeas illam in aliud tempus commode differre: tunc enim poteris sine piaculo Missam omittere, vt des operam Confessionem. Idem de Confessariis audientibus confessiones tempore Missæ, cuius auditione curant præcepto satisfacere, quando ipsi non celebrant. Nam si toto tempore, quo Missa dicitur, aut per notabilem eius partem vnam, vel plures Confessiones exciperet plura grauia crimina continentes, ad quorum notitiam perfectè acquirandam, magna esse attentio necessaria, interrogatio multiplex, admonitio, &c. nullatenus credo præcepto satisfacere. Cum Dicastillo resolui quæstionem.

DVBIVM XXXVI.

*An qui dum Missæ assistit, cum aliis confabulatur,
ridet, iocatur sine interruptione: Impleat præceptum?*

¹⁹⁰ Implet quidem. Quia attentio, quæ sub præcepto necessaria est ad Missam audiendam,

non est tanta, quanta in Officio canonico persoluendo requiritur, sed sufficit, quod sit actus humanus. Sic Ioan. de Medina *C. de pœnit. q. de pœnit. tempore Missæ impleta.* Sotus in *4. dist. 13. q. 2. a. 2.* adiiciens: *Quamuis indecentia sint colloquia inter aud endam Saira, non tamen propterea ransgressio fit pracepti. Possent tamen voces & cachinni in tantum prorumpere, vt per se essent peccatum irreuerentiæ, & scandali. Quemadmodum si quis sinistro animo aud endi Sacrum Ecclesiam adeat, quamuis illud propositum peccatum per se sit, nihilomius, se Missam audiat, præceptum implet quantum ad substantiam præcepti: cauet enim peccatum omissionis audiendi Missam.* Bauny citandus clare docet hanc sententiam esse probabilem.

¹⁹¹ Minime implet. Quia nullam internam, aut externam exerit attentionem: Ergo nequit præcepto satisfacere. Ita Suar. *tom. 3. in 3. part. d. 88. sect. 3.* afferens. grauiter errasse Medinam docendo. Lugo Cardin *de Euchar. d. 22. nu. 25.* Fagund. *præc. 1. lib. 2. cap. 7. num.*

5. Bauny tr. 6. de Sacrif. Missæ, qu. 2. Trul. libr. 3. Deoal. cap. 1. dub. 5. numer. 15. Dicastil. tract. 5. de Sacram. d. 5. nu. 109. citans Nauarrum, Gesualdum, Coninchum, Caietanum, Azorium, & Henrique. Bonac. d. 4. de Euchar. qu. vltim. pun. 11. num. 24. Filliuc. tr. 5. numer. 213. Bassæ. verb. Missa 8. num. 6. Medina summ. cap. 19. §. 9. Llamas part. 3. Metho. c. 5. io. Hurtad. de Sacrif. Mis. d. 5. diffic. 2. Layman tract. 7. cap. 3. Candid. disq. 25. articul. 29. dub. 2. Nugnus quæstion. 83. articul. 6. dub. 2. & alij.

¹⁹² Ego quidem primam sententiam, Bauny venia, improbabilē esse reor, asveroque mortaliter deliquere eos, qui toto Sacri tempore, aut maiori eius parte confabulantur; quia sine attentione vlla assistunt. Crediderim vero, sufficientes ab eis impleri præceptum, si non continuo, sed interpolatè colloquantur, dummodo attente assistant consecrationi, & aliis, quæ in Missa præcipua habentur; cætera enim, quæ interpolate attente non audiunt, pro parua materia reputarim. Mecum Suarius *vbi sup.* Hardo, Layman, Coninch, Trullench, & alij.

CAPVT X.

Circa audiendi Sacrum Intentionem.

DVBIVM XXXVII.

*An vt huic præcepto satisfacias, ultra
voluntatem audiendi Sacrum, necessaria
sit formalis siue expressa voluntas audiendi
illud sub intentione præceptum implendi?*

¹⁹³ SVppono, ad satisfaciendum præcepto, necessariam esse intentionem, seu voluntatem liberam audiendi Sacrum quodcumque, præceptum necessaria est intentio gerendi opus præceptum. Suar. tom. 3. in 3. part. dub. 88. sect. 3. Filiuc. tra. 5. nu. 210. Lugo de Sa-[23]cram. dub. 22. numer. 23. & omnes. Quæsierim verò, num præter voluntatem audiendi Missam, sit etiam necessaria formalis, vel expressa voluntas audiendi illam sub intentione implendi præceptum?

¹⁹⁴ Necessaria est. Quia præcepti impletio opus est obedientiæ. Ergo huiusmodi intentio prorsus est necessaria: Sic Medina C. de Orati. quæs. 16. Petr. Ledes. p. 1. sum. c. 27. concl. 10. citans D. Antonnium, part. 2. titul. 9. c. 10. Paragraph. 11. Nugnus quæstion. 83. articul. 6. dub. 2. Nauar. ad cap. Quando, notab. 13. numer. 27.

¹⁹⁵ Non est necessaria. Quia præcepta solum obligant ad gerendum actus, quos præcipiunt: Ergo vt præceptum audiendi Missam impleatur, sufficit generalis voluntas illam audiendi. Ita Sanch. l. 1. sum. c. 13. nu. 9. Vasq. 1. 2. q. 100. a. 9. in exposit. literæ, n. 5. Valent. to. 3. d. 6. q. 2. pun. vlt. Hurtad. d. 5. de Sacrif. Mis. diffic. 3. Bonac. d. 2. de legib. q. 1. pun. 10. nu. 9. Salas de legib. d. 9. sect. 2. & alij.

¹⁹⁶ Longe probabilius affirmo minime esse necessariam formalem, & expressam voluntatem Missam audiendi sub implendi præceptum intentione, qui nec dum virtualemente necessariam esse *Dub. proximo* affirmabo.

DVBIVM XXXVIII.

An necessaria sit saltem ad satisfaciendum huic præcepto voluntas implicita, vel virtualis audiendi Sacrum subintentione implendi præceptum?

¹⁹⁷ QVamuis ad præcepti huius impletionem necessaria non sit voluntas formalis & expressa

audiendi Missam sub intentione implendi præceptum, est tamen necessaria virtualis seu implicita intentio. Quia huiusmodi præceptum præcipit actum humanum; actus autem humanus auditionis Sacri non fit sine, voluntate, componitur enim ex præsentia morali, ex attentione, & ex intentione formali, vel virtuali implendi præceptum: ergo illa intentio necessaria est, ut hoc præceptum impleatur. Sic Suar. *to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 3.* Fagundez *præc. 1. l. 2. c. 7. n. 11.* Molfes. *sum. tr. 10. c. 2. nu. 27.* Manu. *p. 1. cap. 122. concl. 2.* Azor. *tom. 1. l. 11. cap. 15. quæst. 14.* Villalob. *tract. 8. diffic. 35. num. 9.* Marchin. *de Sacram. Ord. capit. 17. numer. 8.*

¹⁹⁸ Necessaria non est huiusmodi implicita seu virtualis intentio. Quia præcepta solummodo obligant ad actus, quos præcipiunt ergo ut impleatur, sufficit præceptos actus executioni mandari. Ita Dicastil. *tr. 5. de Sacram. d. 5. dub. 5. n. 64.* Amicus *to. 5. d. 4. sect. 2. n. 44.* Diana *p. 3. tr. 6. resol. 68. & 77.* Trull. *l. 3. Decal. cap. 1. dub. 5. nu. 19.* Card. Lugo. *de Sacram. d. 22. numer. 24.* Sanch. *l. 1. sum c. 13. n. 9.* Vasq. *1. 2. q. 100. art. 9. in expos. literæ, numer. 5.* Valent. *tom. 3. d. 6. quæst. 2. pun. ultim.* Hurtad. *de Sacrific. Mis. dub. 5. diffic. 3. & alij.*

¹⁹⁹ Qui probabilius duco, ad impletionem præceptorum necessarium non esse, quod eorum actus fiant ex intentione formali aut virtuali implendi illa ob rationem pro secunda sententia expressam, probabilius esse reor, præfatam intentionem ad implendum audiendi Missam præceptum, minime requiri. Itaque præcepta solum obligant ad actum, quem præcipiunt: unde sufficit, eum actum efficere, ut illa impleamus, & necesse non est, ut ipsum actum geramus ex intentione formali, aut virtuali implendi præceptum. Nam cum solum præcipiant, ut sponte ac voluntariè actu humano operata geramus, nullatenus requiritur, ut ea faciamus ex formali, aut virtuali voluntate obediendi, vel implendi præcepta. Unde si summo mane Missam audisti attente immemor obligationis diei Dominicæ, præceptum implesti, nec teneris aliam audire, nec mutare voluntatem, ut per illam satisfacias; quia iam gessisti actum imperatum per præceptum audiendi Sacrum. Ita Hurtado.

DVBIVM XXXIX.

An qui omnino inuitus cogitur Sacro interesse: Impleat præceptum?

²⁰⁰ IMplet quidem. Quia absolutè præceptum, quod actum præscriptum executioni dari solummodo obligat, exequentur. Sic Victoria cuius sententiam probabilem esse Salas affirmat *de legib. d. 9. sect. 2. n. 34.*

²⁰¹ Minime implet. Quia qui aliquid per absolutam vim efficit, siue omnino inuitus, non habet intentionem illud gerendi, ad satisfaciendum vero præcepto, intentio illud exequendi requiritur, Ita Amicus *tom. 5. d. 4. sect. 2. n. 45.* Dicastil. *tr. 5. de Sacram. d. 5. dub. 6. nu. 70.* Trul. *lib. 3. Decal. cap. 1. dub. 5. num. 17.* Laym. *lib. 1. tr. 4. cap. 4. num. 9.* Suari. *tom. 3. in 3. part. d. 88. sect. 3. & lib. 3. de legib. cap. 19. numer. 4.* Sanchez *lib. 1. Decal. cap. 13. num. 5.* Bonac. *de legib. d. 1. q. 1. punct. 10. num. 6.* Sotus *libr. 2. de iust. quæstion. 3. articil. 9.* Azor. *part. 1. lib. 7. cap. 2. qu. 6.* Salas *citatus.*

²⁰² Hon solum probabiliorem hanc sententiam, sed certam mihi esse profiteor. Quia non tantum præceptum obligat actum iniunctum exequi, sed operantis intentionem faciendi illud requirit. In casu autem nostro inuitus omnino operatur.

DVBIVM XL.

An satisfaciat præcepto audiendi Sacrum, puer, qui quamuis attente illud audiat, non tamen audiisset, nisi eum parens, aut Pedagogus traheret?

²⁰³ NON satisfacit. Quia qui tractus à parente, aut Pedagogo Missam audit, quam alias non audiret, manifeste actum præceptū sine intentione gerit. At præceptum non implet, qui id exequendi intentionem non habet. Sic D. Antonin. *p. 3. tir. 9. c. 10. §. 2.* Molfes. *sum. tr. 3. cap. 17. num. 46.*

²⁰⁴ [24] Proculdubio satisfacit. Quia licet attractus non esset, Missam non audiret, & ex renitentia deliquit: attamen iam attente audit, & potest reformare priorem intentionem omittendi præceptum. Ita Sanchez *lib. 1. Decal. cap. 13. nu. 8.* Suari. *to. 2. de Relig. libr. 4. cap. 26. numer. 12.* Bonac. *de legib. dub. 1. question. 1. punct. 10. numer. 5.* Lugo. *de Sacram. d. 22. num. 23.* & alij communiter.

²⁰⁵ Certè famuli, serui, filij pupilli, alumni, & si qui sunt alij, qui Missam audiunt coacti à dominis, parentibus, ac Pedagogis, alias non audituri: præcepto audiendi eam satisfaciunt. Nam quamuis in eo delinquant, tamen cum eo peccato possunt habere implendi præceptum, intentionem.

DVBVM XLI.

An filius, famuli aut pupilli, dum Missam actu audiunt, hunc actum eliciunt, & hanc intentionem habent: Non audiremus, nisi à parente, hero, aut Pedagogo cogeremur; Impleant præceptum?

²⁰⁶ PRæceptum non implent. Quia per eum actum formalem excludunt virtutalem

intentionem, & voluntatem audiendi Sacrum & satisfaciendi præcepto. Et quia tunc non datur pigritia, vt ex itineris molestia, sed repugnantia ex parte rei Sacræ, & positiva declaratio, quod id contra voluntatem efficiant. Sic Suar. tom. 3. in 3. part. d. 88. sect. 3. verb. Circa posteriorem partem. Petr. Ledes. sum. part. 1. capit. 27. post 10. concl. Molfessi. tract. 3. cap. 17. numer. 46. citans D. Antonium, Sotum, & alios.

²⁰⁷ Implent quidem præceptum, si attentione requisita audiunt, quamuis dum audiunt, actualement non audiendi voluntatem gerant, nisi cogentur. Quia hi omnes comparandi sunt illis, qui metu graui, & in virum constantem cadente præceptum implent, alias non impleturi, nisi metu cogentur. At hi, qui metu graui præceptum implent, satisfaciunt. Ità Sanchez tom. 1. Decal. libr. 1. capit. 13. numer. 8. Fagundez præc. 1. lib. 2. cap. 7. num. 19. Sotus lib. 2. de iust. question. 3. art. 9. male à Molfesio pro contraria sententia allegato. Azor tom. 1. l. 10. c. 12. qu. 9.

²⁰⁸ Probabiliorum hanc sententiam esse censuerim. Et quidem quamuis omnes illi mortaliter delinquant: cum nec metus grauis, nec reuerentia grauis tollat libertatem, sed tantum imminuat, illa impletio adhuc libera manet, & est actus liber, & humanus, ac proinde illo satisfit præcepto, ita vt nulla maneat illius rursum implendi obligatio.

DVBIVM XLII.

An qui vult Missam audire, non tamen intendit præceptum implere: satisfaciat præcepto?

²⁰⁹ DVplici modo id potest contingere. Vno, si quis audiat Sacrum in die festo, mente

dictitans: Volo audire hanc Missam ex deuotione, postea aliam ex præcepti obligatione exaudiam. Alio si absolute dicat: Volo hoc audire Sacrum, sed nolo præcepto per illud satisfacere: nec intentionem habet audiendi postmodum aliud, per quod satisfaciat. Requiro, num huinsmodi Sacri auditione vna & altera satisfaciat ille præcepto?

²¹⁰ Non satisfacit sed tenetur aliam Missam audire, & lethaliter delinquet, si non audiat: nec potest mutare animum dicendo: Volo per Missam auditam præceptum implere. Quia ille, qui debet centum Petro, non satisfaciet debito, totidem eidem Petro liberaliter donans, etiamsi postea mutet voluntatem, & dicat, se per illam donationem velle debito satisfacere: donatio enim fuit actus liberalis, & solutio debiti est actus iustitiæ commutatiuæ: Ergo pari ratione, si

quis Missam audiat in die festo ex deuotione, vel cum intentione non satisfaciendi præcepto, sed audiendi aliam, per quam satisfaciat: vel cum intentione absoluta aliam non audiendi: non poterit postea mutata voluntate, priorem Missam præcepto satisfacere; quia illa fuit audita veluti ex donatione liberali; hæc autem est quædam obligatio præcepti instar debiti iustitiæ. Sic Medina *de orat. q. 16.* Azor. *p. 1. l. 7. cap. 2. q. 6. & l. 10. cap. 12. qu. 8.* Nauar. *de orat. cap. 16. num. 74.* Rodrig. *p. 1. sum. c. 144. num. 2.* Nugn. *q. 83. art. 6.* Petr. Ledesm. *cap. 27. post. 10. concl.* citans Martinum de Ledes. Henriquez *lib. 9. cap. 25. numer. 6.* Angl. *florib. part. 1. vbi de orat. qu. 4. diffic. 4.* Sylui. *1. 2. qu. 100. art. 9. concl. 3.* Molfes. *sum. tract. 10. cap. 1. num. 31.* Baldel. *l. 5. d. 25. n. 20. & alij.*

²¹¹ Satisfacit quidem præcepto, nec mortaliter delinquit, si animum habuit audiendi aliam Missam qua præceptum impleret: peccat vero mortaliter, si expressum animum habuit non satisfaciendi præcepto per illam, nec audiendi aliam eodem die, qua satisfaceret. Peccat inquam mortaliter non contra præceptum speciale audiendi Sacrum, cum illud non obliget nisi ad actum ipsum externum auditionis Sacri liberum, & humanum, quocumque modo, ac intentione audiatur: sed contra præceptum naturale diuinum, quo quisque tenetur legi, ac Legislatori esse subiectus iusta præcipienti. Ratio huiusce conclusionis est, quia præcepta non obligant ad habendam intentionem illis satisfaciendi, sed ad gerendum solummodo opus per illa præscriptum. Vnde nullus præceptum violat eo, quod nolit habere intentionem formalem, aut virtualem volendi illi satisfacere: ac proinde non violantur præcepta contraria intentione, ac voluntate. Ita Bonacin. *dub. 1. de legib. qu. 1. punct. 10. numer. 36.* Henriq. *l. 9. cap. 25. num. 6.* Suar. *tom. 2. de Relig. l. 6. c. 26. num. 8. & l. 3. de legib. c. 29. num. 12.* Lessi. *de hor. Canon. dub. 10. numer. 59.* Vasq. *1. 2. qu. 100. art. 9. dub. 1.* Francolin. *de tempor. c. 27. Reginald. l. 18. num. 150.* Filliuc. *tract. 23. numer. 251.* Nald. *verb. Diuinum Officium, num. 3. & 8.* Garsia *de Benef. tract. 1. part. 3. c. 1. numer. 198.* Arag. *2. 2. qu. 83. art. 5.* Valent. *tom. 3. dub. 6. qu. 2. punct. 10.* Lugo. Cardin. *de Sacram. dub. 22. numer. 24.* Palao *de legib. dub. 1. punct. 17. numer. 11. & 12.* Trul. *lib. 2. Decal. cap. 2. dub. 16. nu. 27. & alij plures, qui eandem circa Horas Canonicas versant quæstionem.*

²¹²[25] Crediderim, vtramque sententiam satis esse probabilem, ac tutam. Licet autem Pater Fagundez *præc. 1. l. 2. c. 7. nu. 27.* magis in primam inclinet *quia plures*, inquit, *Doctores habet, & grauiore rationes:* Ego plus inclino in secūdā, quia & plures iam Doctores habet, & fortiori nititur fundamento. Nam per leges, ac præcepta solum imperatur nuda, libera, & humana executio externi operis: & non vt fiat ex intentione formali, aut virtuali: cum vero in casu nostro actu huamno ac libero Missa audiatur, quāuis quis nolit satisfacere, verè satisfaciet; nec enim est in manu hominis præceptis non satisfacere, posito quod velit, opera, quæ illa imperent, efficere; nam si vult, opera, quæ illa impetum, necessario satisfacit: est nam, que implicatio quædam, velle facere actum per legem humanā præscriptum, & velle legi non satisfacere. Profecto diuersa ratio est in debito de iustitia, & de præcepto, nam iustitia obligat ad æqualitatem seruandam inter debitum, ac solutionem debiti, quæ æqualitas non seruatur, quando debitum non soluitur vt debitum, sed ex liberali intentione donandi. Actus vero ille audiendi Sacrum ex deuotione, & cum positiua intentione non satisfaciendi præcepto, fuit liberalis ex intentione agentis, natura tamen sua cadit sub præceptum: & cum præceptum non curet, an opus ex deuotione, vel alia intentione fiat, non est necesse, vt semel ex deuotione effectum iterum fiat ex præcepti necessitate. A Castro Palao didici.

DVBIVM XLIII.

*An dum Missæ assistis, & per extasim in diuinorum
contemplatione eleuaris: Impleas præceptum?*

²¹³ IMples quidem. Quia perfectè complex præcepti finem, & voluntarie te ad Missam audiendam applicuisti, in qua formaliter, aut virtualiter persistis. Sic Trull. l. 3. Decal. c. 1. dub. 5. num. 14. Petr. Ledes. p. 1. sum. c. 27. post 11. concl. Suar. to. 3. in. 3. p.d. 88. sect. 3. & alij.

²¹⁴ Non imples. Quia non censis præsentia humana, ac morali Sacro præsens. Ita Card. Lugo de Sacram. d. 22. nu. 19. Luisi. de Torres in select. p. 2. d. 16. dub. 7. & alij.

²¹⁵ Equidem si ita per extasim ad Deum es eleuatus, vt nulla in te sensus cognitio remaneat, vt Missæ attendas, nullatenus præceptum imples, nam præsentiam non geris humanam. Si autem ita raperis ad Deum, vt in te maneat aliqualis cognitio, & attentio ad Missam, vere præcepto satisfacies. Et hanc esse Doctorum pro secunda sententia citatorum mentē existimo.

DVBIVM LIV.

*An si dum Missæ assistis Psalmos (ex. c.) vel aliquid
ad Deum pertinens scribis: satisfacias pærcepto?*

²¹⁶ SATisfacis quidem. Quia scriptum eiusmodi ad Deum dirigitur: & quemadmodum, qui dum Missam audit Officium diuinum legit, satisfacit præcepto, quia lectio illa ad Deum dirigitur, haud aliter de scriptione pia dicendum videtur. Sic Marchin. de Sacrif. Mis. tr. 3. p. 3. c. 17. n. 11.

²¹⁷ Minime satisfacias. Quia scribendi actio, maxime dum magna cum attentione exercetur, moraliter attentionem interiorem ad impletio, nē præcepti requisitam excludit. Ita Card. Lugo de Sacram. d. 22. n. 25. Llamas p. 3. Metho. §. 9. Reginal. l. 19. nu. 13. Hurtad. d. 5. de Sacrif. Mis. diffic. 2. Suar. tom. 3. in. 3. p.d. 88. sect. 3. Angel. v. Missa, §. 821. Caiet. sum. Festorum violatio. Bonac l. 1. de leg. d. 1. pun. 11. n. 24. Henriq. l. 9. c. 25. n. 5. Nauar. sum. c. 21. n. 6. Azor. l. 7. c. 5. qu. 6. & alij.

²¹⁸ Hanc sententiam veram vnice esse crediderim. Nec paritas de Officij Canonici lectione contrarium suadet; quia oratio magis accinit Missæ attentę auditioni, quam scriptio. Vnde absolute assero, quęcumque sint, quæ scribas, dum notabile spatium Missæ procedit, te minime præceptum adimplere.

DVBIVM V.

*An si issæ Massistis ex deuotione animo non
implendi præceptum tal Missæ auditione, sed alterius,*

quam postmodum intendis audire si deinde mutas voluntatem secundam audiendi: Vt prima, quam ex deuotione audisti, præcepto satisfacias, debeas intra obligationis tempus mutare animum & velle adimplire præceptum per Missam ex deuotione auditam?

²¹⁹ DEbes animum mutare, & alium voluntatis actum elicere, quo velis præceptum implere

per Missam ex deuotione auditam. Quieiusmodi nouus actus non elicitur, illa Missa ex deuotione audita semper manet, & instax adhuc aliam ex præcepto audiendi obligat. Sic Suar. *to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 3. Arag. 2. 2. q. 83. a. 13. Lessi. de hor. can. dub. 01. n. 59. Coninch qu. 83. a. 6. n. 309. Trull. l. 1. Decal. c. 7. dub. 16. n. 14. & l. 2. c. 2. dub. 16. n. 27. & l. 3. c. 1. d. 5. n. 19.*

²²⁰ Non teneris animum mutare, & illum actū nouum voluntatis elicere, quo velis per Missam ex deuotione auditam præceptum implere. Quia Ecclesia solum imperat, vt die festo Missa audiatur, quæ quidem iam audita fuit: vnde tibi sufficit, aduertere, quod iam præcepto per Missam à te auditam satisfacisti, vt aliam audire non tenearis. Ita Cardin. Lugo *de Sacram. dub. 22. numer. 24. Leand. præc. 1. tract. 2. dub. 1. quæ. 92.*

²²¹ Certe qui die festo audit Sacrum ex deuotione, intendens per illud non satisfacere præcepto Ecclesiæ, sed aliud postmodum exaudire, vere satisfacit per illud præcepto, nec ad quiequam aliud postea tenetur, nisi, vt, posito quod postea nolit aliud Sacrum audire, simul etiam desinat habere voluntatem non satisfaciendi præcepto Ecclesiæ per Sacrum, quod iam audiuit. Nam si pergeret velle non satisfacere Ecclesiæ per sacrum auditum, & tamē simul nollet audire aliud, implicite vellet Ecclesiæ non obedire, ideòque contra virtutem obedientiæ peccaret. Non tamen tenetur posituè illam voluntatem reuocare, quia mala[26] non fuit, sed bona: fuit enim voluntas audiendi plura Sacra; vnde sufficet, vt se negatiuè habeat. A Lugo accepi.

DVBIVM XLVI.

*Votum emisisti vnam Missam audiendi,
quam animo non satisfaciendi voto exaudis:
Teneris ne aliam audire, ad voti satisfactionem?*

²²² TENERis plane. Quia audiens Missam illam quasi ex deuotione animo non satisfaciēdi voti

obligationi, tacite videris votum prorogare, quod verè potes, cum à te pendeat. Sic Baldel. *l. 5. d. 25. n. 21. Suar. to. 2. de Relig. l. 4. cap. 26. num. 8. Ledesm. p. 1. sum. c. 27. post 10. concl. & alij pro sententia prima Dub. 53. relati, n. 213.*

²²³ Non teneris. Quia verè voto fecisti satis per Missam a te auditam, cum verè illud præstiteris, quod vouisti. Ita Sanch. l. 1. Decal. c. 13. n. 18. & l. 4. c. 13. n. 40. Bonac. to. 2. d. 1. q. 1. pun. 10. nu. 21. Trul. l. 2. Decal. c. 2. dub. 16. n. 27. Diana p. 3. tr. 6. resol. 77. & alij. Existimarim, te per intentionem illam non satisfaciendi voto illius Missæ auditione, non voluisse prorogare tuum votum, aut denuo vouere, licet posses; sed solum voluisse per aliā Missam voto satisfacere: cui quidem iam per illius Sacri auditionē satisfecisti. Itaque si Missam audis, ad quam ex voto, aut ex pœnitentia Sacramentalē obligaris vel animo non satisfaciendi, non teneris aliam Missam audire. Nā cum hæc obligent per modum præcepti, eo ipso censetur adimpleri, quo debitum opus volūtariè adimpletur: nec est in voluntate adimplentis nō satis facere voto, vel pœnitentię iniunctę, quoties substantiam rei promissę, aut iniunctę adimplet. Et hoc militat, etiāsi votum, vel pœnitentia sint disiunctiva, & pœnitēs seu vouens adimpleat alteram partem absque intentione votum, vel pœnitentiam adimplendi; nam re ipsa rem promissam adimplet. Me Sanch. docuit.

CAPVT XI.

Circa corpoream ad Sacrum audiendum assistentiam.

DVBIVM XLVII.

An qui commode potest audire, ac videre celebrantem teneatur ad utrumque huius vi præcepti?

²²⁴ SVppono, teneri fideles ad huius præcepti satisfactionē assistere Missæ non solū mente, sed & corpore. Quia assistere Missæ, est actio quēdā corporalis. Hæc autem præsentia intelligēda est moraliter, ita vt qui assistit, valeat aliquo modo dignoscere quidnam Sacerdos agat. Necessariū autem non esse, vt quis videat celebrantē, aut eius verba audiat, sed solum vt mente, ac corpore assistat. Omnes Sic. Quæsierim verò, an qui commode potest audire, ac videre celebrantem, adutrumque ex vi huius præcepti teneatur?

²²⁵ Licet non sit necesse audire, aut videre celebrantem, vt patet in procul adstantibus, debet tamen tamen quis ita corpore interesse, vt si cōmode possit, videat, & audiat. Qui enim de industria auertit oculos, obstruitque aures, præcepto non satisfacit, etiāsi mente attendat. Quia videtur vel communem Ecclesię consuetudinem affectatè violare, qua vulgariter dicitur, *Missam andire, Missam videre*. Sic Llamas p. 3. Metho. c. 5. §. 9. Ioan. de la Cruz sum. ubi de 4. præc. a. 2. concl. 2.

²²⁶ Non tenetur quis etiamsi commodè valeat huius præcepti vi audire, aut videre celebrantem. Quia si id requireretur, nonobligaretur cœcus, aut surdus, quod nullus admittit. Porro audire Missam in iure accipitur pro interesse Missæ mente, & corpore humano modo. Ita Fagund. præc. 1. l. 2. c. 7. n. 7. Tolet. l. 6. c. 6. n. 1. Lugo d. 22. de Sacram. n. 19. Dicastil. tr. 5. de Sacram. d. 5. dub. 2. n. 19. Gesuald. de Sacram tr. 17. c. 2. n. 19. Graf. l. 2. c. 34. n. 8. & alij communiter.

²²⁷ Certum mihi, audire Sacrum, non esse intellectu percipere, quæ in Missa dicuntur: non enim rustici Missam audirent. Nec videre ea, quæ in Missa geruntur; nam cæci non possent implere præceptum, quos tamen implere certum est. Vnde potest quis clausis, ne diuagetur oculis Missam audire, vti Fagund. ait.

DVBIVM XLVIII.

*An qui simul est surdus, mutus,
& cæcus, teneatur Missam audire?*

²²⁸ Non tenetur. Quia impotens omnino est, cum non valeat, quæ geruntur in Missa percipere. Sic Llamas p. 3. Metho. c. 5. §. 9.

²²⁹ Tenetur plane. Quia potest apte Missæ mēte ac corpore interesse. Ita Fagund. præc. i. l. 2. c. 7. n. 3. profatus: *Hinc patet euidenter teneri illum qui simul est mutus, surdus, & cæcus, Missam audire, cum moraliter loquendo sensu aliquo externo præsentialiter adesset, & ad id, quod fit, posset attendere, idque percipere.*

²³⁰ Ego autem de surdo simul ac cæco si à natiuitate non sit, hoc certum esse affirmo. De surdo simul cæco, ac muto à natiuitate haud absolute asserere auderem, mei P. Facundi venia; sed casu, quo ex externis signis innueret, se percellare legis obligationem; alioqui me cum huiusmodi homine tanquam cum satuo gererem, qui ad præceptorum impletionem minime adstringitur. Vidi, fateor, aliquem surdum, mutum, ac cæcum simul tanta ad callendum dexteritate pollere, vt de hoc non dubitarim, ad assistendum Sacro esse obligatum.

DVBIVM XLIX.

*Vt quis Missæ audiendæ præceptum impleat,
teneaturne adesse intra Ecclesiam, in qua celebratur?*

²³¹ Tenetur quidem. Quia qui extra Templum adest, non dicitur moraliter esse corpore præsēs. Sic Filliuc. tr. 5. n. 209. Trull. l. 3. Decal. c. [27] 1. dub. 5. nu. 13. Machad. l. 2. p. 4. tr. i. docum 3. n. 3. Gesuald. de Sacram. tr. 17. c. 2. n. 34. citans Bonacinam.

²³² Non tenetur. Quia potest apte extra Templum, existens dici moraliter præsens corpore Missæ, cum facile possit aliquomodo dignoscere quid celebrans agat, & in quam parte Missæ versetur. Ita Reginal. l. 19. n. 12. Cardin. Lugo. de sacram. d. 22. nu. 20. Portel. in addit. ad dub. Regul. v. Indulgentia, nu. 7. Diana p. 4. tr. 4. resol. 154. Pasqualig. decis. 173. nu. 4. Dicastil. de Sacram. tr. 5. d. 5. nu. 43. Hurtad. de Sacrif. Mis. d. 5. diffic. 1.

²³³ Profecto nomine audiendi Missam intelligitur corporalis, assistentia moralis qua quis corporaliter & humano modo assistit Sacro, vel audiēdo, vel vidēdo, vel saltē ita comitādo seu socuādo alios vidētes, aut audiātes, quamuis sit extra Ecclesiā, (vt contingit, quando locus, in quo Missa celebratur, multitudinem confluentem non capit) si ex signis, & gestu aliqua Missæ colligere veleat, & ad multitudinem assistentium moraliter pertinere cēseatur. Hinc

asserō, satisfacere praecepto, qui ex atrio aut coemeterio Templi Missam audit; vel qui ex fenestra assistit, quando in platea Sacrum celebratur. Lugo legendus.

DVBIVM L.

*Missam, quæ in Templo celebratur,
quis è fenestra domus extra Templum
exstructæ exaudit: Impletne praeceptum?*

²³⁴ **N**on implet. Quia non videtur esse moraliter præsens, nec ad fidelium circumstantium cœtum pertinere, vt ei possint illa verba Canonis, *Et omnium circumstantium* applicari. Sic Filliuc. tr. 5. n. 209. Trull. l. 3. Decal. c.l. dub. 5. n. 13. Diana p. 4. tr. 4. resol. 154. Portel. v. *Indulgentia*, n. 8.

²³⁵ Implet quidem, dummodo valeat videre, aut audire, aut aliquomodo dignoscere, quid in Missa Sacerdo peragat. Quia sic assistens vere dicitur Mistæ moraliter esse præsens: sicut dicitur adesse qui è fenestra domus Missam, quæ in platea celebratur exaudit. Ità Cardin. Lugo de Euchar. d. 22. n. 21. Gordon. to. 2. Theol. Mor. l. 6. q. 7. c. 2. §. 3. n. 12. Dicastil. tract. 5. de Sacram. d. 5. dub. 4. n. 59. Pasqualig. decis. 173. Lege Dianam p. 10. tr. 11. resol. 7. & tr. 14. resolut. 47. alios citans.

²³⁶ Hanc sententiam longe probabiliorem esse existimo. Quia (vt ex Cardinali Ioanne de Lugo Sapientissimo didici) potest contingere esse adeo vicinam Altari fenestram, vt moralem præsentiā non impediāt, *provt de facto* (inquit ille) *in hoc nostro Collegio Romano habemus Sacellum priuatum, cuius Altare à fenestris domus aduersæ non plusquam triginta passus distat: & proinde ab illa fenestra audiri potest, aut percipi Missa, licet via publica inter cedat ac si intra Ecclesiam paruam audiretur ab aliquo ibi existente.*

DVBIVM LI.

*Existens quis in choro stricto post Altare
Missam audit: impletne praeceptum?*

²³⁷ **P**ræmitto, iuxta vsum Romanum chorum Regularium adstrui solere post maius Altare; muro interiecto. Quæsierim itaque, num impleat praeceptum, qui in huiusmodi choro existens Missam audit?

²³⁸ Non implet. Quia etiamsi audiat Sacerdotē eum non videt, nec præsens Sacrificio est. Sic Llamas p. 3. Metho. c. 5. §. 9.

²³⁹ Implet profecto. Quia qui verba celebrantis audit, aut signo dignoscit, quid Sacerdos agat, aut in qua parte Missæ diuersetur vere dicitur præsēs esse moraliter, imo physice Sacrificio. Ita Gordon. to. 2. Theol. Mor. l. 6. q. 7. c. 2. n. 12. Reginal. l. 19. n. 12. Cardi. Lugo de Euchar. d. 22. n. 20.

²⁴⁰ Hoc verum vnice esse crediderim. Nam vt quis præceptum impleat, non requiritur, videat Altare; Religiosi enim illi, qui in choro canunt nō vident Sacerdotē iuxta vsum Romanum præfatum, & tamen proculdubio implent; quia re vera moraliter Sacrificio assistunt. & vident (addit Lugo) *partem posteriorem Altaris choro correspondentem*. Ex Lugo Card. resolui.

DVBIVM LII.

Missam quis audit post Ecclesiæ parietem existens: satisfacitne præcepto?

²⁴¹ Non satisfacit. Quia intra Ecclesiam debet quis adesse, vt verè præsens esse cenfeatur.

Sic Llamas p. 3. *Metxo. c. 5. §. 9. Et Trull. l. 3. Decal. c. 1. dub. 5. n. 13.* Filliuc. tr. 5. n. 209. Machad. l. 2. p. 4. tr. 1. docum. 3. nu. 3. asserentes, eos qui domi è regione v. gr. fenestræ, vel portæ Ecclesiæ Missam audiunt, præceptum non implere, quia præsentem moraliter non dicuntur, licet audiant, & videant: Ergò efficacius implere præceptum abnegabunt, eum, qui existens post parietem, Missam conatur audire.

²⁴² Satisfacit quidem si vel audiat verba, vel aliquo signo dignoscat, quid agat Sacerdos, Quia necessarium non est, vt Templum ingrediatur, sed vt moraliter ad illud accedat: at qui post Templi parietem præfato modo Missam audit, ad Ecclesiam accedit, & morali præsentia Sacrificio adstat. Ita Gordon. to. 2. *Theol. Mor. l. 6. q. 7. n. 12.* Reginal. l. 19. n. 12. Lublin. v. *Festum, n. 13.* Diana part. 10. tr. 14. resol. 47. & alij.

²⁴³ Longe hoc probabilius. Neque enim obstat quod maneat post parietem extra Ecclesiam, (vti fieri assolet cum locus capax non est totius multitudinis, quæ ad audiendum Sacrum confluit.) dummodo moraliter censeri valeas de numero eorum esse, de quibus in Canone Missæ dicitur: *Et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est, &c.* Profecto, (vt amplius doctrinam exponam) si Missa in altaturri diceretur, non satisfaceret (vti Fagundez asserit *prac. 1. libr. 2. cap. 7. nu. 3.*) [28] præcepto qui foris assistit nihil videns, vel audiens nullumque signum capans, vnde dignoscat quidnam Sacerdos agat; quia is re vera non assisteret moraliter. Nec sufficit esse aliquem intra Ecclesiam (cum Cardi. Lugo loquor *de Euchar. d. 22. n. 20.*) v. gr. in Basilica Romana S. Petri, & habere intentionem audiendi Missam, quam scit tunc dici in aliquo Altari illius Templicum tanta est distantia, vt extrahat illum ab humana præsentia. Porro hoc est rogulandum per prudentis arbitrium ad iudicandum, an homo dicatur moraliter præsens illi actioni, ita vt humano modo dicatur assistere. Dianam lege.

CAPVT XII.

Circa causas à præcepto audiendi Missam excusantes.

²⁴⁴ Septem causas ab auditione Missæ excusantes assigno, *Impotentiam* scilicet, *Nocumentum*, *Ignorantiam*, *Consuetudinem*, *Obedientiam*, *Pietatem*, *Bonam fidem*.

DE IMPOTENTIA.

DVBVM LIII.

Personaliter quis est interdictus, vel excommunicatus: Excusaturne ab audiendæ Missæ præcepto?

²⁴⁵ Certum est impotentiam tam physicam, quam moralem à præcepto Missam audiendi excusare. Quia nemo ad impossibile tenetur. *leg. si quis in graui, ff. ad Syllan. leg. si stipuler, ff. de verb. obligat. leg. Paulus ff. que sententia.* & est axioma iuris, vti Barbosa *axio. 118. n. 7.* citans Orlandum, Iacobum de Leon, Flamin. Surdum, & alios, asseruit: Quæsierim vero, num personaliter interdictus, vel excommunicatus à præcepto audiendi Missam excusetur?

²⁴⁶ Non excusatur. Quia culpa ab eo cōmissa ad censurā contrahendam non debet eum à legis implendæ onere liberare, vnde denuo sese graui piaculo adstringit, si præceptum Ecclesiæ non implet. Sic nonnulli, quos presso nomine refert Azor. *p. 1. l.c. 7. q. 1.*

²⁴⁷ Excusatur omnino nec nouo se se piaculo adstringit. Quia nullus obligatur ad id quod absque peccato gerere nequit. At qui personaliter est interdictus, vel excommunicatus nequit absque peccato Missæ assitere: Ergo ad id minime obligatur. Ita Azor. *citatus. Marchin. tract. 3. de Sacrif. Mis. p. 3. c. 17. n. 3. & 17. Filliuc. tr. 5. n. 225. Iodoc. verb. Missæ auditio, §. 50. Laym. l. i. tr. 7. c. 4. num. 3. Hurtad. d. 5. de Sacrif. Mis. diffi. 6. Scott. l. 2. de Sacrif. Mis. c. 20. nu. 8. Bonac ibi. d. 4. q. vlt pun. vlt. n. 18. & 19. Fagund. præc. 1. l. 2. c. 8. n. 1. Reginal. l. 19. n. 16. Suar. to. 3. in. 3. p.d. 88. sect. 6. Nauar. sum. c. 21. n. 3.*

²⁴⁸ Hæc quidem omnium Doctorum communis sententia. Quam veram esse censeo, licet quis sua culpa censuram contraxerit; quamuis enim in eo deliquerit, tamen postquā factus est impotēs ad Missam audiendam, minime non audien do de nouo delinquit. Vnde illorum Doctorum, quos Azorius memorat, sententiam omnino falsam esse crediderim.

DVBIVM LIV.

Excommunicatus, vel interdictus facile potest à censura absolutionem obtinere: si eam obtinere non nititur, reusne est violationis Ecclesiastici huius præcepti.

²⁴⁹ Reus est plane. Quia cum facilis sit absolutionis impetratio, non potest ex impotentia excusari, à qua potest sese ad impletionem præcepti expedire: Ergo reus est violationis præcepti. Sic Nugnus *in. 3. q. 83. art. 6.* Quem nonnulli Recentiores sectantur presso nomine à Leandro citati *præ. 1. tract. 2. dub. 2. qu. 5.*

²⁵⁰ Non est reus. Quia præceptum audiendi Sacrum solummodo eos obligat, qui non sunt impediri: excommunicatus autem, aut interdictus participare in diuinis ab Ecclesia impeditur: Ergo non obligatur ad Missam, audiendā, nec nouum peccatum patrabit non procurādo

facilem absolutionem obtinere. Ita Bonac. *de Sacrif. Mis d. 4. q. vlt. pun. vlt. n. 22. & de Censur. d. 2. q. 2. pun. 3. §. 1. n. 4.* Nauar. *sum. c. 21. nu. 3.* Vgolin. *tab. 1. c. 1. §13.* Henriq. *lib. 13. c. 7. num. 2.* Sayr. *lib. 2. c. 13. nu. 24.* Auila *de Censur. p. 2. c. 7. d. 4. d. 7. Suar. to. 3. in. 3. p.d. 88. sect. 6.* Coninh. *d. 14. dub. 7. n. 56.* Sa. *v. Missæ auditio nu. 3.* Nald. *v. Missa, num. 19.* Diana *part. 5. tract. 9. resol. 88.* Dicastil. *de Sacram. d. 8. dub. 10. §. 2. nu. 144. & 149.* Hurtadus, Scortia, Marchinus; Ledesma, Fagundez, Trullench, Villalobos, & Graffius, quos memorat, ac sequitur Leander *citatus*.

²⁵¹ Probabiliorem longe hanc esse sententiam vides ex Doctorum eam asserentium numero ac grauitate. Certe Ecclesia non obligat eum, qui censura est adstrictus, absolutionē censuræ obtinere, vt Missam audiat, cum potius priuet eum auditione illius in delict supplicium. Non igitur erit reus violationis præcepti. An vero aliud peccatum perpetret, quod non sit contra præceptum audiendi Sacrum, proprio in loco per Dubia disseram.

DVBIVM LV.

*Apud locum interdictum quis commoratur, qui
tamen facile potest ad locum non interdictum*

pergere: Excusaturne ab audiendi Sacri præcepto?

²⁵² EXcusatur quidem. Quia præcepta iuxta cōmunem sensum, ac consuetudinem sunt intelligenda, vt habetur in *leg. De quibus. ff. de legib.* At communi omnium consensu, si Missa deest in proprio loco, nemo se teneri existimat alium inire: & qui init, credit se pereregatorie operari. Sic Llamas *part. 3. Metho. capit. 5. Paragraph. 11.* Auila *de Censur. [29] p. 5. d. 4. sect. 2. dub. 6. concl. 2.* pro fatus: *si diceretur Missa in aliqua Ecclesia in tali distantia, quod non comprehendatur intra continentia mœnium, quamuis distantia non sit tanta, vt de obligaret homines ab audienda Missa, quando non est interdictum? non tenentur homines illuc tempore interdicti, ad audiendam Missam.*

²⁵³ Non excusatur. Quia personæ loci interdicti Missam possunt in loco non interdicto audire ex communi Doctorum: Igitur si commodè possunt, hunc locum inire, vt Missam audiant, ad id tenebuntur. Ita Azor. *to. 1. l. 7. c. 2. q. 4.* Hurtad. *de Sacrif. Mis. d. 5. diffic. 7.* Trull. *lib. 3. Decal. c. 1. dub. 5. n. 24.* Bonac *de Interdict. d. 5. pun. 1. & d. 4. de Sacrif. Mis. qu. vlt. pun. vlt. n. 21.* & alij communiter.

²⁵⁴ Cum his sentio, fateorque, mihi P. mei Auilæ rationem non placere. Nam si distantia ad locum non interdictum non sit tanta, vt deobligaret homines à Sacro audiendo, sed deberent audire, cur interdictum eos ab huiusmodi obligatione liberabit? Tenentur itaque Sacro interesse, si commodè queant: si autem graue incommodum adsit, v. gr. si templum procul absit ab Vrbe, vel Oppido, aut si paruum sit Sacellum, quod simul plures capere non valeat, non tenentur; quia hoc in casu independenter ab Interdicto minimè tenerentur.

DVBIVM LVI.

*Habet quis priuilegium vt tempore Intercti possit audire
Missam: Teneturne illo vti, & præceptum implere?*

²⁵⁵ COMMENDATORES Cruciferi, & qui habent Bullam Cruciatæ, & Clerici etiam primæ

tonsuræ, (ratione Ordinis in tota Hispania, & Lusitania) priuilegium habent ad Missam tempore Interdicti audiendam. Quæritur igitur, num eam in die festo audire teneantur?

²⁵⁶ Non tenentur. Quia nemo obligatur vti priuilegio sibi concesso, alioqui gratia non iam gratia, sed onus esset, & libera facultas in obligationem verteretur: nam quæ in gratiam, & fauorem alicuius conceduntur, non debent in damnum retorqueri iuxta regulam. *Quod ob causam, de reg. iur. in 6.* Sic Auila *de Censur. p. 5. d. 4. sect. 4. dub. 6.* asserens, Victoriam, Canum, & alios viros doctos hanc opinionem tenere, & grauissimos Salmanticenses Magistros in suis prælectionibus eam docuisse. Henriq. *lib. 13. c. 48. n. 5. lit. D. & lib. 7. c. 13. n. 3.* Rodrig. *sum. p. 1. c. 249. n. 14.* Llamas *p. 3. Meth. c. 5. §. 12.* Ludou. Lopez *p. 1. Instruct. c. 79. tit. de Euchar. pag. 99.* Ldes. *sum. p. 1. tit. de Sacram. Euch. c. 27. & alij plures.*

²⁵⁷ Tenentur omnino. Quia interdictum eatenus excusat ab obligatione Sacrum audiendi, quatenus ponit audiendi illud, impedimentum: Ergo quacumque ratione impedimentum illud auferatur, statim resultat obligatio præcepti. Ità Cenedo *q. 44. nu. 3.* Suar. *to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 6.* Valdes. *tr. de Eleemosy. p. 1. v. Quæritur.* Sotus *in 4. dist. 13. q. 2. a. 1.* Nauar. *sum. c. 21. n. 3.* Viuald. *in Candelab. p. 2. tit. de Inter. n. 310.* Medi. *sum. p. 1. c. 11. §. 37.* Azor. *i.l. 7. c. 2. q. 3.* Anto. Gomez *deBul. Cruc. ad 5. & 6. claus. n. 25.* Nugnus *in 3. p.q. 83. a. 6.* Fagund. *præc. 1. l. 2. c. 8. n. 5. & alij passim.*

²⁵⁸ Sententiam primam probabilem valde esse reor, eligo tamen secundam peobabiliorem vtique, cuius vim à simili expono. Si quis in vinculis detineatur, dum in illis adest, & in carcere Missa non dicitur, à præcepto excusatur. Attamen si ex priuilegio ei concedatur libertas diebus festis, vt Missam audiat, tenebitur illam audire; quia iam est sublatum impedimentum, & eo sublato, iam præcepti pullulat obligatio. Profecto in nostro casu non cogitur quisque suo priuilegio vti, (vt supponunt primæ sententiæ Auctores) sed rantum priuilegio supposito impedimentum tollente statim retinet Ecclesiæ præceptum suam vim: & sic quisque cogitur illud seruare.

DVBIVM LVII.

*Excusatur ab audiendæ Missæ præcepto, qui alium
non habet Sacerdotem nisi personaliter interdictum?*

²⁵⁹ SCIO non excusari à Missa audienda; qui non habet alium Sacerdotem nisi

excommunicatum toleratum. Quia post Concilium constantiense, ac Extrauagante Martini V. non tenemur excommunicatos toleratos adhuc in Sacramentorum administratione vitare. Scio autem excusari quem à præcepto implendo, si Sacerdotem non habeat nisi

excommunicatum, & nominatim denunciatum, aut personaliter interdictum, si simul sit nominatim excommunicatus. Quæsierim autem, num excusetur qui alium non habet Sacerdotem nisi personaliter interdictum, non vero simul nominatim excommunicatum?

²⁶⁰ Excusatur quidem. Quia sine peccato non potest à Sacerdote personaliter interdicto Missam audire. Sic Azor. *p. 1. l. 7. c. 7. qu. 15.* Faber *de Cēsur. dist. 15. q. 1. d. 5. c. 2. n. 47.* Bonac. *de Euch. d. 4. q. vlt. pun. 12. n. 1.* Molfes. *sum. tr. 3. c. 17. n. 53.* & alij.

²⁶¹ Non excusatur. Quia sine peccato petest quis Missam à Sacerdote personaliter interdicto audire, si non sit simul nominatim excommunicatus. Ità Filluc. *tr. 18. nu. 77.* citans Suarium. Mercer. *in 3. p. q. 24. dub. 3.* Fagund. *præc. 1. l. 2. c. 5. n. 40.* Et Diana docet esse probabile *p. 5. tr. 10. resol. 63.* Gesuald. *de Sacram. tr. 17. c. 2. num. 28.* asserens, à quocumque Sacerdote posse quē Missam audire, præterquam à Sacerdote excommunicato publico, & declarato, siue degradato, & suspenso.

²⁶² Æque probilem esse iudico vtramque sententiam; quia &que probabile est, peccare quem & non peccare si à Sacerdote personaliter interdicto exaudiat. Secundam tamen sententiam mihi eligo. Quia si non inducat quis huiusmodi Sacerdotem ad Sacrum celebrandum, nec ei communicet in ministrando, sed ei solummodo assistat: non video, vndenam aliqua species cooperationis ad peccatum celebrantis appareat: nec ius obiicitur, quod huiusmodi Missæ auditionem prohibeat. Facundum sector.

[30] DVBIUM LVIII.

Excusarisne Missæ audiendi præcepto, si non adsit, qui celebret nisi notorius concubinarius?

²⁶³ Notorius concubinarius, vt explicatur in *cap. Quæstum*, est ille cuius delictum est notum per confessionem factam in iudicio, aut per sententiam, aut per eam euentiam, quæ nulla possit tergiuersatione celari; vt qui retinet domi concubinam vt vxorem, ita vt etiam ipse diffiteri non valeat, siue ea sit soluta, siue coniugata. Quæsierim itaque num excuseris à præcepto audiendi Sacrum, si non adsit, qui celebret, nisi notorius concubinarius?

²⁶⁴ Excusaris. Quia *c. vestra, &c. Quæstum, de cohabit. Clericor. & mulier.* de notoriis concubinariis dicitur esse suspēsos, quoad se, & quoad alios, & vt declarentur de hac censura suspensionis, non indigent declaratoria sententia Iudicis: Ergo vitandi sunt, quemadmodum alij publici censurati declarati nominatim. Nauar. *sum. 25. n. 78.* D. Thomam citans *quodlib. 11. a. 8.* Et cum illo omnes ferantiqui, Turrecre. Panormit. Salcedo. Bernar. Diaz apud Fagundez *citandum.*

²⁶⁵ Non excusaris. Quia concubinarij notorij non sunt hodie ipso iure suspensi, ideo non incurrunt irregularitatem, si in peccato celebrent: non enim extant iura expressa, quæ suspensionem ipso iure importent: vel si aliqua extare videntur, iam sunt vsu abrogata. Imo nec suspensos, per sententiam Iudicis de suspensione declaratos, aut per confessionem illorum in iudicio factam teneris vitare circa Missæ auditionem, nisi prius de excommunicatione aliqua, quam incurrant, fuerint publicè ac nominatim declarari. Quia excommunicati per sententiam Iudicis declarati magis sunt in iure odiosi, quam suspensi, & interdicti per eandem iudicis sententiam: vnde Extraugans Martini V. solum excipit, vt vitentur notorij

Clerici percussores, & excommunicati nominatim declarati: quæ exceptio firmat regulam in contrarium. Ita Suar. *de Censur. dub. 31. sect. 4.* Sotus *in 4. dist. 13. q. 1. art. 9.* Henriq. *l. 9. cap. 25. num. 13.* Azor. *par. 1. libr. 7. cap. 7. qu. 16.* Scott. *de Sacrif. Mis. lib. 2. cap. 20. num. 8.* Bonac. *d. 4. de Euchar. q. ult. pun. 12. n. 1.* Fagund. *præc. 1. l. 2. c. 5. n. 42. c. 50. c. 9. n. 13.*

²⁶⁶ Profecto, licet olim non esset licitum à publicis concubinariis Missas audire, hodie tamen licet ex nouo Tridentini iure, quoad vsque per sententiam ab Ecclesia declarentur, excommunicationem incurrisse. Cum tamen illi sint in publico peccato, licite ab eis Missas petere non possumus nec Sacramenta, nisi tanta sit necessitas, vel vtilitas, quæ id excusare valeat; quia ex charitate tenemur peccatum in proximo absque nostro detrimento vitare. Ex Fagundij calamo accepi.

DVBIVM LIX.

*An qui domi per vim, vel ægritudinem,
vel loco carceris detinetur, habens inibi
Oratorium approbatum: Teneturne Sacerdotem
stipendio perquirere, ut præcepto satisfaciat?*

²⁶⁷ CERTUM est, excusari ægrotos ex impossibilitate: cōualescentes, si adsit recidiui languoris periculum: ægrotantium ministros, si non habeant alios, quos ad custodiam infirmorum substituant: in vinculis detentos, nisi Missa celebretur in carcere, vel nisi in die festo è carcere soluantur. Quæsierim vero, vtrum qui domi per ægritudinem, aut vim detinetur, si habeat oratorium, teneatur Sacerdotem procurare, qui inibi celebret?

²⁶⁸ Tenetur quidem. Quia quando quis est diues non videtur excusari à Sacerdote adducendo; quando enim quis ad aliquod præceptum obligatur tenetur adhibere media saltem fecilia ad illud implendum, vnde fœminæ, quæ nō possunt ad Ecclesiam ire, nisi famulis stipendiariis comitatæ obligantur adhuc Missam audire, si sint diuites: nam facilis est hæc diuiti diligentia. Ergo à fortiori qui domi detinetur debet Sacerdotem stipendiarium adducere. Sic Sotus *in 4. dist. 13. q. 2. a. 1.* Cenedo *de qq. Canonic. q. 44. n. 11.* Nugnus *qu. 83. a. 6.* Et Suarius, Dicastillo, Ledesma, & Fagundez *citandi* affirmāt hanc sententiam esse probabilem.

²⁶⁹ Non tenetur. Quia Missæ præceptum non obligat ad illam procurandam, data Sacerdoti stipe: sed tantum ad illam audiendam in Ecclesia, non autem domi. Ita Suar. *tom. 3. in 3. p. d. 88. sect. 6.* Ledes. *sum. c. 27. post 16. concl.* Fagūd. *præc. 1. l. 2. c. 9. n. 9.* Filliuc. *tr. 5. n. 224.* Diana *p. 4. tr. 4. resol. 8.* Villalob. *tr. 8. diffic. 36. n. 4.*

²⁷⁰ Hoc longe probabilius esse reor (non certum, vti Leander asserit, cum Cenedus, ac Nugnus haud infirmo fundamento contrarium edoceant.) Nec vrget diuitum fœmniarum, quæ ad Missam audiendam stipendiariis famulis comitatæ pergunt; comitatus enim ille eis assiduus accidentarius est ad Missam audiendam, cum illo ad quamlibet è domo profectionem authoritatis gratia vtantur. Nullus itaque obligatur ratione præcepti ad Sacerdotem stipendiarium adducendum, vt domi celebret, solum enim illud obligat, Missam audire non stipendio eam procurare.

DVBIVM LX.

*Qui domi per vim, vel per ægritudinem detinetur
Oratorium approbatum habens, teneturne
Sacerdotem adducere si absque stipendio possit?*

²⁷¹ TEnetur quidem. Quia cum absque stipendij sumptu adducere valeat, iam alias cogitur

vti priuilegio, quemadmodum ille, qui priuilegium habet audiendi Missam interdicti tēpore, quem teneri illo vti supra resoluius. Sic Sotus *in. 4. dist. 13. q. 2. a. 1.* Cenedo *l. de qq. Canenic. q. 44.* Nugnus *q. 83. a. 6.*

²⁷² [31] Non tenetur. Quia præceptum obligat ad audiendam Missam in Ecclesia, non autem domi: celebrari enim Missam in domibus, maxime est odiosum, & minus decens reuerentiæ huic Augustissimo Sacrificio *to. 3. in. 3. p.d. 88. section. 6.* Ledesm. *summ. part. 1. cap. 27.* Bonac. *de sacrific. Miss. dub. 4. quæst. ultim. punct. ultim. num. 14.* Fagundez *præcept. 1. lib. 2. cap. 9. num. 9.* Filliuc. *tractat. 5. numer. 224.* Diana *part. 4. tractat. 4. resolut. 80.* Villalob. *tract. 8. diffic. 36. num. 4.*

²⁷³ Hoc probabilius esse crediderim. Nam in hoc casu nullus obligatur vti suo priuilegio, vt possit præcepto satisfacere. Diuersa namque ratio est hîc, ac in eo, qui habet priuilegium ad audiendum Sacrum tempore Interdicti: per hoc enim priuilegium non tollitur formaliter ac per se impedimentum audiendi Missam, neque enim tollitur coactio in domo manendi: at vero per aliud directe tollitur. Sic Suarius.

DE NOCVMENTO.

DVBIVM LXI.

*An distantia vnius leucæ, seu trium milliarium
sit sufficiens, vt à Sacro audiendo quis
excusetur, si pedestri iter sit acturus incessui?*

²⁷⁴ CErta est, nullum teneri Missam cum graui incommodo, aut magna itineris molestia.

In hoc Doctores conueniunt, dissentiunt vero in assignanda itineris distantia sufficienti. Quæstio igitur est, nûm distantia leucæ vnius sit sufficiens, vt quis pedestri incessu acturus iter, excusetur à præcepti impletionē?

²⁷⁵ Non est sufficiens, præsertim si sit vir robustus, vel operarius valens. Quia non infert profectio eiusmodi notabile corpori nocumentum. Sic Bonacin. *de Eucharist. dub. 4. pun. ultim. num. 12.* Ledesm. *part. 1. summ. capit. 27. post 17. conclus.* Nauarr. *lib. 2. Consil. cons. 3. de foriis,* Henriq. *l. 9. c. 25. n. 10.* Manu. *sum. cap. 114. casu 4.*

²⁷⁶ Sufficiens est. Quia cum hæc distantia debeat eundo ad Ecclesiam, ac redeundo, duplicati longa satis censenda est, vt vel robusto viro, ac valenti operario grauem inferat molestiam, quæ

debeat ab auditione Sacri excusare. Ita Suat. *tom. 3. in 3. part. dub. 88. section. 6.* Fagundez *præcep. 1. lib. 2. cap. 9. num. 10.* Filliuc. *tractat. 5. numer. 226.* Trullench. *lib. 3. Decalog. cap. 1. dub. 7. num. 8.* Castro Palao *tom. 4. tract. 22. punct. ultim. numer. 4.* Dicastil. *tractat. 5. de Sacrament. dub. 5. num. 184.* Gesuald. *de Sacrament. tract. 17. c. 2. n. 62.* Diana *part. 10. tract. 15. resolut. 35.* & alij apud Henriquez *citatum, litter. M.*

²⁷⁷ Existimo probabilius cexcusari à Missa audienda ob graue incommodum, qui pedester circa tria milliaria, siue leucam pergere debeat: imo etiam duo cum pluuiis, tempestate, vel magno solis calore tempore statis, quando aliter ad Missam audiendam pergere non posset. Nec enim Ecclesia auditionem Missæ cum tanto onere, ac molestia præscribit; sed piè, ac rationabiliter.

DVBIVM LXII.

An distantia vnus leucæ sufficiat, ad excusandum à præcepti impletione eum, qui eques iter est peracturus?

²⁷⁸ Non sufficit. Quia esto distantia vnus leucæ pro itinere equestri peracturus est leucam illam, minori labore afficietur. Ergo maiorem distantiam requirit. Sic Villalob. *tractat. 8. dub. 36. numer. 5.* Fagundez *præcept. 1. lib. 2. capit. 9. numer. 10.* Trullench. *lib. 3. Decal. cap. 1. dub. 7. num. 8.* Diana *part. 10. tr. 15. res. 35.* & alij.

²⁷⁹ Sufficit quidē. Quia distantia duarum leucarum, quam eundo, & redeundo conficiebat longa ac difficilis censetur etiam iis, qui iumentis subsidio vtuntur. Ita Leand. *præcept. 1. tractat. 2. dub. 2. quæst. 24.* asserens idem innuere P. Dicastillo *tractat. 5. de Sacram dub. 5. num. 184.* & probabiliorē hanc censet esse sententiam.

²⁸⁰ Ego autem crediderim, probabiliorē esse si iumentum, quo vtitur quis, tardus, aut difficilis, vel ingratus esset gressu minus enim pedestri itinere leucam percurrere laboraret. At si equitans nullum, vel leue nocumentum, aut molestiam capiat, haud dubium, quin maior distantia, verbi gratiâ, leuca cum dimidia requiratur, vt quis, qui equestri itinere potest adire Ecclesiam, ex viâ distantia, molestiâque à præcepti impletione excusari valeat, Vnde in hoc casu probabiliorē longē, (Leandri venia) primam sententiam esse censeo. Dicastillo mecum.

DVBIVM LXIII.

*Mater, quæ domi manet ad filiarum custodiam,
quas sine nocumento puritatis solas relinquere
nequit, excusaturne à Sacro exaudiendo?*

²⁸¹ Excusatur quidem. Quia quoties ex Sacro audiendo sequitur proprium, aut proximi peccatum, præceptum non obligat. Henriq. *libr. 9. cap. 25. numer. 10. litter. Y. citans Nauarrum, Sotum, Caietanum, & Medinam. Vega p. 1. sum. c. 114. casu 4.*

²⁸² Non excusatur. Quia deserens filias secum ad Templum, mater, & filiæ poterunt sine illo qui timebat, si eas solas domi relinqueret, periculo Missam audire, Ita Suar. *tom. 3. in 3. p.d. 88. section. 6. Scott. de Sacrisi. Miss. lib. 2. cap. 20.*[32] *num. 8. Azor. part. 1. lib. 7. cap. 7. quæst. 1. Bonac. dub. 4. de Eucharist. ultim. punct. ultim. numer. 2. Fagundez præcept. 1. libr. 2. capit. 9. numer. 1.*

²⁸³ Ego quidem quæstionem hanc vix Dubiam esse video. Nam mater excusatur proculdubio, quando filias non potest domi solas sine periculo relinquere, nec ad Ecclesiam secum sine huiusmodi periculo adducere. Quando vero filias quiret sine periculo ad Templum comitari, haud posset licite cum eis domi manere, & in hoc debent Doctores primæ, secundæ sententiæ convenire siue aptius dixerim, vnicam omnium esse sententiam. Porro probabilitas damni spiritualis, vel domi, vel in Templo, aut in via accidendi, pensanda est iuxta existimationem, & fidem cuiusque, etiamsi aliquando ipse fallatur; sufficit enim, quod prudenter, & bona fide periculum timeatur. Ex Azorio accepi.

DVBIVM LXIV.

*Mater aut nutrix non habens, cui, dum ad
Missam audiendam pergit, possit infantulum
commendare, excusetur à Missæ auditione?*

²⁸⁴ EX hoc solummodo capite non excusatur. Quia potest eum ad Ecclesiam secum adducere, & à solitudinis nocumento liberare. Sic Bonacin. *dub. 4. de Eucharist. quæst. ultim. pun ult. n. 5. Hurtad. de Sacrif. Miss. d. 5. diffic. 6. Villalob. tr. 8. diffic. 36. n. 7.*

²⁸⁵ Ex hoc solummodo capite excusatur, nempe ex eo, quod non habeat, cui commendet infantulum. Quia non potest, vt experimento constat, infans ad Templum sine celebrantis molestia, & circumstantium inquietudine adduci: nec domi absque probabili, ac prudenti timore alicuius grauis damni relinqui. Ex hoc igitur solum capite mater, aut nutrix à præcepti impletione liberatur. Ita Layman. *libr. 4. tr. 7. c. 4. n. 3. Llamas p. 3. Metho. c. 5. §. 11. Molfes. summ. tr. ct. 3. cap. 17. n. 60. Diana part. 10. tr. 15. resol. 36. citans Coninchum, Castrum Palao, & Leandrum.*

²⁸⁶ Crederem seu secundam sententiam veriore esse, si non tam absolute loqueretur. Fateor posse licite matrem, vel nutricem ab audienda Missa abstinere, si non habeat cui commendet infantem, sed id intelligo non absolute (vti Leander opinatur,) sed casu quo infans non valeat ad Templum sine celebrantis molestia adduci. Neque enim excusabitur mater, aut nutrix, si possit infans sine illa celebrantis, vel adstantium molestia deferri. Experimento namque ediscimus plures infantes in Ecclesia sine inquietudine vlla diù commorari. Nutrix igitur, quæ probabiliter dignoscit suum infantem inquietudine vagituum non afficiendum, haud potest à præcepti impletione liberati, ex eo quod non habeat. cui interim commendet infantulum. Cum Laym. sensi.

DVBIVM LXV.

*An excusetur, à præcepti huius custodia vxor,
quam maritus ob Zelotypiam domo egredi renuit?*

²⁸⁷ **N**on excusatur. Quia non videtur graue subire nocumentum vxorem, quæ aduersus mariti suspicionem tam grauem causam habet scilicet instantiam præcepti. Quod si aliquod nocumentum subire cogatur, id debet pro legis custodia patienter sustinere. Sic D. Antonin. *part. 2. titul. 9. capit. 20. Paragraph. 2.* quem pro negatiua hac sententia absolute citat Henriquez *libr. 9. capit. 25. numer. 13. litter. Y.*

²⁸⁸ Excusatur quidem. Quia parère debet vxor martio, si prohibeatur, ne ad Sacra accedat, vt rixarum ex suspitione vitetur occasio. Quod si iniuste maritus gesserit, ipse quidem, non obediens vxor piaculo irretietur. Ita Graf. *l. 2. decis. cap. 35. num. 5.*

²⁸⁹ Profectò excusabitur, si absque graui incommodo Sacrum non valeat exaudire: non vero si ei leue nocumentum immineat. Hoc, (non illud) subire debet ob præcepti satisfactionem, nec poterit meritò obtemperare. Mecum Suar. *tom. 3. in 3. part. dub. 88. section. 6.* Llamas *part. 3. Metho. cap. 5. §. 11.* Palao *tom. 4. tractat. 22. punct. vltim. numer. 4.* Henriquez *vbi suprà* citans Nauarrum, Medinam, & Sotum.

DVBIVM LXVI.

*An absolute excusentur famuli, qui vt
obediant heris aliquid Missæ tempore
imperantibus, eam non exaudiunt?*

²⁹⁰ **E**xcusantur absolute, modo heri id non gerant in Relligionis dedecus. Quia si heri id sine causa iusta egerint ipsi proculdubio delinquent: at famulis semper causa erit iusta dominis obedire. Sic Sà *verb. Missæ auditio, numer. 2.* Graff. *lib. 2. decis. cap. 35. num. 5.* Layman. *lib. 4. tr. 7. c. 4. n. 3.* citans Suarium. Sotus *in 4. dist. 13. qu. 2. art. 2.*

²⁹¹ Non excusantur absolute, sed solum cum timent, graue aliquod nocumentum sibi imminere, Quia quilibet tenetur implere præcepta Ecclesiæ, si absque graui possit incommodo. Ita Azor. *tom. 1. lib. 7. cap. 7. quæst. 1.* Coninch. *de sacrament. quæst. 83. art. 6. num. 315.* Nugnus *ibi, dub. 2.* Trullench. *lib. 3. Decalog. cap. 1. dub. 7. nu. 9.* Dicastil. *de sacram. tract. 5. dub. 5. numer. 212.* & alij.

²⁹² Hanc sententiam probabilorem esse credo, idque P. Sà, & Laymanum voluisse mihi persuaserim. Addo tamen famulum, qui graue nocumentum timens, Missam omittit, vt domino obtemperet, si frequenter, & quasi ordinariè sine causa iustæ necessitatis à Missa audienda impediatur, debere, oblata opportunitate, illum herum relinquere, & alteri hærere, apud[33] quem Ecclesiæ præcepta valeat observare. Trullenchum imitor.

DVBIVM LXVII.

*Fœminæ, aut viri nobiles carent decenti veste,
aut comitatu: vt à præcepto audiendi Sacrum
excusentur, debent ne prius vestem mutuo
acceptam, aut comitatum decentem requirere?*

²⁹³ SCio, excusari à Missa audienda, nisi alias possint in secreto summo mane, vel in Tēplo

à frequentia remoto, absque vlla nota illam exaudire. Quæsierim tamen, vtrū prius debeant procurare vestem mutuam, aut decentem comitatum, vt satisfaciant præcepto, inuenire?

²⁹⁴ Debent quidem. Quia commodè possunt vestem, aut pedisequam ab amica perquirere, quæ eius paupertatis sit conscia. Etsi aliqua adsit repugnantia ob nonnullum ruborem, aliquid patiendum ad præcepti huius obseruationem. Sic Bonacin. *dub. 4. de Eucharist. quæst. vltim. punct. vltim. num. 8.* Trullench. *lib. 3. Decalog. cap. 1. dub. 7. num. 7.* Villalob. *tr. 8. diff. 36. num. 5.* Molfes. *summ. tract. 3. c. 17. numer. 56.* citans alios.

²⁹⁵ Minime debent, aut vestem mutuam, aut sociam, seu comitatum statui decentem prius requirere. Non vestem. Quia regulariter loquendo, nequit id sine magno petentis rubore peragi, & sine mutuantis molestia: nec facile erit, vestem proportionatam inuenire. Non sociam, siue comitatum æquè difficile, & non sine rubore inueniendum. Ita absolute sine vlla mutuaræ vestis, aut comitatus limitatione excusat eas. Sà *verb. Missæ auditio, num. 3.* Hurtad. *tub. 5. de Sacrific. Miss. difficul. 6.* Layman. *lib. 4. tract. 7. cap. 4. num. 3.* Scort. *de Sacrific. Mis. lib. 2. cap. 20.* Azor. *part. 1. lib. 7. cap. 7. quæst. 1.* Bassæ. *verb. Missa 9. num. 3.* Vega. *p. 1. sum. cap. 114. casu 4.* Leander *præcept. 1. tractat. 2. dub. 2. quæst. 39.*

²⁹⁶

Hoc longe probilius esse crediderim. Nam esto quod facile possint aut vestem, aut sociam inuenire, minime ad id tenentur, cum ad id præceptum non obliget, sed ad Missam audiendam, quam si quis audire non valeat sine ruboris nocumento, proculdubio excusatur. Exem plum exhibeo. Non potest quis præceptum recitandi Horas Canonicas implere, nisi adhibeatur socius: certe non tenetur socium requirere; quia præceptum solummodo eum obligat recitare si possit. Ergo præceptum audiendi Sacrum non obligabit te, aut vestem, aut sociam quærere ad eius impletionem, maxime si id sine rubore petenti agnato gerere non valeas. Ita Gaspar Hurtado.

DVBIVM LXVIII.

An Pastores ouium absolute teneantur, Missam audire?

²⁹⁷ ABSolutè tenentur. Quia ante pecorum educationē debent Missæ audiendæ præcepto

satisfacere. Nec enim graui incommodo grex afficitur, si vno, vel altero in hebdomada die serius ad pastum educatur. Sic Iodocus *tomo primo, Thesaur. verb. Missa, Paragraph. 50.*

²⁹⁸ Non tenentur absolutè, sed casu, quo sine nocumento gregis Missam audire ante, aut post eductionē valeant. Vnde si Missa summo mane dicatur, ei assistere debent; quia sine gregis incommodo id agere possunt. At si Sacrum serò de more Vicorum celebretur, minime tenebuntur expectare. Quia licet non ex mora liia vnus diei in hebdomada graue gregi nocumentum non ommineat, communis est pastorum mos primo mane gregem educere. Ita Manuel *tom. 1. summ. cap. 122. numer. 8.* Vega. *part. 1. summ. cap. 114. num. 8.* Dicastill. *de Sacrament. tractat. 5. disp. 5. dub. 10. numer. 179.* Fagundez. *præcept. 1. lib. 2. cap. 9. num. 2.* Hurtad. *de Sacrific. Miss. dub. 5. difficult. 6.* Henriquez *lib. 9. cap. 25. num. 10.* Azor. *part. 1. l. 7. cap. 7. q. 7. & alij.*

²⁹⁹ Certum mihi est, absolute non excusari gregum custodes, sed casu quo non valeant sine gregis periculo Missam audire; nec absolute ad id teneri, sed casu quo sine gregis nocumento id gerere valeant. Vnde non excusantur, si habeant, cui commode gregem committant, si sint plures socij, vnus Ecclesiam debet adire, altero gregem custodiente: eoque redeunte, alter ad Templum debet accedere. Quod si vnica Missa celebretur in Oppido, debent alternatim ad illam exaudiendam ire, itavt vna die vnus, alter altera pergat.

DVBIVM LXIX.

*Iter quis agit cum sociis: excusaturne
ab audiendo Sacro ea solùm ex causa, ne
sociis abeuntibus, solus pergere cogatur?*

³⁰⁰ Certum mihi excusari, si timeat à latronibus diuexari, vel aliud graue nocumentum subire, aut si eius inopia sociorum subsidio subleuetur. Quæsierim verò, nùm præcisè, ne solus incedere cogatur, sociis abeuntibus, possit à Sacro audiendo licite excusari?

³⁰¹ Non excusatur. Quia leue reputatur incommodum, sine sociis persequi viam, ob quod vitandum licitum non est Sacrum omittere. Sic Suar. *tom. 3. in 3. part. dub. 88. section. 6.* Petr. Ledesm. *tom. 1. summ. cap. 27. post 16. conclusion.* Coninch. *quæ. 83. num. 314.* Bonacin. *dub. 4. de Euch. q. vlt. pun. vlt. n. 6.* Trull. *l. 3. Decal. cap. 1. dub. 7. n. 6.* Tolet. *l. 6. c. 9. n. 2.* Reginal. *l. 19. n. 16.* Dicastill. *de Sacram. tr. 5. d. 5. nu. 178.* Villalob. *tr. 8. diff. 36. n. 5.*

³⁰² [34] Excusatur equidem. Quia nunquam non rationabile, ac sufficiens reputatur viatoris incommodum, sine socio pergere. Ita Iodocus *to. 1. Thesau. v. Missa, §. 50.* Machad. *l. 2. q. 4. tr. 2. do um. 2. n. 4.* citans Nauarrum *sum. c. 21. n. 3.* & Bassæum *v. Missa 9. n. 3.*

³⁰³ Ego autem existimo, excusari, si sit longum, ac solitarium iter: alias minime. Nam si longum, & solitarium sit iter, ex recessu à sociis haud leui incommodo viator afficeretur: si verò breue sit, seu peruium viatoribus, leue damnum subiret, qui à sociis causa audiendæ Missæ recederet. Accepi ex Henriq. *l. 9. c. 25. n. 10.* Mofesio *sum. tr. 3. c. 17. n. 61.* & Scortia *de Sac. Miss. l. 2. c. 20.*

DVBIVM LXX.

*Credit puella, se ab adolescente perditè
adamandam, si domo exeat: vt illius peccatum
vitet, excusaturne à Sacro exaudiendo?*

³⁰⁴ NON excusatur. Quia in hoc casu peccatum proximi per accidens sequitur, cum sit scandalum mere passiuum: vnde de illo minime vitando curandum, sed præceptum implendum. Sic Manuel p. 1. sum. c. 23. numer. 4. Henriq. p. 1. l. 9. c. 25. n. 10. Qui lit. N. citat Nauarrum sum. c. 14. n. 30. & c. 23. num. 23. Sotum, Maiorem, Penam, & Meneses.

³⁰⁵ Excusatur plane, imo tenetur Missam bis, vel ter omittere, si credat adolescentem ex fragilitate delicturum. Quia grauius adstringitur ad peccatum proximi vitandum, quam ad præceptum audiendi Sacri implendum. Ita Valent. tom. 3. d. 3. q. 18. punct. 4. Lopez p. 1. c. 57. Angles ad 2. l. Sentent. dist. 37. q. 4. dub. 2. propos. 3. cup. pend. 6.

³⁰⁶ Profectò media terenda mihi via. Licite potest puella in nostro casu Sacrum omittere. Quia Missæ audiendæ præceptum non obligat cum spirituali proximi detrimento. Attamen si ei lubeat licite poterit Missam audire. Quia exeūdo è domo suo iure vititur. Viæ huius habeo comites, Suarium to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 6. Sà v. Miffæ auditio, n. 3. Azorium p. 3. l. 3. c. 16. q. 6. Sancium summ. l. 1. c. num. 16. Bonacinam d. 4. de Euch q. vltim. pun. vltim. n. 15. Truellenchum l. 3. Decal. cap. 1. dub. 7. num. 13. & Filliucium tr. 5. num. 227.

DE IGNORANTIA,

consuetudine, pietate.

DVBIVM LXXI.

*An ignorantia inuincibilis, obliuio, vel inconsideratio
diei festi excusent ab implendo audiendæ Missæ præcepto?*

³⁰⁷ MINIME excusant. Quia quilibet debet diligentia adhibere, vt agnoscat legis præscripta.

Vnde ignorantia illa, aut obliuio ex negligentia exoritur, ideoque tibi ad culpam imputabitur. Sic Vega par. 2. sum. cap. 41. casu 38. Angles lib. 2. sentent. dist. 37. quæst. 2. difficult. 3. dub. 2.

³⁰⁸ Excusant equidem. Quia durante ignorantia inuincibili, obliuione, aut inconsideratione, haud poteris vitare peccatum, Quomodo ergo poteris peccare in eo, quod vitare non potes? Ita Suar. tom. 3. in 3. p.d. 88. sect. 6. Sanch. summ. l. 1. c. 16. n. 20. citans D. Thomam, Syluestrum, Cordubam, Vasquezium, & alios. Fagundez præcept. 1. lib. 2. cap. 9. num. 1. Bonacin. disp. 4. de Euchar. q. vltim. punct. vltim. num. 17. Bassæ. verMissæ 9. num. 6. Dicastill. tractat. 5. de Sacrament. disp. 5. num. 129. & 130. & alij communiter.

³⁰⁹ Ego quidem sciens, ignorantiam causam esse communem excusationis in omnibus præceptis, in casu nostro asseruerim, ignorantiam, vel esse facti, vel esse iuris. Ignorantia facti illa est, qua quis ignorat, diem esse festum, & hanc te legitime excusare non dubito. Ignorantia iuris est illa, qua quis ignorat, se teneri Missam diebus festis audire, cum tamen agnoscat diem, vel dies festos esse. Et hæc plane ignorantia communiter non excusare affirmo; nam ius audiendi Sacrum diebus Dominicis, ac festis de præcepto omnibus Christicolis est notissimum. Addo tamen adeo rudes esse posse homines, & ignaros, vtpote rusticos, & pastores inter pecora enutritos, vt hoc ius bona interdum fide ignorent: & hos quidem tunc excusari cēseo. Nam regulariter loquendo, omnes illi iuste excusantur, qui bona fide existimant, se legitimam causam excusationis habere, etiamsi aliquando decipiantur, & à parte rei ita non sit, vti communiter Doctores affirmant. Lege Azorium *part. 1. lib. 7. quæst. 4. Syluestrum, v. Missa 1. n. 6. Toletum l. 6. c. 9. n. 4. Sic Fagund.*

DVBIVM LXXII.

*An excusentur, à præcepti huius satisfactione
vidue, quæ ex recepta consuetudine per semesire,
vel annum domi sese, mortuo marito, continent?*

³¹⁰ CONueniunt Doctores, Regionis receptam consuetudinem ab obligatione Sacri audiendi liberare. Vnde excusantur viduæ, quæ obeunte marito, ad certum tempus domo non exeunt. Non tamen conueniunt in assignando tempore quo licite valeant domi manere. Quæsierim igitur, an excusentur, si ex recepta consuetudine per semestre, imo per annum domi se contineant?

³¹¹ Non excusantur. Quia ad rationabilem luctum sufficit defunctos lugere vsque ad diem depositionis, qui raro vsque ad tertium differtur, vel quartum, vel vsque ad septimi diei exequias. Vltior enim cessatio à Sacro audiendo est superstitiosa, ac minime toleranda consuetudo. Sic Iodocus *tom. 1. Thesaur. v. Missa, §. 50. Caietan. 2. 2. quæst. 124. art. 4. casu 6. D. Anton. part. 2. titul. 9. cap. 9. §. 12. Syluest. verb. Missa 2. [35] §. 2. Tabi. ibi, n. 47. Armil. n. 30. Gesuald. de Sac. tract. 17. cap. 2. n. 65. & alij.*

³¹² Excusantur plane. Quia per consuetudinem huiusmodi, si re vera introducta, ac præscripta sit, præceptum audiendi Missam est per illud tempus abrogatum. Ita Tolet. ex Nauarro *l. 6. c. 9. n. 3. Suar. to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 6. Henriq. l. 9. c. 25. n. 12. Trull. l. 3. Decal. c. 1. dub. 7. n. 18. Dicastill. tr. 5. de Sacram. d. 5. nu. 219. Fagund. præc. 1. l. 2. c. 9. 6. Filliuc. tr. 5. n. 229. Azor. to. 1. l. 7. c. 7. q. 2. Bassæ. v. Missa, 9. n. 3. & alij.*

³¹³ Probabiliorem hanc sententiam longe esse reor. Vnde licitum est viduis manere domi per integrum annum, & ultra si talis sit consuetudo loci, & sine infamiæ nota vidua domo egredi non valeat. Talis enim consuetudo optime fundatur in viduali honestate, & rationabili tristitiæ significatione. Quamuis huiusmodi consuetudines æquum esset ab Episcopis corrigi, dum tamen non corriguntur, iustæ sunt viduis. Quæ vero ultra consuetudinem patriam domi maneret, ac Sacrum omitteret, lethaliter proculdubio peccâret, nisi alterius iustæ excusationis id prætextu gereret. Suarius Magister.

DVBIVM LXXIII.

*An nobiles puellæ, quæ non solent domo egredi,
ad Missam audiendam, excusentur ab huius
præcepti impletione, si ad ludos, comædias,
taurorum agitationem, &c. procedant?*

³¹⁴ Certum mihi, ab audienda Missa excusari puellas nobiles, quæ ex recepta consuetudine non assolent domo egredi, donec nuptui traduntur. Quia licet hæc consuetudo non sit ex se laudabilis, cum tamen ex se intrinsece mala non sit, semel introducta legem audiendi Missam in hac parte abrogat. Quæsierim autem, an à Missa excusentur, si ad ludos, aut alia diuerticula è domo procedant?

³¹⁵ Excusantur. Quia illa consuetudo eas omninò ab audiendæ Missæ obligatione liberat, nec præscribi vt ad alia quæ que negotia non exeant. Sic Bonac. d. 4. de Euchar. q. ultim. pun. ultim. num. 26. profatus, si puellæ soleant domo exire ad ludos, choreas, aut spectacula, vel se exhibeant ad fenestram aspectandas, consentaneum esse, vt etiam ad audiendum Sacrum procedant, nihilominus tamen se peccati lethalis non damnare eas, vbi recepta est consuetudo ad Missam audiendam non exeundi.

³¹⁶ Non excusantur. Quia eiusmodi consuetudo non exeundi ad Sacrum audiendum, & ad diuerticula exeundi, omninò esset irrationabilis, & à Præsulibus repellenda. Igitur adhuc illa extante minime debent illæ puellæ ab auditione Sacri excusari. Ita Henric. l. 9. cap. 25. num. 12. Nauarr. summ. cap. 21. num. 9. Suar. to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 6. Trull. l. 3. Decal. c. 1. dub. 7. n. 18. Dicastill. de Sacram. tract. 5. d. 5. num. 217. & 218. Gesuald. de Sacram. tract. 17. c. 2. nu. 67. citans Graffium, Bartholomeum ab Angelis, Angelum, Caietanum, Filliucium, & Molfesium, sed male Bonacinam.

³¹⁷ Hoc longe admodum probabilius esse reor. Nam si eiusmodi puellæ soleant domo ad ludos, siue ad aliqua quæque procedere, itavt videantur, cessat iam proculdubio excusationis ratio. Dixi, itavt videantur, quia si in occulto exirent, verbi gratiâ, nocturno tempore ad auram captandam, imo diurno ad spectacula ita operculo addictæ, vt à nemine dignoscantur, non dubitarim Bonacinæ sententiæ adhærere.

DVBIVM LXXIV.

*An excusentur, ab auditione Sacri fæminæ, quæ
menstrua afficiuntur ægritudine, vbi viget, non
accedendi ad Templum eo tempore consuetudo?*

³¹⁸ Conueniunt Doctores, per se loquendo non excusari. Quia nec consuetudo vniuersalis, nec textus aliquis eas excusat; cum enim menstrua per se communionem non impediunt, cur assistere Sacro erunt obstaculo? Per accidens vero bene poterunt à præcepto Missæ

excusari, si menstruæ ægritudini specialis debilitas iungeretur, vel aliqua exterior loco Sacro indecentia immineret. Quæsierim autem, an specialis alicuius loci consuetudo possit eas à Missa audienda excusare?

³¹⁹ Minime potest. Quia de hac re nulla potest valida consuetudo introduci, cum nulla valeat sufficienti ratione fulciri. Sic Suar. *tom. 3. in 3. p.d. 88. sect. 6. v. Sextum Caput*. Dicastill. *de Sacram. tr. 5. d. 5. n. 219*.

³²⁰ Potest plane. Quia si, semel introducta est alicubi consuetudo hæc, & tolerata à Prælati, vt tempore menstrui, mulieres ad Templum non accedant ad Missam audiendam, vere à præcepto excusabuntur; nec enim ad illas attinet, circumspicere, an consuetudo illa iure, ac ratione nitatur. Ita Leand. *præc. 1. tract. 2. d. 2. q. 63. Llamas apud ipsum*.

³²¹ Fateor me in hanc sententiam valde propendere. Nam re vera honesta causa, nempe Religionis, & reuerentiæ Templi, potuit talis induci consuetudo. Quemadmodum fert consuetudo, vt mulieres post partum, etiamsi plene conualuerint, per aliquot dies ab Ecclesiæ abstineant ingressu ex quadam reuerentia. Imo Llamas affirmat, se in montanis Gallecie, ac Legionis Regno expertum esse, vigere huiusmodi consuetudinem, vt fœminæ menstrua patientes, Templum non inquant, donec ab ea ægritudine liberentur.

DVBIVM LXXV.

An qui ex pietate agenda Confessionis ob deuotionem detinentur excusentur absolutè ab audiendi Sacri præcepto?

³²² Scio excusari, si Confessio ex deuotione non sit, sed ex obligatione, nec possit moraliter differri. Quia præceptum de peccatis[36] confessione expiandis maioris est ponderis, quam præceptum de Sacro audiendo, vti Azor. *to. 1. l. 7. c. 7. q. 8*. Suar. *to. 3. in 3. p.d. 88. sect. 6*. Dicastill. *de Sacram. tr. 5. d. 5. n. 197*. & Trull. *lib. 3. Decal. c. 1. dub. 7. n. 19*. docuere. Quæstio autem est, nùm excusentur etiam absolutè, qui ob deuotionem Confessionem dant operam, si nequeant illam in aliud tempus differre?

³²³ Minime excusantur. Quia potius Missam debent audire, quam peccata confiteri: cum voluntaria, seu ex deuotione Confessio sit opus consilij, auditio verò Sacri sit debitum, ac imperatum officium. Sic Suar. *to. 3. in 3. part. d. 88. sect. 6*. Azor. *p. 1. l. 7. c. 7. q. 8*.

³²⁴ Excusantur equidem. Quia potest extra præceptam annuam Confessionem, seu ex necessitate gerendam, offerri talis occasio gerendi Confessionem ex deuotione, vt præcepto audiendi Sacri sit præferenda, ver. causa, si magna aliqua spiritualis adsit necessitas, si solemnis Iubilæi occurrat instantia, si conscientia nimis sit grauata piaculis, maxime si eo tempore habeat quis Confessarij copiam quam postmodum haud facile obtinebit. Ita Fagund *præc. 1. l. 2. c. 9. n. 12*. Et probabile iudicat Trull. *l. 3. Decal. c. 1. dub. 7. nu. 19*. Tenet vero Leand. *præc. 1. tr. 2. d. 2. q. 65*.

³²⁵ Ego quidem existimo, nec absolute id concedendum, nec absolute esse abnegandum. Non excusantur quidem, si Missam omittant, vt quacumque voluntariam Confessionem absque vlla gerant necessitate, quod Suarium, & Azorium sentire reor. Excusantur vero si specialis

adsit necessitas, vt in Iubilco, in festo solemni aliquo, quando conscientia nimis grauata est, & longum tempus præcessit, quod non fuit quis confessus, vel si graui tentatione afficiatur, & in aliis casibus similibus. Attamen circa hanc rem iudicium prudentis desideratur.

DVBIVM LXXVI.

*An qui rationabili ex causa ab audiendo
Sacro excusatur, loco illius teneatur, aliud
pium opus gerere, aut orationes profundere?*

³²⁶ TEnetur quidem. Quia cum auditio Missæ ad Deum specialiter in die festo colendum præcipiatur, debet fidelis, quis illo die excusatur ex causa ab eo speciali cultu gerendo, aliud quod facile potest, loco illius substituere, v. gr. preces aliquas fundere, &c. Sic Scot. *in. 4. dist. 9. a. 2.* Angel. *v. Feriæ, n. 43.*

³²⁷ Æquum est plane, vt quis ex deuotione, si Missam non valeat audire legitime excusatus, preces fundat, aut aliquod pium exerat, v. gr. eleemosynæ, vt spiritui Ecclesiæ conformetur, præscribentis scilicet Sacri auditionem ad Numinis specialem in die festo cultum. Attamen ex vi præcepti audiendi Missam, certum existimo, minime teneri: sicut non tenetur aliud pium opus exerere, qui legitime à ieiunio, vel à recitatione Horarum excusatur. Sic Filliucius.

[37] LIBER XLIII. PRÆCEPTVM SECVNDVM, DE CONFESSIONE ANNUA.

SEcvndvm Præceptum Ecclesiæ est annua Confessio.

*Exprimam, quænam personæ, & quonam tempore
ad Confessionem ex hoc Præcepto teneantur, quâ
Confessione fiat satis Præcepto, & causas excusantes
à pænis ob illius transgressionem assignabo.*

SECTIO PRIMA.

De Præcepto annuæ Confessionis
Receptiores sine pugna Sententiæ.

CAPVT I.

De personis, quæ Ecclesiasticum

Confessionis præceptum obseruare teneantur.

³²⁸ OMnes fideles, cum ad annos discretionis peruenerint, si peccato lethali grauentur, obligati sunt confiteri. Sic habetur ex Concil. Lateran. relato in *cap. Omnis vtriusque sexus, de pœnit. & remis.* & ex *Trident. sess. 14. capit. 5.* & tradunt omnes. Censetur autem fidelis, ad annos discretionis peruenire, cum rationis vsu inter bonum, & malum distinguente pollet, quod diligentis Confessarij arbitrio est relinquendum, qui quidem non am exætate, quam ex ingenio, & conditione puerorum id colligere debet. Nam licet regulariter completo septennio perfectus rationis vsus omnibus elucescat, plures tamen ante eam ætatem, alij post eam rationis vsum consequuntur. Omnes sic.

³²⁹ Pueri statim, ac vsum perfectum rationis fuerint assequuti tenentur annis singulis confiteri, si conscientia peccati lethalis adstringantur. Quia id constat ex praxi, vsuque Ecclesiæ recepto. Et quia aliis præceptis Ecclesiasticis audiendi Sacrum, seruandi Interdictū abstinendi ab ingressu in Monasteriis Monialium adstringuntur. Non ergo ab hoc præcepto maximè necessariò debent excusari. Syluest. *v. Confessio, 2. q. 5.* Suar. *de pœn. d. 36. sect. 2. n. 6.* Coninch. *d. 5. dub. 5. n. 50.* Nauar. *sum. c. 21. n. 33.* Henriq. *l. 4. c. 5. n. 2.* Fagund. *de præc. 2. d. 1. c. 3. n. 12.* Vasq. *q. 90. a. 2. dub. 4.* Valent. *to. 4. d. 7. q. 9. punct. 4.*

³³⁰ Pueri ad Confessionem accedentes diligenter examinandi, nùm satis capaces absolutionis recipiendæ existât. Sunt enim plures, qui licet delinquere norint, peccata fateri nequeût: quos tamen non expedit, statim dimittere, sed Cōfessarij sunt monitis instruēdi. Si vero instructionem non percipiant, nec de peccatis, vt par est, dolere videantur, concessa benedictione, & imposita aliqua pœnitentia absque absolutione Sacramentali dimittendi sunt, maximè quando nullo lethali piaculo adstringuntur: hac enim via, & Confessionis assuensient, & paulatim instruentur. Si verò mortale peccatum fassi fuerint, diligentius procurandum est, vt dolorem eius debitum concipiant, seséque ad absolutionem accipiendam disponant. Quod si nec sub dubio capaces absolutionis existant, monendi sunt, vt dispositioni debitæ incumbant, iterum pro absolutione recipienda reuersuri. At stante dispositione debent absolui, præcipue si aliqua vrgeat necessitas, sub conditione tamen mente retenta. Zambran. *de casibus reseru. cap. 4. dub. 3. numer. 2.* Palao *part. 4. tract. 23. d. vnic. punct. 20. §. n. 4.* Laym. *l. 5. tr. 6. cap. 5. num. 7.*

³³¹ Venialibus peccatis solùm adstricti, nec diuino, nec Ecclesiastico præcepto fateri tenētur. Quia Tridentin. *ses. 14. c. 1. & can. 6.* definit peccata venialia taceri citra culpam posse, & multis aliis remediis expiari: quæ vera non essēt, si ex Ecclesie præcepto subiici Confessionis. [38] Et quia Ecclesia præceptum diuinum de confessione faciendâ, cuius tempus erat indeterminatum, ad singulos annos determinauit: at Præceptum diuinum solum est de confessione mortalium, nam venialia multis aliis possunt dilui remediis. Vasq. *q. 90. a. 2. n. 11.* Suar. *d. 36. sect. 2. n. 8.* Coninch. *d. 5. dub. 5. n. 52.* Layman. *l. 5. tr. 6. c. 5. n. 12.* Fagund. *l. 1. c. 2. nu. 8.* Bonac. *d. 5. q. 6. sect. 2. punct. 4. n. 8.* & alij communiter.

³³² Licet autem à præcepto annuæ confessionis excusetur, qui nullius peccati lethalis est conscius, non tamen excusatur, quin Pastori se sistat, & suæ conscientiæ declaret statum,

tùm ob scandalum vitandum, tùm ne excommunicatione saltem in foro externo affectus esse credatur. Pastor verò tenetur sic de se deponenti credere, nisi manifestas in contrarium habeat rationes. Suar. *to. 4. de pœnit. d. 36. sict. 2. n. 9.* Coninch. *d. 5. dub. 5. n. 52.* Vasq. *qu. 90. ar. 2. dub. 2. n. 19.* Bonac. *d. 5. q. 5. pun. 4. n. 8.* Fagundez *l. 1. c. 2. n. 9.* Palao *p. 4. tr. 22. d. vnic. pun. 20. §. 2. n. 5.* asserens non leue fundamentum suspicionis iniquæ exhibere, qui anno integro confessionem omitteret sub lethalis criminis carentiæ prætextu. Nam cum per huius Sacramenti susceptionem gratia augeatur, & maiori cum reuerentiâ, ac fructu suscipiatur Eucharistia: certè qui hæc despiceret, gigneret præsumptionem, non esse adeò purum, vt ipse opinatur. Vnde monendus hic erit, vt confessionem venialium gerat. Quia licet mortalis conscius non sit, forte illo grauatur, & confessione venialium legitimè factâ, illius mortalis ignorati remissionem obtinebit, quam absque confessione non acquireret.

³³³ Profecto Ecclesia non potest directè præceptum ferre de venialium confessione. Quia si ad confessionem omnium obligaret, lex humanæ fragilitati intolerabilis existeret, & grauis scrupulorum occasio. Si ad aliqua autem pro libito pœnitentis, esset parum utilis. Si ad aliqua in materia determinata, certè extra Religiosum statum fingi non potest iusta causa talem legem serendi. Pro Religiosis verò vtpotè perfectioni studentibus hæc lex ferri posset: at solummodo sub veniali culpa obligaret. Quia materia est leuis. Coninch. *disp. 5. dub. 5. concl. 3.* Palao *p. 4. tr. 22. d. vni. pun. 20. §. 2. numer. 6.*

³³⁴ Licèt autem de peccatis venialibus directè non possit lex ab Ecclesia ferri, indirectè tamen ferri potest, si scilicet præcipiat confessionem sicuti aliud quodlibet opus virtutis præcipuè cum tot ex confessione vtilitates oriantur. Si enim ad confessionem faciendam singulis mensibus, vel annis obligari quis potest, cur non ex præcepto? Et ita sæpè obligatur qui à Sede Apostolica impetrat dispensationem voti castitatis, vel alterius impedimenti ad matrimonium contrahendum. Quo præcepto posito, qui peccatis lethalibus grauatus non esset, venialia necessariò fateri debet; quia sine confessione lethalis, vel venialis non potest stare confessio, ac proinde nec illius præcepti executio. Coninch. *d. 5. dub. 5. n. 53.* Suar. *d. 22. sect. 8.* Vasq. *q. 90. a. 2. dub. 3.* Laym. *l. 5. tr. 6. cap. 5. num. 13.*

CAPVT II.

De annuæ Confessionis tempore.

³³⁵ Confessionis non est determinatum ab Ecclesia tempus, sed quolibet anni die fieri potest.

Quia cap. *Omnis vtriusque sexus, de pœnit. remis.* dicitur: *Omnis vtriusque sexus fidelis, postquam ad annos, discretionis peruenerit, omnia sua peccata confiteatur fideliter saltem semel in anno proprio Sacerdoti, & iniunctam sibi pœnitentiam studeat pro viribus adimplere suscipiens veuerenter ad minus in Pascha Eucharistiæ Sacramentum, &c.* Cùm ergo Concilium solùm tempus Paschale Eucharistiæ recipiendæ signauerit, non autem id aut aliud speciale confessioni, absque fundamento obligatio confessionis ad tempus Paschale, vel ad aliud determinatum restringitur. Sotus *in 4. dist. 18. q. 1. art. 4. concl. 5.* Vasq. *q. 90. a. 3. dub. 1. n. 3. & 15.* Henriq. *l. 4. c. 4. n. 6.* Valent. *to. 4. d. 7. 7. 9. punct. 4. Sà v. Confessio, n. 4.* Coninch. *d. 5. dub. 7.* Bonac. *d. 5. q. 6. sect. 2. pun. 4. n. 20.* Laym. *l. 5. tract. 6. cap. num. 10.*

³³⁶ Duplicem autem anni probabilem computationem obiicio, quam malueris eligendam. Prima est à Ianuario in Ianuarium. Quia lex intelligi debet iuxta communem, & frequentem

vsum. At negari non potest esse communem, ac frequentem vsum computandi annos à Ianuario in Ianuarius. Ergo hæc lex iuxta hanc computationem debet intelligi. Vasq. q. 90. a. 3. dub. 1. n. 15. Palao. to. 4. tr. 22. d. vni. pun. 20. §. 2. n. 10.

³³⁷ Altera est à Paschate in Pascha. Quia eo tempore assolent Parochi testimonium Confessionis à fidelibus exigere quasi innuentes, tunc expirare tempus obligationis exequendæ. Nauarr. sum. c. 21. n. 45. Sotus in 4. dist. 18. q. 1. a. 4. Medina de confess. q. 14. Victor. n. 147. Suar. d. 36. sect. 3. n. 8. Coninch. d. 5. dub. 6. concl. 2. Layman. l. 5. tr. 6. c. 5. n. 8. Bonac. d. 5. quæst. 5. sect. 2. pun. 4. n. 19. Henriquez l. 4. c. 4. n. 1. Reginald. l. 6. n. 35. & 37.

³³⁸ Tenetur quis confessionem anticipare, si sciat in sine anni copiam confessarij se non habiturum. Quia tenemur censiteri eo tempore, quo præceptum confessionis nos obligat, eique satisfacere valemus. Tenemur ergo tempus anticipare, ne confessionem præceptam omittamus, sicuti tenemur die festo Missam audire hora octava, si scimus, in reliquis horis nos esse impediendos; & Eucharistiam Paschali tempore primis illis octo diebus accipere, si credamus in reliquis impediendos fore; quia præcepto satisfaciendum est, cum de facto obligat, & potest impleri. Suar. d. 36. sect. 5. n. 2. Vasq. q. 90. a. 3. dub. 2. nu. 9. Coninch. d. 5. dub. 7. n. 58. Henriq. l. 4. c. 3. n. 3. Reginald. lib. 6. num. 25. Bonacin. d. 5. de pœnit. quæst. 5. section. 2. punct. 4. num. 21. Layman. lib. 5. tr. 6. c. 5. num. 8. corolar. 2.

[39] CAPVT III.

Qua confessione fiat satis Præcepto.

³³⁹ Certum est, præcepto huic non satisfieri Confessione venialium. Quia non potest quis præcepto satisfacere, nisi nem præceptam exequatur: at confessio venialium in cap. *Omnis utriusque sexus*, non præcipitur: ergo ea confessioe satisfieri præcepto non potest. Vnde infero euidenter, si facta confessione venialium, quia solis venialibus grauatus quis erat, eodem anno in aliquod mortale incideret, obligatum esse ante finitum annum, illius mortalis gerere confessionem; alias enim eo anno confessionem præceptam omitteret. Bonac. de pœnit. d. 5. q. 5. sect. 2. pun. 4. n. 33. Reginal. lib. 3. n. 38. Laym. l. 5. tr. 6. c. 5. n. 10. Vasq. q. 90. a. 3. dub. 1.

³⁴⁰ Facta legitima confessione omnium mortalium, quæ tibi memoriæ occurrunt, & absolutione à Sacerdote accepta, satisfas confessionis præcepto, licet aliquorum mortalium inuincibiliter fueris oblitus, nec obligatus es ea illo anno ad confessionem adducere. Quia alias obligatus esses, bis, vel ter confiteri, quod receptum non est. Nauar. cap. 2. n. 9. Suar. d. 23. sect. 2. Henriq. l. 4. c. 4. n. 5. litter. D. Bonac. plures referens de pœn. d. 5. q. 5. sect. 2. pun. 4. n. 32. Coninch. d. 5. dub. 9. n. 66. Palao to. 4. tr. 22. d. vnic. punct. 20. §. 3. num. 2.

³⁴¹ Si post factam legitimam confessionem, in peccatum lethale quis incidat, non tenetur ex vi huius præcepti, illud eo anno fateri. Quia præceptum non est de Confectione facienda eo anno omnium peccatorum, quæ eo anno fuerint commissa, id enim apertius deberet explicari; sed præceptum fuit de confessione semel in anno facienda omnium peccatorum, quæ ad validam, & fructuosam confessionem fateri necessarium fuit. Quod si postmodum quis peccatum aliquod lethale committat, in confessionem anni sequentis poterit reseruare.

Victoria *de confess.* n. 137. Laym. l. 5. tr. 6. c. 5. n. 10. Reginald. l. 3. n. 38. Coinch. d. 5. dub. 7. n. 59. & alij receptiori ex sententia.

³⁴² Per confessionem illegitmam, nempe absque dolore, vel integritate non fit satis præcepto. Quia præcepto diuino de confessione facienda non satisfacis, cum inualidè confiteris: ergo, nec Ecclesiastico præcepto: hoc enim solum est precepti diuini terminatio. Trident. sess. 14. c. 5. & can. 8. Suar. to. 4. de pæn. d. 36. sect. 7. n. 3. & 8. Comitol. l. 1. respons. moral. q. 19. Coninch. d. 5. dub. 9. n. 70. Laym. l. 5. tr. 6. c. 5. n. 11. Fagund. l. 1. c. 2. n. 5. Bonac. de pæn. d. 5. q. 5. q. 2. pun. 4. n. 26. At sect. 2. sermo redibit.

³⁴³ Hinc infero, fecte confitentem incurrere Synodalem excommunicationem, quæ ipso facto omittentibus confessionem annuam ferè in omnibus Diœcesibus est imposita. Quia vere confessionem omittit, idem enim est actum non fieri, ac fieri nullum. leg. Duo sunt Titij, ff. de testament. tutela. Nomine namque confessionis confessio valida debet intelligi. Suar. d. 36. sect. 8. n. 1. Fagund. l. 1. cap. 4. n. 12. Bonac. d. 5. q. 5. sect. 2. pun. 4. n. 25.

³⁴⁴ Non impletur præceptum, si quis ex parte sua confessionem validam faciat, & Confessarius ex malitia, vel ignorantia absolutionem non impertiat. Quia per eam confessionem non satisfacit diuino præcepto, si quidem peccata soluta non sunt, sed adhuc retinentur, vt absolutioni directæ subiiciantur: Ergo nec satisfacit humano præcepto, quod est diuini determinatiuum. Suar. d. 36. sect. 7. n. 3. Coninch. d. 5. dub. 9. n. 70. Nauarr. sum. c. 10. 4. Fagundez lib. 1. cap. 4. nem. 5. Layman. lib. 5. tract. 6. cap. 5. num. 11.

CAPVT IV.

De causis excusantibus ab huius præcepti transgressione eiusque pœnarum incurso.

³⁴⁵ PRIMO excusatur quis ab implendo hoc præcepto, si ei, vel alteri immineat vitæ, honoris, vel fortunæ damnum. Quia lex diuina, & Ecclesiastica, cum sit iugum suaue, & onus leue, non censetur cum tanto detrimento obligare. At illud detrimentum honoris, quod ex confessione ipsa subsequitur, vt scilicet apud Confessarium minorem sortiatur æstimationem, opinioque, quam de eo conceperat, euanescat, non potest eum à præcepto excusare. Quia ille est agnatus fœdo crimini effectus, etsi ob vitādā huiusmodi apud Cōfessariū notam liceret, omittere præcepti huius obseruationem, rarò daretur casus, in quo obligaret. Coninch. d. 5. dub. 3. nu. 53. & omnes.

³⁴⁶ Porro sæpe quis potest à confessione vnus alteriusve peccati excusare, quòd ex eius manifestationem graue damnum immineat, non tamen à manifestatione aliorum peccatorum, & consequenter nec à confessione annua facienda. Palao p. 4. tr. 22. d. vni. pun. 20. §. 3. nu. 8. & alij communiter.

³⁴⁷ Si nullum in specie peccatum declares, non est tibi absolutio extra mortis articulum concedenda. Quia alienum est ab vsu Ecclesiæ, sententiam absolutionis ferre, nulla causa specialiter iudicanda proposita. Laym. l. 5. tract. 9. cap. 5. num. 15. & alij. Vnde præceptum confessionis annuæ, si lethali piaculo irretiris, non implebis.

³⁴⁸ Si non tua, sed Sacerdotis culpa defectus in absolutione contingit, excusatus eris à præcepto, & à pœnis ei annexis, dum bona fide existimas, te esse absolutum. Secus erit, si

bona fides cesset, & defectum agnoueris. Quia licet absolutio à te proxime non dependet, pondet tamen à te absolutionem procurare, eique confiteri, qui absolutionem concedat. Si tamen aliquando id præstare non potes, à præcepto excusaris, tametisi illud non impleas. Corduba q. 15. Suar. d. 36. sect. 8. n. 3. Fagund. l. 1. cap. 4. numer. 6.

[40] *SECTIO SECVNDA.*

De Præcepto annuæ Confessionis, Dubia.

CAPVT V.

Circa præcepti huius essentiam.

QVÆSTIO INCIDENS.

*Vtrùm annuæ Confessionis
præceptum sub lethali piaculo obliget?*

³⁴⁹ SVb culpa lethali videbitur non obligare. Quia Ecclesia solummodo tulit de Sacra Communionem in Paschate præceptum: de Confessione verò tantum consilium, & exhortationem. Sic Duran. in 4. dist. 17. q. 14. Turrecr. de pœnit. difficult. 1. §. Denique, numer. 4.

³⁵⁰ Obligat sub culpa lethali. Quia expresse in Tridentino sess. 14. c. 5. & can. 8. dicitur esse in Ecclesia de Confessione annua præceptum. Ita Medi. C. de Confess. q. 4. & 18. Henriq. lib. 1. c. 4. n. 1. litt. A. male citans pro contraria sententia Medinam. Suar. de pœn. d. 36. sect. 1. nu. 4. citans Paludanum, vtrumque Sotum, Canum, Caietanum, & Gabrielem. Coninch. d. 5. n. 47. & 48. Fagundez præc. 2. l. 1. cap. 3. n. 2. alios afferens. Vasq q. 90. a. 1. d. 4. n. 18. Lugo d. 15. n. 89. & omnes.

³⁵¹ Miror Durandum, & Turrecrematam doctissimos asseruisse de consilio, non de præcepto esse annuam Confessionem, cum Concilia tam apertè loquantur. Audi Lateranense sub Innocentio III. *Omnis vtriusque sexus fidelis, post quam ad annos discretionis peruenerit, omnia sua peccata saltem semel in anno confiteatur.* Quod autem non sit consilium, sed præceptum, patet apertè. Nihil enim est magis commune, ac vulgare inter fideles, quam esse quinque Ecclesiæ præcepta, ex quibus vnum est Confessionis. De Fide igitur, est latum esse ab Ecclesia annuæ Confessionis præceptum obligans sub lethali. vnde Dubium dissoluitur, nec enim potest prima sententia defensari.

DVBIVM I.

An præceptum hoc obliget per se, ad Confessionem?

³⁵² Non obligat per se, sed per accidens. Quia cum Ecclesia imperat suscipi à fidelibus

Eucharistiam in Paschate, ideo vult Confessionem præcedere. Sic D. Antonin. 3. p. tit. 14. cap. 19. §. 3.

³⁵³ Per se obligat, & ex vi proprii præcepti distincti à præcepto Communionis. Quia id constat apertè ex cap. *Omnis utriusque sexus*, & ex Tride. sess. 14. c. 5. & can. 8. Ita Petr. de Ledes. sum. c. 8. post 5. concl. Molfes. tr. 7. c. 9. n. 23. Suar. tom. 4. d. 36. sect. 1. num. 4. Reginald. lib. 6. numer. 34. Diana part. 8. tract. 1. resolut. 14. & alij communiter.

³⁵⁴ Certissimum hoc, nec contrarium vlla probabilitate nititur. Duo quidem præcepta Confessionis scilicet, & Communionis annuæ per se obligantia tulit Ecclesia, vnde qui Confessionem, & Communionem omitteret, duo crimina perpetraret.

QVÆSTIO INCIDENS.

Vtrum præceptum hoc quoad substantiam, & quoad tempus sit purè humanum?

³⁵⁵ Esse videtur purè humanum. Quia confessio fuit à Christo instituta, non tamen præcepta:

ergo quoad substantiam, & quoad tempus est purè humanum. Sic D. Bonau. in 4. dist. 17. dub. 1. Hugo. Victor. lib. 2. de Sacram. p. 14. c. 1. & alij apud Becan. de pæn. c. 36. q. 1. Adrian. in 4. qu. 1. §. pro huius decis. & id esse probabile innuit Petr. de Ledes. cap. 8. concl. 3.

³⁵⁶ Purè humanum non est, sed diuinum quoad substantiam, quoad determinationem vero temporis Ecclesiasticum. Quia sic manifestè edocet Trident. sess. 14. c. 5. dicens, Ecclesiam tantum statuuisse, vt diuinum Confessionis præceptum singulis annis impleretur. Ita Suar. to 4. d. 36. sect. 1. n. 5. Vasq. q. 9. a. 1. d. 4. n. 21. Fagun dez præc. 2. l. 1. c. 3. n. 2. Villalob. Archang. P. Ledesm. Becan. & alij, quos refert, ac sequitur Leand. p. 1. tr. 5. d. 3. q. 24.

³⁵⁷ Certissimum est, hoc præceptum quoad substantiam esse diuinum, & solum quoad determinationem temporis pro annis singulis esse Ecclesiasticum. Nam Christus Dominus Sacramentum Confessionis instituens cum dixit Ioan. 20. *Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis*, præcepit plane peccata fore confessione aperienda, vt remitterentur. Nec contrarium potest vllo modo defendi.

[41] DVBIVM II.

*An præceptum hoc confitendi semel in anno
supponat debere nos confiteri statim post commissum
lethale peccatum, si est periculum grauis obliuionis?*

³⁵⁸ SVpponit quidem. Quia cum præcipiat, omnia crimina lethalia à nobis aperiri, haud id præstare poterimus si Confessionem differamus. Vnde supponit Ecclesia dum præcipit semel nos in anno confiteri periculum obliuionis non esse futurum. Sic Marsil. *in 4. q. 12.* Maior. *dist. 17. q. 2.* Adrian. *q. 5. de Confess.* Nauar. *ad cap. Placuit, de pœnit. dist. 6. nu. 159.* Medi. *C. de pœnit. tr. q. 14. §. 2.* Molfes. *tr. 7. c. 10. num. 10.*

³⁵⁹ Non supponit. Quia nulla lege obligamur peccatum mox confiteri, & sine lege non est asserenda obligatio. Nec præceptum Ecclesiasticum supponere potest quod præceptum diuinum Confessionis non imperat. Ita Nauar. *meliori consilio in sum. c. 21. n. 35.* Valent. *p. 4. d. 9. punct. 4.* Luis. Turrian. *de pœnit. q. 6. 2. d. 19. diffic. 2.* Henriq. *l. 1. c. 4. n. 8.* citans Durandum, Canum, P. de Soto, Victoriam, Syluestrum, & Tabienam, Card. de Lugo *de pœnit. d. 15. n. 41.* & alij.

³⁶⁰ Hoc longe probabilius. Nam Concil. Florentinum, & Tridentinum tantum obligant ad confitenda peccata, quorum meminerimus. Et quidem in anni decursu totius nonnulli ita solent delinquere, vt veri numeri in Quadragesima, si vsque ad id tempus confessionem distulere, non meminerint. Vtile quidem erit mox post patratum crimen fateri, sed non necessarium, quia id nec diuinum præceptum imperat, nec supponit Ecclesiasticum. Didici ex Lugo.

CAPVT VI.

Circa eos, qui hoc præceptum tenentur obseruare.

DVBIVM III.

*An Summus Præsul obligetur
Confessionis annuæ præcepto?*

³⁶¹ NON obligatur nisi ex congruitate, vel saltem sub veniali solum. Quia lex Concilij non potest obligare Pontificem, cum hic sit illo superior. Sic Ludouic. de San. Iuan. *q. 5. de Confess. art. 6. dub. 2.* Richard. *dist. 17. art. 2. quæst. 4. ad. 5.* Scot. *qu. 1. art. 1.* Nauarr. *de pœnit. dist. 5. §. 2. numer. 32.*

³⁶² Obligatur sub mortali. Quia licet Princeps non obligetur legibus quoad vim coactiuam; quoad vim tamen directiuam obligatur, quatenus non debet se absque rationabili causa ab

obligatione, quam ipse reliquo corpori imponit eximere. Ita Azor. *to. 1. l. 5. c. 11.* Suar. *hic, d. 36. sect. 2. n. 5.* Vasq. *q. 90. a.q. dub. 5. num. 12.* & alij apud ipsos.

³⁶³ Equidem sententiæ huic veriori plane adhærens, existimo eius fundamentum non videri satis firmum ad inducendam saltem mortalem obligationem. Namlicet supremus Princeps, iuxta probabiliorem sententiam, nequeat absque rationabili causa secum in propria sua lege dispensare: hoc tamen peccatum dispensationis absque causa sufficienti à multis solum esse veniale reputatur. (Sanch. *l. 8. de matrim. d. 18. num. 7.* Palao. *tom. 1. tract. 3. 6. punct. 8. §. 1. num. 5.*) quando non adest scandalum, vel notabile aliorum dānum. (Scio Sancium *lib. 5. consil. cap. 1. dub. 5.* hanc sententiam reuocasse.) Si ergo potest absque graui piaculo Pontifex cum aliquo sua in lege dispensare; cur absque graui culpa secum dispensare non posset? Quod si potest dispensare, iam obligatio tota illius legis respectu Pontificis erit solū sub veniali, cum possit quoties voluerit, dispensare secum, & sibi obligationem sub mortali auferre. Aliter ergo operæ pretium est hanc communem doctrinam probare. Licet si formaliter præceptum Ecclesiasticum, est tamen fundamentliter, ac remote diuinum, quatenus Christus præcipiens confessionem, videtur etiam præcepisse Ecclesiæ, vt determinaret lege aliqua Ecclesiastica tempus. Quare Pontifex tenetur hanc determinationem facere pro omnibus, nec potest licite eam tollere; atque adeo si non consisteretur, peccaret. Quia vel hoc faceret non ablata vllo modo Ecclesiastica lege Confessionis: vt tunc peccaret contra legem determinantē tempus Cōfessionis à Christo Domino præceptæ, & per cōsequens contra legem Christi obligantē iam posita temporis determinatione; Vel tolleret prius legem Ecclesiasticam, seu determinationem temporis quoad se, abrogando illam partialiter: & tunc peccaret contra legem Christi, quia debet omnibus fidelibus determinare tempus, quo præceptum Christi debeant implere. Cæterū negari non potest probabile esse, quod si hanc legem Ecclesiasticam quoad se non omninò tolleret, sed alteraret quoad tempus, volendo quod determinatio temporis quoad se esset pro hac vice annus cum dimidio; grauitur non delinqueret. Quia iam relinqueret aliquam temporis determinationem etiam pro se: & aliunde non videtur grauis culpa se in omnibus cum suis subditis non conformare. Mecum Card. de Lugo *de pœnit. d. 15. n. 143.* Filliuc. *tom. 2. tractat. 21. num. 426.* & Lessi. *l. 2. c. 35. dub. 5. num. 34.*

DVBIVM IV.

An pueri in quacumque ætate capaces fuerint usus rationis, sint ad præceptum Confessionis annuæ obligati?

³⁶⁴ CErto est, omnes fideles aqua Sacra dilutos sexus vtriusq; postquam ad annos discretio-[42]nis peruenerint, qui sibi conscij fuerint alicuius lethalis piaculi, hoc præcepto obligari. Tridentin. *sess. 14. cap. 5. & canon. 8. Si quis dixerit, confessionem omnium peccatorum, qualem Ecclesia seruat, esse impossibilem, aut ad eam non teneri omnes, & singulos vtriusque sexus fideles, &c. Anathema sit.* Porrò nihil iustius, quam vt homines obligentur, ad ineundam cum Deo amicitiam, si forte illam per lethale piaculum amisere. Quæsierim vero qua in ætate pueri baptizati præcepto Confessionis annuæ sint adstricti, an in quacumque ætate capaces fuerint vsus rationis sint obligati?

³⁶⁵ Minime obligati sunt ante annum duodecimum. Quia licet post septennium delinquere possint, & inter licitum, ac illicitum discernere: tamen Ecclesia ante annos duodecim, vel forte quatuordecim, non vult eos suis præceptis, vel censuris obligare. Et quia ante hos annos, vt experimento comperimus, non sunt capaces præcepti Eucharistiæ: ergo nec poenitentia, cum eodem verborum tenore in *cap. Omnes vtriusque sexus* Ecclesia omnes fideles ad Eucharistiæ, ac Confessionis præceptum adstringat. Sic Sotus in *4. dist. 12. quæst. 1. a. 11. & l. 8. de iust. q. 3. art. 2.* D. Antonin. *part. 2. tit. 9. cap. 18. §. 2.* Hostiens. & Ancharran. *ad cap. Omnes vtriusque sexus.* Fautent Sà *verb. Censura, numer. 2. & verb. Pueri, num. 1.* & Molina *tom. 3. de iust. d. 51. num. 8.* docentes regulariter loquendo pueros Clericos in minoribus inter se rixantes, ac se inuicem percutientes censuram, *cap. si quis suadente*, ante annos pubertatis non incurrere, (est, in foeminis pubertatis annus duodecimus in masculis quatuordecimus.) Alij existimant, non teneri pueros ante septennium, etiamsi constet vsu rationis pollere. Sic Sanci. in *select. d. 51. num. 31.* Palao *tom. 1. tract. 3. d. 1. punct. 24. §. 2. n. 3.* Diana *p. 4. tr. 3. resol. 52.* Lugo *de poenit. d. 15. n. 152.* docet ante annum octauum non teneri.

³⁶⁶ Tenentur quidem, cum primum peccare possunt, etiamsi septennium non attigerint. Quid id clare constat ex *cap. Omnis vtriusque*, vbi dicitur: *Omnis vtirusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis peruenerit, omnia sua peccata saltam semel in anno fideliter confiteatur.* Et quidem non requiritur maioris discretionis ætas ad Sacramentum Confessionis ineundum, quam ad delinquendum. Ita Aureol. in *4. dist. 17. art. 2.* Tenetur confiteri puer habens discretionem. Si enim habet infrà vnum annum, vel duos natiuitatis suæ discretionem, per quam haberet conscientiam de peccato, puto quod teneretur ad confitendum. Sic ille. Sanch. *sum. l. 1. c. 12.* Nauar. *sum. c. 21. n. 33.* Vict. *q. 128.* Scotus *dist. 17. q. 1. art. 2.* Suar. *to. 4. d. 36. sect. 2. n. 3.* citans Canum, Gabrielem, Syluestrum, Richardum, & Cordubā. Henriq. *l. 1. c. 5. n. 2.* Layman. *libr. 5. tractat. 6. cap. 5. num. 6.* Vasq. *quæ. 90. art. 2. dub. 2.* Hurtad. *d. 7. diffic. 9.* Fagundez *præc. 2. libr. 1. cap. 3. num. 12.*

³⁶⁷ Profectò sicut non potest certa ætas designari, in qua rationis vsus elucescat: ita non potest certa ætas definiri, in qua quis incipiat obligari; sed totum id Confessarij prudentis arbitrio relinquendum; plenus namque rationis vsus non ex ætate, sed ex discretionem pensandus. Vnde existimo longe probabilius esse obligari pueros ad præceptum Confessionis annuæ seruandum quamcumque in ætate tempus discretionis inierit. Quia pueri discretionem vtentes aliis Ecclesiæ præceptis illigantur, nemque audiendi Sacrum abstinendi à carnibus diebus prohibitis: ergo etiam præcepto Confessionis maxime necessario adstringentur.

DVBIVM V.

An hæretici, aliique infideles Sacra vnda diluti, obligentur annuæ Confessionis præcepto?

³⁶⁸ DE præcepto diuino non est dubium, vt ait Suar. *d. 35. section. 2. num. 4.* de Ecclesiastico dubitatur. Non obligantur. Quia in *cap. Omnis vtriusque sexus, de poenit.* sermo est de solis fidelibus, dicit enim: *Omnis vtriusque sexus fidelis*, & in Tridentino quoties de hac obligatione sermo habetur, semper repetitur illa particula *fidelis*, vt constat ex *sess. 14. cap. 5. & canon. 8.* Et quidem si hæc lec lata esset etiam pro hæreticis non videretur prudens, ac rationabilis, cum

certum sit, ipsos eam non obseruatueros, vnde solummodo deseruiet ad noui piaculi materiam in eius violatione exhibenda. Sic aliqui Recentiores, quos pressis nominibus memorat Card. Lugo *de pœnit. d. 15. num. 144.*

³⁶⁹ Obligantur quidem. Quia hoc præceptum non fuit de re noua, aut non iam indicta iure diuino, sed de Confessione à Christo præcepta tempus illius determinando, quæ determinatio fuerat Ecclesiæ commissa, si homines negligentes essent in huius Sacramenti susceptione. Cum ergo diuinum præceptum omnes baptizatos comprehenderet, debuit etiam Ecclesia iis omnibus tempus præscribere Confessionis gerendæ: alioquin non satisfacisset debito suo determinandi tempus omnibus, qui alioquin ex Christi Domini præcepto ad Confessionem erant obligati. Ita Cardin. Lugo *tom. 1. de pœnit. dub. 15. num. 145.* asserens Theologos communiter hoc supponere, dum vniuersaliter dicunt, omnes baptizatos, qui post Baptismum peccatum lethale perpetrarunt, hoc præcepto comprehendi, licet de hæreticis expressè non loquantur.

³⁷⁰ Et quidem si hæretici non comprehenderentur, sequeretur, nec etiam comprehendi eum, qui forte incidit in aliquod graue piaculum contra fidem, atque adeo omnes alios peccatores debere confiteri, præter hunc qui etiam contra fidem deliquit; quod tamen nulla admitter. Cæterùm illa particula *Fideles*, quæ in illo textu habetur, minime obstat; illo enim nomine significantur omnes, qui Baptismum accepere, quod est fidei Sacramentum. Sicut è contra non intelliguntur qui fidem Christi habent, si baptizati non sunt; eos enim Ecclesia obligare non potest. Cum Lugo resolui quæstionem.

[43] QVÆSTIO INCIDENS.

Num octogenarij senes teneantur annuæ Confessionis seruare præceptum?

³⁷¹ Non tenentur. Quia senectus huiusmodi ferè semper adeo homines simplices, ac rationis reddit expertes, vt nihil à pueris differre videantur. Hippocrat. apud Alphons. Ruiz. *in medici. medicor. insip. lumin. 2. fol. 65.* Ludou. Viues *lib. 2. de anima.* Ergò cum pueri antè septennium legibus Ecclesiasticis sint soluti, etiam octogenarij liberi esse censendi sunt. Sic Narbo. *de stat. homin. anno. 80. q. 4. n. 2.*

³⁷² Tenentur omnino. Quia *cap. Omnis vtriusque sexus* indiscriminatim omnibus, qui ad annon discretionis peruenerint imperatur, vt singulis annis confiteantur, & Sacra reficiantur communionem. Porro pueri, qui anne septennium vsu rationis pollent, præcepto Confessionis annuæ ligantur licet aliis Ecclesiæ vt ieuiunij, annuæ Communionis &c. præceptis non illigentur: Ergo similiter octogenarij senes quamuis ob eorum debilem ac iam puerilem etatem legibus onerosis non adstringantur, v. gr. ieuiunij: tenentur tamen annuæ Confessionis, ac Communionis præcepto toto vite spatio, quo vsu rationis polleant. Ita Hostiens. *sum. §. Quando confitendum.* & omnes quos legi Doctores, vnde singulariter Narbona (doctus planè) contrarium asseruit.

³⁷³ Ego quidem existimo, defendi non posse senes non obligari hoc seruare præceptum præcise ex eo quod octogenarij sint. Quia si defectus rationis non excusat, nulla grauis excusabit ætas, etiam nonagenaria, & centenaria. Attamen si senes præfati omnino sint rationis expertes

infantium in morem, aut omnino amentes nullo Ecclesiae praecepto adstringentur. Sed cum hoc sit per accidens, (multos enim nonagenarios videmus vegeta ratione pollere) non potest absolute affirmari, octogenario Confessionis annuae praecepto non astringi. Quare hanc sententiam veram vnice, contrariam verò omnino falsam esse definio.

QVÆSTIO INCIDENS.

*Num qui solum internis peccatis sauciantur,
teneantur Confessionis annuæ praeceptum implere?*

³⁷⁴ NON teneri videbitur. Quia de interuis Ecclesia non iudicat. Vnde qui solum cordis

piaculis grauaretur, posset Confessionem differre, nisi alias ex praecepto diuino obligaretur. Sic Glos. ex Bart. *ad cap. si cui, de pœnit. dist. 1.* Fauet Palud *in 4. dist. 17. q. 2. a. 5.* docens, saltem directè non teneri quem ad confitenda peccata interna ex praecepto Papæ, & Ecclesiae. Margarita Confessor. *v. Confessio, fol. 44.*

³⁷⁵ Tenentur plane. Quia id clare colligitur ex *cap. Omnis*, & ex Ecclesiae totius vsu comprobatur. Et videtur definiri à Tridentino *ses. 14. can. 7. & c. 5.* profante: *Ex his colligitur, oportere à pœnitentibus omnia peccata mortalia, quorum post diligentem discussionem conscientiam habent in confessione recenseri, etiamsi occultissima illa sint.* Ita Nauar. *ad cap. Fratres, de pœnit. dist. 5. n. 59.* Suar. *to. 4. d. 36. sect. 2. n. 2.* Bonac. *d. 5. q. 5. sect. 2. pun. 4. num. 6.* citans Vazquesium, Henriquez, Reginaldum, Filliucium, Valentiam, Ægidium, Molfesium.

³⁷⁶ Hanc sententiam certissimam, & omnium Theologorum ac Iuristarum autoritate confirmari existimo. Vnde primam merito cum nonnullis ex citatis Auctoribus temerariam appellare non dubito.

DVBVM VI.

*Quis solummodo venialibus culpis se comperit
reum: Ex vi praecepti huius teneturne sub
mortali aliqua semel in anno confiteri?*

³⁷⁷ TENetur quidem. Quia praeceptum Ecclesie non est, quod quis mortalia aut venialia

confiteatur in anno, quemadmodum præcipit, quod semel Eucharistiam recipiat. Sic D. Bonau. *in 4. dist. 17. p. 2. a. 2. q. 1.* Alens. *p. 4. q. 18. memb. 4. a. 2.* Richard. *dist. 17. a. 2. qu. 4.* Nugnus *in addit. q. 6. a. 3. dub. 2.* Tho. Hurtado *to. 2. tr. 12. c. 1. §. 2. dub. 11. n. 2106.*

³⁷⁸ Minime tenetur. Quia hoc praeceptum tantūmodo est praecepti diuini determinatio; at diuino praecepto solum tenetur confiteri, qui mortali aliquo crimine illigatur. Ita D. Thom. *in 4. dist. 17. q. 3. a. 1. quæstiunc. 3. ad 3.* Palud. Scot. Angel. Caiet. Gabri Maior, & alij, quos citat, ac sequitur Vasq. *quæ. 90. a. 2. dub. 2. n. 1.* Nauar. Corduba, Soto, Glos. quos

affert, ac sequitur Suar. tom. 4. dub. 36. sect. 2. numer. 3. Granad. tract. 1. dub. 9. sect. 3. numer. 9. Candid. disquis. 24. articul. 5. dub. 1. & alij communiter.

³⁷⁹ Hæc sententia longe est probabilior. Nam præceptum Ecclesiæ in illo cap. *Omnis*, est de confitendis omnibus peccatis semel in anno: Ergo solum loquitur de omnibus mortalibus: certum enim est, non esse præceptum de confitendis omnibus venialibus. Et quidem Ecclesia non præcipit rem non debitam ex Christi præcepto, sed solum quod confessio iam præcepta saltem in anno semel impleatur: solum ergo præcipit mortalium confessionem; hæc enim sola erat à Christo Domino præcepta. Fateor, de facto omnes confiteri, quia apud fideles mirum esset, si inueniatur aliquis, qui inter homines vitam degat, & nec confiteatur per totum annum, nec peccet mortaliter; qui[44] enim absque lethali piaculo annum peragunt, solent frequentissimè alia minora peccata fateri. Vnde qui non confitetur, præsumitur non id facere propter defectum, sed propter excessum materiæ: Suarium Lege.

DVBIVM VII.

*Habet quis lethalia crimina, quæ iusta ex causa
Confessario aperire non debet: Tenetur sub mortali
venialia confiteri, vt præceptum hoc impleat?*

³⁸⁰ Tenetur venialia confiteri, vt præceptum annuæ Confessionis impleat. Quia dum venialia aperit, & ab his absoluitur, indirectè à mortalibus illis absoluitur quæ iustè reticet. Ergò qui mortalia confiteri non potest venialia debet confiteri, vt ad Dei gratiam illa absolutione indirecta quoad mortalia restituatur, quod intendit Ecclesia annuam imperans Confessionem. Sic Alens. 4. p.q. 18. memb. 4. a. 2. Bonauent. in 4. dist. 17. p. 2. a. 2. Richard. dist. 17. a. 2. q. 4. Nugn. q. 6. diffic. 1. Granad. tr. 9. d. 5. n. 23.

³⁸¹ Non tenetur. Quia nullum extat præceptū fideles adstringens, venialia in communi confiteri. Ita Lugo de pæn. d. 15. num. 175. Suar. tom. 4. dub. 36. sect. 6. num. 1. Diana part. 3. tract. 4. resol. 125. Leand. part. 1. d. 3. q. 32. citans Archangelum.

³⁸² Profecto si in hoc casu quis obligetur confiteri venialia vt à mortalibus indirecte absoluator, (de quo dubitant Doctores:) illam obligationem censeo non esse ex præcepto diuino, vel Ecclesiastico Confessionis: sed est ex obligatione non communicandi absque præmissa Confessione, vel ratione charitatis propriæ, vel ex alio capite, vt in simili dixit Card. de Lugo de Euch. d. 14. sect. 5.

DVBIVM VIII.

*Quis lethale non habens, & ideò annuam
omittens Confessionem, teneturne tamen*

*coram proprio Sacerdote comparere, eique se
conscientia lethalis piaculi non pungi, aperire?*

³⁸³ Tenetur quidem. Quia debet Pastori aliquo saltem modo constare huiusmodi subditum non teneri præcepto confessionis, vt eum ad Communionem possit admittere. Sic Suar. *tom. 4. d. 36. sect. 2. num. 9.* Fagund *præc. 2. l. i. cap. 2. nu. 9.* Lublin. *v. Confessio, num. 27.* Vasq. *q. 90. c. 2. dub. 2. nu. 18.* citat Scotum, & Sotum. Henric. *l. 1. c. 15. nu. 3.* Vega *p. 1. cap. 63. casu 84. & alij.*

³⁸⁴ Non tenetur. Quia si comparere deberet, maxime ad hoc, vt proprius Sacerdos ouis suę vultum agnosceret: At pœnitentis vultus non debet à Pastore cognosci nisi in Confessionis iudicio: Ergo ex quo cessat iudicij huius obligatio, cessat obligatio comparendi. Ita Vasq. *citatur.* Victor. *de Sacram. nu. 129.* Sotus *in 4. dist. 17. qu. 1. a. 3.* Lugo. *de pœn. d. 15. n. 133.* Hurtad. *d. 7. diffic. 7.* Ludou. de San. Iuan *q. 5. de pœnit. u. 5. diffic. 3.* Becan. *de pœnit. c. 36. concl. 6. num. 4.* P. Ledes. *c. 8. de pœnit. concl. 6. dub. 2.*

³⁸⁵ Existimo, ex vi saltem præcepti Confessionis annuæ non teneri: posse vero obligari ad comparandum oratione scandali sedandi, si forte ortum fuerit.

DVBIVM IX.

*An Ecclesia possit præcipere, saltem
de aliquibus venialibus Confessionem?*

³⁸⁶ Certum mihi, Ecclesiam imperare non posse fidelibus omnium venialium confessionem; hoc enim præceptum esset nimis durum, ac moraliter impossibile. Quæstio igitur est non de omnibus, sed de aliquibus venialibus, an scilicet de eis possit Ecclesia Confessionem præcipere?

³⁸⁷ Potest quidem. Quia licet confiteri omnia graue esset onus, confiteri tamen aliqua, hæc vel illa onus leue videtur, & aliunde vtilitate Sacramenti conferentis ex opere operato gratiam, compensatur. Sic Card. Lugo *de pœn. d. 15. numer. 119.* Vasq. *quæstion. 90. art. 2. dub. 2. & 3.* citans Caietanum, Canum, & Nauarrum. Suar. *tom. 4. dub. 22. sect. 8. numer. 5.* afferens Alensem, D. Thomam, Bonauenturam, & Richardum. Hurtad. *dub. 7. diffic. 8.* Azor. *part. i. libr. 7. cap. 39. quæstion. 4.* Reginal. *lib. 6. numer. 47.* Diana *part. 8. tract. 1. resol. 15.* & alij

³⁸⁸ Non potest. Quia Ecclesia nequit pœnitentiæ forum instituere distinctum ab eo, quod Christus Dominus instituit. At Christus præscripsit, quod solum lethalia tali foro necessariò subiiciantur: venialia verò non necessariò, sed de voluntate pœnitentis: Ergo Ecclesia nequit vllorum venialium piaculorum confessionem imperare. Ita Sotus *in 4. dist. 18. quæstion. 1. articul. 3. & 4.* Palud. *dist. 17. quæstion. 2. articul. 4.* Henriquez *libr. 4. capit. 4. numero 1.* Leand. *præc. 2. tract. 5. dub. 3. quæstion. 36.* Magnu. *qq. Regul. tom. 1. quæstion. 62. art. 1.* Archang. *dist. 17. fol. mihi 191. col. i. Palao tom. 4. tract. 23. punct. 10. §. 2. num. 6. & alij.*

³⁸⁹

Ego quidem vtriusque opinionis fundamentum ponderans Doctorum videns auctoritatem, censuerim æque esse probabiles. Mihi autem eligo secundam credens nullatenus posse Ecclesiam directè legem de venialium quorumcumque confessione ferre.

[45] CAPVT VII.

Circa Tempus, quo debeat geri annua Confessio.

DVBIVM X.

Quis in anno semel saltem confessus est venialia, sed antè anni terminum mortale committit: teneturne intra illum annum, præfatum crimen lethale confitert?

³⁹⁰ Non tenetur. Quia priusquam in lethale piaculum incidisset, peccata venialia aperiendo cōfessario, iam annuæ Confessionis præceptum impleuit, imperans fidelibus, vt semel in anno confiteantur: & quidem venialium confessione satisfit præcepto. Sic Richard. Alens. Bonauent. Nugnus, quos refert Leand. *p. 1. tr. 5. d. 3. q. 37.* Ochagau. *tr. 2. de confes. q. 9.* & alij.

³⁹¹ Tenetur quidem. Quia hoc præceptum est determinatio præcepti diuini, quod solum est de Confessione mortalium. Audi Tridentinum *ses. 14. c. 5. Ecclesia non statuit Confessionem, quæ iure diuino necessaria iam erat: sed vt præceptum Confessionis saltem semel in anno ab omnibus impleretur.* Præceptum autem Confessionis fuerat de Confessione mortalium, non de venialium: Ergo si Ecclesia voluit huic præcepto Christi satisfieri semel in anno, voluit semel in anno Confessionem mortalium fieri. Ita Lugo *de pœnit. dist. 15. numer. 162.* Becan. *de pœnit. capit. 36. quæstion. 8. numer. 4.* Diana *part. 4. tr. resol. 206.* Hurtad. *dub. 7. diffic. 11.* Suar. *tom. 4. dub. 36. sect. 3. num. 9.* Laym. *lib. 5. tract. 6. cap. 5. numer. 10.* Bassæ. *verb. Confessio, 1. num. 18.* Leand. *citatus.*

³⁹² Profectò si qui per totum anni decursum frequenter solum venialia fateatur, & vltima die Decembris lethaliter delinquat, hoc præcepto obligatur ad confitendum ipsa die. Quod licet durum apparet, verum esse iudico. Nec hoc peculiare est in nostra sententia: idem enim tenentur admittere qui annum computant à Paschate in Pascha. Nam licet aliquis sæpius confessus fuisset venialia, si tamen in Paschate conscientiam lethalis haberet, propter Confessionis annuæ præceptum, tunc deberet confiteri, vt satisfaceret legi confitendi in anno omnia lethalia crimina. Quia illo anno nondum impleuerat Christi Domini de mortalium confessione præceptum.

DVBIVM XI.

Intra annum quis sua lethalia crimina confessus fuit, sed in anni ultimo (verbi gratiâ) die aliud lethale crimen patrauit: teneturne vt præcepto satisfaciat, illud nouum fateri piaculum?

³⁹³ TEnetur quidem. Quia præceptum Ecclesiæ de gerenda semel in anno Confessione omnium peccatorum, quæ eo anno fuerint perpetrata. Sic Macerus apud Dianam *part. 4. tract. 4. resol. 206.* Henriquez *l. 4. c. 4. num. 2. & 6.*

³⁹⁴ Non tenetur. Quia præceptum solum est confitendi semel peccata mortalia vsque ad Confessionem, qua quis vult præceptum implere, patrata. Ita Card. Lugo *de pœnit. d. 15. nu. 164.* Hurtad. *de pœnit, dub. 7. diffic. 11.* Luis. Turrian. *de pœnit. disp. 21. dub. 2.* citans Vasquium, Reginal. *libr. 3. num. 38.* Ledesm. *2. part. 4. quæs. 6. aricul. 3.* Palao *tom. 4. tract. 23. punct. 20. §. 3. numer. 3.* citans Ægidium, Laymanum & alios.

³⁹⁵ Hanc opinionem veriore esse existimo adiiciens cum meo Eminentissimo ac sapientissimo Cardinali *vbi sup. num. 169.* idem decendum de eo, qui hoc anno confessus est sæpè venialia, at simul aliquod mortale dubium, postea vero incidit in aliquod mortale certum: non enim obligatur hoc piaculum nouum ante anni terminum confiteri. Quia hic verè iam impleuit præceptum Christi & Ecclesiæ hoc eodem anno: nam licet Christi præceptum non sit confitendi venialia, est autem non solum confitendi peccata certa, sed etiam dubia: illud ergò præceptum impletum est confitendo ea peccata dubia, queis tunc sauciabatur. Vnde apparet discrimen huius ab eo, qui solù fassus fuisset venialia; per quam Confessionem Christi præceptum non impleuerat, ideóque debet iterum eo anno confiteri, si graui crimine prægrauatur Accepi ex Palao.

DVBIVM XII.

An præceptum annuæ Confessionis obliget per se pro determinato anni tempore, verbi gratiâ, Quadragesimæ, aut Paschatis?

³⁹⁶ Obligat pese pro determinata parte anni, scilicet Quadragesimæ à Dominica Palmarum vsque ad Dominicam in Albis. Quia hæc est omnium fidelium consuetudo, vt piacula sua Confessione circa Pascha expient. Vnde talis consuetudo instar legis est habenda. Sic Fagund. *præc. 2. lib. 1. cap. numer. 6.* Machad. *p. 1. libr. 2. tract. 5. docum. 1. numer. 5.* Bassæ. *verb. Confessio, 1. numer. 9.* P. Soto *lect. 5. de Confes.* Megála *part. i. libr. 5. capit. 3. numer. 3.* Suar. *to. 1. [46] dub. 36. sect. 3. num. 9. 10. 11.* Medina *C. de Confes. quæ. 18.*

³⁹⁷ Non obligat per se pro determinata parte anni. Quia *cap. Omnis* Confessionis tempus ad aliquod anni tempus nullatenus coarctauit. Vnde si quis Confessionem intra annum gessit,

non tenebitur postea in Quadragesima ex vi huius præcepti confiteri. Ita Sotus in 4. dist. 18. quæ. 1. art. 4. Victoria de pæn. n. 137. Canus in relect. part. 5. de pæn. Diana part. 2. tract. 17. resol. 54. & part. 3. tract. 4. resol. 81. citans Henriquez Ægidium, Valentiam, Reginaldum Syluium, Azorium Laymanum, Hurtadum Zerolam, Suarium, sed hunc non benè. Granad. controu. 7. tract. 1. dub. 9. sect. 4. num. 14. citans P. de Ledesma, & Graffium. Molfes. sum. tract. 7. cap. 10. num. 23. afferens Vasquium, Nauarrum & alios. Bauny. to. 1. tr. 4. de pæn. q. 7. & alij communiter.

³⁹⁸ Verius existimo, non obligare pro determinato anni tempore hoc præceptum per se. Vnde quis potest ei satisfacere, facta in quacumque anni instantia Confessione. Fateor, fidelium morem esse in Paschate fateri: hoc tamen assero eos non gerere vllo ex præcepto, sed quia hoc tempus dicatum est ad satisfaciendum præcepto annuæ Communionis, quam si non adest culpa lethalis, decenter; si adest, necessariò Confessio præcedit.

DVBVM XII.

An ad præcepti huius impletionem annus computandus sit à Ianuario in Ianuarium?

³⁹⁹ Est computandus à prima die Ianuarij vsque ad vltimam Decembris. Vnde Confessio facta

in qualibet die anni illius ad implendum præceptum sufficiat. Quia verbum illud *cap. Omnis semel in anno*, nisi vim inferas, de toto tempore à principio anni vsque ad finem intelliguntur. Sic Lugo de pæn. d. 15. numer. 157. Vasq. quæ. 90. art. 3. dub. 1. Ochagau. tract. 2. qu. 9. dub. 7. diffic. 10. Becan. de pæn. c. 36. q. 8. n. 3. Diana p. 2. tr. 17. resol. 54. & alij.

⁴⁰⁰ Non est computandus à Ianuario in Ianuarium, siue à Ianuarij die prima vsque ad Decembris vltimam: sed à Quadragesima in Quadragesimam. Quia ita communiter ab omnibus fidelibus computatur annus ad huius præcepti impletionem. Idque colligitur ex Trident. ses. 14. c. 5. ibi: *Vnde iam in vniuersa Ecclesia cum ingenti animarum fidelium fructu, obseruatur mos ille salutaris confitendi Sacro illo & maxime acceptabili tempore Quadragesimæ: quem morem hæc Sancta Synodus maxime probat, & amplectitur.* Ita Suar. tom. 4. dub. 36. sect. 3. Sà verb. Confessio, nu. 4. Fagund. præ. 2. libr. 1. cap. 4. nu. 18. Bonacin. de pæn. dub. 5. quæ. 5. sect. 2. pun. 4. numer. 19. Coninch. de Sacramen. disp. 5. dub. 6. concl. 2. numer. 56. Reginal. libr. 6. numer. 35. & 37. Henriquez lib. 4. c. 4. nu. 1. & alij plures.

⁴⁰¹ Scio equidem quinque modis ab Auctoribus animum ad Confessionis obligationem computari. Primus est à primo peccato mortali post Confessionem. Quem reiicio, nam si homo peccauit post Confessionem anni præteriti paulo ante finem Quadragesimæ præsentis, posset manere toto etiam anno sequenti absque confessione vsque ad anni sequentis Quadragesimam: quod est contra fidelium praxim, ac sensum. Secundus est, computare annum ab vltima Confessione. Quem etiam reiicio, nam qui peruenit ad vsum rationis non potest computare annum ab vltima Confessione, cum nunquam fuerit Confessus. Tertius est, computando annum à principio vsus rationis vnus cuiusque: nam textus dicit, *Omnes fideles statim ac peruenerint ad vsum rationis*, debere confiteri *semel in anno*. At hæc explicatio redderet præceptum valde dubium, non enim potest sciri, quandonam in singulis vsus rationis incipiat. Quartus modus est, vt annus cõputetur à Paschate in Pascha, de quo

sententia secunda. At mihi difficilis. Quia iuxta hanc computationem obligaretur aliquis intra decem menses bis confiteri, nempe si hoc anno confiteatur die prima Maij, quæ esset, verbi gratiâ, Dominica in Albis, anno autem sequenti eadem Dominica esset dies vltima Martij: hoc autem videtur esse contra mentem Concilij Lateranensis, quod non voluit talem obligationem imponere. Igitur quintus modus, (de quo prima sententia) mihi magis applaudit, scilicet vt intelligatur annus iuxta communem significationem à die prima Ianuarij vsque ad vltimam Decembris. Fateor, consuetudinem fidelium innuere intelligendum esse de tempore Quadragesimæ, in quo omnes confitentur. Sed illa consuetudo orta est ratione Eucharistiæ, quæ tunc sumitur, & quam debet Confessio præcedere: non vero propter Confessionis annuæ obligationem. Nec ea consuetudo inducta est animo se obligandi, sed faciendi Confessionem ex præcepto debitam intra annum sine noui præcepti obligatione. Porro Tridentinum pro secunda sententia citatum laudat, & approbat consuetudinem confitendi in Quadragesima, non tamen inducit (vt ex verbis eius constat) nouam obligationem. Suar. & Fagundez consule.

DVBIVM XIV.

*Qui per totum annum Confessus non est,
teneturne quam primum anno sequenti confiteri?*

⁴⁰² DVbium æque procedit siue culpabiliter, siue inculpabiliter non fuerit Confessus. Porro

non tenetur quam primum anno sequenti confiteri, sed potest differre Confessionem vsque ad finem ferè anni sequentis. Quia Confessio annua est cuiusque anni pondus, sicut Officium diuinum est pondus diei: ergò sicut omittens hodie Officium, non tenetur cras duplex Officium recitare nec recitare statim, sed recitare potest qualibet diei crastinæ hora: sic qui Confessionem hoc anno omittit, non debet confiteri semel initio[47] anni sequentis, & iterum post modum; sed semel solum tenetur pro illius præsentis anni obligatione quacumque anni instantia confiteri. Sic D. Antonin. *pa. 2. tit. 9. c. 9. §. 3.* Syluest. *v. Eucharistia 3. qu. 15. dicto 3.* Cano apud Nugnum *in addit quæ. 6. a. 5. diffic. 5.* Tabie. *v. Communicare, num. 10.* Megala *part. 1. l. 5. cap. 3. num. 3.* & alij citati à Diana, *p. 2. tr. 4. resol. 130.*

⁴⁰³ Transacto anno tenetur, quamprimum Confessionem facere nec vnica Confessio sufficit pro Confessione, quam prælapso anno omisit, & pro Confessione, quam pro sequenti gerere debet. Quia ex Ecclesiæ vsu Prælati excommunicationem ferunt in eos, qui transacto tempore debito, non confitentur: quæ excommunicatio non est solum pro peccato præterito: nam si hoc esset, posset tolli per absolutionem à Parocho etiam extra Confessionem: Cum ergo tolli non possit, nisi confiteatur, signum est, latam fuisse pro peccato durante, donec homo confitendi obligationi satisficiat. Ita Nauar. *sum. c. 21. n. 45.* Victor *n. 147.* Medi. *C. de Confes. q. 14.* Nugn. *in addit. qu. 6. a. 5. diffic. 6.* Vasq. *q. 90. a. 3. dub. 2.* Luis. Turrian. *d. 21. dub. 3.* Lugo *de pœnit. d. 15. n. 177.* Fagund. *præc. 2. l. cap. 4. num. 16.* Suar. *to. 4. d. 36. sect. 4. n. 2.* Henriq. *l. 1. cap. 4. num. 6.* Coninch *d. 5. num. 63.* Laym. *l. 4. tract. 6. cap. 5. nu. 8.* Diana *p. 3. tr. 4. resol. 130.*

⁴⁰⁴ Hanc eligo sententiam. Nam Tridentinum *ses. 14. cap. 5.* asserit, voluisse Ecclesiam, quod saltem semel in anno Confessionis præceptum ab omnibus impleretur: quibus verbis constat, terminum anni fuisse positum, vt terminum executionis hoc est, vltra quem non differatur: non verò vt terminum in quo si non fiat, non sit obligatio faciendi. Fatendum enim est, vtroque modo solere tempus designari in præceptis, & votis. Quando autem vno, vel altero sit intelligendum, explicat Suarius *vbi sup.* & Sanch. *l. 4. Decal. c. 14. n. 24.* qui dicunt, id ex matetia, ac circumstantiis præcepti debere potissime colligi. In casu autem nostro clare colligitur tempus designari vt terminū executionis, quia præceptum Ecclesiæ fuit ad hoc, vt fideles non differrent nimium præcepti diuini obseruationem, vt Tridentini verba significant, nam dicere, quod saltem semel in anno obseruetur, est dicere, quod non plus differatur: Ergo qui elapso anno, adhuc non cōfitemur, transgreditur adhuc præceptum: agit enim quod maior sit dilatio. Idem demum nō est in præcepto Officij, recitandi, & similibus, quibus tempus non præscribitur tanquam terminus executionis, sed vt terminus, cui annexum sit illud pondus, tanquam illius diei tributum. Fagund.

DVBIVM XV.

*Qui, toto anno elapso, absque Confessione,
postea inchoato iam anno sequenti confitetur,
debetne iterum eodem anno confiteri?*

⁴⁰⁵ Debet quidem. Quia iuxta moralem æstimationem illa confessio ad præcedentem annum pertinet, vnde tenetur etiam præcepto Confessionis anni illius inchoati satisfacere. Sic Suar. *tom. 4. disp. 36. sect. 4. numer. 5.* docens ex consuetudine debere Confessionem fieri circa Pascha: quare Paschate sequenti fieri debebit. Nugnus *in addit. question. 6. art. 5. diffic. 5.* Coninch *d. 5. dub. 8.* Bonac. *disp. 5. de Sacram. question. 5. sect. 2. punct. 4. numer. 31.* Filliuc. *tr. 7. numer. 56.* Becan. *de pæn. capit. 36. question. 8. conclus. 5.* Medi. *C. de Confes. question. 14.* Sotus *in. 4. dist. 10. question. 1. articul. 4.* Nauar. *summ. cap. 21. num. 45.* Sylui. *3. part. question. 8. art. 11. questiunc. 4.*

⁴⁰⁶ Minimè debet. Quia præceptum solummodo est de Confessione semel in anno facienda Ergo hoc eodem anno ad aliam non tenetur Alioquin si deberet Confessiones etiam præteritas recompensare, obligaretur aliquis ad confitendum quater in anno pro tribus annis præteritis, quibus non est confessus. Ita Lugo *de pæn. dub. 15. num. 180.* Hurtad. *de pæn. d. 7. diffic. 12.* Diana *parte. 4. tract. 4. resol. 206. & p. 8. tract. 7. resol. 80.* Imo Suar. citatus pro contraria sententia, fatetur, in sententia computante annum à Ianuario ad Decembrem, (vti ego computo) ità consequenter esse dicendum.

⁴⁰⁷ Cum his opinor. Nec officere existimo, quod nonnulli obiiciunt, nempe exigendam esse ab huiusmodi homine anno sequenti nouam Confessionem, alioqui de nouo excommunicandum. Nam excommunicabitur quidem pro Communionis defectu, quæ Paschate sequenti de nouo debetur, & ad quam prærequiritur noua Confessio, si mortali crimine grauetur. At si crimine lethali caret, nō debet necessario confiteri, etiāsi non fuisset antea confessus, nedum si confessus iam fuit.

DVBIVM XVI.

*Qui praeuidet, postea non sibi futuram opportunitatem
confitendi hoc anno, tetenturne Confessionem
praeuenire, & initio, vel medio anni confiteri?*

⁴⁰⁸ Tenetur quidem. Quia annuae Confessionis praeceptum in qualibet anni parte obligat:

Ergo potest, initio anni, vel ante Quadragesimam adimpleri. Ergo tenebitur, qui putauerit toto reliquo anno fore impediendum. Sic Suar. *tom. 4. dub. 36. sect. 5. numer. 5.* Fagund. *præc. 3. l. 1. c. 6. nu. 3. & præc. 2. l. 1. c. 4. n. 16.* Diana *p. 3. tr. 4. resol. 69.* Lugo *de pœnit. dub. 15. numer. 182.* Bassæ. *verb. Confes. 1. num. 10.* & alij.

⁴⁰⁹ Non tenetur. Quia quando homo praeuidet futurum vsperè impedimentum, non tenetur mane totius Officij Canonici recitationem praeuenire: Ergo idem de Confessione annua dicendum. Ita nonnulli Auctores, quos presso nomine refert Ludou. de San. Iuan. *question. 5. de pœnit. articul. 6. dub. 7.* Et Sà *verb. Confessio, numero 5.* probabile esse fatetur.

⁴¹⁰ Primam sententiam, probabiliorem qui-[48]dem eligo. Nam cum sit praeceptum vniuersale pro anno toto, obligat ad confitendum in ea parte anni, qua possum; sicut alia praecepta similia, verbi gratiâ, audiendi Sacrum die Domica: debeo enim illud audire hora decima, quando in sequentibus horis non potero. Circa recitationem verò diuini Officij, secundæ sententiæ fundamentum, dixerim, aliquos asserere, non debere quem praeuenire, quando impedimentum non est voluntarium, sed necessarium, vt morbus, captiuitas, &c. Alios tamen communiter id negare. Sed licet daretur antecedens, consequentia non valet; quia anticipatio in officio diuino videtur esse licita ex priuilegio, quo posset aliquis nolle vti: at verò in nostro casu non datur talis anticipatio, cum praeceptum confitendi non obliget peculiariter pro aliqua anni parte, sed pro toto anno, sicut praeceptum audiendi Sacrum die festo. Lugo mecum.

DVBIVM XVII.

*An ex vi Clement. 1. Ne in agro, omnes
Regulares tam viri, quàm fœminæ teneantur
semel mensibus singulis Confessionem inire?*

⁴¹¹ Tenentur quidem. Quia *Clement. 1. Ne in agro* Monachis Benedictinis indicitur, vt

duodecies in anno, semel sciliet singulis mensibus ad Confessionem adstringantur. At cum statutum hoc Regularem decentiam respiciat, videtur ex Legislatoris mente omnes Religiosos obligare. Sic Nauar *sum. c. 2. num. 9.* Henriq. *l. 1. c. 4. 10.* Ludouic. *de pœnit. q. 9. a. 1. diffic. 1.* Villalob. *tr. 9. diffic. 28. n. 5.* Granad. *tr. 1. d. 9. n. 21.* Llamas. *p. 2. Meth. c. 3. §. 4.*

⁴¹² Non tenentur. Quia statutum hoc de solis Monachis D. Benedicti loquitur, nec apparet efficax ratio, cur sit ad omnes alios Regulares tam viros, quàm fœminas extendendum. Odia

nāque sunt retringenda. Ita Fagund. *præc. 2. l. 2. c. 2. n. 18.* Viuald. *de Confes. n. 51.* Leand. *præc. 2. tr. 5. d. 3. q. 48.* Suar. *to. 4. d. 36. sect. 5. n. 7.*

⁴¹³ Existimo probabilius esse, reliquos Regulares viros, ac fœminas non habentes hoc statutum vel consuetudinem, non teneri, singulis mensibus Confessionem dare operam. Nam Cōcilium Tridentinum, cuius mentem fugere nō poterat Clementinæ statutum, *ses. 25. c. 10. de Regularib.* non imperat Religiosis, vt singulis mensibus confiteantur; sed consilium impertit: & verbum *Moneo, quo Consilium utitur, obligationem non inducit.* Scio tamen, ex Viualdi sententia, & Orlando *Consil. 222.* extendi huiusmodi obligationem confitendi mensibus singulis, ad Canonicos Regulares. Quia Rubrica tituli de huiusmodi Religiosis etiam loquitur, & vbi textus est dubius Rubrica explicat, quo modo sit intelligendus.

DVBIVM XVIII.

An Monachi Benedictini non habentes nisi venialia, ex vi Clementinæ teneantur sub lethali, Confessionem gerere menstruam?

⁴¹⁴ TEnētur. Quia illi sponte sua se se ad hanc Regulam obligarunt. Non quidem

obligantur ad hoc directè & immediatè ex vi præcepti Clementinæ, aut Regulæ, cum nullum præceptum humanum etiam Papale absque pro prio consensu possit sub mortali ad venialium Confessionem obligare: quia hoc esset materiam Sacramenti mutare, & facere de venialibus materiam necessariam: nec ex vi Sacramenti pœnitentiæ, cum venialia ipsius materia necessaria, non sint: sed mediatè, id est, mediante professione, quam emiservunt, & qua mediante se obligarunt ad omnium statutorū sui Ordinis observationem. Sic Canus *de pœn. p. 5.* Caiet, *tom. . Opusc. opusc. 5. qu. 1.* Suar. *to. 4. d. 30. sect. 5.* Vasq. *qu. 90. a. 2. dub. 3.* Nauar. *ad c. Placuit, n. 110. & 122.* Nugnus *in addit. q. 6. a. 5. diffic. 7.* Reginal *l. 6. nu. 106.* Laym. *l. 4. tr. 6. c. 5.* Hurtad *de pœn. d. 7. diffic. 8.* Henriq. *lib. 1. cap. 4. num. 10.*

⁴¹⁵ Non tenentur ex vi Clemētinę Quia vt exponit Glossa *v. Mensibus*, Monachi arctantur singulis mensibus, ad quod fideles singulis annis arctantur: At nullus fidelium tenetur quolibet anno venialia fateri: Ergo nec Monachi mensibus singulis, Ita Sotus *in 4. dist. 18. qu. i. a. 3.* Viuald. *de Confes. num. 52.* citans Ledesmam, Grabrielem & Scotum. Diana *p. 5. tr. 13. resol. 35.* Præposit. *in 3. p. D. Thom. q. 3. de confes. dub. 10. n. 62.* Villalob. *tr. 9. diffic. 28. n. 5.* Fagund. *præc. 2. l. 2. c. 2. nu. 17.*

⁴¹⁶ Existimo his hærens Doctoribus, huiusmodi Religiosos nec immediatè ex vi constitutionis *Clementinæ 1.* nec mediatè ex vi professionis ad venialium Confessionem teneri sub mortali. D. Tho. *in 4. dist. 16. & 17. qu. 1. quæstiunc. 4.* inclinât vehemēter in eam sententiam, quæ docet Religiosos hos non teneri in particulari confiteri venialia, sed tantum in communi, ita vt teneantur ad Confessarium accedere, ac dicere, se sibi conscios non esse alicuius mortalis, in venialibus autem deliquisse. Ad quod tamen, Angelici Doctoris veniâ, minimè eos obligarem, vti superius de fidelibus non habētibus lethale, quos quidem non teneri se Parocho sistere, nisi adsit scandalum, ex grauium Doctorum autoritate resolui. Latè Fagundez.

DVBIVM XIX.

*An præfati Monachi ex Clementinæ vi
teneantur sub mortali menstruam gerere
Confessionem, si lethali crimine grauentur?*

⁴¹⁷ SVb mortali tenentur. Quia ex vi Clement 1. Monachi arctantur (vti explicat Glossa) [49]

singulis mensibus, ad quod fideles singulis annis arctantur: At fideles sub mortali tenentur annis singulis peccata lethalia confiteri: Ergo Monachi D. Benedicti sub mortali obligantur singulis confiteri mensibus. Sic Vasq. q. 90. a. 2. dub. 3. Hurtad. de pœnit. d. 7. diffic. 8. Luis. Turrian. dub. 21. de pœnit. dub. 3. Nugn. in addit. quæstion. 6. articul. 5. diffic. 7. & alij.

⁴¹⁸ Non tenentur sub mortali. Quia nec clementinæ verba, nec pœna inibi imposita mortalem videntur obligationem inducere. Ità Nauar. ad Cap. Placuit, num. 122. Caiet. tom. 1. Opus. opusc. 5. q. 1. Ludou. de San Iuan. q. 9. diffi. 1. Diana p. 3. tr. 4. resol. 125. Barbo. in remis. Concil. ses. 14. c. 5. Palao to. 4. tr. 23. pun. 10. §. 2. nu. 6.

⁴¹⁹ Hoc probabilius esse reor. Nam si ex verbis Clementinæ grauis non colligitur obligatio, cur illis est gratis imponenda sub veniali igitur teneri reor Monachos. D. Benedicti, singulis mensibus confiteri. Quod si obiicias ex Regula etiam obligari idem eis imperante, cui adstringi in professione promiserunt: respondeo, non teneri Regulares seruare sub mortali omnia Religionis statuta ex vi professionis. Nam abstinentia à carnibus non apponitur in Regula D. Benedicti vt præceptum, sed vt statutum quoddam, ad cuius obseruationem mediante professione Religiosi se obligant: & tamen Monachi carnibus vescentes, mortaliter non delinquant, nisi id statuti gesserint in contemptum. Nec refert, quod statutum addat, posse in carcerem, qui contra id carnibus vesci ausus fuerit. Id enim debet intelligi de iis Monachis, qui vel contemptum, vel per contumaciam, vel contra superiorum obedientiam gesserint. Ex Palao.

DVBIVM XX.

*An Monachi D. Benedicti, & D. Bernardi
sub mortali obligentur semel in anno suis
Prælati fateri sua lethalia piacula, etiam
aliis confessionibus ritè ac legitimè exposita?*

⁴²⁰ Obligantur quidem. Quia id non fit immediatè, ac ex vi ipsius statuti, sed mediatè,

scilicet ratione taciti voti, quod in professione emisere omnia statuta Religionis obseruandi, & ratione voti obedientiæ, quam in ipsa professione promittunt. Quemadmodum ille, qui Sacris initiatur se ad castitatem non immediate quidem, sed mediante Sacerdotalis statu, quem suscipit ex voto obligat. Sic Fagund. præc. 2. l. 2. c. 2. n. 6. Henriq. l. 3. c. 9. Nauar. ad

cap. Placuit. num. 118. Llamas part. 1. Metho. cap. 5. §. 10. Reginal. lib. 6. num. 118. Tho. Hurtad. tom. 2. tract. 12. capit. 1. Paragraph. 2. dub. 11. num. 2102.

⁴²¹ Non obligantur sub lethali, imò nec sub veniali. Quia præterquam quod hoc nimium durum esset, iam huiusmodi consuetudo apud Cistercienses cessauit. Ita Coriolan. *p. 1. sect. 1. num. 7. Viuald. de confes. nu. 67. Leand. p. 1. tr. 5. d. 3. q. 51.*

⁴²² Scio, Dionysium Cisterciens. de hoc statuto non bene sentire, quasi minus prudenter facto, nec obligandi vim habente: attamen simul scio, illud à duobus Pontificibus Sixto IV. ac Pio II. fuisse confirmatum, & commendatum tanquam rem per homines Sanctos stabilitam. Potuit enim (vti docet Vasq. *q. 9. a. 3. dub. 6. n. 17.*) fieri illud statutum, concessa inferioribus Confessariis facultate absoluendi, & iniungendi simul in pœnitentiam illud onus iterum confitendi eadem Prælato peccata. Vel potuit prouenire ex constitutione absque subditorum etiam consensu. Nam licet pro tota Ecclesia non posset fieri talis lex obligans ad secundam eorumdem peccatorum Confessionem: non tamen video, cur non posset fieri in Religione aliqua obseruante, in qua possint ea præcipi, quæ ad perfectionem spectare videantur, quam finis illius Religionis intendit. Et quidem in nostra societate vna ex potissimis Regulis est, vt subditus totam suã conscientiam bis, aut semel in anno superiori manifestet, ita vt graue nihil eum lateat. Non ergo mirum, si Patres Sanctissimi Ordinis Cisterciensis legem tulerint de Confessione semel in anno cum Prælato gerenda. At fateor, ex alio capite posse aliquid periculi habere illam legem vniuersalem sub peccato graui obligãtem. Vndè in societate non est præceptum graue, sed sola regula manifestationis prædictæ. Porrò in Cisterciensi Ordine illud statutum iam ita Prælati moderati sunt, vt ter solùm in anno sibi reseruent subditorum confessiones: nec tunc eos obligant ad præcedentes Confessiones repetendum, sed solum ad piacula confitenda, quæ ab vltima confessione occurrunt. Vt Llamas Cisterciens. *p. 1. Metho. c. 6. §. 20.* testatur Cæterum, Coriolano aucto, extat Urbani VIII. decretum, quo præcipitur, vt nullus superior possit subditos obligare, vt sibi confiteantur, nisi ipsi subditi spontè id velint, aut aliquo reseruato crimine teneantur. Facundium adi.

CAPVT VIII.

*Circa qualitatem Confessionis,
per quam huic Præcepto fit satis.*

DVBIVM XXI.

*An satisfaciat quis huic præcepto per
Confessionem non intergram, omittendo scilicet
voluntarie aliquod externum piaculum?*

⁴²³ Satisfacit quidem. Quia Ecclesia præcipit Confessionem, non absolutionem: vnde absolutio videtur finis, non materia huius præcepti: Ergo licet aliquis ita confiteatur, vt culpa sua absoluatur inualidè, vel absolui non possit, nihilominus præceptum implet, & pœnas

transgressoribus præscriptas euadet. Sic Syluest. *verb. Confessor. 4. num. 3.* Sà *verb. Confessio, num. 1.* Victor. *num. 163.* Alens. *in 4. q. 77. nu. 5. a. 7.* Gabri. *dist. 16. qu. 1. articul. 3. dub. ult.* Palud. *[[50]] dist. 17. quæs. 7.* Diana verò *p. 3. tr. 4. resol. 120.* & Fagund. *citandus* ait posse probabile.

⁴²⁴ Minimè satisfacit. Quia in Trident. *sesi. 4. c. 5. & can. 8.* dicitur, Ecclesiam in hoc præcepto non imperasse Confessionem absolutè sed solum determinasse tempus, in quo erat facienda Confessio, ad quam de iure diuino fidelis obligatur: Ergo præceptum Ecclesiasticum nequit impleri per aliam Confessionem, nisi per illam, quæ ex præcepto iuris diuini obligat: at præceptum diuinum Confessionis solùm impletur per Confessionem validam, non per inualidam. Ità Nauar. *sum. c. 30. n. 4.* Viuald. *de Confes. n. 81.* Sotus *in 4. dist. 18. q. 3. a. 3. concl. 6.* Fagund. *præc. 2. l. 1. c. 4. n. 4.* Medina, Ægidius Layman, Comitulus, Filliucius, quos citat, & sequitur Diana *vbi sup.*

⁴²⁵ Hanc sententiam veriore esse existimo. Nam Christus Dominus, nec Ecclesia præcipiunt Confessionem nomine tenus, sed propter veram Sacramenti receptionem & ob peccatorum absolutionem obtinendam. At qui suâ culpâ integrè non confitetur, non est dignus absolutione: Ergo nec præcepto diuino, nec Ecclesiastico satisfacit. Verùm si ex parte confessoris, aut culpâ illius fuit inualida Confessio, vel quia non habebat iurisdictionem, vel approbatus non erat, & id pœnitens ignorabat: vel quia ex propria malitia non habuit absoluendi intentionem: tunc cùm sine pœnitentis culpâ contingat pœnas censuræ effugiet, aliàsque iure impositas: tenebitur tamen, si aliquando id sibi constiterit, de nouo confiteri; qui præcepto re verâ non satisfecit. Ex Diana.

DVBIVM XXII.

An satisfaciat qui Confessionis annuæ præcepto, per Confessionem nullam ex defectu doloris pœnitentis?

⁴²⁶ Satisfacit profectò. Quia Ecclesia solùm externam confessionem præcipit, & illius defectum punit, cuius executioni occultissimus defectus dolori, soli Deo cognitus, obstare non potest. Sic Gabriel. *in 4. dist. 17. quæs. 1. art. 3. dub. ult.* Syluest. *v. Confessor 4. num. 3.* Victor *num. 163.* Ludouic. *quæs. 8. a. 2. diss. c. 2.* asserens, definitum esse de Alexandrum *cap. Quod quidem, de pœnit. & remis.* eum, qui in Confessione Quadragesimali impœnitentiâ afficitur, satisfacere annuæ Confessionis præcepto, si Sacerdoti fateatur cuncta sua crimina & aperiat simul impœnitentiam, propter quam non absoluitur. Zerola apud Bonac. *d. 5. qu. 5. sect. 2. pun. 4. num. 23.*

⁴²⁷ Minimè satisfacit. Quia Ecclesia potest in his casibus actum internum imperare, sine quo non stat actus externus præceptus; potest enim Ecclesia præcipere receptionem Extremæ vnctionis, v. gr. auditionē Sacri, Officij diuini recitationem; quæ tamen omnia esse non possunt sine intentione interna recipendo Sacramentū, audiendi Sacrum, orandi. Vnde si aliquis exterius vngeretur vel Sacro adesset, vel Officium materialiter legeret absque intentione recipiēdi Sacramentum, audiendi Sacrum, vel orandi, proculdubio non impleret præceptum, & per cōsequēs incurreret pœnas, quæ trāsgressoribus essent impositæ: Ergò potest similiter Ecclesia præscribere pœnitentiæ Sacramentum, licèt consequenter præcipiat actus internos ad

valorem Sacramenti requisitos: & potest pœnam huius imponere. Ita Card Lugo *de pœnit. d. 15. n. 138.* Granad. *controu. 7. d. 9. n. 24.* Vasq. *q. 92. a. 3. dub. 5.* Bonac. Azor. Coninch, Reginal. Nngn. Pitigian. Filliuc. Molfes. quos memorat, ac sequitur Leand. *p. 1. tr. 5. d. 3. qu. 53.* Palao *to. 4. tr. 26. pun. 20. §. 3. n. 4.* & alij.

⁴²⁸ Hanc sententiam veriore esse reor. Nam Ecclesiæ præceptum terminatur ad idem, quod à Christo Domino fuerat imperatum, vt ex Trident. *ses. 14. c. 5.* constat: Ergò Ecclesia pœnas imponens transgressoribus huius præcepti, imponit pœnas non facientibus semel in anno id, quod ex Christi præcepto debitum erat. At à Christo Domino non fuerat præceptum, nisi de vero Sacramento pœnitentiæ suscipiēdo. Rationē autem à priori exponā. Quia licet Ecclesia nequeat præcipere actus merè internos: potest tamen præcipere externos ita, vt detur visibilis subordinatio & conformitas inferiorum ad Superiores in hac visibili Hierarchia, vt Vasquez docet. Ad hanc verò visibilem subordinationē, & conformitatē non solum requiritur in Ecclesia potestas percipiendi actus externos nudos, & inanimos, sed animatos actu interno. Didici ex Card. Lugo.

DVBIVM XXIII.

An præceptum annuæ Confessionis impleatur per Confessionem validam quidem, sed in formem?

⁴²⁹ Equidem in opinione negante posse dari Confessionem validam sed informem, cessat omninò quæstio; si enim talis confessio non datur, nec etiam per illam poterit præceptum impleri. Suppono igitur confessionem informem posse dari, & requiro, num per eam hoc præceptum Ecclesiasticum impleatur?

⁴³⁰ Non impletur. Quia Christus Dominus eam præcipit confessionem, quā & à peccato absoluantur fideles, & gratiā sanctificante donentur: Ecclesia autem determinando tempus requirit Confessionem fieri, qualem Christus Dominus præcipit. Ergo Confessione informi præceptum Ecclesiæ non impletur. Sic Medi. *C. de. Confes. q. de confes. ficta iteranda*, apud Vasquez *quæ. 92. articul. 3. dub. 5. num. 5.* immeritò citatus cū sentiat oppositum. Ipse verò hanc sententiam defendit. Et alij, quos pressis nominibus memorat Fagundez *vbi infra*.

⁴³¹ Impletur planè. Quia qui informem gerit Confessionem verè recipit Sacramentum pœnitentiæ, & aliquem illius effectum, licet pro tunc gratiam Sanctificantem non recipiat. Ita Suar. *de pœnit. dub. 35. sect. 4.* Granad. *controu. 7. tract. 1. d. 8. num. 10.* Fagund. *præ. 2. l. 1. cap. 4. num. 13.* Lugo *de pœnit. dub. 15. num. 137.* [51] Bonacina, Valent. Nugn. Henriq. quos affert, ac sequitur Leand. *p. 1. tr. 5. d. 3. q. 54.*

⁴³² Certè in ea sententia, quæ Confessionem validam, sed informem admittit, certum existimo, hoc præceptum impleri quoad substantiam; quia tunc pœnitens actum validum facit, Ecclesia vero solum imperat validam Confessionem. Et quia sæpius euenire potest, vt Confessio sit valida, sed informis absque vilo pœnitentis piaculo. Cur ergò tunc præceptum annuæ Confessionis non implebitur? Fagund. Sic.

DVBIVM XXIV.

*Agit quis integram peccatorum Confessionem
siue formatam, siue non, sed absolutionem non
recipit: satisfacitne Confessionis annuæ præcepto?*

⁴³³ Satisfacit quidem. Quia præceptum Confessionis non est impositum, nec imponi potest

de actione quæ in poenitentis potestate non sit, sed Confessionis solùm, vt est absolutio. Sic Azor. l. 7. c. 29. q. 4. loquutus de poenitente, qui dignè fuit confessus, sed Confessarij malitia absolutionem non accepit. Ludou. de San Iuan. apud Leandrum citandum Victor. q. 163. loquutus de illo, qui omnia sua crimina confitetur, sed dolore vero non afficitur. Et alij citari à Suario to. 4. d. 36. sect. 7. n. i.

⁴³⁴ Non satisfacit. Quia nullatenùs poenitentia recipit ille Sacramentum. Ergo præcepto huic non satisfacit imperanti vt Sacramentum recipiamus. Ita Durand. in 4. dist. 17. quæ. 14. Sotus dist. 18. q. 3. a. 5. Nauar. sum. c. 10. n. 4. Suar. to. 4. d. 35. sect. 4. citans P. Soto Michaëlem, ac Barthol. de Medina, Viualdum, & alios. Lugo. de pæn. d. 15. nu. 136. Fugund. præc. 2. l. 1. c. 4. nu. 13. Reginal. l. 6. nu. 58. & alij.

⁴³⁵ Existimo, non satisfieri Ecclesiæ præcepto per quamcumque confessionem, absolutione non sequutâ. Quia Ecclesia præcipit non aliquid nouum, sed id, quod ex Christi Domini præcepto debitum erat. Christus verò non præcepit Confessionem vt cūque sed Confessionem, quæ per Iudicis sententiam terminaretur: Ergo hoc ipsum Ecclesia præcipit, singulis annis fieri; non enim fuere duo Christi præcepta, vnum Confessionis agenda, alterum recipienda absolutionis; sed vnum vtriusque, scilicet, hoc Sacramentum recipiendi. Ergo cum Ecclesia illud Christi præceptum voluerit annis singulis obseruari, præcepit totius Sacramenti receptionem.

CAPVT IX.

*Circa eos, qui à Præcepto Confessionis
annuæ seruando excusantur.*

DVBIVM XXV.

*An excusetur à Præcepti huius impletione, qui
nequit aliter quàm per scripturam confiteri?*

⁴³⁶ Certum est excusari eum, qui copiam Confessarij non habet, siue physicè, siue moraliter:

quapropter non solum physica, & absoluta impotentia, verum etiam moralis, vt est difficultas extraordinaria cundi ad confessarium, aut quando quis nequit sine graui detrimento famæ,

vitæ, &c. confiteri, verè ab impletione præcepti excusabit. Quæsierim verò an sit reputanda impotentia, cum quis nequit aliter quam per scripturam confiteri eo quod ipse sit mutus, & confessarius surdus, & non possit nutibus explicare peccata?

⁴³⁷ Excusatur quidem. Quia scriptura est publicum instrumentum, vnde qui piacula scribit se periculo exponit, scriptum amittendi, quod poterit graui incommodo ad alterius manus peruenire. Sic Filliuc. *tr.* 7. *num.* 63. Llamas *p.* 2. *Metbo.* c. 3. §. 2. Victoria *n.* 173. Vega *p.* 1. *summc.* 63. *casu* 16. Tolet. *l.* 3. c. 6. Richard *in* 4. *dist.* 17. a. 2. q. 5. Nauar. *sum cap.* 21. *nu.* 36. Armil *v. Con. fessio.* n. 123. Angel. *n.* 32. Valent. *tom.* 4. d. 7. q. 11. *pun.* 1. Henriq. *l.* 4. c. 4. *n.* 4.

⁴³⁸ Non excusatur, sed tenetur per scriptum confiteri, si Sacerdos præsens adsit. Quia commodè aut certè sine difficultate magna potest sic præceptum seruare: Ergo tenetur Ità Syluest. *v. Confessio. quæ.* 15. Caiet. *ibid. condit.* 11. Petr. de Soto *de Confes. lect.* 11. Palud. *in* 4. *dist.* 17. q. 2. Nugn. *in addit. adg.* 6. a. 6. *diffic.* 3. Canus *relect. de pæniti* Suar. *to* 4. d. 36. *sect.* 6. Vasq. q. 90. a. 4. *dub.* 5. Coninch. d. 5. *dub.* 10. n. 78. Hurtad d. 8. *diffic.* 4. Granad. *tr.* 1. *de pæniti.* d. 9. *art.* 4. Bonac. d. 5. q. 5. *sect.* 3. *pun. vlt. num.* 6. citans Pesantium & alios.

⁴³⁹ Existimo per scriptum non expedire communiter præsentī Sacerdoti fateri, nam periculum adest, vt amissa, ac sublata papyrus legi possit ab aliis. At cautè absque periculo fiat. vt fieri planè potest, teneturquis sic confiteri ad annuæ Confessionis implendum præceptum. An non facile potest qui eget scripto, modum scribendi mutare, vel literas, vel separatim ostendere peccatorum species in libro impresso, & in alia papyro numerum peccarum, ne aliis valeat innotescere? Mutus igitur, qui nouit scribere debet sub ea, aut simili cautela (si necessaria sit ad secretum) vt præceptum ad impleat, confiteri. Suar. *mecum.*

DVBIVM XXVI.

Ad satisfaciendum præcepto Confessionis Ecclesiastico, tenetur quis si aliter non valeat) per interpretem fateri?

⁴⁴⁰ Tenetur quidem. Quia non apparet notabile detrimentum sequi ex confessione per[52]

interpretem fidelem, ac prudentē, cui non minùs quàm Confessario ipsi poenitēs fidere valeat. Siquidem interpret etiam obligatus secreto permanet: vnde totum detrimentum est, vt pecta, quæ alias deberent esse nota vni, duobus manifestentur. Hoc antè non est tanti ponderis vt ab huiusmodi obligatione excuset. An nō sæpe qui casum reseruatum habet, potest in casibus sibi permissis absolui directè ab inferiori, cum onere tamen comparendi postea coram superiore. Hic, inquam, non potest confiteri suum peccatum inferiori hic & nunc, quin cogatur illud duobus manifestare. Sic videtur sentire D. Tho. *in addit. ad q.* 9. a. 3. *ad* 2.

⁴⁴¹ Minimè tenetur. Quia Ecclesiasticum præceptū cūtāto onere non obligat: manifestari enim graue delictum meum duobus, grauissimum quidem onus est. Ita Nauar. *sum.* c. 21. n. 36. Caiet. *v. Confes. condit.* 11. Valent. *to.* 4. d. 7. *qu.* 11. *pun.* 1. Diana *p.* 3. *tr.* 4. *resol.* 129. citans Fagundium. Luisium, Turrianum, Gasparem Hurtado, Ioannem de la Cruz, Laymanum, Villalobos, ac Filliucium. Suar. *to.* 4. d. 36. *sect.* 6. *nu.* 4. Becan. *de pæniti.* c. 37. q. 5. Lugo *de pæniti.* d. 15. n. 75. Bassè. *v. Confessio.* 2. n. 2. & alij communiter.

⁴⁴² Certum mihi, sed ad satisfaciendum præcepto Confessionis annuæ non obligari pœnitentē, vt per interpretē confiteatur. Quia obligatio hæc solum est ex Christi Domini præcepto provt à Christo latum est, non provt ab Ecclesia habet determinationē ad tēpus. Scio hanc resolutionē esse contra P. Vasquez *d. 9. dub. 3. num. 9.* docentem, si talis obligatio esset ex præcepto Christi: non minus fore ad Confessionē annuam, quā ad confessionem ex Christi præcepto in mortis articulo, de quo *Vol. 2.* Nam præceptum Confessionis annuæ non est humanum tantum, sed modificans ius diuinum: Ergo si ius diuinum obligaret, etiam & ius positivum, quo illud modificatur. Cæterum Crediderim, non aduertisse P. Vasquez ad verb, quibus Ecclesia illam obligationē imposuit, scilicet vt pœnitens deberet *singulis annis solus* proprio Sacerdoti cōfiteri. Non potuit ergo Ecclesia velle, quod ius diuinum obligaret, quando pœnitens non potest *solus* confiteri, sed coram alio, cum expressè excluserit à tali obligatione, vel modificatione casum illum.

CAPVT X.

Circa Pœnas transgressoribus huius Præcepti impositas.

QVÆSTIO INCIDENS.

Num de iure communi sit pœna imposita præcepti annuæ Confessionis transgressoribus?

⁴⁴³ Impositam non esse videtur. Quia Ecclesia non potest huiusmodi piaculum punire: pœna

pertinet ad forum externum: at delictum est ita occultum vt in foro externo probari non possit. Sic Durand. *in 4. dist. 17. quæstion. 17. alias 14.*

⁴⁴⁴ Imposita est. Quia Ecclesia potest, imò de facto imposuit: arcentur enim transgressores huius præcepti ab Ecclesia, & Ecclesiastica sepultura priuantur. *cap. Omnis vtriusque sexus, de pœnit. & remis.* Vtrumque autem requirit prius sententiam à Iudice ferendam, vt pater ex verbis ipsius textus: *Arceantur ab Ecclesia priuentur Ecclesiastica, sepultura.* Ideò optimè dixit Cano *in relect. de pœnit. part. 5.* has pœnas incurri non posse, nisi quando transgressio præcepti est manifesta, tunc enim probari potest in iudicio crimen, vt hæ pœnæ imponantur. Ita Suar. *to. 4. d. 36. sect. 8.* Granad. *de pœnit. d. 9. num. 31.* Hurtad. *de pœnit. d. 1. diffic. 9.* Bonac. *de pœnit. d. 5. sect. 5. quæ. 2. punct. 4. num. 3.* & alij communiter.

⁴⁴⁵ Certum mihi, erroncè Durandum primam sententiam defendisse; dubium enim non est posse Ecclesiam ad eiusmodi pœnas imponendas iustissimam habere potestatem; nam vt illas iustissimè imponat, satis est, quod peccatum, sit externum, licet per accidens sit occultum, ac probari non valeat. Porro in iure communi huius præcepti transgressoribus excommunicatio non imponitur: vnde recognoscendum erit, an in iure particulari, hoc est in constitutionibus alicuius Diocesis imponatur.

DVBIVM XXVII.

An qui culpa sua inualidè confitetur annuæ Confessionis instantia, euadat pœnas à iure, aut à Synodo impositas?

⁴⁴⁶ Q^{ui} confitetur inualidè eo quod voluntariè aliquod lethale crimen subtacet, vel caret necessario dolore, vel correctionis non fouet propositum, pœnas euadit. Quia præceptum implet; Ecclesia enim præcipit Confessionem, non absolutionem vnde absolutio videtur finis, non materia huiusce præcepti Ergo licet aliquis ita confiteatur vt culpa sua inualida sit Confessio, & ideo absolutionem non recipiat implet præceptum, & pœnas trāsgressoribus impositas euadit. Sic Syluest. *verb. Confessio* 4. num. 2. Sà *ibi. numer. 1.* Victor. *summ. num. 163.* Alens. 4. p.q. 77. memb. 5. articul. 7. Gabri. in 4. dist. 17. question. 1. articul. 3. dub. ultim. Palud. dist. 17. question. 7. Cano in relect. de pœnit. parte. 5. Ledes. quæs. 8. a. 2.

⁴⁴⁷ Non euadit pœnas. Quia præceptum minimè implet. Nec Christus enim nec Ecclesia Confessionem præcipit nisi propter omnium peccatorum absolutionem, in qua præcipuè pœnitentiæ sistit Sacramentum: At qui sua culpa integrè non confitetur, aut non afficitur dolore, vel non fouet correctionis propositum, Sacramentalis absolutionis indignus exponitur. Ergo præcepto non satisfacit, vnde pœnis à iure, & à Synodo impositis manet obnoxius. Ita Viuald. in Candelab. vbi de confess. numero 51. Nauar.

[53] *sum. c. 10. n. 4.* Medina *sum. l. 1. c. 14. §. 41.* Sotus in 4. dist. 18. q. 3. art. 3. concl. 6. Petr Soto de confes. lect. 8. Fagund. præc. 2. l. 1. c. 4. n. 5. Comitol. lib. 1. resp. moral. q. 10.

⁴⁴⁸ Veriorem hanc sententiam esse non dubito. Vnde per Confessionem inualidam ex parte pœnitentis non impletur præceptum, & Sacrilegus ille non euadit excommunicationē Synodalem ipso facto impositam, nec reliquas pœnas à iure præscriptas. Si tamen ex parte Confessarij, seu illius culpa fuit Confessio inualida, vel quia non habebat iurisdictionem, pœnitente, vel quia intentionem absoluendi non habuit: pœnitens à pœnis Synodi, aut iuris liberabitur. Nam vbi non est culpa, cessat pœna ob illam imposita.

DVBIVM XXVIII.

An pueri non implentes Confessionis annuæ præceptum incurrant pœnas trangressoribus præscriptas?

⁴⁴⁹ INcurrunt quidem. Quia obligantur præcepto Ecclesiastico, quando peccati lethalis conscientia sauciantur, vt constat ex textu *cap. Omnis, de pœnit. & remis.* ibi: *Omnis vtriusque sexus fidelis, cum ad annos discretionis peruenerit.* Ergo mox ac vsus rationis siue sexto, siue septimo anno elucescat, implendi præceptum habent pueri obligationem: Ergo pœnis transgressori impositis subiiciuntur. Vnde in aliquibus locis assolet excommunicatio ferri vniuersaliter contra omnes, qui post octauum ætatis annum non confitentur: vt in quadā Synodo Cōpostellana, *cap. de pœn.* refertur factu. Sic Ægidi d. 13. dub. 6. nu. 45. Alterius l. 3. de censur. d. 10. c. 4. Hurtad. d. 7. diffic. 9. & alij.

⁴⁵⁰ Minimè incurrunt. Quia Ecclesia licet obliget pueros à discretionis ætate ad annuā Confessionem, non tamen solet regulariter præfatis pœnis eos ante duodecimum vel decimum quartum annum punire. Ita Card. Lugo *de pœnit. d. 15. n. 150.* Vasq. *qu. 90. a. 2. dub. 4.* Suar. *to. 4. d. 36. sect. 2. nu. 4. & sect. 8. n. 5.* Cord. *summ. question. 60. dist. 4.* Sanchez *sum. l. 1. c. 12. n. 7.* Azor. *l. 7. c. 40. q. 6.* Henriq. *l. 8. c. 42.* Fagund. *præc. 2. l. 1. c. 3. n. 15.* Diana *p. 10. ir. 112. reso. 36.* citans Leandrum.

⁴⁵¹ Hanc sententiam veriore esse existimo. Piè enim creditur Matrem Ecclesiam noluisse vsque ad præfatum annum pueros Censuris, vel aliis pœnis diuerberare. Fateor, in aliquibus Synodis ferri excommunicationem vniuersaliter contra omnes, qui post octauum ætatis annum non confitentur. Sed etiam non me latet, in aliis locis posituè excludi pueros ab incurrenda censura, vt in quadam Synodo Abulensi *tit. 1. p. 2.* Quando verò nihil dicitur, intelliguntur, me iudice, excepti iuxtà vsum communem aliarum excommunicationum: licet in aliquo casu speciali possint illam incurrere, vt Vasquez *n. 7.* adnotauit de puero doli capace septa Monasterij Monialium ingrediente, & de excommunicatione percussione Clerici solet communiter idem affirmari. Azor.

DVBIVM XXIX.

An meretrices præceptum Confessionis annuæ violantes, incurrant pœnas à Iure præscriptas, ac Synodalem excommunicationem?

⁴⁵² Non incurrunt. Quia licet mortaliter delinquant non implendo illud, non tamen denunciantur, etiamsi per multos annos à Confessione abstineant. Adde earum statum miserrimum permitti ob maiora incommoda vitanda; comoda ergo permitti diceretur, si tam rigidis pœnis subiaceret? Sic Zerola *in praxi Episc. p. 1. v. Lupanaria §. 3.* Viuald. *de confes. n. 60.* Sà *v. Confessio 43.* Graf. *l. 1. c. 9. n. 8.* Manu. *in addit. ad Bul. §. 11. n. 133.*

⁴⁵³ Crediderim, meretrices, ac publicos peccatores non solum peccare mortaliter non implendo hoc præceptum, sed etiam excommunicationē Synodalem, & alias iuris pœnas incurrere, & voluisse Episcopos illos comprehendere, quamuis non soleant publicari, ac denunciari. Nullam enim mulierculē illę habent iustam causam, ob quam non comprehendantur, imò habent iustissimam, vt excommunicentur, Certè nullibi in constitutionibus aliquarum Diöcesum quas legerim (imo quas legerit P. Fagundez hanc materiam ex prefesso digerens) meretrices excipiuntur, & nobis non constat de contraria Prælatorum voluntate. Quamuis enim non soleant declarari, ac publicari, id quidem parum obest resolutioni. Quia quamuis id sit fauor: tamen fauor eiusmodi magis respicit personas, quæ cum hisce mulierculis communicant, quam ipsas meretrices. Moneo demum, præfatas pœnas incurri ob solam Confessionis omissionem, etiamsi quis communicet: aut è contra ob solam omissionem communionis, etiamsi quis confiteatur. Quia licet in *cap. Omnis* vtrumque simul præcipiatur, mens tamen Pontificis est, fideles vt neutrum horum omittant, obligare. Suar. *to. 4. d. 36. sect. 8. nu. 3.* Granad. *controu. 7. tr. 1. d. 9. nu. 36.* & alij comuniter.

[54] LIBER XLIV. PRÆCEPTVM TERTIVM DE
COMMVNIONE ANNUA.

*TERTIVM Ecclesiæ Præceptum est annua in
Paschate Communio. Nonnulla generatim
de Communione indicabo. Vim Præcepti
expendam. Vbinam sit implendum, aperiam.
Aliâque ad materiam attinentia enodabo.*

SECTIO PRIMA.

*De Præcepto annuæ Communionis
Receptiores sine pugna Sententiæ.*

CAPVT I.

*Plura generatim circa Sacram
Communionem præmitto.*

⁴⁵⁴ Commvniō Sacra, seu Sacræ Eucharistiæ sumptio propriè loquendo, non est hominibus necessaria necessitate medij ad salutem. Quia duo tantùm sunt Sacramenta, quæ personis singularibus necessaria sunt, vt salutem consequantur æternam, nempe Baptismus pro omnibus, & Pœnitentia pro lapsis in lethale piaculum post Baptismum. D. Thom. 3. part. q. 65. articul. 4. Suar. de Eucharist. d. 40. sect. 2. concl. 3. Diana p. 5. tr. 13. resolut. 28.

⁴⁵⁵ Fidelibus tamen adultis necessaria est necessitate præcepti diuini non tantum in mortis articulo per modum viatici, sed etiam ante illius periculi instantiam: nec semel dumtaxat, sed sæpius in vita, vt patet ex Christi Domini verbis Ioan. 6. *Nisi manducaueritis carnem Filij hominis, non habebitis vitam in vobis.* Quia instituta est per modum spiritualis alimenti, quod, sicut, & corporale, sæpius est in vita sumendum. Hoc autem præceptum diuinum non obligat, nisi quando decenter ac reuerenter sumi Eucharistia potest. Tempore verò, quibus per se obligat hoc præceptum diuinum, non possunt definiri, sed prudentis arbitrio relinquenda definitio est. Nam quod aliqui dicitant, esse obligationem, quoties vehemēs vrget tentatio, talis obligatio erit per accidens, hîc autem agitur de obligatione per se, excluso omni extrinseco

obligante. Scio, aliquem dixisse, hoc præceptum obligare saltem tertio, vel quarto anno; sed non convincit; quia posset quis intra id tempus probabiliter existimare, se nullo modo obligari ad hoc Sacramentum suscipiendum. Quo in casu non posset de mortali damnari. Sylui. *in 3. part. qu. 80. art. 11. quæstiunc. 1. conclus. 1. & 2.* Becan. *de Sacramc. 23. q. 4. n. 2.* Layman. *l. 5. tr. 4. c. 5. n. 2.* Fagund. *præc. 3. l. 1. c. 3. n. 4.* Suar. *de Euch. d. 69. section. 3.*

⁴⁵⁶ Quando nullum probabile periculum mortis, vel diuturnæ phrenesis infirmo videtur imminere, illicitum est ipsi non ieiuno Sacram Communionem ministrare. Quia ob solam necessitatem Eucharistia non ieiunis potest exhiberi. Suar. *d. 68. sect. 3.* Henriq. *l. 8. c. 29.* Fagund. *l. 3. c. 5. nu. 4. & 19.* Zambran. *de Euchar. c. 3. d. 5. n. 1.* Et Patet ex Concilio Carthaginensi 3. c. 29. 48. & ex Toletano 7. c. 2.

⁴⁵⁷ Qui sex, vel octo diebus priusquam in mortis periculum incidisset, communicavit, non obligatur iterum Eucharistiam per modum Viatici recipere, (quamvis id ei esset consulendum.) Quia præceptum de Eucharistia ante mortem sumenda secundum substantiam implevit: eo quod unusquisque in suis actionibus censetur habere intentionem virtutalem implendi omnem obligationem, quam potest, & debet, licet fortasse eam ignoret. Richard. *in 4. dist. 12. q. 6. q. 1.* Durand. *dist. 9. q. 2.* Sotus *dist. 12. q. 1. a. 11.* Laym. *l. 5. tr. 4. c. 5. n. 4.* Suar. *d. 69. sect. 3.*

⁴⁵⁸ Verùm qui in mortis articulo constitutus Communionem per modum Viatici accepit perseuerante morbo, & eodem periculo, poterit iterum recipere per modum Viatici, quâvis[55] ad hoc non obligetur. Potest inquam, quia moriturus, velde indiget tanti Sacramenti præsidio, & id sæpius ad vincendas occurrentia tentamina, & delinquendi superanda pericula. Non obligatur, quia per vnâ communionem fit satis diuino præcepto communicandi in periculo mortis. Sylui. *3. par. q. 80. a. 8.* Henriq. *lib. 8. cap. 50.*

⁴⁵⁹ Qui mane valens Eucharistiam sumpsit, & postmodum incidit in mortis periculum, potest iterum non ieiunus per modum Viatici communicare, iuxta sententiam receptissimam illorum, qui asserunt, non satisfieri præcepto diuino per communionem ante mortis articulum licet ante factam. Quia præceptum communicandi in articulo mortis, cui non est satisfactum Communione ante periculum id facta, est diuinum & maioris ponderis, quàm prohibitio Ecclesiastica non communicandi eodem die nisi semel & ieiunus. Gaspar. Hurtado *de Euchar. dub. 10. diffic. 2.* Bresser. *de conscient. l. 3. c. 8. num. 100.* Diana *p. 4. tract. 4. resol. 197.* & plures grauissimi viri Academiæ Complutensis.

CAPVT II.

De Præcepti Ecclesiastici annuæ Communione obligatione.

⁴⁶⁰ Postquam fideles ad annos discretionis peruenerint tenentur Ecclesiastico præcepto parere præscribenti, vt annis singulis Eucharistiæ Sacramentum in Paschate suscipiant, *cap. Omnis vtriusque sexus, de pœnit. & remis.* Nisi forte de proprij Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab huiusmodi sit perceptione abstinendum. Omnes Sic.

⁴⁶¹ Non statim ac homo habet rationis vsum, quo est lethalis piaculo capax & obligationis confitendi, Paschalis communionis lege obligatur: sed per aliquod tempus, vel etiam per

aliquot anno potest ad confitendum, priusquam ad communicandum obligari. Quia magnum est inter Sacramentum vtrumque discrimen; Confessio enim magis est necessaria, & hoc ex capite debet anticipari: Eucharistia vero est longe dignior, ideóque ad illius vsum maturior ætas est exspectanda, vt possit suscipiens conuenienti dispositione accedere, & grauiori iudicij pondere, inter hunc cœlestem, aliósque communes cibos discernere. Conueniunt Doctores.

⁴⁶² Profectò in qua ætate obliget communionis Paschalis præceptum, non potest generatim per ætates, seu annorum numerum definiri. Vnde determinatio ex Confessarij iudicio pēdet, qui quidem præmisso examine, puerorū discretionis documentum capiet. Nauar. *sum. c. 21. num. 57.* Tolet. *lib. 6. cap. 18. num. 2.* Tanner. *3. part. d. 5. qu. 8. dub. 5. num. 11.* Fagund. *præc. 3. libr. 1. cap. 5. num. 21.* Diana *part. 3. tract. 6. resol. 70.* Suar. *tom. 3. dub. 70. sect. 1. & tom. 4. dub. 36. sect. 2.* Azor. *tom. 1. libr. 7. capit. 30. quæstim. 10.*

⁴⁶³ Nomine Paschatis Ecclesiastica consuetudo declarauit ex decreto Eugenij IV. comprehendi quindecim dies à Palmarum Dominica ad Dominicam in Albis inclusiue. Queisdam tamen in locis consuetudine, qui Pontificio priuilegio hoc tempus productum est, vt vel integram Quadragesimam complectatur, vel quatuor hebdomadas, duas ante, & duas post Resurrectionis solemne, seruandus circa hoc vsus cuiusque Diœcesis legitime præscriptus. Episcopi enim iuxta mentem præfati *cap. Omnis vtriusque sexus.* ob aliquas rationabiles causas poterunt tempus Paschale ad huius præcepti impletionem producere. Nauar. *sum. c. 21. n. 45.* Syluest. *v. Eucharistia 3.* Henriq. *l. 8. cap. 55.* Fagund. *præc. 3. l. 1. cap. 5. nu. 3.* Filliuc. *tract. 4. num. 55.* Bonac. *tom. 1. dub. 4. question. 7. punct. 2. numer. 6.* Suar. *in 3. part. tom. 3. dub. 70. sect. 2.*

⁴⁶⁴ Qui Paschali tempore seu iusta seu iniusta de causa Sacram Communionem accipere prætermisti, postea quam primum commodè possit communicare debet: & quantò diutius differt, tantum magis peccatum adauget, Quia præceptum affirmatiuum de communicando in Paschate, tacitam negationem continet, ne vltra Pascha communio differatur: & terminus annuus conceditur, vt tunc esset obligatio, sed vt adimpletio non possit vlterius differri; sicut in contractibus, quando statuitur tempus vltra quod non potest differri solutio, si tunc nō fiat obligatio non extinguitur, sed perseuerat. Et quia præcipua Ecclesiæ intentio est, obligare fideles ad communionem singulis annis sumendam, secundariò determinat tempus Paschale. At si quod secundarium est, negligatur, aut exequi ne possit, quod principale est, debet impleri. Suar. *dub. 70. sect. 2. & to. 4. dub. 36. sect. 3. num. 3.* Sylui. *in. 3. part. quæ. 80. articul. 11. quæsi. 4.* Fagund. *præc. 3. libr. 1. cap. 6. num. 2.* Azor. *tom. 1. libr. 7. capit. 30. quæ. 5.* Laym. *lib. 5. tr. 4. capit. 5. numer. 8.* Nauar. *capit. 21. numer. 45.*

CAPVT III.

De loco vbi Eucharistia Paschali tempore ad præcepti impletionem, sit accipienda.

⁴⁶⁵ S Tando in iure communi Canonico, soli Parocho ex officio competit Eucharistiam ouibus suis ministrare: & idcirco ad propriam Parochiam accedere oportet, aut ad alienam aut alibi de proprij tamen Parochi facultate. Quia sicut Parochus potest dare licentiam suis Parochianis vt

alia Sacramenta, verbi gratiâ, Matrimonij, Confessionis Extremæ vnctionis ab aliis accipiant, ita etiam[56] potest illam ad Eucharistiam recipiendam impertire. *cap. Omnes utriusque sexus.* Porro in *Clement. Religiosi, de priuileg.* excommunicantur Religiosi Eucharistiam, Extremam Vnctionem ministrantes, vel Matrimonium solemnizantes sine Parochi licentia speciali, vel generali, & excommunicatio hæc est Summo Pontifici reservata. *Nauarr. cap. 21. numer. 45. Theoph. in Parochiali, part. 4. articul. 3. Henriquez lib. 8. cap. 55. numedr. 1. litter. B. Fagundez præcept. 3. lib. 1. cap. 5. num. 5. Manuel. tom. 1. qq. regul. quæst. 56. art. 3. Miranda tom. 1. quæst. 42. articul. 1.*

⁴⁶⁶ Profectò amplissima sunt à Summis Pontificibus Religiosis Mendicantibus priuilegia, vt Eucharistiam ministrare valeant. *Legendus Manuel. tom. 1. qq. regul. quæst. 56. art. 3. & Compendium priuileg. verb. Communicare, numer. 4. & 9.* An vero Sacerdos Regularis Paschali tempore valeat sæcularibus ministrare Eucharistiam, vt præceptum annuæ Communionis adimpleant, per *Dubium sect. 2.* est discutiendum.

⁴⁶⁷ Peregrini, viatores, vagi, & ij, qui extra Parochiam suam ad certum tempus, vel domicilium habent, vel commorantur: item ij, qui in ipso Paschatis tempore in aliena Parochia degentes ad suam accedere commodè nequeunt, possunt Eucharistiam in Ecclesiis Regularium accipere. Quia exceptio diei Paschatis appositæ in *Clement. 1. de priuileg.* fuit in fauorem Parochorum introducta, & vt saltem eo tempore omnes Parochiani ad suam Parochiam confluerent: at in casu nostro nulla Parochis iniuria irrogatur, cum huiusmodi peregrini, viatores, vagi sui Parochiani non sint, & propria parochia eo in Oppido careant: vnde Religiosi censentur proprij Parochi ex tacita licentia ministrare. Nec obstat, Eugenium IV. decreuisse, huiusmodi vagos, viatores, & peregrinos adipisci incolatum ad Sacramenta Cõfessionis, & Communionis tempore Paschatis, licet ibi tempore modico steterint. Quia hoc fuit concessum in fauorem peregrinorum ad tollendos eorum scrupulos, non tamen eos obligauit, vt alienis Parochis subiicerentur sed eos iuris communis dispositioni reliquit. *Sanchez libr. 3. de matrimon. d. 23. num. 17. Manuel. tom. 1. qq. Regul. question. 56. art. 6. Portel. in dub. Regul. verb. Sacramentorum administratio, numer. 6. Fagundez præcept. 3. libr. 1. capit. 8. numer. 5. Suar. in. 3. part. tom. 3. d. 72. sect. 2. Henriquez libr. 8. capit. 55. numer. 1. litter. G. Caiet. verb. Absolutin. Diana part. 3. tractat. 2. resolut. 12.*

⁴⁶⁸ Serui Religiosorum, qui in Monasteriis non degunt, aliisve locis à cura Parochorum exemptis, debent Paschatis tempore in propria Parochia Eucharistiam suscipere, ex declaratione Cardinalium tempore Gregorij XIII. Secus dixerim de seruis degentibus in huiusmodi locis exemptis, & qui sunt ex familia Religiosorum continuique commensales; possunt enim in iis locis Eucharistiam sumere, confiteri, & Extremam Vnctionem recipere absque licentia, & approbatione Episcopi, aut Parochi: sicuti ibi possunt inconsulto Parocho sepeliri. Idem assero ex sententia *Portelli citandi*, de famulo coniugato, qui noctu extra Conuentum dormit: huic enim poterunt eadem Sacramenta intra Conuentum ministrari. Quia est commensalis continuus. Ex concessione Clementis IV. & Sixti IV. pro Benedictinis, & confirmatur à Tridentino *sess. 24. cap. 11.* respectu illorum sic seruientium; vbi etiam à iurisdictione Ordinarij eximuntur. *Compendium priuileg Mendicant. verb. Familiares fratrum. Manuel. tom. 2. qq. Regul. qu. 68. art. 1. & 2. Bullarium post Bullas Gregor. XIII. Portel verb. Sacramentorum administratio, numer. 9. Diana part. 3. tractat. 2. resolut. 12. Sà ver. Eucharistia, numer. 9. Sanchez de matrimon. lib. 3. d. 23. numer. 12. Lezana sum. tom. 2. c. 16. n. 15.* asserens nouissimè præfata priuilegia non esse reuocata.

⁴⁶⁹ Qui communionem sumeret in Cathedrali Ecclesia sine proprij Parochi facultate, vel licentia Episcopi præcepto Ecclesiæ de Eucharistia in Paschate percipienda à proprio Sacerdote non satisfaceret. Quia nullo iure probatur Ecclesiam Cathedralem esse totius Diœcesis esse communem. Vnde Archipresbyter, & Parochus Cathedralis Ecclesiæ possunt solummodo Sacramenta in sua Parochia ministrare. Sanch. *de matr. l. 3. d. 23. nu. 17. & d. 27. n. 7.*

⁴⁷⁰ Attamen quando Archipresbyteratus est quædam præbenda, cui ex officio esset annexum, confessiones omnium Diœcesis illius audire, tunc esset proprius Sacerdos, & ordinarius in tota illa, vnde posset ministrare Eucharistiam in Paschate omnibus ad Cathedralem confluentibus Paludan. *in 4. dist. 17. quæst. 4. art. 2. cap. 4. D. Antonin. part. 3. tit. 17. cap. 5. Syluest. v. Confessor 1. q. 4. Tabien. verb. Absolutio 1. numer. 39.*

⁴⁷¹ Quamuis autem accipientis Eucharistiam manu alterius, vt sunt laici, aut Clerici non Presbyteri teneantur in Parochia Paschali tempore ad præcepti impletionem communicare: Sacerdotes tamen celebrantes etiam sæculares non tenentur. Quia ita est consuetudine receptum. Naldus *sum. v. Eucharistia, n. 5. & omnes.*

CAPVT IV.

De aliis ad Præcepti huius impletionem necessario ediscendis.

⁴⁷² QVi tempore Paschatis Eucharistiam accipit in mortali existens, quamuis sine fructu suscipit, & graue perpetrat sacrilegium, satisfacit tamen Ecclesiæ præcepto. Quia substantiam adimplet præcepti, quo actualis communio præcipitur quamuis non adimpleat modum, quo dignè est sumenda: modus enim sub præcepto non cadit, quoties non est de intrinseca præcepti actus ratione. Vnde indigne communicans non præcipitur à Confessario iterum ad Eucharistiam digne accedere. Suar. [57] *tom. 3. d. 70. section. 3. Azor. tom. 1. libr. 7. cap. 41. quæst. 12. Manuel cap. 64. numer. 5. Diana part. 3. tractat. 4. resolut. 45. Fagund. præcept. 3. lib. 1. cap. 6. num. 4. Reginald libr. 29. numer. 87.*

⁴⁷³ Attamen quamuis ille communicans indigne præcepto Ecclesiæ satisfaciatur, tenetur dignè communicare ad præcepto diuino satisfaciendum. Quia cum præceptum Ecclesiasticum de annua communione sit præcepti diuini determinatio, & huic per sacrilegam communionem non satisfacit, tenetur ad satisfaciendum præcepto diuino condigne communicare, non quidem statim; quia hoc non obligat ad certum diem, sed poterit per communionem Ecclesiasticam anni sequentis hoc præceptum implere. Quia inter vltimam communionem, & sequentem Paschatis, intercedit annus, intra quem communicans diuino præcepto poterit satisfacere Sylui. 3. *part. quis. 80. art. 11. quæsi. 2. Nugnus ibi, difficult. 3. dub. 4. & alij.*

⁴⁷⁴ Hinc elicio, eum qui in peccato communicauit non incurrere censuras, ac pœnas Ecclesiasticas, quæ assolent non communicantibus imponi. Quia huiusmodi pœnæ non imponuntur nisi violationis præcepti Ecclesiastici ratione: at qui in peccato communicauit, præcepto Ecclesiastico satisfecit. Omnes sic.

⁴⁷⁵ Qui præuidet, se impediendum in Paschate, vt intra illos quindecim dies communicare non possit, non tenetur communionem anticipatè sumere. Quia antè præfarum tempus præceptum non obligat: sic autem communio est annexa Paschali tempori, vt ille, qui anticipasset, adhuc

communi are in Paschate teneretur. Suar. tom. 3. d. 70. section. 2. dub. 3. Filliuc tractat. 4. num. 59. Bonacin. tom. 1. d. 4. qu 7. punct. 2. num. 15. Diana part. 3. tract. 4. resol 42. Coninch qu. 80. a. 11. num. 108. Azor. tom. 1. l. 7. cap 41. vlt.

⁴⁷⁶ Quamuis (vt innuimus) non potest certa regula diffiniri, in qua etatis instantia incipiāt diffiniri, in qua etatis instantia incipiant pueri sufficienti vsu rationis pollere, ad obligationem præcepti communicandi: quia id pro varietate educationis, ac ingenij variatur: cōmuniter autem discretio hæc assolet ab anno decimo ad decimumquartum illucescere, & moraliter loquendo, neque antè illum incipit, neque vltra hunc differtur. In dubio autem parentes, & Confessarius ipse de pueri capacitate iudicabunt. Suar. d. 70. section. 1. Bonacin. tom. 1. d. 4. quæst. 7. punct. 2. numer. 1. & 2. Graff. part. 1. libr. 2. cap. 38. num. 15. Vasquez part. 3. d. 214. cap. 4. numer. 40. Reginald. liber. 29. numer. 83.

⁴⁷⁷ Pater, tutor, curator, aut herus lethaliter delinquunt, si notabiliter negligent procurare, vt sui liberi, pupilli, minores, aut famuli suæ domi degentes, & ad communionem obligati, eam Paschali tempore suscipiant: præsertim si sciant, illos non communicaturos, nisi à se moneantur. Quia hi tenentur suos ad bonum promouere, & sic à peccato reuocare. Nauar. summ. cap. 21. n. 57.

⁴⁷⁸ Paulus V. in suo *Rituali*, limitauit obligationem communicandi amentes, & phreneticos ad eos tantum *qui lucida habent interualla, & deuotionem ostendunt, dum in eo manent statu*: aliàs Pontifex expressè ait, eos communicare non licere ob Sacramenti reuerentiam Attamen Pontifex loquitur tantum de annua communionem, non autem de communionem in periculo mortis, in quo iura, ac Concilia communionem concedunt, etiam non habentibus actu lucida interualla, modò ante petierint, & nullum irreuerentiæ periculum adsit. Bassæus verb. *Communio*, num. 24.

⁴⁷⁹ Paschatis tempore habentes imperfectum rationis vsum, vt semifatui, sunt ad Sacram Communionem admittendi, si nullum irreuerentiæ periculum adsit Quia hi tenentur præcepto Ecclesiastico, & nullo iure tempore præcepti est illis Eucharistia deneganda. Henriquez libr. 8. api. 42. numer. 2. Bonacin. tom. 1. d. 4. quæst. 6. punct. 1. num. 7. Posseuin. *de communion cap. 8. num. 32. Diana part. 2. tractat. 14. resolut. 79.*

⁴⁸⁰ Scio, mutis, ac surdis à natiuitate capacibus ad cognoscendam peccati lethalis malitiam pro mortis articulo ex receptiori sententia, porrigendam esse Eucharistiam, si aliquam iudicentur reuerentiam concipere. Nam si semifatuis deneganda non est, quare surdis, ac mutis erit deneganda? Ratio est, quia licet tales homines distinctè edoceri, atque intelligere omnia non valeant, quæ ad Sacramentorum substantiam concurrunt, sufficit tamen si ad Eucharistiam accedant tanquam ad cibum non profanum, sed spiritualem, in animarum suarum salutem institutum. De communionem Paschatis possem dubitare: attamen crediderim ad eam posse illos admitti. Quia non est certum, quod hi speciali Dei auxilio adiuti mysterij veritatem per exteriora signa non agnoscant. Layman. libr. 5. tract. 4. cap. 4. numer. 5. Bassæus. verb. *Communio*, numer. 25.

[58] SECTIO SECVNDA.

De Præcepto annuæ Communionis Dubia.

CAPVT V.

*Circa personas, ad annuæ Communionis
præceptum seruandum tenentur.*

DVBIVM I.

*An pueri statim ac discretionis annos attigerint,
obligentur annuæ Communionis præcepto?*

⁴⁸¹ NON obligantur. Quia ad Eucharistiam suscipendam desideratur discretio, non vulgaris

illa, qua puer delinquere potest, & inter bonum, ac malum discernere: sed specialis, qua sciat discernere hunc cibum ab aliis, & latentem in eo Maiestatem reuereri. Quæ discretio communiter assolet aduentare à decimo vsque ad decimumquartum annum Sic Cardin. Lugo. *de Euchar. d. 13. n. 33.* Suar. *hic, d. 70. section. 1.* Coninch. *quæst. 80. articul. 12. num 102.* Bonacin. *d. 4. quæst. 7. punct. 2. num. 1. & 3.* Granad. *tract. 10. d. 4. num. 2. & part. 2. controuers. 7. tract. 3. part. 1. d. 6. num. 57.* Diana *part. 3. tract. 6. resolut. 70.* Trullench. *lib. 3. Decalog. cap. 5. dub. 2. num. 2.* Dicastill. *tract. 4. d. 10. dub. 5. mun. 104.*

⁴⁸² Obligantur quidem statim, ac peccare nouerint. Quia si statim obligantur ad Confessionis annuæ præceptum, simul ad præceptum Communionis annuæ obligabuntur: in *cap. enim Omnu vtriúsque sexus, de pœnit.* vtrumque præceptum fidelibus imponitur eodem modo, & absque vlla temporis differentia. Tridentin. *sess. 13. can. 9. Si quis negauerit, omnes, & singulos Christi fideles vtriúsque sexus, cum ad annos discretionis peruenerint, teneri singulis annis saltem in Paschate ad communionem iuxta præscriptum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Anathema sit.* Ita D. Thom. *quæst. 80. art. 9. ad 3.* Paludan. *in 4. dist. 12. quæst. 1. num. 25.* D. Antonin. *tom. 3. titul. 14. cap. 12. §. 5.* Tabien. *verb. Communicare, numer. 3.* Sancius *in select. d. 26.* citans Henriquez, Marcillam, Vivaldum, Ledesmam, & non bene Valentiam docentem oppositum. Palao *tom. 1. tract. 3. d. 1. punct. 24. §. 2. numer. 7. & alij.*

⁴⁸³ Fateor equidem. Innocentium præcepisse in *cap. Omnis*, (quod Tridentinum citatum confirmat) omnes debere Eucharistiam recipere in Paschate, cum ad annos discretionis peruenerint. Sed cum consuetudo Ecclesiæ sit, quod pueri prius Sacramentum Pœnitentiæ suscipiant, post aliquot verò annos Eucharistiam, Doctores varie quidem verbum illud, *Cum ad annos discretionis aduenerint*, exponunt. Alij volunt per annos discretionis in præsentia intelligi pubertatis annos, quam sententiam refert, & non impugnat Viguerius *cap. 16. §. 3. versic. 20.* sed ab aliis meritò reiicitur, multi enim pueri ante decimumquartum, imò ante duodecimum annum possunt, ac debent communicare. Alij dicunt, incipere obligationem anno duodecimo, quia ante illud tempus pueri Ecclesiæ præceptis non obligantur. Sic Sotus *in 4. dist. 9. art. 11.* cuius sententiam Suarius *d. 70. section. 1.* & Vasquez *d. 214. cap. 4.* impugnant, quia certum est, pueros ante annum duodecimum ad audiendam Missam, & à carnibus abstinendum obligari, quæ sunt Ecclesiastica præcepta. Alij dicunt obligari anno decimo. Sic Caietan. *hic, artic. 9.* Ego cum Doctoribus primæ sententiæ affirmo, non posse regulam certam præscribi, aliquibus enim citius, aliis tardius vsus rationis, discretioque

aduentat: discretio, inquam, illa specialis quæ ad hoc Sacramentum suscipiendum requiritur maior vtique quàm Pœnitentiæ Sacramentum, de qua discretione locutum esse Innocentium non dubitarim. Vnde hanc sententiam probabiliorẽ, ac communiorẽ, Sancij, ac Palao veniã, esse iudico. Ex Lugo didici.

DVBIVM II.

An Infantes nunc sint capaces fructus Sacramenti Eucharistiæ?

⁴⁸⁴ Capaces non sunt. Quia Sacramentum debet recipi voluntariè, vt prosit, & conferat effectum, scilicet per voluntatem propriam in adultis, & per voluntatem Ecclesiæ in paruulis. Cum ergò olim concurreret eiusmodi voluntas Ecclesiæ, quæ Eucharistiam paruulis dabat, poterat Sacramentum fructum aliquem conferre: nunc autem non potest, nam voluntas Ecclesiæ resistit, prohibens dari Eucharistiam eis, qui ad discretionis præfatæ ætatem nondum peruenerunt. Sic Alexand. Paludan. Maior. Petrus Soto, Caietan. & alij apud Vasquium *d. 212. cap. 2. inclinât Domin. Soto in 4. dist. 2. q. 1. a. 9.*

⁴⁸⁵ Sunt quidem capaces, recipereque possunt gratiæ augmentum per Eucharistiæ receptionem. Quia id firmat antiquus Ecclesiæ vsus ministrandi paruulis Eucharistiam, qui certè vsus licitus non fuisset, si in eis non posset suum effectum sortiri: sicut nec liceret dare illam Catechumeno etiamsi, sit in gratia pro-[59]pter eandem rationem, nec homini mortuo, aut bruto: quia id esset Sacramentum suo effectum fraudare: supponebant ergò Patres antiqui paruulos huius Sacramenti fructu esse capaces. Ita Vasquez *citât. Suar. disp. 62. section. 4. Cardin. Lugo disp. 13. numer. 10. Diana part. 8. tractat. prim. resolut. 45. & alij communiter.*

⁴⁸⁶ Hanc sententiam probabiliorẽ esse reor cuius rationem à priori reddam. Paruuli capaces sunt aliorum Sacramentorum, ad quorum effectum magis videbatur rationis vsus requiri, quam ad Eucharistiam. Matrimonij capaces non sunt, eius enim materia est contractus humanus, qui absque rationis vsu fieri non potest. Extremam Vnctionem non possunt accipere, nondum enim potuere peccata committere, ad quorum reliquias tollendas illud Sacramentum ordinatur. Nec pœnitentiam quæ non est innocentia, sed malitiæ medicamen. Alia vero Sacramenta accipere possunt validè: ergo & hoc, quod ad nutritionem & augmentum gratiæ, ordinatur, ad quod solùm supponitur generatio, ac vita spiritualis, quæ data fuit per Baptismum. Ad hoc autem nil obstat Ecclesiæ prohibitio, quæ solùm est ne aliquis ministret paruulo Eucharistiam: non verò quod non conferat, suppositâ illâ illicitâ actione, suum effectum. Sic Lugo.

DVBIVM III.

An pueris, qui peccare possunt, & aliunde Eucharistiam nunquam receperunt, quia ad

*specialem præfatam discretionem non peruenere;
danda sit pro viatico, si in mortis periculo existant?*

⁴⁸⁷ DAnda non est. Quia sicut Ecclesia non obligat ad Communionem annuam pueros etiam doli capaces nisi speciali discretionem agnoscant differentiam huius cibi ab aliis: sic nec Christus Dominus eos obligat præcepto diuino: dùm enim non sciunt hunc cibum discernere, perindè se habent, ac infantes in ordine ad hoc præceptum: atque ideò sicut Christus non obligat infantes, ita nec eos pueros obligat: præsertim quia dùm sunt in hoc statu non discernendi hunc cibum, non possunt peccare contra hoc Sacramentum, illud indignè recipiendo, nec mereri possunt dignè communicando. Inutiliter ergo eis Eucharistia vt viaticum, conferetur. Sic Vasquez *dub. 214. capit. 4. numer. 43.* alios citans.

⁴⁸⁸ Danda quidem est. Quia Ecclesia suo præcepto solùm determinauit tempus illud recipiendi Eucharistiàm, quod ex diuino præcepto indeterminatum erat. Cùm ergo articulus mortis non esset ex diuino præcepto indeterminatus, non erat, cur Ecclesia aliquid quoad illum determinaret, sed debuit illum omninò relinquere prout ex diuino præcepto habebatur. Vnde licèt quoad communionem annuam Ecclesia non censeatur omnes pueros inclusisse, sed cum latitudine ad Confessarij arbitrium: quoad articulum tamen mortis non habemus fundamentum ad eam latitudinem concedendam. Ita Suar. *disp. 70. section. 1. Layman tom. 2. tracta. 4. cap. 4. num. 3.* insinuat dandam esse. Lugo. *de Eucharist. dub. 13. numer 37.* Henriquez *libr. 8. capit. 46.* Legendus Petr. Dicastillo *disputat. 10. ducio. 5. numero 111.*

⁴⁸⁹ Cum his opinor iudicans Petr. Vasquez argumentum non vrgere. Supponit enim vt certum id, quod nec firmum, nec verum esse videtur, scilicèt puerum obligari Ecclesiæ præcepto, vbi primum distinguere potest inter Eucharistiam, & alios cibos. Hoc, inquam, constat esse contra experientiam, & praxim; vnusquisque enim scit, se multò antequam Eucharistiam acciperet, differentiam inter Eucharistiam, & alios agnouisse. An non antequam Eucharistiam accipiant pueri doli capaces obligantur præcepto Sacrum die festo audiendi? Quis dubitet? Igitur sciunt saltem in confuso, quid sit Missa, alioquin non possent eam humano modo audire. Ergo non obligat Ecclesiæ præceptum cum eo rigore vbi primùm puer in ordine ad hoc Sacramentum ab aliis cibis discernendum, differt ab infante. Vnde potest contingere, quod aliquis obligetur iam præcepto diuino ad Viaticum accipiendum, antequam obligetur Ecclesiæ præcepto ad annuam Communionem. Cum Suario resolui.

DVBIVM IV.

*An possit dari vt Viaticum Eucharistia pueris,
quandò de eorum capacitate dubitatur?*

⁴⁹⁰ NOn potest dari. Quia si danda esset Eucharistia eiusmodi pueris, maxime propter obligationem accipiendi viaticum in articulo mortis: sed hanc obligationē non habent ij, de quibus dubitatur, num ad vsum rationis sufficientem peruenerint: sicut qui dubitat, an expluerit vigesimum primum annum, non obligatur lege ieiunij: nam tunc non est possessio

pro præcepto, sed pro libertate, vt docet Sanchez *lib. 2. de matrim. d. 41. num. 48*. Sic vasquez à fortiori *dub. 214. capit. 4. numer. 41. & 43*.

⁴⁹¹ Dari potest, imò danda est. Quia non videtur esse maior prohibitio Ecclesiæ dandi Eucharistiam paruulis non habentibus vsum rationis, quam sit obligatio ex iurte diuino non dandi Extremam Vnctionem eisdem: siquidem hæc est de iure diuino proueniens ex ipsa institutione Sacramenti: illa verò de iure humano accidentaliter introducta. Et tamen quando dubium est de puero, an sit iam doli capax, sicut datur Sacramentum pœnitentiæ sic etiam datur Extrema Vnctio sub conditione, vt Diana docet *part. 1. tractat. 4. resolut. 169*. Et magnum fundamentum habet in Rituali Roman. Pauli V. in quo apertè dicitur, dandam esse Vnctionem sub conditione illi, de quo dubitatur, an sit viuus, vel mortuus: vnde à[60] fortiori videtur danda etiam sub conditione eiusmodi pueris, cum non minus sit incapax illius Sacramenti homo mortuus, quam paruulus doli incapax: nex minus prohibitum sit vngere mortuos, quàm eiusmodi paruulos. Similiter ergò licet Ecclesiæ prohibitione danda non sit Eucharistia pueris ante rationis vsum, non tamen erit neganda in dubio, mortis in articulo: cur enim magis strictè interpretabimur eam prohibitionem humanam, quam alias similes diuinas circa alia Sacramenta? Ita Lugo. *de Eucharist. d. 13. numer. 43*. Henriquez *lib. 8. cap. 42. fine*. Leand. *par. 2. tr. 7. quest. 8*.

⁴⁹² Ego autem existimo non esse obligationem dandi Eucharistiam eiusmodi pueris, dubio illo stante. Quia quandiù non constat, aliquem esse lege comprehensum, in eo dubio ad obseruandam legem non obligatur. Cum ergo de capacitate puerorum dubitetur, & per consequens an comprehendantur præcepto diuino, quod solùm fertur ad doli capaces: consequens est, vt non sit obligatio ex vi præcepti diuini Eucharistiam eis eo in dubio ministrandi. An verò possit eis dari, non video ad id negandum sufficiens fundamentum. Prohibitio enim dandi eam paruulis fundatur ferè in consuetudine explicata in Rubricis Ritualis Romani: in quibus tamen non aliter ea prohibitio explicatur circa Eucharistiam, quam circa Eucharistiam, quam circa Extremam Vnctionem: & aliundè non est maioris necessitatis Sacramentum Extremæ vnctionis, sed minoris, quàm Eucharistia. Sicut ergo prohibitio Extremæ Vnctionis non habet locum in casu dubio de pueri capacitate, cur non dicemus hoc ipsum de Eucharistiæ prohibitionem? Præsertim cum eisdem verbis vtraque prohibitio in Rituali porponatur, scilicet quod iis, qui capaces non sint, conferatur.

DVBIVM V.

An Summus Pontifex teneatur præceptum

Communions annuæ obseruare sub lethali piaculo?

⁴⁹³ NON tenetur. Quia supremus Princeps suis legibus non obligatur. *leg. Princeps, ff. de legibus*. Et quia lex Pontificia successores obligare non potest, Regu. Par in parem non habet imperium *cap. Innotuisti, de electio*. Sic Ioann. Andr. & Felin. apud Fagundez *citandum*. Nauarr. *ad cap. Placuit, de pœnit. dist. 5. numer. 32*. vbi ideò fundamento probat, quod Summus Pontifex iuxta communem Theologorum sententiam superior sit generali Concilio, vnde necesse est, vt huic legi de annua Eucharistiæ receptione non sit subiectus, cum ea lata fuerit in generali Concilio Lateranensi, ex quo deductum fuit *cap. Omnis vtriusque, de pœnit.*

vbi huiusmodi lex continetur. Richard. *in 4. dist. 17. quæst. 4. art. 2. ad 3.* & Scot. *ibid. q. 1. art. 1.* docentes non teneri Papam sub lethali ad hanc legem, sed solùm sub congruitate quadam morali, & honestate, ac proinde sub veniali solummodo.

⁴⁹⁴ Tenetur quoad vim directiuam, non verò quoad pœnas, ac vim coactiuam: ideòque lethaliter delinquet, si præceptum non seruauerit, non tamen incurreret excommunicationē, aut Ecclesiastica sepultura priuabitur, nec contra eum sententia feretur de incursione delicti. Quia naturalis ratio possulat, vt caput corpori suo conformetur: nam sicut reliqui Principes sæculares sub hac conditione à Principio iurisdictionem à populo acceperunt, & potestatem leges condendi, vt ad illas quoad vim directiuam tenerentur: sic Pontifex veluti sub hac conditione immediatè à Christo Domino accipit potestatem leges Ecclesiasticas condendi, vt ad illas quoad directionem teneretur, non quoad coactionem. Ita Suar. *tom. 4. d. 36. sect. 2. nu. 5.* Azor. *p. 1. l. 7. c. 40. q. 11.* Couar. *ad cap. Alma mater p. 1. §. 1. n. 5.* Et omnes, qui in materia de legibus, tenent Principes obligari legibus à se conditis quoad directionem. Hi sunt D. Thom. *1. 2. q. 96. a. 5. ad 3.* Victor. *in relect. 3. n. 21.* Sotus *l. 1. de iust. qu. 6. art. 7.* Menchaca *illustr. qq. c. 45.*

⁴⁹⁵ Longè hoc verius. Nam annuæ Communionis lex est generalis, & quando Principes legem generalem ferunt totum populum comprehendentem, ad eam obligantur, quamuis ad pœnam illius non obligentur. Quando enim legis materia est generalis totum populum comprehendens, comprehendit etiam caput populi: quando vero materia legis non est ita generalis, sed specialis, vt non toutum populum, sed partem illius comprehendat, & obliget, tūc quidem ad eam Princeps non obligatur, neq; quoad vim directiuam, nec quoad coërciuam. Exemplum subiicio. Si lex esset, de non ferendis noctu armis, de non vtendo serico, vel puerorum satellitio: Princeps non obligabitur, nam materia specialis illius illum non comprehendit: indecens enim est, & minimè conueniens statui Principis inermem serico non inductum, vel satellitio non stipatum incedere. Quamobrem cum materia legis annuæ Communionis omnem fidelium populum comprehendat, ex iure quodam naturali videtur etiam comprehendere Summum Præsulem, qui est Caput illius. Hinc patet, Sacerdotes etiam ad hanc legem seruandam obligari. Sed sufficiet, si in aliqua Missa earum, quas celebrant, intentione huius præcepti seruandi cōmunicent. Ita Suar.

CAPVT VI.

Circà tempus annuæ Communionis observationi deputatum.

QVÆSTIO INCIDENS.

*An nomine Paschatis solùm de iure dies Dominica
Resurrectionis cum duobus sequentibus intelligatur?*

⁴⁹⁶ **P**Ræceptum Fabiani Papæ, quod olim obligabat ad ter in anno communicandum, iam nunc obligat ad semel saltem in[61] Paschare, quod decretum fuit ab Innocentio III. in Concilio Lateranens. relato in *cap. Omnis utriusque, de pœnit. & remis.* Verba decreti præmitto. *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis peruenerint, semel saltem in anno confiteatur, suscipiens reuerenter ad minus in Pascha Eucharistiæ Sacramentum: nisi fortè de proprij Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab huiusmodi perceptione duxerit abstinendum, alioquin, & viuens ab Ecclesiæ ingressu arceatur, & moriens Ecclesiastica careat sepultura.* Quæsierim, nùm Paschatis nomine intelligatur solas dies Resurrectionis cum duobus sequentibus?

⁴⁹⁷ Solus dies Resurrectionis cum duobus sequentibus intelligi videtur. Quia soli tres illi dies Pascha quidem sunt, reliqui verò vsque ad Ascensionem non Pascha, sed tempus Paschale nominantur. Sic Abbas *ad cap. Omnis.*

⁴⁹⁸ Non intelligitur solus Resurrectionis dies cum duobus sequentibus, sed quindecim dies à Dominica Palmarum vsque ad Dominicam in Albis inclusiue. Quia sic fert communis Ecclesiæ vsus, & Eugenij IV. declaratio. Ita Syluest. *verb. Eucharistia* 3. Nauarr. *cap. 21. num. 45.* Lugo. *de Eucharist. d. 16. numer. 62.* Henriquez *libr. 8. capit. 5.* Coriola. *de cas. reseru. part. 1. section. 3. articul. 1. num. 4.* & alij communiter.

⁴⁹⁹ Hoc certum esse Ecclesiæ firmat vsus. Imo in aliquibus locis extenditur tempus, quam quidem extensionem licitam efficiat approbata consuetudo.

QVÆSTIO INCIDENS.

*Nùm in Hispania nomine Paschatis
tota Quadragesima ex consuetudine
intelligatur ad huius præcepti impletionem?*

⁵⁰⁰ **T**Ota Quadragesima videtur intelligi, ita vt qui ab eius initio vsque ad Dominicam in Albis qualibet die possint fideles præcepto annuæ Communionis satisfacere. Quia hoc est legitima consuetudine introductum. Sic Fagundez *præcept. 3. libr. 1. cap. 5. numer. 3.* Azor. *part. 1. libr. 7. capit. 30.* Ludouic. de la Cruz apud Machado vti refert Leander *part. secund. tract at. 7. d. 3. quæst. 12.*

⁵⁰¹ Non intelligitur tota Quadragesima. Quia certum est in tota Hispania huiusmodi consuetudinem non vigere. Nam in Regnis Castellæ, Nauarræ, & Aragoniæ contrarium seruari praxis testatur, cum ad satisfaciendum huic præcepto quindecim solùm assignentur dies, nempe à Dominica Palmarum ad Dominicam in Albis. Ita Leander *vbi suprâ*, & omnes generatim de tota Hispania loquuti.

⁵⁰² Certè hanc propositionem, *In tota Hispania viget consuetudo communicandi pro libito, ad implendum præceptum annuæ Communionis, à prima die Quadragesima ad Dominicam in Albis,* falsam esse reor. Quia talis consuetudo minimè viget in tota Hispania generatim. Scio tamen posse in tota Hispania huic præcepto satisfieri communicando in die qualibet Quadragesimæ ex priuilegio Clementis VII. si extet, & vigeat. Cum autem P. Azor. *cit.* Viuald. *de Euchar.*

§. *De Sacerd. num. 10. Manu. in Bulla Nauarr. summ. capit. 21. numer. 45. & Trullench libr. 3. Decalog. cap. 5. dub. 2. numer. 6. & alij* affirmant hoc priuilegium extare, imò & consuetudinem in pluribus Regnis esse introductam assero probabile esse posse in Hispania fideles Clemētis priuilegio vti, si libeat, sed facius, esse se Ecclesiæ communi stylo conformare. In aliis verò Regnis si laxior fuerit consuetudo, eam obseruare licebit, vti de Lusitaniæ Regno docet Fagundez, & de Mediolanesi Vrbe Trullench tradit.

DVBIVM VI.

*An præceptum hoc ita sit Paschati affixum, vt
qui in Paschate non communicauit, teneatur
amplius ad communicandum anno illo?*

⁵⁰³ Non tenetur amplius pro illo anno. Quia est obligatio illi anno affixa, quæ vltra annum

non transit. Quemadmodum qui hodie non recitauit, vel Missam in festo non audiuit, non tenetur ad recitandum, quod omisit, vel missam die sequenti exaudire; sunt enim obligationes tali diei annexæ. Sic Antonin. Syluester, Tabie. Medi. Soto, Victor, quos affert Suar. *d. 70. section. 2. Ledesm. Sà, Valent. Tolet. Ioann. de la Cruz, quos refert, ac sequitur Diana part. 2. tractat. 4. resolut. 41. Henriquez lib. 8. c. 5. n. 1. Bonacin. dub. 4. quest. 7. punct. 2. num. 13. & alij.*

⁵⁰⁴ Tenetur communionem recipere quam primum moraliter possit post Pascha. Quia terminus ille non assignatur, vt illo solo debeat fieri, sed vt vltra illum non debeat differri opus præscriptum. In hac enim lege sunt duo præcepta, alterum communicandi semel saltem in anno, alterum communicandi in Paschate: Quando igitur hoc secundum præceptum impleri non potest, primum debet obseruari, cui opponitur illa vltior communionis dilatio. Ita Suar. *cit. Vasquez tom. 4. q. 90. art. 3. dub. 2. num. 13. Coninch. dub. 4. Layman. de pœnit. tractat. 4. capit. 5. numer. 8. Nugn. Pitigian. Fagundez Sylui. Graff. quos Diana citat. refert.*

⁵⁰⁵ Existimo elapso termino Paschatis, non extinguì præcepti obligationem, sed adhuc durare. Quia re vera hoc præceptum non est sicut præceptum recitandi Officium Canonicum, vel audiendi Sacrum tali die; sed continet virtualiter illa duo præcepta, alterum Communionis saltem in anno, alterum communicandi in Paschate: hoc secundam alligatur tali termino, quia respicit illius festiuitatis venerationem: alterum adhuc perseuerat. Ratione coniuicitur. Quia Ecclesia debuit, [62] exigente fidelium negligentia, determinare tempus implendi diuinum præceptum, in quo non suerat tempus determinantum: in hoc autem defecisset Ecclesia, si eum, qui in Paschate non communicauit, liberum reliquisset; multi enim nunc per impotentiam excusarentur: cum ergò diuinum præceptum non respiciat venerationem, ac cultum Paschatis, sed debitam Eucharistiæ frequentiam, hanc debuit Ecclesia primo loco. ac principaliter præcipere, ac infrequentiam prohibere, licet obiter præciperet Paschalis festiuitatis venerationem. Verùm in hoc cum secunda sententia, veriori planè, conuenio; sed me in aliquo inibi adiecto dissentier, sequenti Dubio indicabo. Cum Fagundez locutus.

DVBIVM VII.

*An in eo, qui in Paschate non communicauit, ita
perseuerat communicandi post Pascha obligatio, vt
ipsa vltior dilatio semper afferat nouam culpam?*

⁵⁰⁶ SEMper vltior dilatio nouam culpam affert. Quia obligatio perseuerat exigens statim post Pascha præcepti obseruationem. Sic Suar. *de Eucharist. d. 70. section. 2. Coninch. dub. 4. Layman. tractat. 4. capit. 5. numer. 8. & alij*, quos citat Diana *part. 2. tractat. 4. resolut. 40. Vasquez verò tom. 4. quæstion. 90. articul. 3. 2. numer 6.* hoc insurgit argumento: Quia illi, qui in Paschate non communicarunt, excommunicantur, & non possunt à Parochis, ac Confessariis aliis absolui, nisi postea communicent: ergo ideo, quia differendo vltius Communionem actu delinquant.

⁵⁰⁷ Non semper vltior dilatio nouam culpam affert. Quia contrarium non esset ab his Doctoribus consequenter dictum. Nam si (vti vidimus *Dub. 8.*) distinguunt illa duo præcepta, quorum alterum communicandi in Paschate amplius non obligat, nec potest obseruari: solùm manet obligatio alterius præcepti communicandi saltem semel in anno; hoc verò non obligat ad communicandum hoc mense potius, quam illo sed ad communicandum semel hoc anno: Non ergò manet obligatio communicandi statim post Pascha sed solùm communicandi ante anni finem: qui annus iuxta veriore sententiam, computatur à principio Ianuarij vsque ad Decembris finem, qui est annus Ecclesiasticus, & profanus, sicut hebdommada computatur à die Dominica vsque ad Sabbathum: quare sicut qui habet obligationem communicandi singulis hebdomadis, sufficit, si intra illos septem dies communicet quocumque die id faciat: sic qui debet intra annum semel communicare, sufficit, quocumque mense id faciat, quantum est ex vi illius præcepti Ita Cardin Lugo *de Euch. d. 16. num. 69.*

⁵⁰⁸ Viro sapientissimo adhæreo. Nec obstare existimo, quòd iis qui non communicant intra Paschatis hebdomadam, soleat alia hebdomada assignari: in qua si non communicant, vt excommunicati denunciantur. Vnde arguitur nouæ culpæ ob omissionem communionis esse reos. Certè excommunicatio illa non instigitur ob nouum peccatum, sed propter præteritam Ecclesiastici præcepti transgressionem, quod obligat sub excommunicatione ex ipso Concilio Lateranensi: infligenda tamen postea à Prælatis quam Prælatus non vult exequi in eos, qui hebdomada sequenti communicauerint. Ex ipso Card.

DVBIVM VIII.

*An qui præuidet sibi futurum
impedimentum in Paschate teneatur,
tempus ab Ecclesia assignatum præuenire?*

⁵⁰⁹ PRæuenire non tenetur. Quia nemo obligatur, ad anticipandum actum præceptum, ni si per talem actum possit præcepti obligationi satisfacere: sed communionem illam

anticipatam non satisfacit homo obligationi præcepti: nam si postea tempore Paschatis cessasset impedimentum, quod timebat, adhuc ille deberet legem communicandi in Paschate observare, cum posset, & lex absolutè id fieri præcipiat. Ergo non obligatur ex vi illius legis ad præueniendam communionem: sicut nec tenetur ad recitandum hodie officium crastinum, eo quod cras impedimentum habiturus. Sic Suar. *d. 70. section. 2. Azor. part. 1. lib. 7. cap. ultim. qu. ult. m. Filliuc. tractat. 4. num. 59. Reginaldus lib. 29. num. 76. Coninch. quæst. 80. art. 11. dub. 4. num. 107. Molfes. tractat. 3. capit. 8. numer. 28. & alij.*

⁵¹⁰ Tenetur præuenire. Quia præceptum Eucharistiæ suscipiendæ non limitatur ad tempus Paschæ ad tollendam obligationem: ergo sicut obligat post Pascha, (vt vidimus *Dub. 8.*) sic obligabit etiam ante illam præuiso futuro impedimento. Deinde quia qui in die festo præuidet, se non posse audire Sacrum hora vndecima, vel duodecima, tenetur tempus anticipare, & audire hora tertia si in ea potest, & in duodecima non potest. Ita Fagund. *præcept. 3. l. 1. cap. 6. num. 3. Vasq. tom. 4. quæst. 90. art. 3. dub. 2. n. 13. Nugn. q. 80. a. 11. diffi. 3. Laym. l. 5. tr. 4. c. 5. num. 9. Diana p. 3. tr. 4. resolut. 42. & 69. Lugo de Eucharist. dub. 16. numer. 75. & alij.*

⁵¹¹ Profectò hæc sententia mihi ex parte placet. Quia in hoc præcepto, (vt vidimus) continentur virtualiter duo præcepta: alterum communicandi semel saltem in anno, alterum communicandi in Paschate; & quidem vt huic satisfiat, non est obligatio anticipandi cōmunionem: sicut qui cras non potest recitare officium, vel audire Missam, non tenetur hodie anticipare: imò nec illa anticipatio deseruiret ad satisfaciendum præcepto, sed adhuc cras obligaretur, si cessaret impedimentum. Sic etiam anticipatio Cōmunionis non deseruiret, ad satisfaciendū præcepto Cōmunionis Paschalis. Cæterū[63] alterum præceptum communionis annuæ obligat ad præueniendum, sicut qui habet præceptum sub mortali recitandi Officium intra hunc diem, & præceptum sub veniali recitandi tali hora, præuidens impedimentum futurum tali hora, & toto tempore sequenti, obligatur ad præueniendum ex vi obligationis recitandi illa die. Sic ergo. præceptum communicandi intra hunc annum obligat ad præueniendum, quando non potest impleri præceptum eo tempore, quo deberet ex vi alterius præcepti Communionis Paschalis. Porrò ex parte sententia secunda displicet. Quia non sufficit futurum esse impedimentum in Paschate ad hoc, vt sit obligatio anticipandi Communionem: cum enim hæc obligatio oriatur solum ex præcepto communicandi intra annum, & huic obligationi possit fieri satis communicando duobus, vel tribus post Pascha mensibus dummodo sit ante illius anni finem: non potest esse obligatio anticipandi, nisi fortè præuideatur, impedimentum per totum annum duraturum; tunc enim deberet in anni principio observari: sicut qui præuidet, se non auditurum Missam horis sequentibus, debet ad præceptum observandum, eam prima hora exaudire. Adhuc ex Lugo.

DVBIVM IX.

*An qui propter futurum impedimentum
in Paschate præuisum Communionem
anticipauit: teneatur postea ablato, vel non secuto
impedimento, in Paschate rursum communicare?*

⁵¹² Non tenetur. Quia iam bona fide pro Paschatis debito anticipatè quidem soluit, quæ solutio necessaria erat, & sufficeret, si duraret in Paschate impedimentum, ad præceptum implendum. Ergo non tenetur rursum soluere sicut qui ob imminens impedimentum hora vespertina mane vespere recitavit, non tenetur vespere, impedimento illo non accidente rursum vespere recitare. Sic Diana *part. 2. tractat. 4. resolut. 42.* citans Suarium *tom. 3. in 3. part. d. 7. section. 2.* immerito quidem, nam Petr. Suarez ait, *se non audere excusare ab obligatione communicandi in Paschate eum, qui si anticipasset Communionem, si postea nihilominus communicare potest præcepti tempore.* Heredia *de Sacrament. tract. de Euchar. p. 8. dub. 1. num. 10.*

⁵¹³ Tenetur quidem. Quia illa anticipata Communio facta non fuit ad satisfaciendum præcepto Communionis Paschalis, sed ad satisfaciendum Præcepto annuæ Communionis, cui quidem iam fuit satisfactum, sed illud alterum præceptum adhuc in sua vi manet ad obligandum. Ita Lugo *de Eucharist. d. 16. num. 77.* Hurtad. *ibid. d. 10. difficult. 3.* Dicastill. *tractat. 4. disputat. 10. dub. 5. numero 93.* Leander *part. secund. tractat. sept. dub. tert. quæst. 31.* Suar. *cit.*

⁵¹⁴ Hanc sententiam credo esse veriore. Tenetur itaque ille qui Communionem anticipavit, sublato impedimento, rursum in Paschate communicare. Per illam enim communionem satisfecit quidem præcepto annuæ Communionis, non autem præcepto communicandi in Paschate. Quemadmodum qui hoc anno ante Quadragesimam communicavit de manu sui Parochi, satisfecit præcepto annuæ Communionis, licet talem intentionem non habuerit; & ad communicandum in Paschate obligatur; quia præcepto illi nondum satisfecit. Me Lugo Cardinal. edocuit.

DVBIVM X.

An qui scienter, vel ignoranter communicavit in Paschate in statu peccati, satisfaciat Ecclesiae præcepto?

⁵¹⁵ Non satisfacit. Quia Ecclesia præcipit semel in anno communicare *reuerenter*, qui autem Eucharistiam indignè suscipit, *reuerenter* minimè accedit: ergo præcepto non pti diuini determinatiuum: At diuinum præceptum non solùm obligat ad recipiendam Eucharistiam, sed ad dignè recipiendam: ergo Ecclesiae præceptum debet idem obiectum habere; necesse enim est, vt id, quod determinat aliud, participet eadem prædicata, & sit sub eodem genere cum eo, quod determinatur. Sic Capreol. Adrian. Durand. apud Suarium *tom. 3. dub. 70. section. 3.* Dion. Cistericens. *in d. 17.* quatenus dicit, modum charitatis cadere sub præceptis Decalogi. Nugnus *de Euchar. quæstion. 80. articul. 1. difficult. 2. dub. ultim.* Sylui. *hic, articul. 11. quæsi. 2.* & alij recentiores.

⁵¹⁶ Satisfacit planè. Quia qui indignè communicat, licet lethaliter delinquat agens contra præceptum diuinum imperans, vt homo ad Eucharistiam recipiendam se per pœnitentiam probet: verè tamen communicat, & verè recipit Sacramentum. Ergo verè præceptum Ecclesiae quoad substantiam adimplet. Ita Sotus *lib. 3. de iust. quæst. 3. art. 10.* Azor. *tom. l. 7. c. 30. q. 12.* Vasq. *tom. 3. d. 214. c. 4.* Suar. *cit.* Fagund. *præc. 3. l. 1. c. 6. num. 4.* Lugo. *de Euchar.*

d. 16. nu. 83. Bonac. d. 4. q. 7. punct. 2. n. 12. Filliuc. tract. 4. num. 60. Henriq. l. 8. c. 5. n. 3. Sà ver. *Eucharistia*, numer. 25.

⁵¹⁷ Hoc probabilius esse putarim. Nam præcepta non obligant ad finem, sed ad substantiam: quare licet Ecclesia intendat in hoc præcepto, vt fideles huius Sacramenti Augustissimi fructus percipiant, id tamen, quod præcipit solùm est, quòd suscipiant Sacramentum. Ergo re vera ille, qui suscipit, præcepto satisfacit, licet inutiliter, imò sacrilegè, & cum nouo peccato. Sicut præceptum suscipiendi Confirmationem, vel contrahendi matrimonium obseruaretur ab eo, qui indignè Sacramenta susciperet: & sicut satisfacit præcepto audiendi Sacrum ille, qui id ex malo fine, ac pec-[64]caminosè audit. Porrò Ecclesia illo verbo *Reuerenter*, vel voluit solùm in memoriam adducere vnique debitum reuerentiæ, quod aliundè obligat: vel præcipere reuerentiam externam. Alioquin non congrueret pœna arcendi ab Ecclesia transgressores, quam imponit: quomodo enim possent Prælati eam contra indignè communicantes exequi? Denique præceptum diuinum pofitiuum, quod obligat ad Communionem non præcipit, quod sumatur in gratia: huic enim præcepto satisfit etiam per Communionem indignam, Scio tamen præceptum diuinum naturale prohibere nos indignè accedere. Ast Ecclesiæ præceptum determinat solummodo præceptum diuinum positium, non præceptum diuinum naturale, & negatiuum: hoc enim non indiget determinatione, cum sit vniuersale, ac pro semper obliget. Ex Cardin. Lugo doctrina.

DVBIVM XI.

*An Ecclesia, quæ fideles semel saltem in anno
communicare iubet, innuat quotidianum
Eucharistiæ vsum consulendum omnibus esse?*

⁵¹⁸ DVm Ecclesia inquit, *Semel in anno confiteatur suscipiens reuerenter Eucharistiam*, cap.

Omnis, videtur fideles sacerrima mensa retrahere: Dum verò addit, *Semel saltem in anno*, insinuat suum maternum affectum, quo cupit fideles sæpius communicare, sed eorum indeuotioni morem gerere. Quæstio igitur est: an ex spiritu Ecclesiæ consulendus sit omnibus fidelibus indifferenter vsus quotidianus Eucharistiæ?

⁵¹⁹ Omnibus fidelibus indifferenter est consulendus. Quia panis sacerrimus *quotidianus* appellatur, idest, quotidie accipiendus, vt plures Doctores adducti à nostro Salmerone *to. 9. tr. 41.* explicant. Et quia Tridentinum *ses. 22. c. 6.* optat, fideles adstantes in singulis Missis communicare. Vnde Cardinales *vol. 4. Decis. Rotæ* asserunt, Tridentinum obstare Episcopo prohibenti communionem quotidianam omnibus coniugatis, vel præscribenti certos dies, extra quos communio non fiat. Et quia Patres quotidianam adstruunt communionem Chrys. *tom. 4. hom. 5. ad 1. Timot. Ignoras, quoniam indignè accedere, etiamsi semel tantum fiat, te supplicio tradit: dignè verò, etiamsi sæpe accedas, salutem inde conquiris.* Bonauent. *de process. Relig. process. 7. c. 21. Licet tepide, accedas fiducialiter, confidens de misericordia Dei; quia quo magis ager, magis indiges Medico.* Hilar. *ad cap. si non sunt. Si non sunt tanta peccata, vt excommunicetur quis, non se debet à medicina corporis, & sanguinis Domini separare.* Et quia in primitiua Ecclesia fideles omnes quotidie communicabant. Et quia D. Paulus ait, dispositionem necessariam esse solam à lethalibus puritatem. Et quia Sacerdotes imperfecti

laudabiliter quotidie celebrant, cum tamen ad celebrandum eò maior puritas requiratur, quò excellentior est Sacerdotalis dignitas. Et quia si hodie communicare non expedit: ergo nec post octo dies; tunc enim non erit maior puritas, præcipuè cum vna communio digna digniorem disponit ad alteram. Sic Marzilla Benedictinus apud Compostel. primarius Theologiæ professor, qui pro sua opinione Memoriale quoddam edidit ad Archiepiscopum Compossellanum, & postea libellum integrum, quem *Additiones ad Memoriale* vocitavit, & Maurus de Valderas eiusdem Ordinis, qui editio Theologico certamine, eandem doctrinam renouauit.

⁵²⁰ Non est consulendus indifferenter omnibus fidelibus. Quia non expedit omnibus iustis indifferenter, cuiuscumque status sint, ac vitæ, quotidiana Communio, nec eis est vtilior, licet alioquin non sit illicita. Conueniunt omnes Scholastici Alensis *p. 4. a. 4. §. 1. q. 2.* Richar. *in 4. dist. 12. a. 6. q. 1.* Palud. *ibi, q. 1.* Carthus. *q. 5.* Albert. *dist. 13. a. 27. & 28.* Victor. *de Eucharist. n. 85.* Petr. de Soto *lect. 9. de Euchar.* vbi coniugatis non permittit, nisi ad summum semel in hebdomada communicare. Caiet. *ibi.* durius loquitur etiam cum Sacerdotibus. D. Antonin. *p. 3. tit. 14. cap. 12. §. 5.* iubet tepidos aliquando abstinere, quia nimia familiaritas contemptum parit. Tapia *in 3. p. q. 8. art. 12.* Nugnus *in præ.* Syluest. *verb. Eucharistia. 3. quæst. 15.* Tabie. *verb. Communio, num. 17.* Suar. *hic, d. 69. sectio 4.* Henriq. *l. 8. c. 53.* Coninch. *in præsent.* Valent. *d. 6. q. 8. pun. 4. & Card. de Lugo latè, & sapientissimè de more, de Euchar. d. 17. a num. 8.* Hic Theologorum consensus, quem ex Angelico Doctore *hic, a. 10.* confirmabo. *Circa vsum (ait,) huius Sacramenti duo possunt considerari, vnum ex parte ipsius Sacramenti, cuius virtus e hominibus salutaris, & ideo utile est quotidie ipsum sumere, vt homo quotidie eius fructum percipiat. Alio modo potest considerari ex parte sumentis, in quo requiritur, vt cum magna deuotione, ac reuerentia ad hoc Sacramentum accedat: & ideo si aliquis se quotidie ad hoc paratum inueniat, laudabile est, quod quotidie sumat. Vnde Augustinus cum dixisset, Accipe quotidie, vt quotidie tibi prosit, subiungit, sic viue, vt quotidie merearis accipere. Sed quia multoties in pluribus hominum multa impedimenta huius deuotionis occurrunt, propter corporis indispositionem, vel animæ, non est utile omnibus hominibus, quotidie ad hoc Sacramentum accedere.* Profectò hæc communis Scholasticorum sententia firmissima ratione nititur, cuius vis ad duo potissimum capita spectat: primò ad sumentis vtilitatem: secundò ad Sacramenti reuerentiā. Nam cum in primis certum sit, effectum Eucharistiæ crescere pro maiori, ac meliori præparatione sumentis, procuranda summopere est hæc præparatio; est autem optima præparatio ad hunc cibum, sicut ad alios fames quædam, ac spiritualis esuries; nam vt ait D. Augustin. *Panis hic interioris hominis esuriem desiderat.* Verum apud imperfectos non raro contingere assolet, nimiam frequentiam parere quendam contemptum, ac fastidium communionemque ipsam in consuetudinem corpori admixtam abire; nam vsu ipso pretiosa vtilesunt. Secundò attenditur ad ipsius Sacramenti reuerentiā. Nam licet Christus Dominus se totum ad no-[65]stram vtilitatem essuderit, expedit tamen tanti Domini rationem habere, eumque, vt par est, reuerenter tractare. Huius ergo reuerentiæ, & decoris causa multa fiunt circa hoc Sacramenafferre nostræ vtilitati, licet re vera non afferant. An non illicita est duplex in vna die Communio, quia licet sigulæ nouum fructum afferrent, esset tamen quædam species minoris reuerentiæ, passim ad tam Venerabile Sacramentum accedere? An non ob eandem Sacramenti reuerentiā prohibet Ecclesia Eucharistiæ sumptionem infantibus baptizatis, licet hoc non fiat fine aliquo ipsorum dispendio, quibus Eucharistia gratiam ex opere operato augeret? An non ob eandem reuerentiā negatur Eucharistia amentibus etiam non perpetuis, & baptizatis capacibus

quidem salutaris effectus: quibus licet in vitæ fine detur pro Viatico, non tamen antè mortem? An non eadem causa ablati est vsus Calicis laicis, licet alioquin careant maiori fructu, quem ex utrâque specie habent Theologi dictitant? Igitur vt reuerentia seruetur, oportet imminui recipientis vtilitatem: quid si ex quotidiana receptione ob defectum reuerentiæ imminuatur vtilitas? Ita Doctores citati, quorum placitum carptim desumptum exposui.

⁵²¹ Ego quidem verissimam admodum hanc sententiam esse iudicans, non possum non primæ probabilitatem profiteri, cum vt indignè non sumatur, sola à lethalibus munda conscientia requiritur. Illud tamen minimè approbare possum, quod addicit Marcilla, nempe quod non solùm homines, ac mulieres cuiuscùmque status, ac conditionis ad communicandum quotidie inducit, sed doceat, eos hac in parte Confessarij iudicium expectare non debere, nec eius monitis, ac consiliis obtemperare, sed eo ipso quod absolutionem Sacramentalem à lethalibus obtinent, vti iure suo, & inuito etiam ac dissuadente Confessario, ad Communionem accedere. In hoc quidem P. Vincentij de Marcilla opinio sese mihi semper offeret indefensabilem, est enim contra commune omnium Doctorum placitum. Attendendum plane est Confessarij, seu Patris spiritualis consilium, non solùm quatenus per Sacramentalem absolutionem iudicet hominem Eucharistia dignum, sed quatenus etiam assignet vnicuique regulam prudentem magis, vel minus frequenter accedendi. Et quidem omnes Theologi superius adducti hoc vel ex receptissima fidelium praxi supponunt, vel expressè docent. Legendi citati, Petr. de Soto, Henriquez alios afferens *libr. 8. de Eucharist. cap. 53. Paragraph. secund.* & Alfons. Salmer. *tom. 9. in Euangel. tractat. 41.* qui licet acerrimè suadeat Communionis frequentiam, addit tamen, hoc fieri debere à laicis *Sacerdotis arbitrio, modo sit prudens, ac probus.* Ratione item probo ex duplici capite, primò ex regula illa generali apud spirituales viros receptissima, quod in rebus ad profectum spiritus pertinentibus debet vnusquisque Patris spiritualis stare consilio, nec suo se arbitrio regere. Quod si in rebus alioquin sanctis locum habet, vt in oratione, ieiunio, pœnitentia, &c. quanto magis Eucharistiæ vsu cuius nimia sumptio aliquid potest habere periculi: & per consequens hîc, & nunc est dubium qualis frequentia huic homini magis expediat iuxta vitæ statum. Nam (vti Catechismus ait,) *non potest vna regula pro omnibus assignari.* Certè *cap. Omnis vtriûsque, de pœnit.* cum sermo sit de Communionis annua ex præcepto facienda tempore Paschatis, adhuc permittitur differri ex confessarij consilio. Ergo à fortiori communio non ex præcepto, sed ex deuotione gerenda differri vtiliter poterit aliquando ex eiusdem consilio Confessarij. Id Confirmat vsus ac praxis Sanctorum, de quibus passim legitur, quod prohibiti à Confessariis sæpe à quotidiana communionem abstinebant. Sic narrat P. Ribera de S. Theresia *lib. 4. cap. 12.* & idem legitur de aliis innumeris, qui sanè Dei spiritu ad obediendum ducebantur. Nam licet Confessarius potest nonnunquam decipi, pœnitens tamen dum ei obedit, non decipitur. Legi in vita D. Bernardi *lib. 1.* Diuum cuidam Monacho die solemni præcepisse, vt ab Eucharistia abstineret. Cum autem ille verecundiæ causa sacram accessisset ad mensam, non potuit cœlestem traicere cibum, donec à Bernardo suæ inobedientiæ veniam obtinuit. Cæterùm argumenta primæ sententiæ Eminentissim. Cardinalis Lugo *d. 17. tota sect. 4.* apprimè dissoluit.

CAPVT VII.

*Circa Ecclesiam, in qua ad Paschatis
Communione recipienda sit Eucharistia.*

DVBIVM XII.

*An Sufficiat ad præcepti huius impletionem
Eucharistiam in Cathedrali Ecclesia suscipere?*

⁵²² CVm constet, Eucharistiam ad huius præcepti satisfactionem, recipiendam esse in propria

Parochia, licet de licentia Parochi possit in aliena Ecclesia recipi; ad quæstionem adduco, nùm sufficiat, eam sumere in Cathedrali?

⁵²³ Sufficit quidem. Quia Cathedralis Ecclesia est commune Templum totius Diœcesis, in qua residet communis Pastor, qui verè potest omnium illius Diœcesis fidelium proprius Sacerdos appellari. Sic Posseuin. Piaseci. Barbos. Sà, Gesuald. apud Dianam p. 9. tract. 9. resol. 64. Machad. p. 1. l. 2. p. 4. tr. 7. docum. 1. n. 3. Genuens. in praxi c. 76. n. 22.

⁵²⁴ Non sufficit. Quia in cap. *Omnis utriusque sexus, de pœnit. & remiss.* præcipiuntur fideles Eucharistiâ in Paschate à proprio Sacerdote recipere. Et vsu receptum, est vt hoc præceptũ propria adimpleatur. Ita Bona. de sacr. d. 4. q. 7. male citatus à Machado pro contraria sētētia. [66] Trull. l. 3. Decal. c. 5. dub. 2. n. 12. Sanch. lib. 3. de matrim. d. 27. num. 2. Bassæus v. *Communio*, n. 13. Diana citatus.

⁵²⁵ Existimo probabilius esse eum, qui in Ecclesia Cathedrali communicat in Paschate sine licentia proprij Parochi, vel Episcopi, præcepto huic minimè satisfacere. Nullo enim iure probatur, Ecclesiam Cathedralem esse posse communem totius Diœcesis Parochiam.

DVBIVM XIII.

*An aduenæ, ac peregrini impleant
præceptum annuæ Communione recipientes
in Mendicantium Ecclesiis Eucharistiam?*

⁵²⁶ Non implent. Quia dum non est propria Parochia, ac proprius Sacerdos debent peregrini

ad Ecclesiam matricem, quæ propriæ Parochiæ substituit munus, accedere, & à Pastore illius velut à proprio Sacerdote Eucharistiam suscipere: deficiente namque propria Parochia Cathedralis, vel Collegiata, vbi non est Cathedralis substituit. Sic D. Anton. ad. c. 1. de sepult. n. 8. Syluest. v. *Confessor*. 1. qu. 1. Victor. de *Confess.* n. 15.

⁵²⁷ Implent quidem. Quia cum aduenæ, & peregrini Parochiâ careant, ac Parocho, in illis cessat tota ratio prohibitionis, nempe vt saltem tunc dignoscerent omnes, se cproprio suo

Parocho obedientiam debere. Ita Henriq. *p. 2. l. 8. c. 55. n. 1. Sotus in 4. dist. 18. q. 4. a. 2. Manuel to. 1. qq. Regul. q. 56. a. 6. Fagund. præc. 3. l. 1. c. 5. n. 10. Sanch. l. 3. de matr. d. 23. nu. 17. & 18. Portel. v. Sacramentor. administ. nu. 6. Granad. tr. 12. d. 2. n. 5. Lugo d. 18. n. 51. Diana par. 2. tr. de dubiis Regular. resol. 12.*

⁵²⁸ Hanc sententiam longe veriore esse crediderim. Nullo enim iure firmari video. Ecclesiam matricem esse propriam aduenarum, sue peregrinorum Parochiam. Vnde assero aduenas, peregrinos vagabundòque posse Eucharistiam recipere in Ecclesiis Mendicantium non solùm tempore Paschali annuæ Communioni assignato, sed etiam in ipso Paschatis die, tam ex deuotione, quam ex obligatione præcepti. Nam cum Parocho, ac Parochia careant, cessat in eis tota prohibitionis ratio.

DVBIVM XIV.

An mendicantes possint, in suis Ecclesiis Eucharistiam sæcularibus cunctis in Paschate, ad præceptum implendum, ministrare?

⁵²⁹ POSSUNT quidem. Quia licet in Mendicantium priuilegiis verbum illud apponatur:

Præterquam in die Paschatis, aliud amplius priuilegium sine vlla restrictione concessum fuit à Nicolao V. Monasterio S. Mariæ de Guadalupe Ordinis S. Hieronymi in Hispania datum Romæ 4. Calend. Octobr. anno 1458 Pontificatus 4. quod refert Manu. *tom. 1. qq. Regul. q. 56. art. 3. §. Quantum ad secundum.* & Fagund. *præc. 3. l. 1. c. 5. num. 13.* Quod priuilegium licet concessum fuit pro illo solo Monasterio propter concursum, ad deuotionem fidelium ad illum locum: postea tamen Pius IV ac Pius V. priuilegia omnia illius Monasterij extenderant ad omnia eiusdem Ordinis Monasteria, etiamsi non militent in illis eadem causæ, vti probat Manu. *cit. q. 55. a. 9.* Quare per communicationem priuilegiorum videtur iam hæc facultas omnibus Medicantibus competere. Sic Ludou. Beja *p. 4. casu 4. Manuel. vbi suprè.* Sorbo *in comp. priuil. v. Communicare.* Ioann. de la Cruz *in comp. priuil. l. 2. c. 5. dub. 4. conclus. 3.* Ludou. de San. Iuan. *q. 8. de Euch. a. 3. dub. 3. & diffic. 3. per totam.* probans priuilegium concessum à Nicolao V. adhuc suum habere vigorem.

⁵³⁰ Minimè possunt. Quia cum Priuilegium Mendicantium expressè dicat *Præterquam in die Paschatis*, strictissimè est interpretandum, vtpotè contra ius commune concessum. Ita Diana *p. 6. tr. 7. reso. 58.* Fagund. *præc. 3. l. 1. c. 5. n. 16.* Trull. *l. 3. Decal. c. 5. dub. 2. n. 8.* Nauar. *sum. c. 21. n. 52.* Henriq. *l. 8. c. 55. litter. B Sotus in 4. dist. 18. q. 4. a. 2.* Granad. Portel. Sanch. quos affert, ac sequitur Leand *p. 2. tr. 7. d. 3. q. 19.*

⁵³¹ Profectò primam sententiam non posse securè defendi Fagundez ait, sed eius venia, contrarium affirmo, sufficienti enim probabilitate nititur. Fateor tamen circa illud priuilegium duplici me dubitatione adstringi Prima est, quia omnes præfati Auctores, qui illud referunt, dicunt, concessum esse à Nicolao V. anno 1458. quod constat esse manifestè falsum, cum anno illo Summum Pontificatum ageret Pius II. succedens Calixto III. qui Nicolao V. successerat anno 1455. Secunda est, quia si illud priuilegium fuisset per Bullam concessum, cur Manuel Rodrig. in Regularium Bullario, vbi alias eiusdem Pontificis Bullas concessit, illius

Bullę memoriā non gessit? Si autem fuit solū viū vocis concessum oraculo, reuocatum censebitur per reuocationem Urbani VIII. qui omnia eiusmodi priuilegia viū vocis oraculis concessa reuocauit. Attamen ego primam sententiam eligo si inueniatur per Bullam, vel Breue aliquod priuilegium huiusmodi fuisse concessum: non enim video cur non habeat suum adhuc vigorem. Mecum Cardin. Lugo. *de Eucharist. d. 18. n. 49.* Fagund. diu. lege.

DVBIVM XV.

*An sæcularibus, qui iam præceptum annuæ
Communione impleuere, vel animum illud
implendi habent, nondum elapso tempore præscripto:
possint Mendicantes, in die Resurrectionis ex
deuotione accipiendum ministrare Eucharistiam?*

⁵³² Minime possunt. Quia Summi Pontifices sēper excipiunt hunc diem simpliciter, [67] nec

Societatis nostrę Patres, qui hoc habent priuilegia amplissima possunt suis Ecclesiis absque peccato ministrare Eucharistiam Paschatis ipso die, etiamsi ex deuotione cum intentione implendi in Ecclesia propria præceptum, recipiatur. Sic Nauar. *sum. c. 21. nu. 51.* Azor. *l. 7. c. 30. q. 7.* Henric. *l. 8. c. 55. n. 1.* Trull. *l. 3. Decal. c. 5. dub. 2. n. 8.* Bonac. *de Sacram. d. 4. q. 5. pun. i. n. 12.* loquutus de illis, qui nondum adimpleuere in propria Parochia præceptum, quamuis de illis qui iam adimpleuerunt, contrarium doceat. *q. 7. punct. 2. numer. 9.*

⁵³³ Possunt quidem. Quia quamuis Resurrectionis dies semper à Pontificibus simpliciter excipitur: tamen illius diei exceptio simpliciter ideo à Pontificibus fit, vt omnes fideles suas Parochias adeant, ad satisfaciendum huic præcepto. Ideòque non erit contra mentem ipsorum ministrari in die Paschatis Eucharistiam ei qui vel iam in propria communicauit Ecclesia, vel postmodum communicandi gerit intentionem. Ita Fagund. *præc. 3. l. 1. c. 5. n. 9.* Suar. *de Euch. d. 71. sect. 2.* Filliuc. *tr. 4. n. 265.* Manu. *de Communio. cap. 64. num. 1.* Ioan. de la Cruz *in Epito. lib. 2. cap. 5. dub. 4. concl. 2.* Sà *verb. Eucharistia, num. 10.* Lugo *de Euch. d. 18. num. 50.* Diana *part. 8. tract. 1. resol. 88.* Vasq. *to. 3. in 3. p. d. 219. c. 3.* Coninch *de Sacram. q. 82. a. 3. n. 31.*

⁵³⁴

Scio dubitari à Doctoribus quid intelligatur per indē Paschatis in priuilegiis Mendicantium exceptum. Aliqui enim intelligunt ipsum Resurrectionis diē, extra quem dicunt posse, in eo autem non posse Mendicantes dare Eucharistiam petenti. Alij tamen illa verba non intelligunt materialiter, sed formaliter de communione Paschali, quocumque die fiat: nam intentio Pontificum fuit illam communionem Parochis reseruare. Sic autem sola dies materialis exciperetur, parum prodesset, quia possent omnes die sequenti, in Ecclesiis Regularium præcepto satisfacere. Vnde inferunt ea etiam die Resurrectionis Regulares dare Eucharistiam iis, qui iam in Parochia communicarunt vel postea communicare intendunt. Item non posse dare diebus præcedentibus vel sequentibus iis, qui ea communione volunt satisfacere præcepto annuæ Communionis. Quam sententiam

omnino iuxta mentem Pontificum esse non dubito. Addo tamen cum Laymano *tr. 4. de Euchar. c. 7. n. 4.* in dubio pręsumi posse, ac debere, eos, qui ad communicandum accedunt die ipso Paschatis, aut aliis assignatis, in Ecclesia Mendicantium, satisfecisse iam, vel habere animum satisfecendi in sua Parochia, cum non facile sit quispiam ab Altari repellendus, quando cum aliis accedens Eucharistia refici postulat.

CAPVT VIII.

Circa Ministrum Eucharistię, ad implendum annuę Communionis Pręceptum.

QVÆSTIO INCIDENS.

*Nūm vi Cruciatę possit quis hoc pręceptum implere
in qualibet Ecclesia communicando ę cuiusuis manu
Sacerdotis, modo in die ipso Paschatis non fiat?*

⁵³⁵ P^oosse quidem videtur. Quia Bulla concedit facultatem vt valeat quis accipere Eucharistiam, & alia Sacramenta pręterquam in die Paschatis. Dies autem Paschatis pro primo die supponit Ergo quis velit pręceptum annuę Communis implere aliquo ante Pascha die à Dominica in Palmis, vel aliquo post diem ipsum Paschę vsque ad Dominicam in Albis, ritę poterit. Sic nonnulli, quos pressis nominibus memorat Lugo Card. *de Euchar. d. 18. num. 50.* Machad. *to. 1. l. 2. p. 4. tr. 7. docum. 6. n. 6.* asserens id esse probabile & securum in praxi, & citans male quidem P. Vasquez *to. 3. in 3. p. 129. c. 5. num. 47.*

⁵³⁶ Minimę potest. Quia illa verba, *Pręterquam in die Paschatis* non intelligenda sunt materialiter, sed formaliter de communionem Paschali, quocumque die fiat à Dominica in Palmis vsque ad Dominicam in Albis inclusiue. Nam intentio Pontificis fuit illam Communionem Parochis reseruare. Ita Trull. *in Bul. 1. §. 3. dub. 7. n. 6.* Henriq. *l. 7. c. 13. n. 4. lit. O.* Syluest. *v. Eucharistia 3. n. 4.* Manu. *in Bul. §. 5. n. 7.* Ludou. de la Cruz *in Bul. d. i. c. 6. dub. 6. n. 14.* & alij communiter.

⁵³⁷ Hoc crediderim ferę certum. Nam Bulla nullatenus concedit facultatem communicandi in qualibet Ecclesia, ad implendum Cōmunionis annuę pręceptum: sed solum concedit facultatem recipiendi Eucharistiam de manu Sacerdotis cuiusuis sine licentia Parochi, etiā Interdicti tempore, pręterquam in die Paschatis, hoc est Paschaliū dierum, qui sunt ad huius pręcepti satisfactionem designati. De quo casu loquitur Vasquez. Et miror plane Machadū virum perdoctum ex patrociniō. P. Vasquez & Dianę asseruisse primam sententiam esse probabilem & tutam in praxi, cum illi Auctores nihil circa hanc quęstionem loquantur, & si rationi hāremus, nihil probabilitatis pręferre videatur, cum praxis vbique contrarium proclamet.

[[68]] DVBIVM XVI.

*An Parocho deficiente vel nolente Eucharistiam
subditis ministrare ad implendum annuæ Confessionis
præceptum: Religiosi possint eam sæcularibus impertire?*

⁵³⁸ Non possunt. Quia licet id gerere valeant, cum necessitas vrget, v. gr. cum Viaticum

recipere deberet ægrotus, absente aut nolente Parocho: in nostro casu necessitas non vrget, nec multum refert, si expectetur Parochus absens, vel durus emolliatur. Si autem interim communione aliquis indigeat ad suam spiritualem consolationem, poterit ex deuotione communicare, & postea de Parochi Eucharistiam ad præcepti satisfactionem. Sic Card. Lugo *de Euch. dub. 18. numer. 53. Fagund. præc. 3. libr. capit. 2. numer. 21. Nauar. summ. capit. 21. numer. 52. & capit. 27. numer. 107. Syluest. verb. Excommunicatio 7. n. 30. & 32.*

⁵³⁹ Possunt quidem. Quia absente Parocho, aut nolente id efficere, rationabiliter censetur adesse licentiam à Papa, vel Episcopo præsumptâ. Ità Leand. *præc. 3. tr. 7. d. 3. q. 24. Diana p. 10. tr. 11. resol. 31.* hanc sententiam iudicat æque esse probabilem.

⁵⁴⁰ Idem ego asserendum existimo. Nam licet hæc necessitas non tantum vrgeat, quantum necessitas in mortis articulo, sufficienter tamen vigere iudico, vt licet Eucharistia à Mendicantibus valeat ministrari, quorum priuilegia in casu consolatinnis maioris Proximorum magis sunt, prudentia adhibita, amplianda,

DVBIVM XVII.

*An possint Religiosi in Paschate Eucharistiam ministrare
familiaribus actualiter Religiosis inseruientibus?*

⁵⁴¹ Non possunt. Quia in *cap. Omnis vtriusque sexus, de pœnit. & remis.* decernitur, vt

quisquis à Proprio Sacerdote Corpus Domini in Paschate recipiat: cum igitur sit proprium Sacerdotem accedendum, eo ipso ad propriam Parochiam accedere oportet, vel de Parochi licentia, in Monasterij, cui inseruiunt illi, Ecclesia cõmunicare. Sic Fagund. *præc. 3. l. 1. c. 5. n. 5.* asserens id Sacram Cardinalium Congregationem declarasse. *p. 4. fol. 151. Manu. to. 1. qq. Reg. q. 56. a. 3. Sà v. Eucharistia, n. 9. Bonac. de Sacra. d. 4. q. 7. pun. 1. n. 10.*

⁵⁴² Possunt planè. Quia id concessere Clemens IV. Benedictinis. Innocentius VI. & Sixtus IV. Augustinianis Leo X. Minimis. Ita Sanch. *l. 3. de matr. d. 23. nu. 12. Trull. in Bul. 1. §. 3. dub. 7. n. 11. Ludouic. q. 8. de Euch. a. 9. dub. 1. Portel. & Dicastil. quos citat, ac sequitur Leand. p. 2. tr. 7. d. 3. quæ. 26. Diana p. 9. tr. 9. resol. 36. & p. 10. resol. 30.*

⁵⁴³ Quis id abneget si verum sit præfata priuilegia Pontificum extare? Credendum vero est, quod tot Doctores constanter affirmant. Addiderim cum Portel, idem esse dicendum de famulis coniugatis nocte extra Monasteria dormientibus, cum hi etiam commensales continui existant. Nec priuilegia illa sine ratione concessa fuisse potest quis suspicari, quia Religiosi

quibus famuli illi continuo inseruiunt, eis velut proprij Pastores assistunt, de honesta eorum conuersatione curantes.

45

[69] LIBER XLV. PRÆCEPTVM QVARTVM DE ECCLESIASTICO IEIUNIO.

*PRÆCEPTVM quartum Ecclesiæ circa
Ieiunia Quadragesimæ, Quatuor Temporum,
Vigiliarum que præscribit obligationem. Exprimam,
quid sit Ieiunium Ecclesiasticum? Quænam ad
illius essentiam requirantur? Quinam ad eius
observationem obligentur? Quinam verò eximantur.*

SECTIO PRIMA

*De Præcepto obseruandi Ieiunia,
Receptiores sine lite Sententiæ.*

CAPVT I.

Quid sit Ecclesiasticum Ieiunium?

⁵⁴⁴ VVlgare est, ieiunium ex vi suæ significationis importare abstinentiam quæ quidem quatuor modis potest accipi. Primo, pro abstinentia à vitiis, & peccatorum fuga. *Cap. Ieiunium, de consecrat. dist. 5.* Secundo sumitur pro abstinentia à qualibet re per modum cibi & potus, & hoc dicitur ieiunium naturale, quod frangitur quoties aliquid cibi, vel potus in stomachum transmittitur; qui autem degustans, statim eiicit, non dicitur ieiunium naturale violare. Tertio recipitur pro parsimonia, & tempoerantia, quæ in hoc posita est, vt no plus cibi, aut potus absumatur, quã ratio naturalis præscribit. Quarto denique sumitur pro ieiunio Ecclesiastico, quopræcipitur vnica in die comestio, hoc est à media nocte ad mediam vsque noctē futurā. D. Tho. 2. 2. q. 147. Filliuc. tract. 27. part. 2. cap. i. Reginal. l. 4. num. 125. Nauar. summ. cap. 21. numer. 11. Fagund. præc. 4. lib. 1. cap. 1. num. 2. Sancius in select. d. 51. n. 1. & 2.

⁵⁴⁵ Ieiunium Ecclesiasticum est abstinentia voluntaria à cibi iuxta Ecclesiae præscriptum, vel receptam consuetudinem. Dicitur voluntaria, quia est actus virtutis, & præcipuè temperantiæ ac obedientiæ, qua præceptum de Ecclesiastico ieiunio integrè ac perfectè asseruatur; ad temperantiam enim pertinet, delectationem cibi, ac potus ita moderari, vt in ipsis debitam constituat mediocritatem, vt huiusmodi delectatio sit iuxta mensuram rationis. Dicitur à cibo, non autem à potu; quia potus potius ordinatur ad distributionem per corpus ob sanguinis refrigerium, quam vt per se corpus alat. Et quia nomine cibi non veniunt medicinæ, potiones, & electuaria, quæ licet nutrant, sumuntur tamen ob infirmitatem subleuandam & ideo non soluunt ieiunium. Addicitur, iuxta præscriptum Ecclesiae, id est, eo modo fiat, quo præscribit Ecclesia. Præcibit autem ciborum certi generis abstinentiam, vnicam comestionem, & certam refectionis horam. Lessi, l. 4. c. 2. dub. 2. n. 8. Bonac. de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. 1. n. 7. Sanci. in select. d. 51. n. 2. & omnes.

⁵⁴⁶ Adest equidem ieiunandi præceptum. Quia vero ieiunium ab Ecclesia pro diuersis temporibus & diebus est institutum, ideò ex iure non colligitur vnum commune ieiunandi præceptum, sed diuersa pro diuersis temporibus. cap. Non liceat, cap. Non oportet. cap. Placuit, de consecrat. dist. 5. & cap. Consilium, de obseruat. ieiunior. Porro hi textus non condunt nouum ius circa ieiunium, sed declarant obligationem ià ab Ecclesia impositam, ideòque non vtuntur verbis præceptiuis, sed tantum declaratiuis obligationis. Vnde impudenter asserunt nostri temporis hæretici, ieiunia esse libera, & ex cuiusque arbitratu suscipienda. D. Tho. 2. 2. q. 147. a. 8. Tolet. l. 6. c. 2. n. 1. Azor. to. 1. l. 7. c. 8. q. 3. & c. 10. q. 6. Sanci. in select. d. 51. n. 4. & omnes.

[70] CAPVT II.

De abstinentia à Carnibus ex præcepto Ieiunij.

⁵⁴⁷ PRima essentialis ieiunij conditio est, vt à carnibus abstinence: & quod ad ieiunium Quadragesimale attinet, Constat ex cap. statuimus, dist. 4. Quod autem attinet ad omnia alia ieiunia, deducitur ex cap. de esu carnum, de consecrat. dist. 3. & ex Concilio Gerundense, cap. 3. & id constans & perpetua Ecclesiae traditio confirmat. D. Thom. 2. 2. question. 147. artic. 8. Syluius ibi, Tolet. libr. 6. cap. 2. numer. 1. & alij. Ratio est, quia ieiunium ordinatur ad macerandum corpus, vnde debet esse abstinentia à cibo, qui est magis gustui gratus, & qui magis reficit corpus, & sensui contra rationem vires subministrat: tales autem sunt suo ex genere carnes.

⁵⁴⁸ Certe carnum nomine intelliguntur etiam oua Quadragesimæ tempore, nam extra hoc tempus iure communi non sunt prohibita. Quia in iure nullus textus reperitur, qui oua prohibeat, licet quædam in locis eain ieiuniis extra Quadragesimam non permittat. An autem talis consuetudo obliget sub mortali in iis locis, vbi recepta est perspiciendum ab iis, ad quos attinet, an introducta sit ex deuotione, an cum destinatione obligationis? Nauar. sum. cap. 21. num. 15. Sanchez lib. 4. summ. cap. 11. nu. 51. Sanci. in select. d. 56. num. 18. Lezana sum. verb. Ieiunium, numer. 3. Diana part. 3. tr. 3. resol. 80.

⁵⁴⁹ Necnon carnum nomine lacticinia intelliguntur, quæ tamen solum Quadragesimæ tempore iure vetantur, extra illud permittuntur, vt oua. Consuetudo verò quibusdam in locis lacticinia etiam in Quadragesima permittit, exceptis paucis diebus vt in Belgio. Vnde

in onorum, ac lacticiniorum vsu attendenda est potius locorum consuetudo, quam ius præscriptum. Consuetudo enim est optima legum interpret. Lessi. *lib. 4. cap. num. 8.* Syluest. *verb. Ieiunium, numer. 15.* Manu. *tom. 1. sum. cap. 23.*

⁵⁵⁰ Quando verò in Quadragesima ob Bullæ priuilegium, vel in aliis extra Quadragesimam ob consuetudinem ieiuniis lacticiniorum esu conceditur, non licet vesci animalium sanguine. Quia licet sanguis propriè caro non sit proximè autem caro est enim in proximo statu, vt in carnem conuertatur, & proinde esse in eodem genere cum carne censetur. Pasqualig. *in praxi ieiunij Eccles. decis. 75.* alij communiter.

⁵⁵¹ In ieiuniis pro Iubilço, pœnitentia iniuncta, ac votiuis possunt oua, & lacticinia in cibum adhiberi. Quia in omnibus his casibus intelliguntur ieiunia communia iuxta Ecclesiæ præscriptionem, nisi à Pontifice, vel à Confessario, aut à volente alius ieiunandi modus indicatur, aut promittatur Sanchez. *lib. 4. sum. cap. 11. num. 49. & 50.* Portel. *in dubis Regul. v. Ieiunium, in addit. n. 7.* Diana *p. 1. tract. 9. resol. 6. & 27.*

⁵⁵² Habens licentiam edendi carnes in Quadragesima potest ouis & lacticiniis vesci. Quia cui concessum est indultum est etiam eiusdem generis minus. Et quidem prohibitio carnium maiorem abstinentiam quam ouorum ac lacticiniorum inducit. Sancius *in select. d. 51. num. 17.* Azor. *part. 1. lib. 7. capit. 10. quæstion. 2. 4. & 5.* Pasqualig. *decis. 48. de ieiun.* Reginal. *l. 4. n. 145. & 161.*

⁵⁵³ Qui verò ex dispensatione carnibus vescitur, potest simul edere pisces quando non inde graue aliquod damnum prouenit. Quia pisces ex se sunt in illis diebus liciti, in quibus carnes prohibentur: dispensatio autem licitas efficit carnes, nec prohibet pisces. Diana *part. I. tract. 9. resol. 26.* Lezana *summ. verb. Ieiunium, numer. 11.* Fernandez *part. 3. exam. cap. 9. §. 5. & ailj.*

⁵⁵⁴ Qui dispensatur ad carnes pro tribus verbi gratiâ, diebus in hebdomada, potest sibi eligere quos voluerit, exceptis tamen diebus Veneris ac Sabbathi, qui eligi non possunt, quando ad sunt alij, dies, pro quibus possit dispensatio inseruire Eligius Basæ. *verb. Ieiunium. 1. numer. 4.*

⁵⁵⁵ Dispensatus ad carnes edendas vnica vice pro singulis diebus siue in prandio, siue in cœna, non poterit alia vice carnes edere. Quia præceptum abstinendi à carnibus est negatiuum obligans pro singulis momentis. Vnde cum dispensatio sit ad vicem vnicam coarctata, remanet præceptum obligans ad abstinentiam pro reliquis vicibus. Beja *part. 1. casuum casu 45.* Sancius *in select. dub. 51. numer. 14. & 15.*

⁵⁵⁶ Dispensatus in Quadragesima ad oua, ac lacticinia comedenda, non est à ieiunio dispensatus. Quia comestio ouorum, & lacticiniorum substantiam, ac formam Ecclesiastici ieiunij non soluit: vt constat in ieiunis extra Quadragesimam, in quibus lacticinia non sunt prohibita. Vnde Pius V. declarauit *in Bulla cruciatæ*, cum ouis & lacticiniis ieiunium stare.

⁵⁵⁷ Imo cum forma ieiunij Ecclesiastici sit præscripta ab Ecclesia potest à summo Pontifice alia ieiunij determinari forma: ideoque potest etiam dispensare cum aliquo vt vescendo carnibus ieiunet, ita vt forma ieiunij consistat tantum in vinca comestione, absque ciborum delectu. Sylui. *2. 2. quæctione. 147. articul. 4.* Sanchez *libr. 4. sumum capit. 11. numer. 49.* Llamas *parte. 3. metho. capit. 5. paragraph. 26.*

⁵⁵⁸ Ieiunij præcepto satisfacit, qui ventrem adeo replet vt ieiuni vt non solum ieiunij difficultatem non sentiat, sed potius libidinem excitet ac foueat, modo à cibus in die ieiunij vetitis abstineat nec pluribus refectionibus vtatur. Quia ille dicitur præcepto satisfacere, qui

præstat id quod præceptum est, finis autem præcepti sub præcepto non cadit. Couar. *l. 4. variar c. 20. n. 11.* Reginal. *l. 4. n. 163.* Medina *C. de iciun q. 9.*

⁵⁵⁹ Aduentante necessitate edendi cibos in die[71] ieiunij prohibitos, per se loquendo, licentia petenda non est, si necessitas certa sit. Quia obligatio legis ob superuenientem necessitatem tollitur. Vnde quando stante causa certa petitur dispensatio, nihil illa operatur quoad obligationem tollendam, sed solum quod quandam pro exteriori apparentia iustificationem. Nam ratione scandali, vel alterius circumstantiæ fieri poterit, vt aliquando necessum sit, quod licentia petatur. Igitur quando Confessarius vel alius vir prudens iudicat causam sufficientem adesse soluendi ieiunium, aut carnibus, vel ouis vescendi, non est necessaria Superioris dispensatio. D. Thom. 2. 2. *q. 147. a. 4. in corp.* Sylui. *ibi Nauar. summ. cap. 21. nu. 21.* Sancius *in select. d. 54. num. 36.* Lessi. *l. 4. c. 2. dub. 6. num. 45.*

⁵⁶⁰ In dubio autem de necessitatis sufficientia petenda est Episcopo vel Prælato dispensatio. Quia licet in causa certa dispensatio necessaria non sit, cum nihil habeat, quod operari possit: quando est dubia, habet quod operetur. D. Tho. 2. 2. *q. 147. a. 4.* Nauar. *summ. c. 21. n. 20.* Syluest. *v. Ieiunium, n. 20.* Quando autem dispensatio petitur, debent Prælati sese faciles exhibere, nec subditos propriæ ipsorum conscientiæ derelinquere, vt Doctores communiter admonent.

⁵⁶¹ Potest Parochus præsentē etiam Episcopo, vel eius Vicario in ieiunio dispensare ratione cōsuetudinis. Quia ea introducta est episcopis consentientibus: licet enim adsint, non tamen est ita facilis ad ipsos, vel eorum Vicarios accessus, præsertim infimæ conditionis hominibus, aut extra Ciuitatem degentibus. Consuetudo autem dat iurisdictionem iis, qui ipsius sunt capaces. *Cap. Cum contingat, de foro compet.* Nauar. *summ. c. 21. n. 21.* Sancius *in select. d. 54. n. 36.* Sanch. *18. de matrim. d. 9. n. 27. & l. 5. cons. c. 1. dub. 5.* Sylui. *2. 2. qu. 147. art. 4. ex D. Thoma.*

⁵⁶² Confessarius non potest in ieiunio dispensare, nisi ad hoc ab habente facultatem dispensandi deputetur. Quia dispensare in ieiunio est actus iurisdictionis in exteriori foro, Confessarius autem in hoc foro iurisdictionem non habet. Poterit tamen declarare, an causa sit sufficiens ad non ieiunandum, & hoc pacto in terpretari, legem tunc non obligare. Idem dixerim de quocumque viro prudenti. Quia hoc munus ad iudicium prudentiale spectat. Boanc. *de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. vlt. num. 18.* Tolet. *libr. 6. capit. 4. numer. 5.* Pasqualig. *decis. 389.*

⁵⁶³ Profecto de necessitate vtendi cibis vetitis in diebus ieiuniorum, debent Medici iudicare, cautè verò in licentia impertienda ad carnis edendæ vsum. Nec absolutè facultatem impertiant, quando infirmo sufficit limitata: alioqui rei erunt fractionis duplicis præcepti, ieiunij scilicet & abstinentiæ à carnibus: nisi adsit causa excusans à ieiunio, & non ab abstinentia carniū, tunc enim vnicum esset peccatum si autem dubium sit, an adsit causa, poterit licentiam impertire, ne infirmus periculo exponatur. Monuerim autem Medicos, ne sint nimium cauti, ne dum ieiunio fauent, valetudini proximi noceant. Sanchez *libr. 4. moral. capit. 11. numer. 53.* Sancius *in select. d. 51. nu. 16.* Tolet.

lib. 6. cap. 8. num. 8. Pasqualig. *iu praxi iciun. decis. 378.*

CAPVT III.

De vnica comestione secunda essentiali conditione Ecclesiastici Ieiunij.

⁵⁶⁴ AD essentiam ieiunij Ecclesiastici requiritur plurium refectionum abstinentia, ità vt intrà

diei naturalis spatium semel tantummodo corpus reficiatur. Porrò potus liquidorum, quæ habent rationem cibi, vt ius, lac, & alia huiusmodi ieiunium soluit, si in notabili quantitate sumatur extra prandium. Quia per se primo eiusmodi liquida ad nutriendum ordinantur. Potus vero sumptio quamuis crebrior non vetatur. Quia potus ordinatur potius ad cibi per corpus distributionem, & sanguinis refrigerium, quam vt per se corpus alat. Quod est verum, etiamsi potus, vini, ceruisiæ, aquæ mulsæ, vulgariter *Aloja*, &c. in quantitate magna, & sine necessitate sumatur; quia potest quidem contra temperantiam delinqui, minime autem contrà ieiunij obligationem. D. Thome. 2. 2. *question. 147. articul. 6.* Lessi. *libr. 4. cap. 2. dub. 2. numer. 10.* Nauar *summ. capit. 21. numer. 13.* Pasqualig. *decision. 116.* & fere omnes.

⁵⁶⁵ Non prohibetur vsus electuariorum, quæ non sumuntur vti alimenta, sed vti medicamina, nisi quis hæc absumat in quantitate magna ad fraudem ieiunij. Eadem est ratio de fructibus siue recentibus siue siccis, quando iuuare possunt corporis valetudinem; quia tunc rationem medicinæ obtinent. Item ante vel post prandium licet edere pomum, vel pyrum, aut quid simile ad sedandam sitim, modo res, quæ sumitur non sit tantę quantitatis vt pro comestione, non pro sedanda siti inseruiat. Fagundez *præc. 4. libr. 1. capit. 4.* Lezana *summ. verb. Ieiunium, numer. 4.* Filliuc. *tr. 27. p. 2. num. 43.* Pasqualig. *decis. 13. & 135.*

⁵⁶⁶ Excusantur lectores, ac ministri mensæ in Monasteriis aliquid præsumentes. Quia illud est inchoatio quædam prandij, & illa temporis interpositio fit ex causa iusta, ne vires notabiliter debilitentur. Sylui. 2. 2. *q. 147. a. 6. quæsi. 1. concl. 1.* Lessi. 1. 4. *c. 2. dub. 2. n. 11.* Diana *p. 4. tr. 4. resol. 142.*

⁵⁶⁷ Cantores possunt primo mane aliquid cibi absumere, vt habeant vocem ad canendum aptiorem. Res autem, debet esse apta ad conseruandam vocem, quæ se habeat per modum medicinæ. Idem à fortiori licebit concionatoribus. Quia ieiunium non debet munus id Sacrum impedire, nec quæ ad ipsum exercendum sunt necessaria. Filliuc. *libr. 4. capit. 2. numer. 37.* Pasqualig. *decis. 132.* Sanchez *libr. 5. consil. capit. 1. dub. 22. numer. 7.*

⁵⁶⁸ [72] Quando bibitur per diem extrà prandium, vel refectionem, licet aliquid cibi sumere nè potus noceat. Quia concedens aliud, censetur etiam concedere omnia sine quibus id obtineri non potest. Et hoc licitum est nedum semel in die, sed plures quoties contingit bibere, modò non fiat in fraudem ieiunij: vt si quis biberet non ad sitim sedandam, sed vt parum illud cibi absumere posset. Nam si ex huiusmodi fraude cibus ad potum præsumptus pluries ad notabilem deueniat quantitatem, ieiunium lethaliter violabitur, secus verò si intrà materiæ paruitatem sistat. Laym. *libr. 4. tra. 8. Cap. 1. numer. 7.* Diana *part. 1. tract. 9. resol. 24.* Bonaci. *de præc. Eccl. dub. ultim. quæsi. 1. punct. 3. num. r. 4.* Fagundez *præc. 4. libr. 1. cap. 4. numer. 14.*

⁵⁶⁹ Quod si requiras quænam materiæ paruitas à fractione ieiunij excuset, ex receptiori sententia respondeo, duarum vnciarum communis cibi quantitatem ad peccatum lethale non sufficere, Quia si quantitas serotinæ refectionis culæ ad octo vncias est reducenda (vt

videbimus) ergò quantitas, quæ ob paruitatē materiæ ieiunium non soluat, potest ad duas vncias quartam scilicet refectiunculæ serotinæ partem reduci poterit, siquidem huiusmodi octo vnicę pro quarta prandij parte, assolet reputari. Quantitas autem cibi, quæ singulis vicibus, sumi potest, ne potus noceat, est frustulum, verbi gratiâ panis, duę nuces, aut quid simile in proportionata quantitate. Quia talis quantitas est quidem exigua, sed sufficiens, vt potui in stomacho commixta ipsius impediatur nocumentum. Turrian *summ. part. 1. cap. 256. dub. 27. Diana part. 5. tract. 5. resol. 11. Reginal. libr. 4. numer. 85. Filliuc. tract. 27. part. 2. numer. 33. & alij.*

⁵⁷⁰ Etiam in comestione carniū in die ieiunij paruitas materiæ datur. Quia licet præceptum Ecclesiæ de non vescendo carnibus in die ieiunij sit negatiuqm, etiam præceptum naturale de non ferendo negatiuum est: ergò sicut in hoc excusat à lethali materiæ paruitas, ita in illo; non enim est maior præcepti positiui, quàm naturalis obligatio. Sanchez *libr. 2. sum. cap. 8. numer. 17. Tanner. 2. 2. d. 3. quæstion. 3. numer. 93. Bonacin. de præc. Eccl. d. vltim. qu. 1. punct. 2. numer. 1. Diana part. 1. tract. 9. resol. 45. & part. 5. tract. 5. resol. 32. Qui ex Antonio de Leon addit, paruitatem materiæ se extendere circa carnes, ac quantitatem illam, quam assolent coqui ad prægustandos cibos assumere. Pasqualig. autem meluis decis. 42. docet, moraliter esse pensandam ita vt illa paruitas materiæ censeatur, quæ moraliter non sufficiat vt quis per talem cibum refici dicatur; vnde putat posse dimidiam circiter vnciam assignari.*

⁵⁷¹ Quamuis verò in die ieiunij præscribatur vnica comestio: cum ea tamen ex consuetudine, quæ moribus vtentium comprobatur refectiuncula vespertina est licita, modo in quantitate non excedatur. Quia illa non dicitur refectiuncula: & hoc verum, quamuis sumatur non solum ne potius noceat, (vt olim) sed etiam alendi causa, & sine potu. Nauar. *summ. capit. 21. numer. 13. Medina C. de ieiun. qu. 8. Syluest. verb. Ieiunium, numer. 10. Lublin. part. 1. sum. verb. Ieiunium, num. 3. Tolet. lib. 6. c. 2. num. 5.*

⁵⁷² Mensura autem huius refectiunculæ est, quam pro varietate locorum, ac personarum consuetudo recepta tener. Regulariter verò à Doctoribus sex, vel octo vnciarum quantitas assignatur. Filliuc. *tract. 27. part. 2. numer. 32. Fagundez præc. 4. lib. 1. cap. 4. numer. 13. Diana part. 1. tract. 9. resol. 1. Sancius in select. dub. 52. num. 7.*

⁵⁷³ In Vigilia Natalitij Domini in locis, vbi adest consuetudo potest sumi refectiuncula in maiori quantitate. Quia sicut Ecclesia in die Natiuitatis, si sit Veneris, aut Sabbathi cōcedit ob festi lætitiā, posse fideles carnibus vesci: ita enim ieiunium Vigiliæ vult esse lætitiæ, & in festi prærogatiuis participare, salua tamen substantia Vigiliæ. Azor *part. 1. lib. 7. cap. 8. quæctio. 8. Sanci in select. dub. 52. num. 10. Diana part. 1. tract. 9. resol. 1. Fagundez præc. 4. libr. 1. capit. 4. numer. 19. Pasqualig. decis. 92.*

⁵⁷⁴ Quamuis octo vnciarum quantitatem in hac refectiuncula regulariter assignarim, crediderim tamen ob adeptam consuetudinem aliquantulum plus nobilioribus licere. Quia assolent debiliors valetudinis & delicatioribus, ac pluribus epulis esse, vnde plus per ieiunium quam cæteri macerantur. Sancius *in select. d. 52. numer. 9. Dianam, Azorium, Fagundez, & alios citans Quod confirmat cap. Non cogatur, dist. 41. Sic etiam paulò maior est refectiuncula, qua vti assolent profani, seu sæculares, quam sit ea qua Monachi, aut viri Religiosi vtuntur.*

⁵⁷⁵ Excessus, qui refectiunculam hanc in cœnam conuerit, est mortale peccatum: secus si excessus non sit valdè notabilis; vnde excedere per vnam aut alteram vnciam præfixam sex aut octo vnciarum quantitatem, veniale solum erit, Quia refectiunculæ huius quantitas moraliter

ponderatur, & quod sit paulo maior, adhuc in refectiunculę manet ratione. Sanci. *in select. d. 52. nu. 7. Sanch. l. 5. consil. cap. i. dub. 25. n. 5.*

⁵⁷⁶ Porto in refectiuncula ij tantum cibi sumi possunt qui communiter frugum nomine continentur verbi gratiâ, vuæ, nuces, poma pyra, herbæ, & alij arborum, aut hortorum fructus vel alia ex melle aut Sacharo condimenta: & si secus fiat ieiunium solui vt si sumantur pisces, oua, aut reliqua lacticinia, quibus in prandio licet ex priuilegio vesci. Quia non debent in refectiuncula adhiberi, quæ simpliciter ad reficiendum ordinantur. Et quia non est consuetudine introductum, quod pisces, oua, & lactinia, etiam in parua quantitate adhibeantur. Scio, ab aliquibus Doctoribus pisciculos paruos concedi, dummodo debita quantitas adsit, de quo sectione 2. dubiè disputabimus. Diana *p. 1. tr. 9. resol. 1. & p. 4. tr. 4. resol. 117. cum communi.*

⁵⁷⁷ Quando iusta causa subest, vt ratione debilitatis, negotiorum, per diē agendorum studiorum, itineris agendi, &c. potest refectiūcula sumi manè, aut meridie, cœna in vesperam dilatata. Quia id permittit cōsuetudo; si vero sine causa fiat solū erit veniale. Quia non substantia ieiunij, sed solum circumstantia violatur. Lessi. *lib. 4. cap. 2. [73] dub. 2. n. 11. Tolet. l. 6. c. 2. nu. 8. Laym. l. 4. tr. 8. c. 1. n. 10. Diana. p. 1. tr. 9. resol. 33.*

⁵⁷⁸ Qui ieiunium grauiter violat non tenetur illo die ieiunare, nec delinquit sæpius comedēdo saltem lethaliter. Quia iam non potest essentiam ieiunij de vnica comestione seruare. Qui autem comedit carnes, quando prohibentur, toties mortaliter delinquit, quoties comedit. Quia sūptis semel cibis vetitis, adhuc viget eos non edendi obligatio, quæ seruari potest, cum præceptum negatiuum obliget semper, & ad semper: sumpta vero secunda refectione ciborum qui non prohibentur, soluens semel ieiunium, non potest seruare præceptum affirmatiuum de vnica comestione, ideoque semel tantum, licet sæpius comedat, lethaliter delinquit. Sylui. *2. 2. q. 17. a. 6. quæsi. 3. Tanner. ibi. d. 3. q. 3. n. 93. Nauar. sum. c. 21. nu. 16. & 25. Sanci. in select. d. 54. n. 42. Laym. l. 4. tr. 8. c. 1.*

⁵⁷⁹ Qui die ieiunij sciens sumpsit ientaculum, siuè id culpabiliter gesserit, siue absque culpa (vt causa profectionis) non tenetur eo die ieiunare, etiamsi contingat, non proficisci. Quia ieiunium iam est voluntarie violatum, vel certè causa violandi data, nec potest illud reparari. Habet locum hæc sententia maxime quando reliquum diei sine cibo ille transigere non posset; si enim posse sine incommodo, crediderim debere à secunda abstinere refectione. Quia ieiunium adhuc quoad vincam refectionem seruari posset. Sed hîc supponitur, ientaculum in notabili quantitate excessisse refectiunculę limites. Nam si non excessit, tunc poterit usque ad vesperam differre refectionē. Quia adhuc ieiunium poterit obseruari quoad eam partem, in qua nondum est violatum, nempe quoad vnicam refectionem Filliuc. *tr. 27. n. 24. Lessi. l. 4. c. 2. n. 18. Laym. l. 4. tr. 8. c. 1. n. 13. Sylui. 2. 2. 9. 147. a. 6. quæstiunc. 2.*

⁵⁸⁰ Habens causam non ieiunandi, non potest amicum causa vrbanitatis seriò inuitare, nec in mensa, vt comedat, vrgere. Quia nemo potest licite inuitari ad id, quod sine peccato præstare non potest. Lessi. *lib. 4. c. 2. dub. 20. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 10. n. 12. Bonac. de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. 3. n. 9. Lublin. p. i. sum. v. Ieiunium, num. 11.*

⁵⁸¹ In dubio autem, an teneatur ieiunare, poterit inuitari ad cœnam. Quia inuitans debet supponere, memorem illum propriæ salutis, non accepturum, si ieiunare teneatur. Scio aliquos Doctores adiicere, licitum absolutè esse quemquam inuitare ad cœnam, etiamsi probabiliter credatur, esse accepturum, ad actum vrbanitatis exercendum. Quia talis inuitatio est potius conditionata, quam absoluta, nempe inuito te ad cœnam, si tibi cœnare liceat. Pasqualig. *de ieiun. decis. 373.*

⁵⁸² Graue delictum est, in Catholicorum locis cauponem carnes hospitibus in die ieiunij apponere. Quia eas apponere, quando prohibentur, non est quid indifferens sed contra præceptum. Et quid scandalum subest, dum Ecclesiæ præceptum contemnere videntur. Lessi. *l. 4. c. 2. dub. 4. n. 22.* Bonac. *de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. punct. 3. n. 9.* Tolet. *l. 6. c. 5. n. 4.* Nauar. *summ. c. 21. num. 26.*

⁵⁸³ Quando adest necessitas, aut alia iusta causa, aut priuilegium: possunt caupones petentibus ministrare carnes. Quia cum iuste petant illi, possunt etiam hi iuste & absque peccato exhibere. Idem putarim esse licitum, ad vitandum aliquod graue incommodum, aut quando concurrunt minæ, si tamen non adsit scandalum ex parte ministrantis, quod facile tolli potest, si ostendat, se coactè ministrare. Quia tunc non concurrit ad peccatum, cum constet quod coactè ministrat: nec præceptum Ecclesiæ cum tanto discrimine obligat. Laym. *l. 2. tr. 3. c. 13. n. 5.* & alij.

⁵⁸⁴ In locis verò hæreticorum, vbi passim ab aliis solent carnes apponi, id licitum erit cauponi Catholico præciso Religionis contemptu, si duæ adsint conditiones. Prima, vt nequeat sine suo graui incommodo recusare, vt si à Prætorē vexetur. Secunda, vt non apponantur carnes, nisi petantur; non enim ingeri possunt non petentibus. Quia id esset, illos ad illicita inuitare. Lessi. *l. 4. c. 2. dub. 4. n. 22.* Bonac. *de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. 3. n. 9.* Lyam. *l. 2. tr. 3. c. 13. n. 5.*

⁵⁸⁵ Qui ab negotium occurrens prandium in terrumpit, nondum sufficienti sumpta refectio, potest, absoluto negotio eam perficere, modo animo continuandi interruperit. Quia huiusmodi interruptio duplicem non constituit refecitōnem, sed vnam integrat, vtpotè ab vna voluntate continuata procedentē. Lessi. *l. 4. c. 2. dub. 2. n. 11.* Azor. *p. 1. l. 7. c. 9. qu. 1.* Reginal. *l. 4. n. 177.* Portel. in *dub. Reguliv. Ieiunium*, in *addit. n. 10.* Sancius in *select. d. 52. nu. 4.* Bonac. *de præc. Ecclid. vlt. q. 1. pun. 3. n. 10.*

⁵⁸⁶ Porrò si absque animo continuandi prandium interrumpit, non potest amplius licite prædium reassumere, si longa intercessit mora. Quia comestio non diceretur physicè, aut moraliter continuari, & consequenter duplex prædium reputaretur. Portel. in *dub. Regul. v. Ieiunium*, in *addit. n. 10.* Fernand. *p. 2. c. 8. §. 2. nu. 18.* Sanci. in *select. d. 52. nu. 4.* si vero modica mora intercessit, is qui à mensa surrexit animo non continuandi, poterit adhuc, mutata voluntate, cōtinuare. Quia parua intercedente mora, eadem moraliter refectio reputatur.

CAPVT IV.

De certa refectionis hora ad Ieiunium requisita.

⁵⁸⁷ Tertium quod ad ieiunium requiritur, est certa refectionis hora. Olim in ieiuniis

extra Quadragesimam hora nona, id est tertia post meridiem, erat hora ex consuetudine refecitōnem sumendi, vt ex *can. 34.* Concilij Moguntini colligitur. In Quadragesima verò refectio vsque ad vesperam differebatur. Modo autem ex consuetudine iam vbique recepta est circa meridiem. Quæ consuetudo, vtpote rationabilis, approbata est ab Ecclesia, vt humanæ fragilitati morem gereret. Porro ea hora non requiritur positiuè, quasi necessarium sit, tunc cibum sumere; quia si lubet, tota die abstinere; sed negatiue, ne scilicet ante illam refecitōnē[74] sumamus, notabili temporis spatio illam præuenientes. Meridies autem in ieiunij diebus moraliter debet computari, non iuxta calculum Astronomicum Quia in rebus

moralibus moraliter est procedendum. Couar. *lib. 4. var. c. 20. n. 14. Sylui. 2. 2. quæ. 147. a. 7. Sylest. v. Ieiunium, q. 4. n. 11. Reginal. lib. 4. nu. 156. Flliuc. tr. 27. n. 67. Azor. to. 1. l. 7. c. 11.*

⁵⁸⁸ Receptissima sententia est, horam determinatam concedendi non esse deessentia ieiunij sed tantum accidentalem circumstantiam. Quia manente ieiunio in sua substantia, mutata est in Ecclesia hora comedendi; quod fieri non potuisset, si hora determinata de essentia esset; non enim potest res subsistere, mutatis iis, quæ ad ipsius attinent essentiam. Nauar. *sum. cap. 21. n. 22. Manu. p. 1. sum. c. 23. Caiet. 22. q. 147. a. 7. Diana p. 1. tr. 9. resol. 27.*

⁵⁸⁹ Hinc colligo, non lethale piaculum, sed veniale solummodo, notabilem temporis anticipationem. Quia temporis circumstantia (vt vidimus) non est de essentia ieiunij, sed accidentalis; quare non seruata hora, adhuc satisfit ieiundandi præcepto, quoad substantiam obligationis. Quando autem præceptum impletur secundum substantiam, etiamsi aliqua circumstantia prætermittatur, lethale peccatum non committitur. Pasqualig. *decis. 146. Laym. libr. 4. tr. 8. cap. 1. num. 11. Manu. to. 1. sum. cap. 23. nu. 3. Tolet. libr. 6. cap. numer. 8. Angel verb. Ieiunium, num. 2. Lessi. libr. 4. capit. 2. dub. 2. numer. 13. Diana parte. 1. tract. 9. resol. 27. & parte 5. tract. 5. resolut. 11.*

⁵⁹⁰ Tempus autem notabile, vt anticipatio prandij sit (iuxta hanc sententiam receptio rem quidem peccatum veniale, sic definitio Ieiunans poterit vna circiter hora antemeridie prandere. Quia hoc ita inualuit, vt iam fere sit consuetudine firmatum: tempus enim non pertingens ad horam integram non est tempus notabile non solum comparatine ad diem integrum, sed etiam in anticipationem respectu meridiei Tolet. *l. 6. c. 3. n. 5. Sanci. in select. d. 53. Viguer. c. 7. Institut. §. 3. vers. 1. Medina l. 1. sum. c. 14. §. 10.*

⁵⁹¹ Ex iusta causa potest in die ieiunij hora prandij notabiliter anticipari. Quia sicut obligatio ieiunandi cessat, quando præceptum absque notabili incommodo impleri non potest: ita à fortiori cessabit obligatio seruandi in prandendo temporis circumstantiam: sed cum minor obligatio sit, ex minori quoque causa cessabit. Profecto causæ iustæ, ob quas potest in ieiunio prandium anticipari notabiliter, sunt: lectio pro mensa, iter, concio, lectio in scholis, aduentus, vel recessus hospitis, &c. Præterea quando superuenit aliquid, quod ita exigat anticipationem, vt absque incommodo, non possit hora consueta expectari. Nauar. *sum. c. 21. n. 27. Pasqualig. decis. 149. Diana part. 1. tr. 9. resol. 27. Bonac. de præ. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. 4. n. 2. Syluest. v. Ieiunium, l. 4.*

⁵⁹² Qui ante consuetam ieiunij horam, prandendi priuilegium obtinuit, tenetur reliqua diei parte à cibis abstinere; non enim censetur lege ieiunij solutus. Quia dispensatio expressè fit de hora comedendi, quæ cadit suprâ substātiā ieiunij, sed supra temporis circumstantiā accidentalem, qua sublata, potest substantia ieiunij persistere. Nauar. *c. 21. n. 22. Azor. to. 1. l. 7. c. 11. q. 6. Bonac. de præc. Eccl. d. vlt. qu. 1. punct. 4. num. 5.*

⁵⁹³ Similiter qui dispensationem obtinuit sumendi multiplicem refectionem, non potest ex vi illius dispensationis carnibus vesci. Quia præter ieiunij præceptum, adest etiam speciale præceptum de abstinentia à carnibus, *cap. Denique, dist. 4.* quod est vniuersalius, cum adolescentes ab usu rationis vsque ad annum vigesimū primum, & senes quovsque vires patiuntur, comprehendat. Benè tamen potest, horam comedendi anteuertere. Quia tempus comedendi in die ieiunij præscribitur tãquam accidens & circumstantia. Ergo sublata ieiunij obligatione, tollitur etiam obligatio obseruandæ hore; nam sublato essentiali, etiam accidentale tollitur. Valent. *2. 2. d. 9. q. 2. pun. 5. Pasqualig. decis. 267. n. 15. & 19. Reginal. l. 4. n. 168.*

⁵⁹⁴ Discedens manè ex Oppido domicilij, vbi est obligatio ieiunandi, peruenturus ad locum vbi talis obligatio non instat, licet non possit in loco domicilij carnibus vesci, potest tamen ientaculum sumere. Quia non tenetur illa die à secunda refectione abstinere, cum in loco, quo peruenturus est, possit secundo, ac tertio comedere: Ergò potest primam refectionē, priusquam discedat assumere. Lessi. l. 4. c. 2. num. 58. Sanch. de matr. lib. 3. d. 18. num. 22. Portel. v. Ieiunium, num. 2.

⁵⁹⁵ Imo hoc verum, licet noctu sit ad ipsummet Oppidum, à quo mane exierat, & vbi ieiunium seruabatur, reuersurus. Quia cum ipse ferè per totam diem fuerit in loco, vbi non vigeat ieiunij obligatio, potuit licitè pluries comedere cum quo ieiunium nequit observari: erit tamē adstrictus serò in Oppidum reuersus à carnibus abstinere. Sancius in select. d. 54. numer. 28. Diana parte. 1. tract 9. resolut. 3. Pasqualig. decis. 63.

⁵⁹⁶ At si quis discedat è loco, vbi carnes comeduntur, poterit eis vesci, etiamsi eodem die sit ad locum, vbi non comeduntur, peruenturus. Quia potest sequi leges & consuetudines loci, quamdiu in eo adest, nec tenetur ibi, leges alterius loci observare. Perueniens tamen vespere ad locum, in quo carnes non comeduntur, comedere non potest, si locus ille sit proprium domicilium. Quia quilibet tenetur leges proprii domicilij quamdiu in ipso est observare. Nec obstat, quod mane carnes ederit: quia præceptum est negatiuum obligans pro quocumque momento tem poris pro quo prohibentur: nec extinguitur eo, quod quis semel in illa die, aut iterum carnes comederit. Si vero locus, ad quē vespere peruenit, non sit proprium domicilium, potest ibi carnibus vesci etiamsi prohibeantur secluso tamen scandalo. Quia talis non est illius communitatis membrum, ideoque non subiicitur legibus, quibus illa communitas dirigitur. Sanch. de matr. l. 3. d. 18. n. 22. Filliuc. l. 27. p. 2. n. 109. Sanci. in select d. 54. nu. 30. Pasqualig. decis. 59. & 60. Diana p. 1. tr. 9. resol. 3.

[75] CAPVT V.

De iis qui tenetur Præceptum Ieiunij observare.

⁵⁹⁷ OMnes Christiani ieiunij præcepto obstringuntur completo vigesimo primo anno. Quia causa huius præcepti in omnibus locum habent: omnes enim indigent castigatione carnis, vt spiritui sit subiecta, satisfactione pro peccatis, & ad orandum mentis aptitudine. D. Tho. 2. 2. qu. 147. a. 4. & omnes.

⁵⁹⁸ Etiam iustos, & perfectos, vel eos qui ieiunio non egent, hoc præceptum obligat. Sic in Concilio Viēensi relato in Clement. Ad nostrum de hæretic. definitur. Vbi damnantur Beguardi, & Beguini asserentes, iustos ac perseactos ad seruanda Ecclesiæ ieiunia non obligari. Ratio autem est, quia in nullo potest cessare finis ab Ecclesia intentus: licet enim causa impulsiva ad indicendum ieiunium videatur esse carnis contra spiritum rebellio, non tamen intendit solùm domare carnem, sed etiam abstinentiæ exerceri virtutem, meritum ieiunantis accrescere. & pro peccatis geri satisfactionem Verum etiam hoc in sententia illorum, qui edocent, cessante fine legis etiam in particulari, cessare legem respectu illius, in quo cessat. Quia tunc solum definit lex obligare, quando cessat minimè cessat obligatio. §. Affinitatis, & § Socrum, Inctit. de nuptiis. Valent. to. 3. d. 9. q. 2. pun. 2. Molfes. p. 1. sum. c. 4. n. 14. Angles florib. de ieiun diffic. 1. Pasqualig. decis. 31. & 32.

⁵⁹⁹ Ieiunandi præcepto quis per alium non potest satisfacere. Quia obligatio ieiunij personalis est, vtpotè ab Ecclesia imposita, ad affligendum corpus, & carnem edomandam. Ieiunium tamen, quatenus satisfactorium est, poterit per alterum exerceri. Quia satisfactio vnus potest pro altero applicari. Non enim est aliud. quam debitum soluere, quod quis pro alio gerere potest. Excipere ieiunia pro pœnitentia à Confessario imposita. Quia non solum imponuntur vt satisfactiua, sed etiam vt corporis punitiua in delictorum pœnam, qui effectus non habentur, si ieiunia per alios impleantur. Reginal. libr. 4. numer. 187. Bonac. de præc. Eccl. dub. vltim q. i. pun. 6. n. 2. Azor. to. 1. l. 7. c. 2. q. 7.

⁶⁰⁰ Vigessimus primus annus, à quo completo ieiunium obligat, non debet à momento ad momentum computari, vt si quis illum manè hora octaua impleuit reliquo diei ieiunare teneatur. Quia ieiunij præceptum respicit totum diem vt obiectum indiuiduum, non autem partem: & ideo qui per aliquam diei particulam exemptus à ieiunio fuit, totaliter die illa à ieiunij onere liberatur. Et hoc ex receptiore sententia verum licet quis annum vigesimum primum paruo tempore post mediam noctem præcedentem diem ieiunij compleat. Quia ad huc præceptum non afficit totam diem, & ipse ratione illius exigui temporis accipit illum diem vt à ieiunio exemptum, & in possessione constituitur. Sancius in select. d. 54. n. 4. Pasqualig. decis. 252. Naldus v. Ætas, nu. 3. Dianap. 1. tr. 9. resol. 49. & alij.

⁶⁰¹ Attamen si quis annum vigesimum primū Quadragesimæ initio aut circa medium compleat, ad ieiunium sequentibus diebus tenetur. Quia præceptum ieiunandi tota Quadragesima non est vnum indiuisibile, sed vnum integrale constans ex pluribus præceptis affixis singulis diebus: vnde etiam est diuisibiliter, & per suas partes seruandum. Filliuc. tr. 27. p. 2. n. 111. Lezana v. Ieiunium, n. 6. Sanch. l. 5. consil. c. 1. dub. 2.

⁶⁰² Qui die aliquo ieiunare non potest, non tenetur aliquid aliud loco ieiunij persolvere. Quia lex non magis obligat, quam verbis exprimit: lex autem hæc imponit tantum ieiunium, non autem aliquid aliud; nec adest aliud præceptum ad id obligans quando non ieiunatur. Vnde nec alio die ieiunare tenetur. Quia tunc ieiuniū, cum sit pro certo die statutum, est onus diei, nisi forte virtute alicuius priuilegij ieiuniū in alium diem transtulerit. Nauar. sum. c. 21. nu. 22. Bonac. de præcept. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. 6. nu. 3. Pasqualig. decis. 39. & 184. Lessi. l. 4. c. 2. dub. 3. n. 18. Reginal. l. 4. n. 188.

⁶⁰³ Præceptū Ecclesiæ de seruādo ieiunio obligat ad mortale, si absque causa violetur, quamuis id non ex consuetudine sed ex aliqua tentatione & semel tantū. fiat Quia res præcepta capax est huius obligationis, & Ecclesia absolutè id præcipit Et quia violatores ieiunij Quadragesimalis absque causa legitima pœna excommunicationis puniuntur, can. 68. Apostol. & aliis Cōciliis: pœna autem grauis, ac præcipuè excommunicationis non imponitur nisi vbi lethale piaculum adest. Id etiam ex cap. Ieiunia, & ex cap. Quadragesima colligitur D. Tho. 2. 2. q. 147. a. 3. Nauar. summ. c. 21. n. 3. Syluest. v. Ieiunium, q. 1.

⁶⁰⁴ At si quis putaret, iustam non ieiunandi causā subesse non peccaret saltē lethaliter licet falleretur modo non esset crassa ignorantia. Quia quando censetur adesse causa iusta non ieiunandi, intentio nec indirectè contra legē fertur: imo operatio est secundum rectam rationē; recta enim ratio dictat, licere ieiunij solutionē quando causam sufficientē subesse existimatur Bonac. de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. vlt. n. 20. Pasqualig. decis. 353. Tolet. l. 6. c. 4. Sylui. 2. 2. quæ. 147. art. 4. Fernandez part. 2. cap. 8. §. 2. num. 14.

CAPVT V.

*De diebus, queis ex Ecclesiæ præscripto, aut
ex consuetudine, voto, &c. est ieiunandum.*

⁶⁰⁵ OMnia Ecclesiæ ieiunia etiam Quadragesinæ de iure humano sunt instituta, eoque solo

obligāt. Quia ordinationes Apostolorum, quas ipsi vt Ecclesiarum Rectores præscripsere, sub iure humano[76] comprehenduntur. Lessi. l. 4. c. 2. dub. 5. num. 30. Nauar sum. c. 21. nu. 12. Reginal. l. 4. 130. Sylui. 2. 2. q. 147. a. 5. quæsi. 1.

⁶⁰⁶ Potest autem obligari fidelis ad ieiunandum per legitimam consuetudinem. Quia consuetudo legitima vim legis habet, leg. De quibus, ff. de legib. & cap. Consuetudo, dist. 1. Imo consuetudo potest abrogare ieiunia, vt constat ex praxi. Sic apud Mediolanenses quatuor primi dies Quadragesimæ sunt abrogati. Et Clerici non seruant ieiunium septimæ hebdomadæ ante Pascha, quod ab ipsis serandum decernitur cap. Statuimus dist. 3. Ieiunium quartæ, & sextæ feriæ, quod olim obligabat, abrogatum est. Item aduentus Domini ieiunium, quod apud Romanos seruabatur. Vt tamen consuetudo legi ieiunij deroget, debet esse in se rationalis. Quia cum lex ratione nitatur, non potest nisi rationis virtute corruere. Syluest. v. Ieiunium, qu. 2. Bonac. de præ. Eccl. d. ult. q. 1. pun. 1. nu. 2. Azor. tom. 1. lib. 7. cap. 19. quæsi. 1. Pasqualig. decis. 34. & 35.

⁶⁰⁷ Diebus Rogationum non est ieiunium ex præcepto seruandum, saltem si us commune siue scriptum, siue in consuetudine generali fundatum spectemus. Quia nullum extat ius commune nullaue adest generalis consuetudo præcepti vim habens de vero ieiunio illis diebus seruando. Attamen si alicubi præcepti obtinens, vt saltem vsque ad prandium meridianum ieiunetur, seruandum erit tale ieiunium Certè consuetudo non semper est obligatoria habens vim legis; sed sæpe est solum directiua tanquam ex consilio præscribens Reginal. l. 4. n. 13. Fagund præc. 4. l. 1. c. 6. n. 8. Filliuc. tr. 27. p. 2. n. 102. Azor. tr. 1. lib. 7. c. 15. q. 4. Pasqualig. decis. 174.

⁶⁰⁸ Licitum tamen non est in diebus vesci adipe seu pinguedine in locis, vbi consuetudo id permittit in Sabbathis, quæ non ieiunantur, nisi consuetudo aliter obtinuerit. Quia interdicto eamium vsu, interdictus etiam consequenter debet adipis vsus, vbi consuetudo præscripta in contrarium non est. Sylui. in resolut. variis, v. Regationes.

⁶⁰⁹ Ex præcepto ieiundandum est diebus ab Ecclesia præscriptis. Ex deuotione verò, aut ex voto aliis etiam diebus ieiunium iniri potest. Quia ieiunium est opus Sanctum, ac meritorium, quo quouis die præstari potest. Die Dominico etiam fas est ieiunare, si ex aliquo errore non fiat, vt fiebat à Manichæis: nec ex moris Ecclesiastici contemptu, & scandalum absit. Ab Ecclesia tamen & communi fidelium vsu receptum est, vt vigiliæ ieiunium, si in diē Dominica mincidat, præcedenti Sabbatho persoluatur. cap. Ex parte, de obseru. ieiunior. Valent. to. 3. d. 9. q. 2. pun. 4. Sà v. Ieiunium, n. 5. & 7. Azor. to. 1. l. 7. c. 20. q. 5. Reginal l. 4. n. 188.

⁶¹⁰ Porro dies, quibus ex præcepto ieiunium ab Ecclesia indicitur, sunt dies singuli Quadragesimæ, exceptis Dominicis. Quadragesima olim apud Romanam Ecclesiam hebdomada post Quinquagesimam solebat incipere, modo autem ieiunium Quadragesimale incipit à quarta feria Cinerum. Terminatur autem de iure in Sabbatho inclusiue ante Pascha. Item Quatuor anni tempora cap. Statuimus dist. 76. In quibus præscribitur trium dierum,

empè quartæ, sextæ feriæ, ac Sabbathi, vt singulis mensibus vna dies respondeat, & in toto anno tot sint dies ieiunij hius, quot sunt Menses Præterea ex iure communi habetur, ieiunandum in periugiliis Natiuitatis Domini, & Assumptionis Deiparæ *cap. Ex parte, de obseru. ieiunior.* In periugiliis Apostolorum, *cap. Consilium, de obseru. ieiunior.* exclusa tamen vigilia SS. Philippi & Iacobi in qua non ieiunatur ob Paschalis lætitiæ signum: & vigilia S. Ioannis Euangelistæ, quia incidit inter festa Natalis Domini, in quo non est locus ieiunio. In vigilia Pentecostes ieiunium non est de iure, quia nulli ibi præceptum de tali ieiunio reperitur: obligat tamen ex consuetudine vim legis habente. Idem dicendum de vigilia S. Ioannis Baptistæ S. Laurentij, & omnium Sanctorum. Syluest. *v. Ieiunium, qu. 5.* Fagund. *præc. 4. lib. 1. cap. 5. num. 9. & 10.* Scio Pasqualigum *decis. 171. & 172.* dubitare, an hæc consuetudo fuerit cum animo se obligandi, an verò tantum ex deuotione introducta. Quando vigilia S. Ioannis incidit in festo Corporis Christi anticipandum est ieiunium die immediato nempe feria quarta, ex constit. Urbani VIII. edita die 13. Octobri anni 1638 quæ incipit, *Cum euenire.* In aliis vigiliis non est obligatio ieiunandi, nisi peculiaris aliqua consuetudo alicubi sub obligatione sit recepta. Omnes sic.

⁶¹¹ Potest Episcopus in alium diem huiusmodi ieiunia transferre, dummodo rationabilis causa subsit. Quia licet quæ in iure Canonico statuuntur, Episcopoi dispositioni non relinquatur committitur tamen ei ipsorum dispositio. Idem possunt omnes Abbates, & alij, qui iura Episcopalia exercent, ita vt à iurisdictione Episcopali sint exēpti; cum enim iurisdictione fori Ecclesiastici fruuntur, in hoc æquiparantur Episcopis. Eandem authoritatem habent Regulares Prælati respectu suorum subditorum. Quia exercēt ipsorum respectu quasi Episcopalia iura, & sunt Iuris Canonici executores, vtpote ipsorum Ordinarij. Vnde si in aliqua Ecclesia speciali, aut loco alicuius Diocesis contingat aliquod festum solenne celebrari, vt esset Titularis, aut Patroni & eodem die incidat ieiunium à iure cōmuni indictum, poterit Episcopus pro iis, qui illum incolunt locum, vel ad illam pertinent Ecclesiā ieiunium in alium diem transferre. Bonacin. *de præc. Eccl. d. ult. q. 1. pun. ult. n. 19.* Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 9. n. 4.* Nauar. *sum. c. 21. nu. 11.* Pasqual. *decis. 169.* Sylui. *2. 2. q. 147. a. 4.*

CAPVT VI.

De prima causa excusante à ieiunio, quæ est Impotentia.

⁶¹² DVplex est impotentia de qua sermo, physica, & moralis. Physica contingit, quando quis absolute ieiunare non potest, moralis quando non potest absque damno notabili. Ob impotentiam moralem excusantur infirmi & infirmorum nomine etiam cōualescentes comprehenduntur, [77] qui nondum vires ex præcedenti morbo acquisierunt. Et hoc verum, etiamsi infirmitas propria ex culpa contigerit. Præterea si ieiunium aliquem excitaret morbum, nempe capitis vertigines, stomachi affectionem affligentem, aut quid simile, cessaret ieiunandi obligatio. Item quando ieiunium impedit aliquas consuetas functiones: quod impedimentum non debet esse tale, vt absolute impediatur, sed sufficit, quomodumque impediatur, ne possint commodè exerceri: vt esset dolor capitis, aut quid simile. Sub nomine infirmorum etiam intelligo valetudinarios, qui licet non habeant aliquem actuale morbum, tamen sunt

complexionis malè affectæ, & ad actualem morbum proni. Quia praua illa complexionis affectio continuo morbo æquiparatur, corpus enim reddit debile. Item qui stomachi debilitate afficiuntur, & nequeunt in vnica refectione tantum cibi sumere, quantum ad commodè nutriendum corpus sufficiat; quia scilicèt illa quantitate nimium stomachus prægrauatur, & difficile concoquere potest. In hoc casu ieiunium nimis euadit onerosum, & extra rationis terminum corpus affligens. Item qui nocte dormire non potest, nisi cœnet, non tenetur ad ieiunium. Quia subtractio somni valde corpori nocet, impedit enim dococtionem cibi, & ad morbum disponit. Idem dixerim, si quis noctu calefieri non potest. Debet tamen esse notabile impedimentum somno, aut frigoris expulsionem, quod censeatur corpus in tali statu constituere, vt eo subleuamento indigeat. Verum quando quis non potest noctu dormire, vel calefieri nisi cœnet, non tenetur mane sumere refectionem, & differe refectionem ad horam cœnæ. Quia in ieiunio quilibet habet ius ad sumendam principalem refectionem in meridie, uel vt ieiunet tenetur quis se hoc iure priuare. Omnia hæc ex D. Tho. in 4. dist. 15. q. 3. a. 2. Bonac. de præc. Eccl. d. vlt. q. q. pun. vlt. num. 1. Pasqualig. decis. 261. 263. 264. 265. Lessio. l. 4. c. 2. dub. 6. Sanch. l. 5. opusc. c. 1. dub. 14. Diana p. 1. tr. 9. resol. 51. & Sancio in select. d. 45. n. 13. collegi.

⁶¹³ Fœminæ grauidæ, aut lactētes præcepto ieiunij non adstringuntur. Quia non solum sibi, sed etiam proli debent alimentum præbere, vnde cibus debet pro duabus personis sufficere. Et in fœminis grauidis specialis ratio militat, quia sæpe vehemētissime appetunt nōnullos cibos, quibus si appetitui mox non satisfaciunt, proli imminet non semel periculū. Nauar. sum. c. 21. nu. 24. Diana p. 1. tr. 9. resol. 14.

⁶¹⁴ Regulariter vero prægnantes & lactentes à præcepto abstinendi à carnibus in die ieiunij non excusantur. Quia possunt se, ac infantulum cibis in ieiunio permissis sustentare si tamen prægnantes vehementer carniū alimoniam appetant, debet eis concedi. Quia talis appetitus nisi satietur periculosus est proli. Prægnantes verò infirmę valetudinis, seu complexionis rationabilem habent causam, vt cum eis in præcepto abstinendi à carnibus dispensetur. Bonac. de præc. Eccl. dub. vltim. q. 1. punct. vltim. num. 3. Filiuc. tract. 27. p. 2. n. 114.

⁶¹⁵ Profecto mulier prægnans nec tenetur, nec potest cum periculo prolis ad vincenda carnis tentamina ieiunare. Quia potest, si vult, sine ieiunio huiusmodi stimulos superare: nec enim ieiunium est medium necessarium. Vnde ordo charitatis non exigit, vt nobis per ea media prouideamus, quæ sunt noxia proximo, quando necessaria non sunt, sed per alia possimus prouidere. Diana p. 1. tr. 9. resolut. 30. Pasqual. decis. 289. & alij,

⁶¹⁶ Ob moralem impotentiam excusantur etiā senes. Quia senectus ipsa est morbus. Ætas verò, qua incipit senectus, non est in iure determinata. Quia stante, complexionum varietate, senectus non semper eodem tempore in omnibus incipit, cum alij citius, alij tardius minutionem virtutis naturalis incipiant experiri, Regulariter à Doctoribus sexagenarij excusantur. Quia hac ætate est media senectus iuxta Medicos, in qua natura facile inedia, & repletionem lēditur grauitur, sane licèt aliqui sexagenarij validi ac fortes videantur, tamen eorū natura prolabitur ac tendit ad interitū. Sanch. de matr. l. 7. d. 52. n. 17. Portel. in dub. Reg. v. ieiunium, n. 5. Sà v. Ieiunium, n. 9. Angles 4. p. 1. q. 6. diffic. 6. Diana. p. 1. tr. 9. resol. 20. Sancio in select. d. 54. n. 8.

⁶¹⁷ Excusantur & pauperes, qui alimonia carent sufficienti ad vnam professionem in die ieiunij sumendam. Quia Ecclesia non intendit quod corpori debitum alimētum subtrahatur, sed solum vt per multiplicis refectionis, & qualitatis ciborum subtractionem maceretur. Vnde pauperes mendicantes sunt regulariter exempti à ieiunio. Quia fere nunquam congruentem

obtinent refectionem. At si pro aliquo die congruentem sortiantur alimoniam nisi ex diebus præcedentibus passi fuerint grauē inedia ex qua sint vires attiræ, tenerentur ieiunare. Quia cessante causa obligationem præcepti solvente, incipit ligare preceptum. D. Th. 2. 2. q. 147. a. 4. ad 4. & in 4. dist. 15. q. 3. a 2. Azor. to. 1. l. 7. c. 17. q. 7. Reginal. l. 3. n. 211.

⁶¹⁸ Solius panis in quacumque quantitate refectionem habere, non sufficit, vt quis ieiunare teneatur: sicut habere fructus & olera. Quia præfati cibi moraliter censentur incongrui, & insufficientes ad completam sustentationem. Angles qu. 6. de ieiun. diffic. 9. Sanch. libr. 5. consil. capit. 1. dub. 15. Pasqualig. decis. 279.

⁶¹⁹ Imo licere pauperibus carniū vsum in die prohibito, si aliū cibum inuenire non possent. Quia Ecclesia cum incommodo graui non obligat. Et quia quando de conseruanda vita agitur, lex humana positua non vrget. A fortiori mendici possunt oua, ac lacticinia, que illis in Quadragesima dantur. Quia cum mendicantes ostiatim non habeant vnde alantur, nisi ex iis, quæ ex stipe acquirunt, quæ non præsumuntur debitam ipsorum sustentationem excedere, possunt ratione necessitatis, quæ eos à legis obligatione soluit, in cibum accipere. Bonac de præc. Eccl. dub. vltim. quæstion. 1. punct. vltim. 5. Manu. tom. 1. summ. cap. 23. Henriquez l. 7. c. 13. nu. 9. Tolet. l. 6. cap. 4.

⁶²⁰ Pueri, & adolescentes vsque ad vigesimum primum annum completum excusantur ex communi consuetudine præceptum hoc sic interpretâte. Quia cum vsque ad id tempus magnis incrementis corpus augescat, copioso indigent[78] alimento non semel absumpto. Vnde Ecclesia eos obligare non intendit etia nsi alioqui futura essent vtilia ieiunia pro motibus carnis coërcendis. Quia non intendit directè omne, quod vtile; sed vult etiam quod non sit nimis onerosum.

⁶²¹ Tenebuntur tamen pueri & adolescentes ante vigesimum annum ieiunare diebus præscriptis in Iubilæi Bulla, si velint eum lucrari, vel si ieiunium à Confessario pro satisfactione sacramentali imponatur. &c. Quia in his casibus vrget specialis ratio, ob quam non debet illa ætas excludi. Sanch. libr. 5. consil. c. dub. 2. n. 6. Sancius in select. d. 54. n. 6. Fagundez præc. 4. libr. 4. capit. 8. numer. 5. Pasqualig. decis. 147.

⁶²² Post septennium adepto rationis usu ad qualitatem ciborum in die prohibito obligantur. Quia præcepto negatiuo de non edendis carnibus homines adstringuntur, postquam ad rationis peruenerint vsum, nisi alia iusta excusentur ex causa. Omnes communiter.

⁶²³ Licitum est ministrare carnes infidelibus quando prohibentur. Quia infideles legibus Ecclesiasticis non subsunt, vnde non est eis nefas comedere carnes in quacumque die, ac proinde ministrans ad aliquid non concurrat illicitum. Sanci. in select. d. 51. num. 31. Diana p. 1. tract. 9. resol. 42. Caspens. tract. deleg ib. d. 4. num. 25. Sanch. l. 1. sum. c. 12. n. 9. Pasqualig. decis. 50.

CAPVT VII.

De secunda causa excusante à Ieiunij obligatione, quæ est Labor.

⁶²⁴ Causa secunda à ieiunio excusans est Labor, quo cum laboranti vnica refectio non sufficit.

Etiamsi quis laborem ineat præuidens quod sit superuentura lassitudo eum impotentem ad

ieiunandum reddens. Quia praeceptum hoc obligat tantum ad abstinentiam secundum talem formam praescriptam: non autem ad conseruandas vires corporales. ita vt quis ieiunate valeat. Bonac. tom. 2. d. 2. q. 8. pun. 1. n. 16. Lublin. p. 1. sum. v. *Ieiunium*, n. 29. Diana p. 1. tr. 9. resol. 40. & 52. Sanci: in select. d. 54. num. 14. & 20. Laym. lib. 4. tr. 8. cap. 3. num. 5. Sanch. l. 5. consil. c. 1. dub. 7. Pasqualig. decis. 317.

⁶²⁵ Eximuntur quotquot suo labore victitant, cum quo ieiunium aptè consistere nequit: v.g. Agricola, Fabri ferrarij, monetarum cussores, omnesque operarij qui artes laboriosas exercent, vt textores: requiit enim hæc ars magnam continuè corporeis agitationem maxime quando panni siue lanei siue linei, siue serici &c. texuntur. Furnarij; quia furnaria ars est valde laboriosa, & vires robustas requirit. Satores conficiētes calceos. Coqui qui pro pluribus habent fercula præparare, ita vt serè totum diem in eiusmodi præparatione insumant. maxime cum ex igne, cui continuè assistunt, corpus modice lassetur. Molitores per totum diem molentes qui deportant triticum im ponuntque molendino colligunt farinam & asportant quia magnus, cō inuusuellabor adea præstāda requiritui, si autem semel aut bis importē molē dino triticum, & in modica quāritate fariuam colligant, non excusantur. Fullones Lanarij, Coriarij, quia hæc artes nimium sunt laboriosæ, si per seipsos, omnia artis ministeria exercent: si tamen leuia quædam obirent, & laboriosa facerent geri per alios causa non ieiunandi cessaret. Circueuntes Ciuitatē cum mercibus venalibus liberi erunt si per totam diem circumeāt: quia iis qui pedites iter agunt, cōparantur. Pasqualig. decis. 290. 296. 297. 298. &c. Lessi. l. 4. c. 2. Boanc. de præc. Eccl. d. vlt. q. i. pun. vlt. à n. 8. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 8. Nauar. sum. c. 21. n. 16. Lezana v. *Ieiunium*, n. 8. Diana p. 1. tr. 9. resol. 7. 9. &c. Sanci in select. d. 54. n. 14. & 15.

⁶²⁶ Quod quidem est verum etiamsi huiusmodi artifices diuites sint, & aliunde victum, & consueta familiæ commoda habeant. Sic declarat Eugenius IV. anno 1440. *Opifices* (ait) *suas artes exercentes, aut coloni colendis, ferendisque agris. aut aliis eiusmodi rebus operam dantes, siue sint diuites, siue pauperes, ad ieiunia sub peccato mortali non tenentur.* Nauar. summ. capit. 21. numer. 16. Syluest. verb. *Ieiunium*, q. 9. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 8. n. 25. & 16.

⁶²⁷ Certè operarij huiusmodi non solum à ieiunio excusantur eo quo laborant die: verum etiam eo die, quo intermittunt laborem v. gr. si dies festus interueniret. Quia & præcedenti, & subsequenti labori mos est gerendus, in naturæ subsidium. Quod intelligo, quando vno aut altero die contingat, ab opere laborioso cessare: nam si cessatio longior existeret tunc diebus intermediis excepto primo & vltimo, praeceptum vrgeret. Medina sum. l. 2. c. 14. §. 10. Diana p. 1. tr. 9. resol. 9. Sanchez. l. 5. consil. c. 1. dub. 7. num. 10. Pasqualig. decis. 293. Sylui. 2. 2. q. 147. art. 4.

⁶²⁸ Excusantur iter pedestre conficientes. Quia continuus ille motus exigit, vt abundantes animales instrumentis queis exercetur ministrentur spiritus, quod non poterit per vnica refectionem præstari. Tolet l. 6. c. 4. n. 2. Bonac. de præc. Eccl. dub. vltim. question. 1. pun. vlt. n. 11. Nauar. summ. cap. 21. n. 16. Sanci. in. select. d. 54. num. 21.

⁶²⁹ Iter autem in curru gerentes regulariter nō excusantur. Quia modico illo labore vires non atteruntur. Nec equitantes sunt immunes, quando iter est breue & placidus equus, facili gressu & sine agitatione incedens. Si autem iter plurium dierum sit, & præsertim in æstate immunis erit equitans à ieiunio, etiam ab itineris initio. Quia non est solum præsens status, sed etiam futurus artendendus. Filliuc. tr. 27. p. 2. n. 122. Bonac. de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. vlt. n. 11. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 8. nu. 17. Sylui. 2. 2. q. 147. a. 4.

⁶³⁰ Non excusantur à ieiunio artifices, quorum labor est exiguus, vt sunt pictores, sculptores, præsertim illi, qui non per diem totam sed tantum aliquam partem, & potius recreationis

causa hisce exercitamentis operam impendunt. Quia nulla excusationis adest causa, cum ex longa ac continua attentione corpus non atteritur. Laym. *libr. 4. tr. 8. c. 3. num. 3.* Sanci. *in select. dub. 54. num. 16.* Diana *part. 1. tract. 9. resol. 8.*

⁶³¹[79] Sartores, & barbitonsores non eximuntur. Quia horum exercitamenta vires non exhauriunt. Lessi. *lib. 4. cap. 2. num. 43.* Tolet. *libr. 6. capit. 4. numer. 5.* Reginald. *libr. 4. numer. 216.* Bonacin. *dub. ultim. quæst. 1. punct. ultim. numer. 12.*

⁶³² Scholares ad ieiunium tenentur. Quia si non possunt ieiunare, debent extraordinarium studij laborem remittere, vt valeant satisfacere præcepto. Azor. *part. 1. lib. 7. cap. 17. question. 8.* Molfes. *part. 1. summ. tractat. 10. cap. 4. num. 43.* Bonacin. *dub. ultim. quæst. 1. punct. vlti. num. 12.* Profectò quando studium est continuum præcipuè si in Reipublicæ cedat vtilitatem, verbi gratiâ, in Aduocato, causam esse sufficientem existimo, vt ieiunij obligatio solvatur. Quia studium huiusmodi magis debilitat corpus, quam quodlibet mechanicum exercitium.

⁶³³ Denique omnes, qui officio suo fungi nequeunt cum ieiunio, excusantur etiamsi labor non sit nisi ingenij. Quia parum refert, qualis sit labor, si non patitur secum ieiunij vsum. Et quia labor ingenij assolet laborem corporis ad afflictionem, & debilitatē ingerēdam longo interuallo superare. Bonacin. *de præcep. Eccles. dub. ultim. quæst. 1. punct. ultim. num. 10.* Pasqualig. *decis. 325.* Angles *de ieiun. quæst. 6. diffic. 10.*

⁶³⁴ Scribas, qui per totum diem scribunt, à ieiunio excusarim. Quia labor est ingens ex capitis defatigatione. Diana *part. 4. tractat. 4. resolut. 130.* Palqualig. *decis. 335.* Angles *de ieiun. quæstione 6. difficult. 10.* profatus: *Tres digiti scribunt cætera membra dolent.* Eadem est ratio de Notariis, qui per totum diem laborant transcribendo scripturas. At si vacent componendis instrumentis, à ieiunij onere non absoluuntur. Quia modicus, & non continuus labor. Gordon. *libr. 6. question. 18. capit. 6.* Sanchez *lib. 5. consil. cap. 1. dub. 7.* Azor. *p. 1. l. 7. cap. 17. quæst. 8.*

⁶³⁵ Equidem in Typographia non excusantur à ieiunio typos colligentes. Quia nullus ferè labor mentis interuenit: labor autem corporeus valdè est moderatus, cum absque corporis fiat agitatione. Versantes verò prelum omninò excusantur. Quia grauis est labor, cum debent ducere, ac comprimere prelum. Diana *part. 4. tractat. 4. resolut. 134.* Gordon. *l. 6. qu. 18. cap. 6.*

CAPVT VIII.

De tertia excusante à Ieiunio causa, quæ est Pietas.

⁶³⁶ TERTIAM excusandi à ieiunio causam *Pietatem* assigno. Ob illam excusantur omnes, qui operibus præstantioribus incumbunt, quæ cum ieiunio geri non possunt, qualia sunt opera misericordiæ spiritualia, & corporalia, & Religionis. Quia præcepta Ecclesiæ non impediunt maius bonum: Ita enim bonum præscribunt, vt si maioris sit impedimentum boni, obligatio cesset. Hæc Ecclesiæ quidem intentio, quæ sicuti sequitur charitatis directionem, ita semper intendit maiorem Dei gloriam, quæ in maiori bono comparatione minoris reperitur. Opera autem pietatis sunt maius bonum, excellentioris vtique virtutis, quam sit ieiunium. D. Thom. *in 4. dist. 15. question. 3. articul. 1. quæstiunc. 2.* Sylui. *2. 2. qu. 147. articul. 4.* Fagundez *præcept. 4. libr. 1. cap. 8. numer. 19.* Pasqualig. *decis. 339.* Sanci. *in select. d. 54. num. 22.* Nauarr. *summ. cap. 21. num. 16.* Non autem requiritur, quod ieiunium reddat opus pietatis

absolutè impossibile; sed sufficit notabilis difficultas in opere huiusmodi, simul cum ieiunio, exercendo.

⁶³⁷ Hinc excusantur Concionatores qui singulis diebus in Quadragesima, vel qui ter, quaterve in hebdomada concionantur. Quia hoc ministerium viuidas requirit vires, quæ ieiunio atteruntur. Secus dixerim de iis qui semel tantum in hebdomada suggestum ascendunt, nisi essent debilis, & delicatæ complexionis; quod quidem prudentis arbitrio remittendum censeo. Sylui. 2. 2. *question. 147. articul. 4.* Bonacin. *de præcept. Eccles. dub. vltim. question. 1. punct. vltim. numer. 13.* Diana *part. 1. tractat. 9. resolut. 10. & 11.* Sanci. *in select. dub. 54. numer. 17.* Lessius *libr. 4. capit. 2. num. 42.*

⁶³⁸ Lectores Theologiæ, Philosophiæ, Iuris Ciuilis, & Canonici, Medicinæ, &c. non sunt excusandi absolutè à ieiunio, sed solummodo cum labor est improbus, & debiliior complexio, quam quæ suo muneri cum satisfactione obeundo sufficiat. D. Thom. *quodlib. 5. a. 18.* Fernandez *p. 2. c. 8. §. 2. n. 12.* Sylui. 2. 2. *qu. 147. artic. 4.*

⁶³⁹ Confessarij à ieiunio eximuntur, quando commodè ieiunare non possunt. Quia melius, ac vtilius confessiones audire, quam seruare ieiunium, quod non debet esse boni maioris impeditium. Ast id intellige pro iis diebus tantum, queis maiori ex parte diei id munus exercetur. Profectò opus hoc est valde laboriosum, cum continuam attentionem, mentisque agitationem requirat, tum in interrogandis poenitentibus, tum in discernendis peccatis, & circumstantiis, &c. Ast si vel per plures horas Confessarius venialium peccatorum confessiones audiret, non excusaretur. Quia mens non defatigatur. Azor. *part. 1. libr. 7. cap. 18. question. 1.* Sà *verb. Ieiunium, num. 9.* Pasqualig. *decis. 331.* Diana *part. 1. tractat. 9. resolut. 10.* Lublin. *part. 1. summ. verb. Ieiunium, numer. 5.* Fagund. *præcept. quart. libr. prim. capit. octau. numer. 10.*

⁶⁴⁰ Tempia ornantes ieiunij obligatione non arctantur. Quia hûc illuc discurrunt, ornamenta deportantes, scalas ascendunt, & in aliis huiusmodi defatigantur: vnde labor ipsorum potest labori artificum æquiparari. Bonacin. *præcept. Eccles. dub. vltim. quæst. 1. punct. vltim. num. 13.* Molfes. *part. 1. summ. tractat. 10. cap. 4. n. 42.*

⁶⁴¹ Excusatur coniux, qui cum ieiunio debitum reddere coniugi non valet. Quia hoc in casu duo præcepta concurrunt, nempe iustitiæ[80] reddendi debitum, & Ecclesiæ de ieiunio: cedit autem in hoc concursu præceptum de ieiunio: tum qua obligatio iustitiæ strictior est; tum quia præceptum reddendi debitum est naturale diuinum, & ideò præcepto humano ieiunij anteponendum. Sanchez *de matrim. lib. 9. d. 3. num. 10.* Bonacin. *dub. vltim. quæstio. 1. punct. vltim. num. 14.* Sanci. *in select. d. 54. nu. 23.* Sylui. 2. 2. *question. 147. articul. 4.* Pasqualig. *decis. 280.*

⁶⁴² Excusatur etiam vxor, quam maritus ieiunare non permittit, eo quod eius valetudini, aut formæ metuat, aut quia esse nimis debilem arbitratur. Quia bonum matrimonij exigit, vt mutuus coniugalis conseruetur: bono autem status matrimonialis cedit Ecclesiæ præceptum, quandò per accidens est ipsi contrarium. Monuerim tamen, vxorem censendam ad hoc esse in tali statu constitui, vt ob ieiunium minus viro placeat. Quòd si fortè maritus id faceret in Ecclesiæ contemptum, potiùs esset nex appetenda, quam parendum. Sanci. *in select. d. 54. num. 24.* Nauarr. *summ. cap. 21. num. 16.* Fagundez *præcept. 4. libr. 1. cap. 8. numer. 18.* Paschalig. *decision. 281.* Bonacin. *de præcept. Eccles. dub. vltim. quæst. 1. punct. vltim. num. 14.*

⁶⁴³ Nec tenebitur vxor, quando à marito frangere ieiunium præciperetur, si ex inobedientia graues essent discordiæ orituræ. Quia præcepta positua cum scandalo non obligant, hoc est,

quando ex scandalo sumpto ab alio, temporale nocumentum præceptum seruanti sequeretur. At si dubium rationabile adesset, an rixæ magnæ considerationis, vel leuis essent censendæ, opus esset prudentis consiliarij declaratione Sanci. *in select. d. 54. num. 26.* Sylui. 2. 2. *quætion. 147. articul. 4.* Sanchez *de matrim. lib. 9. d. 3. num. 13.* Tolet *libr. 6. capit. 4. numer. 4.*

⁶⁴⁴ Catholica mulier hæretico nupta potest non ieiunare, si maritus hæreticus præcipiat, secluso Religionis contemptu. Quia cum vir id in odium Religinis non agat, non adest alia obligatio nisi illa, quam secum affert præceptum de ieiunio: hæc verò cessat; agitur enim de vitanda familiæ perturbatione. At si vxor posset facilè maritum inducere, vt sibi ieiunare permittat, inducere, & ieiunare teneretur. Quia signum esse illum non magnam habere repugnatiam, vtique quæ non præponderaret ieiunij obligationi. Fagund. *præc. 4. lib. 1. c. 9. n. 10.* Lublin. *v. Ieiunium, n. 15.* Azor. *p. 1. l. 7. c. 18. q. 7.*

⁶⁴⁵ Nubere volens fœmina à ieiunio excusatur, si ob illud esset deformis notabiliter reddenda. Quia formæ iniuria in ordine ad coniugium notabile malum censetur; præceptum verò ieiunij cùm tanto detrimento non obligat. Monuerim tamen, posse tantùm in Quadragesima excusari, non in aliis per annum vigiliis, aut in singulis inpsius diebus Quadragesimæ: tenebitur enim bis, aut ter in hebdomada ieiunare: nisi fortè complexio tam delicata sit, vt ex his quoque ieiuniis notabiliter muliebris forma lædatur. Sanch. *de matr. lib. 9. d. 3. num. 12.* Pasqualig. *decis. 285.* Fagundez *præcept. 4. lib. 1. cap. 8. num. 18.* Sanci. *in select. d. 54. num. 25.*

CAPVT IX.

De quarta causa excusante à Ieiunio, quæ est Dispensatio.

⁶⁴⁶ Tolli potest per dispensationē ieiunij obligatio. Quia cum ieiunia, quæ in Ecclesia obseruantur, de humano sint iure, obligatio ad ipsapotest per dispensationem auferri. Omnes sic.

⁶⁴⁷ Hanc dare absolutè potest Summus Pontifex non solùm concedendo alicui, vt nunquam ieiunet, sed etiam omninò ieiunij legem auferendo. Et hoc verum, etiamsi lex de ieiunio Apostolica sit, vel in generali Concilio præscripta. Quia lex humana debet esse sub potestatis humanæ dispositione, & cum nulla humana potestas sit potestate Pontificia maior, sub illius dispositione omnis lex humana Ecclesia erit. Couarruu. *part. 2. Decretal. cap. 6. Paragraph. 9. numer. 6.* Syluest. *verb. Ieiunium, quætion. 7.* Azor. *part. prim. libr. 7. cap. 18. quætion. secund. Nauarr. summ. capit. 21. numer. 21.*

⁶⁴⁸ Possunt etiam Episcopi dispensare cum aliquo in ieiunio, quando rationabilis adest causa: non tamen possunt præceptum de ieiunio, si vniuersale sit, abrogare. Ratio prioris est, quia leges debent sufficienter communitati prouidere, vnde debet adesse in quacūque communitate particulari sufficiens iurisdictio pro illa regenda, ac prouidendo in iis, in quibus non potest ad supremum superiorem recurri: talis autem est dispensandi in lege ieiunij facultas. Posterior pars probatur. Quia inferior non habet suprà leges superioris iurisditionem. *cap. Cùm infertur. cap. Quod super his, de maiorit. & obedient. D. Thom. in 4.*

dist. 15. quæstion. 3. articul. 2. quæstion. 4. Lezana verb. Ieiunium, numer. 10. Nauar. summ. capit. 21. numer. 21. Sylui. 2. 2. quæstion. 147. articul. 4.

⁶⁴⁹ Porrò quando lex localis de ieiunio lata est ab Episcopo, aut ab eius prædecessore, potest ab ipso abrogari. Quia quilibet legislator potest propriam reuocare legem, & etiam sui prædecessoris, cum ipso enim parem habet auctoritatem. At si præscribatur ieiunium Concilij Prouincialis lege, non potest abrogari ab Episcopo, licet possit in ipso dispensare. Verùm si tantùm Synodalis sit lex in Synodo Diocesana sancita, poterit abrogari ab Episcopo. Quia qui dat vigorem legi, potest etiam per abrogationem eam auferre. Suar. *de legibus libr. 6. capit. 26. numero nono, Sanchez de matrim. libr. octau. dub. 17. numer. 33. Pasqualig. decision. 384.*

⁶⁵⁰ Regulares Prælati, attento iure communi, possunt cum suis subditis (sicut Episcopus cum[81] suis) circa ieiunia Ecclesiastica, comestionem carnum, ouorum, & lactiniorum in Quadragesima dispensare: & à fortiori, vt aliam horam prandij ante nonam anticipare. Quia sunt suorum subditorum Prælati Ordinarij, ac proinde iurisdictionem spiritualem circa ipsos obtinent, Caiet. 2. 2. q. 147. a. 4. Sylui. *ibi*. Miranda *tom 2. q. 30. a. 11. concl. 2.* Hieron. Rodrig. *in comp. resol. 75. n. 2. Portel. in dub. reg. v. Ieiunium, n. 5. Nauar. c. 21. nu. 21. Tambur. de iure Abbat. tom. 2. d. 12. q. 5.*

CAPVT X.

De dubio circa Ieiunij obligationem.

⁶⁵¹ QVi dubitat, nùm iustam habeat causam non ieiunandi, ieiunare tenetur, nisi dispensationem non ieiunandi à Superiore obtineat: vel nisi dubium Parochi, vel Confessarij consilio deponat: vel alia ratione à dubio liberetur. Quia in dubio fauendum possidenti pro lege autem tunc adest possessio. Tolet. *l. 6. c. 4. n. 9. Lessi. l. 4. c. 2. dub. 5. n. 34. Sanch. de mat. l. 2. d. 41. n. 38.*

⁶⁵² Dubitat quis, an vigesimum primum annum expleuerit. Post adhibitam sufficientem diligentiam, non tenetur ieiunare. Quia possessio est pro libertate, & dubium de præcepto, nec ius incertum debet contra ius certum præualere. Stante autem dubio de complemento anni vigesimi primi, adest ius certum propriam possidendi libertatem, & ius præcepti obligantis incertum est. Quòd si probabile sit tempus esse completum, & completum non esse: sequi potes vtrumlibet. Quia non est maior ratio de vna parte, quam de altera: ideòque de libertate tua poteris te determinare. Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 8. n. 7. Laym. l. 1. tr. 1. c. 5. §. 4. n. 33. Sanci. in select. d. 54. num. 5. Diana p. 1. tr. 9. resol. 49. & p. 4. tr. resol. 21.*

⁶⁵³ At si quis dubitet an die Iouis sit hora duodecima mediæ noctis adhuc potest carnibus vesci. Quia est in possessione dies Iouis, & non tenetur credere diem Iouis præterisse, quovsque id euidetur agnoscat. Et quia quando quis dubitat, an sit media nox dubitat, an inceperit abstinendi à carnibus obligatio: vnde ius præcepti est dubium num pro illo tempore valeat: ius autem edendi carnes in die Iouis, (vel non ieiunandi, si dies Veneris dies sit ieiunij) est certum: ius autem dubiū non potest contra ius certum præualere. Sanchez *de matr. l. 2. d. 41. n. 40. Fagun. præc. 4. l. 1. c. 10. num. 2. Diana p. 4. tr. 3. resolut. 18. Pasqualig. deis. 163.*

⁶⁵⁴ E contrà si hodie sit dies Veneris vel, ieiunij, & dubites, an sit media nox, vel hora duodecima sonuerit, non poteris carnibus vesci, nec cœnare. Quia possessio est pro præcepto, cum constet, hodiernam diem esse abstinentiæ, vel ieiunij, & dubitetur, nùm sit hora trāsacta.

Non enim, potest quis prudenter credere, eam iam præteriisse, quovsque aliqua probabili ratione nitatur. Sanch. *de mat. l. 2. d. 41. n. 40.* Diana *p. 4. tr. 3. res. 18.* Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 10. n. 2.* Ghilinus *summ. v. Ieiunium, n. 18.*

⁶⁵⁵ Profectò præceptum de feruando ieiunio, vel de abstinencia à carnibus à media nocte in mediam noctem, intelligendum est de media nocte moraliter computata, non verò mathematicè. Quia non potest imponi ab Ecclesia præceptum nisi eo pacto quo potest asseruari, alioquin ad impossibile obligaret; non potest autem seruari, nisi media nox moraliter computetur: nam media nox mathematicè non potest cognosci, nisi stellarum cursus obseruentur, quod est impossibile: tùm quia pauci obseruare sciant: tùm quia obseruari non possunt, quando nubibus cœlum offunditur: tùm quia horologia nunquam ita exactè indicant, vt præcisè horam certam assignent. Pasqualig. *decision. 158. 159. & 160.*

SECTIO SECVNDA.

De Præcepto obseruandi Ieiunia, Dubia.

CAPVT XI.

Circa Ieiunij Ecclesiastici Naturam.

DVBIVM I.

An præceptum ieiunij sit affirmatiuum?

⁶⁵⁶ Affirmatiuum est, non negatiuum. Quia idem est præcipere, vt semel tantùm in die comedatur, ac prohibere, ne sæpius quam semel manducetur. Ita est enim hoc præceptum de ieiunio affirmatiuum, vt tanquam negatiuum exponatur. Sic Ledesma *2. p. 4. question. 17. articul. 5.* Bonacin. *dub. vltim. de præcept. Eccles. quæst. 1.* citans valentiam, Nauarrum, Azorium, Sà, Reginaldum, & alios. Fagundez *præcept. 4. libr. 1. cap. 4. numer. 6.* Pasqualig. *in praxi ieiun. decis. 33. 5. numer. 2.*

⁶⁵⁷ Non est affirmatiuum, sed negatiuum. Quia continet essentialiter negationem non vescendi carnibus, & non comedendi plusquam semel in die, & non edendi antè horam consuetam: ergò negatiuum omninò est. Ita Couar. *libr. 4. variarum cap. 20. num. 13.* Beja *part. 1. casu 45.* Villalob. *tract. 23. diffic. 6. n. 6.* Sancius[82] *in select. d. 54. num. 42.* Sanchez *lib 4. Decalog. cap. 11. num. 42.* Medi. *Cod. de ieiun. questione. 5.* Maior. *in 4. dist. 15. quæstion. 6.* Sylui. *2. 2. quæstion. 147. articul. 3. quæstinuc. 3.* Durand. *dist. 15. quæst. 11. numer. 9.* Syulest. *verb. Ieiunium, nu. 22. & alij.*

⁶⁵⁸ Ego autem existimo præceptum ieiunij esse affirmatiuum, ac negatiuum primò ac per se affirmatiuum, negatiuum verò quasi ex consequenti. Nam quod primò, & per se per ieiunij præceptum intenditur est cibi moderatio, ac certa mensura illius. Quód autem id consequi intendatur ab ipso præcepto per negationem non manducandi carnes, non comedendi nisi

semel in die, &c. est quid consequutium: ergò ieiunij præceptum primò & per est positivum, ex consequent autem negativum. Mecum Pasqualig. *citatus*.

DVBIVM II.

An præceptum ieiunij ex vi iuris, ab stracta consuetudine obliget ad mortale?

⁶⁵⁹ CERTUM est, ieiunij præceptum ad mortale obligare, vnde quicumque ad ieiunium obligatur, si id etiam citra contemptum violaverit, lethaliter delinquet; sic enim fert communis omnium fidelium praxis. Quidquid in contrarium dixerit Cardinalis *ad cap. 2. de observ. ieiun.* existimans eum qui solvit ieiunium solummodo venialiter peccare, nisi id ex contemptu gesserit. Quæsierim autem, an præceptum hoc obliget ad mortale ex vi iuris, an ex consuetudine?

⁶⁶⁰ Non obligat ex vi iuris, sed ex consuetudine. Quia in iure textus, præceptivis verbis id imperans, non reperitur. Sic Caietan. *sum. verb. Ieiunium, capit. 4. & 2. 2. question. 147. articul. 3.*

⁶⁶¹ Ex vi iuris obligat. Quia *cap. Non liceat, cap. Non oportet, cap. Placuit, de consecr. dist. 3.* id apertè præcipitur. Verba enim horum textuum præceptiva esse, & populi vsus Christiani, & Doctorum communis sententia demonstrat. Ita D. Thom. *2. 2. question. 147. art. 3.* Sotus *libr. 1. de iust. it. question. 6. articul. 4.* Durand. *in 4. dist. 15. ques. 9.* Fagundez *præcept. 4. lib. 1. cap. 3. numer. 7.* Sanchez *lib. 5. consil. cap. 1. dub. 1. numer. 5.* Trullench. *lib. 3. Decalog. cap. 2. dub. 5. num. 3.* Pasqualig. *praxi ieiun. decis. 30. à num. 3.* citans Glossam. Archidiaconum, Abbatem, Sylvestrum, Nauarrum, & alios Canonistas. Azor. *p. 1. l. 7. c. 8. q. 2.* Tolet. *libr. 6. cap. 3. & alij.*

⁶⁶² Hanc ego sententiam, (Caietani venia) vnicè veram esse crediderim, addens ieiunij præceptum etiam fuisse viva voce à temporibus Apostolorum prolatum, & fortasse scriptum, licet ad nos non deuenit, vti Sanchez *citatus* asseruit.

DVBIVM III.

An consuetudo possit ex toto Quadragesimale ieiunium abrogare?

⁶⁶³ SUPpono, consuetudinem posse inducere noua ieiunia, quæ sub lethali obligent. Quia potest legem inducere, *leg. De quibus, Digest. de legibus, Cod. Quæ sit longa consuetudo, cap. 1. constitut. in 6. cap. 1. dist. 1.* Et è contra posse ieiunia Quatuor temporum vigiliarumque abrogare, ob eandem rationem: de factòque abrogasse ieiunia Aduentus, Rogationum, quartæ, & sextæ feriæ, & alia Apostolorū; imò posse ex parte abrogare Quadragesimale ieiunium. Quia de facto apud Mediolanenses primos quatuor Quadragesimæ dies solvit: & in quidam Germaniæ locis consuetudine est introductum, vt ter tantum in hebdomade ieiunium

Quadragesimale instituat. Quæsierim verò, nùm consuetudo possit ex toto ieiunium Quadragesimæ abrogare?

⁶⁶⁴ Non potest. Quia est diuino iure institutum, contra quod haud potest consuetudo præualere: nec talis consuetudo potest rationalis existere. Recentiores aliqui, quos, presso nomine, referunt Fagundez *præcept. 4. libr. 1. capit. 5. numer. 4. & Azor. part. 1. libr. 7. capit. 12. quæstion. 1.* Pasqualig. *decision. 36. numer. 3.* Villalob. *tom. 2. tractat. 23. difficult. 5. numer. 1.*

⁶⁶⁵ Potest planè. Quia consuetudo de facto aliqua ieiunia Quadragesimæ abrogauit, vt supposui: ergo potest etiam omnia, cum omnia sint in dignitate aut solemnitate paria. Ita Bellarmin. *tom. 3. lib. 2. cap. 27.* Azor. *citat.* Lessi. *l. 4. cap. 2. dub. 9.* Reginald. *libr. 4. numer. 133.* Trull. *lib. 3. Decalog. cap. 2. dub. 5. num. 2.* Palud. Maior, Antonin. & alij, refert, ac sequitur Fagund. *vbi sub.*

⁶⁶⁶ Probabiliorem hanc sententiam esse existimo. Quia certum ferè est, Quadragesimale ieiunium institutum non fuisse iure diuino, sed humano Canonico, contra quod potest consuetudo præualere. Nec consuetudo contra ius humanum censenda irrationabilis est.

QVÆSTIO INCIDENS.

Nùm pater possit per filium ieiunij præceptum adimplere?

⁶⁶⁷ P Otest quidem. Quia pater ac filius eadem persona censetur. Imò magis terrentur patres in filiis, quam in se ipsis. *Dig. Quod metus causa. l. Isti quidem, §. ultim.* Sic Hugo. *ad cap. [83] Presbyter, dist. 82.* Cuius sententiam refert, & approbat Glossa, *cap. Pænitentia, el 4. verb. Puniens in se.*

⁶⁶⁸ Minimè potest. Quia præceptum ieiunij obligationem propriam personalem inducit ad corpus proprium affligendum, quæ non quit per alium impleri. Ita Azor. *part. 1. lib. 7. capit. 15. quæstion. 7.* Pasqualig. *decision. 83. numer. 1.* Bonacin. *de præcept. Eccles. dub. ultim. quæstion. 1. punct. 6. numer. 6.* Trull. *libr. 3. Decalog. capit. 2. dub. 6. num. 8.* Reginald. *libr. 4. numer. 187.* Lublin. Molfes. & alij apud Pasqualig.

⁶⁶⁹ Hoc mihi omninò certum. Admitto enim, partrem ac filium in iure vnã censi personam: sed id verum esse affirmo in iis, in quibus pater, & filius fictione iuris, loquendo moraliter, eandem personam repræsentat: non autem in iis, in quibus pater, ac filius proprietates distinctas agnoscunt, quale est Ecclesiæ præcepta obseruare.

QVÆSTIO INCIDENS.

Vtrùm qui in quodam præcepto die ieiunare non vult, alio non præcepto ieiunare teneatur?

⁶⁷⁰ QVi eo die ieiunare non potest propter infirmitatem, debilitatem, &c. haud tenetur alio die supplere ieiunium: eum enim ab huiusmodi obligatione absolutè liberat impotentia. At qui potens ieiunare non vult, præter lethale piaculum, quod admisit, tenetur alia die omissum supplere ieiunium. Quia duo præcepta præcipientis *Solui ieiunium certa die*, scilicèt, solui, & certa die. Si ergo illa die solutum non fuerit alia die est soluendum. Sic Palud. *in 4. dist. 15. qu. 4.* Cuius sententiam probabilem esse asserit Abbas *de obseru. ieiun. c. 1. n. 2.*

⁶⁷¹ Minimè tenetur. Quia sic fert omnium fidelium praxis, & colligitur ex. c. 2. *de ob. s. ieiun.* Ita Angel. *v. Ieiunium, num. 21.* Rosel. *num. 24.* Tabien. *num. 14.* Nauarr. *cap. 21. nu. 27.* Bonac. *de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. 6. n. 3.* Reginald. *l. 4. n. 188.* Lessi. *l. 4. c. 2. d. 3. n. 18.* Pasqualig. *decis. 184.* Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 10. n. 5.* Trull. *l. 3. Dec. c. 2. d. 5. n. 6.* & alij.

⁶⁷² Omnino certam hanc sententiam esse reor. Nam ieiunij obligatio affixa diei, cum illo transire quis dubitet? An si Officium hodie recitare noluisti, teneris illud alia die recitare, vt suppleas? Minimè. Peccasti quidem ieiunium omittendo, sed non teneris die alia ieiunare.

CAPVT XII.

Circa à carnibus abstinentiam?

QVÆSTIO INCIDENS.

Nùm carnis nomine oua, ac lacticinia prohibeantur?

⁶⁷³ SVppono abstinentiam à carnibus esse de substantia ieiunij Ecclesiastici, ex ipsius Ecclesiæ institutione, quod vno dempto Corduba *in summa quæst. 143.* & vno, vel alio relato à Baldello *libr. 2. d. 18. numer. 18.* omnes Doctores profitentur. Quæsierim verò, num carnis nomine etiam oua, & lacticinia comprehendatur?

⁶⁷⁴ Comprehendi videntur. Quia ouum nihil aliud est, quam caro liquida, & lac sanguis calore mutatus, seu sanguis albus. Sic Glos. *ad cap. Admonere 33. quæstion. 2. verb. Carnem.* Didacus Narbona *de ætate ad omnes actus anno i. quæstion. 2. numer. 25. & anno 7. quæst. 6. numer. 5.* Barbosa *ad cap. Denique dist. 4. numer. 1. fatus: Vulgò colligitur, prohibito usu carniū, prohiberi vsum ouorum, lactis, & aliorum huiusmodi, quæ à carne originem trahunt.*

⁶⁷⁵ Non comprehenduntur. Quia carnes, & oua, ac lacticinia vt res distinctæ referuntur in *cap. Presbyter, dist. 82.* & per diuersa præcepta in iure prohibentur, *cap. Denique, dist. 4.* Ita omnes communiter postmodum citandi.

⁶⁷⁶ Mihi hoc certum omnino videnti, sæpè sæpius concedi vsum ouorum, ac lacticiniorum, nec ideò vsum carniū concedi; quod non contingeret, si nomine carniū oua, ac lacticinia venirent: aut si oua, ac lacticinia caro essent. Porrò si aliquibus *caro liquida* ouum & lac *sanguis albus* vocitatur non ideò est, quia formaliter sint caro, & sanguis; sed quia ex carne, ac sanguine suum trahunt originem vt *ex cap. Denique* deducitur.

DVBIVM IV.

*An quis in die ieiunij, vel in diebus, quibus esus
carnium prohibetur, dedita opera, dimidiam
circiter unciam carnis absumit: Peccatne lethaliter?*

⁶⁷⁷ REcolo ex *section. 1.* in esu carnum diebus prohibitis dari materiæ paruitatem. Quia[84]

sicut in aliis negatiuis præceptis etiam naturalibus datur materiæ paruitis excusans à mortali. vt patet in furto, & iniuria proximo illata, quæ sunt contra præcepta naturalia negatiua, ita etiam in carnum comestione dabitur, vti communiter Doctores profitentur. Adiicio, minorem quantitatem in esu carnum sufficere, vt præceptum violetur, quam in aliis; quia cibus carnum magis est nutritiuus, ideóque specialiter in ieiunij diebus prohibetur. Quæsierim ergo, an qui dimidiam circiter carnis vnciam ederet in die prohibito, præceptum grauiter violaret?

⁶⁷⁸ Non violaret grauiter, sed venialiter solùm. Quia huiusmodi quantitas parum equidem nutrimenti afferens parua censenda est. Sic Pasqualig. *decis. 42. num. 5.*

⁶⁷⁹ Grauiter omninò violaret Quia huiusmodi quantitas magis corpus reficeret, quam aliorum ciborum vberior sumptio. Ita Diana *part. 10. tractat. 14. resolut. 32.* citans Leandrum.

⁶⁸⁰ Ego quidem existimo laxam esse Pasqualigi doctrinam, nec tamen omninò eam probabilitate carere audeo asserere. Sequor autem, Magistri, ac propinqui mei P. Petri Hurtado de Mendoza sententiam asserentis *part. 1. de Fide, d. 83. section. 3. §. 21.* materiam parum esse minimam carnis particulam, scilicèt, quæ sextam vnus vnciæ partem non excedat. Infero hinc, eum, qui in principio anni voluntatem gereret edendi diebus singulis prohibitis carnem in assignata materiæ paruitate, solùm venialiter delinquere. Quia quælibet illarum comestionum ob paruitatem materiæ solummodò veniale piaculum continebit; ergo etiam omnes simul sumptæ: non enim inter se vniuntur, cum obligatio illa abstinendi à carnibus sit diei affixa.

DVBIVM V.

*Quis in die hoc ieiunij nullum præter panem cibum
obtinet, quo vesci valeat: potestne carnem pani adhibere?*

⁶⁸¹ SI per vnicum tantum diem caret cibus concessis, potest vesci carnibus. Quia lex

carnes prohibens intendit solummodo macerationem, & abstinentiam illam, quæ ex subtractione carnum prouenit, & non aliam maiorem: ergo quando lex seruari non valet sine extraordinaria abstinentia, ac maceratione, definit obligare. Definit enim legis intentio, quæ curat moderatam tantùm abstinentiam: alias namque nimis onerosa existeret, si noua causa non accedat. Sic Pasqualig. *decison. 49. numer. 3. & 4.* Vidal. in *Arca Theolog. Moral. de ieiun. inquis. prim. numer. 7.*

⁶⁸² Si per vnicum tantum diem aliis præter panem cibus concessis caret, non potest carnibus vesci: secus si per plures dies careret, vt in longa nauigatione, & in atroci bello vbi deest

victus. Quia maior necessitas requiritur, quam vulgaris, vt fas sit, in diebus prohibitis carnibus vesci Ita Angles *in floribus quæst. 9. de ieiun. articul. 1. difficul. 4. append. 1. Vega. p. 1. summ. cap. 14. casu 28. Sanch. l. 5. consil. c. 1. d. 19. numer. 7.*

⁶⁸³ Ego quidem existimo, si persona sit splendidis epulis assueta, verb. gratiâ, Princeps, eques: primam sententiam posse probabiliter sustineri: minimè tamen si persona robore polleat, & vilibus cibus sit assueta, verbi gratiâ, pastor seu pauper agricola, qui in diebus non prohibitis solo pane non semel victitarunt. Absolutè tamen loquendo nimis laxam primam sententiam esse reor, vndè adhæreo secundæ.

DVBIVM VI.

An Catholicus qui in terris hæreticorum famulatum præstat: possit in diebus ieiunij vesci carnibus, eo solùm prætextu, quòd præcepto Ecclesiæ non obligetur?

⁶⁸⁴ Potest quidem. Quia illud ipsum inter infideles commorari, sufficiens videtur esse causa, vt famulus ille præcepto illo non illigetur. Sic videtur sentire. Layman. *libr. 4. tract. 8. cap. 3. num. 3.* dum ait: *Addo, laborantibus, & famulantibus Catholicis apud nos in Oppidis hæreticorum, permitti posse, vt diebus ieiuniorum carnibus vescantur, dummodo scandalum tolli possit; si nimirum dicant, se in tali casu necessitatis, Ecclesiæ præcepto non obligari. Verùm Societas Iesu in his septemtrionalibus partibus, ob maiorem securitatem à Summo Pontifice priuilegium accepit dispensandi cum talibus.* Certè illud, Ob maiorem securitatem innuit, eos id posse securè gerere sine dispensatione.

⁶⁸⁵ Minimè potest Catholicus vesci carnibus eo solùm prætextu, quod non ligetur Ecclesiæ præcepto carniæ abstinentiam imperantis. Quia exclusa graui necessitate, aut alia causa Catholici habitantes apud infideles præceptis Ecclesiæ illigantur, cum hæc non locum, sed personam sequantur. Ita Pasqualig. *decis. 52. num. 5. & 6. Leand. præc. 4. tract. 5. d. 2. quæst. 22.*

⁶⁸⁶

Profectò primam sententiam veram esse crediderim non in omni casu, sed solùm quando Catholicus non posset sine magno incommodo cibos permissos habere, aut hæretici nollent ei (abstracto Religionis contemptu) ministrare. Nec credo Petr. Laymanum dissentire. Particula enim illa clausulæ relatæ, *Si nimirum dicant, se in tali casu necessitatis Ecclesiæ præcepto non obligari*, apertè indicat, non id absolutè intelligendum, sed quando casu necessitatis adest, puta si desint alij cibi permissi, aut ministrare.

[85] DVBIUM VII.

*Discessurus quis manè ex loco ieiunij vespere
peruenturus ad locum, vbi incolæ non ieiunant:
potestne ientaculum ex carnibus præsumere?*

⁶⁸⁷ Non potest. Quia tenetur in eo loco lege ieiunij, cum sit præceptum negatiuum, habens

vim obligandi pro sēper. Sic Basil. *de matr. l. 5. c. 8. n. 3.* adiiciens: *Quamuis autem certus sit de projectione adhuc violatur lex ieiunij sūptione cibi, quamdiu ibi cōmoratur: quia lege tantum liberatur, quando exit extra territorium proprium.* Coninch. *de Sacr. q. 74. a. 4. d. 3. n. 103.* Granad. *2. 2. controu. 7. tr. 3. d. 6. sect. 4. nu. 31.* Palao *p. 1. tr. 3. d. 1. pun. 24. §. 5. n. 10. c. 11.* Sanch. *l. 3. de matr. d. 18. num. 22.*

⁶⁸⁸ Potest planè. Quia qui absoluitur ab abstinentia à pluribus comestionibus eo ipso absoluitur etiam à præcepto ieiunandi. At qui egreditur è loco ieiunij, & peruenit vespere ad locū, vbi nō est de ieiunio præceptum, absoluitur ab abstinentia à pluribus comestionibus, cum in loco, vbi ieiunium possit prandere, & vespere in loco vbi ieiunium non viget, cœnare: Ergò pro illa die absolutus est à ieiunij præcepto, & consequenter poterit mane comedere, priusquam exeat à loco, vbi adest de ieiunio præceptū. Ita Sāch. *l. 1. sum. c. 12. n. 34.* Lessi. *l. 4. c. 2. dub. 8. n. 88.* Filliuc. *tr. 27. nu. 109. p. 2.* Salas *de legib. d. 14. sect. 5. n. 68.* Sanci. *in select. d. 54. n. 27.* Trull. *l. 3. Decal. c. 2. duc. 6. n. 6.* & alij. Igitur si ille absoluitur ab obligatione ieiunij, simul absoluitur ab obligatione à carnibus abstinendi. Si ergò hi Auctores concedunt illum à ieiunij lege liberari, consequenter debent concedere, ex carne posse ientaculum præsumere.

⁶⁸⁹ Ego quidem probabilem satis hanc sententiam esse iudico. Dicere enim, quod huiusmodi discedens à loco ieiunij ad locum peruenturus, vbi non ieiunatur absoluitur ab abstinentia à pluribus comestionibus, non vero ab abstinentia à carnibus sine fundamento procedit. Quia potius abstinentia à carnibus est propter ieiuniū: Ergo præcepto principali sublato, aufertur etiam illud aliud, quod est propter ipsum. Quia probabilius est, illum minimè à præcepto ieiunij absolui, dum in loco, vbi viget, commoratur. Certum enim est apud omnes, eum, qui exit à proprio loco, vbi vrget festi præceptum, ad laborandum in alio, vbi tale præceptum non adest, non posse mane antequam exeat, laborare notabili temporis parte absumpta, etiamsi sciat, per maiorem reliquam diei partē posse in loco, vbi non est festum labori incumbere: & hoc non ob aliam rationem, nisi quia vbi mane interest, vrget festi præceptum, ad quod seruandū pro tunc tenentur à seruili opere abstinere. Ergo similiter ob eandem rationem, qui recedit è loco, vbi præceptum ieiunij vrget, sciens se peruenturum ad locum, vbi non vrget, haud poterit antequam discedat aut carneum, aut non carneum ientaculum in notabili absumere quantitate. Palao mecum.

DVBIVM VIII.

*Vescitur quis carnibus ex dispensatione diebus
prohibitis, ut sanitati consulat: Delinquitne lethaliter,
(si carnes notiuas gustui indulgens, in magna
absumat quantitate (contra hac praeceptum?*

⁶⁹⁰ **D**elinquit quidem. Quia ad carnes illas nociuas non se extendit dispensatio, quæ ut valetudini consulatur, impeditur. Sic Henriq. l. 7. c. 30. n. 3. Ioan. de la Cruz p. i. sum. præc. 3. a. 4. dub. 12. n. 3. Et allici potest ad hanc sententiam Manu. p. 1. sum. c. 24. n. 3. docens, si Medicus licentiam alicui daret edendi oua, ut valetudini indulgeat, non posse edere lacticina, si saluti nociua essent.

⁶⁹¹ Non delinquit lethaliter contra hoc praeceptum abstinendi à carnibus. Quia Ecclesia per dispensationem omnino tollit carnum prohibitionem: prohibitio autem hæc omnes carnes includit: Ergo & dispensatio absoluta debet ablationem abstinendi à qualibet specie carnum tam proficua, quam nociua includere. Ita Villalob. p. 1. su. tr. 23. dub. 8. n. 11. Diana p. 1. tr. 9. resol. 47. Sanch. lib. 8. de matrim. d. 1. num. ult. Machad. lib. 2. 4. tract. 3. docum. 2. nu. 5. Trull. l. 3. Decal. c. 2. dub. 2. n. 9. Sanci. in select. d. 51. n. 20. & 21. Pasqualig. decis. 46.

⁶⁹² Existimarim, probabilius esse, eum peccare contra naturale praeceptum, quo tenetur ad nō inferendum sibi aliquod graue damnum circa corporis valetudinem; sed non contra praeceptum abstinendi à carnibus. Quia licet motiuum dispensandi sit necessitas illius, cum quo dispensatur, non tamen fit dispensatio iuxta necessitatis mensuram, fit enim absoluta, unde absolute tollitur abstinendi à carnibus imposita ab Ecclesia obligatio.

DVBIVM IX.

*An qui ex dispensatione in diebus prohibitis
carnes, vel oua ac lacticinia comedit:
possit etiam simul pisces comedere?*

⁶⁹³ **M**inime potest. Quia si pisces ei afferunt nocumentum, eorum comestio est peccaminosa: si non nocent, non tenet dispensatio, cum ad illam concedendam ratio non adsit. Sic Graff. p. 1. decis. l. 2. c. 17. n. 59. Labori. p. 1. de Iubil. c. 20. nu. 28. Nauar. tom. 1. Consil. 5. de obseruieun. n. 2.

⁶⁹⁴ Potest omninò. Quia qui dispensat, ut possis in diebus prohibitis carnibus vesci, nullatenus prohibet, ne simul piscibus vescaris. Ergo cum alias horum esus sit licitus in his diebus, in quibus carnes prohibentur, licite poterit carnibus ac piscibus simul vesci. Quo quidem damno graui, vel leui, graue ille vel leue piaculum contra naturale praeceptum prospiciendi corporeæ saluti perpetrabit. Ita Henr. l. 7. c. 13. n. 3. liter. F. Azor. l. 7. c. 10. qu. 5. Reginal. l. 4. nu. 168.

Manu. præc. 4. l. 1. c. 2. n. 18. Trull. l. 3. Decal. c. 2. dub. 2. nu. 10. Lezan. v. Ieiunium. [86] n. 11. Villalob. tr. 23. diffic. 8. c. 10. Diana p. 1. tr. 9. resol. 26. & alij communiter.

⁶⁹⁵ Cum his opinor. Quia si piscium esus nocet, peccabit ille, non quia ieiunji legem violauit, sed quia cibo minimè sibi salubri vtitur. Si verò ei non nocent, non delinquit, quia suo fungitur priuilegio, & priuilegium Principis valet, quando solùm suæ legi derogat, non iuri diuino, aut naturali.

DVBIVM X.

*Tibi ex dispensatione conceditur ouorum esus, haud
facta lacticiniorum mentione: poterisne edere lacticinia?*

⁶⁹⁶ Non poteris. Quia priuilegium Principis, quando iuri communi derogat, strictè debet

interpretari, non latè, ita vt saluentur tantùm priuilegij verba, & ad aliud non extendantur: vnde cui vnum conceditur, non ideò conceditur alterum. Sicut è contrario si alicui ideo conceditur vescendi ouis. Sic quidam, quos nominibus pressis memorat Azor. p. 1. l. 7. cap. 10. q. 4. innuens esse probabile Bonac. de præ. Eccl. d. vlt. q. 1. punct. 2. num. 4.

⁶⁹⁷ Poteris planè. Quia oua, & lacticinia eiusdem videntur esse rationis, cum ex carne ducant originem, cap. Denique, dist. 4. Igitur cui vnum ex his conceditur, censetur simul alteAzor. p. 1. l. 7. c. 11. q. 4. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 2. n. 17. Sanch. to. 3. de matr. l. 8. d. 1. n. 39. & l. 4. sum. c. 11. num. 57. Trul. in Bull. l. §. 4. dub. 3. num. 8. Pasqual. decis. 76. num. 2. Villalob. tom. 2. tract. 23. difficult. 8. num. 16. Barbos. ad cap. Denique, dist. 4. numer. 2. Lezana verb. Ieiunium, numer. 11.

⁶⁹⁸ Longe probabiliorem hanc reor esse sententiam. Quia plerùmque lacticinia cum ouis assolent in cibos parari. Porrò bet, quando vnum pro alio in iure non sumitur: at in iure oua pro lacticiniis, & lacticinia pro ouis sumuntur, cum omnia sementinam ducant originem à carnibus, vti ex cap. Denique citato liquescit.

DVBIVM XI.

*Cui licet vesci in diebus prohibitis ouis, ac lacticiniis,
potestne etiam porcinum sagimen comedere?*

⁶⁹⁹ Certum mihi, (quidquid in contrarium. Ananias, & Felinus ad cap. consuluit dictitent)

eum, cum conceditur vesci ouis, ac lacticiniis, minimè posse animalium sanguinem edere. Nam sanguis censetur esse in eodem genere cum carne: est enim præcipua pars constitutiva animalis, & in proximo statu, vt in carnem conuertatur. Quæsierim verò, nùm liceat sagimine porcino, aut aliorum animalium lardo vesci ei, cui ouorum, aut lacticiniorum esus conceditur?

⁷⁰⁰ Licet equidem. Quia sagimen, seu pinguedo non est caro: vt enim Arist. l. 1. de generat. animal c. 18. probat, finito naturali animalis augmento, pinguedo accrescit: & sagimen calore liquescit, non autem caro. Igitur sagimen, vel pinguedo potius se habet in genere lactis, &

ouorum, quam in genere carnis: ergo lacticiniis, & ouis concessis, concessum etiam sagimen censeretur debet. Adde, *in cap. Presbyter, dist. 82.* Sagimen apponi simul cum cuis, & caseo. Agenti enim poenitentiam ob fornicationem conceditur, ut in certis diebus possit uti sagimine, quando venia datur ut ouis, & caseo vesci valeat. Vnde innuitur, sagimen potius ad oua, & lacticina, quam ad carnes pertinere. Sic Gloss. *ad cap. Presbyter, ver. Sagimine, & ad c. Admonere, v. Carnem 33. qu. 2.* Sylvest. *v. Ieiunium, q. 5. n. 16.* citans Hostiensem, & Abbatem. Angel. *v. Ieiunium, fine. Tabie. §. 7.* Pasqual. *deci. 74. n. 4. & 6.* citans Azorium, & alios Barbosa *ad cap. Presbyter.*

⁷⁰¹ Non licet. Quia probabilius est, sagimē magis ad carnem, quam ad lacticinia pertinere: est enim pars verè animalis constitutiva, sicut alię, quę propriè & strictè sunt caro, ut nervi, medulla, cartilagines. Ita Sanch. *l. 5. consil. c. 1. d. 19. n. 7.* Fagund. *præc. 4. c. 2. 49. in ult. edit.* Laym. *l. 4. tr. 8. c. 1. n. 5.* Villalo. *p. 1. tr. 23. diffic. 8. n. 16.* Bassæ. *v. Ieiunium. 1. n. 3.* citans Syluium. Filliuc. *tr. 27. p. 2. n. 61.* Manu. *in Bull. §. 6. nu. 1. Vaga. p. 1. sum. c. 14. casu 1.* Henriq. *l. 7. c. 13. n. 11.* Medi. *sum. c. 14. §. 10.* Trull. *in Bull. l. 1. §. 4. dub. 3. num. 11.*

⁷⁰² Profectò si sagimen idem sit quod porcina caro pinguior, crassior, & solidior, eius esus in diebus prohibitis mihi videtur illicitus lethaliter, si verò idem sit sagimen atque adeps porcinus, existimo, primam sententiam esse quidem, quàm par est, laxiorem. Nam dato, quòd sagimen non sit propriè, & in rigore caro (uti vult Aristot.) non inde colligo, quod illo uti liceat, quando prohibita, sunt carnes ac oua, & lacticinia concessa; sanguis enim animalium, medulla, nervi, & ius carniū non sunt proprie caro, & tamen eis vesci non possumus in diebus prohibitis, eo quòd sint proximè, caro, vel animalium partes, vel in existimationem hominum pro carne habita. Ergò quamvis gratis demus, sagimen non esse carnem, non inde sequitur, quod eo in diebus prohibitis uti possimus; quia sufficit, ut vel sit animalis, vel proxime caro, aut pro tali communiter existimata, ut ab illo abstinere debeamus. Ex Trullenc.

DVBIVM XII.

Vouit quis certa die à carnibus abstinere, aut ouis, aut lacticiniis: peccatne toties, quoties comedit?

⁷⁰³ REcolo, toties te delinquere, quoties carnes, oua, aut lacticinia in die prohibito comederis,

Quia præceptum id prohibens, est negatiuū, & pro semper obligat. Requiro autem, nūm qui vouit certa die à carnibus, vel ouis, aut lacticiniis abstinere, toties delinquat, quoties carnem, oua, aut lacticinia comedit?

⁷⁰⁴ [87] Non delinquit toties. Quia votum non comedendi carnes pro aliquo die emissum semel fractum non potest amplius obligare: est enim de ea priuatione carnis pro illo die: ergo sie semel destruat per vnum actum, haud potest amplius observari. Sic Palud *in 4. dist. 15. qu. 4. n. 39.* D. Antonin. *p. 2. tit. 11. c. 2. §. 2.* Tabien. *v. Votum 3. n. 8.* Pasqual. *decis. 66. num. 3.* non benè citans Trullenchum, & Dianam.

⁷⁰⁵ Toties delinquit, quoties comedit. Quia votum abstinendi à carnibus, ouis, seu lacticiniis etiam pro aliqua die, est negatiuum, ad instar quidem præcepti Ecclesiastici de abstinētia à carnibus indicti. Ita Bossi. *to. 3. ti. 21. §. ult. n. 357.* Diana *p. 10. tr. 14. resol. 32.* citans Leandrum. Maior. *in 4. dist. 38. qu. 6.* Supplem. Garb. *q. 1. a. 3.* Angel, *v. Votum 3. n. 27.*

Sanch. l. 4. sum. c. 11. n. 41. Nauar. sum. c. 21. n. 57. Suar. de Relig. tom. 2. l. 4. de voto, c. 7. n. 12. Azor. p. 1. lib. 12. c. 20. quæst. 8.

⁷⁰⁶ Certe sicut præceptum indicens à carnibus abstinentiam, per vnum actum non extinguitur, ita & votum: præceptum namque cum negatiuum sit, pro semper obligat, cuius naturam pro semper obligandi votum huiusmodi imitatur. Vnde longe probabiliorem hanc sententiam esse crediderim.

DVBIVM XIII.

*Vouit quis certa die ieiunare. An toties peccet,
quoties esus carniū distinctos moraliter multiplicat?*

⁷⁰⁷ Toties delinquit, quoties multiplicat carniū esus. Quia votum ieiunandi abstinentiam

à carnibus includit: Ergo qui vouit ieiunium, vouit simul à carnibus abstinentiam ieiunio quidem essentialē. Sic Azor. p. 1. l. 11. c. 20. q. 6. Suar. tom. 2. de Relig. l. 4. de voto, c. 7. n. 12. Oppositum vocitans absurdissimum.

⁷⁰⁸ Non peccat toties, quoties carnibus vescitur, sed prima vice. Quia in hoc voto non includitur directe à carnibus abstinentia, sed indirecte solū, quatenus est pars essentialiter ad ieiunium requisita, & accessoria ipsi ieiunio. Quare cum semel violato ieiunio cesset obligatio circa principale, circa accessoriā à carnibus abstinentiam etiam cessare videtur. Ita Sanch. l. 4. Decal. c. 11. n. 42. Laym. l. 4. tr. 4. c. 3. n. 3. Diana p. 1. tr. 9. resol. 37. Barth. à Sancto Fausto in Thesau. Relig. l. 1. q. 140. n. 2. & alij.

⁷⁰⁹ Hanc sententiam probabiliorem quidem, præfero. Quemadmodum enim, quia promisso ieiunio non promittitur directē vnica comestio, sed indirectē, & accessoriē, quatenus est ad ieiuniū necessaria: semel hoc violato, non amplius obligat; sic in nostro casu dicendum, cum non directē, sed indirectē, & accessoriē promissa sit à carnibus abstinentia, tanquam pars ad ieiunium necessaria: eo vel maxime, quod magis essētiā sit ieiunio vnica comestio. De ea enim omnes consentiunt, non autem de abstinentia à carnibus. Secus autem contingeret, vbi quis expresse voueret vnicam in die comestionem: peccaret enim absque dubio toties, quoties præter vnicam illa die comederet. Sācius mecū.

DVBIVM XIV.

*An si ante septennium puer usu pollet rationis, liceat
ei, in diebus prohibitis carnibus, ac lacticiniis vesci.*

⁷¹⁰ SUppono, pueris septennium, in quo eis rationis vsus elucescit plerūque, id licitum esse. Quia positivæ leges, seu rationis non obligant eos, qui rationis sunt expertes. Quæstioni autem do, an eis liceat carnis, aut lacticiniorum esus, si ante septennium usu polleant rationis?

⁷¹¹ Minime licet. Quia lex abstinendi à carnibus, & lacticiniis pueros obligat statim, ac vsū rationis attigerint, siue id illis contingat ante septennium, siue postmodū. Nam in quacumque

ætate vsus rationis contingat, pueros efficit culpæ capaces: ergò, & obligationis per legē: nisi aliàs materia legis, aut legislatoris intentio, aut consuetudo aliud declaret. Sic Baldel. *l. 5. d. 30. n. 8.* Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 8. n. 8.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 42.* Trull. *in Bul. l. 1. §. 4. d. 2. n. 4. & l. 3. Decal. c. 2. d. 2. n. 11. & d. 6. nu. 1.* Azor. *p. 1. l. 7. c. 17. q. 2.* Villalob. *p. 1. sum. tr. 23. diffic. 8. n. 7.*

⁷¹² Licet omninò. Quia positivæ leges ante illā ætatem, in qua communiter lumē rationis est solitum illucescere, obligare non intendunt: & per accidens est, in vel alio puero rationis vsum accelerari. Ita Sanci. *in select. d. 51. nu. 31.* Ioan. de Escobar *de utroque foro a. 6. n. 34.* citās male Castrum Palao *to. 3. d. 1. pun. 4. §. 2. num. 3.* Nec enim inibi vllum verbum circa quæstionem inueni. Pasqual. *decis. 50. n. 2.* Did. Narb. *de ætate ad human. act. requis. anno 7. qu. 6. num. 3.* Fauent Henr. *l. 13. c. 49. n. 2. lit. N. & Ledesma 2. p. 4. qu. 17. a. 6. dub. 2.* quatenus docent, consuetudinem ferre, vt parum post rationis vsum pueris in diebus prohibitis lactinia dentur.

⁷¹³ Quamuis ante septennium puer doli sit capax, nullo præcepto positivo obligari reor: cū leges positivi iuris ante ætatem illam, in qua communiter rationis lumen oriri est solitum, obligare non intendāt. Nam ad ea, quæ frequenter accidunt leges adaptantur, ex *l. Nam ad ea, ff. de legib.* Palao *to. 1. tr. 3. d. 1. pun. 24. §. 2. num. 3.* Hinc colligo, ante septennium expletum licitum esse cuique, (licet consuetudo non adsit) pueris carnes, oua, & lactinia ministrare. Quia pueri ante septennium nulla obligantur positiva lege etiam orta ex consuetudine.

DVBIVM XV.

An peccet qui perpetuò amentibus carnes, aut lactinia in vetitis diebus ministrat?

⁷¹⁴ Peccat quidem, quamuis ipsi sint peccandi incapaces. Quia licet ebrius non delinqueret

hosce cibos comedēdo, peccaret quidem qui eos illi ministraret. Nec obstat, amētiā esse perpetuā, & absque culpa incurri, ebrietatē verò tēporaneā, & culpabilem. Impedimentum enim tēporale, & culpabile ita excusat tempore, quo durat, sicut perpetuum excusat perpetuo. Sic Sāci. *in select. d. 51. n. 30.* Azor. *to. 1. l. 7. c. 28. n. 3.* docēs[88] fas esse ministrare hos cibos perpetuo amentibus, vbi fuerit recepta hoc ministrandi consuetudo. Vnde clare videtur sentire, seclusa consuetudine, non licere.

⁷¹⁵ Minimè peccat. Quia si amentes sint ad tempus, vel in vna solū materia, aut lucidis interuallis fruuntur, cum recuperandæ salutis spes adsit, & amentia sit morbus grauissimus, indigent cibis salutaribus. At si amentia perpetua sit, ac salus desperetur: dixerint credo Medicos, eos his cibus indigere, sicut perpetuo paralyticos, ne cibus minus salubribus humor ille melancholicus augeatur. Præterea cum nō sint capaces operandi modo humano, non sūt obnoxij obligationi. Ita Sanc. *l. 1. Decal. c. 12. n. 16.* Angl. *p. 1. q. de ieiun. diff. 6.* Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 8. n. 8.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 42.* Ludo. de S. Iuan. *p. 1. sum. tr. de ieiun. a. 6.* Pasqualig. *decision. 54.* Trull. *l. 3. Decal. c. 2. d. 2. n. 11.*

⁷¹⁶ Esto cibi illi amentibus necessarij non esset, cum hi perpetuo excusentur ab impletione præcepti illiūsque sint incapaces, iure optimo reputarim eos vt infantes rationis vsu carentes, vt credendum sit, Ecclesiam habere illos vt omninò suis legibus solutos: ac proinde quisquis

poterit eis cibos vetitos ministrare. At ebris credo non esse. Quia ebrietas non est morbus hic cibis indigens, cum potius indigeat inedia, & est temporalis, brevisque vsus rationis priuatio.

CAPVT XIII.

Circa ouorum, ac lacticiniorum abstinentiam.

DVBIVM XVI.

An oua, & lacticinia sint in ieiuniis

Quadragesimæ prohibita à iure sub lethali?

⁷¹⁷ Non sunt sub lethali, sed solum sub veniali prohibita. Quia Pontifex in *cap. Denique*

respondet pluribus quæstionibus ab Augustino Anglorum Episcopo sibi propositis, & omnes resoluit per verba clarè, & absolutè affirmatiua, aut negatiua, at quando respondet quæstioni, *An in Quadragesima abstinendum sit ab ouis, & lacticiniis, aut sementinis*, mutat modum respondendi, & non dicit absolutè esse abstinendum, sed *Par est, vt abstineamus*. Ergo apertè innuit Pōtifex, se hoc non præcipere, sed tantum proponere vt quid conueniens. Vt enim lex inducat obligationem sub lethali, debet verba clarè præceptiua continere, vt habetur ex *cap. erit autem, dist. 4. ibi: Manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem contineat*. Glossa, *Ne alicui laqueus paretur per ipsam*. Addo, neque ex *Canone 56. Sextæ Synodi Trullanæ* colligitur, abstinentiam ab ouis & lacticiniis sub mortali obligare: Quia Canones Trullani non fuere Canones illius Concilij generalis, quod quidem nullos sanciuir, sed quorundam Orientalium Episcoporum, qui post dissolutionem Synodi Constantinopoli conuenere, sine Pontificis authoritate, in Palatio Iustiniani II. Imperatoris (quod Trullanum appellatur, à quo & Canones Trullani dicti fuere,) & illos Canones sub nomine Sextæ Synodi diuulgauerunt. Ergo ex nullo iure scripto talis obligatio sub mortali colligitur: siquidem nullus alius locus in toto Iuris corpore reperitur, vnde hæc lethalis obligatio deducatur. Sic plura alia cogerēs P. Fagun. *præc. 4. l. 1. c. 2. n. 6. 10. & 12. in edit. 1. in 2.* verò Lugdunensi anni 1632. latiùs à *nu. 15. vsque ad 36.* citans Dominicum ad *cap. Denique tit. Glossam, Palacium, Caietanum, Innocentium, Ferdinandū Perez, Iacobum de Geysneros, Baptistā Fragosium* nostra Societate in manuscriptis. Alagonā, Gratianūque ad *c. Denique*. Queis addiderim Pasqualigum *decis. 17.* & nostrum Pellizariū in *Manu. Regul. to. 1. tr. 5. c. 5. n. 20. 21. & 22.*

⁷¹⁸ Sunt prohibita sub lethali. Quia in *cap. Denique* prohibentur oua, & lacticinia in Quadragesima sub peccato, vt Doctores primæ sētentiaē profitentur: at non sub veniali, nam materia est grauis, vt constat, capax utique grauis obligationis: ergo si prohibita sub peccato fuit debet censeri sub peccato graui prohibita. Et quia talis ouorum, ac lacticiniorum prohibitio lata in *cap. Denique*, intimata est fidelibus sub præcepto, & non proposita sub consilio. Quæsiuit enim Augustinus Anglorum Episcopus à Papa Gregorio, (vti Gratianus ait) *An sicut in ieiuniis Quadragesimæ abstinendum est à carnibus: ita etiam abstinendum sit ab ouis, & lacticiniis?* Ac si requireret, nūm præceptum prohibens in Quadragesima carnes, extendatur ad oua, ac lacticinia prohibenda? Et respondit affirmatiuè Pontifex: postmodumque rationem

conuenientem assignauit, ob quam præceptum de abstinentia carniū ad oua, & lacticinia prohibenda extendatur. *Par* (inquit) *est, ut quibus diebus à carnibus abstinemus, ab omnibus quoque, quæ sementinam carnis trahunt originem, ieiunemus* Quare cum ibi Pontifex non constituat nouum præceptum: sed declaret extensionem præcepti iam existentis, necessariū non fuit uti aliis verbis præceptiuis, præter verba affirmatiuè respondentia interrogationi Augustini, quæ vim habent præcepti. Addo, prohibitionem ouorum, & lacticiniorum facta in Sexta Synodo generali *can. 56.* obligat sub mortali; prohibetur enim Clericis vsus ouorum, & lacticiniorum in ieiuniis Quadragesimæ sub suspensionis pœna, laicis vero sub pœna excommunicationis, quæ pœna grauem supponit culpam, uti communiter Doctores profitentur. Demum quia Pontifices dispensant in Bulla Cruciatæ ad oua, & lacticinia, cū illis, qui eam accipiunt: si autem non essent sub mortali prohibita, dispensatio necessaria non esset. Ita ex Canonistis Bellamera *ad cap. Denique to. 1. Decret. Hostiens. sum. de obseru. ieiun. n. 2. & 3.* Innocent. *ibi, n. 5.* Abbas *n. 5.* citans Innocētium. Nauar. *sum. c. 21. n. 15.* Couar. *l. 4. variar. c. 20.* Et Theologis verò D. Thom. *2. 2. q. 147. a. 8. ad 3.* Caiet. *ibi, & in sum. v. Ieiunium, c. 1.* Durādus, Armil. Angel. Medina, Syluester, Gratian. Concilium Toletanum IV. *c. 10.* & VIII. *c. 9.* Graf. Medina alter, Molfes. Llamas, Sancius, Ioannes à Cruce, Manu. P. Ledesma, Villalobos, Diana, Leand. de Murcia, Beja, Machado, & alij, quos citat, & sequitur Leand. *præc. 4. tr. 5. d. 3. q. 2.* Et ex Societate nostra Hen. *l. 7. c. 13. n. 8. lit. F. Sua. [89] tom. 2. de Relig. cap. 13. n. 3.* Azor. *p. 1. l. 7. c. 10. q. 1.* Sanch. *l. 4. sum. c. 11. n. 53. & l. 5. consil. c. 1. dub. 19.* Lessi. *l. 4. c. 2. dub. 2. n. 8.* Sà *v. Ieiunium, nu. 8.* Tolet. *l. 6. c. 3. n. 2. & 3.* Reginal. *l. 4. n. 144.* Luisius Turri. *sum. p. 1. c. 256. qub. 34. concl. 1.*

⁷¹⁹ Profectò P. Stephani Fagundez mei lubens hærerem sententiæ tot rationibus roboratæ, tot grauibz obfirmatę Doctoribus. Non enim iudico, multiplicari debere obligationes ex iure, & Sacris Canonibus, nisi de ipsis clarè constet, nec extendendæ, quando lex eas non extendit iuxta illud: *Odia sunt restringenda, Benignior in pœnis est interpretatio facienda, de Regulis iuris in 6.* Attamen secundam sententiam probabiliorem admodum esse iudico vnica huic nitens rationi. Obligatio legis humanæ in foro conscientiæ maximè colligitur ex communi hominum æstimatione, & obseruatione, ut probat textus *in l. Minimè leg. Si de interpretatione, de legibus, & cap. Cum dilectus, de consuetud.* At communis hominum æstimatio, vsus, & obseruatio vsque modo semper tenuit; quot *capitis Denique* textus sub mortali obligat: ergo ex vi illius sub mortali censenda est abstinendi ab ouis, & lacticiniis in Quadragesimali ieiunio obligatio.

DVBIVM XVII.

*An oua, & lacticinia sint sub lethali prohibita
vi Iuris in ieiuniis extra Quadragesimam?*

⁷²⁰ Prohibita non sunt. Quia nullus textus reperitur in iure, qui ouorum, ac lacticiniorum esum extra Quadragesimam prohibere videatur. Nam *Caput Denique, & Canon. 56. Sextæ Synodi generalis*, manifestè de ieiunio Quadragesimali loquuntur. Sic D. Thom. *2. 2. q. 147. a. 8. ad 3.* Henriqu. *l. 7. c. 3. n. 9.* Sanch. *l. 4. Decal. c. 11. n. 52.* Azor. *to. 1. l. 7. c. 10. q. 2.* Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 2. n. 10.* Bonac. *de præc. Eccl. d. ult. q. 1. pun. 2. n. 2.* Filliuc. *tr.*

27. p. 2. n. 45. Trul. l. 3. Decal. c. 2. dub. 2. n. 3. Diana p. 1. tr. 9. resolut. 41. Pasqual. decis. 68. n. 2. citans Reginaldum, Villalobos, Ledesmam, & alios.

⁷²¹ Sunt prohibita. Quia quamuis in cap. *Denique*, & *Canone* 56. solum prohibeantur oua, ac lacticia in Quadragesima, ratio tamen prohibitionis, quæ inibi apponitur, in omnibus militat ieiuniis. Illa autem ratio est, nam oua, & lacticia originem à carnibus trahunt, à quibus ex essentia ieiunij necessariò est abstinendum, quæ ratio eadem est in omnibus ieiuniis. Ita Alexand. ad cap. *Denique*, dist. 4. nu. 6. & ibi Præpositus Dominic. ad cap. *Rogationes*, de consecr. dist. 3. Graff. to. 1. l. 2. decis. c. 36. n. 10. Gomezius in *Bul. claus.* 7. n. 3. Couar. l. 4. variar. c. 20. n. 15. Machado l. 2. sum. p. 4. tr. 3. docum. 4. nu. 3. alios citans Astens. sum. p. 2. tit. 28. a. 3. q. 5. Richard. in 4. dist. 15. a. 3. a. 5.

⁷²² Existimo, omnibus ieiuniis extra Quadragesimam edendo lacticia absque Bulla satisfieri. Quia est probabilior opinio, id iure minime interdicti.

DVBIVM XVIII.

An teneamur ex vi consuetudinis, (vbi vigere videatur) abstinere ab ouis, & lacticiniis in ieiuniis extra Quadragesimam?

⁷²³ Tenetur planè. Quia consuetudo legitimè introducta vim exerit obligandi. Sic Tamburin.

tom. 2. de iure Abbat. d. 12. q. 9. n. 7. Bonac. de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. 2. n. 2. Lessi. l. 4. cap. 2. dub. 2. n. 8. Angles in floribus, de ieiun. q. 9. diff. 2. Nauar. sum. c. 21. n. 15. Medina l. 1. sum. c. 14. §. 10. Alcozer summ. c. 24. Candelabr. aureum in append. c. 15. nu. 16. & Synodus Granaten. sub D. Petro Guerrero coacta anno 1572. l. 3. tit. 32. de obseru. ieiun.

⁷²⁴ Non tenetur. Quia vt aliqua consuetudo obliget ad mortale, non sufficit, quod ab immemorabili sit tempore introducta; sed requiritur, introductam esse cum animo se obligandi ad mortale, & sic esse à Superioribus approbatam. At consuetudo abstinendi ab ouis, ac lacticiniis in ieiuniis extra Quadragesimam, introducta non est cum animo se obligandi ad mortale, cùm de huiusmodi animo minimè constet, imò adsit in contrarium præsumptio: nempe ex ignorantia esse introductam, qua vulgariter creditur, id sibi esse prohibitum. Ita Sanch. l. 4. Decal. c. 11. nu. 52. citans Concilium Prouinciale Toletanum anni 1583. & Synodum Granatemsem anni 1568. Trull. l. 3. Dec. c. 2. dub. 3. n. 4. Pasqualig. decis. 69. nu. 2. Boss. de Iubil. sect. 4. casu 18. nu. 32. Sanct. in select. d. 51. n. 19. Vasq. 1. 2. tom. 2. d. 177. c. 6. num. 15. Diana p. 1. tr. 9. resol. 41. Henriq. l. 7. c. 13. num. 6. Filliuc. tr. 4. p. 2. n. 49. Manuel. tom. 1. sum. c. 23. conclus. 3. & alij.

⁷²⁵ Cum his opinor. Nam eiusmodi consuetudo, vt vim legis exerat, debet esse præscripta quadraginta annorum spatio, & sponte inducta animo obligandi. Quare examinanda est consuetudo Regionis, aut Urbis. Vnde existimo consuetudinem in ferè cunctis Hispaniæ locis haud fuisse scienter seu sponte introductam, sed ob frequentes Bullarum expeditiones, quas pene omnes capiunt, reputare simpliciores viros ac foeminas per errorem, se ob ligari, ab ouis & lacticiniis non solùm in ieiunis extra Quadragesimam, imo in diebus cunctis Veneris adstinere.

DVBIVM XIX.

An oua, & lactinia sint in Quadragesimæ Dominicis prohibita per Cap. Denique?

⁷²⁶ SVnt quidem prohibita. Quia *cap. Denique* expresse prohibetur esus ouorum, &

lacticiniorum in Quadragesima: sed dies Dominici sunt Quadragesimæ dies, vt constat ex *c. Quadragesima, de consecr. dist. 5.* vbi diebus omnibus Quadragesimæ dicitur ieiunandum præter Dominicos: ergo dies Dominici sunt dies Quadragesimæ. Igitur si in diebus Quadragesimalibus illicitus est ouorum, ac lacticiniorum[90] esus, in Dominicis Quadragesimæ edi non possunt. Sic Lopez *p. 2. Instruct. c. 112.* Barbos, *tom. 1. in Decret. in addit. ad dist. 4.* Diana *p. 10. tr. 11. resolunt. 46.* Palud. *in 4. dist. 15. d. 18.* Caiet. *2. 2. q. 147. a. 6.* Couar. *l. 4. var. c. 20. n. 11.* Sanch. *l. 4. Decal. c. 11. n. 53. & l. 5. consil. c. 1. dub. 19. n. 3.* Sancius *in select. d. 51. n. 25.* Trul. *lib. 3. Decal. c. 2. dub. 2. nu. 3.*

⁷²⁷ Prohibita non sunt. Quia in *cap. Denique* permisit Pontifex vesci carnibus in diebus Dominicis Quadragesimæ, vt ex secunda capituli parte constat. Ergò à fortiori minus prohiberetur ouorum, & lacticiniorum vsus. Adde, per *cap. Denique* solum prohibet oua & lactinia in diebus ieiuniorum, vt ex interrogatione Augustini constat. Quæsierat enim Augustinus (*p. 3. huius cap.*) an ieiuniorum tempore sit ab ouis, caseo, & lacte abstinendum? & Gregorius Papa affirmatiuè respondit. Tunc sic: dies Dominici. Quadragesimæ non sunt ieiunij dies: ergo per *cap. Denique* non prohibetur in illis ouorum, & lacticiniorum esus. Ita Machad. *sum. l. 2. p. 4. tr. 3. docum. 4. n. 4.* asserens, hanc sententiam esse communiorem. Did. Narb. *de etate, anno 60. q. 3. n. 3. n. 3. & 4.* Fagund. *l. 1. c. 2. n. 44.* Pasqualig. *decis. 72.* Llamas *p. 3. Meth. c. 5. §. 26.* Gom. *in Bul. Cruci. claus. 7. n. 7.* Leand. *præc. 4. tr. 5. d. 3. q. 83.*

⁷²⁸ Primam sententiam probabilem admodum, imò, Machadi venia, communiorem esse reor. Attamen adhæreo secundæ. Nam *cap. Denique* solum prohibet ouorum, ac lacticiniorum esum in Quadragesimæ ieiuniis. Cum igitur Dominici dies Quadragesimæ non sint dies ieiunij, minimè in illis huiusmodi cibi prohibentur. Profectò licet lubeat concedere, quod hi Dominici dies Quadragesimales dicantur, attamen non ideo est, quia in illis seruanda sit Quadragesimalis abstinencia, sed quia inter dies Quadragesimæ incidunt.

DVBIVM XX.

An ex vi decreti alterius ex consuetudine oua & lactinia prohibeantur, sub mortali in Quadragesimæ Dominicis?

⁷²⁹ PRobibentur ex vi decreti alterius. Quia Sexta Synodus generalis *can. 56.* reprobatur vsus

edendi oua in Dominicis Quadragesimæ reprobatur sub graui pœna: ergo sub mortali. Et ex vi consuetudinis. Quia in vniuersa Ecclesia viget antiquissima consuetudo abstinendi

in Dominicis Quadragesimæ ab ouis, & lacticiniis, vt patet ex verbis præfati *can. 56*. At huiusmodi consuetudo obligat sub mortali, cum sit de re graui introducta a quidem, cum animo se obligandi, à fidelibus. Sic Rodrig. *in Bul. §. 6. n. 8*. Vega *p. 1. sum. c. 14. casu 26*. Lop. *p. 2. Instr. c. 222. lezana v. Ieiunium, nu. 3*. Diana *p. 3. tr. 6. resol. 80. & p. 5. tr. 14. resol. 13*. Leand. de Murcia *in expos. Regulæ D. Francisci, cap. 3. qu. 1. numer. 3*.

⁷³⁰ Nec ex vi alterius decreti, nec ex vi consuetudinis sub mortali esus ouorum ac lacticiniorum in Dominicis Quadragesimæ prohibetur. Quia per Sextam Synodum non prohibetur, cum canon 56. citatus illius Synodi non sit. Et quia consuetudo generalis abstinendi ab ouis & lacticiniis in Quadragesimæ Dominicis, non est introducta animosè obligandi ad mortale: nec enim id constat: ergo solum est ex deuotione, ac pietate populorum inducta. Ita Pasqualig. *decis. 72. à n. 3*. Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 2. n. 44. in vlt. edit. Corduba, summ. quæst. 168*. Llamas *p. 3. Metho. cap. 5. §. 26*. Gomez *in Bul. claus. 7. num. 7*.

⁷³¹ Crediderim, quamuis olim ex vi decreti Sextæ Synodi (si Canones Trullani illius sint) aut saltem ex vi consuetudinis prohibitus fuerit generaliter sub mortali ouorum, ac lacticiniorum in Dominicis Quadragesimæ esus: nunc autem non esse ita vniuersaliter prohibita; nam in multis Prouinciis præsertim Hispaniæ est illa lex Synodi generalis, aut consuetudinis per contrarium vsum abrogata. Vnde absolute loquendo veram esse crediderim primam sententiam secundam autem solummodo esse certam in Prouinciis, vel Regnis, in quibus aut nulla introducta fuit consuetudo circa huiusmodi abstinentiam; aut si introducta fuerit per contrariam consuetudinem abrogata.

DVBIVM XXI.

An abstinentia à carnibus Rogationum triduo, quæ ex consuetudine est introducta, obliget ad lethale?

⁷³² NON obligat. Quia post abrogatum præceptum de ieiunio in his feriis, consuetudo huiusmodi sit à fidelibus cum animo obligandi introducta. Sic Pasqualig. *decis. 79. num. 7*. & probabile ait esse Leander *præc. 4. tract. 5. d. 3. quæst. 13*.

⁷³³ Obligat planè. Quia probabilius est eam consuetudinem introductam fuisse à fidelibus animo se obligandi, vt ex communi hominum patet æstimatione. Ita Leander *cit. Barbo. ad cap. Rogationes, de consecr. dist. 3. num. 1*.

⁷³⁴ Ego quidem existimo certum, quod licet olim esset abstinendum ex iure à carnibus in Rogationum triduo, nunc autem minimè. Quia huiusmodi abstinentia præcepta erat eo, quod tribus hisce diebus erat præceptum ieiunij, cessante verò præcepto de ieiunio, cessauit abstinendi à carnibus obligatio. Vnde solum ex consuetudine retinetur. Vbi autem hæc consuetudo viget, obligat ad lethale talis abstinentia; vim enim obligatiuam illis adstruit communis hominum æstimatio.

DVBIVM XXII.

An satisfaciat ieiunio Quadragesimali, qui sine dispensatione, aut Bulla ouis, seu lacticiniis vescitur?

⁷³⁵ **N**on satisfacit. Quia ieiunium Quadragesimale eodem modo exigit abstinentiam[91] ab

ouis, & lacticiniis, sicut exigit à carnibus abstinentiam, vt colligitur ex *cap. Denique* Sed qui carnibus vescitur, ieiunium non seruat: ergo nec qui ouis, aut lacticiniis reficitur. Angel. *v. Ieiunium, initio*. Manu. *to. 1. sum. c. 184. n. 10*. Ledes. *2. p. 4. dist. 17. art. 1*. Syluest. *v. Ieiunium, qu. 3. Tabie. q. 1. Armil. n. 1*. Innuit Henriq. *l. 7. c. 10. n. 4*. Et apud Pasqualigum *decis. 78*. Azorius, Cordub Filliuc. Medina, & alij.

⁷³⁶ Satisfacit profectò. Quia ieiunium Quadragesimale non est diuersum essēcialiter ab aliis extra Quadragesimam ieiuniis: sed hæc non exigūt essēcialiter ab ouis & lacticiniis abstinētiā: Ergò nec Quadragesimale ieiuniū. Igitur præcepto formali ieiunandi satisfacit qui sine Bulla, aut dispēsatione ouis ac lacticiniis vescitur. Ita D. Antonin *p. 1. tit. 6. c. 2. §. 3*. Palud. *in 4. dist. 15. qu. 4. art. 4*. Ludouic. de la Cruz *d. 1. in Bul. Cruc. c. 5. dub. 14*. Pasqualig. *decis. 81*. Sanch. *l. 5. sum. c. 11. à n. 50. ad 53*. Portel. *in dub. Regul. v. Ieiunium. in Addit. n. 8*.

⁷³⁷ Peccabit proculdubio, qui oua, aut lacticinia in ieiuniis Qudragesimæ sine Bulla, aut dispensatione comederit, si alicubi ex consuetudine non excusatur. Attamen ieiunandi præcepto satisfacit. Quia non eodem modo ieiunium Qudragesimale abstinentiam ab ouis, ac lacticiniis exigit, sicut à carnibus: hanc enim exigit ieiunium secundum substantiam & essentiam, quam ex Ecclesiæ habet institutione: illam vero ex accidenti adiuncto ex alio præcepto. Etenim præceptum de abstinentia ab ouis, ac lacticiniis pro diebus Quadragesimæ siue de nouo impositum, siue per extensionem præcepti de abstinentia à carnibus de iure habetur in *cap. Denique, & can. Sextæ Synodi*. Hoc probabilius iudico, fateor tamen primam sentiam valde esse probabilem. Ex Sanch.

DVBIVM XXIII.

An agricolæ, & quilibet pauperes possint in ieiuniis Quadragesimæ sine Bulla, aut dispensatione ouis, & lacticiniis vesci ex eo præcisè, quod pisces, quæ refici valeant, non subsint?

⁷³⁸ **P**ossunt planè. Quia Ecclesia non intendit tam incommodum ieiunium indicare, quale

foret à piscibus abstinentia, si ab ouis etiam & lacticiniis esset abstinendum. Vnde dum pisces desunt, sufficiens adest motium interpretandi Ecclesiæ voluntatem. Sic Pasqualig. *decis. 80*. Pena apud Henriquez *l. 7. c. 13. lit. Y*. Trull. *l. 3. Decal. c. 2. dub. 7. n. 6*.

⁷³⁹ Ex hoc præcisè capite minime possunt. Quia licet piscibus careant, possunt ex aliis cibis sufficiens alimentum habere sufficiens namque rusticis in montanis degentibus reputatur. Si

subsit panis, herbæ, legumina, &c. vt constat experimento. Leander *præc. 4. tr. 5. d. 3. qu. 16. Sanch. l. 5. consil. c. 1. dub. 19. n. 4.* citans Henriquum, & doctos alios Iuniores.

⁷⁴⁰ Ego existimo, posse agricolas & quosuis puperes ratione paupertatis edere oua, & lacticia diebus prohibitis, si non possunt cōmode pisces habere, & oua lacticia domi subsint: vel possint hæc facilè inuenire, non vero pisces. Fateor, securius esse id cum dispensatione gerere, sed vbi necessitas est patens, haud erit dispensatio necessitas est patens causa seu necessitate exigente, poterunt oua & lacticia domesticis suis die vetito exhibere illique licet careant Bulla poterunt sine scrupulo absumere.

DVBIVM XXIV.

*An seclusa consuetudine licitum sit panem
biscoctum etiam in quantitate magna in ieiuniis
Quadragesimæ sine Bulla, aut dispensatione comedere?*

⁷⁴¹ Est licitum. Quia licet tunc quantitas ouorum notabilis esset seorsim sumpta, immixta

tamen huiusmodi pani ita est absorpta in panis substantia, vt nunquam quis vesci ouis censeatur. Prohibentur namque oua prout sunt moraliter oua, & cibi, qui constant ex ipsis, vt ex parte componente: non autem id, quod non est moraliter ouum, nec constat ex oua, vt ex parte constitutiva. Sic Pasqual. *decis. 85. num. 3.* Nonnulli, quos citat pressis nominibus, Ioan. de la Cruz *part. 1. Director. præc. 3. articul. 4. dub. 8. concl. 4.* Et Bossius *de Iubilæo, sect. 4. casu 18. numer. 138.* probabile reputat.

⁷⁴² Licitum non est. Quia quando prohibentur, oua absolutè & absque vlla limitatione prohibentur. Igitur siue admisceantur farinæ triticeæ siue aliis cibis, cibus erit prohibitus ex huiusmodi enim admixtione nullatenus deperditur substantia ouorum, alias frustra adhiberentur. Ita Vega *tom. 1. sum. c. 14. casu 9.* Ioan. de la Cruz *citatus.* Bossius *vbi suprâ.* Diana *part. 10. tract. 16. resol. 17.* Trull. *lib. 3. Decal. cap. 2. dub. 3. num. 8.* Manu. *part. 1. summ. cap. 23. ante 1. concl.* Villalob. *tom. 1. summ. tr. 23. diffic. 7. nu. 3.* Ledesma *to. 2. sum. tract. 27. cap. 2. diffic. 5. Post. 3. concl.*

⁷⁴³ Certam omnino hanc sententiam esse crediderim. Nam cum oua pars constitutiva panis biscocci sint, cibus constans ex parte illa prohibita, absolute prohibitus remanebit. Addo huiusmodi panem minimè vsualem esse, alias validè posset consecrari, quod nemo admitte Ergo ideo est, quia in pane biscoccto remanet ouorum substantia. Ab nego autem notabilem ouorum quantitatem ita reddi in farina absorptam, vt quis ouis vesci non censeatur. Experientia enim propositionis huiusce aperit fasitatem, cum ex maiori quantitate ouorum, manente eadem farinæ quantitate, panis biscocctus maior in quantitate fiat, quod non contingeret, si ouorum quantitas in substantia farinæ absorberetur.

[92] CAPVT XIV.

Circa unicum in die Ieiunij prandium.

QUÆSTIO INCIDENS.

Num potus vini in magna quantitate sumpti vnicae comestioni contrarietur?

⁷⁴⁴ **S**Vppono potum lactis, iuris & aliorum liquidorum similium vnicae comestioni essentiali

ad ieiunium contrariari. Quia huiusmodi liquida habent rationem cibi, per se primo ad nutritionem ordinati. Quæsierim verò num potus vini in magna quantitate ei contrarietur.

⁷⁴⁵ Contrariari videntur. Quia vinum ad nutriendum ordinatur; cum ad robur corporis adaugendum pluribus non inualidis cibis sit præponendum. Sic apud Antonium de Leon *in q. de chocolate part. 2. §. 5. num. 4.* Chrysost. Clemen. Cyril. Ierosolym. Theodoret. Theophylus Alex. Origen. Basil. & August. Alexand. Alens. *part. 4. memb. 8. artic. 1. §. 3.* Citat ille & Azorium, Antonium Rosellam, Metinam, Reginaldum, sed non bene, cum contrariæ adhæreant opinioni. Porro Couar. *tr. de quatuor virtut. Cardin. dist. 63.* asserit potum ante prandium ieiunium soluere, post prandium minimè.

⁷⁴⁶ Non contrariatur, etiamsi ante prandium, & in magna quantitate sumatur. Quia vinum nec est cibus, nec ex natura sua ad nutriendum ordinatur, sed ad sitim extinguendam. Ita D. Thom. *in 4. dist. 15. quæstion. 4. articul. 4.* Nauar. *cap. 21. summ. num. 13.* Syluest *verb. Ieiunium quæstion. 3.* Rosel. *numer. 3.* Tabie. *numer. 24.* Valent. *tom. 3. dub. 9. quæstion. 2. punct. 3.* Filliuc. *tract. 27. parte 2. numer. 62.* Lessi. *libr. 4. cap. 2. du. 2. nu. 10.* & omnes ferè Doctores.

⁷⁴⁷

Fateor, olim veterum Christianorum more inductam fuisse vini abstinentiam in ieiuniis præsertim Quadragesimæ. Attamen huiusmodi abstinentiæ iam est per contrarium vsum sublata obligatio. Vnde iam est licita vini potio, primaque sententia nullam habet probabilitatem. Poterit magna meri quantitas lædere temperantiam, non autem soluere ieiunium.

DVBIVM XXVI.

An vinum, ceruisia, ac similia liquida soluant ieiunium, si non ad sitim extinguendam sed ad famem sedandam absumantur?

⁷⁴⁸ **S**Oluit quidem. Quia cum vinum, sicera, & simile quodlibet liquidum liquidum vim

habeat reficiendi vires, & nutriendi, etiamsi id primo & per se non habeat, nec ad id munus sua ex natura ordinetur: attamen intentio sumentis efficit, vt iam ex se reficiat & nutriat ciborum in morem. Sic D. Tho. *in 4. dist. 15. q. 3. a. 4.* Richard. *a. 3. q. 7. ad 2.* Palat. *d. 8.* Gabri. *dist. 16. qu. 3. a. 3.* Abul. *q. 164. ad c. 6.* Matth. Medi. *C. de ieiun. Reginal. l. 4. n. 153.* Sylui. *2. 2. q. 147. art. 6.* Rosel. *v. Ieiunium, n. 4.* Tabie. *q. 2.* Syluest. *qu. 3. dicto 1.* Angel. *n. 5.* Ghetius *c. 1. nu. 6.* Tho. Hurtado *d. de chocolate.*

⁷⁴⁹ Minime soluit. Quia Ecclesia vinum non prohibens, consequenter non prohibet nutritionem illam, quæ ex illius sumptione prouenit. Certè cum potus meri, ceruisiæ aut similium liquidorum per se primario ad nutriendum non ordinetur, sed ad sitis extinctionem, etiamsi sumatur in eum finem, in quem sumitur cibus, haud poterit sumi vt cibus, aut per modum illius. Ita Paul. de Palac. *sum. v. Ieiunium*. Vega *to. 1. summ. c. 14. casu 32*. Filliuc. *tr. 27. p. 2. nu. 42*. Laym. *l. 4. tr. 8. c. 1. nu. 7*. Molfes. *to. 1. sum tr. 10. c. 1. n. 45*. Lezana *v. Ieiunium, n. 2*. Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 2. num. 47*. Diana *p. 1. tr. 1. tract. 9. resol. 23*. Sanch. *l. 5. cons. c. 1. dub. 23. numer. 4*. Bossi. *de Iubil. sect. 4. casu 18. num. 12*.

⁷⁵⁰ Cum his opinor. Quia sumentis intentio nõ potest meri, ceruisiæ &c. mutare naturam, quorum vis per se, & ex se non ad nutritionem, sed ad extinctionem sitis ordinatur.

DVBIVM XXVII.

*An potus aquæ Saccharo aut melle mixtæ
contradicat unicæ refectioni, vel leui piaculo?*

⁷⁵¹ COntradicit. Quia Sacharum, aut mel habet cibi rationem. Vnde parua materia peccatum veniale constituet, notabilis verò lethale. Sic Sanch. *l. 5. consil. c. i. dub. 23. n. i.* citās doctos Recentiores Trull. *l. 3. Dccal. c. 2. dub. 2. num. 15*.

⁷⁵² Non contradicit vel leui piaculo si materia infusa paruam quantitatem non excedat. Quia licet Saccharum aut mel habeat cibi rationem, non tamen per modum talis adhibetur, sed per modum electuarij ad aquæ cruditatem inhiendam. Ita Anton. de Leon. *quæstion. de chocol. part. 2. §. 6. nu. 6. & §. 11. num. 4*. Luis. Turrian. *parte 1. summ. capit. 256. dub. 24. concl. 1. 2. & 3*. Pasqualig. *decision. 118. numer. 2*.

⁷⁵³ Ego quidem horum menti subscribo, dum-[93]modo in aquam maior valde sacchari aut mellis quantitas non infundatur, sic enim cibi rationem haberet. Hinc sine veniali piaculo assero sumi posse mulsum, quod vulgariter vocitatur *Aloja Hipocras, Limonada &c.*

DVBIVM XXVIII.

*An potio, quæ Chocolate vocitatur, lædat
unicam ieiunij refectionem, si in magna
sumatur quantitate toties quoties libuerit?*

⁷⁵⁴ LÆdit plane Quia omnia quæ ex se seu ex natura sua habent cibi rationem ieiunium

violant, etiamsi potabili modo sumantur. Sed Chocolate natura sua est cibus, cum potius ad nutriendum, quam ad sitim sedandam ordinetur: Ergò etiamsi potabili modo sumatur ieiunium violabit. Sic Diana *p. 4. tr. 4. resol. 194. parte 5. tract. 5. resol. 11*. Anton. de Leon. *quæs. de chocol. part. 3. num. 20*. Trull. *lib. 3. Decal. cap. 2. dub. 2. num. 15*. Pasqualig. *decis. 141. num. 2*. Leand. de Murcia *qu. 15. ad c. 3. Regulæ D. Francis. n. 8*. Ioan. de Sancto Thoma *in expos. Doctr. Christ. ad 4. præc. Solorzano in Polit. lib. 2. cap. 10. citans Patrem Fagundez*

præc. 4. lib. 1. cap. 4. num. 14. Sed non aptè, cum ille de poculis queis est cibus permixtus & quæ præcipuè nutriunt, de sua primaria institutione ad nutriendum ordinantur, loquatur.

⁷⁵⁵ Non lædit. Quia Chocolate ex sua primaria institutione non est cibus, nec vt talis institutus ad inediam sedandam, sed vt potus ad sitim inhibendam, pectusque refrigerandum. Sed quodlibet poculum, quod ex natura sua non est ordinatum ad nutriendum, aut ad famem sedandam, ieiunium non lædit. Ergo potio hæc etiamsi in magna quantitate sumatur, & quoties libuerit, ieiunium non soluet. Ita Luis. Turrian. *summ. part. 1. cap. 256. dub. 24. concl. 4. & 7.* Lezana *verb. Ieiunium, num. 2.* Ludouic. Lopez *tom. 2. Instruct. cap. 112.* Thom. Hurtado *d. de chocol. memb. 3.* citans Magistr. Antolinez Compostellanum Archiepiscopum, Basilium, Cornejo, aliosque doctissimos viros. Leander *præc. 4. tract. 5. d. 5. quæ. 5.* me citato, & alij.

⁷⁵⁶ Recolo, quod non semel in libello Hispano, & in Latino Confessariorum Examine asserui. Chocolate lacte aut ouis admixtum ieiunium violat; quia cibi ex se habet rationem. Si potio hæc sit admodum crassa, ita vt in quantitate valde aquam excedat, ieiunium violabit; quia in ratione cibi simpliciter remanebit. Si vero ita aqua hac materia Indica tēperetur, vt liquida satis potio exponatur, sine violatione ieiunij potest toties quoties libuerit vel in magna absumi quantitate; potus namque proculdubio est. Quod si requiras qualiter mixtio hæc gerenda sit, vt potus rationem non excedat, à timoratis didici, ad vasculum, quod *Gicara* vocitatur, implendum sine ieiunij læsione, posse vnciam Chocolate cum vncia sacchari admisceri. Cum vero eiusmodi admixtio semper maneat in ratione potus, poterit quoties libuerit & in qualibet quantitate epotari. Scio à pluribus Auctoribus citari Pontificis summi declarationes circa materiam hanc, quæ licet veræ sint, & authētice constent (de quo dubito) non inde colligendum, quod quælibet potio cholocatica sit absolute licita, sed illa solum declaratur potus habere rationem, quæ modica præfata materia conditur. Profectò huic morem gero sententiæ, non vt approbem huius potus vsum tã oppositum ieiunij merito, cum omnino repellat inediam; sed vt à piaculo valeam excusare illos, qui hoc adminiculo non tam vires ad ieiunandum reficiunt, quam totam fere ieiunandi molestiam auferunt. Porro quia malè me circa materiam hanc à multis citari legi, præcipuè ab amicissimo Antonino Diana, vberius mentem exprimere operæ pretium duxi.

DVBIVM XXIX.

*An Poma, vuæ, mala masilica,
Hispanè limon ô naranja sumpta ad
sitim extinguendam soluant ieiunium?*

⁷⁵⁷ Non soluunt. Quia quamuis comestibilia hæc sint, non tamen ad nutriendum ordinantur,

sed potus in morem sumuntur: vnde cum liceat die ieiunij bibere poma hæc licebit absumere. Sic Bossi. *de Iubil. sect. 4. casu 18. n. 13.* Gabri. *in 4. dist. 16. question. 3. art. 3. dub. 1.* Trul. *libr. 3. Decal. capit. 2. dub. 3. fine.* Filliuc. *tract. 27. part. 2. cap. 2. num. 43.* Pasqualig. *decis. 135.*

⁷⁵⁸ Soluunt plane. Quia ex natura sua sunt cibus ad nutriendum ordinatus. Ergò si in magna quantitate sumantur grauiter ieiunium violabunt, si in parua verò leuiter. Ita Paludan. *in 4. dist. 15. quæstion. 4. articul. 4. concl. 3.* Leand. *præc. 4. tract. 5. dub. 5. quæstion. 6. 7. & 8.*

⁷⁵⁹ Existimo, poma, vuas & similia per se violare grauiter ieiunium, leuiter vero ex materiæ paruitate. Quia si ex se, & ex natura sua ordinantur ad nutriendum, haud poterunt vnquam aliter, quam vt cibus sumi: intentio enim sumentis nequit naturam pomi, vuæ ac similium mutare.

DVBIVM XXX.

*An possis ad sitim sedandam, pomorum,
vuarum, &c. succum dentibus expressum
absumere, substantia solida ex ore reiecta.*

⁷⁶⁰ Potes plane. Quia idem est, ac si biberes. Vnde etiam ex eiusmodi succo pomorum & vuarum potus siceræ, ac vini fieri assolet, qui licite potest sedandæ siti in die ieiunij quoties libutrit exauriri. Sic Pasqualig. *decis. 135. num. 4.*

⁷⁶¹ Minime potes. Quia conterere poma seu vuas dentibus, eaque masticare, ac deglutire succum[94] ex illis expressum, nil aliud est, quam aliquid per modum cibi traicere, quod ieiunium violat. Ita Antonius de Leon, *q. de Chocol. p. 2. §. 6. numer. 1. & Paragraph. 5. numer. 14.* Diana *p. 10. tract. 14. resol. 56.* Leander *præc. 4. tr. 5. d. 5. quæs. 9.*

⁷⁶² Cum his sentio. Nam difficile mihi est, posse quem ita dentibus poma, seu vuas conterere, earumque deglutire succum, quin aliquam substantiam cibi rationem gerentem traiciat. An non, si inedia afficiaris, tam aptè poteris ad succum pomorum, seu vuarum hoc modo expressum accurrere, cum alius non subest cibus, quam ad sitim extinguendam? Quia autem id concedet?

DVBIVM XXXI.

*An, ne potus noceat, possit quis
cuiuscumque generis portiunculam assumere?*

⁷⁶³ Certe ne potus neceat, poterit quis quoties bibit aliquid cibi sumere, modo in ieiunij fraudem non gerat. Nam Ecclesia ieiunanti potum, quoties libuerit illi, concedit: Ergo simul permittit quidquid nenocet, erit necessarium Sic Doctores communiter. Quæsierim verò, num dimidiæ vnciæ quæ conceditur, ne potus noceat portiunculam possit, quis ex quocumque genere cibi sumere?

⁷⁶⁴ Non potest. Quia cum per modum medicaminis ne potus noceat, assumatur, necessarium est, vt sit ex rebus, ad id apposis, vt parum sachari rosacei, quinque vel sex amygdalæ saccharo præparatæ, aut similia: non autem pomum, vel olera, quæ quidem potius potui

addunt nocumentum, quam ne noceat, efficiunt. Sic Azor. *lib. 7. cap. 10. quæ. 7.* Syluest. *v. Ieiunium, num. 9.* Abul. *quæstion. 169. ad cap. 6. Matth.*

⁷⁶⁵ Potest quidem. Quia cibus cuiuscumque generis in modica, seu minima illa quantitate poteris per modum medicamenti adhiberi. Ita Fagund. *præc. 4. lib. 1. cap. 2. numer. 20.* Laym. *lib. 4. tract. 8. cap. 8. num. 7.* Bonac. *de præc. Eccl. d. ultim. quæ. 1. punct. 3. num. 4.* Molfes. *tom. 1. sum. tract. 10. cap. 5. numer. 23.* Diana *part. 1. tract. 9. resol. 24.* Sanchez *lib. 5. Cons. cap. 1. dub. 22. numer. 3.* Bossi, *de Iubil. casu 18. numer. 16.* & alij.

⁷⁶⁶ Hanc sententiam longe probabiliorem esse existimo. Nam quod adiicit P. Azorius: *Dummodo cibus non sit panis, aut fructus arboris,* eius venia non approbo. Panis enim frustulum, & pyrum seu pomum paruulum per modum medicinæ possunt assumi, materiæ enim paruitas cibi supplet ineptitudinem.

DVBIVM XXXII.

*Etiam si nihil sumas cibi, scis, tibi potum
minime nocere: Potesne tamen id præsumere
sine veniali semel, sine lethali sæpius?*

⁷⁶⁷ Potes quidem. Quia ex se potus solus stomacho non confert, accidentaliter autem huic, vel illi non nocet. Et quia cum materia parua sit, quoties simitur sine causa, graui culpæ scrupulus non est admittendus. Sic Pasqualig. *decis. 119. n. 7.*

⁷⁶⁸ Minime potes. Quia ideo solummodo licitum est, quidquam cibi ante potum sumere, ne hic noceat stomacho. Igitur si certus sis, quod tibi non noceat, licitum non erit, cum cesset causa, ob quam erat licitum. Vnde si semel præsumas sine causa venialiter delinques, si vero sæpius ita vt notabilem quantitatem exæquas, lethali crimine reus existes. Ita Leander *præc. 4. tr. 5. d. 5. q. 13.*

⁷⁶⁹ Hanc sententiam veram esse crediderim, de sententia verò Pasqualigi maxime dubitarim. Nam si peccatum veniale sit, paruam cibi quātitatem sine cibo sumere: & lethale, si sæpius quis sumat refectiunculas, quæ simul sumptæ notabilem quantitatem reddant: id etiam certum erit in nostro casu, cum certus es, tibi potum minime nocere. Ratio namque illa, quod potus ex se stomacho non conferre, non vrget, cum adest circa contrarium certitudo. Si tamē aliqualis adesset dubitatio, secus dicerem, quia stat iuris possessio.

DVBIVM XXXIII.

*An ab amico rogatus, poteris absque
veniali, aliquid cibi in die ieiunij sumere.*

⁷⁷⁰ Non poteris nisi per ignorantiam, vel obliuionem bona fide gesseris. Quia non videtur causa legitima ab omni culpa excusans voluntas ac petitio amici. Inter Christicolæ enim non est censendus inurbanus, qui amico responderit, se à cibo abstinere, quia vrget Ecclesiæ

præceptum, quod fas non est vel leuiter violare. Sic Palud. in 4. dist. 15. qu. 4. a. 2. Richard. ibi, q. 3. a. 4. Antonin. p. 2. tit. 6. c. 2. §. 6. Caiet. 2. 2. qu. 147. a. 3. Syluest. v. Ieiunium, qu. 3. Nauar. sum. cap. 21. num. 13. Azor. l. 7. c. 9. qu. 1. Manu. p. 1. sum. c. 23. n. 1. Villalob. p. 1. sum. tract. 23. diffic. 5. n. 4. Leand. præc. 4. tr. 5. d. 5. q. 14.

⁷⁷¹ Poteris equidem. Quia legitima causa est, ne quis amico roganti inurbanus appareat. Ita Medina sum. l. 1. c. 14. §. 10. citans Victoriam. Sà v. Ieiunium, nu. 8. Fagund. præc. 4. c. 1. c. 4. num. 3. Cenedo qq. canon. qu. 41. Bonac. de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. punct. 3. n. 4. Reginald. l. 4. n. 174. & 189. Lezana v. Ieiunium, num. 4. Sanch. l. 5. consil. c. 1. dub. 22. n. 6. Diana p. 1. tr. 9. resol. 29. & alij.

⁷⁷² Hoc probabilius esse reor. Nec video rationem congruentem, ob quam te ab amico rogatum à veniali piaculo non excuse, cum tunc modicum cibum capias non ex intentione comedendi, & voluntate propria; sed ex intentione obsequendi iustè & vrbaniter amico. Nam vti addit Fagundez) vnica comestio, quæ in hoc præcepto iniungitur, vnica est reputanda ex intentione comedendi, non ex casu occurrenti, vti hîc accidit. Ex Fagund. accepi,

[95] DVBIUM XXXIV.

*An possis sine veniali culpa, & non
possit, parum cibi sumere, si prandium
ex vrgenti causa valde sit differendum?*

⁷⁷³ NON potest. Quia ieiunanti vnica comestio indicitur, quæ quidem abstinentia aliquam supponit futuram esse incommoditatem. Sic Caiet sum. v. Ieiunium, c. 1. Sanch. l. 5. consil. cap. 1. dub. 24. numer. 2. Pasqualig. decis. 129.

⁷⁷⁴ Potest quidem. Quia diutina prandij dilatio communiter loquendo, nunquam non debilitatem causat, propter quam vitandam licitum est, manè aliquid cibi præsumere. Ita Abul. quæstione. 144. ad cap. 6. Matth. Diana p. 10. tract. 14. resol. 61. citans Leandrum, & Pasqual. n. 4. his subscribit.

⁷⁷⁵ Ego equidem illum ob dilationem prandij minime excuso, nam si debilitate non laboret non video, vnde possit licitè gerere: ex debilitate verò qua ex huiusmodi dilatione prandij quis assolet laborare, certum iudico, posse aliquid absumere. Id profecto experimento edisces.

DVBIUM XXXV.

*An inseruientes mensæ tam sæculares,
quam Religiosi, vel lecturi, dum Religiosi
prandent, possint aliquid cibi præsumere?*

⁷⁷⁶ Non possunt, nisi ministraturi sint solemnī conuiuiō, quod longo temporis interstitio

perdurat. Quia ordinario prandio inseruire nullam aut exiguam molestiam affert. Sic Angles *q. 9. de ieiun. a. 2. diffic. 1. Apend. 3. Abul. qu. 145. ad c. 6. Matth.*

⁷⁷⁷ Possunt plane. Quia futurus labor, sufficiētem causam ad id gerendum exhibet. Ita Caiet. *sum. v. Ieiunium, c. 1. Syluest qu. 3. Angel. nu. 16. Naur. sum. c. 21. nu. 13. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 4. n. 2. Diana p. 4. tr. 4. resol. 142. Layman l. 4. tr. 8. c. 2. n. 3. Lessi l. 4. cap. 2. dub. 2. n. 11. Filliuc. tr. 27. p. 2. n. 40. Tolet. l. 6. c. 2. n. 7. & alij.*

⁷⁷⁸ Certum hoc puto. Quia tam pro dominis, ac Religiosis, quam pro inseruiētibz prandium censetur inceptum quod post ministeriū absoluere possunt. Hæc à Doctoribus ratio solet communiter afferri. Ast ego absolute existimo ratione laboris excusari.

DVBIVM XXXVI.

An ob graueolentiam oris licitum sit absolute, aliquid cibi aromatici præsumere?

⁷⁷⁹ Non est licitum absolutè, sed solum quando quis cum primatibus debeat, negotia gerere,

qui quidem delicatioris naturæ facilius assolent ex graueolentia offendi. Quia horum respectu id intra medicinæ latitudinem computatur. Sic Angles *qu. 9. de ieiun. a. 2. diffic. 3. Apend. 2. Ludou. de San. Iuan. sum. quæstion. vnic. de ieiun. articul. 12. diffic. 2. Apend. 2.*

⁷⁸⁰ Absolutè est licitum. Quia licet non occurrat cum primoribus confabulatio, vel vulgaris quisque ex oris graueolentia offenditur. Vnde sine scrupulo poterit aliquid ad eam vitandā assumere. Ita Bonac. *de præc. Eccl. d. ult. q. 1. pun. 1. n. 7. in noua edit. Trul. l. 3. Decal. c. 2. dub. 3. nu. 11. Sanch l. 5. cons. c. 1. dub. 22. citans, presso nomine, doctos Recentiores. Filliuc. tr. 27. p. 2. nu. 37. Pasqualig. decis. 131.*

⁷⁸¹ Sine levis piaculi scrupulo existimo posse illum aliquid per modum medicinæ absumere, quamuis nec primores, nec vulgares alloquuturus sit. Graueolentia enim oris etiam ipsum, qui ea afficitur, non leuitur offendit. Quod sufficit, vt eiusmodi medicamine ad eam vitandam vtatur.

DVBIVM XXXVII.

An inseruiētes mensæ, vel legentes possint in magna quantitate cibum præsumere?

⁷⁸² Minime possunt. Quia ideo eis est licitum solummodo, ne hisce ministeriis incūbentes

deficiant. At sufficit ad debilitatem vitandam modicum alimenti præsumere: Erge sine ieiunij violatione nequeunt in notabili præsumere quantitate. Sic Abul. *ad cap. 6. Mat. quæstion. 144. Bonac. de 4. præc. quæst. 1. pun. 3. num. 10. Fagund. præc. 4. libr. 1. cap. 4. numer. 2.*

Angles *quæstion. 9. de ieiun. art. 2. diffic. 1. append. 3. Azor. lib. 7. cap. 9. q. 1. Lessi. l. 4. c. 2. dub. 2. num. 11.*

⁷⁸³ Possunt quidem. Quia præfata cibi præsumptio est veluti prandij inchoatio post ministeria illa futuri. Ita Pasqualig. *decis. 128. nu6. & 7. Sanchez lib. 5. consil. cap. 1. dub. 24. nu. 2. ex Caiet. Diana part. 10. tract. 14. resol. 61. citans Leandrum.*

⁷⁸⁴ Existimarim, probiliorem esse primam sententiam, satis vero probabilem esse secundam. Nam præsumptio illa cibi in notabili quãtitate cum sequenti moraliter colligatur, præcipue si duratio mensæ, cui illi ministrant, sit moderata.

DVBIVM XXXVIII.

*An si unica comestione ventrem adeo opples, ut ieiunij
difficultatem minime experiare: Violes ieiunium?*

⁷⁸⁵ Violas quidem. Quia ieiunium est abstinencia victus ab Ecclesia præscripta ad passiones infræandas, corpúsque maceran-[96]dum: quod redundantia cibi vel semel sumpti minime præstat. Sic Martinus Ayala Episc. Guadixien. *l. 3. de tradit. Eccl. c. de ieiun. Maior. in 4. dist. 15. q. 3. & Couar. l. 4. variar. c. 20. n. 11.* hanc quæstionem dubiam sibi esse profitetur, licet nihil resoluat.

⁷⁸⁶ Non violas. Quia licet ieiunium sit abstinencia victus ad corporis macerationem, tamen in ieiunio non tantùm abstinencia attēditur, sed & Ecclesiæ consuetudo spectatur. Ita Innocent. *in Rubr. de obser. ieiun. n. 4. Caiet. 2. 2. q. 147. a. 3. Ioan. de Med. C. de ieiun. c. de num. refect. &c. de iis, quibus ieiun. soluitur. Abul. ad c. 6. Mat. q. 166. Reginal. l. 4. n. 163. Bonac. d. ult. de præc. Eccl. q. 1. pun. 2. n. 7. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 4. n. 1. Pasqual. decis. 120. citans Getium, Trullenchum, Bassæum, Laymanum, Syluium, Llamas, Lublinum.*

⁷⁸⁷ Hoc mihi indubitatum. Quamvis enim Ecclesia definierit, semel tantùm in diebus ieiunij esse comedendum, prandij autem quantitatem nec definiuit, nec definire potuit commodè propter varias hominum complexiones.

DVBIVM XXXIX.

*An violet ieiunium, qui ex necessitate
(aliquo occurrente negotio vrgenti) per
longum tempus prandium interrumpit?*

⁷⁸⁸ Non violat. Quia cum illa interruptio sit ex necessitate, secunda comestio pars, & complementum prioris comestionis censetur, quæ quidem imperfecta fuit relicta. Sic Pasq. *decis. 121. nu. 5.*

⁷⁸⁹ Violat planè. Quia longa illa interruptio efficit, vt non vnica, sed duplex comestio contra ieiunij legem existat. Ita Sanch. *lib. 5. consil. c. 1. dub. 24. n. 1.* Portel. *qq. regular. v. Ieiunium, in addit. n. 10.* Azor. *l. 7. c. 9. q. 1.* Diana *p. 1. tr. 9. res. 33.* Reginald. *l. 4. n. 177.*

⁷⁹⁰ Ego quidem existimarim, eum qui prandiū per duas circiter horas intersecuit, non posse illud rursus inire, si cibi quantitatem corpori reficiendo ieiunanti sufficientem absumpsit, secus si per minoris temporis spatium interruptit, aut in prima comestione haud sufficiens ad tolerandum ieiunium assumpsit alimentum. Mecum Lessi. *l. 4. c. 2. n. 11.* Sancius *in select. d. 52. n. 4.* citans Angles. Dianaque *p. 10. tr. 14. resol. 6.* plures adducens.

DVBIVM XL.

*Surgis à mensa animo non redeundi,
sed mutata intentione prandium nondum
absolutum resumis: Violasne ieiunium?*

⁷⁹¹ Violas planè. Quia per intentionem amplius non comedendi, comestio illa physicè, ac moraliter interruptitur. Sic Nauarr. *sum. c. 13. n. 15.* Pedraza *præc. 3.* Angl. *qu. 9. de ieiun. a. 2. diffic. 1. append. 2. & alij.*

⁷⁹² Non violas. Quia licet intenderis amplius non comedere, redis tamen ad comedendum, nondum prandio absoluto, quod sufficit, vt moraliter vnica eadèmq̃ue comestio censeatur. Ita Trull. *l. 3. Decal. c. 2. d. 3. n. 13.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 32.* Villalob. *tr. 23. diffic. 6. n. 2.* Laym. *l. 4. tr. 8. c. 1. n. 6.* Lessius *l. 4. c. 2. num. 11.* Pasqual. *decis. 124.*

⁷⁹³ Existimo, cum vnitate morali posse huiusmodi interruptionem sumptionis consistere, cum prandium illud nondum sit absolutum.

DVBIVM XLI.

*Surgis à mensa animo non comedendi amplius,
cum prandium est omninò absolutum: Si modicum
tempus intercessit, poterisne rursum comedere?*

⁷⁹⁴ Poteris quidem. Quia modica illa temporis intercapdeo efficit, vt moraliter secunda illa comestio continuatio primæ censeatur. Sic Getius *v. Ieiunium, c. 1. num. 4.* citans Dianam. Bonac. *d. ult. de præc. Eccl. q. 1. punct. 10.* Bassæ. *v. Ieiunium 1. n. 15.* Molfes. *p. 1. sum. tr. 10. c. 5. num. 17.* Filliuc. *tr. 27. n. 41.*

⁷⁹⁵ Non poteris. Quia cum prandium sit omninò perfectum, resumptio illa cibi noua comestio censetur contra ieiunij essentiam, nec moraliter potest, cum prima colligari, etiamsi modica intercesserit temporis distantia. Ita Sanch. *l. 5. consil. c. 1. d. 24. n. 4.* Laym. *l. 4. tr. 8. c. 1. n. 6.* Sanci. *in select. d. 52. n. 4.* Lublin. *v. Ieiunium, n. 26.* Fernand. *p. 2. Exam. c. 8. §. 2. nu. 18.* Valent. *2. 2. d. 9. qu. 2. pun. 3.* Portel. *qq. Regul. v. Ieiunium, in addit. nu. 10. & alij.*

⁷⁹⁶ Hanc sententiam probabiliorum esse duxerim. Nam absolutio prandij prælapsa efficit, vt resumptio prandij noua esse comestio censeatur. Concesserim tamen, eum, qui, plicato linteolo, proposuit, nil amplius comedere, posse, mutato proposito, de ferculis nouiter appositis aliquid sumere.

CAPVT XV.

*Circa refectiunculam, seu collationem,
quæ in diebus ieiunij solet absumi.*

DVBIVM XLII.

*An Refectiuncula hæc inducta fuis
ratione medicinæ, non nutrimenti?*

⁷⁹⁷ Fuit inducta ratione alimenti, non medicinæ. Quia humana fragilitas vix posset sine huiusmodi subsidio integri diei ieiunij molestiam sustinere. Nam aliquibus fortioribus facilis sit inedæ tolerantia, [97] communiter intolerabilis sine refectiunculæ sulcamento existet. Sic Abul. *ad cap. 6. Mat. q. 170. Syluest. v. Ieiunium, nu. 10. Lublin. p. 1. sum. v. Ieiunium, n. 3. Getius in Thesau. animæ, v. Ieiunium, c. 1. n. 4. citat Pasqualig. decis. 87. n. 3. Toletum, Medinam, Lessium, & Azorium, qui quidem oppositum docere legenti constabit.*

⁷⁹⁸ Fuit inducta ratione medicinæ, non alimenti. Quia olim prandium semper propè noctem fiebat: Ergo non causa nutritionis, seu roboris naturæ, sed medicaminis ratione refectiuncula fuit inducta, videlicet, vel ad captandum somnum, vel ne potus noceret stomacho. Ita D. Antonin. *p. 2. tit. 6. c. 2. §. 9. Villalbo. p. 1. tr. 23. diffic. 7. Tolet. l. 6. c. 2. nu. 5. Angel. v. Ieiunium, n. 3. citans Caietanum, ac Paludanum. Ledes. 2. p. 4. qu. 17. art. 5. Bossi. de Iubil. sect. 4. casu 18. n. 124. Molfes. sum. tr. 10. c. 3. n. 43. & alij.*

⁷⁹⁹ Probabilius existimo, inductam fuisse ex medicamine, nescilicet potus noceret, ne somnium ab esuriēte aufugeret. Ast nunc consuetudo obtinuit, vt eiusmodi refectiuncula ad naturæ nutrimentum vtamur. Vnde in hunc finem communiter ab omnibus assolet adhiberi. Imo & quantitas, quæ licite potest absumi id haud obscure manifestat.

DVBIVM XLIII.

*An huius refectiunculæ quantitas mensuranda sit pro
personarum, ac consuetudinis Regionum varietate?*

⁸⁰⁰ Non est mensuranda pro varietate personarum. Quia daretur ansa, vt quis sibi nimium indulgeret, existimanti, se maiori, quam per sit, quantitate indigere. Nec pro Regionum

consuetudinis varietate. Quia minime constat de quantitate per consuetudinem determinata, vnde etiam daretur maiorem, quam par sit, quantitatem sumendi occasio. Sic Pasqualig. *decis. 88. numer. 2. 3. & 4.*

⁸⁰¹ Mensuranda est pro personarum varietate Quia plus concedendum refectionis magis indigenti naturæ quam minus egenti. Idem dicendum de consuetudinis locorum varietate. Nam qui in frigidioribus Regionibus degunt maiori cibi indigent portione ad virium frigore attritarum recuperationem: vnde vsuum seu consuetudinum exorta varietas. Ita Azor. *p. 1. l. 7. c. 8. q. 8.* Bossi. *de Iubil. sect. 4. casu 18. n. 149.* Reginal. *l. 4. n. 185.* Filliuc. *tr. 27. nu. 31.* Laym. *l. 4. tr. 8. c. 1. n. 9.* Trull. *l. 3. Decal. c. 2. dub. 3. n. 9.* Lessi. *l. 4. c. 2. dub. 2. nu. 11.* & alij communiter.

⁸⁰² Hanc sententiam certam esse iudico. Nam cum iam refectiuncula hæc ad naturæ nutrimentum absumatur, eius quantitas iuxta personarum indigentiam erit assignanda. Nobiliores enim personæ, & quæ studiis vacant ampliori possunt refectiuncula vti; quia facilius in hisce natura deficit. Porro quid apud frigidiores Regionibus commorantur maiori indigent refectiunculæ quantitate. Vt valeant ieiunij pondus sustinere. Hinc Reginonum ob orta consuetudo, cuius præscriptionem potest quis vbique terrarum sine scrupulo plane sectari. Refectiuncula namque vespertina fuit per consuetudinem inducta: vnde potest sumi in ea quantitate, quam ipsa præscripsit.

DVBIVM XLIV.

An possit sumi pro refectiuncula octo vnciarum quantitas?

⁸⁰³ S^vppono, debere pro refectiūcula serotina certam quantitatem communiter assignari, nec vnus cuiusque relinquendum conscientiæ, vti vult Getius in *Thesau. v. Ieiunium, c. 1. n. 4.* Quia ex opposito sequeretur maxima inter fideles confusio, quorum conscientiæ innumeris scrupulis pungerentur.

⁸⁰⁴ Minime potest. Quia huiusmodi quantitas refectiunculæ terminos nimium excedit, cum alicui valeat pro principali comestione sufficere. Sic Graffi. *part. 1. decis. lib. 2. cap. 27. num. 29.* Azor. Homobon. Victorel. Naldus, Lezana, & Sà apud Leandrum *de præc. Eccl. tr. 5. d. 12.* Hieron. Perez *sum. part. 1. præc. 3. Parag. de ieiun.*

⁸⁰⁵ Potest plane. Quia huiusmodi quantitas terminos refectiunculæ non excedit, si quidē iam ad nutriendam aliquam naturam ordinatur, & ad adiiciendas ei vires, vt suis valeat functionibus operam impendere. Ita Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 4. n. 13.* citans Suarium Villalob. *tom. 1. sum. tr. 23. diffic. 7. n. 4.* Sancius in *select. d. 52. n. 7.* Sanch. *l. 5. consil. c. 1. dub. 25. n. 3.* Henriq. in *compen. casuum conscien. c. 18. n. 2. & 3.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 1.* Leand. *citat. Luis. Turrian. p. 1. sum. c. 256. dub. 38. concl. 1.* Trull. *l. 3. Decal. c. 2. dub. 3. n. 9.* & alij.

⁸⁰⁶ Scio, Doctores in assignanda certa refectiūculæ quantitate variè scripsisse. Quidam enim assignant quatuor vnciarum portiunculam Azor sic *p. 1. l. 7. c. 8. q. 8.* Lezana *v. Ieiunium, n. 4.* Sà *v. Ieiunium, n. 8.* Alij ad sex vncias extendunt. Filliuc. *tr. 27. p. 2. n. 32.* Molfes. *sum. tr. 10. c. 3. num. 7.* Communiter verò hodie Auctores affirmant, posse octo vnciarum quantitatem assumi. Nam cum refectiuncula hæc iam sumatur ad aliquod naturæ fulcrum,

non oportet vcrupulorum laqueos timoratis conscientii iniicere. Addiderim dimidiam hanc libram refectiunculæ posse absque vlla necessitate sumi consuetudinis ratione. Nam id per accidēs de putatur. Alias qui vnica satiaretur vnaia, nō posset duas edere, quod nemo audebit asserere. Ad hanc sententiam allicio doctrinam illorum, qui affirmant, licitum esse ad refectiunculam sumere quartam cœnæ partem. Denique ex Pasqualigo aduerto, eum qui per vnam vnciam plus minusve designatam excederet quantitatem, ieiunium grauiter non vilare; nec enim grauis hic excessus est reputandus.

[[98]] DVBIUM XLV.

*An in vigilia Natalitij Domini possit sumi
refectiuncula absque mensura aut limite ex
his cibis, quos licet in collatione absumere?*

⁸⁰⁷ SVppono contra Nauarrum *sum. c. 21. nu. 1.* Manuelem *sum. to. 1. c. 23. n. 9.* & alios

posse in vigilia Domini sumi refectiunculam in maiori quantitate. Quia iam est consuetudine inductum ob tanti festi solemnitatem, vt duplo maior solito ad minus refectiuncula existat, vti Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 4. n. 19.* ex communi, affirmat. Quæstio est, an absque mensura seu limite valeat absumi, ex rebus, queis vesci in collatione licet?

⁸⁰⁸ Non potest quis quantum libuerit sumere. Quia duplex comestio contra ieiunij essentiam existeret. Sic Nauar. *citatus.* ac Manuel. Pedraza *præc. 3.* Decal. *fol. mihi 34.* Bossi. *de Iubil. sect. 4. casu 18. num. 150.* Fagund. *vbi supra.* Fillic. *tract. 27. num. 34.* Turrian. *summ. part. 1. cap. 256. dub. 38. concl. 3.* Diana *p. 1. attract. 9. resol. 35.* Trull. *lib. 3. Decal. cap. 2. dub. 3. num. 9.* & alij.

⁸⁰⁹ Potest equidem. Quia iam apud timoratos hæc inualuit consuetudo, Prælati annuētibus, imo idem gerutibus. Ita Medina *in Instruct. Conf. p. 1. c. 14. § 10.* Llamas, quem citat, & sequitur Leāder *præc. 4. tr. 5. d. 4. q. 16.* Cenedus *q. 41. n. 5.* Sanci. *in select. d. 52. n. 10.* citans Ledesmam, Azorium, Cenedum, Vegam, Ludouicum de San. Iuan. Nieua, Chacon, summam Coronam, Sanchezs & Ioannem de Medina. Sed malè Azorius, Filliucius. Fagundez adducuntur. Anton. de Leon. *q. de chocol. p. 2. fundam. 5. §. 1. n. 9.* & alij.

⁸¹⁰ Hanc sententiam satis probabilem esse reor. Et quidem non video, qua ratione concedi debeat, vt valeas ieiunans eo die pro refectiuncula sexdecim vnciarum, imo iuxta P. Sanchez vigintē & quatuor quantitatem absumere ex cibis queis licet in collatione vti & non possis maiori refici quantitate: si quidem sexdecim vnciarum epulum omnino violat vnicam comestionem? Crediderim itaque ieiunium hac die vsque ad refectiunculæ instantiam vigere, postmodum autem dispensari ab Ecclesia, vt ex cibis collationi adhiberi solitis ob tanti festi solemnitatem possit absumi, quantam quis non ieiunans absumere valeret.

DVBIVM XLVI.

*Vult quis in vigilia Natiuitatis Domini refectiunculam
serotinam sumere, An mane possit illam in
quacumque libuerit quantitate præsumere?*

⁸¹¹ SVppono, posse quem sine lethali piaculo inuertere prandij ac refectiunculæ tempus, sumens mane refectiunculam, prandiumque differeus in vesperum, de quo inferius: & rogo, an in Natalitij Domini peruigilio qui mane vult refectiunculam sumere, possit eam sumere in qua libuerit quantitate?

⁸¹² Potest quidem. Quia ratio inducendi consuetudinem refectiunculæ adeo magnæ est excellentia festi, & non solus labor nocturni officij: At hæc ratio æque procedit siue collatio meridie sumatur, siue vespere, vt patet: Ergo. Sic Pellizar. *in Man. Regular. to. 1. tr. 5. c. 5. n. 13.* Diana *p. 9. tract. 6. resol. 17.* id probabile putat, eo quod hoc ieiunium sit plane lætitiæ. Leander *de præc. Eccl. tract. 5. dub. 4. quæstion. 16.*

⁸¹³ Non potest. Quia huiusmodi consuetudo in refectiuncula nocturna solummodo præualuit. Ita Sanch. *to. 2. consil. l. 7. c. 1. dub. 26. nu. 6.* Trull. *l. 3. Decal. cap. 3. dub. 6. num. 11.* Diana *citatus.*

⁸¹⁴ Hoc probabilius esse existimo. Quia Ecclesia permittit ieiunij laborem hac dielauta collatione terminari, non autem vt laborem lætitia præcedat. Et quidem in re ieiunij recepta consuetudo est attendenda.

DVBIVM XLVII.

*Peruigilium Natalitij Dominici in Sabbatum
incidit, festum autem in feriam secundamnelicet:
refectiunculam sumere, in qua libuerit quantitate?*

⁸¹⁵ Minime licet. Quia quamuis Vigilia Natiuitatis sit, non tamen adest vesperum illius festi, cuius causa hæc in Ecclesia inualuit consuetudo, imo instat eo die ieiunij Quatuor temporum strictior obseruantia. Sic Bossi. *de Iubil. sect. 4. casu 18. num. 156.* Ioan. à Sancto Thoma *in ex pos. Doctr. Christ. p. 2. vbi de præc. 4. Eccl.*

⁸¹⁶ Licet omnino. Quia cum hoc priuilegium pro huius solemnitatis ieiunio vigeat, ipsum, quocumque die fiat proculdubio sequitur. Ita Sanch. *l. 5. consil. c. 1. dub. 26. n. 3.* Sanci. *in select. d. 52. n. 10.* Luis. Turrian. *sum. p. 1. c. 256. dub. 38. concl. 4.* Pasqualig. *decis. 92. num. 7.* Caramu. *in Reg. S. Benedicti d. 128. n. 1613.* citans Basilium Legionensem. Pellizar. *in Man. Regul. to. 1. tr. 5. c. 5. n. 13.* Diana *p. 9. tr. 6. resol. & p. 10. tr. 12. resol. 41.* Leander *tr. 5. d. 4. q. 17.* quem Magister Iordan immerito carpit.

⁸¹⁷ Hanc sententiam probabiliorē esse crediderim, licet illo sabbato simul ieiunium Quatuor temporum occurrat. Adhuc enim est Vigilia Natiuitatis, & id quod dignius est trahit ad

se (vti Sanchez inquit minus dignum. Porrò hoc priuilegium Peruigilium Natalitij Domini sequitur ob tanti festi selemnitatem?

DVBIVM XLVIII.

In peruigilio Paschatis, & Pentecostes, licetne sumere refectiunculam largiorem, vbi non adest consuetudo?

⁸¹⁸ NON licet. Quia quæcumque commoditates ad ieiunij molestiam minuendam spectant,[99] ex præscripta iustè consuetudine habent ex ortum: At nullam talem videmus vigere consuetudinem. Ergo absolutè non licet eiusmodi licentia vti in Paschatis, ac Pentecostes peruigilio. Sic Filliuc. *tr.* 27. *n.* 34. id solum concedens vbi adest consuetudo assistendi officio noctis. Fagund. *præc.* 4. *l.* 1. *c.* 4. *num.* 20. Gregor. Gobat *de Iubil. duplici capit.* 28. *numer.* 208. & alij.

⁸¹⁹ Licet profecto. Quia non ob aliam rationem licitum est in Natalitij Domini vigilia collationem absumi solita maiorem, nisi ad lætitiæ ostensionem: At festiuitas Resurrectionis & Pentecostes ineffabilem fidelibus lætotiam indicit: Ergo debet, quemadmodum Natalij vigilia largiori refectiuncula celebrari. Et quia probabilius est, quod consuetudo vtēdi largiore collatione in vigilia natiuitatis, non fuit introducta ob assistentiam ad Officia Sacra nocturno tempore. Aliàs qui nocturno officio non assisteret, non posset largiori refectiuncula vti: sed ob huiusce festiuitatis excellentiam. Ita Lublim Dominicanus *in sum. v. Ieiunium*, *n.* 4. Pasqualig. *decis.* 93. *nu.* 2. qui non benè pro hac sententia citat Azorium. Leander *tr.* 5. *d.* 4. *q.* 18. & 19.

⁸²⁰ Primam ego sententiam præfero, asserens absolutè non licere, sed solummodo in Regionibus, vbi id fuerit vsu receptum. Tunc autem sumendū non est quidquid quisque voluerit, sed vsurus collatione paulo largiori. Et quidē auctore Ioan. Maiore *in 4. dist.* 15. *q.* 5. Britanni maiori in vigilia Paschatis refectiūcula assolēt vti, quam Hispani, & Galli. Addiderim affirmare Basilium Legion. *l.* 5. *de matrim.* *c.* 8. *n.* 2. licitam esse apud Granatenses refectiunculam solito largiorem in D. Ioannis Baptistæ peruigilio. Attamen meus Fagundez *præc.* 4. *l.* 1. *c.* 4. *num.* 20.

DVBIVM XLIX.

An licitum sit Regularibus, vti amplioris refectiunculæ sumendæ priuilegio cum licet sæcularibus?

⁸²¹ NON licet. Quia cum licentia hæc pēdeat ex recepta consuetudine, huiusmodi apud Regulares consuetudo non inualuit. Sic Diana *p.* 1. *tr.* 9. *resol.* 35. Bossi. *de Iubil. sect.* 4. *casu* 18. *n.* 160. Villalob. *tr.* 23. *diffic.* 7. *n.* 5. Et sub dubio id versat Petr. Ledes. *tr.* 27. *c.* 2. *concl.* 4.

⁸²² Licet planè. Quia probabilius est, id etiam apud Regulares esse vsu receptum. Sic Luis. Turrian. *sum. p.* 1. *c.* 256. *dub.* 38. *concl.* 4. Sanci. *in select. d.* 52. *nu.* 10. Llamas *p.* 3. *sum. c.* 5. §. 25. Pasqualig. *decis.* 94.

⁸²³ Potest equidem Regulari vti collatione sæcularium, si non sit contra statutum aliquod peculiare suæ Religionis. Nam etiamsi daremus, quod apud Regulares hæc consuetudo non inuisset, vti asserunt primæ sententiæ Auctores, vt beneficio priuilegij seu consuetudinis sæcularium possint gaudere, sufficit, quod inualuerit consuetudo hæc apud illam sæcularium Rempubicam, seu communitatem, cuius ipsi pars existunt.

DVBIVM L.

*An qui vouit, in vigilia Natiuitatis ieiunare
possis refectiunculæ vberioris illius vti licentia?*

⁸²⁴ SI vouit absolute ieiunium, non potest largiori collatione vti. Quia ampla illa refectiuncula

siue potius refectio duplicem contra ieiunij communis essentiam comestionem constituet. Sic Manuel. p. 1. sum. c. 23. num. 10. Petr. Ledes. tr. 27. c. 2.

⁸²⁵ Potest quidem. Quia secundum interpretatiuam vouentis intentionem, intelligendum est, voluisse eum exercere ieiunium iuxta Ecclesiæ in eo die consuetudinem Ità Sanch. lib. 4. Decal. c. 11. nu. 65. & l. 5. consil. c. 1. dub. 26. nu. 3. Pasqualig. decis. 95. n. 3. Barth. à Sancto Fausto l. 1. Thes. q. 151. Leand. tr. 5. d. 4. q. 24.

⁸²⁶ Verius hoc esse puto, nisi vouens alias habuerit expressam ab ampliori refectiuncula abstinendi. Nam illius diei ieiunium absolute ieiunij ex Ecclesiæ priuilegio implet assentiam, vnde vouit ille, & implet ieiunium iuxta illius conditionem.

DVBIVM LI.

*Curia Romanæ incola extra illam pergens, potestne
refectiunculam largiorem more Romano sumere?*

⁸²⁷ Consuetudine est introductum & à summo Præsule toleratum, vt in Romana Curia

possit quilibet aliquanto vberiore consuetudine alibi refectiunculam sumere. Aliquanto dixi vberiore, non autem ita largam, vt valeat pro cœna sufficere, vti concedit Bossius de Iubil. sect. 4. casu 18. n. 154.

⁸²⁸ Potest quidem. Quia leges loci peregrinos non obligant ibi existentes. Ergo iuxta patriam legem, aut consuetudinem poterit aliquanto largiorem collationem absumere. Sic Pasqualig. deci. 97. Vega part. 1. sum. cap. 14. casu 5.

⁸²⁹ Non potest. Quia peregrini legibus ac consuetudinibus locorum, vbique existunt, vel per quæ gerunt iter tenentur. Leand. tr. 5. d. 4. qu. 27. Idque affirmare tenentur qui docent, peregrinos legibus locorum, vbi commorantur, teneri. Hi sunt P. Sanch. l. 3. de matrim. d. 18. nu. 9. & tom. 1. in Decal. cap. 12. n. 38. & plures alij, quos citat, & sequitur Leander tract. 1. d. 3. quæ. 19.

⁸³⁰ Huic menti subscribo, iudicans tamen, primam sententiam sua probabilitate non carere. Minime autem toleranda est sententia, quam Vega *vbi sup.* tuetur, nempe vbique terrarum ieiunium non violare, qui Romano more refectiunculam largiorem absumeret.

[100] DVBIVM LII.

*An qui exercitiis ingenij non continuo, sed certis
horis vacat possit largiorem collationem sumere?*

⁸³¹ Q^{Vi} studiis vacant, vel ingenio laborant, scilicet Procuratores, Aduocati, Iudices, &c.

si continuus labor non existat, sed certis horis eiusmodi ministeriis curam impēdant, nēpe quinque vel sex, non possunt hac vti licentia. Quia ea mentis defatigatio non est tam grauis iudicanda, vt debeat largiori refectiuncula reparari. Sic Pasqualig. *decis.* 99.

⁸³² Possunt quidem etiamsi labor continuus non existat, dummodo per aliquot horas, scilicet quinque vel sex hisce functionibus occupentur. Quia huiusmodi labor non modicam adfert debilitatem iustè largiori refectiuncula reficiendam. Ita Laym. *l. 4. tr. 8. c. 1. n. 9.* Leand. *tr. 5. d. 4. q. 30. & 31.*

⁸³³ Hoc certum mihi. Nam si huiusmodi exercitamenta soluunt omnino ieiunij obligationem, quando sine notabili incommodo haud possunt ieiunando exerceri: multo magis reddent licitam paulo laxiorem refectiunculam, quando censetur necessaria ad vitandam debilitatem. Profecto ipse Pasqualigus *decis.* 333. *n. 3.* docet, eos, qui continuo student etiam recreationis causa non solum posse vti largiori collatione, verum etiam esse à ieiunij obligatione immunes. Male igitur hīc affirmat, solum posse vti largiori refectiuncula, qui continuo vacat studiis. Sufficiet igitur, quod per quinque vel sex horas quotidie studio vacent, etiamsi id recreationis causa gerant, vt licitè largiori possint refici collatione. Ex Leandro.

DVBIVM LIII.

*An liceat tibi, totam quantitatem panis, aut
fructuum siccorum sumere vino madefactam?*

⁸³⁴ N^{On} licet. Quia ex pane & vino, sex fructu (v. gr. *Orejones*, vel *Ciruelas passas*) & vino

fit vnicus cibus solidus, cuius quantitas mensuram licitam refectiūculæ excedit. Vnde demere debes ex iis, quod debitam mensuram, seu pondus excedit. Sic Filliuc. *tr. 27. p. 2. n. 31.* Laym. *l. 4. tr. 8. c. 1. n. 9.*

⁸³⁵ Licet quidem. Quia vinum quod pani, aut alij cibo solido admiscetur non auget substātiā cibi in ordine ad nutrimentum: Ergo eadem solummodo quantitas cibi nutritiui sumitur, ac si siccus absumeretur. Itā Pasqualig. *decis.* 106. asserens sentire sic doctissimos Recētiōres, & à viris prudētibus obseruari. Bossi. *de Iubil. sect. 4. casu 18. nu. 128.* Leand. *tr. 5. d. 4. quæ. 35.*

⁸³⁶ His adhæreo. Nam mei P. Filliucij venia, illud augmtum ponēderis omnino est accidentale, nec rationem substantiæ ad nutritionē ordinatæ attingit. Comede panem, aut siccum fructum,

mox merum hauri; an non ad rationem nutrimenti idem operabuntur, ac si panis madefactus aut fructus mero noctus absumeretur? Ergo necessariū non erit liquid ex quantitate accidentaliter accrescente repellere. Me quidem ac Pellizarium citans, probabile dicit Diana *p. 9. tr. 6. resol. 29.*

DVBIVM LIV.

*An herbæ, aut legumina quæque iusculo condita,
cremorve amygdalinus vel triticeus in assignata
quantitate possint pro collatione absumi?*

⁸³⁷ **M**Inime possunt. Quia in collatione solūmodo sumi, possunt bellaria, hoc est, fructus,

dulciaria, & alia, quæ ante prandium ad excitandū appetitum, vel post ad sigillandum cibū solent apponi: At legumina aut olera cocta nō sunt ex his cibis communiter. Et quia consuetudo non induxit, vt hæc in refectiūcula sumātur. Sic Azor. *l. 7. c. 8. q. 8.* Lezana *v. Ieiunium, n. 4.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 1. & 34.* Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 4. n. 20.* Filluc. *tr. 27. p. 2. nu. 30.* Villalob. *tr. 23. diffic. 7. n. 7.* Reginal. *l. 4. n. 185.* Trull. *l. 3. Decal. c. 2. dub. 3. n. 8.* & alij.

⁸³⁸ Possunt equidem. Quia legumina, & olera viridia v. gr. fabæ, ciceres, amygdalæ &c. communiter pro collatione assumuntur: Ergo & cum iusculo condita possunt assumi, cum eandem omnino retineant substantiam, & non inisceantur liquori in die ieiunij prohibito, sed aque oleo, sali ac piperi, queis condiuntur. Ita Pasqualig. *decis. 110.* Bonac. *d. ultim. de præc. Eccl. q. 1. pun. 3. num. 3.* Bossi. *de Iubil. sect. 4. casu 18. n. 128.* Bizozzer *p. 4. de 3. præc. Decal. c. ultim. memb. 3. n. 3.*

⁸³⁹ Video, apud doctos admodum, quos consului hanc sententiam probabilem satis haberi nec audeo improbare. Nam omnes communiter admittunt olera, legumina, amygdalas, substantiæque triticeam posse in collatione assumi: Ergo consequenter debent concedere posse assumi hæc omnia decocta licito condimēto: cremoresque amygdalinus, triticeo ex amygdalis, ac tritico expressos. Non enim debet pro refectiuncula serotina negari id, quod alias conceditur, ex eo, quod subeat aliquam accidentalem mutationem, cum hæc virtutem nutritivam vix augeat.

DVBIVM LV.

*An licitum sit piscibus recentibus, pro
collatione in quantitate debita uti?*

⁸⁴⁰ **E**St licitum. Quia pisces sunt cibus maceratiuus exiguique nutrimenti: vnde si in refectiūcula adhibeantur, maceratio proportionata ieiunio servabitur. Sic Lauori. *p. 1. de Iubil. c. 20. n. 10.* Caiet. *sum. v. Ieiunium. §. 1.* Gheti. *v. Ieiunium §. 1.* Bonac. *de præc. Eccl. d. ult.*

1. pun. 3. n. 3. Azor. p. 1. l. 7. c. 8. q. 7. quos citat, & sequitur Pasqualig. *decis.* 113. n. 3. Vidal. Marchant. Zanbellus, & alij, quos memorat Diana *citandus*.

⁸⁴¹ Licitum non est. Quia consuetudo ob quam refectiuncula est licita, oppositum tenet: Ergo[101] illos edere illicitum erit. Ita Laym. l. 4. tr. 8. c. 1. n. 6. Reginal. l. 4. n. 185. Fagund. *præc.* 4. l. 1. c. 4. n. 18. Filliuc. tr. 27. n. 30. Sanch. l. 5. *consil.* c. 1. *dub.* 24. nu. 4. Ledes. tr. 27. c. 2. Diana p. 1. tr. 9. *resol.* 1. & alij communiter.

⁸⁴² Ego autem existimo, minime licere octo vnciarum quantitatem ex piscibus sumere; erit enim secundum prandium contra ieiunij essetiam. Pisciculos verò paruos, vel grādiōris piscis particulam sumere duarum vnciarum vel erit solum veniale ob materiæ paruitatem, vel licitum ex sententia illorum, qui in collatione non tam ponderant qualitatem cibi quā quantitatem. Ab his autem omnino recedo, vindicoque meum Azorium à Pasqualigi mala citatione. Nullatenus enim ille, asseruit licitum esse piscibus recentibus ad collationem vti: ait enim q. 8. *Vt pronde corruptela sit, si ij cibi sumantur, qui potissimum ad nutriēdum valent, qualia sunt pisces. Vnde qui his, dum refectiunculam capit vespertinam, utitur, cænat proculdubio, & ieiunium soluit.* Nam demum abnegarim alicubi vigere consuetudinem sumendi pisciculos tam levis substantiæ, & in tam parua quantitate, vt vix exæquet vim octo vnciarum ex frugibus. Porrò si consuetudo communiter recepta vigeat, licita omnino huiusmodi refectiuncula existet.

DVBIVM LVI.

An licitum sit ad refectiunculam piscibus siccis, seu sale præparatis vti?

⁸⁴³ Licitum est. Quia hi pisces adeo robur ad nutriendum deperdidere, vt vix valeant panis aut olerum, frugum que aliorum vim adæquare. Sic Laym. lib. 4. tract. 8. c. 1. n. 9. qui citat Azorium p. 1. l. 7. c. 8. q. 7. Bossi. *de Iubil. sect.* 4. *casu* 18. n. 126. Pasqualig. *decis.* 112. adiiciens ita debere sentire, qui defendunt, non esse attendendam qualitatem cibi, qui sumitur: sunt autem apud ipsum Bonacina, Ghetius, Caietanus, & Bizozerus.

⁸⁴⁴ Non est licitum. Quia consuetudine vbique recepta, est, vt panis ac fruges, vel olera sumantur: & hanc consuetudinem excedere nō est licitum, sicut non est licitum legem excedere: nam consuetudo vim habet legis. Ita Fagund. *præc.* 4. nu. 18. Diana p. 1. tr. 9. *resol.* 1. citans Villalobos, Azorium, Reginaldum Angles, & & alios Et p. 5. tr. 14. *resol.* 14. affert Bossium, Ant. de Leon. q. *de chochol.* p. 3. n. 4. Leand. tr. 5. d. 4. q. 42.

⁸⁴⁵ Vides, meum Azorium qui qu. 8. mordicus abnegavit refectiunculam ex piscibus esse licitam, q. 7. concessisse fantem: *In collatione serotina potest sumi parum panis vel serosum, solum vel vna cum fructibus herbis, vel aliis cibis leuioribus, cuiusmodi sunt ficus, vua passa, nuces, pyra. poma, vel alia ex Sacharo, melleque confecta, vel pisciculus paruulus.* Aut ergo, re melius cōsiderata, prudens mutauit sententiam, aut vna in clausula recentium piscium improbavit esum, in altera autem siccorum qui minus substantiæ ad nutrimentum sunt, approbavit. Horum autem Doctorum non adeo improbare sententiam si in aliqua Prouincia esset mos sumendi in collatione pisciculum, aut piscis particulam, scientibus, ac non repugnantibus. Sed magis pendeat ieiunij res ex more, ac consuetudine, quam ex lege aut præcepto. Existimo

vero, apud Hispaniam si aliqui pisces adhibeant, id quidem per corruptelam agere, non per legitimam consuetudinem. Diana mecum.

DVBIVM LVII.

*An liceat ad collationem caseum, vel quid,
quam ex lacte confictum assumere, cum
licitum est in prandio edere lacticinia?*

⁸⁴⁶ Licet quidem. Quia cum caseus & lacticinia non sint prohibita in die ieiunij, & habeant

illas conditiones, quas requirunt, qui rigide in assignandis cibis pro refectiuncula opinantur: non enim inter fercula annumerantur, post prandium vel ante id apponuntur inter bellaria, non apparet ratio, ob quam licite non valeant pro collatione assumi. Sic Pasqualig. *decis. 114.* citans Laymanum *l. 4. tr. 8. c. 1. num. 9.* Luisium Turrian. *p. 1. sum. c. 256. dub. 38. concl. 2.* Syluium *2. 2. q. 147. a. 6. quæsito 2.* Ghetium in *Thesau. v. Ieiunium, c. 1. num. 4.* Bossium de *Iubil. sect. 4. casu 18.* Caietanum, Bonacinam *n. 132.* adiicitque in hanc sententiam Dianam inclinare *p. 5. tr. 14. resol. 12.*

⁸⁴⁷ Minime licet. Quia consuetudo esum lacticiniorum in refectiuncula non introduxit. Sanch. *l. 5. consil. c. 1. dub. 24. nu. 4.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 1.* Leand. *tr. 5. d. 4. q. 44.*

⁸⁴⁸ Ego autem existimo Pasqualigi sententiam infirmo fundamine niti, nec auctoritate fulciri, unde eam generatim omnino reiicio, Ratione non nititur, quia ferè omnia, quæ ex lacte conficiuntur, inter fercula, in cœnis solita apponi enumerantur, ut cibus albus, qui Hispanè dicitur *Manjarblanco*, placentæ, quæ ex lacte, caseo, ac butyro constant. Nec auctoritate fulcitur. Nam Diana citans oppositum proculdubio asseruit his verbis: *Multi pessimè in collatione sumunt pisces, ova, ac cætera lacticinia quibus possunt ex privilegio vesci. Ideo assero in dicta collatione sub onere peccati, mortalis, quantitatem licitam non posse sumi in piscibus, ovis, & aliis lacticiniis in cœna manducari solitis.* Adiicitque oppositum esse contra omnes Theologos, & improbabile, falsum. Porro meus Laymanns illam sententiam absolutè non docet; ait enim: *In septentrionalibus regionibus, ubi fructuum inopia est, multi etiam modico caseo cum pane vescuntur in cœnula ieiunij: quod propter consuetudinem reprehendi non potest.* Non aliter reliqui, quos affert Doctores. Nec enim Caietanus, & Bonacina expressè id tuentur, & Bossius cum timore pronunciat, adiiciens in fine, tutius esse abstinere à caseo, idque poenitentibus consuendum.

[102] QVÆSTIO INCIDENS.

*Num cum tibi licitum est ovis in die
ieiunij vesci, possis ova in collatione sumere?*

⁸⁴⁹ Posse quidem videris. Quia cibus hic proportionatus refectiunculæ exiguitati apparet ut sètiatur afflictio ieiunij: plus enim fames sedatur sumendo nuces, panem, ficus, &

alios huiusmodi cibos, quam eandem ex ouis quantitatem. Et quidem oua inter bellaria annumerantur: unde assolent passim in ientaculis matutinis sorbilia sumi, in vespertinis obdurata. Sic Pasqualig. *decis. 115.* citans Caietanum, Bonacinam, & Bizozzer docentes, non referre, quid sumatur in collatione, dummodo debita quantitas non violetur. Citat & Bassæum probabilem esse sententiam hanc edocentem. Caietanus enim & Bonacina id expresse non asserunt: & Bassæus existimans id Bonacinam docuisse, eius sententiam omnino probat. Llamas autem asseruit *p. 3. Meth. c. 5. §. 24.* citans Sotum, qui vsque ad paris ouorum esum in collatione cōcedit. Asserit & D. Garcia de Porras Cathedra vespertinae Canonum in Academia Salmanticensi Rector, quem affert Machado *l. 2. p. 4. tr. 3. docum. 7. n. 5.* Vidal. *in Arca. Theol. Mor. de ieiun. inquis. 1. n. 140.*

⁸⁵⁰ Minime poteris. Quia hucusque non est vsus ouorum in refectiuncula inductus: Non igitur possunt adhiberi. Ergo ex hoc capite nequeunt in refectiuncula adhiberi. Ita cuncti Theologi antiqui, & ex modernis Sanch. *l. 5. consil. c. 1. dub. 24. n. 4.* Turrian. *p. 1. sum. c. 256. dub. 37. & in select. tentur. 2. dub. 94.* ubi oppositam sententiam scandalosam, temerariam, ac contra bonos mores appellat. Bossi. *de Iubil. sect. 4. casu 18. n. 134.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 1. & p. 10. tr. 14. resol. 57.* citans Angles, Leandrum, & alios. Villalob. *p. 1. tr. 23. diffic. 7. n. 3.* Filliuc. *tr. 27. p. 2. n. 30.* Petr. Ledes. *tr. 27. cap. 2. & alij communiter.*

⁸⁵¹ Primam sententiam falsam omnino, improbabilemque esse iudicari. Nam si quis licite posset uti pro refectiuncula ouis, posset licite in ea sumere duo vel tria cum duabus, vel tribus panis vncias, cum tota hæc quantitas octo vncias non excedat.

DVBIVM LVIII.

An liceat ex pane, ouis ac farina perfecte sumere in refectiuncula totam permissam quantitatem?

⁸⁵² Licet quidem. Quia modica quantitas ouorum huic pani (qui Hispanè *Vizcocho* vocitatur) contingit: & minus satisfacit, quam si dimidia libra ex pane vsuali sumeretur. Sic Sāci. *in select. d. 52. n. 7.* locutus de biscocctis, qui communiter publicè diuenduntur. Pasqualigus verò, qui *decis. 115.* ouorum esum concedit, debet à fortiori huic menti subscribere.

⁸⁵³ Minime licet. Quia non modica ouorum quantitas dimidiam panis biscoccti perfectura requirituretiam, ut regulariter fieri essent biscoccti, qui publice diuenduntur. Ita Rodrig. *sum. c. 23. ante 1. conclus.* Leand. *tr. 5. d. 4. q. 48.* & Villalob. *p. 1. tr. 33. diffic. 7. n. 8.* Trul. *l. 3. Decal. c. 2. dub. 4. n. 8.* & Diana *p. 1. tr. 9. resol. 31.* admittentes solum, posse te absque labe lethali, & fractione ieiunij sumere in collatione exiguam, id est, dimidia vnciae quantitatem.

⁸⁵⁴ Ego autem hanc tenens sententiam, admitterem, sine veniali posse vnum biscocctum, quod quidem communiter vix dimidiam vnciam superat, cum aliis cibis ad refectiunculam permissis in quantitate debita absumere. In hac enim modica quantitate, ubi farina adhuc præualet adeò exigua oui particula relinquitur, ut pro communi buccella panis assumi valeat. Vidi scrupulosos viros doctos nullo ex huiusmodi licentia scrupulo fungi.

DVBIVM LIX.

*An sit mortale sine vlla causa sumere collationem
mane, aut meridie, dilato in noctem prandio?*

⁸⁵⁵ MOrtale est. Quia refectiuncula est à consuetudine introducta vel contra ius, vt aliqui volunt: vel contra vniuersalem Ecclesię consuetudinem vnicam imperantis refectionem: Ergo non est redigenda, seu amplianda hæc consuetudo ad diuersa tempora ab eo per consuetudinem inductum, vt collatio fiat manè, aut hora prandij: Ergo absque ieiunij graui violatione nequit ea hora sumi. Sic Azor. *p. 1. l. 7. c. 8. q. 6.* Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 4. n. 16.* & Caiet. *v. Ieiunium, §. 1.* Nauar. *c. 21. num. 14.* & alij à Bossio *de Iubil. sect. 4. casu 18. nu. 105.* citantur nempe Graffius, Cenedo, Lauorius, qui quidē solum dicunt, non esse licitum absque causa legitima mane sumere refectiunculam, ac vespere cœnare: non vero affirmant lethalem esse eiusmodi commutationem.

⁸⁵⁶ Non est mortale. Quia qui hanc gerit commutationem substantiam ieiunij non violat nunc ex prandio vnico, & vnica refectiuncula constans: sed solummodo tempus: Igitur ieiunium quoad leuem violat citcumstantiam, venialiter solum. Ita Bonac. *de præc. Eccl. d. vlt. qu. 1. pun. 3. nu. 6.* Bossi. *citatus.* Quintanadue. *de Iubil. c. 8. n. 17.* Laym. *l. 4. tr. 8. c. 1. nu. 10.* Filliuc. *tr. 27. n. 28.* Lessi. *l. 4. dub. 2. n. 11.* Angles *de ieiunq. 9. a. 2. diffic. 5.* Vega *p. 1. c. 84. casu 5.* Tolet. *l. 2. c. 2. num. 9.*

⁸⁵⁷ Hanc sententiam, mei Azorij ac Fagundij venia, longe probabiliorem esse reor. Seruata enim ieiunij substantia, non video, vndenam grauis violatio oriatur. Leuis quidem violatio proculdubio erit; nam qui mane aut hora prandij refectiunculam sine causa sumit contra Ecclesiæ receptam consuetudinem agit.

[103] CAPVT XVI.

*Circa horam, qua in die ieiunij
instituendum est prandium.*

DVBIVM LX.

*An qui sine causa notabiliter horam
prandij anticipat, violet grauiter ieiunium?*

⁸⁵⁸ REcolo ex *section. 1.* horam sumendi refectionem in omnibus Ecclesiæ ieiuniis esse sextam, seu meridianam. Quia ita vniuersali consuetudine est introductum, & contrarium ab ipsa abrogatum. Quæsierim autem, nùm mortale piaculum sit notabiliter hanc prandij horam sine causa anticipare?

⁸⁵⁹ Mortale est. Quia qui manè, aut ante consuetam horam comedit, non ieiunat. Sic Fagundez *præcept.* 4. lib. 1. cap. 3. num. 4. addens, semihoram, respectu horæ prandij, quæ est vndecima hora diei apud nos, esse tempus notabile. Nauarr. *summ.* cap. 21. num. 27. Syluest. *ver. Ieiunium*, num. 13. Tabien. *quæst.* 5. Azor. *part.* 1. lib. 7. cap. 11. *quæst.* 3. Llamas *part.* 3. *Method.* cap. 5. §. 25. Reginald. *libr.* 4. *numer.* 160. Barbosa *in collect. DD. ad Decret*, dist. 25. c. *vnum horarium*, n. 5. & alij.

⁸⁶⁰ Non est mortale. Quia hora sumendæ refectionis non est de ieiunij essentia, sed illius circumstantia, seu conditio quædam. Igitur nõ seruata hora prandij, verè præcepto. satisfiet quoad substantiam: nec peccabit grauitè, qui horam præscriptam pro prandio non seruat. Ita Pasqualig. *decis.* 146. n. 3. & 4. citans plures Canonistas. Lessi. l. 4. c. 2. d. 2. n. 13. Tolet. l. 6. c. 2. n. 5. Filliuc. *tr.* 27. p. 2. n. 72. Bassæ. v. *Ieiunium* 1. n. 16. Trull. l. 3. *Decal.* c. 2. *dub.* 4. n. 13. Tamburin. *tom.* 2. *de iure Abbat.* d. 12. qu. 10. nu. 9. Bonac. *de præc. Eccles. d. vltim. qu.* 1. *punct.* 4. num. 5. Diana p. 1. *tract.* 9. *resol.* 27. Layman. l. 4. *tr.* 8. c. 1. nu. 11. & alij.

⁸⁶¹ Fateor, olim lethalem fuisse notabilem refectionis præuentionem, quando vnicum prædium sumebatur cœnæ tempore. Nunc verò quia cœna mutata est in prandium, mortale non esse, sed veniale tantùm probabilius esse crediderim.

DVBIVM LXI.

Præueniens notabiliter absque causa prandium, teneturne iam ea die ieiunare?

⁸⁶² Non tenetur. Quia grauitè deliquit, & ieiunium omninò violauit: ergo iam eo die sine nouo crimine poterit, quoties ei libuerit, manducare. Sic Sancius *in select. dub.* 53. num. 5. citans Lessium, Paludanum, ac Syluestrum. Et consequenter tenentur hoc fateri Doctores pro prima sententia Dubio præcedenti adducti.

⁸⁶³ Tenetur omninò. Quia anticipando notabiliter prandium ieiunium grauitè non violauit, sed tantùm leuitè: ergo tenetur cœptum ieiunium perficere. Ita Pasqualig. *decision.* 153. citans Manuelem, Lopez, Azorium, Reginaldum, Laymanum, Fagundez, Villalobos, Trullench, & alios. Viuald. *in append. ad capit.* 15. *de ieiun. Quadragesim.* numer. 59. Doctorésque pro secunda sententia *Dub.* 64. adducti.

⁸⁶⁴ Cum his opinor eorum vero fundamine nixus. Nec patiar, Paludanum, Syluestrum, ac Lessium pro contraria sententia à Sancio immeritò citari. Nam Auctores hi loquuntur de eo, qui sciens siue cum culpa, siue sine illa sumpsit mane ientaculum, aut prandium non ieiunandi intentione: quo in casu edocent, esse probabile ea die non teneri ieiunare, cum ieiunium iam fuerit voluntariè viotulam.

DVBIVM LXII.

An in Quadragesimæ ieiunio liceat, Clerico, aut sæculari prandere, priusquam vespere dicantur?

⁸⁶⁵ Non licet. Quia in *cap. Solent, de consecr. dist. 1.* dicitur, *Solent plures, qui se ieiunare putant, in Quadragesima, mox ut signum audierint ad horam nonam, comedere. Qui nullatenus ieiunare credendi sunt, si ante manducauerunt; quam vespertinum celebretur officium.* Asserit D. Thomas 2. 2. q. 147. art. 7. Canonem hunc esse Concilij Chalcedonensis. Sic Palud. in 4. dist. 15. q. 4. artic. 4. concl. 1. Albertin. apud Viuald. in *append. ad Candelabr. c. 15. num. 51.* Citantur, & Ledesma, Richardus, ac Sylvester. Decius *cap. Ad audientiam, de rescriptis, n. 21.*

⁸⁶⁶ Licet plane. Quia Vespertini officij recitatio nullam habet cum vnica concessa in die ieiunij comestione connexionem. Ita Barbosa ad *cap. Solent. cit. de consecr. dist. 1. n. 2.* Nauar. *sum. c. 21. n. 27.* Caiet. v. *Ieiunium, c. 1.* Syluest. *num. 12.* Pasqualig. *decis. 44.* Reginald. l. 4. *num. 159.* Fagundez *præc. 4. l. 1. c. 3. num. 9.* Medina *Cod. de ieiun. qu. 2.*

⁸⁶⁷ Profectò quidquid sit de Canonis vi, quem apud Concilium citatum, aut alibi non inuenio, consuetudo præscripta probat eum iam abrogatum, nec necessarium esse ad ieiunium debite implendum, prius vespertinas recitari preces, quæ nullum ordinem ad ieiunium ducunt: vndè nec Clerici tenentur dicere Vesperas ante prandium. Admittens verò gratis, quòd Canon nunc vigeat, intelligo eum de hora, in qua vespere debent, recitari, vt scilicèt, ante ipsam non comedatur: non verò quod non comedatur ante ipsarum recitationem. Assolent enim vespere in Quadragesima vndecima hora apta iam prandio recitari. Cum Fagundez loquor.

[104] DVBIUM LXIII.

An possit ieiunans per vnā integram horam ante meridiem absque vllo piaculo prandium inire?

⁸⁶⁸ Non potest sine lethali. Quia grauiter tempus à consuetudine præscriptum, peruertit.

Sic Azor. p. 1. l. 7. c. 11. q. 4. Non potest sine veniali. Quia sine rationabili causa prandium anticipat saltem leuiter receptam consuetudinem violet. Sic Viguer. c. 7. *institut. §. 3. in Bulla §. 6.* Tolet. l. 6. c. 3. *num. 5.* Trull. l. 3. *Decal. cap. 2. dub. 4. num. 2.* Villalob. *tract. 23. difficult. 9. numer. 1.* Sancius in *select. dub. 53. numero. 1.*

⁸⁶⁹ Potest sine vllo piaculo. Quia iam apud omnes consuetudine est inductum, vt mox post vndecimam horam ieiunans possit prandium incipere. Ita Pasqual. *decisione. 147. n. 4.* Fagundez *præc. 4. l. 1. c. 3. n. 4.* Ludou. de San. Iuan. quem citat, & sequitur Leand. *tr. 5. d. 5. qu. 12.* Angl. *de ieiun. q. 9. a. 3. diffic. 1. conclus. 2.* & alij communiter.

⁸⁷⁰ Existimo hanc sententiam esse veriolem, possèque hodie tam sæculares quam Religiosos vndecima hora comedere, id obtinente, & Romæ, & vbique terrarum consuetudine, quæ vim obtinet legis.

DVBIVM LXIV.

*An ieiunans possit absque vlla culpa prandio
dare operam ante vndecimam (v. gr.) horam iam
à Doctoribus, aut à consuetudine præscriptam.*

⁸⁷¹ Non potest. Quia dum Doctores vel consuetudo statuunt, tali hora posse sumi cibum, indulgent totum id, quod possunt: & assignant totum id, quod anticipati potest, ita vt nihil amplius anticipari valeat: ergò quæcúmque anticipatio respectu horæ ab ipsis præscriptæ non erit leuis, sed notabilis, & ita constituet non solùm leue, sed graue piaculum. Sic Ioann. Sancier in *select. dub. 53. numer. 2.*

⁸⁷² Potest licitè omninò. Quia hora præscripta pro prandio siue à Doctoribus, siue à consuetudine, est hora, quæ seruanda est morali modo: Ergò poterit dari aliqualis anticipatio, iuxta quam absque culpa prandere valeas. Ita Pasqual. *decision. 147. n. 2. Diana part. 5. tractat. 5. resol. 18. Bossi. de Iubil. sect. 4. casu 18. num. 20. Leand. tr. 5. d. 5. q. 13.*

⁸⁷³ Cum his opinor existimans amicum meum Ioannem Sancier alias in re morali benignum, circa hanc quæstionem rigidum admodum se ostendisse. Vnde crediderim, posse ieiunantes, ante horam à consuetudine, vel Doctoribus præfixam per aliquod breue tempus nempe dimidiæ circiter horæ prandium anticipare, nulla causa iusta interueniente. Nam si iusta adsit causa, poterit vel notabiliter præueniri.

DVBIVM LXV.

*Quis dum cœnat, pulsus horologij vnici
mediam noctem designantes exaudit: teneturne
à cœna cessare, si die sequenti ieiunare debeat?*

⁸⁷⁴ Non tenetur. Quia quando cœnans signum mediæ noctis exaudit, est in cœnæ possessione, quæ est actio pertinens ad diem, quæ tunc finitur: Poterit igitur continuare cœnam quovsque illam perficiat; præceptum namque ieiunij non obligat, vt quis se possessione, quam habet suprâ diei antecedentis comestionem, abdicet. Sic Pasqual. *decis. 160.* asserens id à viris doctis admodum affirmari, quos se consuluisse testatur.

⁸⁷⁵ Tenetur omninò, mox vt audierit horam duodecimam à cœna cessare. Quia dato vltimo horologij pulsu mediam noctem designantis, incipit dies sequens ieiunij: ergò incipit ieiunandi obligatio. Ita Sanch. *l. 2. de matrimon. d. 41. num. 40. Villalob. part. 1. sum. tractat. 1. diffic. 21. num. 7. Trullench. lib. 3. Decalog. cap. 2. dubio 4. num. 8. Sancier in select. d. 42. num. 19. & 20. Palao part. 1. tract. 3. d. 3. punct. 8. numer. 10. Fagundez præcept. 4. lib. 1. cap. 10. num. 2. & 3. Diana p. 3. tr. 4. res. 36. & p. 10. tr. 16. resol. 17. citans Leandrum.*

⁸⁷⁶ Certum hoc mihi. Nam ex prima senientia sequeretur, posse te saltē absque graui piaculo, carne in die ieiunij vesci, si incepit in die nō ieiunij paulo ante mediam noctem cœnare. Et

licet demus Pasqualigo, dari paruitatem materiæ respecu temporis, non tamen id ei concedam respectu quantitatis notabilis cibi, quæ ex illo perbreui tempore potest absumi, & per quam ieiunium violatur. Ex Diana.

CAPVT X.

Circa dies, quæ ex iure aut ex consuetudine est seruandum ieiunium.

DVBIVM LXVI.

An Quadragesimale ieiunium sit ex iure diuino?

⁸⁷⁷ **E**St de iure diuino, non solùm de Canonico. Quia id asserit Sanctorum Patrum autoritas, quæ locum valide rationis gerit. Nam D. Augustinus *Epist. 118. ad Ianuar. cap. 5. & ad Psalm. 100.* D. Ambrosius *serm. 23. & 24.* [105] D. Leo *serm. 1. & 12. de Quadragesim.* Beda, Telesphorus, & alij id docuere. Sic graues Doctores quos presso nomine affert Azor. *part. 1. lib. 7. cap. 12. quæst. 1.* Cenedo *in collect. ad Decret. collect. 53. n. 3.* Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 5. num. 4.*

⁸⁷⁸ Non est de iure diuino, sed solùm de Canonico. Quia minime constat datum à Christo Domino de hoc ieiunio præceptum: ergò id non est adstruendum. Ita Syluest. *verb. Ieiunium, quæstion. 1.* Nauarr. *summ. cap. 21. num. 12.* Azor. *citat. Couarruu. lib. 4. variarum, capit. 20. nu. 4.* Fagundez *vbi supr.* Valent. *tom. 3. d. 9. q. 2. pun. 4.* Laym. *l. 4. tr. 8. c. 2. n. 1.* Trull. *l. 3. Dec. c. 2. n. 1.* Sylui. *2. 2. q. 147. art. 5. quæstiunc. 1.* Reginal. *lib. 4. num. 130.* Bonac. *de præc. Eccl. d. ultim. q. 1. punct. 5. num. 1.*

⁸⁷⁹ Longe probabiliorem hanc sententiam esse reor. Nam si hoc præceptum esset diuinum nonita facilè à Summis Pontificibus dispensaretur. Indictum ergo est Quadragesimale ieiunium ab Apostolis in ieiunij Dominici apud desertum memoriam, & vt decimas temporis Domino reddamus, & propter bona innumera, quæ à ieiunio proueniunt, vt monet Viguer. *de institut. Theolog. cap. 7. de temper. §. 3. versic. 1.*

DVBIVM LXVII.

An omnia quatuor temporum ieiunia sint de iure Canonico?

⁸⁸⁰ **N**on sunt omnia de iure, sed de Apostolica solummodo traditione. Quia omnes canones, qui de his ieiuniis loquuntur, solùm decernunt tempus, in quo debeant celebrari, ipsorum supponentes institutionem. Sic ex D. Leone, & Clem. Romano Pasqualig. *decision. 168. & 169.* D. verò Thomas *2. 2. quæstion. 147. art. 4. ad 3.* Caietan. *summ. verb. Ieiunium, cap. 2.*

& Syluest. *quæst. 1. num. 5.* asserunt ieiunia cuncta quatuor temporum esse de iure præter ieiunium trium dierum hebdomadæ Festi Pentecostes, quod de iure non est.

⁸⁸¹ Omnia sunt de iure communi. Quia expressè habetur in *cap. Statuimus dist. 79. & cap. Ieiunium eadem dist.* ibi: *Ieiunia, quæ ter in anno apud nos celebrari didicisti, conuenientius nunc per quatuor tempora fieri decernimus: vt sicut annus per quatuor voluitur tempora, ita & nos quaternum solemne agamus ieiunium per quatuor annit tempora.* Sic ibi ex Calixto I. & habetur *Epist. 1. Decretal. tom. 1. Concil. Ita Fagundez præc. 4. lib. 1. cap. 6. numer. 1. & 2. Tolet. lib. 6. cap. 3. num. 3. Azor. libr. 7. cap. 14. quæst. 1. & 2. Bonacin. dub. vltim. qu. 1. punct. 5. numer. 3. Filliuc. tract. 27. part. 2. numer. 98. Layman. libr. 4. tr. 8. c. 2. n. 5. Reginald. l. 4. n. 131. Lessi. lib. 4. c. 2. dub. 9. num. 67.*

⁸⁸² Certum omninò est, quatuor temporum ieiunia de iure communi esse. Continentur autem hæc quatuor tempora hoc in carmine, quod Syluester citatus, ne memoria exciderent, confixit:
Vult Crux, Lucie, & Cinis, & Charismata dia, vt ieiunetur quarta sequens feria.

Id est ieiunia quatuor temporum celebrantur primis quatuor feriis, quæ sequuntur post Festum Sanct. Crucis in mense Septembri, post Sanct. Luciam Cineres, & Pentecostem. Cause verè, ob quas hæc ieiunia instituit Ecclesia, à Doctoribus annotata recenseo. Vt ea ieiunia Deo in peccatorum satisfactionem offeramus. Vt Deus sicut totius anni, motusque solis est moderator, & rector: sic totius vitæ nostræ actiones, & studia prospere moderetur, & regat. Vt hæc ieiunia veluti quatuor temporum primitias Deo offeramus. Ieiunamus autem in his quatuor temporibus feria quarta, sexta, & Sabbato, quia Christus Dominus feria quarta traditus est, feria sexta occisus, Sabbatò sepultus: & par est, vt hisce diebus, quibus maximè afflictus est Dominus, tristitiam nostram per ieiunij afflictionem ostendamus.

QVÆSTIO INCIDENS.

Nùm quatuor temporum ieiunia sub lethale obligent?

⁸⁸³ NON videntur obligate. Quia solummodo ex traditione Apostolica originem: at hæc traditio nec ratione sui, nec ratione consuetudinis ad mortale: ergo. Probo, quòd ratione sui non obligent. Nam constitutio Apostolica, quam affert Clemens Roman. *lib. 5. cap. 18.* ait, æquum esse, & lætari de Dei dono, & *ieiunare post hilaritatem.* Loquitur de ieiunio quatuor temporum Pentecostes. Ergo solùm de æquitate, non de præcepto hoc ieiunium tenemur obseruare. Quod verò hæc ieiunia nequeant ad lethale ex consuetudine obligare, ostendo: Nam si ratione suæ institutionis ad mortale non obligant, non possunt obligare consuetudinis ratione; quando enim per consuetudinem aliquid recipitur vt institutum ab alio, tunc consuetudo non obligat, si alias non obligat institutio: nam consuetudo recipitur iuxta mēsuram institutionis: nec adest animus se obligandi in ieiunantibus; recipitur enim cum intentione seruandi institutionem, & animus intentioni instituentis conformatur. Sic Pasqualigus *decision. 179. numer. 3.*

⁸⁸⁴ Obligant equidem. Quia omnia quatuor temporum ieiunia, (vt *Dubio* proximo vidimus) sunt de iure Canonico præcepta: ergò hoc ex capite obligant ad lethale. Imò licèt ex traditione Apostolica solummodo essent, tamen ex consuetudine obligarent. Sub onere enim lethalis piaculi sunt ab Ecclesia vniuersali recepta. Ita Sylui. *2. 2. qu. 147. a. 5. quæstiuo*⁴. Villalob. *tr. 23. diffic. 2. num. 4. Viuald. part. 3. cap. 15. num. 8. Machad. lib. 2. part. 4. tract. 3. docum.*

1. n. 1. Barbos. *ad cap. Ieiunium, dist. 36.* Ludouic. de San. Iuan. *artic. 3. diffic. 6. dub. 2. & 3.* Et Doctores citati pro nostra sententia *Dubio 72.*

⁸⁸⁵[106] Existimo, primam sententiam falsam, & improbabilem omninò esse, ne dicam suspectam, cum expresse sit contra communem fidelium vsum. Quod quidem non solum in ieiuniis S. Crucis, D. Luciæ, ac Cinerum certum esse affirmo, sed & in tribus Pentecostes ieiunio triplici: cum in *cap. Statuimus, dist. 76.* præcipitur, vt ieiunium hoc obseruetur: & quemadmodum tria alia temporum ieiunia obligant ad mortale ita, & hoc. Scio, D. Thomam 2. 2. *qu. 147. art. 5. ad 3.* contrarium prima specie innuisse, dum docet, toto Paschali tempore nullum esse ieiunium ab Ecclesia præscriptum; quod Sacri Canones indicunt, eo quòd sit tempus lætitiæ. At Paschale tempus quod attinet ad ieiuniorum vacationem computandum est à Paschate vsque ad Pentecostem, in quod tempus ieiunia iure communi non cadunt. Addo, D. Thomam solùm locutum fuisse de iure, non de consuetudine, propter quam hoc ieiunium iam ad mortale obligat. Imò licèt hoc tempus etiam quoad ieiunium tempus esset Paschale, & Canones id eo tempore prohibeant: potest tamen ieiunium legitima consuetudine induci, vti notat Azor. *libr. 7. cap. 15. quæstion. 4.*

DVBIVM LXVIII.

An Pentecostes Vigiliæ ieiunium obliget, sub lethali ex consuetudine?

⁸⁸⁶SVppono, ex iure non obligare. Quia verius est, nullum de ieiunio hoc in iure præceptum reperiri, cum potius ex illo constet, nullum à Pascha ad Pentecostem ab Ecclesia induci, vt habetur *cap. Consilium.* Quæsierim autem, nùm ex consuetudine ad mortale obliget?

⁸⁸⁷Non obligat. Quia ieiunium exultationis est, quod quidem non debet sub præcepto cadere, sed ex instinctu Spiritus Sancti. deuotione instante obseruari: propterea Ecclesia toto tempore Paschali ieiunium non instituit: ergo ex necessitate fieri non debet, iuxta *ca. Ieiuniū: §. Non autem 76.* Sic Gratian. *ad cap. Scire, §. Necessario dist. 76. & cap. Nosse, §. obseruantia.* D. Thom. 2. 2. *q. 147. art. 5. ad 3.* Palud. *in 4. dist. 15. q. 4.* Et esse probabile indicant apertè Angel. *v. se ieiunium, n. 7.* Syluest. *nu. 5.* Pasqual. *decis. 171. n. 3.* licet in fine asserat, se definire nolle, num in praxi hæc sit amplectenda sententia. Amicus meus perdoctus Graña *l. 2. Decret. de feriis tit. 9. n. 13.*

⁸⁸⁸Obligat quidem. Quia Ecclesiæ generalis consuetudo id habet in cunctis Regnis Galliæ, Castellæ, Nauarræ, Lusitaniæ, Romæ, &c. vt fert communis Doctorum sententia. Ita Syluest. *cit. Gabriel. in 4. dist. 16. q. 3. a. 1. notab. 2.* Armil. *v. Ieiunium, n. 2.* Caiet. 2. 2. *q. 147. artic. 5.* Laym. *l. 4. tr. 8. c. 2. n. 6.* Barbos. *ad cap. Scire, dist. 76.* Trull. *l. 3. Decal. c. 2. d. 5. nu. 16. & 17.* Valent. *tom. 3. d. 9. punct. 4.* Tolet. *l. 6. c. 3. n. 1.* Sà *v. Ieiunium, nu. 2.* Tambur. *de iure Abbat. tom. 2. d. 12. quæst. 1. num. 1.* Sanchez *lib. 5. consil. cap. 1. dub. 18. num. 1.* Lessius *libr. 4. cap. 2. dub. 9. numer. 66. & alij.*

⁸⁸⁹Idem affirmo, existimans D. thomam de communi iure fuisse locutum, non verò de consuetudine, quæ in præceptum transiuit. Et quidem non bene circa id sensit Gratianus, cum consuetudo Ecclesiæ eius menti præiudicare videamus.

DVBIVM LXIX.

An obligent sub lethali, ieiunia in D. Ioannis Baptistæ, Omnium Sanctorum, & D. Laurentij Vigiliis?

⁸⁹⁰ NON obligant. Quia non ex iure, vt omnes fatentur: neque ex consuetudine, licet enim inducta sint, non constat, an fuerit cum animo se obligandi, an vero tantum ex deuotione: ergo incerta consuetudinis obligatio non potest contra certam possessionem libertatis præualere. Addo, huiusmodi ieiunia valde esse antiqua, vnde si ex consuetudine obligassent in corpus iuris Canonici reducta iam fuissent, cum consuetudo vim obtinuisset legis. Sic Pasqual. *decis. 172. num. 2.*

⁸⁹¹ Obligant sub lethali. Quia certum moraliter est, hanc consuetudinem fuisse cum animo se obligandi inductam, cum ex immemoriali traditione habeatur. Ita Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 5. n. 10.* Angel. *v. Ieiunium, n. 7.* Villalob. *tr. 23. diff. 2. n. 4.* Azor. *l. 7. c. 13. q. 1.* asserens ita esse decretum in Concilio Oxoniensi in Anglia ab Stephano Archiepiscopo coacto. Bonac. *d. vltim. de prac. Eccl. q. 1. pun. 5. num. 5.* Machad. Syluest. Armil. Innocent. Hostiens. Gabriel, Sanchez, Llamas, Sylui. & alij, quos citat, ac sequitur Leand. *tract. 5. d. 7. q. 12.* Diana *part. 10. tract. 16. resol. 17.*

⁸⁹² Profectò de tribus hisce ieiuniis nihil est in iure communi expressè institutum, generali tamen consuetudine Ecclesiæ Latinæ, quæ vim legis habet, sub culpa est lethali ieiunium seruandum. Certe in Rubrica de ieiuniorum obseruatione, hi etiam dies inter alios ieiuniorum annumerantur. Vnde Pasqualis nequaquam exaudiendus.

CAPVT XVII.

Circa eos qui tenentur, vel non tenentur ad Ieiunij Præceptum.

QVÆSTIO INCIDENS.

Nùm qui ante annum vigesimum primum sunt valde robusti, ieiunium seruare teneantur?

⁸⁹³ VIDIMUS *section. 1.* nullum teneri ad ieiunij præceptum ante vigesimum primum annum.

Quia vsque ad huius anni finem ex[107] tentia Philosophi est tempus augmenti, vnde corpus continuò nutrimento indiget, æquùmque est. Matrem Ecclesiam pie cum his agere haud eos ad ieiunij legem obligantem. Quæsierim verò, an qui valde robusti sunt ante annum vigesimum primum ad ieiunij præceptum teneantur?

⁸⁹⁴ Teneri videntur. Quia cum res naturales non eodem modo sese in omnibus habeant, & ideò liberentur à lege ieiunij adolescentes vt tempus augmenti, ac robori impleant, qui ante

vigesimum primum annum tempus augmenti præuenire, præceptum implere tenebuntur. Sic Durand. in 4. dist. 15. qu. 10. num. 4. Ioann. Pineda part. 2. Agricult. Christ. dialog. 29. §. 20.

⁸⁹⁵ Minimè tenentur. Quia Ecclesia suis legibus solùm ad id attendit, quod regulariter contingere assolet, non quod in vno, vel altero accidentaliter experimur. Ita Valent. tom. 3. d. 9. punct. 5. citans Medinam. Sanchez l. 5. consi. c. 1. d. 2. num. 4. Pasqual. decision. 249. & omnes communiter.

⁸⁹⁶ Hoc omninò certum. Quia regulariter vsque ad vigesimum primum annu protrahitur augmentum, vnde regulariter adolescentes haud vident sine damno notabili tota spectiam Quadragesima ieiunare.

QVÆSTIO INCIDENS.

*Nùm adolescentes teneantur ante vigesimum
primum annum aliquibus saltem diebus in
Quadragesima, & in vigiliis per annum ieiunare?*

⁸⁹⁷ Teneri apparet. Quia vnum vel alterum ieiunium non impedit corporis augmentum &

æquum est, adolescentes ieiuniis ante vigesimum primum annum assuescere, ne repente eis difficillimum sit tot ieiunia obseruare. Sic Angel. verb. Ieiunium, Syluest. ibid. quest. 6. Maior. in 4. dist. 15. quest. 3. Duran. quest. 10. num. 4. Corduba summ. quest. 6. Manu. part. 1. summ. cap. 23. numer. 1. Ludouic. Granat. Duce peccator. lib. 2. cap. 11. §. 2. Ioan. de Pineda dialog. 29. Angles de ieiun. quest. 9. diffic. 3. quest. 2. D. Thom. in 4. dist. 15. articul. 2. in corp. id indicat haud obscurè, dum docet, non arctari pueros vsque ad septennij tertij finem ad seruanda omnia Ecclesiæ ieiunia, sed debere eis commensurari ieiunia secundùm quod magis ad dictum terminum appropinquant.

⁸⁹⁸ Non tenentur. Quia Ecclesia sine exceptione aliqua eximit à præcepto ieiunij pueros vsque ad vigesimum primum annum expletum. Ita D. Thom. 2. 2. quest. 147. art. 4. Nauarr. sum. cap. 21. num. 16. Paludan. dub. 4. art. 2. conclus. 2. Medina summ. cap. 14. §. 10. Azor. lib. 7. cap. 17. quest. 2. Fagundez præcept. 4. libr. 1. cap. 8. num. 4. Didac de Narbon. anno 21. quest. 2. num. 4. Sanchez lib. 5. consil. cap. 1. dub. 2. num. 4. Sancius in select. d. 54. nu. 7. Pasqual. decis. 250. & alij communiter.

⁸⁹⁹ Oportet profectò pueros, adolescentèssque ad ieiunia allicere, ne ætate illa completa difficilior ad omnia seruanda ieiunia adstringantur, attamen minimè ad id tenentur. Vnde primam sententiam practicè hodie parum, vel nihil probabilitatis habere reor.

DVBIVM LXX.

*An Religiosi professi vigesimo primo anno minores
teneantur ieiunia, quæ Regula præscribit obseruare?*

⁹⁰⁰ **S**Vppono, Religiosos, professos non teneri ad ieiunia Ecclesiæ seruanda ante annum vigesimum primum completum. Quia eadem est in hac re Religiosorum, ac sæcularium ratio, nempe naturæ subleuandæ vsque ad augmenti terminum necessitas. Quæstio autem est, nùm ante id tempus ad ieiunia, quæ præscribit Regula; teneantur?

⁹⁰¹ Non tenentur, nisi legislator apertè ostendat, se obligandi etiam adolescentes intentionem habere. Quia si huiusmodi speciatim intentio non aperitur, supponendum est, Regulam pietatem Ecclesiæ imitari voluisse. Sic Graff. *par. 1. decis. lib. 2. cap. 37. num. 42.* Medina *lib. 1. sum. cap. 14. §. 10. in l. edit.* Tambu. *tom. 2. de iure Abbat. d. 12. question. 4. numer. 4.* Pasqual. *decision. 254.*

⁹⁰² Tenentur absolutè. Quia Regula obligat ad hæc ieiunia: ergo qui huiusmodi Regulam profitentur licet vigesimum primum annum non expleuerint, eam sicut in aliis, sic in ieiuniorum præcepto obseruare. Ita Syluest. *verb. Ieiunium, quæstion. 6.* Rosel. *numer. 14.* Tabien. *quæstion. 16. numer. 17.* Sà *numer. 3.* Lezana *numer. 6.* Azor. *libr. 7. capit. 17. quæstion. 3.* Sanchez *summ. lib. quart. cap. 11. numer. 56.* Filliuc. *tract. 27. tract. 2. numer. 111.* Fagundez *præcept. 4. libr. 1. cap. 8. numer. 6.* Reginald. *libr. 4. capit. 17. numer. 207.* Sancius *in select. dub. 54. numer. tert.* Trullench. *libr. tert. Decalog. capit. 2. dub. 2. numer. prim.*

⁹⁰³ Quamuis Religiosi professi vigesimo primo anno minores ad Ecclesiæ ieiunia seruanda non teneantur, tenentur tamen ex vi voti ad ieiunia Regulæ. Quia præceptum Regulæ omnes professos obligat: & quemadmodum adolescens potest spontè Deo votum emitte de ieiunio seruando, ita etiam potest se Religioni obligare, ita vt illius legibus sit adstrictus. Vnde hanc sententiam longe admodum probabiliorem, imò mihi omninò certam esse crediderim, primàmque infirmo niti fundamento.

[108] QVÆSTIO INCIDENS.

*An qui compleuit post Quadragesimam incæptam
annum vigesimum primum, teneatur diebus
sequentibus vsque ad eius terminum ieiunare?*

⁹⁰⁴ **N**on teneri videberis. Quia ieiunij præceptum est pro tota Quadragesima impositum:

Igitur qui pro aliqua eius parte à ieiunio eximitur, etiam pro tota excusabitur: nam qui totum non potest seruare præceptum, non tenetur ad partem. Sic nonnulli, quos presso nomine memorat Sanchez *libr. 5. consil. capit. prim. dub. secund. numero octauo.*

⁹⁰⁵ Tenetur planè. Quia præceptum Quadragesimalis ieiunij non est vnum indiuisibile, sed integrale ex pluribus præceptis affixis singulis diebus constans: Ergo per partes potest obseruari. Igitur ad id tenetur etiam ille, qui ad totum non tenetur. Ita Trullench. *libr. 3. Decalog. cap. 2. dub. 6. num. 1.* Lezana *verb. Ieiunium, num. 6.* Sanchez *libr. 4. summ. cap. 11. num. 56.* Caietan. *verb. Ieiunium, cap. 4.* Filliuc. *tract. 27. part. 2. num. 111.* Ludouic. de la Cruz *in Bul. disp. 1. cap. 5. dub. 19. num. 3.* Pasqualigus *decision. 251.*

⁹⁰⁶ Existimo hanc sententiam esse certissimam etiam casu, quo vnus tantummodo dies Quadragesimæ superesset, quando quis vigesimum primum annum completum attingit. Vnde primam sententiam falsam omninò esse crediderim.

DVBIVM LXXI.

*Incepta iam ieiunij die complet quis vigesimum
primum ætatis annum, cum adhuc nihil
cibi assumpsit: teneturne ea die ieiunare?*

⁹⁰⁷ Tenetur quidem. Quia tunc iam ille præcepto ieiunij obligatur, quod seruare potest,

siquidem nondum ea die comedit. Sic Sanchez *lib. 2. de matrim. d. 24. numer. 23.* Bonacin. *de præcept. Eccles. dub. vltim. quæst. 1. pun. vltim. num. 7.* Lezana *verb. Ætas, num. 8.* Ghilinus *verb. Ieiunium, numer. 24. litter. A.* Portel. *qq. Regular. verb. Ieiunium, in addit. numer. prim.*

⁹⁰⁸ Non tenetur. Quia ieiunij præceptum totum integrum diem respicit, vt indiuiduum obiectum non autem partem: Igitur si per aliquam diei partem quis fuit à ieiunij obligatione exemptus, totaliter eo die à ieiunij lege liberatur. Ita Narbona *anno 21. quæstion. 2. num. 14.* Filliuc. *tract. 27. par. 2. num. 111.* Naldus *verb. Ætas, n. 3.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 49.* Pasqu. *decision. 252. num. 2.* Sancius *in select. d. 54. nu. 4. & alij.*

⁹⁰⁹ Sententiam hanc probabiliorem esse crediderim; magis enim recepto vbique ferè vsui conformatur. Accidentale namque est, seu casuale ea die vt, poterat licite non comedisse priusquam hora, in qua vigesimum primum annum expleuit, aduentaret.

DVBIVM LXXII.

An vir sexagenarius liber sit absolutè, à lege ieiunij?

⁹¹⁰ Non est absolutè liber sexagenarius. Quia sicut aliqui citius ad finem augmenti perueniunt,

alij tardius; haud aliter alij senes citius, alij tardius deficere incipiunt: vnde si validi adhuc sexagenarij sint, à ieiunij præcepto minime excusantur. Igitur cum non detur certus ætatis terminus, in quo senes sint debiles, cum sæpiùs videamus dari sexagenarios quadragenariis multis robustiores, haud determinari debet sexagenaria ætas, vt quis legi ieiunij non sit obnoxius. Sic apud Pasqualigum, Viguerius. Medina, Pedraza, Philarchus, Manuel, Hugolinus, Ledesma, & alij. Valent. 2. 2. d. 9. q. 2. pun. 5. Tanner. d. 3. q. 3. dub. 5. num. 191. Laym. l. 4. tr. 8. c. 3. n. 1. & 2. Lessi. l. 4. c. 2. dub. 6. num. 112. Reginald. lib. 4. num. 209. Azor. l. 7. ca. 17. q. 4. Tolet. l. 6. c. 4. num. 1. Fagundez *præc. 4. l. 1. cap. 8. num. 9.*

⁹¹¹ Est absolutè liber. Quia ætas sexagenaria est ex se senilis: sed ætas senilis à lege ieiunij, iuxta omnes, excusat: ergo ætas sexagenaria absolutè liberat à ieiunij onere. Maior probatur; quia natura hominis quantumvis robusti incipit tunc languescere, eo quo calor debilitari incipiat, & spiritus imminui, Authore Galeno *lib. 5. de sanit. tuenda.* Ita Sà *verb. Ieiunium, num. 9.* Sanchez *lib. 7. de matrim. d. 32. num. 17.* Angles *in floribus, quæstion. 9. de ieiun.*

difficult. 6. conclus. vnic. Llamas part. 3. Method. cap. 5. §. 20. Armil. verb. Ieiunium, numer. 3. Caietan. v. Ieiunium. Molfes. part. 1. summ. tract. 10. cap. 4. numer. 37. Granad. 1. 2. controuers. 7. tract. 3. part. 1. d. 6. section. 5. numer. 39. Sancius in select. dub. 54. numer. 8. & alij.

⁹¹² Hoc probabilius esse iudico. Imò & Pius V. anno 1570. (Authore Llamas citato) id viua voce confirmauit. Et quidem satis iustè, nam cum infirmitas à ieiunio liberet, & senectus infirmitas magna sit, imò infirmitatum congeries, morbùsque incurabilis, satis commode annus sexagenarius texatur, ad quem hisce temporibus vix peruenitur, ne dicam robustè ad ieiunandum viuatur. Itaque sicut datur ætas iuuenilis viginti suprà vnum annorum, quæ eximit adolescentes ab Ecclesiæ ieiunio: datur etiam sexagenaria ætas, quæ senes à ieiunij obligatione liberet. Ex Sancio accepi.

[109] DVBIUM LXXIII.

An Quinquagesimus quintus ætatis annus liberet absolute viros à lege ieiunij?

⁹¹³ Liberat quidè. Quia ea ætatis instantia iam senectus iucipit membra languore afficere.

Sic quidam quos presso nomine Angelus affert *v. Ieiunium nu. 5. Memorant Azor. l. 7. c. 17. q. 4. & Victorellus in notis ad c. 4. l. 6. Toleti hanc sententiam nec improbant.*

⁹¹⁴ Minime liberat. Quia nulla ætas minor sexagenaria ex se & per se reddit hominem senem, vt communiter testantur DD. Ergo nulla ætas minor sexagenaria per se, seu absolutè liberat viros à ieiunij obligatione. Ita Lessi. *l. 1. c. 2. dub. 6. n. 1. 2. Leand tr. 5. d. 8. q. 18. Pasqualig. decis. 159. n. 8. Narbo anno 60. q. 2. n. 6.*

⁹¹⁵ Existimo vniuersaliter, & per se loquendo, nullam ætatem anno sexagesimo minorem viros à ieiunij legibus excusare. Dixi, *vniuersaliter ac per se loquendo*, Possunt enim multi à ieiunio excusati ante annum sexagesimum, imo quinquagesimum, in quibus senectus ex languore celerius incipiat. Vt autem dignoscas, si ante sexagesimum annum, in quo per se & communiter senectus inchoatur, in te accidentaliter inceperit, nota num in te robur decrescere incipiat, quod facile colliges videns naturam ea non iam posse præstare, queis antea facilem operam adhibebat.

DVBIUM LXXIV.

An quinquagenariæ fœminæ absolute liberentur à ieiunij præcepto, practice louendo?

⁹¹⁶ Non liberantur. Quia fœmina viuax animans quæ laborem sæpe facilius quam viri assolent

sustinere, vt docet experimentum dum eas videmus tot noctibus vigilare ægrotorum obsequio addictas. Ergo non citius quam viri senectute grauantur, vt eo ex capire à ieiunij lege citius liberentur. Sic Sanchez *l. 7. de matr. d. 32. nu. 17. fatuus Sed re vera re mecum bene considerata,*

et rationibus expensis, existimo nihil à ratione deuium dicturum, nec alienum à probabilitate, qui fœminas quinquagenarias à ieiunio excusauerit, sicut viri exagenarij excusantur. At dum aliud non apparuerit clarius conuincens, tanquam probabiliorem eligo opinionem, quæ sustinet, indiscriminatim de viri et fœminæ ætate loquendum esse ad excusandum à ieiunio. Pasqualig. decis. 257. Laym l. 4. tr. 8. c. 1. n. 2. dicēs oppositum esse improbabile. Sanci. in select. d. 54. n. 11. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 8. n. 11.

⁹¹⁷ Liberantur equidem, non solum speculatiue, vt ait Sanchez sed practice loquēdo. Quia fœminæ sua ex natura debilioris sunt complexionis, quem viri: Ergo citius in eis senectus, & declinatio agnatæ virtutis apparet, teste Quintiliano *declam. 306. Inter pares quoque annos citius fœmina senescit.* Quod verò quinquagenariæ fœminæ inter senes annumerentur, patet; nam fœminæ (vt fert communis sententia) post annum quinquagesimum non generant ob naturalis virtutis defectum: Igitur in hac ætate vere reputandæ sunt senes, & consequenter ab Ecclesiastico ieiunio liberæ. Ita Sanchez re adhuc melius considerata l. 5. *onsilc. 1. dub. 4. n. 6.* ibi: *Et iden fœminæ quinquagenariæ deobligantur a ieiunio* Didac. Narbo. anno 50. q. 2. n. 16. et anno 60. n. 15. Leād. tr. 5. a. 8. q. 19. Machad. l. 2. p. tr. 3. docum. 9. n. 4. Zaësius ad l. 3. decret tit. 46. n. 10. Pellizar. tr. de Monial c. 6. n. 25. Diana. p. 9. tr. resol 7. non audet hanc sententiam tanquam improbabilem damnare.

⁹¹⁸ Profecto quinquagenariam fœminam equè senē quam vitum sexagenarium dixerim: nam fœminæ decennio citius quam viri perfecte senescunt. Ideo hanc sententiam veriorē esse crediderim, mei Laymani venia, qui eam improbabilem appellauit immertio, cum tot post rationem Doctoribus classicis muniatur.

DVBIVM LXXV.

An Religiosus sexagenarius, vel Monialis A quinquagenaria teneantur suæ Regulæ ieiunia seruare?

⁹¹⁹ Tenentur plane. Quia Regulæ præscripta dum professa est, voluntarie suscepit: Ergo iuri suo, quo ex senili ætate ad non ieiunandum frui poterat, ipse cessit, & ieiunij Regulæ præscriptis arctatur. Sic Bordon. in consil. Regular. resol. 18. n. 6. Ludou. de San. Iuan. p. 1. sumar. de ieiunia. 6.

⁹²⁰ Non tenentur. Quia Regulæ præcepta instat præceptorum Ecclesiasticorum obligant: At Religiosus sexagenarius, & Monialis quinquagenaria ad ieiunia Ecclesiæ non tenētur: Ergo nec ieiuniorum Regulæ obseruationi arctantur. Ita Sanci. in select. d. 4. n. 8. Pasqualig. decis. 259. n. 3. Hieron. Rodrig. in compend. qq. Regular, resol. 75. n. 10. Tamburin tom. de iure Abbat. d. 12. q. 5. n. 7. Marchant. to. 2. Tribun. Sacram. tr. 12. tit. 3. qu. 4. § 1. Caramu. in Regul. S. Bened. d. 128. n. 1613. Diana p. 9. tr. 6. resol. 6.

⁹²¹ Probabilis existimo, præceptum Regulæ instar præcepti Ecclesiastici obligare, nisi Religiosus, aut Monialis aduertenter intēderint senectæ communi priuilegio renunciare, & se absolute Regulæ præscriptioni addicere.

DVBIVM LXXVI.

*Vouit quis certis diebus pro toto vitæ cursu
ieiunare: enenturne vir sexagenarius &
fœmina quinquagenaria illud implere?*

⁹²² Implere tenentur. Quia eum pro toto vicæ tempore fuerit voluntariè emissum votum pro toto vitæ tempore debet eius obligatio perdurare. Sic Laym. *l. 4. tr. 8. c. 2. n. 3.* Fauet Caiet. Angel. Syluest. & Nauar. apud Sauchez *citandum*. Leand. de Murcia *in Reg. S. Francis. c. 2. §. 2. n. 19.*

⁹²³ Non tenentur. Quia vota patricularia, ac[110] singularia; præcipue quæ ad bonum particulare vouentis spectant, obligant iuxta vim Ecclesiastici præcepti: At præceptum ieiunij nõ obligat viros post annum sexagesimum nec post quinquagesimum fœminas: Ergo nec ieiunij votum. Ita Sanch. *l. 4. Decal. c. 11. nu. 54.* Tambur *to. 2. de iure Abbat. d. 12. q. 5. n. 7.* Pasqualig. *decis. 260.*

⁹²⁴ Ego autem existimo haud teneri eos post assignatam senectutis ætatem ieiunare, nisi alias expresse intenderint etiam in insenectute obligare. Nam votum ex natura sua obligat iuxta vouentis intentionem: Igitur si vouentis intentio se extendit expresse ad ieiunandum in senectute etiam, post hanc etiam sese voti extendet obligatio ex natura sua licet per accidens cessare possit obligatio ratione incapacitatis subiecti, debilitatis scilicet, ad eiusmodi obligationem sustinendam. Sanchez sic.

DVBIVM LXXVII.

*An vt quis à lege ieiunij liberetur ratione in somnij,
necessum sit vt per totam noctem nequeat obdormire?*

⁹²⁵ Vidimus *sect. 1.* excusari à ieiunio eum, qui nequit incœnatus dormire. Quia substrastratio somnij notabile infert corpori damnũ cum decoctionem impediat. Quæsierim autem, num sit necessum, vt tota nocte quis nequeat dormire, vt à ieiunij obligatione liberetur.

⁹²⁶ Necesarium est. Quia si quis somnum capiat, sufficẽter poterit decoctioni cibi operã impendere. Ergo hoc ex capite non erit à ieiunij liber obligatione. Sic Nauar. *summ. c. 21. n. 16.* Reginal. *l. 4. n. 209.* Llamas *p. 3. Meth. c. s. §. 21.* alios citans Sanch. *l. 5. consil. c. 1. dub. 14. n. 10.* Gabri. *in 4. dist. 16. q. 3. notab. 4.*

⁹²⁷ Non est necessarium, sed sufficit vt notabiliter impediatur per maiorem partem temporis, quo quis dormire consuevit. Quia ex huiusmodi temporis vigilia valde corpus patitur, nec percipit debitam virium instaurationem. Ita Ludouic. à S. Ioseph *q. de ieiun. art. 7. diffic. 7. in append.* Pasqual. *decis. 263. num. 3.* Leand. *tr. 5. d. 8. q. 28.*

⁹²⁸

Certe non sufficit, ut à ieiunij obligatione quis sit immunis, quod somnium parum impediatur, nec etiam quod totaliter impediatur, requiritur; sed solum quod notabiliter impediatur. Et hanc sententiam puto esse probabiliorē. Ex notabilis namque consueti somnij portionis defectu nimium corpus debilitatur, præcipuè si crebra ieiunia, ut in Quadragesima, occurrāt. Nam si vnica solummodo dies ieiunij se offerat difficulter te à ieiunandi obligatione absoluerem, eo quod maiorem noctis partem insomnis trasigeres. Licet enim corpus defatigaretur, die sequenti facile posset ab illo incommodo reparari.

DVBIVM LXXVIII.

An qui duo habet cauteria Hispanæ Fuentes liber sit absolute à lege ieiunij?

⁹²⁹ Liber quidem est. Quia ex humore profluente nimium vires debilitantur adeo, ut non mediocre nocumentum valetudini immineat, si ieiunij vigeat obligatio. Sic Sanci. *in select. d. 54. n. 17.*

⁹³⁰ Minime est absolute liber. Quia per cauteria, sola naturæ eiectione absque violentia profluunt humores noxij ad subleuandā potius, quam ad grauandam naturam, & ad cōseruandam sanitatem, si vore nonnunquam debilitas inferatur, per accidens est, raro, & debilitas exigua: Ergo ex duplici cauterio quis non absolute est à ieiunij liber obligatione. Ita Pasqualig. *decis. 266.* & alij docti, quos consului.

⁹³¹ Mea sententia est, non esse liberum absolute ob expressam pro secunda sententia rationē: Attamen si quis ex maiori humorum profluentia se notabiliter debilitari præsentiat. (humores enim noxij assolent & viles trahere) liber erit à ieiunij obligatione, etiamsi vnico sit cauterio vulneratus.

DVBIVM LXXIX.

An qui carnibus vescitur ob præseruationem ab infirmirate quia pisces seu oua & lactinia ei afferunt nocumentum: eximatur à ieiunij obligatione?

⁹³² Quid ob præsentem infirmitatem carnibus vescitur, à ieiunio eximitur. Nam præsentis infirmitatis ratione iustam habet causā pluries vescendi, cœnandi, &c.

⁹³³ Exemptus non est. Quia ex priuilegio carnibus in die ieiunij vescitur. Igitur cum huiusmodi priuilegium contra ius commune sit, strictè est interpretandum. Vnde carnibus semel poterit vesci, sed simul debet à secūda comestione abstinere. Sic Laym. *l. 4. tr. 8. c. 3. n. 8.* Corduba *iusum. q. 143.* Bonac. *de præc. Eccl. d. vlt. qu. 1. pun. 2. n. 3.* Reginal. *l. 4. nu. 168.* Comitol. *in resp. moral. l. 4. q. 46.* Gordon. *l. 6. q. 18. c. 6.* & alij.

⁹³⁴ Est quidem exemptus. Quia de ieiunij essentie est abstinencia à carnibus *cap. Statuimus dist. 4. cap. Non oportet, dist. 3.* Ergo quacūque ex causa quis ad edendas carnes dispensatur,

dispensatus est simpliciter quoad ieiunium. Ita Caiet. 2. 2. q. 147. a. 8. Nauar. sum. c. 21. n. 2. Azor. p. 1. l. 7. c. 10. q. 3. Tolet. l. 6. c. 3. n. 4. Henriq. l. 7. c. 13. n. 13. Filliuc. tr. 27. nu. 25. Sanch. l. 1. Decal. c. 19. n. 6. Sanci. in select. d. 51. n. 4. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 2. n. 5. Diana p. 1. tr. 9. resol. 25. Trull. libr. 3. Decal. c. 1. dub. 2. n. 7.

⁹³⁵ Probabilem satis reor esse primam sententiam, vt ieiunij præceptum quoad partem seruet, qui non potest seruare quoad totum. Attamen longe probabiliore secūdā esse credo. Nam soluta & dispēsata præcepti essentia, totum præceptū necessariò soluitur: & contrarium est planè in[111] intelligibile, maxime quando obiectum præcepti de se partibile non est, sicut partibile est debitum pecuniarum, & ideo qui non potest soluere totum debitum, partem illius tenetur soluere. Ad hæc Llamas p. 3. Metho. c. 5. §. 26. asserit, post declarationē, quam de hac re viua voce Pius V. fecit, esse luce clarius, quod dispensatus ad esum carnum, à ieiunij lege sit liber. Fagund.

DVBIVM LXXX.

Ob præseruationē futuræ infirmitatis carnibus quis vescitur. Teneturne ieiunare iis diebus queis non vult carnibus vesci?

⁹³⁶ Certum mihi ad ieiunium non teneri eum, qui infirmitatis, aut debilitatis præsentis intuitu carnibus vescitur, iis diebus, quibus pro libito à carnibus abstinet. Quia præsens infirmitas, vel debilitas semper est sufficiens ad excusandum à ieiunio causa. Quæstio autē est nūm qui ex dispensatione carnes comedit ob futuræ infirmitatis præseruationem, ieiunare teneatur iis diebus, queis non vult carnes comedere?

⁹³⁷ Tenetur quidem. Quia à ieiunio excusatur cum carnibus vescitur eo quod ieiunium cum esu carnum stare non potest: Ergo si in die ieiunij vult à carnibus abstinere, necessario ei valenti instbit ieiunandi obligatio. Sic Sanchez l. 5. consil. c. 1. dub. 30. nu. 3. Diana p. 10. tr. 12. resol. 43. Megal. to. 4. resol. mor. resol. 153. n. 5. Trull l. 3. Decal. c. 2. dub. 2. n. 7.

⁹³⁸ Non tenetur. Quia per absolutam ad esum carnum dispensationē tollitur obligatio abstinendi à carnibus, & à pluribus simul refectionibus. Ergo & obligatio ieiunandi tollitur. Igitur si dispensatus aliquo die vult à carnibus abstinere, ieiunare non tenetur, cum obligatio sublata fuerit per dispensationem absolutam, & non conditionatam, Si vtatur carnibus, quæ non reuiuiscit ex eo quod non vtatur carnibus. Ita Pasqualig. decis. 268. n. 3. Leand. tr. 5. d. 8. q. 35.

⁹³⁹ Cum his opinor mei Sancij venia. Nam dispensatus non habet obligationem ieiunandi, cum ei liberum sit ieiunare, & non ieiunare: Ergo liberum erit ei eligere vnum ex iis, quibus ieiunium constat scilicet abstinentiam à carnibus, & non eligere alterum, nempe vnicam refectionem. Consequentia patet; nam ea quæ voluntaria sunt possunt diuidi, & vnum fieri sine alio.

DVBIVM LXXXI.

*Quis in Quadragesima non potest ieiunare
nisi oua, ac lacticinia comedendo, eo quod ex
aliis cibis sufficientem non habet refectiorem:
teneturne oua comedere, ac ieiunare?*

⁹⁴⁰ Tenetur plane. Quia præceptum ieiunij est principale: Ergo quando aliter seruari non potest, debet cum esu quorum obseruari. Sic Sanch. *l. 5. consil. c. 1. dub. 32.*

⁹⁴¹ Non tenetur. Quia in hoc casu duo concurrunt præcepta ad lethale obligantia, præceptum de abstinentia ab ouis, & lactiniis: At hoc est vniuersalius cum etiam adolescētes adstringat: Ergo illi debet cedere de ieiunio præceptum. Ita Pasqualig. *decis. 272.* & Sanch. porbabile esse docet.

⁹⁴² Mea sententia est teneri in eo casu oua ac lacticinia comedere, cum valeat si ieiunium asseruare. Profecto videmus inumeros vel ex Bullæ priuilegio vel ex dispensatione Medici, vel ex nota necessitate ouis & lactiniis vesci, nec ideo liberos esse ab obligatione ieiunij: Igitur credendum est, Ecclesiam nolle eos liberari à ieiunio, qui habent oua & lacticinia solum ad refectiorem, maxime cum ieiunij præceptum sit principale. Mecum Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 2. n. 3.* asserens præceptum de non edendis ouis & lactiniis solum ad veniale obligare, quod alio ex capite supra reieci. Et Diana *p. 10. tr. 12. resol. 45.* citans Leandrum.

DVBIVM LXXXII.

*In die ieiunij quis non habet nisi carnes ad
refectiorem: teneturne eis vesci, ac ieiunare?*

⁹⁴³ Tenetur carnes edere. Quia hoc in casu non adhibentur carnes, tanquam carnes, sed tanquam sustentationis materia necessaria ad ad prandium. Sic Abul. *ad cap. 6. Mat. qu. 171.* Henriq. *l. 7. c. 13. n. 17.*

⁹⁴⁴ Non tenetur. Quia edendo carnes minime ille poterit substantiam Ecclesiastici ieiunij tueri, quæ in abstinentia à carnibus, & à pluribus refectiorem consistit. Igitur non tenetur carnes edere ad ieiunandum. Ita Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 8. n. 12.* citans D. Thomam, Richardum, Durandum, Nauarrum, Caietanum, Syluestrum, Rosellam, & Angelum. Azor. *l. 7. c. 17. qu. 7.* Pasqualig. *decis. 274.* Trull. *l. 3. Decal. c. 2. dub. 7. n. 7.* Sanch. *l. 5. consil. c. 1. dub. 28. n. 7.*

⁹⁴⁵ Hanc sententiam probabiliorem esse crediderim. Nam si edendo carnes soluitur essentia ieiunij, quonammodo tenebitur ad carnes edendas vt ieiunet, qui eo ipso quod carnibus vescatur, ieiunare non potest?

DVBIVM LXXXIII.

*An qui solummodo ad refectionem habet
paxem & olera, vel fructus: teneatur
ieiunium seruare, absolute loquendo?*

⁹⁴⁶ SCio, eum qui solummodo panem habet ad refectionem ieiunare non teneri; quia ad congruam sustentationem panis solus non sufficit?

⁹⁴⁷ Tenetur quidem regulariter loquendo. Quia in quampluribus regionibus tota refectio fit ex pane fructibus, vel oleribus: qui quidem cibi sufficientes vires corpori adiiciunt: Ergo habens panem, olera, vel fructus in sufficiente ad vnicam refectionem quantitate, [112] ieiunare tenebitur. Sic Ludou. de S. Iuan. q. de ieiun. a. 7. diffic. 7. dub. 3. Poend. 3. Leand. tr. 5. d. 8. q. 42. Lege Dianam p. 10. tr. 12. resol. 45.

⁹⁴⁸ Absolute loquendo non tenetur. Quia eiusmodi cibi ad congruam sustentationem sunt insufficientes, & in quantitate ad vnicam refectionem necessaria valetudini officiunt. Ita Angels q. 6. de ieiun. diffic. 9. append. 3. Sanch. l. 5. consil. c. 1. dub. 15. n. 3. Leand. de Murcia c. 2. §. 2. num. 38. pag. mihi 170. Pasqualig. decis. 275. num. 3.

⁹⁴⁹ Crediderim, nihil de hoc casu posse generatim, & absolute definiri. Nam si Magnates, aut ei, qui debicate & splendide vesci assuescit, dubito, quin à ieiunij obligatione eximeretur, ei quidem nimis onerosi. Si autem id contingat mediocribus stau haud diuersitati ciborum assuetis, non difficile admodum forte eis habentibus panem & olera, vel fructus ieiunare iudico; vnde adstringi hosce lege ieiunij non dubitarim.

DVBIVM LXXXIV.

*Tenenturne Domini die ieiunij
famulis augere portionem, (quæ alias
sufficiens non est) vt ieiunare valeant?*

⁹⁵⁰ SVppono, famulos non adstringi lege ieiunij si ita tenuis sit portio eis à domino assignata, vt cum ea sustinere ieiunij molestiam nequeant, nec habeant aliunde vnde congruè prandere valeant. Hoc enim in casu eos pauperibus comparo, quibus non est refectio sufficiens ad ieiunandum. Quæstio vero est, num in hoc casu teneantur Domini si possint, famulis augere portionem vt ieiunare queant?

⁹⁵¹ Tenentur quidem. Quia ad eos attinet spiritualis famulorum cura, vt legem impleant ieiunij, sicut pertinet ad eos sollicitudo, vt Sacramentis suscipiendis dent operam, quando Ecclesiæ instat præceptum. Sic Angl. de ieiun. qu. 6. diffic. 9. Ludou. de San Iuan. art. 7. diffic. 7. dub. 3. appe. d. 2.

⁹⁵² Non tenentur. Quia ex iustitia non, ex hac enim non tenentur nisi ad id, in quo conuenerunt: nec ex charitate, cum non sint in aliqua necessitate constituti: nec ex alio capite: Ergo. Ita Pasqualig *decis. 277. n. 3. Leand. tr. 5. d. 8. q. 47. vega p. 1. sum. c. 14. casu 26.*

⁹⁵³ Ego autem sic quæstioni respondeo. Si domini cum famulis conuenere, vt quotidianus eis victus reddendus esset sicut filiofamilias tenebitur dominus famulo ieiunanti prouidere sufficientem ad ieiunia sustinenda refectionem. si verò certa portio eis suit assignata pro diebus singulis, & vt vulgariter explicem, *Si son criados de raciontasada para cada dia*: portionem non tenetur die ieiunij augere. Non enim famulo prouidere dominus de cibo simpliciter. sed iuxta pactum & conuentionem cum eo factam debet.

QVÆSTIO INCIDENS.

Num si coniugibus ieiunium impediat, ne sibi inuicem reddant debitum, teneantur à ieiunio abstinere?

⁹⁵⁴ CErTvm existimo, non teneri hosce ieiunare, rogo autem, num teneantur à ieiunio abstinere, si ieiunium impedit, neinuicem debitum reddere queāt? Non tenentur abstinere à ieiunio. Quia diebus ieiuniorum non debent dilitiarum actibus dare operam. Sic Paludan. *in 4. dist. 15. q. 4.*

⁹⁵⁵ Teneri non ieiunare videntur. Quia præceptum reddendi debitum est iustitiæ ac naturale diuinum Ergo præserendum præcepto ieiunij humano, ad temperantiam pertinenti. Ita Caiet. *sum. v. Ieiunium. c. 3. Armil. n. 4. Nauar. sum. c. 21. n. 16. Sà n. 9. Sanch. l. 9. de mitr. d. 3. nu. 10. Fagund. præc. 4. lib. 1. c. 8. n. 18. citans Philiarum, Medinam, Ledesmam Lessi. l. 4. c. 2. n. 44. Bonac. d. vlt. de præc. Eccl q. 1. pun. vlt. nu. 3. Pasqualig. decis. 280. plures referens.*

⁹⁵⁶ Hanc sententiam veram vnice esse crediderim, nec enim prima solido nititur fundamento. Abstinere enim à deliciarum licitarū vsu in die ieiunij consilium salubre quidem est: at reddere debitum coniugi postulanti est iustitiæ præceptum?

DVBIVM LXXXV.

An vxor teneatur ad ieiunandum, ob rixas cum marito præcipiente ex rationabili causa, vt non ieiunet vitandas?

⁹⁵⁷ EXcusatur proculdubio vxor à ieiunio ob viri præceptum, si excitandæ essent alias discordiæ vel rixæ, Quia præcepta positiua cum tanto dispensatio non obligant.

⁹⁵⁸ Non tenetur. Quia vxor sciens si sine incommodo à marito excogitato ieiunare potest, implens quod Ecclesia præcipit, non videtur scandali, siue rixarum actiuam occasionem exhibere: vnde scandalum marito erit imputandum. Sic Palud. *in 4. dist. 15. q. 1. a. 1. Sanci. in select. d. 54. n. 26.*

⁹⁵⁹ Tenetur à ieiunio abstinere. Quia maritus rationabiliter imperat, & vxor irrationabiliter sese à præcepto eximit. Ita Leand. *tr. 5. d. 8. q. 51. Pasqualig. decis. 283. n. 3.*

⁹⁶⁰ Mea sententia est, vxorem non teneri à ieunio abstinere ob mariti scandalum quando ille absque causa id rationabili præcipit. Tunc enim scandalum ex mariti malitia ducit ortum. At si rationabili ex causa id imperet, (scilicet, ob aliquam illarum, quæ communiter à Doctoribus afferuntur, vt quis sit ab Ecclesiæ præcepto liber) tenebitur vxor obedire Et non aliud posse existimo ab Authoribus pro prima sententia adductis sustineri.

[113] DVBIVM LXXXVI.

*An fœmina nubere è proximo intendens,
si ex ieunio sormam timeat notabiliter
obscurandam, possit absolute à ieunio abstinere?*

⁹⁶¹ Absolute potest. Quia formæ deturpatio in ordine ad nubendum, vt damnum notabile reputatur, quo affici si fœmina timeat, lex ieunij non obligat Sanch. l. 9. de matr. d. 3. n. 12. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 8. n. 18. Molfes. p. 1. sum. tr. 10. c. 4. nu. 46. Sanci in select. d. 54. nu. 25. Trull. l. 3. Decal. c. 2. dub. 7. n. 25. Lopez p. 2. Insiruct. c. 111.

⁹⁶² Non potest absolute à ieunio excusari, sed sed solum quando id, experimento duce, formam notabiliter deturpaturum esse videatur: vnum enim, vel alterum ieunium formæ noximum non est, sed potius non semel eam reddit clariorem. Igitur non liberatur absolute mulier à lege ieunij conseruandæ pulchritudinis ex ratione. Ita Pasqualig. decis. 385. per totam. Eum sequitur Leand. tr. 5. d. 8. q. 53.

⁹⁶³ Existimo fœminam ab aliquibus Ecclesiæ ieuniis, non ab omnibus excusari, nisi forte sit tam delicatæ complexionis vt à quocumque ieunio formæ speciositas notabiliter offendatur. Quia regulariter loquendo vnum vel alterum ieunium non potest notabile formæ detrimentum impertire. Vnde assero debere eam in vigiliis ieunare, in quatuor temporibus vnum saltem ieunium inire. in Quadregesima bis aut ter in hebdomade Ecclesiæ præceptum obseruare.

DVBIVM LXXXVII.

*An si prægnantes, vel lactentes adeo sint
robustæ, vt vnica refectionem meridiana,
& refectiuncula vespertina valeant se, &
infantulos sustentare, teneantur, ieunium inire?*

⁹⁶⁴ VIdimus sect. 1. prægnantes & lactentes communiter non aststringi ieunij lege. Quia nequeunt vnica refectione sibi & infantulo sufficienter de alimento providere.

⁹⁶⁵ Tenentur quidem ad ieunium. Quia cessat ratio excusationis, & quasi non prægnantes ac lactentes reputantur. Sic Abul. ad cap. 6. Mat. q. 146. Caiet. sum. v. Ieunium, c. 3. & 2. 2.

q. 147. a. 4. Syluest. v. *Ieiunium*, q. 9. Graff. p. 1. l. 2. c. 17. n. 44. Fagund. *præc.* 4. l. 1. c. 8. n. 14. Philarc. *de offic. Sacerd.* to. 1. p. 2. l. 3. c. 23.

⁹⁶⁶ Non tenetur. Quia lex ad ea, quæ accidere frequenter assolent, adaptatur, *leg ex his, & leg. Nam ad ea, ff. de. legib.* Igitur cum prægnantes, & lactantes communiter ieiunare non valeant absque infantuli incommodo, vt vsus Ecclesiæ approbat: omnes possunt eiusmodi fauore vti. Ita Molfes. *to. 1. sum. tr. 10. c. 4. nu. 40.* citans Paludanum. Gabrielem, Nauarrum, Reginaldum, Angles, Dianam, Trullē, & Pasqualig. quos refert. & sequitur Leand. *tr. 5. d. 8. q. 55.* Richar. *de Mediaul. in 4. dist. 15. art. 3. quæ. 4.*

⁹⁶⁷ Profecto si aperte constaret, aliquam ita esse robustam, vt semel capiendo cibum, & sibi ac puero valeat sufficienter prouidere; tunc eam à ieiunio gerendo ego non excusarem. Attamen quia id rarò aut nunquam potest euidenter constare, existimo nunquam non excusandas.

DVBIVM LXXXVII.

An prægnanti, ac lactenti sit licitus absolute in die ieiunij carniū usus?

⁹⁶⁸ Non est licitus absolutè. Quia si robustæ sint satis, & cibus non prohibitis vescentes, quoties libuerit, sufficienter sibi ac infantulis prouident, non appatet sufficiēs ratio. vnde lieentia huiusmodi honestetur. Sic Bonac. *de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. vlt. nu. 3.* Tolet. *l. 6. c. 4. n. 1.* Angl. *q. 6. de ieiun. diffic. 7.* Bassæ. v. *Ieiunium 2. n. 6.* Ludou de San. Iuan. *a. 7. diffic. 6. append. 3.* Geti. v. *Ieiunium, n. 6. & v. Infirmi.*

⁹⁶⁹ Absolute est licitus. Quia communiter ciborum quadragesimalium qualitas & debilitatem foeminæ prægnanti, seu lactenti ingerit, & infantulis solet esse noxia. Ita Fuues *in spec. 3. c. 2. nu. 6.* & alij, quos presso nomine Bonacina refert.

⁹⁷⁰ Ego autem existimo, prægnantes posse, imo debere carnibus vesci, quando eas vehementer appetunt; quia ex abstinencia posset infans periclitari, At si prægnantes, vel lactentes sint valde robustæ, non video vndenam eis liceat caribus vti. Secus dixerim, si sint nimis delicatæ cõplexionis. Vel si licet robore polleant, duos simul lactent infântulos, Quia tunc ob magnam cibi indigentiam solidiori poterunt vti alimento. Imo etiamsi vnicum lactarent infantulum, si præter consuetudinem debilis appareret.

DVBIVM LXXXIX.

An Artifex adeo robustus, vt simul possit artes laboriosas exercere, & ieiunare: teneatur ad id?

⁹⁷¹ Certum est eos, qui artes laboriosas exercent, v. gr. agricolas. fabros ferrarios seu lignarios

&c. à ieiunio eximi. Quia præceptū ieiunij cum tanto incommodo non obligat. Quæsierim autem, an qui adeo est robore pollens, vt simul valeat artes laboriosas exercere, ac ieiunare, ad id teneatur?

⁹⁷² Ad id tenetur. Quia solum defatigatio, qua ex labore afficiuntur artifices, eos à lege ieiunij liberat: Ergo si robustis defatigatio non adest, sed facile labori accinguntur: non est, unde excusari valeant. Sic *ad cap. 6. Mat. q. 143. Reginald. l. 4. n. 216. Medina C. de ieiun. q. 9.* docens habentes causam ad non ieiunandum, non debere recedere à præcepto de abstinentia in die ieiunij, vltra quod recedere eis permittitur.

⁹⁷³ [114] Ad id non tenetur. Quia lex absolute eximit à ieiunandi obligatione eos, qui artes laboriosas exercent: Ergo neminem huius generis obligat. Nam quod aliquis adeo robustus inueniatur, vt simul possit artes illas exercere, ac ieiunare, per accidens est, & de raro contingenti, quod lex non respicit. Ita Pasqualig. *decis. 290. n. 4. Leand. tr. 5. d. 8. qu. 61.* & alij communiter.

⁹⁷⁴ Probabiliorem hanc sententiam esse crediderim. Nec enim verum puto robustiores facilius posse labori incumbere, ac simul ieiunare. Nam robustiores abundantiori alimento assolent indigere: & si pro aliquo tempore valeant laboris, ac ieiunij sustinere molestiam: tandem fortasse magis quam debiliores deficient.

DVBIVM XC.

An Eugnij IV. declaratio. aut indultum excusans Artifices artem suam exercentes à ieiunij obligatione, comprehendat eos, qui artes laboriosas non exercent?

⁹⁷⁵ Non comprehendit nisi eos, qui laboriosas exercent artes. Quia expresse id declarat

indultum, quod in *Compendio priuilegiorum Fratrum Minorum, v. Ieiunium, nu. 2.* his verbis refertur: *Idem Eugerius declarauit, quod Artifices laboriosas artes exercentes, & rustici, siue diuites sint, siue pauperes, non tenentur ieiunare sub præcepto peccati mortalis. Et quod absolui possint, & induci ad eleemosynas, & alia bona facienda.* Ergo solum hoc priuilegio, siue declaratione excusantur Artifices, qui laboriosas artes exercent. Sic Doctores, qui Sartores, Barbitonsores, Pictores, & alios haud laboriosam exercentes artem, legi ieiunij subiici docuere, quos suis exponam locis. Interim accipe Abulensem *ad cap. 6. Mat. 1. 143. Angles q. 6. de ieiun. diffic. 10. apend. 1. Azorium p. 1. l. 7. c. 17. q. 8. Reginaldum l. 4. n. 216. Filliucium tr. 27. nu. 17. Laymanum l. 4. tr. 8. c. 3. nu. 3. Tannerum 2. 2. d. 3. q. 3. dub. 5. n. 102.*

⁹⁷⁶ Comprehendit omnes Artifices, licet artes laboriosas multum non exercent. Quia grauissimi Doctores Pontificis indultum, seu declarationem referentes, nullam de laboriosis artibus gessere mentionem, sed absolutedicunt, Eugenium declarasse solutos esse à ieiunio *Artifices, seu opifices suas artes exercentes.* Ita Nauar. *sum. c. 21. nu. 16. Leander tr. 5. d. 8. q. 69. Fagund. præc. 4. l. 1. c. 8. n. 15. & 16. præcipue in 2. edit. vbi hæc adiicit verba: Et quamuis Ioan. Sanchez P. Ledesma, Graffis, Vega, Toletus, Lessius, villalobos, & Filliucius, Sartores, & Barbitonsores non excusent ob exiguum laborem, quem habent: tamē non video rationem, ob quam non excusentur, cum Artifices, & opifices excuset Eugenius IV. & cū Papa eos excuset, contra rationem videtur, velle eos ad ieiunium obligare* Ledesma *p. 4. q. 17. a. 3. dub. 9. Sà v. Ieiunium, n. 9. Machad. to. 2. l. 6. p. 8. tr. 7. docum. 5. n. 5. & tr. 8. docum. 8. n. 2. Censent, hanc*

sententiam esse probabilem Pasqualig. *decis. 307. n. 3. Diana p. 8. tr. 8. resol. 55. & p. 10. tr. 15. resol. 37. Henriq. in sum. sect. 16. q. 27.*

⁹⁷⁷ Æque probabilem hanc crediderim esse sententiam. Imo vt probabilior eam esse affirmarem efficaci me allici ratione profiteor. Nam siue indultum sit, siue declaratio, ille textus Eugenij. Quia de iis, qui artes nempè defabriferrariis, aut lignariis, agricolis, fossoribus, ac similibus non poterat esse dubium, num ad ieiunium obligarentur, cum de se cōstet, ad id minime teneri. Aliis ergo Artificibus subleuandis debuit indultum impertiri, aut declaratio Pontificis adaptari.

DVBIVM XCI.

An sutores excusentur à ieiunij obligatione?

⁹⁷⁸ Non excusantur. Quia sedentes artem laboriosam minime exercent. Sic Angl. *qu. 6. de ieiun. diffic. 10. atpend. 1. Llamas p. 3. c. 5. §. 21. Luis. Turrian. summ. part. 1. cap. 256. dub. 16. concl. 1. Caietanus citatur à Fagundez vbi infra.*

⁹⁷⁹ Excusantur planè. Quia quamvis sedentes suo ministerio incumbant, magnum tamen conatum adhibent manibus, brachiis, crutibus, ac pedibus. Ita Azor. *lib. 7. c. 17. qu. 8. Lessi. l. 4. c. 2. dub. 6. n. 43. Trull. l. 3. Decal. cap. 2. dub. 7. n. 8. Pasqualig. decis. 296. nu. 2. Quintanad. de lubil. c. 8. nu. 17. Diana p. 1. tr. 9. resol. 7. Fagundez præc. 4. libr. 1. cap. 8. numer. 15. Sanchez. lib. 5. consil. cap. 1. dub. 7. num. 5. & alij.*

⁹⁸⁰ Hoc plane probabilius. Licet enim Eugenij declaratio non extaret, ars conficiendi calceos, si pro maiori, vti assolet, diei parte exeratur, admodum laboriosa est.

DVBIVM XCII.

An adstringantur Sartores legi ieiunij?

⁹⁸¹ Adstringuntur quidem. Quia hoc exercitiū non exhaurit vires cum à sedente fiat labore perfacili. Sic Abul. *ad cap. 6. Mat. q. 143. Azor. p. 1. l. 7. c. 17. q. 8. Filliuc. tr. 27. n. 17. Molfes. to. 1. sum. tr. 10. c. 4. n. 43. Reguti. in vase Eccl. disc. præc. 7. q. 30. n. 9. Lessi. l. 4. c. 2. dub. 6. n. 43. Tolet. l. 6. c. 4. n. 5. Sanch. l. 5. consil. c. 1. dub. 7. n. 7. Trull. l. 3. Decal. c. 2. d. 7. n. 9.*

⁹⁸² Non adstringuntur. Quia integrum diem insumunt, imo & partem non modicam noctis in vestibis suendis cum magna celeritate. Ita Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 8. n. 15. & 16. Sà v. Ieiunium, num. 9. Machad. to. 2. summ. l. 6. p. 8. tract. 7. docum. 5. numer. 5. Henriquez summ. sect. 16. question. 27. Et probabilem esse docent Diana part. 10. tract. 15. resol. 37. Azor. Sanchez, Trullench, & Pasqualig. decis. 296.*

⁹⁸³ Profecto licet Sartores tota die suo ministerio operam non impenderent, licet nimium non vigilarēt, non mediocrem ego reputarē laborem, tot horis addici sedili. Igitur totius dieiimo alicuius partis noctis in consuendis vestibis sufficiens plane erit, vt à lege ieiunij[115] eximantur. Attamen non ideò magistros incidentes vestes (idem dixim de

futoribus incidentes calceos,) & non consuenter liberoas dixerim à ieiunio nec per Eugenij declaratio nem. Quia existimo Pontificem supponere, maiorem diei partem esse in ministerio consumendam, quod regulariter in vestium, aut calceorum incisione non accidit. Si autem accideret aliquando eos asserem. à ieiunij obligatione esse etiam immunes Didici à Facundio.

DVBIVM XCIII.

An Pictores, & Barbitonsores teneantur ieiunare?

⁹⁸⁴ Tenentur quidem. Quia adeò facilè exerunt ministerium, vt facilè valeant ei ieiunantes incumbere. Sic Filliuc. tract. 27. num. 17. Lessius lib. 4. cap. 6. num. 43. Layman. lib. 4. tract. 8. cap. 3. numer. 3. Tolet. libr. 6. cap. 4. num. 5. de Barbitonsoribus. De Pictoribus vero Sic Azor. Angles. Molfes. Tolet. Layman. Bonacin. Tanner. Sanchez, Filliuc. Reginald. & alij citati à Pasqualigo decision. 306. Sancius in select. d. 54. num. 16. Sylui. 2. 2. q. 147. art. 4. Lessi. ubi supr.

⁹⁸⁵ Non tenentur. Quia intuitu priuilegij, aut declarationis Eugenij omnes Artifices suam artem exercentes eximuntur. Sic de Barbitonsoribus Ledesm. 2. part. quart. quæstion. 17. articul. tert. dub. 9. Fagundez præcept. quart. libr. prim. capit. octau. numer. 15. & 16. Sà verb. Ieiunium 9. & alij. De pictoribus verò Fagundez numer. 16. Pasqualig. decision. 296. numer. tert. & quart. Ledesm. 2. part. quart. quæstion. 17. articul. tert. dub. 9. Sà, Syluest Tabien. Maior. apud Machad. libr. secund. part. quart. tractat. 4. docum. 1. num. 2. Diana part. 10. tractat. 15. resolut. 37. citans Leandrum.

⁹⁸⁶ Ego autem existimo, non teneri vnum, & alterum ieiunare, dum per integrum diem, vel maiorem ipsius partem suam artem exercent. At Barbitonsor, aut Pictor, qui solùm per aliquam diei partem vacanti ministeriis, non eximuntur ex indulto, vel declaratione Eugenij supponentis, Artisices à ieiunio eximendos debere tota, vel maiori diei parte suis ministeriis incumbere, ex quo non mediocris molestia ieiunanti accrescit Alias enim posset verificari indultum, vel declaratio de opificibus, qui per vnam solummodo horam suo muneri incumbunt, quod nemo dictitabit. Porrò qui in Barbitonsore totius diei, vel maioris eius partis laborem requiro, non tanti temporis instantiam in Pictore præscriberem. Quia ars hæc intensam requirit mentis attentionem, quæ spiritus atterens, corpus ipsorum subsidio adeò priuat, vt egeat à ieiunio liberum reparari.

DVBIVM XCIV.

*An Lanarij, Pistoires, Fullones, Sculptores,
Argentarij, Textores vitæ Sericæ, lancæ, vel
lineæ, qui panes coquunt Aurifices, Figuli, & alij
huiusmodi Opifices excusentur à ieiunij obligatione?*

⁹⁸⁷ **N**on excusantur. Quia horum omnium ars, licet ei tota die inseruiant, haud grauem corpori molestiam ingerit, vnde necessaria sit multiplex refectio. Sic Pasqualig. *decision. 306.* Luis. Turrian. *part. 1. summ. cap. 256. dub. 16. à concls. 1.*

⁹⁸⁸ Excusantur quidem. Quia Argentarij, Aurificésque ex vsu mallei, & simæ, & ex diuturnitate laboris, & attentione mentis necessaria, magnum corpori laborem ingerunt. Ita Pasqualig. *decision. 302.* Azor Reginald. Trull. Molfes. Bonaem. Fagundez, quos refert, & sequitur Leander *tractat. 5. dub. 8. quæstion. 73.* Sculptorum autem labor die ministerio incumbendum vires quidem haud leuiter arterit. Ita Fagundez *præcept. 4. lib. 1. cap. 8. num. 16.* Trullench. *lib. 3. Decalog. cap. 2. dub. 7. numer. 9.* & alij communiter. Textores vittæ sericæ, laneæ, aut lineæ si per totum diem & partem noctis de more laborent per Eugenium eximuntur, sunt enim Opifices. Ita Azor. Reginaldus, Molfesius, Trullench, & Bonacina apud Leandrum *tract. 5. dub. 8. quæstion. 75.* absolutè, & sine distinctione omnes textores à ieiunio eximentes Demum Fullones Lanarij, Pistores, & qui furnariam artem exercent, aut panes coquunt, à ieiunio excusantur. Quia omnes hi generali nomine Artificum in Eugenij declaratione comprehenduntur Ita Pasqualigus *decision. 298.* Azor. *lib. 7. cap. 17. quæstion. 8.* Reginald. Bonacin. & alij à Pasqualigo citati.

⁹⁸⁹ Cum his opinor, asserens hosce omnes Opifices si tota die labori dent operam proculdubio Eugenij aut gaudere indulto, aut declaratione comprehendendi.

DVBIVM XCV.

An mulieres lin eam suppellectilem diluentes, aut post ablutionem complicantes, eximantur à lege ieiunij, si solummodò partem notabilem diei in hoc exercitamento insumant, non diem totum?

⁹⁹⁰ **E**ximuntur quidem. Quia actus lauandi magnum vitium conatum requirit: si autem huic exercitio accedat præparatio earum rerum, quæ necessariæ sunt ad ablutionem, & post illam expansio, ac collectio pannorum: maximus, præcipuè in fœmina, labor æstimatur auferens ieiunandi obligationem. Certè quando linea suppellex iam mundata com-[116]plicatur adhuc labor notabilis est. Quia in ea extendenda, ac premenda, vt est opus, non leuis conatus requiritur. Vnde h quo que exercitum etiam post ablutionis diem, tollit ieiunij obligationem. Sic Pasqual. *decision. 304. n. 1. 2. & 4.*

⁹⁹¹ Non eximuntur. Quia si partem solummodo notabilem, non totam diem, aut maiorem illius partem huic ministerio impedant, non reputatur earum labor adeò nagnus, vt à lege ieiunij eximi debeant, maximè cum mulieribus hisce vulgaribus agnitum sit hoc ministerium, quod magna dexteritate, ac facilitate exerunt. Ita Diana *p. 10. tr. 16. resol. 76.* Leander *tr. 5. d. 8. q. 82.*

⁹⁹² Ego quidem sic quæstioni respondeo. Si in hyeme hoc ministerium exercetur, eximuntur à lege ieiunij, etiamsi tota die non incumbant labori, sed partem solùm notabilem insumant. Quia ex frigoris cruditate modico labori accedente, non modica molestia resultat. Si verò

non in hyeme, sed alio tempore ministerio huic dent operam, vt à ieunio eximantur, debere maiorem diei partem in ministerio insumere affirmo. Demùm haud dubium mihi, quin ieunare teneantur, quæ solùm plicandis pannis dedere operam. Quia huius exercitij labor leuis est, & in illo brevis diei pars insumi assolet. Certè si huiusmodi exercitium sufficeret ad liberandas fœminas à lege ieunij à fortiori esset sufficiens quodcùmque aliud domesticum ministerium, quale est, nere, in quo multoties totam diem fœminæ insumunt. At hoc, vel aliud simile non excusat à ieunio Auctore Sanchez *libr. 5. consil. capit rim. dub. 7. numer. 7.* Ergò minus illud excusabit.

DVBIVM XCVI.

An sint à lege ieunij exempti characterum Compositores, in Typographica officina?

⁹⁹³ Certum mihi Typographos prælum torquentes, aut attramentum ministrantes immunes

à ieunio esse. Quia ex ductione ac reductionem præli robustæ ad modum vires laxantur Quæsierim autem, nùm characterum compositores à lege ieunij sint etiam exempti?

⁹⁹⁴ Exempti non sunt. Quia in hoc exercitio nullus ferè interuenit ingenij, & corporeus labor nimis est moderatus, cum absque vlla corporis fiat agitationem. Sic Gordon. *lib. 6. q. 18. cap. 6. §. Secunda excusans.* Pasqual. *decis. 309. n. 1.* Trull. *l. 3. Decal. cap. 2. dub. 7.* Diana *p. 4. tr. 4. resol. 134.*

⁹⁹⁵ Sunt à ieunio exempti, si tota die laborent. Quia licet labor ingenij sit modicus, labor corporalis ex continuatione per totum diem, ac partem noctis notabilis proculdubio est, Ita Machad. *t. 2. l. 6. p. 8. docum. 4. n. 2.* Quem sequitur iam Diana, prudenter mutato consilio, *part. 8. tract. 7. resol. 56.* Leander *tractat. 5. d. 8. quæst. 88.*

⁹⁹⁶ Certum mihi oculato testi characterum compositores sufficienti plane labore affici, vt à ieunij lege liberentur. Accedit namque compositioni plumbeæ characterum form rum huc illuc id portatio, earum in torcuari appositio, quod quidem non mediocrem addit diuexationem. Quid plura? Certè si probabile admodum est, (vt videbimus) eos, qui tota die scribendi ministerio leui calamo operam expediunt, à ieunio excusari: probabilius plane erit eximi à lege ieunij, qui plumbeo, (vt sic explicem) tota diei instantia transcribunt. Licet autem hi ex tanto labore non excusarentur cum Artifices proculdubio sint, ex indulto, seu declaratione Eugenij liberantur.

DVBIVM XCVII.

An qui artes laboriosas exercet non ex officio, vel indigentia, sed diuerticuli causa, excusetur à ieunij obligatione?

⁹⁹⁷ **N**on excusatur. Quia cùm indigentia, vel officium ad laborem non obligat, sed solummodo labor, vel exercitamentum illud causa diuerticuli assumitur in die ieiunij: debet quis à diuerticulo abstinere, vt præcepto satisfaciatur. Sic D. Thom. *in 4. dist. 15. quæ. 3. art. 2. quæstiunc. 4. ad 3.* D. Antonin. *p. 2. tit. 6. cap. 4. §. 6.* Gabriel. *in 4. dist. 16. quæ. 3. artic. 1. notab. 4.* Angel. *verb. Ieiunium, numer. 15.* Armil. *numer. 4.* Durand. *in 4. distinct. 15. quæst. 10. numer. 6.*

⁹⁹⁸ Excusatur equidem. Quia non excusantur qui artem exercent titulo indigentiae, (hoc enim titulo minimè excusarentur diuites, qui non ex indigentia, aut officio ad victum comparandum, sed diuerticuli causa laborant,) sed ex labore corpus affligente, indigens quidem virium reparatione. Si ergò diues ei ministerio incumbat, quod ieiunij non subeat legi, æquè à ieiunij lege erit immunis ac ille, qui ex indigentia laborat. Ita Nauarr. *summ. capit. 21. numer. 16.* Syluest. *verb. Ieiunium, quæstion. 9. numer. 24.* Toletus *libr. 6. capit. quart. numer. tert.* Lessius *libr. quart. capit. secund. numer. 22.* Azor. *part. prim. libr. septim. capit. 17. quæstion. octau.* Reginald. *libr. quart. numer. 213.* Sanchez *libr. quint. Consil. dub. septim. numer. quart.* Sancius *in select. dubio 54. numer. 14.* Filliucius *tractat. 27. numer. 120.* Fagundez *præcept. quart. libr. prim. capit. 8. numer. 15.*

⁹⁹⁹ Probabiliorem hanc sententiam esse existimo. Nam in dispensatione, seu declaratione Eugenij expressè dicitur legem ieiunij non comprehendere eos, qui artes exercent, *Siue diuites sint, siue pauperes.* Verbum autem illud *diuites* idem est, ac *ij*, qui non ad inopiam subleuandam, sed ad animi diuerticulum, corporisque exercitamentum artes exerunt.

[117] DVBIUM XCVIII.

*An qui excusantur à ieiunij lege ex causa laboris,
teneantur ieiunare illis diebus, in quibus vel ob
festi religionem, vel ob pigritiam cessant laborare?*

¹⁰⁰⁰ **T**enentur quidem, nisi ex labore præterito debilitate afficiantur, aut præsentiant probabiliter ieiunium fore causam, vt die sequenti laborare non valeant. Quia huiusmodi debilitas communiter ex vno aut altero ieiunij die timeri non potest. Sic Angles *quæ. 6. de ieiun. difficult. 10. dub. 1.* Medin. *libr. 1. summ. capit. 14. §. 10.* Reginald. *libr. 4. numer. 114.* Filliucius *tractat. 27. numer. 121.* Manuel. *part. 1. summ. capit. 24. numer. 1. & 2.* Sancius *in select. dub. 54. numer. 15.*

¹⁰⁰¹ Minime tenentur, licet præfata debilitas ex labore præterito, vel ineptitudo ad futurum non timeatur. Quia durum plane videtur, huiusmodi Artifices, qui nunquam soliti sunt ieiunare, vno, vel altero die, quo operam intermittunt, ad ieiunium obligari. Ita Fagundez *præcept. 4. lib. 1. cap. 8. num. 16.* Azor. *lib. 7. cap. 17. quæ. 8.* Diana *part. 1. tractat. 9. resolut. 9.* Sanch. *lib. 5. Consil. cap. 1. dub. 7. num. 10.* Bassæus *verb. Ieiunium. 2. numer. 7.* Trullench. *libr. 3. Decalog. cap. 2. dub. 7. numer. 8.* Pasqualigus *decision. 293. numer. 1.* Ioann. Henriquez *summ. section. 16. quæstion. 28.*

¹⁰⁰² Licet huiusmodi Artifices vna vel altera die non laborent, eos absolutè à ieiunij lege liberos esse credo, sufficientem excusationis causam reddente labore præterito, ex quo debilitas, & futuro ex quo ineptitudo semper proculdubio timetur. Moneo tamen, veram esse nostram sententiam, si operarij vna, vel altera die à ministerio cessent ob festum occurrens, vel ob aliam causam: non autem si cessatio longior esset; tunc enim diebus intermediis, excepto primo, & vltimo tenentur ieiunare. Adnoto præterea; Artifices operis non laboriosi excusari quidem à ieiunio eis diebus in quibus laborant, ex indulto, aut declaratione Eugenij: non vero diebus, in quibus labori non dant operam; nam cum ex modico labore prælapso defatigati non sint, nec ad modicum seu leuem futurum opus debilitas non timeatur: non video vndenam eos si die ieiunij non laborent, eos ab eius obseruatione valeam excusare.

DVBIVM XCIX.

An pedestre iter leucarum trium sufficiat, ad tollendam ieiunij obligationem?

¹⁰⁰³ SVppono ex section. 1. iter pedestre continuum à lege ieiunij excusare, minimèque ei adstringi, qui tota die pedestri operam dat itineri. Quia nimium corpus defatigatur, & debet iterata refectione reparari. Quæsierim vero, an sufficiat trium leucarum expeditio ad tollendam ieiunij obligationem?

¹⁰⁰⁴ Sufficit quidem. Quia præscindendo à queiscúmque circumstantiis septem aut octo milliarum sufficiunt, vt corpus ineptum ad ieiunium reddatur, nimirum enim commouentur, & debilitantur membra: ergò efficacius à ieiunij lege soluat trium leucarum, seu nouem milliarum expeditio. Sic Pasqual. *decision. 313. num. 4.* Sanchez *lib. 5. Consil. dub. 10. numer. tert.* docens non excusari à ieiunio illum, qui iter ageret pedestre per vnam leucam cum dimidia. Ergo clare innuit excusari, si iter non ita breue pedes conficeret, nempe si trium leucarum tereret spatium. Leander *tractat. 5. d. 8. quæstion. 95.*

¹⁰⁰⁵ Non sufficit, sed requiritur iter esse quindecim saltem milliarum, seu leucarum quinque. Quia minoris distantiae iter non afficit corpus vt viatori liceat legem ieiunij non implere ad illius subleuationem. Ita Fagundez *præcept. 4. lib. 1. cap. 8. num. 17.* Azor. *part. 1. lib. 7. cap. 17. q. 9.* Bonac. *de præc. Eccl. d. vltim. q. 1. punct. vltim. numer. 11.*

¹⁰⁰⁶ Ego autem primam eligens sententiam, assero non sufficere iter pedestre septem aut octo milliarum, vt Pasqualigus docet: nec necessariam esse quinque leucarum distantiam: sed sufficere, & esse omninò necessarium, præcisis aliis circumstantiis, iter trium leucarum, ad tollendam ieiunij obligationem. Nam huiusmodi distantia requiritur, ac sufficit, ad ingerendam corpori eam lassitudinem, quæ requirat multiplici refectione auferri.

DVBIVM C.

An iter pedestre voluntarium tollat ieiunandi obligationem?

¹⁰⁰⁷ Non tollit, si iter necessitate non suscipitur, aut saltem commodè differri non potest.

Quia qui merè voluntarium suscipit itineris laborem, quem poterat differre in alium diem, videtur etiam suscepisse illius diei ieiunandi obligationem. Sic Gabriel *in 4. dist. 15. question. 3.* Paludan. *question. 4. num. 20.* Duran. *question. 10.* Azor. *part. 1. lib. 7. cap. 17. question. 9.* Lessius *lib. 4. cap. 2. numer. 43.* Reginald. *lib. 4. num. 217.* Filliucius *tractat. 27. part. 2. num. 125.* Trullench. *lib. 3. Decalog. cap. 2. dub. 7.* Toletus *lib. 6. cap. 4. num. 2.* Villalobos *tractat. 23. diffic. 4. numer. 10.* Layman. *lib. 4. tractat. 8. capit. 3. numer. 4.*

¹⁰⁰⁸ Tollit quidem. Quia ieiunij præceptum non prohibet iter pedestre: ergo voluntariè potest suscipi à quocumque, & ieiunium non obligabit, si labor itineris sit cum eo incompatibilis. Ita Sanchez *Consil. capit. prim. dub. septim. num. 16. & 17.* Manuel *summ. part. prim. capit. 23. numer. prim.* Ortiz. *summ. capit. 19. numer. 12.* Bonacin. *præcept. Eccles. dub. ultim. quæst. 1. punct.*

[118] *ultim. num. 11.* Lublin. *verb. Ieiunium, cap. 5.* Bassæus *verb. Ieiunium 2. num. 7.* Ledesma *2. lib. 4. quæ. 17. art. 3. propos. 2.* Vigner. *Instit. Theol. cap. 7. §. 3.* Sà *verb. Ieiunium, num. 9.* Medin. *lib. prim. summ. capit. 14. Paragraph. 10.* Sancius *in select. dub. 51. num. 21.* Pasqualig. *decis. 314. numer. tert.*

¹⁰⁰⁹ Profectò perpendens primæ sententiæ fundamentum, Doctorumque eam firmantium gravitatem, eis hære decreueram. Ast legens meum Thomam Sanchez maturiori consilio mutasse sententiam, quam *l. 5. Cons. c. 1. dub. 10. n. 1.* docuerat secutus primæ sententiæ Auctores: secundam saltem æque probabilem mihi eligendam duxi.

DVBVM CI.

An iter nouem, vel decem leucarum vna die equo percurrrens, liber sit à lege ieiunij?

¹⁰¹⁰ Liber non est. Quia levis est molestia eorum, qui equo proficiscuntur: imo hoc genus

itinerandi facilius geritur cum ieiunio, quam expleto ventre. Sic Bonacin. *disp. ultim. de legibus, quæ. 1. punct. ultim. num. 11.* Filliucius *tract. 27. part. 2. num. 122.* Toletus *lib. 6. capit. 4. num. 5.* Sanchez *lib. 5. Consil. cap. 1. dub. 10. num. 4.* Fagundez *præcept. 4. lib. 1. cap. 8. num. 17.* Trul. *lib. 3. Decal. cap. 2. dub. 7. num. 12.* Azor. *l. 7. c. 17. question. 9.*

¹⁰¹¹ Liber quidem est. Quia equitans nunquam non si nouem vel decem leucæ vna die sint percurrendæ, valdè defatigatur, & lassatur equi agitatione. Ita Ortiz. *summ. cap. 19. numer. 7. & 10.* Diana *part. prim. tractat. 9. resolut. 46.* huius Auctoris sententiam non improbat: & tam expresse approbat *part. 8. tractat. 7. resolut. 40.* Machad. *summ. tom. 2. lib. 6. p. 6. tr. 6. docum. 3. numer. 1.* Leander *tract. 5. d. 8. quæ. 101. & alij.*

¹⁰¹² Mea sententia est, Pasqualigum secutus *decision. 316.* teneri equitantes ieiunare, si iter sit breue, & equus placidus, & obtemperans, gressu facilis, & sine agitatione incedens: si autem equus haud placidus sit, & incedat cum agitatione, paucarum leucarum iter intolerabilis ostentatur. Scio, communiter Doctores solos pedestres à ieiunij lege exemptos esse dicere. Attamen si iter aliquorum dierum sit, nempe octo, vel decem, excusari viatores assero à ieiunandi lege, licet sit equus placidus & solummodo octo leucæ sint quotidie percurrendæ,

Si verò iter vnus diei sit, existimo, placido equo incedentem à ieiunij lege non liberari. Demus si quis adhuc magnam sentiat difficultatem, quia debilior est, non tenebitur ieiunare. Quia lex Ecclesiastica cum magna difficultate non obligat.

DVBIVM CII.

*An teneantur cursores, qui vnice tantum cursui
vnus horæ plus minúsve in die dant operam?*

¹⁰¹³ T Otius diei, vel maioris partis illius cursores vulgariter, *Los que coren la posta* exempti

sunt proculdubio à lege ieiunij. Quia corū labor grauissimus proculdubio est. Quæsierim verò, nūm teneantur ieiunare, qui vnico tantum cursui in die dant operam, nempe *Los Postillones?*

¹⁰¹⁴ Qui tantummodo vnicum cursum perficit, vulgò, *Vna postæ*, tenentur ieiunare. Quia assueti ei ministerio breui temporis interstitio, nempe vna plus minúsve hora perficiendo, parum defatigantur. Sic Pasqualig. *decision. 315. numer. 6.*

¹⁰¹⁵ Non tenentur. Quia eorum labor est ingens, notabilem ex se generans lassitudinem: quamvis enim vnus horæ spatium non excedat, intensione superat temporis breuitatem. Ita Leander *tractat. 5. dub. 8. quæst. 100.*

¹⁰¹⁶ Ego quidem probabilem reor esse primam sententiam, præcipuè cum sine veniali huiusmodi homines possint, quando currendi instat occasio in die ieiunij, vna, vel altera panis vncia aut alterius cibi, ac meri poculo, sufficienter aduersus brevis cursus molestiam muniri, vt simul valeant ieiunare. Attamen alio ex capite probabilior se mihi secunda sententia obiicit. Nam hi post confectum vnus horæ cursum, ad hospitium reuertuntur, vbi expectant, parati quidem nouum cursum peragere, si occasio se dedat: ad quod robusti, indigent viribus: ergo non tenentur eas ieiunio relaxare.

DVBIVM CIII.

*An qui curru, quadrigæ, vel lectica geris
iter, eximatur à ieiunij obligatione?*

¹⁰¹⁷ N On eximitur. Quia facilis admodum iter agendi modus, qui vires non atterit, quæ

indigeant multiplici refectione. Sic Pasqualig. *decision. 317. numer. prim. & secund.* Toletus *libr. 6. capit. quart. numer. quint.* Trullench. *libr. 3. Decalog. cap. 8. dub. 7. numer. 12.* Sanchez *libr. 5. Consil. capit. prim. dub. 10. numer. quært.*

¹⁰¹⁸ Eximitur quidem, si per plures dies iter agat, sicut, equitans excusatur. Quia ex continuatione vires valde laxantur. Ita Bonacin. *de præcept. Eccles. dub. ultim. quæstion. 1. punct. ultim. numer. 11.* Leander *tractat. quint. dub. octau. quæstion. 104.* Filliuc. *tract. 27. part. 2. num. 122.* Diana *part. 10. tract. 14. resolut. 39.*

¹⁰¹⁹ [119] Assero, eum, qui curru duarum scilicet rotarum totius diei gerit iter excusari, sicut ille, qui equo nou em, aut decem percurrit leucas. Quia magis currus quam equi commotione

vites atteruntur, præcipuè si via sit inæqualis. Qui vero quadriga (vulgò *Coche*) vehitur vnus, vel duorum dierum perfecturus iter, non eximitur, (nisi capite valde sit debilis.) Quia facilius est pergendi modus. Demum qui lectica deportatur, etiamsi pluribus diebus tendat: non eximitur à ieiunij lege. Quia placida admodum deambulandi ratio, Quod si aut quadrigæ, aut lecticæ vsum plurium dierum pe durare contingat instantia, & probabiliter dubitari possit de superuentura debilitate, ob magnam longi itineris defatigationem, cessat ieiunandi obligatio.

DVBIVM CIV.

*An liceat, operarium conducere cum
pacto, quod ieiunaturus non sit, ne seruans
ieiunium, minus solito laborare valeat?*

¹⁰²⁰ **M**Inime licet. Quia nefas est impedire præcepti obseruationem eis, qui parati sunt ad ieiunium, & satagunt abstinentiæ laborem cum ministerij sui molestia componere. Sic D. Thom. in 4. distinct. 15. quæ. 3. artic. 2. quæstiuncul. 4. ad. 3. Paludan. quæstion. 4. num. 18. Durand qu. 10. numer. 6. Richard. qu. 4. articul. 3. Caietan. 2. 2. qu. 147. art. 4. Syluest. v. Ieiunium, q. 9. n. 24. Trull. l. 3. Decal. cap. 3. dub. 7. numer. 8. & alij.

¹⁰²¹ Licet omninò. Quia non inducit eos ad violandum ieiunium, cum huiusmodi operaij præcepto hoc non adstringantur laboraturi: ergo licitum est eiusmodi pactum: cum conductor operariorum non curet eos ab opere meritorio abstrahere, sed propriæ vtilitati prouidere ne ex ieiunio in labore tabescant. Ita Fagundez precep. 4. l. 1. c. 8. num. 6. Sanchez l. 5. Consil. dub. 8. num. 2. Pasqualigus decis. 323.

¹⁰²² His adhæreo Doctoribus addens, secus dicendum esse, si quis operarios conduceret ad laborem non excusantem à ieiunio; tunc enim lethaliter delinqueret, eam apponens conditionem, nisi operis necessitas festinationem exigat, & non posset plures inuenire operarios, qui tempore necessario perficerent. Didici ex Sancio citato.

DVBIVM CV.

*An possit dominus in die ieiunij famulis
iniungere opera cum ieiunio incompatibilia,
si in diem alteram valeant differri?*

¹⁰²³ **N**on potest sine graui piaculo. Quia dominus tenetur familiam suam à præceptis implendis non impedire: differre ergo de bet in diem alteram incompatibilem laborem sicut cum instat obseruandi festi præceptum in alteram diem opera seruilia differuntmr. Sic Paludan. in 4. distinct. 5. Gabriel. quæstion. 3. Angles quæst. 7. de ieiun. difficult. 2. append. vnic. Sà verb Ieiunium, num. 16. Sylui. 2. 2. quæst. 147. quæst. 1. Nauarr summ. capit. 21. numer. 27. Azor. libr. 7. capit. 21. quistion. 12. Toletus libr. 6. cap. 5. numer. 1. Fagundez

præcept quart. libr. prim. capit. 10. numer 11. Lublin verb. Ieiunium, numer. 22. Reginald. libr. quart. numer. 213.

¹⁰²⁴ Potest sine vllo piaculo. Quia famuli licitè possunt in die ieiunij opera cum ieiunio incompatibilia exercere, non enim præceptum ieiunij obligat ab iis abstinere: ergo & dominus licite potest eis illa iniugere. Ita Trullen. *libr. tert. Decalog. cap. secund. dub. septim. numer. octau.* Pasqualigus *decision. 324.* Sanchez *libr. quint. Consil cap. prim. dub. 9. numer. secund.* citans presso nomine doctos Iuniores Moure in *Exam. Theolog part. secund. capit. octau. Paragraph secund. numer. 15.* Bonacin. *de præcept. Eccles. dub. vltim. quæstion. prim. punct. vltim. numero nono.* Orriz. *summ. capit. 19. numero 14.* Leander *tract. quint. dub. octau. quæstion. 108.*

¹⁰²⁵ Probabiliorem hanc reor esse sententiam. Vileo enim viros Religiosos, & sæculares timortatos neque operarios die ieiunij dimittere, neque famulos de labore subtrahere. Et hoc profiteri coguntur qui docent, (satis probabiliter laborem omninò spontaneum à lege ieiunij excusare.

DVBIVM CVI.

Qui ob mercedem vel ex mercede concionantur, eximuntur à lege ieiunij?

¹⁰²⁶ SVppono ex *section. 1.* ingenij laborem si magnus sit, ab obligatione ieiunij eximere.

Quia labor ingenij magnus nimium assolet corpus affligere, Hinc colligo Concionatores, qui ex officio, bedientia, aut voto gerunt sermonem, vel quotidie, vel quater, aut ter singulis Quadregesimæ hebdomadis à ieiunio eximi, & ratione laboris actualis concionandi, & quia debent conseruare vires ad commode prædicandum, quod ieiunio attriti difficilè præstare possent. Rario verò cur Concionandi officium à lege ieiunij liberet, est. Quia charitatis officia ieiunij præcepto sunt preferenda. Quæsierim autem, num etiam qui ex mercede concionantur liberi sint à lege ieiunij?

¹⁰²⁷ Liberi non sunt. Quia si Concionatoris officium à ieiunio excusit eo quod sit charitatis opus, qui ob mercedem suggestum ascendit, non liberabitur à ieiunij lege, siquidem non ex charitate, sed ex mercedis lucro recipiendo mouetur. Sic Fagundez *præcept a. lib. 1. capit. 8. num. 19.* Syluest. *verb. Ieiunium, num 26.* Ledesma *2. in 4. dist. 17. art. 3. dub. 9.* Azor. *l. 7. cap. 28. q. 1.* Philarch. *de offic. Sacerd. tom. 1. p. 2. l. 3. c. 25. & alij.*

¹⁰²⁸ [120] Sunt quidem liberi, si commodè non valeant ieiunare. Quia mercenarij non tenentur ad ieiunium, quando labor cum eo est incompatibilis: ergo nec concionatores etiamsi ex mercede concionentur. Ita Gabriel. *in 4. dist. 16. quæ. 5. art. 1. notab. 4.* Palac. *dist. 15. d. 8.* Sà *verb. Ieiunium, num. 9.* Lublin. *num. 5.* Tabie. *num. 16.* Bonacin. *de præcept. Eccles. dub. vltim. quæ. 1. punct. vltim. num. 13.* Sanchez *lib. 5. Consil. cap. 1. dub. 13.* Llamas *part. 3. Method. cap. 5. §. 21.* Trullen. *lib. 3. Decal. cap. 2. dub. 7. n. 15.* Diana *part. 1. tract. 9. resolut. 11.* Pasqualig *decis. 326. num. 2.*

¹⁰²⁹ Scio Nauarrum *summ cap. 21. num. 16.* cum limitatione hoc in casu loqui. Docet enim, primam sententiam esse veram, si quis principaliter ob mercedem concionaretur, vt. mercenarij assolent: non verò si concionarentur principaliter ob pietatem, vel ob inopiam

subleuandam ad sustentationem, & minus principaliter ob mercedem. Hæret Reginald. *libr. 4. num. 219*. Ego autem probabilem satis primam sententiam ducens secundam longè probabiliorem esse reor. Nec enim negandum concionatori laboranti, mercenarij instar, quodvulgari mercenario conceditur, dùm vtriusque labor compati cum ieiunio non valeat.

DVBIVM CVII.

An eximatur à ieiunio eo die Concionis, qui semel tantùm in hebdomada, in mense, vel anno concionatur?

¹⁰³⁰ NON eximitur. Quia labor est exiguus, qui quidem valet cum ieiunij obseruatione compati. Sic Villalobos *part. 1. summ. tract. 23. difficult. 4.*

¹⁰³¹ Eximitur planè. Quia adest sufficiens labor tam spiritualis, quam corporalis ad huiusmodi obligationem soluendam. Ita Sanchez *libr. 5. Consil. cap. 1. dub. 13. num. 6*. Ioann. Henriquez *summ. section. 16. question. 30*. Pasqualigus *decis. 326. num. 7.*

¹⁰³²

Qui semel aut bis in hebdomada Quadragesimæ concionatur, haud excusari à ieiunio totius Quadragesimæ affirmo, nisi debilis sit complexionis adeò, vt ieiunium munus concionandi impediat, aut efficiat, vt nimium molestè geratur. Attamen eo die, quo quis quouis anni tempore concionatur existimo liberum esse à ieiunio, imo posse die antecedenti non ieiunare. Quia hoc requiri videtur ad robur necessarium, vt oratio non languescat. Lege Trullenchum *libr. tert. Decalog. capit. secund. dub. septim. numer. 15.* & Dianam *part. 10. tractat. 11. resolut. 34.* idem asserentes.

DVBIVM CVIII.

Confessarij qui non ex officio, vel obedientia, sed voluntariè tota die confessionibus audiendis intersunt, eximuntur à lege ieiunij?

¹⁰³³ SCio, Pasqualigum *decision. 331. num. 3. & 4.* excusare Confessarios, si tota die, scilicet

à mane in meridiem, & aliquibus vesperè horis audiendis confessionibus laboriosis intersint lethaliū nempe criminum: non tamen si audiant confessiones solum venialia continentes. Quia in his labor exiguus, in illis antem magna molestia in interrogandis pœnitentibus reperitur, sed absolurè credo excusari, si fere per diem totam huic ministerio incumbant. Quia verè est magnus tam spiritui, quam corpori labor, etiamsi de venialibus confessiones gerantur. Quæsierim autem, nùm eximantur à ieiunio, qui non ex ofcio, sed voluntariè tota die, vel maiori eius parte confessionibus audiendis intersunt?

¹⁰³⁴ Non eximuntur. Quia non est suscipiendum pro libito ministerium, cuius causa omittenda sit præcepti obseruatio: igitur quando officium vel obedientia non vrget, debet quis à voluntario ministerio abstinere, quodincompatibile cum obseruatione ieiunij videatur Sic

Caietan. 2. 2. quæ. 147. art. 3. Toletus libr. 6. cap. 4. num. 4. Angles quæ. 6. de ieiun. diffic. 13. append. 2. Moure part. 2. summ. cap. 8. §. 2. num. 12. & alij.

¹⁰³⁵ Eximuntur planè, si cum auditione confessionum incompatible sit ieiunium. quia melius, & vtilius est confessiones audire, quam ieiunare. Ergo potest quis vltroneus eligere, quod melius esse reputatur. Ita Gabriel. in 4. dist. 16. quæ. 5. art. 1. notab. 4. Trullench. lib. tert. Decalog. cap. 2. dub. 7. num. 15. Bonacin. de præc. Eccles. dub. vlti. quæstion. prim. punct. vltim. numer. 13. Sanchez libr. 5. Consil. capit. prim. dub. 13. Diana part. prim. tractat. 9. resolut. 11. & alij.

¹⁰³⁶ Cum his opinor. Non enim prohibetur quis per ieiunij præceptum opera vltroneè suscepta relinquere, etiam quando incompatibilia cum ieiunio existant, (de quo suprà.) Ergo debet à ieiunio eximi qui commodè nequit ieiunare. Profectò qui à mane vsque ad meridiem confessiones exaudit, etiamsi vespere audirurus non sit, crediderim à ieiunio ea die esse satis probabiliter exemptum.

DVBIVM CIX.

An Lectores Theologiæ, Iuris ciuilis, & Canonici, Medicinæ, ac Philosophiæ absolutè sint à ieiunij obligatione liberi?

¹⁰³⁷ SVnt absolutè liberi. Quia labor vnus horę in legendo, & post lectionem in respon-[121]denda ad discipulorum interrogationes sufficiens est, vt possit licite abstinentia à ieiunio reparari. Sic Molfes. sum p. 1. tr. 10. c. 14. num. 48. Llamas. p. 3. Meth. c. 5. §. 21. Ledesma 2. 4. q. 17. a. 3. post 2. proposit. Gordon. l. 6. Theol. mor. q. 18. cap. 6.

¹⁰³⁸ Non sunt liberi absolute. Quia labor præfatus in legendo, ac respondendo levis est. Ita Sanch. l. 5. consil. c. 1. dub. 13. n. 8. Villalob. p. 1. sum. tr. 23. diffic. 4. n. 5.

¹⁰³⁹ Ego autem existimo, tunc Lectores liberos esse à lege ieiunij quando lectioni, quam discipulis dictant, adiiciunt necessarium studiũ præcedens, vt id cum plausu ministerium gerant. Quia tunc sufficiens ad soluendum ieiunij obligationem labor existit. Secus dixerim quando dictant lectiones iam rursum repetitas, vel olim discursu calamoque exaratas, tunc enim levis est labor. Nisi alias ex accidēti cum lectione aliarum rerum adderetur studium; tunc enim ex vtroque labore labor sufficiens ad absoluendum Doctorem à ieiunij lege resultaret Ex Pasqualiguo decis. 327. n. 4. & 5. accepi. Addiderim, Præsidentes in publicis aut priuatis disputationibus à ieiunio esse immunes, si magno conatu in respondendo, & speculando, vtantur: secus verò si paruum, seu perbreue temporis interstitium eo quod sustentans facile sine Præsidis adminiculo argumentis respondeat. Arguentes vero seu replicantes rarò aut nunquam ex hoc ministerio à lege ieiunij eximi poterunt, quia raro aut nunquam accidit, eos per horam integram argumento instare, cum pluribus Doctoribus dandus sit ad arguendum locus. Denique eximo eos, qui ostentationis lectiones proferunt vel oppositionis causa dicunt esse eo die à ieiunio immunes, & antecedenti. Quia in vno ac altero die magno assolent labore premi.

DVBIVM CX.

*Liberi sunt, & non sunt qui quatuor
diebus singulis Grammaticæ lectiones
agunt, à totius Quadragesimæ ieiunio?*

¹⁰⁴⁰ Non sunt absolute liberi à totius Quadragesimæ ieiunio, sed solum possunt tertio quoque die non ieiunare. Quia ad laborem, qui grauis admodum non est, sustinendum, sufficit moderata reparatio. Nisi lector debilis valde sit, & ideo maiori reparatione indigeat, nempe absoluta à ieiunio exemptione. Sic Sanch. l. 5. Consil. c. 1. dub. 13. num. 7.

¹⁰⁴¹ Absolute liberi sunt à totius Quadragesimæ ieiuniis, dum actualiter suum munus exercent. Quia magno prorsus labore quis poterit quotidie quatuor horas in explicandis, aut recolendis Grammatices præceptis, seu Auctoribus inter pretandis insumere. Ita Laym. l. 4. tr. 8. c. 8. n. 4. Leand. tr. 5. d. 8. q. 119. Pasqualig. decis. 329.

¹⁰⁴² Profecto qui Rectoribus in societatis Schola pluribus annis præcepta tradidi, & Latinorum Auctorum interpretem egi, testis affirmo, improbum huius ministerij esse laborem. Et quamuis nunquam ex hac causa à ieiunij obseruatione recessi, nec vidi aliquem in societate humanarum literarum Magistrum sese vt exemptum ab hac lege præbuisse: credo, nos hoc gratis ex deuotione, non ex obligatione præstitisse.

DVBIVM CXI.

*An immunes sint à ieiunio Scholares, Aduocati,
Procuratores, Iudices, Scribæ Notarij, Secretarij,
Medici, Chirurghi, & Cantores, qui per
totam diem fere suis ministeriis incumbunt?*

¹⁰⁴³ Non sunt immunes à ieiunio Scholares, qui propria sponte adeo laborant in studiis: vt simul ieiunare non valeant: tenentur enim laborem remittere, & ieiunia seruare. Quia publica obseruantia non est omittenda. Sic Bonac. de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. vlt. n. 12. Azor. p. 1. l. 7. c. 18. quæ. 8. Reginal. libr. 4. num. 216. Angl. quæ. 6. de ieiun. diffic. 14. append. 2. Molfes. summ. tract. 10. cap. 4. num. 43. Trull. libr. 3. Decal. capit. 2. dub. 7. numer. 9. Nec Aduocari, Procuratores, Iudices Scribæ, Notarij, Principum Secretarij, Medici, Chirurghi, & Cantores. Quia eorum labor exiguus est. Sic Azor. Reginal. Trull. Molfes. & alij vbi sup.

¹⁰⁴⁴ Immunes sunt Scholastici. Quia non tenentur studium consuetum minuere vt ieiunare valeant, cum nemo ob ieiunium à proprio officio debeat abstinere: & studium continuum sufficiens causa est, vt soluat ieiunij obligationem: plus enim lassat vires, quam alia artis mechanicę exercitamenta. Sic Sanci. in select. d. 54. n. 17. Pasqualig. decis. 333. a n. 3. ad 6. Porro Aduocati, Procuratores, Iudices, Scribæ, Notarij, Principum Secretarij, Medici, Chirurghi ac Cantores immunes etiam sūt Quia eorum exercitamentum per diem totam

nimum membra debilitat. Ita De Aduocatis Procuratoribus, & Iudicibus Philiar. *de offic, Sacerd. to. 1. p. 2. l. 3. c. 35.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 12.* Sanch. *l. 5. consil. c. 1. d. 13. n. 10.* Sanci. *in select. d. 54. num. 17.* Pasqualig. *decis. 334.* De Scribis, ac Notariis Ludou. de San. Iuan. *part. 1. summ. tract. de ieiun. articul. 7. diffic. 8. append. 1.* Diana *part. 4. tract. 4. resolut. 130.* Machad. *tom. 2. lib. 6. part. 8. tract. 8. docum. 5. numer. 1.* Angl. *quæst. 6. diffic. 10. append. 1.* De Regum, aut Principum Secretariis Angl. Pasqualig. & Ludou. de San. Iuan. *citati.* De Medicis, & Chirurgis Llamas *part. 3. Metho. cap 5. §. 21.* Leand. *tr. 5. d. 8. q. 125.* De Cantoribus denique Pasqualig. *decis. 138. numer. 5. & 6.* Leand. *tract. 127.*

¹⁰⁴⁵ Ego quidem his Doctoribus fere adhærescens, affirmo, Scholares lege ieiunij non cōprehendi, si nimum studio operam expediāt. His namque officium studendi est proprium, [122] à quo abstinere non coguntur, sicut nec alij officiales, qui ex officio defatigantur. Iudices, Procuratores, & Aduocatos merito à ieiunio excusari reor, si tota die suo muneri incumbant. Nam studere debent, legere scripturas, ponderare, scribere pro clientibus, Iudices informare: vnde munera hæc tota die suscepta vires ieiunio ineptas exponent. De Notariis, ac scribis totius, vel maioris partis diei, idem assero. Exercitatio enim hæc ingentem præsefert laborem iuxta vulgare illud:

Scribere qui nesciunt, nullum putant esse laborẽ.

Tres digiti scribunt, cætera membra dolent.

Quid de Principum secretariis dubitem, si per totam diem huic officio dent operam, si non soluunt laborant in scribendo, sed etiam in cōponendis literis occupantur? Certe si de Medicis, vel Chirurgis loquar, licet absolute ac regulariter loquendo, ad ieiunia teneātur: duplici in casu ab eo eximuntur. Primus est, si ægrorū multitudo adsit, quæ huc illuc eos discurrere cogat. Alter est, si infirmorum timeant fœtore se esse nocituro afficiēdos, præcipuè cū contagiū peruolat commune, vel contagiosum ægrū sint curaturi. Demum si Cantores per totū ferè diē canant, (quod raro contingere potest) non tenentur ieiunia seruare; tunc enim labor notabilis esse censetur: secus vero si paucas diei horas huic muneri impendant.

DVBIVM CXII.

*An qui se processionibus publicis, aut
priuatim flagellat ad ieiunium euitandum,
peccet lethaliter ex ieiunij omissione?*

¹⁰⁴⁶ SVppono ex certa fere sententia; eos, qui se publicis processionibus flagellant siue confratres sint, siue non à ieiunio esse immunes. Quia flagellatio public est opus pietatis maxime ad publicam ædificationē conducēs: Ergo in die ieiunij potest licite geri. At si geri licite valeat, incompatibilis est cum ieiunio debilitas, quæ ex sanguinis profusione procedit. Docet Sanch. *l. 5. consil. c. 1. dub. 12. num. 2.* Sanci. *in select. d. 54. nu. 2.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 46.* Filliuc. *tr. 27. p. 2. n. 123.* Nec audiendus Palacios, qui *in 4. dist. 15. d. 8.* contrarium asseruit. Quæsierim vero, num qui flagellationis laborem ea intentione suscipit, vt valeat ieiunium soluere lethaliter delinquat?

¹⁰⁴⁷ Non delinquit. Quia assumit medium licitum, vt se ab obligatione huiusmodi expediat: potest enim quis licite se subtrahere obligationi, quando alioquin vtitur medio; hoc nāque

non est fraude vti, sed vti iure proprio ad ea, quæ possunt ab obligatione eximere. Quod quidem efficacius valet in casu nostro: eligitur enim opus excellentius, quod sua ex natura soluit ieiunij obligationem, vnde nihil fit contra præceptum. Sic Pasqual. *decis. 340. n. 5.*

¹⁰⁴⁸ Delinquit plane. Quia lethaliter peccat cōtra præceptum quodlibet, qui media alias licita sumit compatibilia cum præcepto ex intentione non impleedi; hoc enim est expresse velle frangere illud. Ita Sanch. *lib. 5. consil. c. 1. dub. 12. & alij.*

¹⁰⁴⁹ Cum his opinor. In casu enim præfato nō eligitur formaliter excellentius opus, vt asserit Pasqualigus cum omnino vitietur ex vitioso fine, nempe non ieiunandi, dum præceptum vrget. Sed vt planius fiat, & similes casus hac ex mente resolvas, sequens Dubium annotandum obiicio.

DVBIVM CXIII.

*An peccet lethaliter contra ieiunij qui media
licita incompatibilia cum ieiunio assumit ea
intentione, vt liber sit ab obligatione ieiunij?*

¹⁰⁵⁰ NOn peccat. Quia non operatur contra ieiunij legem, cum impotens ratione lassitudinis

ex assumpto labore iam præcepto minime adstringitur. Nec delinquit quando assumpsit media licita ex intentione non ieiunādi; non enim egit contra legem ieiunij, sed se obligatione legis subtrahit, adhibēdo media licita laboriosa. quæ à lege ieiunij excusant. Sic Sanci. *in select. d. 54. n. 14. & 20.* Ghilinus *sum. v. Ieiunium, n. 21. lit. M.* Pasqual. *decis. 320. n. 3.* citans Dianam. Qui *p. 1. tr. 9. resol. 52.* asserit, sibi Sanciij sententiam non displicere, sed ipse contrariæ hæ rescit, vnde haud fideliter à Pasqualigo citatur.

¹⁰⁵¹ Peccat quidem. Quia violat præceptum ieiunij, qui eo instante, id non vult adimplere: At qui ex intentione non seruandi ieiunium assumit media cum ipso incompatibilia, ieiunare non vult, instante præcepto: Ergo verè violat ieiunij præceptum. Minorē probo. Nā ex intentione non ieiunandi mediis vsus est incompatibilibus cum ieiunio cuius præceptū cum semper adsit, semper ligat illum, qui id valet implere. Ergo per illam non ieiunandi intentionem ad media antecedentem, vere ieiuniū violauit. Ita Azor *p. 1. c. 17. q. 9.* Palao *to. 1. tr. 3. d. 1. pun. 21. nu. 3.* Ioan. Henriq. *sum. sect. 16. qu. 29.* Manu *p. 1. summ. cap. 23. concl. 6.* Diana *citatus.* Lublin. *v. Ieiunium. nu. 29.* Villalob. *p. 1. sum. tr. 23. diffic. 4. n. 11.* Sanch. *l. 5. consil. c. 1. dub. 7. n. 12.* Bossi. *discept. 4.* Salas *1. 2. d. 2. sect. 9. n. 118.* Nauar. *sum. c. 21. n. 17.* Bonac. *to. 2. d. 2. de peccat. q. 8. pun. 1. n. 16.* Laym. *l. 4. tr. 8. c. 3. n. 5.* Trull. *l. 3. Decal. c. 2. dub. 7. n. 10. & 11. & alij.*

¹⁰⁵² Profecto non peccat, ille lethaliter, quando post defatigationem laboriosam non ieiunat: sed dum assumit media illa licita ex intētionē non ieiunandi. Fraude enim vsus est ad præceptum non obseruandum, quod minimè licet, vt patet *ex lege, Contra legem 29.* Igitur dū quis media incompatibilia cum ieiunio ad nō ieiunandum assumit, vere contra legem ieiunij operatur, & lethaliter plane delinquit, siue illicita media, siue licita ea intentione assumat.

[123] DVBIVM CXIII.

*An liber sit ab hoc præcepto absolutè, qui
magnam difficultatem in ieiunando sentit?*

¹⁰⁵³ **L**iber quidem est. Quia magna repugnantia, ac difficultas ipsa vires omnino lassat idque reddit ad laborem inutile. Sic Bonac *de præs. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. vlt. n. 15.*

¹⁰⁵⁴ Non est liber. Quia si propter huiusmodi repugnantiam liceret præceptorum Ecclesiæ obseruantiam omittere, mutli ex difficultate cōfessionis, ac cōmunionis præcepti obseruationē præterirent. Debet ergo fidelis præfatā vincere repugnantiam, & se præcepti accingere obseruationi. Ita Ledes. 2. 4. qu. 17. art. 3. Angl. q. 5. de ieiun diffic. 4. dub. 2. propos. 2. Medina C. de ieiun. q. 9. docens posse facile cum huiusmodi hominibus dispensari, eo quod ex ea repugnātia detur sufficiēs dispensationis causa: Ortiz *sum. c. 19. n. 13.* Filliu. *tr. 27. p. 2. n. 125.*

¹⁰⁵⁵ Profecto si difficultas ex vitiosa aliqua gulositatis consuetudine proueniat, eum non excusari reor; repugnantia enim hæc debet ipsa virili ieiunandi resolutione superari. Attamē si difficultas ex naturali conditione oriatur, nempe ex nimio calore quandam agnatam voracitatē excitāte, cui difficile admodūsut resistere: verè à ieiunij lege excusari crediderim; hæc enim cum tanto non obligat incommodo. Lege Pasqualigum *decis. 343. à. n. 3.*

DVBIVM CXV.

*Dubitat quis, num iustam habeat non
ieiunandi causam: teneturne ieiunare?*

¹⁰⁵⁶ **N**on tenetur. Quia possessio stat pro illis, qui dubitant: Ergo non tenentur hi ieiunare, cum in dubio melior sit possidentis conditio. Sic Pasqual. *decis. 344. n. 3. & 4.*

¹⁰⁵⁷ Ieiunare tenetur. Quia in hoc casu possessio stat pro ieiunij præcepto. Ita Bonac. *de præc. Eccl. d. vlt. q. 1. pu. vlt. n. 15.* Lessi. *l. 4. c. 2. dub. 5. n. 34.* Azor. *l. 7. c. 18. q. 2.* Nauar. *sum. c. 2. n. 21.* Angel. *v. Ieiunium, n. 20.* Abul *ad cap. 6. Mat. qu. 150.* Trull. *l. 3. Decal. c. 2. dub. 7. nu. 20.* Bassæ. *v. Ieiunium, 2. n. 11.* Moure *p. 2. p. 2. sum. c. 8. §. ... nu. 13.* Tolet. *l. 6. c. 4. n. 9.*

¹⁰⁵⁸ Existimo teneri eum ieiunare, nisi dispensationem ad non ieiunandum obtineat, vel dubium aliqua ex ratione deponat. Probabilius nāque est, in hoc casu possessionē pro ieiunij præcepto stare. Addiderim, eum qui putat, se iustā causam non ieiunandi habere, sed reuera illam non habet, non peccare lethaliter, si non ieiunet. Quia vere secundum rectam rationem dictantem quidem licitum esse ieiunium soluere, operatur. Imo nec venialiter delinquere iudico. Nam operatio, quæ ex iusta ratione ortum ducit, nō est peccaminosa. Mecum Tolet. *l. 6. c. 4. num. 6.* Vasq. *1. 2. d. 158. c. 4.* Suar. *l. 3. de legib. cap. 24.* Filliuc. *tr. 27. p. 2. n. 130.* & alij absolutè docenes illum non peccare.

DVBIVM CXVI.

*Sumit quis manè in magna quantitate ientaculum,
putans se habere iustam non ieiunandi causam, vel
inaduerter ignorans diem esse ieiunij, vel malitiose:
postmodum autem cessat causa illa quæ iusta putabatur,
vel aduertit diem esse ieiunij: teneturne adhuc ieiunare?*

¹⁰⁵⁹ TEnetur quidem. Quia in primo & secundo casu ientaculum illud bona fide assumptum

si insufficiens sit ad vnicam comestionem quasi sumptum non esset, debet reputari: si vero sufficiens sit, debet ille id loco comestionis ducere. & hora consueta refectiunculam sumere. Verum si malitiosè ientaculum sumpsit, tenetur adhuc à secunda refectione abstinere. Quia semper instat ieiunij præceptum. Sic Laym. l. 4. tr. 8. c. 1. n. 13. Bassæ. v. Ieiunium, l. n. 11. Trull. l. 3. Decal. c. 2. dub. 3. n. 5. & 15. Gordon. l. 6. q. 18. c. 5. n. 9. & alij.

¹⁰⁶⁰ Minime tenetur. Quia in triplici casu iam soluit ieiunium quoad substantiam, quod semel violatū nequit amplius reparari. Ita Palud. in 4. dist. 15. q. 4. a. 5. Vivald. in append. ad Candelabr. c. 5. n. 6. Pasqual. decis. 344. 345. & 346. Leand tr. 5. d. 8. q. 113. 115. & 116.

¹⁰⁶¹ Certe qui iudicans se iustam causam non ieiunandi ientaculum in magna sumpsit quantitate, causa postea cessante, v. gr. ieiunare, quod credebatur facturum, impedito: ieiunare non tenetur. Quia iam non potest esse vnica comestio. Qui verò inaduerter sumpsit ientaculum videtur à ieiunio exemptus non esse; quia per eam comestionem non voluntariam ieiuniū violatum non fuit. Attamen censeo ad ieiunandum non obligari. Quia non potest ea die formam ieiunij, quæ in vnica comestione consistit, asseruare. Idem dixerim efficacius de eo, qui malitiosè ientaculum in magna quantitate sumpsit. Quia semel ieiunio violato, non instat obligatio, cum substantia ieiunij obseruari non possit. Hæc quidem ex probabiliori in primo & secundo casu sententia retulerim. Mea autem sententia est, sic te gerere debere in casu inaduerterentis. si comestio sit æquiualens prandio, eo die non sumas nisi refectiunculam. Si vero ientaculum id refectiunculæ æquipolleat, ea die solum prandium assume. Si autem ob paruitatem nec pro prandio, nec pro refectiuncula sufficere valeat, sume prandium & refectiunculam: attamen ieiunare teneris. Nam cum per inuoluntariam respectu ieiunij comestionem, ieiunare, & ideo teneris. Ex Leandro, & aliis.

DVBIVM CXVII.

*An licitum sit ob hospitem
Magnatem ieiunium soluere?*

¹⁰⁶² CErta mihi (quidquid Gerson Ser. in 1. Domini. Quadr. in contrarium adducat)[124]

non licere, ob hospitem non Magnatem ieiuniū omittere. Quia nulla vrget necessitas, nec suadet charitas, cum possit hæc à ieiunij obseruatore cum maiori ædificatione exerceri, vti

docet Fagund. *præc.* 4. l. 1. c. 10. n. 12. Homobon. p. 2. *Exam. tr.* 11. c. 7. qu. 23. & Sylui. 2. 2. q. 247. a. 4. Quid verò si quis hospitem Magnatem excipiat; poteritne ieiunium soluere?

¹⁰⁶³ Licitum ei erit. Quia non videtur posse illū sine graui incommodoi seruare ieiunium: nam si non parat cœnam, hospes suspicabitur secum debita sibi magnificentia non excipia. Si vero paret cœnam, & accumbens non comedat præseferens vel tacite ieiunij obligationē, ei imputabitur ad quandam importunam hospitis correptionem, vt querelæ excitabūtur. Sic Pasqual. *decis.* 150. & Azor. p. 1. l. 7. c. 18. q. 1. Tambur. to. 2. *de iure Abbat. d.* 12. q. 6. n. 3. ac Trull. l. 3. *Decal. c.* 2. *dub.* 7. n. 17. cum quocumque hospite concedunt posse excipientem ieiuniū soluere, si hospes sumpsisset mane collationem, & ideo vespere cœnare deberet.

¹⁰⁶⁴ Non erit licitum. Quia licet Magnatem exceperit nulla subest causa violandi ieiunium cū possit ei magnifice ntissimam cœnam opponere, mensæ accumbere, & hospitis gratia aliquid cibi absumere sine ieiunij violatione. Ita Reginal. l. 4. n. 221. Trull. l. 3. *Decal. c.* 2. *dub.* 7. n. 17. Leand. *tr.* 5. d. 8. q. 151. & alij.

¹⁰⁶⁵ Hoc verius admodum esse reor, asserēs, nullo modo licere amici vel hospitis quantumuis Magnatis gratia ieiunium soluere, nisi quando proximi necessitas exerit. Hac enim occurrente, non solum poteris, sed debebis soluere, vt sæpe à viris Sanctis gestum esse Azorius pluribus confirmat exemplis. Ex Trullencho.

DVBIVM CXVIII.

An labor voluntarius excusans à ieiunio, possit instante ieiunio, quoties libuerit suscipi?

¹⁰⁶⁶ COnstat ex dictis, laborem voluntariè susceptum obligationem ieiunandi extinguere.

Quia vnusquisque habet ius quemcūque laborem suscipiendum, quo nullatenus priuatur ob ieiunij obseruationem. Quæsierim autem, num labor huiusmodi à ieiunio excusans valeat in Quadragesima v. gr. cunctis diebus ieiunij assumi?

¹⁰⁶⁷ Non potest assumi nisi semel aut iterum. Quia cum labor sit voluntarius, nec ex officio, aut necessarius ad victum, sæpius in die ieiunij assumi videtur esse in illius fraudem. Sic Sanch. l. 5. *Consil. c.* 1. *dub.* 7. n. 10. Trull. l. 3. *Decal. c.* 2. *dub.* 7. n. 10. & 14.

¹⁰⁶⁸ Potest, quoties libuerit, assumi. Quia id quod semel aut iterum est licitum, semper erit licitum geri, eisdem concurrentibus circumstantiis. Ita Pasqual. *decis.* 318. Leand. *tr.* 5. d. 8. q. 155.

¹⁰⁶⁹ Probabilius hoc esse reor. Nam si hodie, & cras ius habeo ad laborem soluentem ab obligatione ieiunij, suscipiendum cur tertia, ac quarta die eo iure priuabor? Nec video vndenam id fiat die tertia, ac deinceps in ieiunij fraudem, si actum semel & iterum, in ieiunij fraudem geri dicendum non est.

DVBIVM CXIX.

Præuidet quis futuram ieiunandi impotentiam ex labore assumendo ob prauum finem (v. gr. ob venerem immoderatè exercendam) & tamen eiusmodi laborem suscipit Deliquitne in causa contra ieiunij præceptum?

¹⁰⁷⁰ Certum est, nullatenus post illicitum laborem assumptum ad ieiunium teneri. Quia

labori illi agnatum est, haud posse ob debilitatem ex delicto sequutam cum ieiunio componi. Quæstio autem est, an ille in causa contra ieiunij præceptum Deliquerit?

¹⁰⁷¹ Deliquit quidem. Quia præuidens, eum laborem futurum esse causam non ieiunandi, causam peccato debit. Sic Ortiz *summ. c. 19. n. 17.* Vega *p. 1. sum. c. 14. casu 7.* Trull. *l. 3. Decal. c. 2. dub. 7. n. 10.* Ioan. de la Cruz *p. 1. sum. de prac. 3. a. 4. dub. 9. concl. 3.* Sanch. *l. 5. consil. c. 1. dub. 7. n. 15.* Manu. *to. 1. sum. c. 23. num. 6.* Homobon. *in Exami. p. 2. tr. 8. c. 7. q. 23. & tr. 9. cap. 4. quest. 74.*

¹⁰⁷² Non delinquit contra ieiunij præceptum, sed solummodo contra illam virtutem, cui hic prauus finis contrarius obicitur. Quia præceptum ieiunij non obligat, ut quis ab operibus voluntariis inhonestis quantumvis abstineat, cum solum sistat in abstinencia præscribenda iis, qui illam seruare possunt. Ast defatigatus ex assumpto labore, malo ex fine licet, assumpto, non potest illam (ut suppono) seruare solum ergo deliquit contra præceptum, cui finis inhonestus opponitur. Ita Medi. *sum. l. 1. c. 14. §. 10.* Ledes. *sum. tr. 27. c. 2.* Filliuc. *tr. 27. p. 2. n. 123.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 40.* Sanci. *in select. d. 54. n. 20.* Bonac. *to. 2. d. 2. de peccat. q. 8. pun. 1. n. 16. & alij.*

¹⁰⁷³ Profecto postquam quis debilitatus est, factusque ad ieiunandum impotens etsi impotentia propria ex culpa oriatur, ut qui lassatus valde est in diruenda ad furandum domo, vel in proximi interemptione, vel in actuum multiplicatione turpium, vel in lōga via ut inuiseret cōcubinam, instituta: non tamen contra ieiunij præceptum delinquit etiam in causa: nam lassitudo præfata membrorum visa est haud posse cum ieiunio componi licite quidem labore supposito. Deliquit igitur ex ipso labore illicite assumpto, contra illam virtutem cui finis inhonestus constet opponi.

CAPVT XVIII.

*Circa peccata, quæ contra
præceptum ieiunij assolent perpetrari.*

[125] DVBIVM CXX.

*An qui ieiunium violat secundo comedens,
toties deinde lethaliter peccet quoties eo die cibum
sumit sufficientem alias ad soluendum ieiunium?*

¹⁰⁷⁴ Toties peccat lethaliter. Quia ieiunij præceptum est negatiuum, vnde toties de nouo delinquit, quoties de nouo cibum in notabili quantitate sumit. Sic Molan. *Theol. pract. tr. 13. c. 11. concl. 4.* Montesin. *1. 2. q. 73. a. 2. quæstiunc. 4. n. 47.* Maior in *4. dist. 15. q. 6.* Medina C. *de ieiun. q. 5.* Couar. *l. 4. variar. c. 24. n. 13.*

¹⁰⁷⁵ Non peccat lethaliter quoties in illa die comedit, sed solum cum secundæ comestioni dedit operam. Quia præceptum ieiunij est primo & per se affirmatiuū: vnde semel ieiunio violato in secunda comestione, iam vltius non delinquitur. Ita Durand. in *4. dist. 15. q. 11. n. 9.* Syuest. v. *Ieiunium, q. 8.* Angel. *n. 22.* Rosel. *n. 4.* Tabie. *q. 9.* Armil. *n. 14.* Nauar. *sum. c. 21. n. 15.* Azor. *p. 1. l. 7. c. 9. q. 2.* Fagund. *de præc. 4. l. 1. c. 4. n. 5.* Salas *de legib. d. 14. d. 5. n. 67.* Suar. *to. 2. de Relig. l. 4. c. 7. n. 12.* & alij.

¹⁰⁷⁶ Hæc sententia longe est probabilior. Nam per secundam comestionem omnino ieiunij præceptum violatur, & tollitur, cum forma præscripta ab Ecclesia auferatur: Ergo nequit vltius violari, ac proinde nec delinqui in vltioribus comestionibus. Et quidem cum Ecclesia præcipit, ne amplius in die quam semel comedamus, nihil aliud præcipit, quam ne bis comedamus. Perinde ac si alicui præceptum esset, ne certum locum vno passu trāsiliat peccabit quidem primo passu, non tamen secundo aut tertio iterum transiliens.

DVBIVM CXXI.

*An qui die ieiunij post secundam comestionem qua
ieiunium violauit, vltius comedit, toties peccet
venialiter contra ieiunij præceptum quoties manducat?*

¹⁰⁷⁷ Peccat quidem. Quia inordinata illa post ieiunij fractionem comedendi multiplicatione leuiter præceptum vltius violatur. Sic Lessi. *l. 4. c. 2. dub. 3. n. 15.* Filliuc. *tr. 27. p. 2. n. 13.* Bassæ. v. *Ieiunium, 1. n. 10.*

¹⁰⁷⁸ Minime delinquit venialiter contra ieiunij præceptū. Quia per comestionem secundā tota præcepti substantia fuit destructa: ergo contra illud nihil vltius peccari potest. Ita Trull. *l. 3. Decal. c. 2. dub. 5. n. 4.* Pasqualig. *decis. 338. n. 3. c. 4.* Diana *p. 1. tr. 9. resol. 53.* Villalob *sum tr. 23. diffic. 6. num. 5.* Sanci. in *select. d. 54. num. 42.*

¹⁰⁷⁹ Potest quis vltius post secundam comestionem peccare non solum venialiter, sed & lethaliter, sed non quidem contra ieiunij præceptum, cuius iam destruxit substantiam, sed contra præceptum temperantiæ.

DVBIVM CXXII.

Violat quis ieiunium Quadragesimæ, in qua vigilia D. Matthiæ occurrit: perpetratne duplex piaculum?

¹⁰⁸⁰ **P**Erpetrat quidem. Quia duplex violat præceptum lethale ad peccatum obligans. Sic

Nauar *sum. c. 21. n. 4.* Manuel Coninch, Lopez, & Reginaldus, quos affert Leand. *p. 1. tr. 5. d. 8. §. 8. q. 5.*

¹⁰⁸¹ Non perpetrat duplex piaculum. Quia ratio vtriusque præcepti ad temperantiæ virtutem vnice pertinet. Ita Trull. *lib. 3. Decal. c. 2. dub. 5. n. 5.* Pasqualig. *decis. 359.* Leand. *hic tr. 5. d. 9. quæ. 4.* citans Vasquez, Sanchez, Suarium, Sancium, & alios.

¹⁰⁸² Probabilius hoc esse reor. Nec enim potest esse multiplex peccatum, cum ratio præcepti sit ad eandem pertinens virtutem. Vnicum igitur piaculum est, grauius quidem. Addiderim hinc, eum qui ieiunium, ad quod ex Ecclesiæ præcepto, & voto, vel iuramento tenebatur, multiplex patrare delictum. Quia tunc violatur ieiunium, ad quod ille multiplici obligatione adstringitur diuersæ rationis nempè abstinentiæ & Religionis: aut Religionis, & fidelitatis, vt adnotauit Pasqualig. citatus *n. 4. & 6.* Hinc etiam elicio, Regularem, qui violat ieiunium, ad quod ex præcepto Ecclesiæ ac Regulæ tenetur, non peccare dupliciter. Quia illa duo præcepta, quæ violat, ad vnicam virtutem temperantiæ spectant. Vt Gordon. *in consil. Regular. resol. 18. numer. 13.* aduertit.

DVBIVM CXXIII.

An Dominus suos famulos teneatur compellere ad præceptum ieiunij seruandum?

¹⁰⁸³ **T**enetur dominus sub graui piaculo suos famulos monere, & suadere ad ieiunium

seruandum iuxta illud Apostoli 1. *Tim. 5. si quis suorum, & maxime domesticorum curam non habet, fidem negauit, & est infideli deterior.* Igitur quando paterfamilias probabiliter censet à domestico suo sine causa violari ieiunium, si monitio non possit, debet eum fraterna charitate corripere, vt ieiunij præcepto satisficiat, vti docet Diana *p. 1. tr. 9. resol. 28.* ex communi Quæstioni autem do, an non solum teneatur monere, ac corripere, verum etiam compellere ad ieiunandum, è domo scilicet minitendo expulsionem, aut alimenta subtrahendo?

¹⁰⁸⁴ Tenetur quidem. Quia vt paterfamilias nō videatur D. Pauli illud transgredi monitum, debet non solum de iis quæ ad corpus, verum de iis, quæ ad animi salutem attinent famulis prouidere. Sic Medi. *C. de ieiun. qu. 11.* Maior. *in 4. dist. 15. q. 4.* Gabri. *dist. 16. q. 3. a. 3. dub. 6.* Molfes. *sum. tr. 10. c. 5. n. 29.* Ledes. *sum. tr. 27. c. 2. dub. 6. post 6. concl.* Comitoli. *l. 4. Sylui. 22. q. 147. a. 3. concl. 2.*

¹⁰⁸⁵ Non tenetur. Quia hoc ad spiritualē pertinet iurisdictionē Prælati Ecclesiasticis agnatā. [126] Ita Trull. *3. Decal. c. 2. dub. 6. n. 8.* Fagund. *præc. 4. l. 1. c. 10. n. 11.* Diana *p.*

1. tr. 9. resol. 28. Filliuc. tr. 27. p. 2. n. 91. Sanch. l. 5. consil. c. 2. dub. 17. num. 5. Reginal. l. 4. nu. 199. Azor. l. 7. c. 20. qu. 12. Sà v. Ieiunium. n. 15. Villalob. tr. 23. diffic. 3. n. 3.

Veriorem hanc sententiam esse reor. Domi¹⁰⁸⁶ni enim non habent vim coarctiuam, seu spiritualem in famulos iurisdictionem. Curare debent de iis, quæ ad sustentationem spectant, eosque circa spiritualia monere, corripere; sed cogere ad præceptorum obseruationem non tenentur, vnde famulorum crimini minimè cooperantur.

DVBIVM CXXIV.

Famulis ieiunare nolentibus teneturne dominus cœnam non impertire?

¹⁰⁸⁷ TEnetur non impertire cœnam. Quia tenentur quoad possint eos auertere à ieiunij

violatione, quod abnegãdo cœnam præstabunt. Sic Nauar. sum. c. 21. n. 26. Tolet. l. 6. c. 5. n. 1. Filliuc. tr. 27. p. 2. nu. 91. Trull. l. 3. Decal. cap. 2. dub. 6. num. 8. Manu. summ. to. 1. c. 23. concl. 4. n. 8. Ortiz sum. c. 19. num. 14. Diana p. 1. tr. 9. resol. 28. Medina c. de ieiun. q. 11.

¹⁰⁸⁸ Non tenetur. Quia domini tenentur famulis ministrare cibum, & non possunt exercere in eos aliquam vim coërcitiuam, seu punitiuam circa spiritum: Ergo possunt, imo tenentur eis nolentibus ieiunare ministrare victum. Ita Aragon 2. 2. q. 32. art. 3. Pasqual. decis. 361. nu. 7. Sotus de secreto, memb. 2. qu. 3. concl. 4. Angl. de ieiun. fol. mihi 415. Ledes. 2. 4. q. 17. a. 3. Sanch. l. 5. consil. c. 1. dub. 17. n. 5.

¹⁰⁸⁹ Existimo, non teneri dominum famulis abnegare cœnã. Nam cum iam ipsi decreuerint non ieiunare, & ipse eis victum ministrare debeat: non video vnde eorum peccato cooperetur. Verum oppositū dixerim, si famuli nollent in Ecclesię contēptum ieiunia seruare, vel si id cum scādalo gererent. Quia tunc non solum teneretur cœnã non ministrare, verum è domo pellere, debita non proficiente correptione.

DVBIVM CXXV.

An parentes teneantur filios cogere ad ieiunandum, quando nolunt, cum possunt?

¹⁰⁹⁰ TEnentur plane. Quia licet domini non teneantur famulos cogere, specialis lex est

parentum respectu filiorum arctior vtique cū arctiori vinculo debeat parens filios ad legis obseruãtiã adducere. Sic Medi. C. de ieinn. q. 11. Maior. in 4. dist. 15. q. 4. Sanch. l. 5. consil. c. 1. dub. 1. n. 8. Nauar. sum. c. 21. n. 26. Corduba addit. ad Sotum de secreto, memb. 2. q. 5. concl. 4.

¹⁰⁹¹ Non tenentur. Quia supra filios non habent spiritualem iurisdictionem, vnde circa præceptorum obseruationem haud possunt in eis vim coërcitiuam exercere. Ita Sanch. lib. 5. consil. c. 1. dub. 17. n. 5. Reginal. l. 4. n. 199. Filliuc. tr. 27. p. 2. n. 91. Trull. l. Decal. c. 2. d. 6. n. 8. Ledes. 2. 4. q. 17. a. 6. dub. 4. Azor. l. 7. c. 20. q. 12.

¹⁰⁹² Tenentur parentes monere, ac corrigere filios ieiunium nolentes observare: non tamen tenentur illos cogere, ob præfatam rationem. Attamen crediderim ex ratihabitione Prælatorum leui pœna posse illos, imo debere afficere ieiunare nolentes, si eam illis profuturam agnoscant. Idem dixerim dominis respectu famulorum, nempe teneri eis semel aut iterum negare cœnam, si sciant id famulis profuturū. Nam licite possunt domini, & parentes illam leuem coactionem ex præsumpta Prælatorum voluntate in filios, ac famulos exercere: Ergo tenentur, cum ad id solum obstare videbatur moralis eorum impotentia ad vim coërcitiuam in filios seu famulos exerendam.

DVBIVM CXXVI.

An caupones, aut alij vendentes, vel ministrantes cibos si decenter possint, teneantur interrogare hospites, an non ieiunandi causam præseferant, priusquam eis cœnam exponant?

¹⁰⁹³ Tenentur quidem. Quia alias videbuntur fieri illorum peccati cooperatores. Quod si (vt supponimus) id decore ac decenter gerere valeant, cur ab huiusmodi interrogatione licite abstinebunt? Sic Lessi. l. 4. c. 2. dub. 4. n. 24. Filliuc. tr. 27. p. 2. n. 93. Maior. in 4. dist. 15. q. 4. Trull. l. 3. Decal. c. 2. dub. 5. n. 9. Bassæ. v. Ieiunium, 1. nu. 14.

¹⁰⁹⁴ Non tenentur. Quia non attinet ad officiū Cauponum, vel eorum, qui paratas habent mēsas ad prandium conscientias aduētantiū moderari, cum ipsorum curam spiritualem non gerant Ita Sanch. l. 1. sum. c. 7. n. 34. Homobon. p. i. Exam tr. 8. c. 7. q. 21. citans Valentiam, & Medinam. Diana p. 1. tr. 9. resol. 39. Mouere p. 1. sum. c. 8. §. 2. num. 22. Molfes. to. 1. sum. tr. 10. c. 5. n. 30.

¹⁰⁹⁵ Absolute existimo Caupones ab eiusmodi cura liberari. Quia præterquam quod sui id muneris non est, valde onerosum existeret, eam gerere interrogationem. At si facile quirent, posse ex zelo præcepti id facere laudabiliter, sed ad id non teneri respondeo.

DVBIVM CXXVII.

An si Caupones certo cognoscant, te ad ieiunium obligari: possint tibi apponere cœnam?

¹⁰⁹⁶ Minime possūt. Quia tuæ non ieiunandi executioni cooperarētur. Sic Sylui. 2. 2. q. 147. a. 5. q. 1. Moure p. 2. c. 8. §. 2. n. 22. Bassæ. v. Ieiunium, 1. n. 14. Tolet. l. 6. c. 5. n. 51. & ibi Victorel. Palao p. 1. tr. 6. d. 8. pun. 8. n. 7. Gabri. in 4. dist. 10. qu. 3. a. 3. dub 6. Nauar. sum. c. 21. n. 2.

¹⁰⁹⁷ Possunt plane. Quia Caupones te hospitē non inducunt ad peccatum cœnam apponentes, quam non ieiunandi intentione postulas, cū solum suas res diuendant, vt possint cœnæ

deseruire quatenus est naturæ actus, non quatenus est ieiunij violatio: in quo hi solummodo munus, quod licite exerunt, exe-[127]quuntur. Ita Caiet 2. 2. q. 147. a. 4. Salon. *ibi, qu. 77. a. 4. contr. 6. Manu. tom. 1. summ. c. 23. num. 8. Angl. q. 7. de ieiun. diff. 4. append. . Bonac. de pr. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. 3. n. 9. Diana p. 1. tr. 9. resol. 49. Pasqualig. decis. 363. num. 2. & 4. Azor. lib. 7. cap. 18. q. 5.*

¹⁰⁹⁸ Probabilem puto vnam, & altera esse sententiam. Ego autem cum Filliucio *tr. 27. par. 2. n. 93. Trullencho l. 3. Decal. c. 2. d. 5. n. 9. Valent. 2. 2. d. 9. q. 2. punct. 3. & Sancio l. . sum. cap. 7. n. 34. & aliis distinguendum existimo. Possunt quidem Caupones licitè tibi ministrare cœnam, si absque notabili incommodo eam denegare nequeant. Vel si sciant te ad alterius mensam iturum. vt ieiunium soluas. At in his casibus prauæ executioni minimæ cooperantur, sed suo dant operam licito ministerio. Addiderim, Pasqualigi contrarium asserentis venia, mortaliter Capones delinquere, si nolint hospicio excipere eos, qui die ieiunij cœnare nolunt. Quia verè concurrunt ad actionem, in quo peccatum sumit exordium: inducunt enim, & aliquo modo cogunt hospites ad ieiunij violationem, vt apteè Molfes. *sum. tr. 10. cap. 5. num. 30.**

DVBIVM CXXVIII.

*An Caupones possint in hæreticorum locis
apponere carnes omnibus illas petentibus, etiamsi
eas valeant sine graui incommodo denegare?*

¹⁰⁹⁹ SI carnes sine graui sui incommodo abnegare valeant, non possunt eas venales cunctis petētibus apponere. Quia ansam eis exhibent violandi ieiunium, & Ecclesiæ præcepta irridendi. Sic Lessi. *l. 4. c. 2. n. 23. Bonacin. de præ. Eccl. d. vlt. q. 1. pun. vlt. n. 9. Filliuc. tr. 27. p. 2. nu. 92. Laym. l. 2. tr. 3. c. 13. n. 5. Molfes. summ. tr. 10. cap. 5. num. 21.*

¹¹⁰⁰ Licet sine sui graui incommodo valeant carnes abnegare, possunt absolute eas petentibus cunctis apponere. Quia Caupones non cooperantur peccato illicite eas comedentium, cum exhibeant rem indifferentem, qua & licire vti. & illicite abuti pro libito valeant. Ita Ledesma *tr. 27. c. 2. diffic. 4. post 6. concl. Pasqu. decis. 368. n. 7. Vega. p. 1. c. 14. casu 19. Faust. l. 1. Thesaur. quæst. 172. Homobon. part. 1. Exam. tract. 8. cap. 7. quæst. 21. Manuel. tom. 1. capit. 23. numer. 8.*

¹¹⁰¹ Cum petentes carnes in die prohibito iam decreuerint violare præceptum, non videntur Caupones peccato comedentium cooperari: vnde probabile iudicari posse absolutè illos carnes cunctis apponere. Attamen primam sententiam securiorem quidem mihi eligendam duxi. Cæterùm illud fere mihi certum, posse Caupones in locis hæreticorum absolute apponere simul carnes, & pisces, electionem propriæ ementium conscientia relinquendo. Hinc elicio eos, qui in diebus ieiunij carnes, & alios cibos prohibitos venales exponunt, non delinquere, quamuis suspicentur, emptores peccaturos. Quia vsu receptum in Quadragesima vendi carnes ægrotātium causa, etiamsi inde sani possint peccandi occasionem eis vescendo arripere. Nec enim venditor eorum crimini cooperatur, cum vendat rem indifferentem: nec teneatur piaculum impedire, cum regimen conscientia eorum ad eum non spectet.

DVBIVM CXXIX.

An qui in die ieiunij licitè cœnat, possit inuitare amicum ad cœnandum secùm, si certò sciat alibi cœnaturum?

¹¹⁰² **M**Inime potest. Quia nemini est licitum incitare alium ad id, quod sine peccato geri

non valet. Sic Sylui. 2. 2. qu. 47. art. 3. quæstiunc. vnic. post 2. concl. Trull. l. , Decalog ap. 2. dub. 5. nu 10. Fagundez præcept. 4. libr. cap. 10. num. 12. Vasquez de scandal. art. . & 3. Lessius l. 4. c. 2. dub. 3. n. 20. Bonac. de præc. Eccl. d. vlt q. 1. punct. 3. num. 9.

¹¹⁰³ Potest equidem. Quia amicus non petit absolute id ab amico, sed supposito, quod cum alio sit cœnaturus: vnde eius crimini non cooperatur, nec ad peccandum inducit, quod ille iam patrare decreuerat. Ita Angl. q. 7. de ieiun. Nauarr. summ. cap. 21. num. 26. Caietan. 2. 2. qu. 147. art. 4. Azor. l. 7. cap. 20. q æst, 12. Ledesm. 2. p. 4. qu. 17. art. 3. Petr. Ledesm. tr. 27. c. 2. diffic. 4. post 6. concl. Sæverb. Ieiunium, n. 15. Diana part. 1. tr. 9. resol. 28. Villalob. tr. 23. diffic. 3. n. 2. Regin. l. 4. n. 195. Valent. tom. 3. d. 9. q. 2. punct. 3. Manu. c. 23. concl. 5.

¹¹⁰⁴ Profectò quando amicus tuus paratus fuerit violare ieiunium, non delinques eum ad cœnam inuitans; quemadmodum liber à culpa potest quis à parato vsurario vsuram postulare. Vnde hanc sententiam probabiliorē esse iudico.

DVBIVM CXXX.

An possit quis amicum ad cœnam inuitare, ad cœnandum alibi non paratum?

¹¹⁰⁵ **N**on potest. Quia vere id esse amicum ad peccandum inducere: Sic Azor. l. 7. c. 20.

quæst. 12. Lublin. verb. Ieiunium, num. 11. Bonac. de præc. Eccles. dub. vltim quæstion. prima, puncto tertio, numero nono, Reginald. libr. quart. numer. 195. Lessius libr. quart. capit. secund. dub. tert. numer. 10. Fagundez præcept. 4. libr. prim. cap. 10. numer. 12.

¹¹⁰⁶ Potest equidem. Quia inuitatio consueta, & communis, quæ sit ad exerendam vrbanitatem, haud est de se efficax ad inducendum amicum, vt cum effectu cœnet, cum eiusmodi inuitationes etiam extra ieiunij instantiam acceptari non soleant. Ita Angles q 7. de ieiun. diffic. 4. concl. 2. Ortiz. sum c. 19. præc. 2. numer. 10. Pasqualig. decis. 373. n. 4. Trul. l. 3. Decal. cap. 2. dub. 5. n. 10. Filliuc. tr. 27. p. 2. n. 94. Leand. tra. 5. d. 9. qu. 23.

¹¹⁰⁷ [128] Verius hoc mihi. Nam ad cœnam inuire etiamsi probabiliter credas, am cum acceptaturum, non est inuitare ad su nendam tantam cibi quantitatem, vt ieiunium violetur: sed ad mensæ communicationem, in qua bene poterit inuitatus solummodo absumere illam cibi quantitatem quæ portionem in refectiuncula permissam non excedat. Vnde inuitans ad cœnam ad delinquendum non inducit. Præsumendus est enim ille, curam propriæ conscientiæ habere, licet præter inuitantis intentionem fortasse delinquat.

DVBIVM CXXXI.

An medici absque causa in die ieiunij carnes alicui edendi concedentes sint duplici piaculo constricti?

¹¹⁰⁸ SVnt constricti duplici peccato. Quia duplex violant in specie præceptum, vnum ieiunandi, alterum à carnibus abstinendi. Si Chillin. *v. Jeiunium*, n. 8. Pasqual. *decis.* 378. n. 2. Sanchez *l. 4. summ. c. 11. 42. & 53.* Sancius *in select d. 51. n. 16.* Leander *tr. 5. d. 9. qu. 26.* citans Petr. Grenados, Ochagauiam, Bonacinam, & Ludouicum de Sanct. Iuan. & alij, quos refert idem Leander *Part. 1. tractat. 5. dub. 8. §. 8. quæstion. 11.*

¹¹⁰⁹ Non sunt duplici peccato constricti, sed vnico. Quia solummodo sunt temperantię violatores. Ita Trull. *l. 3. c. 2. d. 2. n. 14.* Montel. *in 1. 2. q. 73. a. 2. d. 5. quæstiunc. 4.* Filliuc. *tract. 7. numero. 90.*

¹¹¹⁰ Æquè probabilem vtramque existimo esse sententiam. Attamen primam mihi eligendam duxi; quia solidiori fundamine innititur.

CAPVT XIX.

Circa dispensationem in Ieiunij præcepto.

DVBIVM CXXXII.

An peccaret Summus Pontifex, si absque rationabili causa cum aliquo in lege ieiunij dispensaret?

¹¹¹¹ SVppono ex *section. 1.* Pontificem posse in lege ieiunij dispensare, vel eam tollere, etiamsi ab Apostolis, vel Concilio Generali sit præscripta. Quia suprà omnem humanam legem exirit potestatem. Hęc autem dispensatio valida omninò est, etiam si absque iusta causa facta fuerit. Quia ad valorem dispensationis sufficit voluntas legislatoris, à quo tanquam à causa efficienti lex pendet. In humanis namque legibus exigitur rationabilis causa, vt dispensatio sit honesta, non vt simpliciter sit valida. Profectò peccaret Summus Pontifex si legem ieiunij generatim abrogaret. Quia cum ieiunium adeò sit ad salutem vtile communem, haud posset sine boni communis præiudicio abrogari, vnde ad id iusta causa dari non posset. Scio tamen posse sine piaculo aliqua abrogare ieiunia etiam Quadragesimæ. Quia ad hoc posset rationabilem causam inuenire. Quæsierim autem, num Pontifex delinqueret, si absque rationabili causa cum aliquo in lege ieiunij dispensaret?

¹¹¹² Minimè delinqueret. Quia dispensatio priuata vnus vni vel alterius nullum infert præiudicium. Ergo etiam absque causa data valida erit. Antecedens patet. Non enim infert præiudicium ei, cui conceditur; licet enim bono abstinentię priuetur, hęc autem priuatio illpræiudicialis non est: quia solum dicit negatio nem maioris boni, quod à dispensatione non

tollitur, cum adhuc à dispensato obtineri, ieiunando, potest. Nec infert præiudicium alteri particulari; nam quod Petrus non ieiunet, nihil Antonio præiudicat. Nec bono communi: quia est circa priuatas actiones, quæ priuatim exercentur: & quia lex ieiunij non est lata pro communi bono, sed pro particularis vnus cuiusque vtilitate. Sic Pasqualig. *decis. 402. nu. 2.* Gloss. *l. Relegati, ff. de pœnis, Vt lex positiua non liget, est in Principe pro ratione voluntas.* Salas *de legibus, tractat. 14. d. 20. sect. 4. num. 37.* citat pro hac parte Felinum, Decium, Nauarrum, Couarruiam, & alios. Sanchez verò *de matr. libr. octau. dub. 18. num. secund.* refert Hostiensem. Angelum, Rosellam, Syluestrum, Armiliam.

¹¹¹³ Delinqueret planè. Quia, (vt ait D. Thom. *1. 2. qu. 97. art. 4.*) dispensatio sine causa, est im pudens, temerarius, & infidelis potestatis vsus. Est (ait D. Bernard. *lib. 3. de consider.*) dissipatio quædam, & violatio iuris naturalis: siquidem facit, vt sine causa pars non consonet toti. Est offensio æqyalitatis, quam iustitia erga omnesseruari postulat *cap. Iust est, dis. 9.* Est denique actus rationi dissonus, & offensionis ansam subditis exhibens. Peccaminosus igitur est. Ita Medin. *Cod. de ieiun. q. 3. Angl. q. 5. de ieiun. diffic. 2. concl. 2. Sotus de iust. q. 7. ar. 3. dub. 2. Salas citatus sect. 5. nu. 50. Victoria n relect. de potest. Papa. num. 14. Sanchez libr. 5. Consil. c. 1. dub. 5. num. 5. & 9. Sancius in select. d. 54. Molfes. tract. 10. cap. 4. num. 15. Reginald. l. 4. n. 226. Diana part. 10. tract. 16. resolut. 77. citans Leandrum.*

¹¹¹⁴ Hanc sententiam longe veriore esse crediderim, solidiori scilicet fundamini hærentem: quod frateor, me in prima sententia non inuenire. Nam (vt Sancius ait) dispensatio in ieiunio absque causa est in primis præiudicialis ei, cui conceditur, cum priuetur non ieiunando exercitio virtutis abstinentiæ, ieiunij merito, & propeccatis satisfactione: & dato, quod dispensatus adhuc ieiunaret, id pro libito gereret, non præcepti exigentia, vnde tantum meritum non obtineret. Deinde præiudicium infert cæteris, qui ieiunant; nam cum videant, alios sine causa à ieiunio eximi, iure offenduntur & ad idem gerendum ansam arripiunt, vt ait Trident. *sess. 25. cap. 5. & 18.* Denique est bono communi inferens præiudicium. [129] Quia lex ieiunij indicta est ob commune bonum, sicut & aliæ leges, *cap. Erit autem lex, dist. 4.* Ergo eius dispensatio sine causa bono communi præiudicialis erit. Omni igitur ex capite illicita Scio equidem, pluribus placere Doctoribus, & meo Sancio aliquando placuisse, hoc peccatum solummodo suo ex genere esse veniale, si scandalum graue non sequeretur: quod probabile puto; at plus mihi placet quod post rem melius consideratam Sancius affirmat *l. 5. Consil. c. 1. d. 5. n. 6.* probabilius suo ex genere esse mortale, & tantum excusari posse ex materiæ paruitate, quando scilicet lex, in qua dispensatur, magni non esset momenti.

DVBIVM CXXXIII.

An Parochus possit præsentē Episcopo iusta ex causa, in ieiunio cum aliquibus dispensare?

¹¹¹⁵ EXistimo certum omninò esse (quidquid Angel. *v. Ieiunium, num. 20. Tabiena, num. 15.*

& alij in contrarium affirmant (posse Parochum, absente Episcopo, iusta de causa in ieiunij lege cum aliquibus dispensare. Aliàs enim non esset fidelibus sufficienter prouisum, si absente Episcopo, aut eius Vicario, non adesset qui in ieiunio posset cum eis, vrgente necessitate, dispensare. Requiro autem, num præsentē etiam Episcopo, id Parochus Possit?

¹¹¹⁶ Non potest. Quia solum ex consuetudine huiusmodi potestas Parocho addicitur, ipse enim iure solum iurisdictionem habet spiritualement. At ex consuetudine huiusmodi potestatem dispensandi in ieiunio non habet, nisi quando Episcopus facile adiri non potest. Ergo. Sic Fagund. *præc.* 4. c. 9. n. 2. Graff. *p.* 1. *decis.* l. 2. c. 37. n. 17. Ledesm. *summ. tr.* 27. c. 2. d. 3. Gabr. *in* 4. *dist.* 16. q. 3. a. 1. *notab.* 5. Angl. q. 5. *de ieiun. diff.* 4. Manu. *p.* 1. *summ. c.* 24. n. 4. Vega. *p.* 1. *sum. cap.* 14. *casu* 36. & alij.

¹¹¹⁷ Potest quidem. Quia probabile est, hanc iurisdictionem consuetudine introductam penes Parochum esse etiam præsentem, & consentiente Episcopo. Ita Pasqualig. *decis.* 387. nu. 3. & 4. Ortiz. *summ. c.* 19. *præc.* 2. n. 16. Villalob. *p.* 1. *summ. tr.* 23. *diffic.* 4. n. 21. Trul. *Decal.* l. 3. *cap.* 2. d. 7. n. 18. Sancius *in select. d.* 54. n. 36. Molfes. *p.* 1. *summ. tr.* 10. c. 4. n. 51. Suar. *de legibus,* l. 6. c. 14. *fine.* Sanch. l. 8. *de matr. d.* 9. n. 27. Valent. *tom.* 3. d. 9. q. 2. *punct.* 2.

¹¹¹⁸ Ego autem existimo probabilius esse, hanc sententiam solum habere locum, quando Episcopus facile adiri non potest. Nam si facile potest adiri, nequit Parochus tuto hac in re dispensare. Et hoc est (inquit Azorius *tom.* 1. l. 7. c. 18. q. 3.) quod vsu receptum est, vt Parochus dispenset, quando Episcopus facile adiri non potest. Addiderim, non solum Parochos, sed & eorum vices gerentes posse, si facile non valeat Episcopus adiri, in ieiunio dispensare. Quia nisi alias à Parochis prohibeantur, Vire, meo Sancio monente.

DVBIVM CXXXIV.

*An iusta interueniente causa, Confessarius
possit in ieiunio dispensare, si Episcopus,
& Parochus haud valent facile adiri?*

¹¹¹⁹ Potest quidem. Quia Confessarius Apostolica electus autoritate vices Curati exerit. Sic

Rosel. *v. Ieiunium,* n. 26. Palati. *in* 4. *dist.* 15. d. 8. *post* 4. *concl.*

¹¹²⁰ Minimè potest. Quia dispensare in ieiunio est iurisdictionis exterioris actus, quam confessarius minime habet. Ita Fagundez *pr.* 4. l. 1. c. 9. n. 3. Bonac. *de præc. Eccl. d. ult. q.* 1. *dub. ultim. num.* 18. Sanchez l. 5. *Consil. cap.* 1. *dun.* 5. nu. 28. & 29. Azor. *libr.* 7. *cap.* 28. *qu.* 4. & 5. Trullench. *lib.* 3. *Decalog. cap.* 2. *dub.* 7. *num.* 18. Pasqualigus *decis.* 389.

¹¹²¹ Etiam si Episcopus aut Parochus adire facile non valeant indubitatum mihi, non posse Confessarium in ieiunio dispensare. Quia quamvis sit Apostolica electus autoritate, caret externa iurisdictione, quæ ad huiusmodi dispensationis valorem est necessaria Poterit tamen declarare, an causa sit iusta, ac sufficiens ad ieiunandum.

DVBIVM CXXXV.

An Abbatissa possit in Monialium ieiunio dispensare?

¹¹²² Certum est Regularium Superiores posse in ieiunio Ecclesiastico suorum subditorum dispensare. Aliàs enim nequirent suis subditis, circa quos habent spiritualement iurisdictionem,

in necessariis providere. Certè id concessit Eugenius IV. D. Hieronymi Fratribus: scio tamen hoc privilegium non concedere novam Prælati iurisdictionem, sed esse iurisdictionis, quam habent, declarationem: Item est certum; Superiorum localium Vicarios posse in absentia illorum, eandem dispensationem gerere. Quia tunc eandem obtinent auctoritatem. At iusta causa requiritur, non solum ut licet, sed etiam ut validè huiusmodi gerant dispensationem. Quæsierim vero, num Abbatisæ, & aliæ Monialium Superiores possint in earum ieiuniis dispensare?

¹¹²³ Possunt quidem. Quia in Moniales subdias ex Prælati commissione habent aliqualem clauium vsum, ut eas digne gubernent, corrigant, puniant: & ut vota quædam irritet: Ergo ut cum eis in ieiunio dispensent, & quædam Ecclesiasticis legibus, si causa urgeat. Sic Henriquez *l. 6. c. 2. n. 3.*

¹¹²⁴ Minimè possunt. Quia foeminae sunt spiritualis iurisdictionis, quæ ad id gerendum requiritur, incapaces. Ita Sanchez *libr. 6. Decal. c. 1. num. 14.* Sancius *in select. d. 54. n. 37.* Pasqu. *decis. 391.* Lezana *verb. Abbatissa, num. 14.* Portel. *qq. Regul. verb. Abbatissa, num. 3.* Barbos. *de iure Eccles. cap. 45. num. 39.* Tambur. *de iure Abbat. d. 32. q. 10.*

¹¹²⁵ [130] Ego quidem propter doctissimi P. mei Henriquez auctoritatem definire non audeo, primam sententiam improbabilem omnino esse: attamen eius venia dixerim probabiliorem admodum esse secundam. Nam si ad dispensandum spiritualis iurdictio requiritur, quoniamodo foeminæ huius iurisdictionis incapaces poterunt dispensare. Nec enim intelligo quoniamodo aliquis ille Clauium vsus valeat à Prælati incapaci communicari. Quamvis verò dispensare non possit Abbatissa, poterit tamen declarare, quandonam Moniales obligentur, vel non obligentur ad ieiunij observationem. Quia ad Abbatissam attinet Monialium directio, unde debet habere sufficientem facultatem ad huiusmodi munus obeundum, qua careret, si saltem declarare nequiret, prudenti vsa consilio, quandonam subditæ ad ieiunium tenerentur, quandonam ab eius lege liberæ existerent. Et quidem ad id saltem fuit concessum privilegium à Paulo III. Abbatisæ S. Claræ, cuius meminere Manuel, *collect. Bullar. & Portel. ubi suprà.*

DVBIVM CXXXVI.

An prælatus teneatur dispensare in ieiunio toties quoties ex causa iusta à subdito dispensatio petitur?

¹¹²⁶ Tenetur quidem. Quia quando id subditus petit, & dubia, & incerta causa videtur, si soluit Prælatus, nulli sese peccati periculo obiicit, cum potestate sua dispensando utatur, Si autem subditum lege ieiunij non soluit in causa dubia, & incerta, sed rem subditi arbitrio relinquit, vel absolute dispensationem abnegat, subditum periculo peccati, & erroris exponit. Tenetur ergo toties dispensare, quoties à subdito ex rationabili causa, qualis erit, quando super dubium, dispensatio postulatur. Sic Rosel. *ver. Dispensatio, n. 4.* Sylvest. *q. 1. Armil. n. 14.* Sà *n. 2. fatus, Cum subest causa dispensandi, videtur peccare Prælatus, qui potest, si non dispenset.* Sancius *in select. d. 43. num. 8.* Anton. Cardin. Rebuff. & alij, quos citat Sanchez *libr. 3. de matrimon. dub. 10. num. 3. & 26.*

¹¹²⁷ Non tenetur. Quia ad id nec præceptum positivum, nec naturale obligat, nec aliud aliquod urgere videtur. Et quia in iure dispensatio *gratia* vocitatur *cap. Licet, can. de electione, in 6. &*

etiam *indulgentiam*, ac *miserecordiam* appellari probat *Caput 1. de status Monachor. & Caput Postulasti, de Cler, excomm. ministrante*. At gratia, indulgentia, & misericordia potest quidem semper petenti impendi, sed debita quidem non semper est: Ergò non tenetur Prælatus toties dispensare, quoties subditus ex rationabili causa postulat. Ita Sanchez *li. 3. de matrim. d. 10. num. 3. & 26.* citans Archidiaconum, Turrecrematam, Dominicum, Francum, Decium, Felinum, & alios. Salas *de legib. d. 20. sect. 7. n. 70.* Suar. *ibi. l. 6. c. 18. num. 22.* Castro Palao *part. 1. tract. 3. d. 6. punct. 8. §. 2. num. 9.* Pasqual. *decis. 397.* Basil. *Legion. l. 8. de matrim. cap. 14. num. 9.*

¹¹²⁸ Existimo non semper teneri, cum dispensatio gratia sit. Attamen in duplici casu non potest sine graui piaculo petenti subdito dispensationem abnegare: scilicet, quando causa non ieiunandi est ita euidens, & certa, vt de se ieiunij obligationem soluat, tunc tenetur superior non quidem (si in rigore loquar) dispensare, sed declarare pro exteriori apparentia ad tollendas murmuraciones, seu praua iudicia, minimè obligare ieiunium; & quando in petente ex iusta causa dispensationem, adest periculum violandi ieiunium: tunc namque Prælatus saltem ex charitate tenetur dispensationem impertire, vt Pasqualigus *num. 5.* aduertit.

DVBIVM CXXXVII.

Vtitur quis dispensatione in ieiunio, quam

Superior illicitè, sed validè impertiit: delinquitne?

¹¹²⁹ Delinquit, & grauiter. Quia Superior dispensando in lege propria sine causa lethaliter delinquit: ergo & subditus delinquit grauiter iniqua vtens dispensatione. Sic Petr. de Ledesm. *part. prim. summ. de matrim. capit. 27. difficult. prim. post quart. conclusion.* & alij citati à Pasqualiguo *decision. 392. numero primo.*

¹¹³⁰ Nec leuiter delinquit. Quia per dispensationem verè est ablata ieiunij lex: ergo dispensatus nec venialiter in eius omissione delinquet. Ita Basil. *Legion. libr. octau. de matrim. capit. 14. numer. quint.* Palao *part prim. d. 6. pun. octau. Paragraph. prim. numer. octau.* Syluester *verb. Dispensatio, quæstion. tert. numer. quint.* Angel. *numer. tert.* Vasquez *1. 2. disp. 178. capit. 4.* Suar. *de legibus, libr. 9. cap. 19. numer. 14.* Salas *ibi, dub. 20. section. 6. numer. 60.* Diana *part. prim. tract. 10. resolut. 35.* Viuald. & alij, quos citat, & sequitur Pasqual. *vbi suprà.*

¹¹³¹ Scio plures Doctores defendere, dispensatum venialiter delinquere illi hærentes fundamini: quia Superior dispensando lethaliter peccat: ergo subditus quamuis dispensatus peccabit venialiter vtens tali dispensatione. Sic Nauarr. *prælud. 9. numer. 14.* Amic. *tom. quint. dub. 6. section. 7. num. 109.* & alij, quos citat, ac sequitur Leander *tractat. quint. dub. 10. quæstion. 26.* Attamen si per dispensationem absolute lex ieiunij est sublata, non video, vndenam leuis illa culpa possit ortum habere, cum actio omittendi ieiunium nec leuiter legi, quæ iam respectu dispensati non viget opponitur. Porrò si dispensatio inualida esset, qui illa vteretur lethaliter peccaret, nisi bona fide, veram illam esse existimaret. Quia dispensatio inualida non tolit legis obligationem.

[131] DVBIVM CXXXVIII.

*Lex ieiunij tibi specialem ad obseruationem
difficullatem ingerit: habesne sufficientem
causam, vt dispensationem obtineas?*

¹¹³² **N**on habes. Quia cum difficultats huiusmodi assiduitate molescant, & persistentia in operando vincantur: debes fortiter dimicare, & affectum ad epulum ipsa abstinentia vincere: aliàs enim multi ob difficultatis apprehensionem passim ad dispensationis gratiam accederent. Sic Lud. de S. Iua. q. de ieiun. a. 6. diff. 2. d. 3. concl. 2.

¹¹³³ Habes quidem. Quia vt dispensatio in lege locum habeat, ex causa rationabili, sufficit, quod legis obseruatio consueto onerosior euadat. Ergo si ieiunij lex tibi est onerosior valde, quam cæteris, sufficientem habes causam, vt dispensationem obtineas. Ita Pasqu. decis. 408. Sanchez l. 5. Consil. c. 1. d. 6. n. 2. Ortiz. sum. c. 19. præc. 2. n. 13. Medina C. de ieiun. q. 9. Sà verb. Ieiunium, n. 10. fatus: *Dispensandi causa iusta est magna in ieiunando difficultas.*

¹¹³⁴ Crediderim non adesse sufficientem ad dispensandum causam, si difficultas illa ex vitiosa consuetudine gulositatis prouenire censeatur: quæ quidem difficultas ipso est ieiunandi actu repellenda. Secus dixerim, si præfatæ ex gulositate repugnantia, accedat aliqua ex naturali conditione, seu nimio calore, (vnde edendi procedit affectio,) debilitas, ex qua quis ita affigitur, vt dubium subeat, nùm ieiunare teneatur: tunc iudico, te posse iustè dispensationem petere, eaque vti.

DVBIVM CXXXIX.

*Potestne quis dispensare in lege
ieiunij à se, vel à Superiori instituta?*

¹¹³⁵ **M**inime potest. Quia nemo potest in seipsum iurisdictionem exercere: dispensare enim in ieiunio spiritualement pertinet ad iurisdictionem. Sic fauet. Suari, tom. 2. de Relig. l. 6. cap. 11. docens, id solùm Summo Pontifici, non aliis Superioribus esse concedendum. De dispensatione autem ieiunij à Superiori impositi. Sic Paludan. in 4. dist. 38. q. 4. a. 4. Miranda tom. 2. summ. q. 31. a. 3. Hieronym. Rodriguez in comp. qq. Regul. resol. 12. num. 39. Manuel. tom. 1. qq. Regul. q. 45. art. vltim. Azor. par. 1. l. 5. c. 5. q. 6. & alij.

¹¹³⁶ Potest equidem. Quia legislator habet potestatem relaxandi legem propriam vtpotè ab eius voluntate pendentem, vt suppono: ergo sicut illam potest tollere ad libitum respectu aliorum, ita in ordine ad seipsum. Si verò de dispensatione circa legem ieiunij à Superiore lata loquamur, idem dicendum. Quia alias potentes cum aliis dispensare deterioris esset conditionis, quam cæteri cum quibus dispensat. Ita in casu primo Pasqu. citatus. Suar. l. 6. de legibus, cap. 12. num. 11. id esse extra controuersiam affirmans Caietan. 2. 2. qu. 6. art. 5. Cordu. l. 5. q. 31. Bonac. de legibus, d. 1. q. 2. punct. 1. n. 9. Filliuc. tr. 20. n. 295. De secundo autem ita Syluest. v. Lex, q. 14. Sotus in 4. dist. 18. qu. 1. art. 3. Sanchez l. 8. de matr. d. 3.

nu. 8. Salas de legibus, d. 20. sect. 12. n. 105. Palao p. 1. d. 5. pun. 7. §. 1. n. 2. Villalobos tract. 23. diffic. 4. num. 23. Diana p. 1. tract. 9. resol. 15. Basil. lib. 8. de matrimon. cap. 4. numer. 9.

¹¹³⁷ Idem in casu utroque asserendum existimo. Nam licet iurisdictionem in ordine ad iustitię actus non valeat quis circa seipsum exercere, potest tamen in ordine ad actus legales, vt optime probat Pasq. n. 5. & 6. Audi Azorium l. 7. c. 18. q. 6. Si quęras, an huiusmodi Pręlati, ac Pręfecti possint iusta ex causa seipsos lege ieiuniorum soluere in his casibus, in quibus possunt alios sibi subiectos? Respondeo posse. Nam quamuis nemo in seipsum alicui iurisdictione vti queat, in hoc tamen vti potest: quia sibi permittitur, ne sit deterioris conditionis, quam alij. Sic ille sibi contrarius, nisi differentiam aliquam inuenias inter voti dispensationem, de qua loquitur loco pro priori sententia citato, & inter dispensationem ieiunij, de qua in pręsenti. Addiderim, non solum posse secum dispensare eum, qui cum aliis in lege ieiunij dispensare queit: verum & posse aliis iurisdictionem committere, vt secum dispensent, vti docet Sanchez l. 8. de matr. d. 3. n. 3. & summ lib. 4. c. 37. num. 42. Nam si potest dispensare secum à fortiori poterit alteri subdito suam iurisdictionem committere, vt secum valeat dispensare. A Palao accepi.

DVBIVM CXL.

An ieiunia à Pontifice vel à iure communi indicta pro certis diebus possint ab Episcopis in alios dies ex rationabili causa transferri?

¹¹³⁸ T Ransferri non possunt. Quia ea, quę sunt à Superiore determinata non relinquuntur inferioris dispositioni. Vnde quę iuris Canonici sunt Episcoporum dispositioni non sunt relinquenda. Sic Bonac. d. vlt. de præc. Eccl. q. 1. punct. vltim. num. 18.

¹¹³⁹ Possunt quidem. Quia id ex praxi constat, & ex iure Canonico colligitur cap. Consilium, de obseruat. ieiun. Vbi ieiunium incidens in Dominicam refertur in Sabbatum: vnde quamuis ea, quę sunt à Superiore determinata dispositioni inferioris absolute non relinquuntur: & ideo quę sunt Canonici iuris non relinquuntur absolute Episcoporum dispositioni: committitur tamen ipsis eorum executio, vt colligitur ex cap. citato, ideoque quando prudentia id exigit, instante causa, possunt quòd celebretur vna die ieiunium, quod altera fuerat celebrandum. Ita Innocent. Rubr. de obseru. ieiun. Caiet. sum. v. Ieiunium, c. 3. Armil. num. 6. Nauar. sum. c. 21. n. 11. Sà num. 5. Trullench lib. 3. Decal. cap. 2. dub. 7. num. 21. Azor. lib. 7. cap. 18. quęst. 5. Fagundez præcept. 4. libr. prim. c. 9. nu. 4. Sanchez lib. 5. Consil. cap. 1. dub. 5. num. 27. alios afferens Pasqualig. decision. 197. citans Syluium, Laymanum, Angles Gordonum, & alios.

¹¹⁴⁰[132] Certum mihi posse Episcopos ieiunia ab Ecclesia præscripta ob iustam causam de die in diem transferre, more Ecclesię. Sicut enim Ecclesię vsu, si festum accidit feria secunda, vigilia huius festi ieiunetur in Sabbato, non in Dominica iuxta cap. 1. de obseru. ieiun. ita pari ratione si vigilia alicuius Diui in festo solemni accidat, propter eius venerationem potest pridei illius diei ieiunium Episcopi autoritate haberi. Exempli gratiã, apud Gallos in locis vbi S. Quintini eriguntur Templã, quod festum tota in Gallia est celeberrimum, vigilia Omnium Sanctorum Episcopi loci autoritate ieiunatur die antecedenti, quia festum Diui

in vigilia Omnium Sanctorum colitur. Addiderim, ieiunia voto suscepta, vel Confessarij iussu iniuncta posse similiter ex causa transferri à Superiore, vel ab alio legitimam auctoritatem ad id exerente.

DVBIVM CXLI.

An legitima causa subsit, vt possit Episcopus ieiunium D. Matthiæ incidens in aliquem diem ex duobus vltimis Bacchanalium in alium transferre?

¹¹⁴¹ **D**Ixi *Dub. 149.* posse Episcopum ieiunia à Pontifice vel à iure communi præscripta

transferre in alium diem rationabili ex causa. Quæsierim itaque, num ad translationem huiusmodi ad sit causa sufficiens cum vigilia D. Matthiæ incidit in vno, vel altero die ex duobus vltimis Bacchanalium nempe in secunda, aut terita feria?

¹¹⁴² Non subest legitima causa. Quia quæcumque causa excogitari potest pro sententia contraria à Summis Pontificibus fuere præuisa, & tamen huius ieiunij translationem non instituerunt, quemadmodum gesserunt in aliis. Ergo non ob aliam rationem, nisi quia ad id sufficientem causam non inuenère, sicut ad translationem Vigiliæ S. Ionnis incidentis in festum Corporis Christi inuenerant, ideoque ad feriam quartam eam transtulère Sic Diana p. 10. tr. 16. resol. 76. Leand. tract. 5. d. 10. q. 42. asserens Eminentiss. Cardinalem de Lugo id aliquando affirmasse.

¹¹⁴³ Causa subest legitima. Quia ex Bacchanalium dierum abusu, ex nimia epulorum licentia experimento constat ab innumeris ieiunij legem violari: Legitima igitur causa erit ad ieiunij translationem, tot peccata vitare. Ita Pasqual. *decis. 180. n. 2.* fauet. Laym. l. 4. tr. 8. c. 3. n. 9. & Diana p. 3. tr. 6. resol. 66. Fatur enim ille: *Fortasse aliquis respondere poterit. si virgilia S. Matthiæ incidat in friam secundam, vel tertiam Quinquage simæ, iusttam fore causam, vt Episcopus tale ieiunium in præcedens Sabbatum transferat.* Hic autem. *Forsan sententia Laymani alicui probabilis videbitur.*

¹¹⁴⁴ Ego quidem Pasqualigui sententiam probabiliorem esse crediderim, quam mordicus teneo. Licet enim Leander asserat. à sæculo auditum non esse, vigiliæ ieiunium translatum fuisse in alium diem ab aliquo Episcopo: ego oculatus testis vidi vigiliæ Apostolorum Petri & Pauli ieiunium incidens in die, quo tauri erant agitandi, in diem præcedentem ab Archiepiscopo Burgensi fuisse translatum, ne violationi ieiunij ansa exhiberetur. Imo ob eandam rationem non semel vidi D. Matthiæ ieiunium assignatur, rationabilem non videri. Nam alias etiam posset in alium diem transferri quodlibet ieiunium incidens in diem quemcumque festum: *cum etiam multa committantur peccata in ieiuniis in festo incidentibus.* Miror virum eruditum, & expertum differentiam aufugere inter ieiunium incidens in aliquo Bacchanalium die, & in quolibet totius anni festo. Nam in Bacchanalium diebus insolentior viget ad gulam affectus ex praua, fateor, hominum consuetudine, vnde facilius ieiunij iura violantur.

[133] LIBER XLVI. PRÆCEPTVM QVINTVM. De Decimis, ac Primitiis soluendis.

PRæceptvm *quintum Ecclesiæ Decimas, Primitias, aliásque oblationes Sacris Ministris exhibendas indicit. Exponam Decimarum definitionem & diuisionem: quonam iure pendantur: quænam personæ ad Decimas obligentur: quisnam pendendæ sint, quando, & ubi? Attexam varios modos ius Decimarum acquirendi, de Primitiisque & aliis oblationibus nonnulla indicabo.*

SECTIO PRIMA.

De Præcepto pendendi Decimas, ac Primitias Receptiores sine pugna Sententiæ.

CAPVT I.

De Decimarum Definitione, ac Diuisione.

¹¹⁴⁵ DECIMA dicitur, quia pars decima est fructuum, aut bonorum, quibus penditur. *leg.*

2. ff. de pollicit. Sed plerumque plurali numero *Decimas* nuncupamus eo quod agrorum, vel arborum fructibus in plurimas partes diuisis, plures partiales Decimæ in solutionem veniant, iuxta illud *Leuit. c. ult. Omnes decimæ terræ siue de frugibus, siue de pomis arborum, Domini sunt.* *Layman. lib. 4. tr. 6. cap. 10. numer. 1.*

¹¹⁴⁶ Earum hæc est definitio, *Decima pars bonorum mobilium iuste quæditorum Ecclesiæ Ministris exoluenda.* Sumitur ex *cap. Ex transmissione, de Decimis, Fidelis homo de omnibus, quæ licite potest acquirere decimas erogare tenetur.* Eaque particulatim in *cap. Non est, eodem titul. recensentur. De vino, granno, fructibus arborum, pecoribus, hortis, negotiatione, de ipsa etiam militia, venatione, & de omnibus bonis decimæ sunt Ministris Ecclesiæ tribuendæ, ut qui de his eas soluere neglexerint Ecclesiastica districtione debeant percelli.*

¹¹⁴⁷ Decimæ diuiduntur primo in *Prædiales, personales, & Mixtas.* Prædiales sunt, quæ ex fundis seu bonis immobilibus, puta agris vineis, Syluis, hortis, piscinis molendinis,

ædiū locatione penduntur Personales, quæ ex lucro personalis industriæ, puta negotiatione, artificio, venatione, militia, artium perfectione soluuntur. Mixtæ sunt partim prædiales, quæ ex fructibus pecorum, aut auium in propriis prædiis, concurrente personali industria videlicet ex caseo, lacte, &c. penduntur. Hostiens. *de decim. n. 3.* Nauar. *sum. c. 21. n. 29.* Petr. Gregor. *l. 2. Syntag. c. 22.* Abul. *ad cap. 23. Mat. Canisi. tr. de decim. c. 2.*

¹¹⁴⁸ Altera est diuisio decimarum in *Maiores*, ac *Minores*, *Maiores* decimæ dicuntur, quæ ex vino, frumento, & aliis similibus præstantur. *Minores* verò, quæ hortis, & aliis huiusmodi minutioribus offeruntur. Laym. *l. 4. tr. 6. c. 1. n. 4.* & alij.

¹¹⁴⁹ Tertio diuiduntur in *Profanas*, & *Ecclesiasticas*. *Profanæ* decimæ genus quoddam tributi sunt, quod olim temporales domini prædiis subditorum solebant imponere, quæ quidem mere laicales possunt appellari. *Ecclesiasticæ* vero duplicis generis sunt. *Aliæ*, quæ primæuam suam institutionem retinentes, *Ecclesiæ Ministris* ob spirituales eorum functiones stipendij loco à fidelibus præstantur, ideoque proprie spirituales, & *Ecclesiasticæ* dicuntur. *Aliæ* autem sunt, quæ ex *Ecclesiæ* concessione ob iustam causam laicis personis obuenerunt ideoque laicales etiam decimæ solent dictitari. Petr. Gregor. *l. 2. Syntag. c. 20.*

¹¹⁵⁰ Profecto si dubitetur, vtrum decimæ profanæ sint, an *Ecclesiasticæ*, secundum primam originem ac ius radicale *Ecclesiasticas* esse inter Christicolas est præsumendū, quippe quibus cōmunis lex, & consuetudo semper fuit, vt ex[134] prædiis suis *Ecclesiæ* decimas penderent. At si dubitetur, num ius decimandi ad *Ecclesiasticos*, an vero ad laicos pertineat, siue vtrum decimæ spirituales manserint, an verò à spirituali titulo abstractæ, & laici in perpetuum collatæ fuerint, pro *Ecclesia* præsumendum. Quia quod mutatio, siue alienatio talis acciderit, est factum & odiosum *Ecclesiæ*, quod non præsumi sed ostendi debet. Laym. *l. 4. tr. 6. c. 1. n. 5.*

CAPVT II.

Quonam iure Decimæ Ministris Ecclesiæ soluantur?

¹¹⁵¹ *Decimæ* materialiter, & secundum substantiam spectatæ quatenus sunt necessarium

Ministrorum Ecclesiæ stipendium, à iure naturali ac diuino descendunt. Quia lex naturalis iustitiæ dictat, & Deus iubet, vt laborantibus, & spiritualia *Ecclesiæ ministrantibus* necessaria vitæ sustentatio, considerata personarū qualitate, præbeantur. Mat. 10. *Dignus est enim* (ait Dominus) *operarius cibo suo.* D. Tho. 2. 2. q. 28. Nauar. *de redditib. Eccles. q. 1. n. 58.* Gutier. *l. 2. qq. Canon c. 22. n. 9.* & omnes.

¹¹⁵² *Decimæ* secundum determinationem, seu aliquotam ex iure positio eoque diuino leMosaicæ tempore Sacerdotibus, ac Leuitis debebantur: sed ea abolita, in nouo Testamento non solum *Ecclesiastica* lex, verum antiquissima pariter & æquissima ad decimarum obligat præstationem. Porro in noua lege huiusmodi decimarum præstatio non est iuris diuini nec naturalis, sed solum *Ecclesiastici*. Non naturalis iuris, quia lex & ratio naturalis, supposita eitam fide diuina, plus non exigit, quam vt spiritualia officia ministrantibus sufficiens ac congrua sustentatio præbeatur. Quare ante Mosis legem, nulla extabat lex decimarum & credibile est. Abrahamum *Gen. 14.* non ex obligatione, sed spontanea deuotione erga Deum, & erga Sacerdotalem dignitatem reuerentia Melchisedecho decimas obtulisse. Quod vero ex vi legis Mosaicæ dudum abolitæ Christiani non obligentur ad decimas soluendas, est certū: sicut & illud, quod obligatio soluendi decimas, nec ex diuino legis Euangelicæ

pręcepto proficiscatur, siquidem Christus Dominus supra leges naturę alias non pręscripsit, nisi quę sunt fidei, & circa substantiales ritus Sacramentorum, & Sacrificij, reliqua vero Ecclesię disponenda reliquit. Restat igitur, vt Ecclesiastica solum lege decimę debeantur, eaque antiquissima, & Apostolica ad hęc vsque empora cum Christiani populi approbatione deriuata. D. Tho. Alens. Antonin. & alij quos citat, ac sequitur Laym. *l. 4. tr. 6. c. 2. n. 2.* Henric. *quod l. 4. qu. 28.* Abul. *ad cap. 23. Mat.* Adrian. *quod l. 5. a. 1.* Sotus *l. 9. de iust. q. 1. art. 1. concl. 3.* Lessi. *l. 2. c. 29. dub 1.* Valent. *tom. 3. d. 6. q. 1. pun. 1.* & ex Canonistis plures, apud Layman. *vbi supra.*

¹¹⁵³ Postquam Ecclesiastica lex de decimis iusta ratione lata, & populi approbatione confirmata est, contra iustitiam peccat, & quodammodo contra Deum sacrilegus est, qui eas defraudat. Quia decimę tanquam iustum stipendium Ecclesiastico pręcepto Clericis deputatę sunt ratione spiritualium officiorum, quę pro fidelium salute Deo exhibent. Quare decimarum solutio non tantum iustitię est actus, sed etiam ad Dei cultum pertinet; quia Deo in Ministris suis sunt consecratę; vnde consequenter earum defraudatio non tantum iniuriam aduersus homines continet, sed quodammodo etiam aduersus Deum. Innocēt. *cap. tua de decim.* Trident. *ses. 25. c. 12.* D. August. *ser 219.* Ioan. Molan. *orat.* quę est de decimis deferendis?

¹¹⁵⁴ Aduersus quemlibet etiam alium decimarum possessorem vtilis earum vindicatio Ecclesię, seu Parocho quasi domino competit. *cap. Pastoralis de decimis.* ibi: *Fructus alienari non possunt, nisi cum onere decimarum,* haud dubiē reali siue ipsis fructibus inhęrente, sicut apertius dicitur in *cap. Cum non sit eodem tit.* & notauit Glos. *ad cap. In aliquibus, de decim.* Abbas *hic, n. 6.* Abul. *ad c. 29. Mat. q. 158.* Syluest *v. Decima, q. 7. dicto 4. & 5.* Suar. *l. 1. c. 36. n. 12.* post D Thomam *q. 87. a. 2. ad 4.* Clemens I. *de decim.* consulendus?

¹¹⁵⁵ Etiam aduersus iniustum destructorem fructuū tum solo hęrentium, tum separatorum actio ab Ecclesia potest constitui. Innocent. & Abbas *ad cap. Commissum, e decim.* Si autem rogites, qua actione Ecclesia seu Parochus decimas petere possit? Respondeo, Conditione ex lege siue canone, non tantum si decimę extantes sint, sed etiam si consumptę, ac destructę, vel alienatę sine causa, eaque iusta, *argum. leg. vnica, ff. de conduct. ex lege. si obligatio lege noua introducta sit, nec cautum eadem lege, quo genere actionis experiamur, ex lege agendum est.* Ex communi docet id Abbas *ad cap. Commissum, nu. 4. de decim.* Ibidem Henric. Canis. *in 3.*

CAPVT III.

De personis, quę ad decimas obligantur.

¹¹⁵⁶ DVobus modis persona potest ad pręstandas decimas obligari. Primo per se, vt obligatio ex conditione, seu subiectione eius in spiritualibus proficiscatur: & exinde in rem, seu fructus rei deriuetur. Secundò per accidens tantum; quia persona alioquin non obligata possidet rem fructiferam, aut eius fructus percipit, quibus decimarum onus incumbit. Prior illa obligatio onus siue debitum *personale*, posterior *reale* potest appellari. Laym. *libr. 4. tract. 6. capit. 3. numer. 1.*

¹¹⁵⁷ Omnes & solę illę personę, quę in spiritualibus subditę è manu Sacerdotis Sacramenta suscipere debent ad decimarum pręstationē per se ac propriē personali debito obligantur.[135] Quia decimę dantur tanquam stipēdiū pro spirituali cura, ac ministerio, quod fidelibus exhibetur Colligitur ex *Ex transmissa*, ex *c. Ad Apostolicę de decimis.* D. Tho.

q. 87. a. 1. ad. 4. Vnde Iudæi, & aliæ non baptizatae personæ per se ac propriè personali debito ad decimas non possunt obligare Glos. cap. *De terris, de Iudais* ait: *Ratione prædiorum soluere debent decimas, & non ratione personarum; quia non sunt de corpore Ecclesiæ* quare nec Ecclesiasticis legibus constringuntur. Sotus. l. 9. de iust. qu. 4. a. 4. Suar. c. 16. n. 5.

¹¹⁵⁸ Summus Pontifex per se, seu ex vi personæ suæ non potest ad decimas obligari. Quia persona per se non obligatur ad præstandas decimas nisi ordinario Pastori suo, cui in spiritualibus subiicitur: Papa vero talē in terris Pastorem habere non potest. Abul. ad cap. 23. Mat. Suar. c. 17. n. 8.

¹¹⁵⁹ Licet Episcopi, ac Parochi per se, ac debito personali obligari ad decimas soluendas non solēt. Quia neque ex iure Ecclesiastico, neque ex consuetudine talis obligatio potest ostēdi. Possunt tamen à Pontifice sūmo per absolutam eius potestatem obligari, Quia in Episcopis, ac Parochis est subiectio erga superiorem Pastorem summ, propter quam lege, aut præcepto Pontificio ad decimas soluendas possunt adstringi. Ipsi tamen Episcopi Parochis, aliisque inferioribus Sacerdotibus nequeunt decimas similēsve exactiones iure communi non concessas imponere, vt constat ex cap. *constitutum*, c. *Nulli Episcoporum*, & ex aliis iuribus in causa 16. q. 1. D. Tho. Sotus, Suarez quos refert, ac sequitur Laym. l. 4. tr. 6. c. 3. n. 1. Lessi. l. 2. cap. 29. num. 28.

¹¹⁶⁰ Clerici vero non Curati communi iure spectato, ex lucris ac redditibus suis temporali titulo acquisitis, per se & personali debito obligantur ad præstandas decimas Sacerdoti Parochiali, à quo Sacramento percipere debent. cap. 2. de decim. ibi: *Illiprfecto Clerici, qui à Clericis spiritalium ministeriorum labores accipiunt, decimas eis debent.* Quæ doctrina licet hodie nullum vsum habeat in decimis merè personalibus: quippe quas nec laici, multo minus Clerici pendere solent: locum tamen habet in terris noualibus, quas si excolat Clericus, cum ante nullum fructum aut modicum afferrent, ad decimas Parocho suo ex illis soluendas obligari incipit, non per accidens ratione rei, siue terræ: sed per se, & propriæ personæ ratione. Canonistæ cōmuniter. D. Tho. 2. 2. q. 87. a. 4. Rebus. tr. de decim. qu. 5. Couar. l. 1. resol. c. 17. n. 8. Suar. to. 1. de Relig. l. 1. c. 17. nu. 21.

¹¹⁶¹ Religiosi, sicut & aliæ personæ Ecclesiasticæ per se, & personali debito, ad decimarum præstationē tenentur Parochiali Ecclesiæ, spectato iure communi antiquo, & exclusis priuilegiis, 20 consuetudine. Quia huiusmodi etiam personæ sunt Parochiis supiectæ, nisi priuilegi, aut consuetudine eximantur. cap. *ex multiplic. cap. Commissum. cap. ex parte de decim.*

¹¹⁶² Profecto Regulares omnes in communi viuentes priuilegia varia exemptionis in corpore iuris contenta à summis Pontificibus acceperunt. Paschalis II. c. *Decimas* 16. q. 1. dedit, vt de laboribus, seu nutrimentis suis propriis, adeoque etiam de prædiis, quæ ipsi propriis manibus, vel sumptibus pro vitæ suæ sustentatione colunt, decimas soluere non cogantur, sicuti cap. *Ex parte, i. de decim.* explicatur. Sed priuilegium hoc tam amplè Religiosis concessum reuocatum fuit ab Adriano IV. & successore eius Alexandro III. in cap. *Ex parte, 1.* atque ad solos Cistercienses, Templarios, & Hospitalarios restrictū. Postea verò Innocentius III. in in Concilio Lateranensi c. *penult. de decim.* etiā his ipsis Religiosis priuilegium limitauit, vt solū se extenderet ad terras ante Concilium Lateranense acquisitas: de aliis autem postea acquirēdis decimas soluer deberent Ecclesiis, quibus antea ratione prædiorum soluebantur: manente nihilominus in pristino vigore priuilegio ab Adriano IV. Alexandro III. omnibus Religiosis in communi viuentibus concesso in cap. *Ex parte, Vt de noualibus suis, quæ propriis manibus, vel sumptibus excolunt, & de nutrimentis animalium suorum, & de hortis suis decimas non persoluant.* Quod ipsum simili ratione indultū est Leprosis in cap. 2. de Eccles. ædific. si ij in communi

vientes propriam Ecclesiam cum cœmeterio, propriumque Presbyterum habere per mittantur. Ex quibus intelligitur hodierno quo vtimur, contrariam regulam statuendam esse, scilicet Religiosos vtriusque sexus per se ac debito personali non obligari ad decimarum solutionem. Cuius privilegij vtilitas non tam in eo cōsistit, quod Religiosi non teneantur ad decimas personales proprij laboris ex lucris: siquidem huiusmodi decimas propter desuetudinem ne laci quidem soluere coguntur; quæ antequam ad ipsos peruenirent, nullos, aut exiguos fructus afferebant, ideoque vel nullis, vel modicis decimis Ecclesiæ Parochiali pendendis erant obnoxia, si postea eas propria manu, vel sumptu excolant, à decimarum præstatione sint immunes. Glos. recepta *ad cap. Quid per nouale v. de verb. signific. & ad cap. Commissum, verb. pascuis, de decim.* Abulens. *ad cap. 23. Mat. qu. 194.* & alij communiter.

¹¹⁶³ Ad decimas autem præstandas ex debito reali, idest, orto ex re decimis obligata, antequam ad alterius possessionem deueniret, omnes omnino cuiuscumque ordinis, status religionis, ac dignitatis personæ, etiam ipse summus Pontifex, Episcopi, ac Regulares obligantur, nisi vel præscripta consuetudine, vel Pontificia dispensatione, aut privilegio eximatur. Quia postquam Dioceses Parochias diuisæ fuere, prædia parochianorum intra quolibet Parochiam sita obligationem acquisierunt decimarum partis fructuum ex iis Ecclesiæ parochiali inferendam, eamque obligationem secum ad quemlibet possessorem deferunt: *transit enim res cum onere suo.* D. Tho. 2. 2. q. 87. a. 4. & DD. *ad c. De terris de decim. & ad c. Quanto,* vbi Abbas n. 4. *de Iudæis.* Suar. *to. 1. de Relig. l. 1. c. 17. n. 10.* Laym. *l. 4. tr. 6. c. 3. n. 5.*

¹¹⁶⁴ Qui communi ac tolerabili papupertate laborant, habentes tamen ea, quæ ad se suosque alendos absolute, etiam decimis persolutis, sunt necessaria, decimarum obligatione perinde ac alij haud dubie tenentur. Quia licet decimarum & alij Ecclesiastici redditus, si superflui sint, ad pauperum, vel alium pium vsum debeant erogari: hæc tamen dispensatio ipsis Clericis est commissa, neque particulares papupere speciale aliquod ius habent: sed ipsi in primis debent suæ obligationi ac debito satisfacere. D. Tho. 2. 2. *quest. 87. art. 4.* Ab-[136]bas *cap. Cum omnes, nu. 4. de decim.* Rebuf. *qu. 5. num. 14.*

¹¹⁶⁵ Qui vero graui paupertate premuntur, ita vt solutis decimis, non habeant necessaria ad se, suosque alendos, à solutione, vel potius dilatione decimarum, donec ad meliorem fortunam deueniant, excusantur. Quia vniuersim solutio debiti ex titulo iusto contracti, potest ob grauem necessitatem seu debitoris inopiam differri. Et quia in debito decimarum credibile non est, piam Ecclesiam velle, vt tanto rigore à fidelibus exigantur: & cum Parochi ipsi obligati sint, ad subueniendum Parochianis tanta pressis inopia, non possunt ipsi iniquo animo ferre, si parochiani ante retineant, quod eis tribuendum, aut concedendum esset. Id vero discrimen est inter inopiam grauem, & extramam, quod qui extremam patitur, obligatione omnino liberatur: qui autem graui tantum afficitur, non simpliciter est ab obligatione hac immunis, sed donec factus opulentior fuerit. Suar. *to. 1. de Relig. l. 1. c. 16. n. 16.* Laym. *l. 4. tr. 6. c. 3. n. 6.* & alij.

¹¹⁶⁶ Monuerim, in Clementina *Cupientes, §. 1. de pæn.* poenas inferri ipso facto Religiosis Ordinis Mendicantium (quia ipsi decimas nullas percipere solent) si homines à decimarum solutione retrahant.

CAPVT IV.

De iis quibus Decimæ sunt soluendæ.

¹¹⁶⁷ Decimæ personales, spectato iure cōmuni, (nam consuetudine vbique fere sunt abrogatæ) præstari debent propriè Ecclesiæ parochiali, ad quam quisque fidelium pertinet, vt in ea officia diuina audire, & Sacramenta percipere teneatur. Quia id habetur *cap. Ad Apostolicæ, de decim. iuncto ver. personales. & cap. vltim. de Parochiis*. Glos. & Abbas ibi, num. 5.

¹¹⁶⁸ Decimæ prædiales, spectato communi iure, vel saltē Ecclesiarum recepta consuetudine, soluendæ sunt Ecclesiæ parochiali, intra cuius terminos prædia sunt sita. Quia cum crescente fidelium multitudine, ad confusionem vitandam necesse esset, Parochias diuidere, oportuit etiam fines singulis, ac terminos suos terrarum designare, in quibus pro Parochi, & Cooperatorū eius sustentatione certi decimarū redditus prouenirent, sicut colligitur ex *cap. Licet, 16. q. 3. & ex cap. Super eo, de Parochiis. & ex Tridentino ses. 14. c. 9. & ses. 24. cap. 13. Glos. ad cap. vlt. v. Prædiorum. & alij communiter.*

¹¹⁶⁹ Vnde Parochi communi iure aduersus quēlibet possessorem iuris decimandi intentionē fundatā habent, etiam contra Episcopum, vt aliter probare non teneantur ad se pertinere. Idque asserendum est de quibusuis prouētibus, adeo, vt si Capella sit infra Parochiam, oblationes ibi factæ non capellæ, sed Parochiæ cedere debeant, nisi eæ ad Ministri sustentationē, vel capellæ fabricam Episcopi autoritate sint deputatæ, iuxta *cap. Ad audientiam. 1. de Eccles. ædif. Rebuf. de decim. q. 7. a. 4. Canis. c. 8. n. 2. argum. ex c. In Sacris Canonibus, causa 16. q. 1. & cap. A nobis, de decim. & c. vlt. de Parochiis. Abbas ad c. Pastoralis, n. 2. de iis, quæ fiūt à Prælatiis. Laym. l. 4. tr 6. c. 4. n. 2.*

¹¹⁷⁰ Quod si requiras, num decimæ tum personales tum prædiales Ecclesiæ baptismali, an parochiali communi iure debeantur? respondeo, de personalibus dubium esse non posse, quin parochiali debeantur Ecclesiæ, in qua Sacramēta suscipi, & officia diuina ab adultis debent audiri, etsi alia sit Ecclesia baptismalis ad quam tanquam matricē, aut primariam Baptizandi deferri debeant. Idem quoque sentiendum est de decimis prædialibus, nempe inferendas esse Parochiali Ecclesiæ, si ea proprios, & à matrice Ecclesia distinctos limites habeat. Colligitur ex *c. Ad Apostolicæ, & ex c. Cum contingat. Abbas ibi, n. 18. Suar. to. 1. de Relig. l. 1. c. 24. n. 4. & alij.*

¹¹⁷¹ Decimæ autem mixtæ, quæ ex fructibus & fœtu pecorum penduntur, vbi eæ in vsu sunt, debentur Ecclesiæ parochiali, intra cuius terminos pecora pascuntur: ita vt si diuersis anni temporibus in diuersis Parochiis alantur, decimæ inter Parochias secundum temporis proportionē sint diuidendæ, nisi aliud consuetudo obtineat. Quia id iura disponunt, *cap. Ad Apostolicæ, ver. personales, de decim. c. Commissum, de decim. D. Tho. q. 87. a. 3. ad 2. Alens. p. 2. q. 51. memb. 4. Alens. ad c. 23. Mat. quæst. 197. Rebuf. q. 6. n. 25. Suar. to. 1. de Relig. l. 1. c. 21. n. 8. Nauar. consil. 1. de decimis, edit. 2.*

¹¹⁷² Spectato communi iure, quarta pars decimarum parochialium soluenda est Episcopo ordinario. Quia ita habetur in *cap. Conquerente, de officio ordinarij, & in c. De quarta, de præscript.* Profecto postea quam ob fidelium multitudinem Diœceses amplificatæ, atque inter eas Parochiæ diuisæ sunt, tunc decimæ prædiorum singulis Parochis, siue Ecclesiarum curatoribus iure proprio fuere assignatæ, reseruata tamen Episcopo tanquam superiori ordinario fidelium Pastori certa portione, videlicet quarta, quæ ad ipsius decentem sustentationē necessaria videbatur. At cum pluribus locis Episcopi ex propriis sustentationibus, aliisque titulis sufficientē sustentationem habeant, ideo quarta decimationis pluribus Diœcesibus venit omnino in desuetudinem. Hostiens. *ad c. Dudum, de decim. Abbas ad cap.*

Cum contingat, num 7. & ad cap. *Quarta*, nu. 2. *Canis. cap. 12. Suar. tom. 1. de Relig. libr. 1. cap. 28. num. 9.*

¹¹⁷³ Certi tamen sunt casus, in quibus adhuc hodie integræ decimæ ad Episcopum pertinent. Quorum primus indubitatus est, si ipsemet sit immediatus curatus suæ Cathedralis Ecclesiæ, vel alterius parochialis, quam saltem per Vicariū administret. Deinde si prædia intra suam Diocesim nullæ Parochiæ sint assignata, eorū decimæ Episcopalem mensam spectant, iuxta cap. *Quoniam*, de decim. Tertio denique si adhuc hodie aliqua Diocesis in Parochias diuisa non sit, sed omnis animarum cura ad Episcopum spectat: tunc decimæ omnes ad eundem iure pertinebunt: ex quibus Capellanis, seu Vicariis suis sufficientem debet[137] sustentationē, sicuti Parochi assolent, exhibere. Abbas ad cap. *Cum contingat*, n. 7. *Suar. to. 1. de Relig. l. 1. c. 29. n. 1. Laym. l. 4. tr 6. c. 4. n. 6. Rebuf. de decim. q. 7. n. 7.* qui quidem n. 12. addit, Episcopum nomine cuiuslibet Ecclesiæ Parochialis agere posse ad consequendas decimas in Parochi defectum.

CAPVT V.

De tempore, quando, & loco, vbi Decimæ sint soluendæ.

¹¹⁷⁴ PRædiales decimæ debentur statim ac fructus à solo separati, ac collecti sunt. Quia id præscribitur cap. *Cum homines*, de decim. iuncta Glos. ver. *fructibus collectis*, vbi addit, si rusticus in mora soluendi sit, periculum decimarum ad ipsum pertinere. Neque opus est, vt à Parocho petantur, siue exigantur. Quia dies ipse, siue tempus solutionis pro creditore interpellat, præsertim cum fructus reali obligatione decimarum ex iuris dispositione obligati cēseantur. Nam posita legis positivæ determinatione, ex iustitia Ministris Ecclesiæ debentur. Abbas ad cap. *Peruenit*, de decim. in fine. Couar. l. 1. *resolut. c. 17. n. 8. Gutier. l. 2. qq. Canon. c. 21. nu. 44. Rebuf. de decim. qu. 12. n. 7. Suar. to. 1. de Relig. l. 1. c. 37. nu. 2.* sumitur ex cap. 22. *Exod.* ibi: *Decimas tuas, & primitias non tardabis reddere.*

¹¹⁷⁵ Spectato communi iure, dominus prædij nō obligatur, decimas ad horreum Ecclesiæ, vel Parochi deferre; sed satisfacit obligationis, si moneat Parochum vt decimas à solo separatas aut collectas auferat: quod si facere intermittat, & decimæ fructuum in agro damnum aliquod patiantur Parochi culpæ imputabitur. Quia habet se Ecclesia decimarum cō paratione tanquā vsufructuaria, vel pēsonaria, cui satisfit si pētio fructuum solvatur in loco, vbi res frugifera sita est, nisi aliter connuentum, vel consuetudi ne sit receptū. Couar. l. 1. *resol. c. 17. n. 8. Suar. to. 1. de relig. l. 1. c. 37. n. 6. Henric. Canis. de decim. c. 7. n. 2. Abbas autem ad cap. Peruenit*, n. 3. de decim. ait, Villicum debere propriis expensis fructuū decimas ad horreum Parochi deferre. Quod vetū quidem est, si loci consuetudo ita obtinuerit: communi autem iure nihil tale statutum reperio. Abul. ad cap. 23. *Mat. q. 206. Lessi. l. 2. c. 15. dub. 8. n. 57.*

¹¹⁷⁶ Decimæ personales ex lucris vbi eę in vsu sunt cōmodissime soluuntur elapsis annis singulis, sicuti alij census, ac tributa pendi assolent. Glos. ad cap. *reuertimini*, v. *annus*, 16. qu. 1. *Alens. q. 51. memb. 3. Abbas ad cap. Peruenit*, n. 3. *Rebuf. de decim. q. 12. n. 4. Suar. to. 1. de relig. l. c. 27. n. 6.*

¹¹⁷⁷ Inter decimas mixtas quædam rectius, soluuntur, cum primum fructus recepti sunt, vt ouiũ lana. Quædã non statim, sed postquam sine lacte matris viuere possint, vt animalium fœtus. De quibusdam vero certa regula tradi non potest, sed ex loci consuetudine, priuatis transactionibus, & c, petendum est. Rebuf. *de decim. qu. 6.* Suar. *to. 1. de relig. l. 1. c. 37. n. 6.*

¹¹⁷⁸ Parochus non potest à domino, vel colono decimas iniuste detinente, aut soluere recusante per vim extorquere, aut ob eam causam Ecclesiæ aditu, vel Sacramentis, sine Episcopi autoritate, prohibere. Quia vniuersim concessũ non est creditori propria autoritate bona debitoris inuadere. eumque possessione ad debiti sui recuperationem spoliare. Quare cum Parochus forensem iurisdictionem in parochianos non habeat, necesse est, vt ad Episcopum causa ista deferatur, qui illos in soluendis decimis culpate morantes ad solutionem cogere debet, & post trinam canonicam monitionem etiam excommunicare, iuxta *cap. Omnes 16. q. 1. & Trident. ses. 25. c. 12.* Interdum tamen si absque scandalo, vel simili incõmodo decimæ acquiri non possint, prudentia opus erit, num magis expediat eas vna vice, seu ad tempus remittere, an cum Ecclesiasticæ censuræ seueritate exigere. Caiet. *2. 2. q. 43. art. 8.* Suar. *to. 1. de relig. l. 1. c. 38. n. 5.* Molan. *orat. 3. c. 11. & 12.* post D. Tho. *2. 2. q. 78. a. 1. ad 5.* Verũtamen si in aliquo casu crimen decimas iniuste detinentis notorium fuerit, & in excusabile, haud dubiè potest, imo debet Parochus tali notorio peccatori Sacramentum Eucharistiæ negare. Laym. *libr. 5. tract. 4. capit. 6. quæst. 3.*

CAPVT VI.

De variis modis, quibus ius Decimarum acquiritur.

¹¹⁷⁹ PEr transactionem seu amicabilem compositionem Ecclesiasticis personis potest ius decimarum acquiri, (præter titulum communissimu, videlicet parochialis Beneficij collationem.) v. gr. si plura prædia sint, de quorum decimandi iure litigatur, componi, seu transigi potest, vt vni parti hæc, alteri alia prædia assignentur; vel si vnicum prædium litigiosum sit, vt decimæ inter partes diuidantur: dummodo in tali transactione nullum extrinsecum pretium interueniat, pro quo ius decimarum, quod spirituale est simoniæ ematur. Habetur expresse in *cap. 2. & in cap. Veniens, de transact.* & in *cap. Ex multiplici, de decim.* & notauit Glos. *ad cap. 2. v. Vi si super.*

¹¹⁸⁰ Super iure decimarum compromitti potest in arbitrum vnum, vel plures, quorum sententia, siue arbitrio à partibus sit standum. Debent tamen arbitri esse Clerici, non laici. Quia sicut laicus de spiritualibus iudicare non debet, ita neque arbitrari. Ex commissione autem Iudicis Ecclesiastici potest laicus vnus vel plures cum Clerico compromissarij fieri. Sumuntur hæc ex *cap. cum Apostolicæ, de iis, quæ à Prælati.* iuncto *cap. 1. de arbitris.* Et ex *cap. contingit, de arbitris,* Iuncta Glossa, *v. Spiritualibus.* Et ex *c. Per tuas,* Abbate annotante *num. 8.*

¹¹⁸¹ Decimarum ius vnus Ecclesiæ cum iure de-[138]cimarum alterius potest permutari, ducto argumento à sensu contrario ex *cap. Ad quæstiones,* & ex *cap. vlt. de rerum permut.* Porro in eiusmodi permutatione necesse est. Episcopi autoritatem interuenire, cum permutatio sit alienationis species, *cap. Nulli, de reb. Eccles. non alienand.* Lege Glossam *ad cap. vlt. citatum v. temporalia.*

¹¹⁸² Decimarum ius si proprie formaliter, ac secundū primam institutionē sumatur, quatenus fundatum est in spirituali officio, sed ministrandi spiritualia obligatione, sine vitio simoniæ vendi, aut permutari cum re temporali nō potest. Ita *c. vlt. derer. ermutat.* specialiter autē laicis ius decimarum ita formaliter sumptum ne gratuita quidem concessione prohibetur. Quia laici spiritualia fidelibus nequeunt ministrare, vnde cōsequēter sunt iuris decimarum incapaces, quod in spirituali officio tanquam debitū sibi stipendium fundatur, ideoque & ipsum spirituale censetur. Glossa *ad cap. vlt. citatum, v. temporalia*, Rebuf, *de decim. q. 10. num. 17. D. Tho 2. 2. q 87. a. 3. in corp.*

¹¹⁸³ Si vero decimarum ius materialiter spectetur pro sola vtilitate fructuum percipiendorū præcisa ab spirituali iure, ac titulo: vendi, locari, vel personæ laicæ concedi potest ex rei natura nisi à Sacris canonibus prohibeatur. Quia ius percipiendi redditus temporales hac præcisa consideratione temporale est: ergo in laicos quoque cadit, æstimationēque tēporalem potest accipere. Quapropter in primis sūmus Pontifex tanquam supremus bonorum Ecclesiasticorum administrator, ex iusta causa ad bonum Ecclesiæ pertinente, redditus decimarum vel integros, vel partiales laicis v. gr. Principibus viris in perpetuum concedere potest, seu in remunerationē beneficiorum, seu cum annexo onere fundandi, dotādiue Ecclesias. Qua conditione Reges Hispaniæ Ferdinandum & Elisabetham decimas Regni Granatensis à summo Præsule accepisse, testis est Couar. *in practic. qq. c. 35. n. 2.* legendus Abbas *ad cap. Causam, quæ de præscript. n. 5.* Canisi. *de decim. c. 13. n. 3.* Necesse tamē est, vt si decimæ Pontificia authoritate Ecclesiæ alicui auferantur, Ministri eius aliunde sufficiētes redditus ad sustentationē habeant. D. Th. 2. 2. d. 87. a. 3. *in corp.* Glos. *ad cap. Quāuis, v. concesserit.* Suar. *to. 1. de Relig. l. 1. c. 35. n. 6.*

¹¹⁸⁴ Episcopi, & inferiores Prælati poterant antiquo iure, adhibitis solēnitatibus prouentus decimarū Ecclesiæ suæ ob iustam causam laicis concedere in feudum perpetuū: hæc autem potestas ipsis adempta est in Concilio Lateranensi sub Alexādro III. anno Domini CLXXX. vti colligitur ex *c. 2. §. sane de decim. in 6.* Scio, aliquos existimare prius sublatam fuisse ab Urbano. II in Concilio Turonensi. Hostien. *in cap. cum Apostolicæ.* Rebuf. *de decim q. 10. n. 23.* Suar. *to. 1. de Relig. l. 1. c. 26. n. 4.*

¹¹⁸⁵ Ius decimarum à quibuscumque Clericis, aut conuentu Religioso contra proprium Parochum, cui spectato communi iure debentur, præscribi potest cum titulo quadraginta annorum spatio, sine titulo autem tempore tam longo, vt eius initij nulla extet hominū memoria. Prior pars assertionis sumitur ex *cap. Adaures, de præscript.* Posterior autem habetur expresse in *cap. 1. de præscription. in 6.* iuncto *cap. 2. de resti. spoliator. . in 6.* Balbus *de præscr. l. 3. p. 2. qu. 6.* Couar. *l. 1. resolut. c. 17. nu. 7.* Suar. *to. 1. de Relig. l. 1. c. 22.* Vasq *tr. de Benef. c. 1. n. 36.*

¹¹⁸⁶ Laici non possunt præscriptione acquirere decimas etiam immemorialis temporis possessione, nisi ea fundata sit in præsūptione alicuius legitimæ concessionis, aut priuilegij, saltē per famam, aut communem opinionem. Quia id habetur in *cap. Causam.* vbi respondetur, Virū aliquem nobilem ad decimarum restitutionē condemnandū esse, non obstante præscriptione tēporis, si eam opponere voluerit: *quia cum laici decimas detinere non possit eas nulla valent præscribere ratione.* Glos. hic *v. detinente.* Felin. *ibi, n. 3.* Abbas *n. 2. de præscript.* Syluest. *v. Decima, q. 10. dicto 2.* Abul. *ad c. 23. Mat. q. 178.* Couar. *l. 1. resolut. c. 17. n. 5.* Rufin. *q. 10. n. 24. & q. 13. n. 64.* Canis. *c. 13. nu. 9. & 10.* Suar. *to. 1. de Relig. l. 1. c. 27. & alij, quos citat, & sequitur Laym. l. 1. tr. 4. c. 24. n. 9.*

¹¹⁸⁷ Immunitas à decimis soluendis etiam prædialibus tam à laicis, quam à Clericis cum bona fide vsucapi potest cum titulo annis quadraginta, sine titulo tempore immemoriali: idque non tantum ex parte, videlicet vt duodecima, aut vigesima solvatur, sed etiam in totū: modo interim Ecclesiæ Ministris sufficiens sustentatio ex aliis titulis, v gr. ampla Ecclesię fundatione, fidelium oblationibus, piisve legatis suppetat. Quia ex *cap. 1. de præscript.* Doctores communiter hanc regulam tradunt: si præscriptio tendat contra ius Ecclesiæ, assistente ipsi iure communi, opus est tempore immemoriali; nisi titulus præscriptus adsit: tunc enim sufficiunt anni quadraginta. Talis autem est præscriptio immunitatis à præstandis decimis Ecclesiæ, quæ communi eoque antiquissimo iure Ecclesiastico præcipiuntur. Ergo &c. *Rufin. q. 13. n. 81. Couar. l. 1. resol. c. 17. n. 8. Syluest. v. Decima, q. 4. Fernand. Vasquius l. 2. illustr. qq. c. 89. a. 10. Nauar. sum. c. 21. n. 30. & l. 3. cons. consil. 2. de decim. Gutier. c. 21. n. 67. Molina to. 1. tr. 2. d. 75. Canisi. de decimis, c. 17. n. 16. Suar. to. 1. de Relig. l. 1. c. 12. & 13. Valent. to. 3. d. 6. q. 5. pun. 2. Lessi. l. 2. c. 39. dub. 5. n. 26.*

¹¹⁸⁸ Si contingat, in aliqua Christicolarum regione, decimas omnes etiam prædiales per desuetudinem omnino esse abrogatas: quia Ecclesiæ Ministri ex aliis fidelium oblationibus sustentationem sufficientem habent; sed postea facta rerum mutatione debito stipendio destituantur: hoc casu obligatio decimas præstandi saltem quatenus ad Ministrorū sustentationē sunt necessarię ipso naturali iure de nouo est oritura. Præterquam quod sūmus Pontifex decimas, si in aliqua regione Christianorū nunquam solui consueuissent, vel per desuetudinē abolitæ essent, ex plenitudine potestatis suæ de nouo possit imperare: non tantum si Ministri eius loci ad sustentationem suā simpliciter indigeant, sed etiam ob aliam vniuersaliorē causam, videlicet, vt vniformis lex decimarum in tota obseruetur Ecclesia. Sic intelligo D. Thomam, quando *2. 2. q. 87. a. 1. ad 5.* ait non esse *in statu damnationis, qui non soluunt decimas in locis illis, in quibus Ecclesia non petit; nisi forte propter obstinationē animi habentes voluntatem non soluendi, etiāsi ab eis peterentur*, seu exigente iusta necessitate seu accedente summi Pontificis autoritate, atque imperio. *Lege Suariū to. 1. de Relig. l. 1. c. 12. n. 11. & seq. Laymanum l. 4. tr. 6. c. 6. n. 10.*

[139] CAPVT VII.

De Primitiis, & Oblationibus.

¹¹⁸⁹ PRimitiæ dicuntur primi agorum fructus, vinearum scilicet, hortorum, arborum, vti colligo ex *cap. 18. Numer. vbi* eiusmodi primitiæ Aaroni, ac filiis eius assignantur. *Omnem medullam olei, & vini, & frumenti quicquid offerunt primitiarum Domino, tibi dedi: vniuersa frugum initia, quæ gignit humus, & Domino deportantur, cedent in vsus tuos. Et cap. 23. Exod. Solemnitatem messis primitiuorum operis tui, quæcumque seminaueris in agro, &c. cullodies.*

¹¹⁹⁰ Porrò Oblationum nomen tribus modis accipitur. Primò latè, vt etiam primitias, ac decimas comprehendat. Secundò accipitur, vt à decimis quidem, ac primitiis distinguatur, sed alia omnia dona, seu munera comprehendat, quæ Ecclesiæ, vel piis locis in vita, aut mortis causa præstantur. Tertiò accipitur strictius pro dono, quod fideles ad Altare siue per se, siue per manus Diaconi assolent deserre. Cuiusmodi tamen oblationes etiam variæ sunt: nam antiquitus diebus presertim Dominicis fideles panem, & vinum soliti erant offerre tanquam Sacrificij materiam. Sacręque Communionis, sicuti colligitur ex decreto Fabiani Papæ *to. 1.*

Concil. S. Cypriano l. de operib. & eleemos. August. serm. 215. de temp. & Concil. Matiscon. II. cap. 4. Verum præter panem, & vinum hunc offerri etiam ac benedici solebat panis fermentatus, vt populo præsentì, si Sacram Eucharistiam non acciperet, distribueretur, atque ad absentes etiam Parochias Catholicæ vnionis mitteretur in signum. Colligitur ex canon. Pij I. de obligat. populor. to. 1. Concil. Concil. Laodic. can. 14. vbi interdicitur, ne diebus Paschalibus Eulogiæ ad alias Parochias mittantur, quia illa festiuitate populus ad Sacram Eucharistiam sumendam obligatur plurâque à fidelibus offerebantur non bene dicendi causa, sed vt in gazophylacio siue secretario conseruarentur, donec ab Episcopo in Clericos pro cuiuscumque distribuerentur necessitate. Clemens l. 4. const. c. 6. & 7. Baron. anno 58. num. 88. Seuerin. Binnius in notis super can. 4. Apost. to. 1. fol. 14. col. 2. Iacob. Pamel. in locum D. Cypria. suprâ allegatum.

¹¹⁹¹ Profectò nunc nullum extat præceptum Ecclesiasticum de oblationibus in Ecclesia faciendis: potest tamen longa consuetudine oblatio introduci. Siue id accadat, quia populus longo tempore, videlicet annis decem oblationes in certis solemnitatibus frequetetur quasi ex obligatione, siue intentione obligationis contrahendæ fauentibus Prælati: siue ipsi Ecclesiarum Rectores longo tempore à Parochianis oblationes quasi debitas bona fide exigant, ideòque per modum præscriptionis ius sibi acquirât. Suar. tô. 1. de Reli. l. 1. c. 5. & in simili Abbas ad cap. Suam, n. 5. de simon.

¹¹⁹² De Primitiarum verò obligatione dixerim, nouæ legis Ecclesiam decentissimum illum Ecclesiæ antiquæ modum offerendi fructuum primitias Deo, saltem mediâtè, atque in Ministris suis, olim fuisse imitatum fidelibusque præcepisse. Colligitur ex cap. Præter, dist. 32. ex cap. Reuertimini, 6. quæ. 1. & notauit Gloss. ad cap. 1. de decim. v. In primitiis. D. Thom. 2. 2. qu. 86. a. 4. Ambros. de fide resur. Origen. hom. 11. in Numer. fatus: *Si quis non offerat primitias Sacerdotibus, non videtur huiusmodi habere memoriam Dei, nec cogitare, nec credere, quòd Deus dedit fructus, quos cepit.* Attamen hodie primitiarum oblatio plerisque in locis per desuetudinem est abolita. Quia cum iure solùm Ecclesiastico principaliter propter conuenientem Ministrorum sustentationem fuerit constituta: ideo si ipsis aliunde, videlicet, ex decimis, aliisve fidelium oblationibus necessaria non desint, nihil obstat primitiarum præstationem abrogari.

¹¹⁹³ Quod si roges quarum personarum, & ex quibus rebus oblationes in Ecclesia sint accipiendæ? Ad primum respondeo, offerentes oportere esse Christianos, & ab Ecclesia non præcisos, siue excommunicatos. Quia offerre munera in Ecclesia, vel ad Altare, eademque accipere, est quædam Ecclesiastica, & spiritualis communicatio, cuius soli fideles, seu Christicolæ, iique ab Ecclesia non separati debent esse participes. Armil. v. Oblatio. Suar. tom. 1. de Relig. l. 1. c. 6. Et sumitur ex Clemente Roma. l. 3. constitut. c. 8. & ex Concil. Eliberitano c. 28. tom. 1. Concil. Porrò foeminæ ac Altare sub Missæ Sacrificio admitti possunt ad offerendum. Sed non intra Cancelli, vbi Clerici adstant. Cap. 1. de cohabit. Cleric. & mulierum.

¹¹⁹⁴ Respondeo ad secundum, oblationes nec faciendas, nec accipiendas ex iis, quæ iniuste acquisita, & restitutioni sunt obnoxia. Idque similiter de iis bonis intelligo, quæ iuste quidem acquisita: sed ex lege iustitiæ, pietatis, vel charitatis potiore iure aliis sunt debita, puta creditoribus parentibus, filiisve graui necessitate pressis, vel pauperibus graui inopia laborantibus. D. Thom. 2. 2. q. 86. a. 3. D. Gregor. l. 7. Epist. 112. ad Synagrium, allegans illud Eccl. 34. *Qui offert Sacrificium ex substantia pauperum, quasi qui victimat filium in conspectu patris sui.* Quare Canonico iure specialiter prohibitum reperitur, ne raptorum

oblaciones recipiantur. *Cap. Super eo, de raptorib.* Item ne vsurariorum, *Cap. Quia in omnibus, de usur.* Et in *cap. Oblaciones, dist. 90. Dona eorum, qui pauperes opprimunt, à Sacerdotib. refutanda.* Monet denique D. Thomas *art. 3. ad 1.* Quare Innocentius *ad cap. Ex transmissa, de decim.* ait. si ratio scandali cesset, quia illarum prænitentia, & emendatio publicè est nota, nihil obstare, quo minus Ecclesia dona, ac decimas personales accipiat ex iis, quæ inhonestè, sed non iniustè acquisita, fuere, cum id nullo iure positivo prohibitum reperiatur.

[140] *SECTIO SECVNDA.*

De Præcepto pendendi
Decimas, ac Primitias, Dubia.

CAPVT VIII.

Circa soluendi Decimas obligationem.

DVBIVM I.

An decimæ debeantur Ecclesia Ministris iure diuino?

¹¹⁹⁵ Certum mihi, iure naturali non non deberi. Quia nulla ratio naturalis dictat, necessarium

esse impendi Ecclesiæ Ministris ad sustentationem decimam fructuum, aut prouentuum partem. Addiderim, ante legem scriptam nullum extitisse præceptum soluendi Decimas strictè sumptas, vnde colligitur apertè, præceptum soluendi eas de iure naturali non esse. Quiæsierim vero, an sit de iure diuino?

¹¹⁹⁶ Est quidem. Quia in Sacra Scriptura expresse imperatur, vt decima pars fructuum Sacerdotibus, ac Leuitis soluatur *Exod. 20. Leuit. 27. Num. 18.* Et in Canonico iure expresse dicitur Decimas non esse ab homine, sed à Deo institutas, & diuino præcepto esse soluendas. *Cap. Parochianos, Cap. Tua nobis. Cap. Decimas. cap. Reuertimini 16. qu. 1.* Sic Abbas, Couarruu. Alex. & multi alij Canonistæ apud Leandrum *præc. 5. d. 2. q. 6.*

¹¹⁹⁷ Non est. Quia in lege Gratiae nullum extat præceptum datum à Christo Domino de decima fructuum parte Ecclesiæ Ministris persoluenda. Ita D. Thom. *quodlib. 2. artic. 8. & 2. 2. question. 87. articul. prim.* Vbi Caietan. Alens. D. Antonin. Richard. Henirc. Abul. Sotus, & alij, quos citat, & sequitur Suar. *tom. prim. de Relig. libr. prim. capit. 10. numer. tert.* Vasquez in *Opuscul. tractat. de Benefic. capit. prim. dub. prim. numer. quint.* Azor. *tom. prim. libr. septim. cap. 35. question, quart.* Lessius *libr. secund, cap. 39. dub. prim. numer. 6.* Fagundez *præcept. quint. lib. prim. capit. prim. numer. secund.* Palao *tom. 2. tract. 10. dub. univ. punct. prim. numer. 4.* Filliuc. *tract. 27. num. 147.*

¹¹⁹⁸ Longe hoc probabilius. Quia si Decima provt est pars decima fructuum esset præcepti iuris diuini, nullatenus posset consuetudine contraria tolli, vel minui. At in multis Regionibus,

ac locis vel ex parte tale præceptum est consuetudine abrogatum: Ergò non longe probabilius solùm, sed certum (mihi quidem) est, præceptum hoc de iure diuino non esse. Porrò siue præceptum id olim fuerit iudiciale, siue cæremoniale, iam omninò cum veteri lege cessauit.

DVBIVM II.

*An præcepti soluendi decimas vi, Ecclesia seu eius
Ministri habeant verum Decimarum dominium,
antequam à fructuum cumulo separentur?*

¹¹⁹⁹ Non habent. Quia rei dominium absque traditone, aut apprehensione illius minimè comparatur. Sic Gloss. Federicus Senens. Rebuf. Moneta, quos refert, ac sequitur Bonac. *de præcept. Eccles. dub. ultim. quæstion. 5. punct. 1. numer. 5. Layman. libr. quart. tractat. 6. capit. secund. numer. quint. citans Trullench. Suar. tom. prim. de Relig. libr. prim. capit. 36. numer. 6. Filliucium tract. 27. nu. 239. Luis. Turrian. summ. p. 1. c. 140. dub. 3.*

¹²⁰⁰ Habent equidem. Quia Ecclesia habet priuilegium, vt sine traditione consequatur dominium rei sibi legatæ, aut donatæ. *cap. secund. de consuetud. leg. Vt inter ius. Cod. de Sacrosanct. Eccles.* Igitur etiam ex voluntate Dei, & Ecclesiæ transfertur dominium in Ecclesiæ Ministros ante decimarum traditionem: efficacior enim est voluntas Ecclesiæ, quam priuati donatoris: at hæc sufficit; ergo à fortiori illa; idque Canones citati significant. Ita Abbas *ad Cap. Commissum, & Cap. Tua nobis, de decim.* asserens esse sententiam Innocentij, Andreæ, & Hostiensis. Azor. *part. prim. libr. septim. cap. 34. quæstion. 9. Lessius libr. secund. cap. 39. dub. 3. capit. 14. & 15. Fagundez præcept. 5. libr. prim. cap. 6. num. 3. & 4. Trullench. libr. tert. Decalog. cap. tert. dub. secund. numer. tert. Raphaël. de la Torre 2. 2. quæstion 87. articul. prim. dub. septim. & alij.*

¹²⁰¹ Probabiliorem sententiam hanc esse crediderim. Nam *cap. Tua nobis*, Deus dicit, decimas, ac primitias esse suas: at verbum *suum* indicat dominium. Et eodem *cap.* dicitur alienum retinere, domino inuito, qui decimas retinet antequam à reliquis fructibus separentur. Et quidem quod verbum *summ* dominium indicet constat ex iure ciuili *leg. Quintus Mutius, ff. de argent. legato. Paragraph. Argent. & leg. Cum suæ ancillæ. & leg. Scribit Quintus Augustus*; nec propter solum ius ad rem, vel actionem ad rem, potest quis dicere, rem esse suam. [141] Et *cap. Omnes 16. qu. 7.* dicitur: *Omnes decimæ terræ siue de frugibus, siue de pomis arborum Domini sunt.* Sunt igitur sub speciali dominio, quod ipse suæ Ecclesiæ concessit, ante separationem.

DVBIVM III.

*Quis in bello iniusto, aut alias iniustè, segetes, vel
vineas combussit, aut arbores iam fructibus onustas
succidit: teneturne Decimas peremptas Ecclesiæ restituere?*

¹²⁰² Non tenetur. Quia solùm debentur Ecclesiæ Decimæ de fructibus collectis, non de colligendis. Sic Molina *tra. 2. d. 4. §. Addit Couarruias*. Lessius *lib. 2. cap. 39. dub. 3. nu. 15*. Castro Palao *part. 2. tract. 10. dub. vnic. pun. 2. num. 9*.

Tenetur planè. Quia qui alteri iniustè dam¹²⁰³num infert, damnum tenetur resarcire. Ita Couarruias *in Regul. peccator. part. 2. §. 8. num. 12*. Raphaël de la Torre *2. 2. q. 87. art. 2. d. 11. num. 6*. Fagundez *præcept. 5. cap. 6. num. 8*. Azor. *part. prim. libr. septim. cap. 34. quæstione. 9*. Suar *tom. prim. de Relig. libr. prim. cap. 36. numer. 17. & alij*.

¹²⁰⁴ Existimo mentem hanc probabiliorē esse. Quia omnes D.D. profitentur iniustè damnum illatum necessariò esse resarciendum. Vnde Ecclesia potest ab illatore eas decimas exigere. Non enim, minus damnificat Ecclesiam, qui comburit segetes, vel fructus destruit, quam qui ab illa eos rapit, aut detinet: At in hunc habet Ecclesia actionem ratione rei acceptæ: ergo etiam poterit exerere actionem in illum ratione damni illati. Secus dixerim de iis, qui in bello iusto hostium campos incendunt. Quia per accidens est, quod decimæ pereant ratione commixtionis cum reliquis fructibus; non enim debet impediri victoria pro tantilla decimarum portione, maxime quia hostes non intendunt Ecclesiæ in decimis damnum inferre, sed suo iure vtuntur ad hostem subuertendum, ac victoriam comparandam.

DVBIVM IV.

*Quis iracundia (verbi gratiâ,) affectus, suas
segetes, vineàsve, vel aliueta combussit: teneturne
pro decimis reddendis Ecclesiæ satisfacere?*

¹²⁰⁵ Non tenetur. Quia dominus agri non tenetur decimas soluere ex fructibus agri, quos sua culpa non collegit: ergo nec tenebitur, si segetes antequam fructus colligeret, igni tradidit. Sic Bonac. *de præc. Eccl. d. ultim. qu. 5. pun. 3. n. 9*. Moli. *d. 49*. Lessius *lib. 2. c. 5. d. 7. n. 38*. in casu simili; sed non tam ex propria, quam ex aliorum mente loquitur.

¹²⁰⁶ Tenetur quidem. Quia si extraneus comburens segetes tenetur pro decimis satisfacere, cur dominus segetum excusabitur: cum vterque æqualiter damnum Ecclesiæ inferat? Ita Suarius *tom. prim. de Relig. libr. prim. cap. 36. numer. 17*. Filiucius *tractat. 27. numer. 246*. Trullench. *libr. tert. Decalog. capit. tert. dub. secund. numer. octau.* Couarruias *part. secund. §. octau. numer. 18*. Leander *præcept. 5. dub. 2. quæstion. 16*.

¹²⁰⁷ Profecto Ecclesia, siue eius Ministri verum habeant dominium Decimarum, antequam à fructuum cumulo separentur, vt *Dub. 2*. vidimus: qui fructus destruit, ius lædit eorum, & ideo eis debet satisfacere.

DVBIVM V.

*Quis collectis iam fructibus, & in eo addictis
statu, vt teneatur statim Decimas Ecclesiæ*

*rependere, id non agit, interimque fructus pereunt:
teneturne Decimas, siue pretium æquale persolvere?*

¹²⁰⁸ **N**On tenetur. Quia non obligamur ad soluendum decimam fructus, quem non collegimus. Sic Bonac. *de præc. Eccl. d. vlt. qu. 5. punct. 3. num. 9.*

¹²⁰⁹ Tenetur omninò. Quia si fructus, vt supponitur, illius culpa periere, ius Ecclesiæ violauit, & contra iustitiam proculdubio deliquit, vnde tenetur ad restitutionem decimæ pereunits. Ita D. Thom. 2. 2. *quæstion. 87. articul. secund. ad quart.* Sotus libr. 9. *de iust. quæstion. quart. articul. secund. ad quart.* Suar. tom. prim. *de Relig. libr. prim. cap. 36. numer. 19.* citans numer. 20. Glossam, Alensem, & Rebuffum, Fagundez *præcept. quint. capit. 6. numero non.* Filliucius *tractat. 27. numer. 247.* Trullench. libr. tert. *Decalog capit. 3. dub. 2. numero octauo.*

¹²¹⁰ Horum sententiæ adhæreo. Itaque si granum agricolæ ante decimationem sublatum est, perpendendum, nùm sua culpa periit, vel non: si graui sua culpa diù illud reliquit in area, haud est à restitutione decimæ iminunis. Secus dixerim, si esset à culpa liber; nam quanto tempore fructus subdio est, Sacerdotibus etiam periclitatur. Postquam verò in horrea est tranflat, iam inde dominus est decimarum debitor, quacumque strage, aut calamitate dispareat. Fagundez.

DVBIVM VI.

*Quis in colligendis fructibus valde negligens
fuit, aut eos colligere noluit, ideoque periere:
teneturne decimarum valorem restituere?*

¹²¹¹ **N**On tenetur. Quia solummodo obligat Ecclesiæ præceptum ad soluendum decimas ex fructibus collectis, vt habetur expresse in *cap. Cum homines, de decim.* Sic Suarius to. 1. [142] *de Relig. l. 1. c. 36. n. 20.* Filliuc. *tr. 27. n. 249.* Palao p. 2. *tr. 10. pun. 2. n. 9.* Trull. l. 3. *Decal. cap. 3. d. 2. n. 8.* Bonac. *de præc. Eccl. d. vlt. q. 5. pun. 3. n. 9.* & alij.

¹²¹² Tenetur quidem. Quia decimæ fructuum ex iustitia debentur Ecclesiæ. Igitur mora illa aut negligentia in colligendis fructibus contra iustitiam fuit: vnde nocumentum, quod ratione negligentia illius, omissionisque prouenit, debitori imputanda, ideòque restituere tenetur. Ita D. Thom. 2. 2. *quæst. 87. art. 4. ad 4.* Sotus libr. 9. *de iust. quæst. 4. art. 2. ad 4.* Et Trullench. asserit esse probabile. Leand. *præc. 5. d. 2. quæstion. 18.*

¹²¹³ Hoc probabilius. Nam falsum est, quod decimarum præceptum non extendatur ad fructus colligendos, sed solum ad collectos, vt iam vidimus.

DVBIVM VII.

*Agricola fructus non collegit quia seminare,
aut arbores excolere hoc anno noluit:
teneturne adhuc, pro decimis satisfacere?*

¹²¹⁴ TEnetur quidem. Quia non seminando, aut colendo arbores, in causa fuit, vt Ecclesia suis decimis priuaretur. Sic nonnulli, quos, pressis, nominibus, refert Filliuc. *tract.* 27. n. 248. Et P. Suarius *to. 1. de Relig. l. 1. c. 36. n. 19.* docet idem teneri affirmare Auctors pro nostra sententia *Dub. 6. relati, nempe D. Tho. 2. 2. qu. 87. art. 4. ad 4. & Sotus lib. 9. de iust. q. 4. art. 2. ad 4.*

¹²¹⁵ Non tenetur. Quia Decimarum præceptum non obligat colonos, vt semina spargant, aut vt arbores excolant: sed solùm ad decimas impertiendum è fructibus, quos de facto percipiunt, vel percepturi fuerant, si eorum culpa non periissent. Ita Palao *p. 2. d. vni. punct. 2. n. 9.* Suar. *citatus, n. 1. & 9.* Filliuc. *tr. 27. n. 248.* Bonac. *de præc. Eccl. d. vlt. q. 5. punct. 3. n. 9.* Trul. *l. 3. Decal. c. 3. dub. 2. num. 8.* Fagundez *præcep. 5. lib. 1. cap. 6. num. 10.*

¹²¹⁶ Certè Ecclesia dominium gerit quoad decimarum perceptionem in fructibus productis, non autem in prædiis, vel arboribus. Cum ergo dominium prædiorum, ac arborum apud colonos maneat, possunt hi pro libito vti re sua, semina spargere, arbores excolere. Nec enim eadem militat ratio de eo qui non vult excolendæ terræ operam dare, ac de illo, qui fructus iam productos, in quos Ecclesia iam habet dominium, destruit, aut causa moralis damni eiusmodi existit. Scio tamen amicissimum meum Castro Palao addidisse opportunè, posse in hoc casu Ecclesiam parochianum compellere, vt agrum per se, aut colonos administret, vt valeat integre decimas persolvere: etsi noluerit ille, posse de facto Ecclesiam colonum constituere. Consonant Abbas, & Suarius.

CAPVT IX.

*Circa Tribunal, ad quod deferendum sit ius Decimas
exigendi, & non soluentis excommunicationem.*

DVBIVM VIII.

*An iudices sæculares possint, de causa Decimarum
cognoscere, quando decima datæ sunt laicis,
etiam Principibus, Summi Præsulis concessione?*

¹²¹⁷ SVppono, ius decimas exigendi, spirituale esse. Quia competit Ecclesiæ Ministris ob spirituale ministerium, nempe verbi diuini & Sacramentorum. Ideoque ad decimarum perceptionem requiritur tonsura, vel Clericatus, tanquam quid reddens aptitudinem ad illas percipiendas. Vnde petendæ sunt coram Ecclesiastico Iudice, *cap. Parochianos, de decim.* Nam spiritualis causa ad solummodo Ecclesiasticum Iudicem spectat. *Clement. Dispendiosa, de iudiciis, & cap. Decernimus, eodem titul.* Quod adeo est verum, vt nec etiam Iudex Ecclesiasticus simul cum sæculari de causa iuris decimarum iudicare valeat etiam ratione compromissi. *cap. Contingit, de arbitr.* Quæstioni autem do, nùm possint Iudices sæculares cognoscere de causa decimarum, quando hæ datæ sunt in feudum laicis etiam Principibus, Romani Præsulis concessione?

¹²¹⁸ Possunt planè. Quia si decimæ laico in feudum datæ Summi Pontificis priuilegio causa coram Iudicibus Ecclesiasticis agi deberet, forsau laicorum iuri detraheretur: Iudices enim Ecclesiastici facilè laicos eluderent, & queis possent viribus eorum priuilegium obscurare contenderent, & vel ex toto, vel ex parte abrogare niterentur. Sic Couarruias *in Pract. qq. ca 35. num. 2.* Rupelli. Guillielm. Chananus citati ab Azorio *libr. 7. cap. 37. numero tertio.* Alfons. Narbona *in tert. part. nouæ recopil. lib. quart. titul. 21. leg. 26. numer. 11.* citans Gomez de Leon. Castro Palao *tom. 2. tractat. 10. dub. vnic. punct. 15. numer. 6.* si decimæ datæ sint in feudum perpetuum, & non pro tempore limitato, in quo contestatur Trullench. *libro tertio, Decalogi capite tertio, dubio octauo, numero 11.*

¹²¹⁹ Minimè possunt, nisi id expresse priuilegio laicis hisce Romanus Pontifex concesserit. Quia licet feudum datum sæcularibus in se sæculare sit, quia tamen à iure spirituali dependet, & oritur nempe à Decimarum iure, censi omninò debet res spiritualis, non profana, aut ciuilis. Ita Federic. *consil. 254. Rebuff. de de[143] cim. q. 10. n. 35. & 39.* Azor. *libr. 7. c. 37. q. 3.* Fagund. *præc. 5. l. 3. cap. 5. numer. 5.* Diana *p. 1. tr. 2. resolut. 91.*

¹²²⁰ Longe veriore hanc sententiam esse existimo. Nam quando Summus Præsul decimas sæcularibus concedit in feudum, non ideò censendus de facto transferre lites causarum circa decimas ad sæculare forum, nisi id exprimat in concessione feudi. Licet enim dominium huiusmodi decimarum, nempe fructus illarum, omninò spectet ad laicos, & seudum sæculare censeatur: tamen quia oritur, ac dependet ab Ecclesiastico spirituali iure, non potest Iudex laicus de huiusmodi causis cognoscere. Azorius.

DVBIVM IX.

*Quando lis super Decimas non est iuris, sed facti:
verbi gratiâ, si quærat, Solueritne Antonius
decimam debitam, debeat ne soluere Paulus, an
Petrus? Potestne coram Iudice sæculari discuti?*

¹²²¹ CERTUM mihi ad Iudices Ecclesiasticos pertinere litem quando iuris est, non facti: Quia ius decimarum spirituale est, ideoque ad Tribunal Ecclesiasticum debet attinere, decisio, cuiusnam sit decimarum ius. Quæritur autem, nùm quando lis non est iuris, sed facti, verbi

gratiâ, si ad iudicium vocetur, *Soluerit ne Antonius decimam debitam? vel an debeat soluere Paulus, an Petrus?* Possit coram Iudice sæculari discuti?

¹²²² Potest quidem imo debet coram Iudice ciuili agi. Quia quæstio ad decimas attinens de facto est, amittit illam connexionem, quam cum rebus spiritualibus habet, vnde solùm ad forum sæculare spectat. Sic Frederic. *cons. 245.* Zerola *in praxi Episcop. part. 1. v. Decimæ.* alios citantes.

¹²²³ Non potest. Quia re vera decimarum causa licet sit facti est spiritualis, vel rebus spiritualibus annexa, vel ex spirituali iure decimarum descendens: ergo solummodo ad Ecclesiasticum Iudicem spectare potest. Ita Homobon. *Exam. Eccl. p. 2. tr. 8. c. 8. q. 24.* Azor. *p. 1. l. 7. c. 36. q. 5.* Raph. de la Torre *2. 2. tom. 2. q. 87. d. 8. n. 5.* & alij apud ipsos.

¹²²⁴ Crediderim huiusmodi causas nempe de facto mixti fori esse, vel coram Ecclesiastico, vel coram sæculari Iudice possunt discuti. An non quotidie vides Episcopos censuris, & pœnis cogere laicos ad restituendas decimas furto ablatas, & ad soluendas illas, quæ non sunt solutæ? Igitur si lis apud Iudicem Ecclesiasticum sumpsit exordium, haud est ad sæcularem ferenda, geri enim coram vtroque potest, ita vt valeat vnus alterum præuenire. Mecum Suar. *tom. 1. de Relig. l. 1. c. 38. n. 16.* Palao *tom. 2. tr. 10. punct. 15. num. 5.* Fagundez *præcept. 5. l. 3. cap. 5. num. 2. & 12.* Diana *part. prim. tract. 2. resolut. 90.*

DVBIVM X.

Clerici petunt decimas à laico, qui præscriptione, vel consuetudine immemorabili nunquam eas persoluit: potestne hic, eam causam coram sæculari Iudice discutere, eiûsque autoritate contrà Clericos se defendere?

¹²²⁵ Potest quidem Quia non est quæstio de iure, sed de facto. Et in Hispania, & Francia talis decimarum causa coram Iudice sæculari agitur, & Episcoporum iusta, si ad eos defertur causa inhibentur. Sic Couarruias *qq. pract. c. 35. num. 2. & l. 1. Variarum. capit. 17. numer. 18.* & apud Gratianum *part. 2. discept. forens. cap. 238. nem. 4.* Roland. Menoch. Guido. Peregrin. Misinger. & alij Palao autem *part. 2. tractat. 19. punct. 15. n. 7.* asserit, hanc sententiam esse veram, quando Ecclesia petit decimas existimans, laicos priuilegium non habere, aut non præscripsisse: non verò quando petit iudicans præscriptionem non esse legitimam, vel priuilegium esse inuolidum; tunc enim ad iuris, non ad facti quæstionem lis pertinet.

¹²²⁶ Non potest. Quia talis lis est iuris, non facti: mo dato quod esset facti, & non iuris, adhuc ad Ecclesiastici Iudicis tribunal attineret, causa enim de decimis spiritualis est; de causis verò spiritualibus laici nequeunt iudicare. Ita Azor. *libr. septim. capit. 36. question. 4. & 7.* Rebuff. *tractat. de decim. question. 10.* Tanner. *2. 2. dub. quint. question. tert. dub. secund. numer. 40.* Gratian. *part. secund. disceptat. forens. capit. 238. numer. quart.* Putæus. *libr. prim. decision. 361.* Diana *parte prima. tractat. secund. resolut. 92.* Fagundez *præcept. quint. libr. tert. capit. quint. numer. 10.*

¹²²⁷ Existimo consuetudinem illam corruptelam esse, ac proinde locum non habere, nam cum iure Canonico pugnat. Quare nisi Romani Præsulis priuilegio, vel expresso eius cōsensu

approbetur, non valet, nec sufficit si dicant primæ sententiæ Auctores, eam permitti; permittitur namque quia commodè impediri non potest: aut inscio Pontifice, & reclamante impeditur. Vnde cum Fagundez hanc sententiam planè veram esse crediderim.

DVBIVM XI.

*An conductor laicus decimarum debeat, coram
Ecclesiastico Iudice conueniri, quando conductæ,
vel locatæ decimæ pretium soluere renuit?*

¹²²⁸ Non debet coram Ecclesiastico Iudice conueniri, sed coram sæculari. Quia causa hæc, scilicet implendi contractum initum, & promissis standi de persoluen-do pretio conductæ, aut locatæ decimæ est mere profana, ac ciuilis, quæ ad solum ciuilem Iudicem pertine-[144]re videtur. Sic Castro Palao *tom. 2. tract. 10. d. vnic. punct. 15. num. 9.* Trullench. *lib. 3. Decalog. cap. 3. dub. 8. num. 11.* Couarruias *qq. practic cap. 35. num. 2.* Gutierrez *ibid. lib. 3. quæstion. 26. numer. 10.*

¹²²⁹ Debet non coram sæculari, sed coram Iudice conueniri Ecclesiastico. Quia omnes causæ decimarum siue iuris, siue facti sint, debent coram Iudice Ecclesiastico tractari: nam vel spirituales sunt, vel ab illis habent ortum. Itaque licet in casu nostro non sit lis de decima, sed de pretio locatæ, vel conductæ soluendo, tamen ad Iudicem Ecclesiasticum spectat de illa iudicare; effluit enim à causa decimarum, quæ per se ad illum spectat. Ita Tanner. *2. 2. d. 5. quæ. 3. dub. 2. num. 40.* Diana *part. 1. tract. 2. resol. 94. & part. 3. tract. 2. resolunt. 50.* Azor. *libro sep imo, capite 36. quæstione. 6.* Leander *præc. 5. dub. 2. q. 33.*

¹²³⁰ Cum probabilius sit mihi, omnes causas decimarum siue iuris, siue facti sint, debere coram Iudice Ecclesiastico pertractari, sententiam hanc probabilio-rem esse affirmo, addens tamē probabilem satis etiam esse mei Fagundez sententia asserentis *præcept. 5. libr. 3. cap. 5. num. 11.* posse conductorem hoc in casu iudicium vocari tam apud Iudicem Ecclesiasticum, quam ciuilem, eo quod putet eam mixti fori esse causam.

DVBIVM XII.

*An qui decimas non soluit,
sit iure ipso excommunicatus?*

¹²³¹ Est planè. Quia retinens decimas Sacrilegium perpetrat *cap. Decimas ibi: Sciant, se sacrilegij crimem committere, & æternæ damnationis periculum incurrere.* Ideoque est ipso iure excommunicatus, *cap. Canonica, 11. quæstion. 3. cap. Cum causa,* asserente Glossa *de sentent. excommunic.* Sic Rebuff. *de decim. q. ultim. num. 15.* addens debere singulis diebus Dominicis eum, qui decimas non soluit, è Curatis excommunicatus publicari. Andre Hispan. *Episc. in reg. decim. qu. 2.*

¹²³² Non est. Quia id apertè colligitur ex *cap. Statuimus, 16. quæ. 1.* & ex Concilio Matisconensi II. vbi statutum est, quod *omnes, cuiuscumque gradus, vel conditionis sint, decimas integras soluant iis, quibus iure debentur, alioqui excommunicationi subiiciantur.* Audi Tridentinum sess. 25. *cap. 12. Qui Decimas aut subtrahunt, aut impediunt, excōmunicentur. Nec crimine, nisi plena restitutione secuta, absoluantur.* Ita Barbosa in *collect. Concil. ad cap. 12. sessionis 25. & de iure vniuers. cap. 16. §. 4.* citans multos. Nauarr. *sum. cap. 21. n. 32.* Azor. *lib. 7. cap. 37. quæstion. 9.* Fagundez *præc. 5. libr. 3. capit. 6. numer. 3.* & alij communiter.

¹²³³ Certum mihi, & omnibus, vno dempto Rebuffo, hanc excommunicationem non esse latæ sententiæ, sed ferendæ, vt patet ex illis verbis: *Excommunicationi subiiciantur, & Excommunicentur.* Porrò addit ibi Concilium Tridentin. *Nec ab hoc crimine nisi plena restitutione secuta absoluantur.* Vnde dubitas, an, non obstantibus hisce verbis. sufficiat remissio decimæ facto ab eo, cui debetur, vt quis ab excommunicatione valeat liberari, & absolui? Respondeo, sufficere. Quid enim quæso magis refert, vt soluas debitum creditori tuo, quam vt ille id tibi remittat? Ac proinde idem est plena remissio, ac plena restitutio. Præterea in *Clement. 1. de decim.* etiam excommunicantur omnes, ac quicumque Religiosi, qui decimas Ecclesiis debitas, & ad ipsos iure aliquo, vel causa legitima non pertinentes vsurpant, aut vsurpare audent dolis, ac malis artibus: & qui prohibent Ecclesiis decimas solui ex animalibus suorum familiarium, vel pastorum: vel ex aliis animalibus, quæ suis permiscuntur: vel ex illis, quæ in Ecclesiarum fraudem emunt; & si admoniti ex his intra mensem non desistunt, aut si id, quod temerario ausu vsurparunt, intra duos menses post admonitionem non restituerint iis, quibus iure debetur, excommunicationi subiiciuntur: quæ excommunicatio in iure nulli reseruatur. Item in *Clement. Cupientes, de pœnis,* excommunicatione afficiuntur omnes Religiosi, qui suis concionibus, vel alias aliquid proferunt, vt auditores suos detrahant à decimarum solutione iis Ecclesiis præstanda, quibus debentur. Item omnes Religiosi, qui in Confessionibus audiendis nullos scrupulos iniiciunt pœnitentibus circa solutionem decimatum. Qui quidem tandiù facto ipso suspenduntur, donec eos, quorum confessiones audierunt, admoneant, si commodè possint, vt decimas soluant: alioqui id non facientes ipso facto excommunicantur, si concionari audeant, prædicta admonitione non facta. Demùm adnoto, eum, qui non soluit, aut restituat decimas, post admonitionem, quæ debet præmitti ex *cap. peruenit, de decim.* & excommunicationis incursionem, etiam Ecclesiastica sepultura priuari. Sic enim habetur in *cap. Prohibemus, de decim.* Sic omnes. Lege Fagundium.

CAPVT X.

Circa Decimas Personales.

DVBIVM XIII.

An vi iuris Canonici debeantur decimæ de bonis immobilibus, quæ per donationem, vel testamentum, vel hæreditariam successionem acquiruntur?

¹²³⁴ CErvtm est, attento Canonico iure, soluendam esse Ecclesiæ omnem decimam, nempe Personalem, Prædialem, & Mixtam. Quia sic habetur in *cap. Non est. cap. Ex transmissa. & Cap. Pastoralis, de decim.* Igitur ex Ecclesiæ præcepto de omnibus rebus, quæ nobis diuino munere proueniunt, est decima Ecclesiæ soluenda. Merito autem hoc præceptum tam generale impositum ab Eccle-[145]sia fuit; non enim est maior ratio de vno, quā de alio, cum de omnibus Deus sit honorandus, & in omnibus recognoscendus largitor. Notanter verò dixi, *Attento iure Canonico*, nam consuetudine introducta multis in locis decimæ personales non soluuntur, sed solūmodo prædiales, ac mixtæ. Lege Suarium *to. 1. de Relig. l. 1. c. 31.* Laymanum *l. 4. tr. 6. c. 4. nu. 1.* Fagundez *præc. 5. l. 1. c. 2. n. 1.* Castrum Pal. *to. 2. tr. 10. pun. 6.* Quæstio igitur est, (cum de decimis personalibus tractatio procedat) num iuris Canonici vi debeantur decimæ de bonis immobilibus, quæ per donationem, vel testamentum, vel hæreditariam successionem acquiruntur?

¹²³⁵ Debentur quidem. Quia ex vi iuris de omni lucro acquisito decimæ debentur *cap. Ex transmissa*: sed ea, quæ per legationem, donationem, testamentum, vel successionem hæreditariam acquiruntur, licitè titulo lucratiuo comparantur: Ergo ex vi iuris de his decimæ debentur. Sic Syluest. *v. Decima q. 6.* citans Hugonem. Alamain. Ioan. Vincenti. citati ab Abulen. *ad cap. 23. Mat. q. 159.*

¹²³⁶ Non debetur. Quia nullo iure id præcipitur: non diuino veteris legis, ibi enim iubet Deus decimas dari solum de fructibus, non de possessionibus, non humano, nullum enim inuenitur ius, quod id præscribat; non denique consuetudine approbata: nullo enim loco de his rebus immobilibus decimæ redduntur. Ita Abul. *ad 3. Mat. q. 159.* citans Glossam, Henric. Innocent. Bernard. Hostiens. Ioan. Andr. Suar. *to. 1. de Relig. l. 1. cap. 31. num. 6. & 7.* Filliuc. *tract. 27. p. 2. num. 217.* citans Valentiam, Fagund. *præc. 5. libr. 1. cap. 2. numer. 7. & 8.* Palao *tom. 2. tract. 10. d. vnic. pun. 6. nu. 2.* Azor. *lib. 7. c. 35. quæstion. 8. & 11.* Trull. *lib. 3. Decal. cap. 3. dub. 2. numer. 2.* Bonac. *de præc. Eccl. d. vltim. quæs. 5. punct. 3. num. 2.*

¹²³⁷ Probabiliorem hanc putarim esse sententiam. Nam textus *cap. Ex transmissa*, quo primæ sententiæ Auctores nituntur sic est intelligendum: Fidei homo tenetur decimas soluere, de omnibus, quæ acquiruntur manibus aliquo labore, vel negotio: non de rebus, quæ titulo alio gratuito acquiruntur. Profecto ex horum immobilium bonorum fructibus debetur decimæ. Quia tales fructus subiecti sunt decimationi. Audi Azorium *quæs. 11.* Non debetur decima (vt ait Glossa *ad cap. Pastoralis, de decim*) *de bonis immobilibus, quamuis sint lucra; sed ex fructibus huiusmodi bonorum, vel ex annuis pensionibus, quibus locantur: vel ex fructibus, qui ex ipsis quolibet anno colliguntur.*

DVBIVM XIV.

*An ex vi iuris communis debeatur Decima
de bonis mobilibus, scilicet vasibus aureis
vel argenteis, vestibus &c. per donationem,
legationem, aut successionem comparatis?*

¹²³⁸ DEbetur quidem. Quia ex vi iuris cōmunis de omni lucro ab homine acquisito decimæ debentur. *cap. Decimæ 16. q. 1. De militia, de negotiatione, de artificio, redde decimam & cap. Ex transmissa, De omnibus quæ licite potest homo acquirere, decimas erogare tenetur.* At mobilia bona, quæ per donationem, legatum, testamentum, & successionem acquiruntur, licitè acquiruntur: Ergo de iis decimæ reddendæ sunt. Sic Glossa *ad cap. Pastoralis de decim.* Fagund. *præc. 5. l. 1. c. 2. n. 9.* Syluest, *v. Decima, q. 6.* Rebuf. *tract. de decim. q. 8.* Azor. *to. 1. lib. 7. c. 35. q. 8. & 11.*

¹²³⁹ Non debetur. Quia non decet augeri onera sine iure cogente: At nullo ex iure id satis colligi potest. Ita Alberic. *apud Syluestr. citatum.* Panormit. *ad cap. Pastoralis.* Innocent. *ad cap. Non est, de decim.* Suar. *tom. 1. de Relig. l. 1. c. 31. num. 6.* Valent. *to. 3. d. 6. qu. 5. punct. 3.* Abul. *ad c. 23. Mat. q. 159.* Filliuc. *tr. 27. p. 2. num. 217.* Leander *præc. 5. d. 3. qu. 6.* citans Bonacinam, Barbosam, Bassæum, & Trullench.

¹²⁴⁰ Ex his satis probabilibus opinionibus secūdam mihi eligo probabiliorē vtique. Quia ea bona mobilia non acquiruntur per actionem propriam personalem: & quia non propriè acquiruntur, sed incipiunt possideri ab iis qui ea ex donatione, legatione, aut successione acquirunt.

DVBIVM XV.

An ex vi iuris debeantur decimæ de rebus immobilibus in bello captis pro mercede militiæ, &c

¹²⁴¹ NON debentur. Quia *cap. Pastoralis de decim.* & aliis textibus constat de quibusque rebus immobilibus decimas non deberi. Sic Suar. *to. 1. de Relig. l. 1. c. 32. nu. 3. & 4.* Abul. *ad cap. 23. Mat. q. 159.* Fagund. *præc. 5. l. 1. c. 2. nu. 12.* Filliuc. *tr. 27. tr. 2. n. 219.* & alij.

¹²⁴² Ex vi iuris debentur. Quia licet non debeātur ex rigore iuris ex rebus immobilibus per donationem, legationem, aut successionem acquisitis eo quod ibi sine manibus aut labore comparentur: debentur tamen ex immobilibus in bello partis, manibus enim, labore, & industria acquiruntur. Ita Rebuf. *tr. de decim. q. 8. n. 2.* Andr. *Hisp. q. 12.* Azor. *p. 1. l. 7. c. 35. q. 9.* Leand *præc. 5. d. 3. q. 7. & 8.*

¹²⁴³ Cum his opinor. Assero itaque, si quis aliquid immobile in bello iusto capiat, aut pro mercede recipiat militiæ, aduocationis, vel pro alio opere suo ex pacto, aut sine illo aliquod castrum, vineam, fundum, vel aliam possessionem immobilem, debere decimam impertire. At in casu non debet necessario in eadem specie decima reddi, idest, in parte rei immobilis, sed sufficit dari in æstimatione. Hinc constat à fortiori, deberi decimam ex rebus, quæ ludo licito comparantur. Quia est verum, & iustum lucrum ex actione, ac industria humana proueniens. Non autem debetur ex bonis per eleemosynam acquisitis. Quia in iure nec verbum vllum inuenitur, in quo oppofitum valeat statui. Nam licet acquisita per eleemosynam sint bona licitè comparata, non sunt tamen acquisita à nobis personali actione: quod necessarium erat, vt ex vi iuris ex eis decima deberetur, sicut debetur ex mercede, ac salario famulorum, de piscatione, & aucupio, de venatione, [146] & similibus, vbi adest lucrum ex labore & industria proueniens omnes sic.

DVBIVM XVI.

*An, ex vi iuris debeantur decimæ ex rebus
ex meretricum lucro, ex histrionatu, ex
occisione, & ex similibus turpiter acquisitis,
quæ tamen obnoxia non sunt restitutioni?*

¹²⁴⁴ CERTUM planè est, ex viri non deberi decimas personales ex rebus illicitè & iniuste acquisitis, cum sunt obnoxia restitutioni. Vnde ex rebus mobilibus furto, vel rapina, aut ex usura, vel ex spoliis iniuste partis, & demum ex omnibus illis rebus, ex quibus lucrans dominum non acquirit, decimæ non debentur, nec Ecclesia illas accipere valet. Lege Palaum tom. 2. tr. 10. pun. 6. n. 5. Suarium to. 1. de Relig. l. 1. c. 31. nu. 7. Azorium l. 7. c. 34. qu. 13. Lessium l. 2. c. 39. dub. 3. n. 13. Quæsierim vero, an saltem debeantur ex iure decimæ ex meretricum lucro, ex histrionatu, occisione &c. & ex similibus illicitè acquisitis, quæ tamen non sunt restitutioni obnoxia?

¹²⁴⁵ Non debentur ex iure. Quia ipsa Ecclesia præscribens decimarum reddendum obligationem, minime recipit eas ex bonis, quæ turpi, aut illicito quæstu sunt acquisita. Sic Azorium, Reginaldum, & alios communiter tenere asserit Bonacina de præc. Eccl. d. ultim. q. 5. pun. 3. n. 2.

¹²⁴⁶ Debentur plane præcipue ex bonis quæstu meretricio acquisitis. Quia bona hæc sunt vere accipientis cum non sint restitutioni obnoxia: Ergo ex illis decimæ debentur, & ideo Ecclesia eas potest accipere, nisi alioqui detur scandalum eo quod illas accipiendò peccatum videtur approbare. Ita Syluest. v. Decima q. 6. Lublin. v. Decimæ n. 18. Palao to. 2. tr. 10. pun. 6. n. 5. citans D. Thomam, Valent. to. 3. d. 6. q. 5. pun. 3. Rebuf. de decim. q. 5. n. 17. Barbosa ad cap. Ex transmissa, n. 5. Azor. l. 7. c. 34. q. 13. & alij.

¹²⁴⁷ Existimo, decimam personalem non deberi ex iis, quæ sunt domino restituenda, vt præmissi: ex cæteris autem si fuerint lucra ex peccato notorio parta, vt ex meretrico quæstu, Ecclesiam decimas recipere, sed non ideo eas qui acquirunt immunes esse à reddendæ decimæ obligatione; vnde ab eis per pœnitentiam veram conuersis potest Ecclesia accipere decimas prætermittas, & nouas exigere. Si demum lucra fuerint ex peccato occulto, quamuis noto Parocho, siue Prælato, posse Ecclesiam recipere decimas asseruerim.

DVBIVM XVII.

*An ex usu, & consuetudine modo debeantur
decimæ personales ex salario famulorum?*

¹²⁴⁸ VIDIMUS ex iure communi deberi decimas personales Ecclesiæ: attamen certum est modo ex consuetudine recepta minime deberi, ipsa Ecclesia eas tacite condonante. Sic omnes

communiter. Quæsierim verò, num speciatim ex recepta consuetudine alicubi decimæ ex famulorum salario debeantur?

¹²⁴⁹ Debentur in aliquibus Hispaniæ Regionibus. Quia si ex iure debentur, & in aliqua Regione obligatio hæc non est contraria cōsuetudine recepta ablegata: proculdubio inibi debebuntur. Porro id receptum non esse in aliquibus Hispaniæ Regionibus circa famulorū salarium asserit. Nauar. *sum. c. 21. n. 31.* Rodrig. *p. 1. sum. c. 87. nu. 1.* Gutier. *l. 2. canonic. qq. cap. 21. num. 34.*

¹²⁵⁰ Nullibi debentur. Quia ferente consuetudine, & Ecclesia annuente, absolute Doctores affirmant nullibi ex quæstu personali decimas solui. Azor. *l. 7. c. 34. q. 13.* Palao *to. 2. tr. 10. pun. 6. n. 10.* Fagund. *præc. 5. l. 3. c. 2. n. 3.* & alij communiter.

¹²⁵¹ Mihi autem & Vasquio meo in *Opusc. tr. de Benef. c. 1. dub. 7.* Salarij famulorum præfata exceptio non multum placet. Rigidum enim proculdubio videtur, mercatores, seu negotiatores nimium diuites nihil ex sua industria soluere, & inopes famulos obligari. Attamē quia in aliquibus Hispaniæ populis famuli agricolarum decimas soluunt non tantum de frugibus, sed etiam de mercede, quam suo labore obtinent: semper standum consuetudini affirmo, nec rationis pondus trutinandum.

DVBIVM XVIII.

*An ane personalium decimarum solutionem
absolute deducendæ sint expensæ factæ in
victu, ac vestitu negotiatoris, militis, lectoris,
aduocati, venatoris seruorumque eorumdem?*

¹²⁵² SVnt absolutè deducendæ. Quia sic habetur *cap. Pastoralis, de decim.* ibi. *In negotiatione concessum est, vt possint expensæ deduci, priusquam decimæ soluantur ex lucro.* Et quamuis hic textus solum de negotiatione loquatur, tamen Doctores communiter id extendūt ad alias decimas personales: & ratio est, quia decimæ personales præcipiuntur solui solum de lucro acquisito, sed lucrum est solummodo id, quod superest, deductis expensis, vt constat ex ipsa lucri appellatione. Sic Palao *to. 2. tr. 10. d. vni. pun. 6. n. 8.* & alij.

¹²⁵³ Non sunt absolute deducendæ. Quia si huiusmodi expensæ non habeant ortum ex ipso ministerio officio, aut arte, sed alias sunt perse necessariae ad sustētationem eorum, qui eiusmodi exerunt ministeria, deducendæ non sūt. Nam re vera non sunt expensæ, quæ propter lucrū gerendum fiant: Ergo absolute deducēdę nō sunt. Ita Filliuc. *tr. 27. n. 25.* Fagund. *præc. 5. l. 1. cap. 2. num. 20.* Suar. *tom. 1. de Relig. l. 1. c. 33. num. 6.*

¹²⁵⁴ Aut sumptus seu expensæ, quæ fiunt in alenda persona, ac familia ortum habent ex ipso ministerio, nempe ex negotiatione, militia, lectura, aduocatione, venatione, vel non. Si sint adeo necessariae expensæ, vt sine illis tale ministerium commode exerceri non valet: deducendæ sunt proculdubio-[147]bio expensæ in victu ac vestitu personæ & famulorū eius factæ. At si ortum ex ipso ministerio non habent, haud sunt deducendæ.

CAPVT XI.

Circa Decimas Prædiales.

DVBIVM XIX.

*An debeatur Decima de pal ea
comminuta post triturationem, ex vi iuris?*

¹²⁵⁵ SVppono de omni grano tritico scilicet hordeo, & aliis deberi decimā. Quia sic habetur expresse in *cap. Non est de decim.* vbi sic Cœlestinus III. *Re vera sicut Sancti Partes in suis tradiderint scripturis, de vino, grano fructibus arborum pecoribus, hortis, negotiatione, de ipsa etiam militia, de venatione, & de omnibus bonis decimæ sunt Ministris Ecclesiæ tribuebndæ.* Quæstioni autem do, num de messum palleis decimæ sint ex vi iuris reddendæ?

¹²⁵⁶ Reddendæ non sunt post triturationē. Quia tunc palleæ in fructu non sunt, sicuti cum soluitur frumentum in glebis. Igitur post separationem à granis non debent palleæ inter fructus annumerari. Sic *Speculat. tit. de decim. v. Quæ lex.*

¹²⁵⁷ Post triturationem etiam sunt reddendæ. Quia de omni fructu decima debetur, *c. Nuncios: sed pallea siue integra, siue contrita est fructus; leg. fin. §. si usufructuarius messem, ff. quemadmodum usufructus. leg. si in fine, C. de seruit. & aqua.* Et quia pallea nascitur in agro per humanum laborem ad humanam vtilitatem: ergo ex ea, iuris vi, decima debetur. Ita *Suar. tom. 1. de Relig. libr. 1. cap. 34. num. 2. Azor. l. 7. c. 35. q. 9. Palao to. 2. tr. 10. d. vni. pun. 7. n. 1. Fagund. præc. 5. l.c. 4. n. 2. Rebuf. tr. de decim. q. 8. n. 3. Abul. ad cap. 23. Mat. q. 154. & alij.*

¹²⁵⁸ Certè de facto nulla est obligatio decimādi de palleis in multis regionibus, eo quod apud illas præscriptum sit legitimè, ne obnoxiet decimationi sint: de iure tamen debetur decima de pallea integra, aut trituratione cōminuta. Nam decima debetur ex manipulis segetum, sicut ex terra metuntur, & in rigore sic deberent fructus decimari, cum tota illa materia sit terræ fructus, & ideo iura sæpe sub nomine segetum, vel messium loquuntur, *cap. Ad Apostolic. de decim.* Ergo quamuis post triturationem decimæ de grano reddantur, idem ius manet in pallea.

DVBIVM XX.

An ex mororum foliis sint ex iure Decimæ reddendæ?

¹²⁵⁹ DE arborum fructibus decima reddenda est nempe de vino, oleo, nucibus amygdalis, castaneis, & c.c. *Decimæ 16. qu. 1. c. Cum homines, c. non est, de decim.* in quibus præscribitur, vt de omnibus arborum fructibus decima soluatur. Quæsierim verò, num ex vi textum horumce ex foliis mororum decima sit ex iure reddenda?

¹²⁶⁰ Non reddenda ex iure, sed solum ex consuetudine. Quia textus de fructibus arborum loquuntur, non de foliis, quæ fructuum nomine intelliguntur. Sic *Seraphin. decis. 827. Rot.*

apud Farinac. *decis.* 528. n. 3. Barbo. l. 3. *de iure Ecclesiast.* c. 26. §. 1. nu. 8. & ad cap. *Nuncios, de decim.*

¹²⁶¹ Ex iure quidem, & non solum ex consuetudine reddenda est. Quia ex iure soluendæ sunt decimæ ex omnibus arborum fructibus: sed folia mororum est principalis earum fructus arborum bomicum nutritioni deseruiēs: Ergo ex foliis hisce decima debetur. Ita Barbo. *ad cap. Non est, de decim.* Decis. Rotæ Rom. 416. quam refert Postius *to. 2. de manuten. pag. 378.*

¹²⁶² Profecto ideo debetur ex iure reddi de pallea decima, quia interfructus computatur animalium deseruiens nutrioni in hominum vtilitatem: Ergo ob eandem rationem debentur mororum folia inter fructus computari. Deseruiunt enim mori folia ad bomicis cibos & in hominum lucrum: Vnde de illis cōsequenter decima Ecclesiæ erit reddenda.

DVBIVM XXI.

An debeatur Decima ex vi iuris de croco, mentha, cymino, anetho aliisque minutis oleribus, quæ vel in cibum, vel in condimentum ciborum in hortis nascuntur?

¹²⁶³ CERTUM est deberi de blado, fabis, pisis, & aliis leguminibus *cap. Ex multiplici, de decim.*

Item de caulibus, lactucis, rapis, pastinacis, & aliis oleribus. *cap. Non est* expresse præcipitur, vt etiam *ex hortis*, id est, ex rebus quæ ex hortis proueniunt, decimæ soluantur. Difficultas est circa minuta illa olera, num de illis decimæ debeantur?

¹²⁶⁴ Non debetur. Quia minuta illa olera non tam ad lucrum, quam ad vsum proprium & ad possidentium voluptatem ex hortis colliguntur. Sic D. Tho. 2. 2. q. 87. a. 2. *ad 3.* Sotus l. 9. *de iust. q. 4. a. 2. ad 3.* Palao *to. 2. tr. 10. vnic. pun. 7. n. 1.* Filliuc. *tr. 27. p. 2. n. 228.*

¹²⁶⁵ Debetur omnino. Quia sic habetur *cap. Exmultiplici*, præcipiente quidem, præter legumina, de minutis allis, quæ in hortis nascuntur, soluendā esse decimam, Porrò de hisce minutis oleribus in veteri Testamēto decimæ soluebātur; ergo & ex Ecclesiastico iure soluēdę sūt: circa hoc enim Testamētum nostrum veteris præscripta imitatur. Ita Mantica *decis. 341.* Abul. *ad cap. 23. Mat. q. 152.* Azor. l. 7. c. 35. q. 9. Moneta c. 4. n. 4. Barbo. *ad cap. Non est, de decim numer. 4. & 5.* Leand. *præc. 5. d. 4. question. 10.*

¹²⁶⁶ Probabilius hoc esse affirmo. Nam licet singula de his parua, nulliúsque æsti-[148]mationis esse videantur: tamen omnium cumulus magni æstimari debet, & necessarius ad commodā sustentationem Ministrorum Ecclesiæ. Nec refert, quod ad lucrum colligi ex hortis non soleant. sed ad propriam domini commoditatem, si ipsa commoditas pretio sit æstimabilis. Si autem rogites, num decima, quæ de oleribus hisce reddenda est, soluenda sit in pecie propria, an in pecunia respondeo, in ecunia reddendam. Nam sic fert consuetudo, & sic fuit in Rota *decisum Iulij 5. ann. 1593.* vt refert Barbosa *citatus.* Secus dixerim de fabarum, cicerum, & huiusmodi leguminum decima: consuetudo enim obtinuit, vt in speciebus leguminum soluatur.

DVBIVM XXII.

*An ex consuetudine introducta, & præscripta
quis debeat adhuc de fœno, oleribus, &
leguminibus, decimas soluere absolute?*

¹²⁶⁷ SCio de iuris rigore, decimam esse soluendam de fœno, de oleribus, de leguminibus, de

pascuis, seu pratis, etiamsi ad culturam fuerint redacta: de lignis nemorum, de lino, canape, de aurifodinis, argentifodinis, lapicidinibus, & aliorum metallorum venis &c. de molendinis aqua vel vento tracti, vel quæ hominum, bestiarūve tractu mouentur: item ex domorum pensionibus, ex prouentibus, qui ex clibanis, seu furnis proueniunt, ex Saccharo, &c. Quia ex iure de omni terræ fructu sunt decimæ reddendæ. Quæ quidem decimæ vbique soluuntur, nec video consuetudinē contrariam circa præcipuos, quos assignaui, fructus præualere. Solūmodo dubitarim num quis debeat ex consuetudine introducta, & præscripta decimas adhuc soluere de fœno, oleribus, & leguminibus absolute?

¹²⁶⁸ Absolutè iam non debet. Quia in toto orbe Christiano iam viget consuetudo, de his minime decimas reddendi. Sic Couarr. l. 1. variar. c. 17. numer. 8. citans Paulum Castreusem libr. 2. consil. 17.

¹²⁶⁹ Adhuc debet alicubi soluere. Quia non est in toto Christiano orbe huiusmodi cōsuetudo non soluendi introducta. Ita Azor. l. 7. c. 35. q. 9. factus Prædialis quoque decima ex multis fructibus præsertim minutis alicubi non soluitur, vt ex herbis, oleribus, leguminibus. Alicubi ait, non vbique. Ergo absolutè quis non liberatur iam ab huiusmodi decima reddenda.

¹²⁷⁰ Certum omnino est, vbi iam consuetudo de his non decimandi præscripsit, nullatenus quē debere decimas soluere; contra ius enim præualet consuetudo. Vbi vero non præscripsit debet profecto, cum ex rigore iuris teneatur. Vnde nec absolutè quis adhuc soluere debet, nec absolutè iam liber euadit; alicubi namque, non vbique consuetudinem vigere à testibus oculatis didici.

DVBIVM XXIII.

*An possit consuetudine introduci, vt antè
fructuum decimationem, semen mandatum
terræ, & aliæ expensæ deducantur?*

¹²⁷¹ SCio, ex fructibus prædiorum, iure præscribente, soluendas esse decimas absque aliqua

impensarum deductione. cap. Non est, cap. Pastoralis. cap. Tua nobis cap. cum nobis, de decim. Scio, nullatenus detrahendum prius esse semen quod terræ mandatum fuit ex tritico, hordeo, & similibus. cap. Tua nobis, & §. Igitur. Scio non posse licite detrahi semen etiam casu, quo non plures fructus nascentur, quam seminis quantitas fuerit, omnibus Doctoribus asserentibus. Scio, decimas esse soluendas, prius quam ex fructibus tributa, census, aut quæuis

alia debita deducantur. *cap. Cum homines, cap. Non est. cap. Tua nobis, & expressius cap. Cum non sit, de decim.* Scio, colonum partiarium, siue mediarium debere decimas soluere ante expensarum deductionem *cap. Tua nobis de decim.* Dubito verò, num possit consuetudine introduci, vt fructuum decimationem semen mandatum terræ, & aliæ expensæ deducantur?

¹²⁷² Minimè potest. Quia in tanti ponderis rebus mutandis tanta quidem Sacrorum Ministrorū iniuria, non potest consuetudo subsistere, nisi subsit summi Præsulis priuilegium, aut compositio facta superioris auctoritate. Sic Sotus l. 9. *de iust q. 4. a. 2.* Bertrand. *volum. 6. consil. 188. n. 67. 8. 15. 17. & 18. & vol. 7. consil. 84. n. 1. & 3.* citans Hostiensem, Innocentium, & alios.

¹²⁷³ Potest omnino. Quia modus decimam reddendi sine seminis, & aliarum expensarum deductione est iure Ecclesiastico introductus: Ergo contra illud potest consuetudo præulare. Ità Aragon. 2. 2. q. 87. a. 2. Suar. *to. 1. de Relig. lib. 1. c. 35. nu. 6.* Manu. *sum. c. 87. n. 4.* Ortiz *sum. c. 20. & 11.* & alij.

¹²⁷⁴

Hoc verum omnino esse existimo. Nam si ex consuetudine introducta sufficit, vt quis alicubi non teneatur nisi partem vigesimam soluere: cur non sufficiet, vt agricola valeat semina terræ tradita, aliásque expensas deducere? An non est licita consuetudo in toto ferè orbe Christiano introducta, qua agricolæ eleemosynam è cumulo triticeo ante decimationem elargiuntur? Adeo licita est, vt delinquat (teste Trullencho *libr. 3. Decal. capit. 3. dub. 3. numer. 2.*) cum obligatione restituendi qui impedierint, huiusmodi eleemosynam Religiosis impertiri Igitur poterit introduci consuetudo qua agriculatores possint ante decimationem semen, & expensas deducere. Ex Suario.

[149] DVBIUM XXIV.

An sufficiat decimam soluere fructuum statim ac sunt percepti, etiamsi perfectè collecti non sint?

¹²⁷⁵ NON sufficit. Quia *cap. Cum homines* expresse statuitur, fructuum iam collectorum

soluendam esse decimam. Sic Abbas *ad cap. Peruenit.* Graffil. l. 2. c. 27. n. 12.

¹²⁷⁶ Sufficit quidem. Quia sic in *leg. si eius, ff. de rei vendic.* declaratur: *Perceptionem fructus accipere debemus, non si perfectè collecti, sed etiam cæpti, ita percipi, vt terra continere fructus desierit: veluti si oliuæ, vel quæ sectæ fuerint: & nondū ab aliquo vinum, vel oleum factum sit, statim ipse fructum accepisse existimandus sit.* Ita Palao *tom. 2. tract. 10. dub. vnic. punct. 8. nu. 4.* Azor. l. 7. c. 35. q. 16. Rebuff. q. 12. nu. 2. Moneta *de decim c. 6. q. 2. n. 2.*

¹²⁷⁷ Sufficere probabiliore ex mente reor fructus esse perceptos licet granum adhuc è pallea non sit excussum. Porrò postquam fuerint collecti, soluenda est statim decima, *cap. Cum homines*, præcipiente. Præualere autem potest consuetudo, vt decimæ prædiales non statim soluantur, sed certo tempore, vt Moneta *citatus, n. 15.* aduertit. Peccat autem lethaliter, qui decimas tardius, quam par est, persoluit, *cap. Cum homines.* Et qui ex tritico, vino, & aliis fructibus, instar Caini, deteriore reddit portionem, si id in notabili quantitate faciat. Lege Fagundium *præc. 5. lib. 1. c. 4. n. 7.* & Lessium *tom. 1. l. 2. c. 39. d. 3. n. 16.*

DVBIVM XXV.

An teneatur quis soluere decimas etiamsi à Parocho non petantur, collectionis tempore?

¹²⁷⁸ **N**on tenetur. Quia si tempore collectionis fructuum non petuntur, videntur, à Parocho tacitè esse remissas: vnde postea peti non possunt. Sic Archidiac. ad *cap. 1. de decim. in 6.* Felin. ad *cap. Si autem, de rescript. Bald. de præscript. p. 5. q. 7. n. 12.* Adrian. *quod. 5. ar. 2.* Didac. Perez ad *leg. 1. tit. 5. l. 1. ordinat.* Guido. *dec. 283. & Paris. consil. 15. num. 26.* Faber *libr. prim. titul. 2. def. 66.*

¹²⁷⁹ Tenetur soluere, etiamsi à Parocho non petantur. Quia quisque tenetur reddere alteri quod suum est, etiam illo non petente. Sed decimæ sunt Ecclesiæ, seu Parochi; nam dies ipse, seu tempus solutionis pro creditore interpellat. Ita Suar. *tom. 1. de Relig. lib. 1. c. 37. n. 1. & 2.* citans Rotam. Gutierrez *l. 2. qq. canon. c. 20. nu. 43.* Rebuff. *tr. de decim. q. 12. n. 7.* Layman. *lib. 4. tr. 6. n. 1.* Barbos. *l. 3. de iure Eccles. c. 26. §. 2. n. 23.* Trull. *l. 3. Decal. c. 3. d. 4. n. 4.* Palao *tom. 2. tr. 10. d. vnic. punct. 8. n. 4.*

¹²⁸⁰ Resolutionem hanc certam esse crediderim, licet innuat P. Castro Palao contrariam esse probabilem. Scio Graffium *p. 2. l. 2. c. 27. n. 15.* (citans D. Thomam, Turrecrematam, Henricum, & alios) docuisse, hoc præceptum, cum affirmatiuum sit, non obligare ad semper, sed pro loco, & tempore, id est, cum necessitas adest, & decimæ à Ministris petuntur. Si verò necessitas non est, nec petantur aliqua ex causa rationabili, tunc non soluentes minime delinquere. Attamen existimo D. Thomam, & alios loquutos fuisse delocis, vbi per consuetudinem, vel per Ecclesiæ remissionem sunt decimæ abrogatæ: & ibi ait Angelicus Doctor, non peccare, qui non soluunt, quamvis velit esse paratos ad soluendum, si petantur.

DVBIVM XXVI.

An ex vi communis iuris teneantur parochiani decimas tritici, hordei, & aliorum fructuum in Clericorum horrea deferre, si publica sint?

¹²⁸¹ **T**enentur quidem, si horrea sint publicè deputata, ad quæ decimæ deferantur: vel si non sint publica, leui sumptu, & labore ad horrea Clericorum, vel eorum domos valeant deferri. Quia videntur ad id publice exponi. Et quia id gerendum innuitur *cap. Reuerimini, verb. In horrea. & Cap. Decimas, verb. In horreum.* Sic ibi Gloss. Archidiac. & Turrecrem. Lancellot. ad *leg. Cuius, de ann. legat.* Riccius in *collectan. decision. part. 6. decision. 239. & 2392.* Couarruias *lib. 1. variarum, cap. 17. num. 8.* Hic quidem, si horrea sint publicè deputata, alij verò absolute tenent deferendas esse decimas in horrea, etiamsi publice non fuerint exposita, idque communi vsu confirmant.

¹²⁸² Minime tenentur ex vi iuris suis sumptibus etiam leuibibus in Clericorum horrea etiam publice exposita decimas deferre. Quia ad id parochiani nec vllo expresso iure, nec pacto

obligantur. Si autem alicubi vt in Nauarræ Regno decimæ in Clericorum horrea vel domos decimæ parochianorum sumptibus deferuntur, id consuetudo, non ius operatur. Ita Layman. *lib. 4. tractat. 6. cap. 5. num. 2.* Suar. *tom. 1. de Relig. lib. 1. cap. 4. num. 12.* Rebuff. *de decim. quæstion. 6. num. 1.* asserens, decimas soluendas esse in locis, in quibus sita sunt prædia iuxta *cap. fin. de Parochiis*, nisi consuetudo in contrarium percrebuerit. Palao *tom. 2. tractat. 10. dub. vnic. punct. 8. numer. 5.* Reginald. *lib. 19. numer. 99.* Trullench. *lib. 3. Decal. cap. 3. dub. 4. numer. 2.*

¹²⁸³ Profectò cum de his nil determinatum iura statuere, singularum Ecclesiarum consuetudini parendum. Consuetudo etenim in his lex est reputanda, cum lex scripta non habetur. Vnde siue in agro fructus collecti relinqui, siue ad horrea, vel domum Clericorum portari debeant, totum locorum consuetudini relinquendum. Sufficere autem huic consuetudini ad legem stabiliendam existimo, quod decem annis viguerit, eo quod sit de re, quæ non est iure prohibita. Adnotat Lessius *l. 2. c. 6. d. 14. n. 16.*

[150] CAPVT XII.

Circa Decimas mixtas.

DVBIVM XXVII.

An de pellibus ouium, boum, pecudúmque aliarum danda sit ex iure decima?

¹²⁸⁴ CERTVM mihi, de foetibus ouium, caprarum, imò, & boum (quidquid in contrarium

Didacus de Narbona *ad 3. part. nouæ recopil. libr. 6. titul. 10. leg. 9.* asserat) decimam esse reddendam iuxta *cap. 27. Leuit.* ibi: *Boues, & oues, & capræ, quæ sub pastoris virga transeunt, quidquid decimum venerit, sanctificabitur Domino.* At *cap. In aliquibus, de decim.* dicitur, de illis rebus necessariò decimas reddi debere, quæ diuina legere deberi dicuntur. Idem dixerim de pullis camelorum, equorum, & asinorum; quia eadem est de omnibus ratio, ac proinde idem ius. Et quamuis in scriptura non fiat expressa mentio nisi de ouibus, bobus, & capris, quæ sub pastoris virga transeunt: intelligenda tamen de omnibus aliis animalibus mansuetis: vnde *cap. Non est, de decim* præcipitur, de pecoribus decimas solui. Nec id de porcorum foetibus abnegandum; id enim ex *cap. Non est*, colligitur. Et si in lege veteri non soluebatur de hisce animantibus decima, ideò fuit, quia Iudæis non licebat de eorum carnibus manducare. Dubitarim verò, nùm de pellibus horumcè pecundum pecorúmque decimæ iure decimam esse reddendam?

¹²⁸⁵ Reddenda quidem est. Quia de fructibus animalium huiusmodi decimæ sunt reddendæ: At pelles ouium, boum, & caprarum sunt eorum fructus sicut caseum est fructus ouium: ergo ex pellibus sunt decimæ soluendæ. Sic Azor. *tom. 1. l. 7. c. 35. qu. 9.* Raphaël de la Torre *2. 2. q. 87. a. 2. n. 3.*

¹²⁸⁶ Non est reddenda ex iure. Quia pelles non sunt animalium fructus, sed pars illorum. Ita Rebuff. *de decim. c. 6. n. 28.* Leand. *præc. 5. dub. 5. quæstion. 10.*

1287

Hæc sententia probabilior, imò & certa ferè mihi. Nam quando oues, boues, aut capræ decimantur, cum pellibus traduntur: ergo de pellibus extractis decimæ non debentur; aliàs enim bis deberes de pellibus decimam impertire.

Porro cum meus Azorius dixit ex horum animalium fructibus, *quales sunt pelles*, &c. decimam soluendam esse, crediderim de lana intellexisse.

DVBIVM XXVIII.

An de apum examinibus sit reddenda decima?

¹²⁸⁸ CERTUM est, ex melle, & cera iure decimam deberi, *cap. Nuncios, de decim ibi: De apibus,*

& de omni fructu decimas soluere Ecclesiastica districtione compellas. Sic textum communiter Auctores exponunt. Quæsierim verò nùm de ipsis apum examinibus, decima sit reddenda?

¹²⁸⁹ Reddenda est planè. Quia lex aperte præscribit: *De apibus, & de omni fructu.* Ergo non solùm de fructu apum, nempe de melle, & cera, sed & de ipsis apibus decima reddi debet. Et *lex 2. part. 1. titul. 20.* Sic habet: *Que aun deben dar diezmos delas colmenas: è esto se entiende tan bien de los enxambres, e de los otros esquilmos, que lleuan de ellas, como de la miel, y de la cera.* Sic Barbosa *libr. 3. de iure Eccles. capit. 26. §. 1. num. 12.* citans Monetam *cap. 4. n. 18.* Filliuc. *tract. 27. part. 2. num. 227.* Trullench. *lib. 3. Dec. cap. 3. dub. 2. num. 4.*

¹²⁹⁰ Reddenda non est. Quia decima de ipsis apibus difficile reddi potest, cum sint fera animalcula, vnde licet sint mea in arbore, mea non sunt, quovsque in alueario recludantur. *Instit. de rerum diuis. §. Apum.* Ita Azor. *libr. 7. cap. 35. qu. 9.* Rebuff. *de decim. q. 8. nu. 15.* & 25. Abul. *ad cap. 23. Mat. q. 164.* citans Innocentium, & Ioannem Andr. *Suar. to. 1. de Relig. l. 1. c. 34. num. 4.* Luis. Turrian. *summ. part. 1. capit. 138. conclus. 2.* Palao *tom. 2. tractat. 10. punct. septim. num. prim.*

¹²⁹¹ Ego quidem existimo (mei Azorij dicentis, *De hac re nihil esse in iure expressum, consuetudine autem talis decima non soluitur*) venia, id in iure expressum esse, vt ex textibus pro prima sententia adductis aperte constat: vnde si præscripta legis sint attendenda, de ipsis examinibus non quidem auolantibus vagè priusquam in alueariis includantur, sed de alueariis decem totidem continentibus examina, vnum debetur Ecclesiæ. Attamen lex illa iam est contraria consuetudine abrogata. At si alicubi viget adhuc obseruandam omninò esse affirmo.

DVBIVM XXIX.

An sufficiat tibi de fœtibus animalium tuorum decimas reddituto, si nouem dies post partum expectes?

¹²⁹² SVFFICIT decimare animalium fœtus post nouem dies ab eorum natalitio. Quia *ca. Cum homines, de decim.* dicitur, agnos, & alios animalium partus ali debere saltem nouem diebus. Innuitur ergo posse post nouem dies Ecclesiæ reddi. Sic Rebuff. *de decim. question. 12. num.*

3. citans alios. Goss. & Doctor. *ad l. Stipulatio ista, §. inter certum. Digestis, de verborum*[151] *obligat. & ad cap. Reuertimini, quæstion. 16. part. 13.*

¹²⁹³ Minimè sufficit. Quia alias decima hæc inutiliter præstaretur: ita enim reddi debet Ecclesiæ, vt ad vsum esse, & deinceps viuere sine matre possit. Ita Suar. *to. 1. de Relig. lib. 1. c. 37. Reginal. l. 19. n. 98. Trull. l. 3. Decal. c. 3. dub. 4. Fagund. præc. 5. l. 1. c. 5. n. 14. citans Hostiensem & Ioan. Andr. Palao to. 2. tr. 10. d. vni. pun. 8. nu. 4. Lessi. l. 2. c. 39. dub. 3. Nec non Tuscus to. 2. v. Decimæ, concl. 70. n. 1. & ex Iurisprudentibus multi alij.*

¹²⁹⁴ Profectò decimæ ex animalium foetibus soluendæ sunt tempore illo, in quo animalia sine matre viuere possint: & in quo iuxta immemorabilē consuetudinē solui assolēt. Præualet enim maximè consuetudo decennalis soluendi decimas tam quoad locum, quam quoad tempus. Quod si nulla vigerit consuetudo standum est prudentum arbitrio, dummodo à iure non non exorbitet, simulque Ecclesiæ vtilitati consulatur.

DVBIVM XXX.

An diuidendæ sint decimæ Mixtæ inter duas Parochias, si oues, v. gr. in vno earum pascantur, & noctu in altera quiescant?

¹²⁹⁵ Certum est, Decimas mixtas, seu animalium illi Parochiæ deberi, in cuius terminis habitant, pascuntur, & foetus enituntur greges seu armenta, etiamsi eorum domini in alia Parochia viuant. Dictat enim ratio, vt ibi soluantur decimæ, vbi pascuntur, & foetus producunt. Si vero in vna Parochia hyeme victitent, & æstate in alia: decimæ sunt æqualiter inter vtramque Parochiam diuidendæ. Glos. *ad cap. Ad Apostolicæ, verb. Personales. Sed decimæ,* inquit, *animalium an inter personales, an inter prædiales sint, quæritur? & potest dici, quod inter prædiales. Vbi. ergo pascuntur continuo, ibi decimæ solui debent. Sed quid si per medietatem anni in territorio vnius Ecclesiæ, & per aliam medietatem in territorio alterius Ecclesiæ pascuntur? Æquum est, vt diuidantur. Quæsierim vero, num diuidendæ etiam sint decimæ inter duas Parochias, si in vna earum greges seu armenta pascantur, & in alia noctu quiescant.*

¹²⁹⁶ Diuidendæ sunt. Quia decimæ mixtæ magis accedunt ad naturam prædialium, quam personalium: Ergo sicut decimæ prædiales debentur illi Parochiæ, vbi sunt prædia, ita hæc decimæ debentur, vbi sunt animalia: dicuntur autem animalia esse non minus vbi dormiunt, quam vbi pascunt: Ergo æqualiter inter vnam, & alteram Parochiam sunt diuidendæ. Sic Glof. *ad cap. Ad Apostolicæ, verb. Personalis. Rebut q. 6. de decim. n. 26. Suar. to. 1. de Relig. l. 1. c. 21. nu. 10. Barbo. l. 3. de iure Eccles. c. 26. §. 1. n. 39. Et cap. Ad Apostolicæ, citans Monetam c. 4. n. 16. Basil. de matr. l. 5. c. 13. §. 3. n. 23. & 24. Palao tom. 2. tr. 10. d. vni. pun. 8. n. 8.*

¹²⁹⁷ Non sunt diuidendæ decimæ sed debentur Ecclesiæ vbi ager est, in quo pascuntur. Quia fructus, & foetus gregis ex agro proueniunt: Ergo illi Ecclesiæ vnice soluenda est decima, vbi aget, quem depasti sunt greges, situs fuerit. Ita D. Tho. 2. 2. q. 87. a. 3. ad. 2. Alens. 3. p. q. 51. memb. 4. art. 4. Sotus l. 9. de iust. q. 4. art. 3. ad 2. Trull. libr. 3. Decal. capit. 3. dub. 5. numer. 4. & alij.

¹²⁹⁸ Hanc sententiam longe probabiliorem esse reor. Nam esto decimas mixtas magis accedant ad prædiales, quam ad personales: abnego tamen decimas animalium deberi illi Parochiæ, vbi animalia fixas causas obtinent, nisi ibi pascantur; licet enim sunt animalia non minus vbi cubant, quam vbi pascunt: si de pura existentia loquamur, & si loquamur de existētia in ordine ad pastum, ac vitæ sustentationē, nullatenus sunt vbi dormiunt, sed vbi pascunt: quæ quidem existentia hîc debet attendi: decima enim animalium illi datur Ecclesiæ in decimæ herbæ damni compensationem.

DVBIVM XXXI.

*An Grex, & armentum toto anno in vnius
Parochiæ agris pascuntur, & illorum Dominus
Domicilium habet in alia: fœtuum decima
sit inter vtramque Parochiam diuidenda?*

¹²⁹⁹ ESt diuidenda. Quia hæ decimæ sunt partim personales, & partim prædiales, mixtæ vtique: vnde quatenus personales sunt, debent sequi personam, ac Parochiam, vbi dominus habitat: & quatenus sunt prædiales, prædia ac Parochiam illam, in qua pascuntur: In vnam erto & alteram Parochiam decima est diuidenda non quidem æqualiter, sed aliquam portionem obtinente Ecclesia, apud quam dominus gerit domicilium. Sic Nauar. *cons. 1. de decim. Palao tom. 2. tract. 10. d. vnic. punct. 8. nu. 9. Sà verb. Decimæ numer. 4.*

¹³⁰⁰ Diuidenda non est, sed tota debetur Ecclesiæ, apud quam toto anno grex, aut armentum pascitur. Quia probabilius est has decimas simpliciter prædiales censi, vnde debet omnino naturam earum inducere, & consequenter Ecclesiæ prædiali solui. Ita Sotus *l. 9. de iust. qu. 4. a. 3. ad 2. Basil. Legion. de matr. l. 5. c. 13. §. 3. num. 25. Barbo. libr. 3. de iure Eccles. c. 26. §. 2. n. 40. Trull. l. 3. Decal. c. 3. dub. 5. Rebuf. de decim. qu. 6. n. 25. Suar. to. 1. de Relig. tr. 2. l. 1. c. 21. n. 8. Fagund. præc. 5. lib. 1. c. 5. n. 9. Angel. v. Decimæ, n. 4. & 8.*

¹³⁰¹ Hoc probabilius esse crediderim. Nam hæ animalium decimæ non ideo mixtæ vocitantur, quod partim sint personales, partim prædiales; sed quia vt fructus, ac fœtus ex animalibus hisce producuntur, magnam dominorum diligentiam requirunt. Adiicio tamen cum Manuele *sum. c. 87. concl. 2. Prouinciarum standum consuetudini.*

[152] DVBIVM XXXII.

*An decima ex apud fructibus sit Ecclesiæ
Parochiali, non prædiali soluenda?*

¹³⁰² Soluenda est Ecclesiæ Parochiali, non prædiali. Quia hæc decima personalis est, ideoque debetur Parochiali Ecclesiæ, in qua dominus apum collocat domicilium. Sic Abul. *ad cap. 23. Mat. q. 135. & 166.*

¹³⁰³ Soluenda est Ecclesiae prædiali, idest, ei in cuius territorio sunt apum aluearia, non Parochiali. Quia talis decima simpliciter prædialis est, cum apum fructus, scilicet mel ac cera de floribus ac graminibus terræ illius, in qua pascuntur, & in suis victitant aluearibus plane proueniant. Ita Angel. v. *Decima. num. 8.* Fagund. *Præc. 5. l. 1. c. 5. n. 13.* Trull. l. 3. *Decal. c. 3. dub. 5. n. 5.* Rebuf. q. 8. *de decim. n. 25.* Anchar. *ad cap. Peruenit.*

¹³⁰⁴ Profecto decimæ de aluearibus impertiendæ Parochiis illis, vbi aluearia existunt. Nam domicilia sua inibi fixa habent, & ordinariè pascuntur. Hancque sententiam probabiliorē esse reor; quia probabilius iudico, tales decimas simpliciter esse prædiales. Moneo tamen consuetudinem loci esse seruandam.

CAPVT XIII.

Circa personas, quæ ad decimarum solutionem obligantur.

DVBIVM XXXIII.

An infideles non Baptizati teneantur soluere Ecclesie decimas personales, ex vi necessariæ compensationis?

¹³⁰⁵ REcolo *ex sect. 1.* omnes homines Babptizatos ex vi iuris communis ad decimarum solutionem teneri *cap. Ex trāsmissa, de decim.* ibi: *Quia fidelis homo de omnibus, quæ licite potest acquirere, decimas erogare, tenetur.* Vnde colligo Iudæos, Sarracenos, Turcas, & alios infideles, non debere decimas Ecclesiæ soluere si nunquam fuere Sacra diluti vnda. Nam decimæ personales Ecclesiæ redduntur ob Sacramentorum administrationem, aliarūque rerum spiritualium ministerium *c. Nouum, de decim. & cap. significauit, de Parochis.* Quæsierim autem, num hi teneantur soluere Ecclesiæ decimas personales, licet non ex vi præcepti decimarum saltem ex vi necessariæ compensationis?

¹³⁰⁶ Soluere tenentur non ex vi præcepti decimarum formaliter loquendo, sed per modum satisfactionis. Quia Ecclesia Parochialis perceptura erat interesse ab aliis Christicolis, qui illorum loco poterat in ipsa habitare. Sic Bernard. apud Abul. *ad cap. 23. Mar. q. 195.* Abbas *ad cap. De terris, de decim. n. 6.* Glos. v. *Prætextu vero.* Ex parte sequitur hoc Abul. *vbi sup.* & Barbo. *libr. 3. de iure Eccl. cap. 26. Paraph. 3. num. 3.*

¹³⁰⁷ Minimè ad id tenentur. Quia nullum ius habet Ecclesia in eos, qui extra suum gremiū commorantur, iuxta illud Pauli *Cor. 5.* De iis, qui *foris sunt, nihil ad nos.* Ita Sotus *lib. 9. de iust. q. 4. articul. 4.* Suar. *tom. 1. de Relig. lib. 1. c. 16. num. 5.* Fagundez *præc. 5. l. 1. c. 5. n. 14.* Azor. *l. 7. c. 35. q. 3. & alij.*

¹³⁰⁸ Existimo sententiam primam nulla probabilitate niti. Nam siue textus consulas, siue diuinum ius, siue naturalem rationem, non inuenies, vnde valeat Ecclesia eos, qui foris sunt compellere nec satisfactionis titulo ad decimarum solutionem; accidentale enim, & casuale est, quod si infideles ibi non habitassent, Christiani eorum lares occuparent decimas reddituri.

DVBIVM XXXIV.

*An infideles non Baptizali teneantur Ecclesiæ
soluere decimas prædiales de possessionibus,
quibus suis in Prouinciis fruuntur?*

¹³⁰⁹ SCio infideles Sacra vnda non dilutos soluere teneri decimas prædiales illarum possessionum, quas in terris Christicolarum titulo emptionis, vel alio compararunt. Quia sic *cap. De terris, de decim* deciditur: *De terris, quas Iudæi colunt tuæ prudentiæ respondemus, vt eos ad decimas persoluendas, vel possessiones penitus renunciandas cum omni districtione compellas, ne forte occasione illa, Ecclesiæ valeant suo iure fraudari. Quæ verba omnibus infidelibus non Baptizatis etiam sunt accommodanda. Quæstio autem est: an illi teneantur persoluere decimas prædiales de possessionibus, quibus suis in Prouinciis fruuntur?*

¹³¹⁰ Tenentur quidem. Quia hoc onus est impositum agris, & terris, non personis, & res cum suo onere transit: vnde per accidens est, quod huiusmodi prædia possideantur à fidelibus: aut infidelibus, aut quod antè fuerint Christianorum, vel non. Sic Abbas *ad cap. De terris n. 5. Syluest. verb. Decima, qu. 7. Rebuf. q. 5. de decim. numer. 12. Lessi. lib. 2. cap. 39. dub. 5. num. 22. Orland. cons. 91. Mantuan. consil. 188.*

¹³¹¹ Minimè tenentur. Quia Ecclesia nunquam habuit acquisitum ius exigendi decimas prædiales ex prædiis, quæ non fuerunt Ecclesiæ, aut Christianorum. Ita Suar. *tom. 1. de Relig. libr. 1. c. 16. num. 5. Sotus lib. 9. de iust. q. 4. articul. 4. Fagundez præc. 5. l. 2. c. 1. n. 6. 7. 8. 9. [153] & 10. Barbo. l. 3. de iure Eccles. c. 26. §. 3. num. 5. Abul. ad cap. 23. Mat. q. 195. Vasq. opusc. tr. de Benef. cap. 1. dub. 9. Filliuc. tract. 27. p. 2. n. 264. Trul. l. 2. Decal. cap. 3. dub. 10. num. 1.*

¹³¹² Distinguo inter terras quæ nunquam fuerunt Ecclesiæ, nec in Parochias diuisæ, & in ter illas, quæ iam Ecclesiæ fuere & christianorum diuisæ in Parochias. De his debent infideles non baptizati decimas soluere, de illis autem miuime. Nam illa prædia nunquam tale reale onus habuere, neque cum illo ad infideles, à quibus possidentur, peruenerunt: Ergò ad talium decimarum solutionem nec ratione personarum, nec ipsorum prædiorum ratione tenetur. Vnde crediderim, primam sententiam parum probabilitatis habere.

DVBIVM XXXV.

*An possit Ecclesia, à Iudæis, aliisque infidelibus
non dilutis aliquod tributum exigere ad
Prædicatorum, qui eos edoceant sustentationem.*

¹³¹³ NON potest. Quia infideles compelli nequeunt ad Fidei susceptionem, imo neque vt illius myteria ac dogmata exaudiant: Igitur non potest Ecclesia eis tributum imponere ad

Euangelici Ministri, qui eos instruat sustentationem. Sic Rapha. de la Torre 2. 2. q. 87. art. 4. d. 2. num. 2.

¹³¹⁴ Potest quidem non per modum solutionis decimarum, cum hoc præceptum sit merè Ecclesiasticum, ad quod non tenetur qui extrà Ecclesiam sunt; sed per modum præcepti naturalis, eos obligando Prædicatoribus alimenta præstare. Ita Suar. tom. 1. de Relig. l. 1. c. 16. num. 12. Fagund. præc. 5. l. 2. cap. 1. num. 10. & 19. Trull. l. 3. Decal. cap. 3. dub. 10. num. 1. Palao tom. 2. tr. 10. d. vni. pun. 11. num. 1.

¹³¹⁵ Probabilius existimo, posse Ecclesiam, eiusque Pastores aliquod tributum ab infidelibus exigere ad vitum Prædicatorum, qui de facto mittuntur ad eos conuertendos: ac teneri huiusmodi infideles iure naturali illud præstare tùm ad itineris expensas, tum ad eos alendos quandiu inter ipsos habitant. Nunquam tamen Ecclesia vsa est huiusmodi potestate propter infidelium scandalum, & ne id sit eorum conuersionis fortassè impedimentum. Nam quamvis omnes homines ratione pollentes iuri naturali obedire teneantur, ac de iure naturali sit, vt qui actu in spiritualibus ministrat, necessariis ad vitam temporariis subsidiis fulciatur: tamen cum hi infideles lumen naturale rationis adeò habeant obtusum, vt vix hæc percipiant: haud erit exiguum ad salutem impedimentum eos cogere, & huiusmodi tributis diuexare. Palao mecum.

DVBIVM XXXVI.

An summus Pontifex teneatur, prædiales Decimas soluere.

Certum mihi, (quidquid Rebuffus, & Andreas Hispanus in contrarium dictitent) summum

Præsulem non teneri decimas personales soluere. Quia nullum habet superiorem, cui submittere sese possit adhuc ob sacramentorum receptionem, cum ipse omnibus potestatem, ac iurisdictionem impendat. Suar. tom. 1. De Relig. l. 1. cap. 17. num. 11. cum communi edocet. Difficultas est, num ad soluendum decimas prædiales teneatur?

¹³¹⁶ Non tenetur. Quia cum nunc decimæ sint non de iure diuino, sed de Canonico, & Pontifex sit canonis conditor, nec possit ligari lege sua nec prædecessorum suorum: neque enim par in parem habet imperium: De rigore iuris non tenebitur has decimas soluere; sed de æquitate solùm, in quantum lex est iusta, & debet quis pati legem, quam tulit. cap. Extra, de præbend. cap. Pro illorum, fante Imperator: *Licet legibus subiecti non sumus, legibus tament viuimus.* Sic Abul. ad cap. 23. Mat. q. 193.

¹³¹⁷ Tenetur quidem Pontifex soluere decimas prædiales ex illis solummod prædiis, quæ titulo patrimonij temporalis, aut emptionis, permutationis, donationis, hæreditatis, aut succeffionis sanguinis possidet. Quia post Parochiarum diuisionem, prædia vnicuique Ecclesiæ assignata habent annexum tanquam onus reale debitum decimarum respectu talis, & talis Ecclesiæ: Ergo si Pontifex temporali titulo acquirat vel possideat terras illas vt proprias, acquirere, ac possidere illas cum suo onere debet. Tenetur igitur ex earum fructibus decimas soluere. Ità Suar. tom. 1. de Relig. l. 1. cap. 17. num. 10. Rebuff. tract. de decim. qu. 5. num. 26. Syluest. ver Decimæ, num. 13. Fagundez præcep. 5. lib. 1. cap. 1. num. 11. Filliuc. tract. 27. p. 2. num. 172. Trullench. libr. 3. Decal. cap. 3. dub. 10. numer. 5.

¹³¹⁸ Hoc vnicè verum, Abulensis doctissimi venia esse existimo. Vnde si Cardinalis quisquam priusquam in Summum Præsulem eligeretur, prædia patrimonialia, vel alio modo propria possideret, quorum ratione alicui Ecclesiæ decimas deberet impertire: etiam electus Pontifex debebit: idemque assuerim, licet iam factus Papa huiusmodi possessiones acquirat. Quamuis enim sit supremus Legislator, ac dispensator decimarum: non tamen est dominus, & ideo nequit suo arbitrio illas retinere. Contrarium verò dixerim, si loquas de prædiis, ac possessionibus ad Papam pertinentibus, quatenus Papa est. Nam ex iis, cum sint de Petri, ac Ecclesiæ patrimonio, decimæ solui non debent.

DVBIVM XXXVII.

An Episcopi teneantur soluere decimas prædiales de prædiis seu possessionibus sæculari, seu patrimoniali titulo acquisitis.

¹³¹⁹ Certum mihi, Episcopos non teneri decimas personales impertire. Quia non tenentur eas soluere Parochis, cum inferiores existant: nec aliis Episcopis, vel Archiepiscopis, cum in iure talis non extet obligatio, nec Summo Præsuli, nam licet attento iure natu-[154]rali, & diuino possint Pontifex ad sui, suæque familiæ sustentationem exigere ab Episcopis decimas personales, aliquamque suorum Ecclesiasticorum quotam reddituum: de facto tamen iure communi Ecclesiastico huiusmodi potestate vsus non est. Quæsierim tamen nùm soluere teneantur decimas prædiales de bonis sæculari, vel patrimoniali titulo possessis?

¹³²⁰ Non tenentur. Quia si eis talis esset obligatio, actio quidem confunderetur, idest, idem esset dans, & accipiens, *leg. Stichum, ff. de solutionib.* Nec potest quis sibi ipsi obligari. *leg. Tutor, ff. ad Velleian.* Sic nonnulli, quos tacitis nominibus memorat Abulens. *ad cap. 23. Mat. quæs. 193.* addens: *Et hanc opinionem amplectuntur multi Episcopi nostri temporis nullas decimas de prædiis profanis suis soluentes.*

¹³²¹ Tenentur omninò. Quia si Pontifex tenetur, vndenam potest Episcopus excusari. Proximum Dubium recognosce. Ita Abul. *cit.* Suar. *tom. 1. de Relig. tract. 2. lib. 1. cap. 17. num. 13.* citans Rebuffum, Cardinalem, Innocentium, & alios Canonistas, Fagundez *præcept. 5. libr. 2. cap. 2. num. 16.* Filliuc. *tract. 27. part. 2. num. 174.* Trull. *l. 3. Decal. c. 3. dub. 10. num. 6.* & alij communiter.

¹³²² Hoc planè decendum. Nam eadem est ratio de Episcopis, atque de Summo præsule: prædia enim sæcularia vbi primùm in Parochias fuere diuisa statim fuerunt affecta hoc onere reali decimas soluendi: res autem cum suo onere transit. Quæ ratio eo efficacius procedit in Episcopis, & omnibus infra Pontificem Prælatis, quo minorem illo obtinent potestatem in decimarum dispensationem. Secùs dixerim de prædiis Ecclesiasticis, quæ ad Episcopalem pertinent dignitatem, de his enim non sunt decimæ soluendæ.

DVBIVM XXXVIII.

*An Parochi teneantur ex vi iuris, de fructibus
suorum Beneficiorum decimas Episcopis soluere?*

¹³²³ SCio, non teneri personales decimas alicui persolvere. Quia cum hæ in receptione

Sacramentorum fundentur, Parochi non recipiunt Sacramenta ab aliis tanquam eis subditi, sed tanquam à cooperatoribus. Dubito autem, an teneantur vi iuris soluere Episcopis suorum Beneficiorum ex fructibus decimas?

¹³²⁴ Tenentur quidem. Quia in veteri Testamento Leuitæ decimam de decimis, aut de fru, ctibus earum Summo Sacerdoti soluebant. *Num. 18.* At Episcopus est velut Summus Clericorum Sacerdos. Sic Hostiens. *summ. titul. de decim. §. A quibus.* & alij, quos pressis nominibus memorat Abulens. *ad cap. 23. Mat. quæstion. 192.*

¹³²⁵ Minimè tenentur. Quia nullatenus est expressum id in iure, imò contrarium decerni videtur *cap. Nouum genus.* Eadem enim ratione teneretur Episcopus decimas de omnibus sui Episcopatus fructibus Papæ, ac Archiepiscopo persolvere: quod falsum omninò est. Ita Abul *ubi supr.* Leander *præcept. 5. dub. 6. quæst. 17.* & omnes.

¹³²⁶ Certum est mihi, ex vi iuris huiusmodi decimas à Parochis non deberi. Addo nec ex vi consuetudinis, cum potius Ecclesiæ consuetudo teneat oppositum, vt Hostiensis concedit. Quæ quidem consuetudo sufficeret ad derogandum ius positivum, si quod daretur præscribens soluendas esse à Parochis eiusmodi decimas. Porro licet decimæ nostræ sint ad decimarum Testamenti veteris similitudinem, tamen ex eo non pendent, sed ex Ecclesiæ statuto, quæ talem decimarum solutionem minimè imperat.

DVBIVM XXXIX.

*An Clerici alicui Ecclesiæ inseruientes, (verbi gratià,
Canonici inseruientes maiori Templo, aut Beneficiati)
tenentur ex iure solvere decimas ex bonis, quæ
titulo sæculari, aut patrimonij titulo possident, si ea
bona sint intra Ecclesiæ, cui inseruiunt, territorium?*

¹³²⁷ NON tenentur. Quia *cap. Nouum genus, de decim.* dicitur, *Nouum genus exactionis est,*

vt Clerici à Clericis exigant. Vbi tò *Nouum* idem est quod iure insolitum, & inusitatum vt cum Glossa multi Doctores exponunt. Sic Sà *verb. Decimæ, numer. secund. Sylvester numer. 13. quæstion. 7.* Alens. *tertia parte, quæstion. 51. membr. septim. articul. secund.* Angel. *verb. Decimæ.*

¹³²⁸ Tenentur quidem. Quai huiusmodi Clerici possident ea bona sæculari titulo, ea autem prædia, quæ titulo sæculari possidentur, per se affecta sunt onere decimarum: vnde ad Clericos Ecclesiæ inseruientes, cùm suo decimarum onere transeunt. Alias autem grauiter læderetur

Ecclesia: possent enim Canonici, & alij Sacerdotes alicui Ecclesiæ inseruientes multa prædia acquirere, emeréque intra ipsius Ecclesiæ territorium, ac sic eam decimis defraudare. Ita Fagund. *præc. 5. l. 2. cap. 2. n. 16.* Suar. *tom. 1. de Relig. l. 1. c. 17. n. 22.* Lessius *l. 2. c. 39. dub. 51. n. 23.* Rebuff. *tr. de decim q. 5.* D. Thom. *2. 2. qu. 87. art. 4.* Sotus *l. 9. de iust. q. 4. a. 4.* Couarruias *l. 1. variarum, c. 17. n. 8.* Gutierrez *l. qq. Canon. cap. 21. n. 52.* Abbas *ad cap. Nouum genus, de decim. numer. quart.*

¹³²⁹ Veriorem longè hanc sententiam esse reor. Claret enim ex iure, teneri huiusmodi Clericos ad decimas hasce soluendas. Nam *cap. Si quis laicus, vel Clericus, 16. quæst. 1.* dicitur, non posse Clericum rem propriam legare, vendere, ac dare, priuando Ecclesiam priorem suo decimarum prouentu. Supponit ergo textus, Ecclesiam habere ex bonis Clericorum decimarum prouentum. Porro ingenuè fateor, nouum genus exactionis esse, Clericos, seu Pastores, ad quos pertinet decimas ipsas exigere, decimas de ipsis decimis soluere, aut de mansis, seu passalibus Ecclesiæ, quæ titulo spirituali, & Beneficij possidentur: & hunc esse affirmo huius textus germanum proculdubio sensum ex communi Doctorum. Fagund. sic.

[155] DVBIUM XL.

*Clericus tenetur decimas soluere de
fructibus sui patrimonij, ad cuius titulum fuit
Ordinibus initiatus, si deseruiat Ecclesiæ, cui
tales decimæ deberentur, si adesset obligatio?*

¹³³⁰ NON tenetur. Quia huiusmodi bona dicuntur quædam spirituales mercedes (ac præmia pro obsequiis Ecclesiæ exhibendis. Sic Gloss. *ad cap. Tuis, de præbend.* Ricci. *part. 7. collect. collect. 2628.* Sayr. *decis. 12. de censib.* Guido *decis. 283.* Antonin. *var. resolut. l. 1. casu 88.* addens sic fuisse in Regno Neapolitano decimum.

¹³³¹ Tenetur quidem. Quia tale patrimonium titulo sæculari possidetur, quod quidem obnoxium erat ante Ordinum susceptionem decimandi obligatione, à qua non fuit ex Ordinum susceptione exemptum; non enim Ecclesia debet defraudari re sibi debita ante Ordinum receptionem. Ita Barbos. *l. 3. de iure Eccl. c. 16. §. 3. n. 10.* Fagund. *præc. 5. l. 2. c. 2. n. 4.* Trull. *l. 3. Decal. c. 3. dub. 10. n. 2.* Suar. *tom. 1. de Relig. tr. 2. l. 1. c. 17. n. 22.* Bonac. *d. ult. de præc. Eccl. q. ultim, punct. 7.* citans Molfesium, Cœpolam, ac Monetam.

¹³³² Ego quidem existimo, liberum esse Clericum à solutione decimæ soluendæ, si ad congruam sustentationem nulla bona Ecclesiastica possideat, sed necessarium ei sit victum de iis sæcularibus possessionibus sibi parare. Quia in hoc casu bona illa quasi Ecclesiasticam induunt Beneficij naturam, quod decimam non debet. Postquam autem Clericus bona Ecclesiæ, seu Beneficium, Capellamve acquirit, ad sustentationem sufficiens subsidium, bona illa sæcularia ad quorum titulum Ordines suscepit, pristinam resumunt decimam reddendi obligationem. Si verò de Clericis simplicibus loquamur, tenentur quidem ex vi iuris communis decimas soluere personales de actione lucratiua corporali, non verò de spirituali, hoc est, de iis bonis, quæ titulo sæculari, artificiòque corporali lucrantur: non autem de illis bonis, quæ titulo, & actione spirituali, pro Missarum cantu, pro defunctis humandis, acquiruntur.

DVBIVM XLI.

*An qui ob extremam, vel quasi extremam necessitatem
decimas Ecclesiae non praestitere, ad pinguiorem
fortunam remeantes, teneantur, illas restituere?*

¹³³³ Teneantur decimas soluere communi, ac tolerabili inopia laborantes: scilicet, si solutis

his, ad congruam personae ac familiae sustentationem habeant. Quia decima soluitur quasi debitum, *cap. Parochanos, de decim.* At in ratione debiti non habetur ratio paupertatis, nisi post bonorum cessionem, *cap. Octoardus, de seruit.* Et quidem si pauperes huiusmodi à soluendis tributis Regiis non eximuntur, nec debent à decimarum solutione eximi. Porro qui extrema necessitate premuntur, à solutione eximuntur decimarum. Nam cum in hac necessitate communia sint omnia, non tenentur huiusmodi inopes decimas impertire. Certa hæc, dubitas verò, nùm qui ob extremam, vel quasi extremam necessitatem decimas Ecclesiae non praestitere, teneantur si ad pinguiorem fortunam redierint; illas restituere?

¹³³⁴ Tenentur planè. Quia accepta, & consumpta in necessitate extrema redeunte meliori fortuna sunt restituenda: ergo pauperes ad meliorem fortunam redeuntes debent restituere decimas, quas extrema necessitate pressi consumpserunt. Sic Fagundez *præcept. quint. libr. secund. capit. tert. numer. secund.* Rebuff. *tractat. de decim quæstion. quint. numer. 13.* Trullench. *lib. 3. Decalog. cap. 3. dub. 10. numer. 9.* Vasque *Opusc. de eleemosyn. cap. 1. dub. 6.* Malder. *tract. 4. cap. 7. dub. 1.* Tolet. *l. 5. c. 24. n. 10.* Lessius *l. 2. c. 16. dub. 1. numer. 8.*

¹³³⁵ Non tenentur. Quia ille, qui in casu necessitatis extremæ accepit alienum, & consumpsit, ad meliorem remeans fortunam, non tenetur aliquid restituere. Ergo idem in casu nostro dicendum. Ita Suarius *tom. 1. de Relig. tract. 2. libr. 1. capit. 16. numer. 17.* Filliuc. *tractat. 27. part. 2. num. 166.* Layman. *libr. 4. tract. 6. cap. 3. num. 6.* Palao *tom. 2. tractat. 10. dub. unic. pun. 11. num. 2.*

¹³³⁶ Profectò quia probabilius planè est, eum, qui necessitate extrema, vel quasi extrema affectus aliena accipit, & consumit, ad meliorem fortunam remeantem non teneri aliquid restituere: Nam qui in huiusmodi necessitate accipit aliquid & consumit non tenetur restituere ratione acceptionis, quæ iusta fuit: nec ratione rei acceptæ, quæ consumpta iam est, & non vt res aliena, sed vt propria, cum in necessitate extrema omnia communia sint: probabilius consequenter esse reor non obligari ad restitutionem eum, qui in extrema, vel quasi extrema inopia constitutus decimas retinuit, & consumpsit, etiamsi postmodum ad pinguiorem fortunam recurrat. Docuit Palao.

DVBIVM XLII.

*An pauperes laici in graui neceſſitate constituti, itavt
congruam sustentationem sibi, ac familiae non habeant,
debeant decimas personales, ac prædiales soluere?*

¹³³⁷ DEbet quidem. Quia propter paupertatem non debet quis aliena surripere: cum autem

Ecclesia dominium decimarum habeat, raperet aliena pauper ille, qui ei decimas denegaret, omnesque se inopes fingerent, vt decimas non soluerent. Profectò Episcopi, ac Paroci de superfluis tenentur pauperibus prouidere, ideóque non possunt pauperes sibi succurrere in necessitate solùm graui, decimas subtrahendo. Sic D. Thom. 2. 2. *quæstion. 87. articul. 4.* Caietan. *ibi. Aleus. 3. part. quæst. 51. art. 1.* [156] Syluest. *verb. Decimæ, num. 10.* Rebuff *tractat. de decim. quæstion. 5. numer. 16.* Panormit. *ad cap. Cum homines, numer. 4. & 5.* Fagundez *præcept. 5. lib. 2. cap. 3. num. 1.* asserens esse communem sententiam.

¹³³⁸ Minime debent. Quia credibile non est piam matrem Ecclesiam velle cum tanto rigore pauperes ad soluendas decimas obligare, vt etiam è rebus sibi moraliter necessariis illas soluere teneantur, vnde necessarium eis sit mendicando victitare. Ita Suarius *tom. 1. de Relig. lib. 1. cap. 16. num. 16. & 18.* Filliucins *tract. 27. num. 166.* Layman. *lib. 4. tractat. 6. cap. 3. numer. 6.* Innocent. III. *ad cap. Licet, de censib.* Palao *tom. 2. tractat. 10. punct. 11. numer. 2.* Trullench. *lib. tert. Decalog. cap. 3. dub. 10. numer. 9. & alij.*

¹³³⁹ Hanc eligo sententiam si non probabiliorem, saltem æque probabilem. Nam solutio debiti ex iusto titulo contracti differri potest ob grauem necessitatem, seu inopiam debitoris: imò ille, qui rem alienam possidet, & non potest reddere statim sine magna status iactura potest illius differre redditionem: ergo idem dicendum in decimarum debito. Et si (vti Auctores primæ sententiæ dictitant) Episcopi, ac Parochi sunt obligati ad subueniendum subditis pauperibus ea necessitate graui pressis: non possent rationabiliter iniquo animo serre, quod subditi grauati inopia ante retineant, quod ipsis esset postmodum tribuendum. Moneo tamen, hanc opinionem maxima circumspectione esse practicandam ob abusus periculum. Enim vero pauperes hi ad meliorem fortunam adducti tenentur ad decimarum, quæ non soluere, restitutionem. Nam licet in extrema necessitate omnia sint communia, ac veluti propria, & ideo quæ in ipsa sint accepta, & consumpta obnoxia restitutioni non sunt, adhuc bona redeunte fortuna: haud sic in necessitate graui, quia in illa non fiunt omnia communia, ac propria, vnde cum tunc accipiuntur, & absumuntur vt res alienæ, semper manent restitutione obligata. Ex Palao adhuc.

DVBIVM XLIII.

An Religiosi virtute suorum priuilegorum sint nunc omninò exempti à solutione decimarum prædij, terræ, horti, &c. etiamsi alias essent debitæ Summo Præsuli?

¹³⁴⁰ CERTum mihi, Religiosos, ac Clericos in communi viuentes ex iure antiquissimo

exemptos fuisse à decimis illorum, quæ ipsimet ad sui sustentationem excolebant. *cap. Decimas 16. quæstion. 1. & cap. Ex multiplici, de decim.* At ex iure moderniori teneri soluere de omnibus prædiis, ac terris alienis, quas propriis colunt expensis, imò de propriis post Concilium Lateranense acquisitis. *cap. Nuper, de decim.* Certum mihi, per priuilegium *capitis Ex parte 1. de decim.* nunc eximi Regulares à decimarum solutione de animalibus, quæ ipsi nutriunt. *ibi: Et de nutrimentis animalium suorum, & de hortis suis decimas non persoluant.* Item suorum

vi priuilegiorum nunc exemptos esse à solutione decimæ prædiorum suorum, quæ propriis manibus, aut sumptibus excolunt: imò omnium prædiorum, etiam ab aliis conductorum. Dubito autem, an nunc sint omninò exempti à solutione decimarum prædij, terræ, hortus, &c. etiamsi alias essent Papæ debitæ?

¹³⁴¹ Non sunt. Quia priuilegium de non soluendis decimis, intelligitur de extraordinariis, non verò de ordinariis, cum hæ sint de iure diuino. Sic Riccius *3. part. collect. 1136. Put. decis. 65. libr. 3.*

¹³⁴² Exempti sunt. Quia cum decimæ de iure diuino non debeantur, sed de Ecclesiastico, benè possunt Pontifices de illis non soluendis priuilegium impertire: sicut de facto impertiere nostræ Societati Iesv Paulus III. Pius IV. & Gregorius XIII. derogando expressè *caput Nuper, de decim.* Nos ergo & qui nostris priuilegiis fruuntur, sumus exempti, non tenemur soluere decimas de domibus, prædiis, terris, possessionibus, hortis, & aliis bonis à nobis possessis, ac possidendis, quamuis decimæ eorum Summo Præsuli debeantur. Ita Henriquez *libr. septim. capit. 27. Fagundez præcept. quint. libr. secund. capit. quart. numer. prim. & secund.* Ioann. de la Cruz *in Epit. priuileg. libr. secund. capite nono, dubio quarto, conclusion. tert.* Trullench. *libr. tert. decalog. capit. tert. dub. 11. numer. tert.* Manuel. *tom. 2. qq. Regul. qu. 44. articul. 4. & 5. & tom. 3. question. 74. art. 16.* Leander *præcept. quint. dub. 6. quæst. 36.* Miranda *Man. Prælat. tom. secund. quæst. 49. articul. 12.* Villalobos *tom. 2. tractat. 33. difficult. 4. numer. 5.*

¹³⁴³ Fusius dixerim, quæ circa nostram quæstionem Doctores tradidere. Summus Pontifex eximere potest à decimarum tam personalium, quam prædialium soluendarum onere, quos voluerit, & de facto multos suis priuilegiis particularibus exemit. Innocentius III. *cap. A nobis, de decim. Soluant, inquit, decimas, nisi à Præstatione illarum specialiter sint exempti.* Hæc autem immunitas nisi per Summum Præsulem impertiri non potest. Glossa ad *cap. Ecclesiæ 16. question. 1. verb. Nouis.* ibi: *Priuilegium est solius Papæ, vni auferre Ecclesiæ, & alteri dare decimas.* Porrò hoc priuilegium concessum est multis Religionibus, vt scilicet, de omnibus omninò prædiis, & bonis ab ipsis possessis nullas decimas, etiam Papæ soluere teneantur: non solùm de iis terris, quas propriis manibus ac sumptibus excolunt, sed etiam per simplices colonos. Quod intelligendum, quando hoc priuilegium concessum est terris Religionum, & non personis: nam tunc ad quoscumque colonosæ terræ fuerint transmissæ, semper cum suæ exemptionis priuilegio transmittuntur. Glossa ad *Clement. Religiosi, de decim. verb. Excolendas,* ait: *Puto si eximuntur terræ priuilegiatorum, quod ipsorum coloni ab hoc onere colents illas priuilegio participant.* At si eximuntur personæ, & non terræ, tunc licet ipsæ personæ exemptæ de sua parte decimas non soluant: coloni tamen non exempti soluent. Hoc priuilegium concessum olim fuit nostræ Societati, præfatis Pontificibus adeo amplum. [157] vt eximant à decimarum onere omnes terras nostras, possessiones, hortos &c. quamuis decimæ illæ summo Præsuli debeantur. *Aliquam decimam* (in priuilegio dicitur etiam *Papalem soluere non teneantur, & neque ad id per literas eiusdem sedis, aut legatorum, aut Nunciorum seu Diæcesanorum prædicorum cuiuscumque tenoris fuerint vllò vnquam tempore compelli possint, nisi ipsæ literæ Apostolicæ plenam, & expressam ac de verbo ad verbum de indulto, ac concessione huiusmodi, ac de eorum ordinatione mentionem fecerint.* Et Gregorius XIII. in priuilegis concessis terris nostræ Societatis derogauit clarissimè, & cessauit decisionem *capitis Nuper, de decim.* Et hæc priuilegia olim ab his summis Pontificibus nobis concessa fuere ex proprio motu, *de plenitudine potestatis,* vt in illis videre est; quibus non potest aliquis attribui defectus iuxta Glossam magnam *in cap. Ad hæc, de rescript.* & Mendosium cum multis *in regul. Cancellar. 16. qu. 7. nu. 2.* Nonnulla discutiam.

DVBIVM LXIV.

*An Religiosi teneantur decimas soluere de priis,
terris, agris &c. quos alis tradunt excolendos?*

¹³⁴⁴ TEnentur quidem. Quia priuilegia exemptionis à solutione decimarum sunt personalia,

non realia, ideoque ad colonos non trāseunt, arrendatarios, vel emptores prædiorum aut fructuum. Sic Trull. l. 3. Decal. c. 3. dub. 11. num. 3. Barbo. de iure Eccles. libr. 3. cap. 26. §. 3. num. 40. male citans Suarium, Azorium, & alios.

¹³⁴⁵ Minime tenetur. Quia prædia seu terræ ad colonos cum eodem priuilegio transeunt; non enim est concessum personis Religiosorum, sed Religionum terris, vt ex priuilegij tenore constat. Ita Glos. ad Clement. Religiosi, de decim. Mendos. tr. de priuileg. quem citat ac sequitur Fagund. præc. 5. l. 2. c. 4. nu. 1. Ioan. de la Cruz in Epit. priuileg. libr. 2. c. 9. dub. 4. concl. 4. Manu. tom. 2. qq. Regul. quæstion. 44. aartic. 4. Rapha. de la Torre 2. 2. question. 87. d. 6. Diana part. 10. tract. 12. resol. 51. citans Leandrum, & alios.

¹³⁴⁶ Mihi hoc cerum, quidquid Barbosa reclamet pro sua sententia citans Suarium tom. 1. de Relig. tr. 2. l. 1. c. 19. n. 13. Azorium p. 1. l. 7. c. 27. q. 7. ac plures Rotæ decisiones. Illi enim loquuntur de solis priuilegiis iuri communi insertis, de quibus cerum est, colonos non eximi à decimarum onere, cum illa priuilegia expresse concedantur Religiosis sub illa conditione, vt propriis laboribus, hoc est manibus & expensis prædia colant. Vnde si per colonos id exerant, tenentur ipsi Religiosi decimas soluere de fructibus, quos ipsi percipiunt, cap. Licet de decim. & etiam ipsi coloni de illa parte fructuum, qua fruuntur. cap. A nobis & cap. Tua, de decim. Secus dixerim, si alia specialia priuilegia postea Religionibus concessa perpendantur, in quibus, vti vidimus, eximuntur à solutione decimarum de suis priis, ac terris, etiamsi eas per colonos excolant. Et suspicor id etiam solum intendisse Barbosam afferens Rotæ decisiones, quæ hoc, non aliud aperte confirmant.

DVBIVM XLV.

*An quando Pontifex summus communicat vnius
Religionis priuilegium alteri Religioni: censeatur
etiam communicare exemptionem à Decimis soluendis,
quæ in priuilegio, quod communicat, erat expressa?*

¹³⁴⁷ POntifex communicans priuilegia alicuius Religionis in quibus adest expressa exemptio

à decimarum solutione, alteri Religioni non censetur etiam communicasse exemptionem à solutione decimarum, ni si de hac exemptione fiat specialis mentio. Quia exemptio hæc difficulter assolet à Papa concedi. Imo etiamsi Pontifex indicta priuilegiorum communicatione fecerit de decimis mentionem: non est censendus huiusmodi exemptionem Impertire. Quia si non apparet mens concedentis expressa, verbum *Decimæ* referri potest ad decimas extraordinarias quæ imponuntur ab homine; non autem ad ordinarias, ac prædiales,

quæ sunt debitæ iure diuino. Sic Barbo. *libr. 3. de iure Eccles. capit. 26. Paragraph. 3. numer. 41.* multos citans difficultatem huius concessionis exponentes. Trull. *lib. 3. Decal. cap. 3. dub. 11. num. 5.* Diana *p. 10. tr. 12. resol. 49.* citans Merollam.

¹³⁴⁸ Censetur quidem communicare exemptionem à Decimis, cum Pontifex alicui Religioni communicat alterius priuilegia, in quibus continetur huiusmodi exemptio. Quia sicut sufficit illa communicatio, vt Religio, cui communicantur priuilegia alterius Religionis, gaudeat aliis exemptionibus in priuilegiis illis expressis: etiam debet sufficere, vt gaudeat gratia exemptionis à solutione decimarum, vtpore cum allis contenta. Ita Cruz *in Epit. Priuileg. libr. 2. cæpit. 9. dub. 4.* Rapha. de la Torre *2. 2. quæstione. 87. d. 1. num. 5.* Lezana, Hieron. Garcia à Diana citati *vbi supra.*

¹³⁴⁹ Profecto si vnus Religionis priuilegia alteri Religioni simpliciter, seu per clausulas generales concedantur non censetur Pontifex communicasse exemptionem à solutione decimarum, nisi de hac exemptione specialis mentio fiat. Quia cum id sit difficilis concessionis, in concessione generali non venit: & in hoc Auctoribus primæ sententiæ adhæreo. At si concedantur specificè seu per clausulas específicas, & particulares priuilegia vnus Religionis, in quibus exemptio à soluendis decimis includitur, Religioni alteri: censetur Pontifex communicare etiam exemptionem à decimarum onere, quamuis ex hac exemptione specialis mentio[158] non fiat. Quo in sensu cum Auctoribus secundæ sententiæ opinor. Diana.

DVBIVM XLVI.

An Priuilegium concessum Religionibus de non soluendis decimis, ex propriis prædiis, extendatur ad noualia, quæ post concessum priuilegium orta, ac culta fuerint?

¹³⁵⁰ Non extenditur. Quia cum post priuilegium orta fuerint, non videntur in priuilegio, exemptionis comprehendendi. Sic Rebuff. *tr. de decim q. 14. n. 3. 29. & 30.* citans Ancharranum, Garsiam, & aliaos. Gutier. *l. 3. qq. Can. c. 21. n. 130.* Moneta *de decim. c. 4. n. 67.* Trull. *l. 3. Decal. c. 3. d. 11. n. 4.* Hieron. Rodrig. *in Compen. qq. Regul. resol. 50. n. 6.* Couar. *l. 1. var. c. 17. n. 13.* Barbos. *l. 3. de iure Eccles. c. 26. §. 3. num. 14.*

¹³⁵¹ Extenditur quidem. Quia priuilegium datum de non soluendis decimis ex propriis prædiis, est absolutum, & non limitatum: ergo cōprehendit omnes terras, ac prædia propria. At noualia, etiam post priuilegium datum, sunt propria prædia: ergo in priuilegio comprehenduntur. Ita Suarius *tom. 1. de Relig. tract. 2. lib. 1. cap. 19. numer. 5. & 6.* Leander *præcept. 5. dub. 6. quæstion. 47.* Filliucius *tractat. 27. part. secund. num. 183.*

¹³⁵² Idem affirmo. Quia præterquam quòd id ex *cap. Ad audientiam, de decim.* colligitur, priuilegium datum de non soluendis decimis de propriis laboribus extenditur ad noualia, quæ propriis manibus, ac laboribus fiunt, vt concedunt ex contrariis Rebuff. *num. 28.* Gutier. *n. 131.* Moneta *n. 68.* & Barbos. *num. 14.* Ergo etiam priuilegium datum de non soluendis decimis de prædiis propriis extendi debet ad noualia. Nec existimo posse alicuius ponderis differentiam assignari.

DVBIVM XLVII.

*An Priuilegium Regularium de non soluendis
decimis ex prædiis propriis, extendatur ad
prædia, quæ de nouo acquirunt, de quibus ante
acquisitionem, decimæ Ecclesiis soluebantur?*

¹³⁵³ NON extenditur. Quia in dubio priuilegiū debet intelligi sine tertij præiudicio, *Cap.*

Quamuis, de rescript. An quando quis donat alicui domum censui perpetuo addictam, non possidet eam cum census illius onere? Ergo idem de prædiis de nouo acquisitis asserendum. Nec enim debet Ecclesia iure, quo antea fruebatur, priuari. Sic Orland. *consil.* 268. Rebuff. *de decim. quæstion.* 13. *numer.* 114. Barbos. *ad Cap. Quamuis, numer. prim.* citans Abbatem, Innocentium, Collectarium, Imolam, Zabarellam, & alios.

¹³⁵⁴ Extenditur equidem. Quia priuilegium hoc est illimitate concessum, sine vlla exceptione: Igitur est intelligendum tam de prædiis illius temporis, quam de futuris, ex *Cap. Quia circa, de priu.* vbi interrogatus Pontifex, an priuilegium Monachis concessum de retinendis decimis extenderetur ad possessiones acquirendas? Respondit affirmatiuè. *Quia* (inquit) *indefinite concedendo, intellexisse videtur non solum de decimis illius temporis, sed de futuris.* Ita Suarius *tom. 1. de Relig. tractat. 2. libr. 1. cap. 19. numer. 7.* Filliucius *tract. 27. num. 184.* Palao *tom. 2. tract. 10. dub. vni. punct. 12. numer. 6.* citans Azorium. Ioann. de la Cruz *in Epito. l. 2. c. 9. dub. 4. concl. 2. & alij.*

¹³⁵⁵ Verius hoc esse crediderim, nec dari dubium de priuilegio video, (vti Rebuff. voluit) vnde si terito præiudicium inferatur, debeat priuilegium coarctari: sed fauorem, & gratiam Religiosis meritò impensam recognosco. Et quidem priuilegia proprio motu Principum concessa non sunt strictè. sed largè interpretanda: & sic obseruanda omnino vti sonant, vt notarunt Ioann. Andreas, & Abbas *ad Cap. 2. de priuil.* At priuilegium de non soluendis decimis Regularibus concessum fuit datum à Pontificibus proprio motu, vt constat in priuilegio concesso Fratribus Minoribus à Sixto I V. Ergo non strictè, sed largè interpretandum. Quia autem de prædiis conductis, quæ Religiosi suis manibus, vel sumptibus excolunt? Certè si loquamur de priuilegio iuri communi inserto, nullatenus extenditur ad prædia conducta quamuis Religiosi propriis laboribus, ac sumptibus ea excolant: sed tenentur soluere decimas. Quia sic declarauit Alexander III. *Cap. Dilecto, de decim.* At si loquamur de priuilegiis, quæ extra corpus Iuris Religiosi obtinent, assero extendi ad prædia etiam conducta, & ad bona Emphyteutica, vnde de his non debent decimas impertire. Ita concessit Fratribus de Guadalupe Gregorius XI. Martinus V. & Paulus III. *Mecum Fagund. præc. 5. l. 2. c. 4. n. i.* Azor. *tom. 1. l. 7. c. 3. q. 6. & alij.*

DVBIVM XLVIII.

An Priuilegium hoc Religiosis concessum extendatur ad hortos, quos ipsi colunt, ut olera vendant?

¹³⁵⁶ NON extenditur. Quia priuilegium debet intelligi de hortis, quos ad vsum propriū

efformant, & excolunt: secus si ad venditionem; non enim Religiosi negotiari, vel huiusmodi sæcularia debent exercere. *Cap. 2. Ne Clerici, vel Monachi. Cap. Dilecti, de decim.*

¹³⁵⁷ Extenditur planè. Quia in *Cap. Ex parte*, absolutè, & absque vlla distinctione Religiosis conceditur decimarum exemptio *de hortis suis*. Ergo siue olera eorum proprio vsui Monasterij deseruiat, siue ad eorum sustentationem diuendantur, non tenebuntur decimas soluere. Nec enim desinunt horti esse sui, ex eo quod eorum olera venundentur. Ita Dicastil. *tom. 2. de iust. l. 2. tr. 9. disp. 1. dub. 4. & 5.* Cardin. de Lugo. *tom. 2. de iust. d. 26. sect. numer. 27.* edocens non esse prohibitum Religiosis fructus suorum agrorum vendere. Bayn. *de Sacra-[159]ment. tract. 11. q. 15.* Leander *præcept. 5. dub. 6. quæst. 50.*

¹³⁵⁸ Cum non loquamur de priuilegio concesso Religiosis in corpore iuris inserto, sed de aliis priuilegiis indultis Regularibus, quæ post priuilegium illud insertum, expedita fuerunt: asserendum proculdubio est, non teneri illos decimas soluere de hortis, quamuis olera vendant. Nam eodem tenore eximuntur Religiosi à solutione decimarum de hortis suis, ac eximuntur de terris, prædiis, ac aliis possessionibus. At in omnium sententia Religiosi eximuntur à solutione decimarum de fructibus prædiorum, &c. etiamsi ex iis aliqui, vel omnes fructus vendantur: ergo idem asserendum de fructibus hortorum. Et quidem licet negotiatio strictè, ac propriè sumpta sit Clericis, ac Religiosis prohibita: non tamen negotiatio, qua quis vendit superflua, & necessaria emit, quia hæc est naturalis. D. Th. 2. 2. q. 77. art. 4. & cum eo omnes Theologi.

CAPVT XIV.

Circa vim, quam Consuetudo, Præscriptio, Compositio, & Transactio in decimas habet.

DVBIVM XLIX.

An consuetudo possit efficere, ut aliqui à solutione omnium decimarum prædialium eximantur?

¹³⁵⁹ MIHI certum, consuetudinem posse efficere, ut loco decimæ soluatur duodecima, vigesima, vel trigesima pars. Quia quota decimarum est de iure solum positio, contra quā optime præscribi potest. Imo posse consuetudinem efficere, ut ex certis fructibus nulla decima persoluatur, si alias ex aliis redditibus congrua Ministrorum sustentatio supersit, affirmo.

Quia in hoc casu solum est de iure humano decimare ex iis fructibus: Ergo contra illud poterit consuetudo præualere. Dubito verò, an consuetudo possit aliquos eximere ab omnium decimarum prædialium solutione?

¹³⁶⁰ Minime potest. Quia decimæ prædiales iure diuino debentur, contra quod consuetudo præualere nequit. Sic Hostiens. *ad cap. In aliquibus, de decim.* Rochus Curti. *ad cap. vlt. de consuet.* Turrecre. *ad cap. Reuertimini* 26. q. 1. a. 7. n. 12. Parisi. l. 2. consil. 25. Felin. *ad cap. Causam quæ, de præscript.* & alij plures Canonistæ, quos citat Couar. l. 1. var. c. 17. n. 8.

¹³⁶¹ Potest omnino, dummodo ex aliis redditibus, ac pensionibus Parocho, & aliis Ministris sustentatio congrua remaneat. Quia hoc congrua sustentatione illis manente, solum remanet obligatio iuris humani ad soluendas decimas etiam prædiales: certè contra hoc ius potest consuetudo præualere *cap. ultim. de consuetud.* Ita Suar. *to. 1. de Relig. tr. 2. l. 1. c. 12. à n. 7. & c. 30. n. 6.* Nauar. *sum. c. 21. n. 30.* Azor. l. 7. c. 37. q. 2. Bonac. *d. vlt. de præc. Eccl. q. 5. pun. 5. n. 6. & 7.* Fagund. *præc. 5. l. 3. c. 1. n. 24. & 25.* Vasq. *tr. de Benef. c. 1. §. vnic. dub. 2.* Palao *to. 2. tr. 10. d. vni. pun. 4. à n. 1.* Lessi. l. 2. c. 39. *dub. 5. nu. 25.* Trull. l. 3. *Decal. c. 3. dub. 11. n. 7.* Laym. l. 4. *tr. 6. c. 6. n. 9.* Et Canonistæ citati à Barbosa *lib. 3. de iure Eccles. c. 26. §. 3. n. 64. & ad cap. In aliquibus, de decim.*

¹³⁶² Hanc sententiam vnice veram esse putarim. Nam quidquid lex, aut legislator efficere potest, valet gerere consuetudo, cum hæc vim legis habeat. *leg. 2. c. Quæ sit longa consuetudo.* At Pontifex proculdubio potest per legem particulare à solutione omnium prædialium eximere: Ergo idem consuetudo poterit.

DVBIVM L.

*An vt consuetudo valeat aliquos ab omniũ decimarum
prædialium soluti ne eximere, sufficit quod sit
præscripta per quadraginta annorum spatium?*

¹³⁶³ Non sufficit. Quia non sufficit consuetudinem percipiendi decimas esse ptobatam

quadraginta annorum spatio, sed requiritur, vt septuaginta annorum termino approbetur: Ergo idem requiret spatium consuetudo, vt quem à decimarum eximat solutione: cum contrariorum eadem sit disciplina. Sic Fulgosi. *consil. 166.* Balb. *de præscrip. p. 5. q. 7.* Rebuf. *de decim. q. 13. n. 53.* Socin. *libr. 2. consil. 297.* Ricci. *in collect. decis. 2392.* citans Verallum.

¹³⁶⁴ Sufficit profecto. Quia frequens & diuturnus vsus communitatis habet vim introducendi legem, & consequenter aliam abrogare, si legitimo, & diuturno tempore duret: sed quadraginta annorum tempus est satis diuturnũ: Ergo sufficit ad legem abrogandam. Ita Paris. *cons. 25. n. 6. & 27.* Couar. *lib. 1. var. cap. 17. nu. 7. 8. & 10.* Gutier. *lib. 2. qq. can. cap. 20. num. 65. & 66.* Suar. *tom. 1. de Relig. tract. 1. libr. 2. capit. 13. numer. 1. & 7.* Vasquez *tract. de Benef. cap. 1. dub. 3.* Trul. *libr. 3. Decal. capit. 3. dub. 11. num. 7.* Filliuc. *tr. 27. numer. 154. & alij.*

¹³⁶⁵ Existimo longe probabilius requiri, & sufficere quadraginta annorum tempus, vt præfata consuetudo præscripta, legitimè censeatur, vt habeat vim eximendi à decimarum solutione populum, qui Parocho huiusce temporis spatio non soluit. Sumitur ex *cap. ultim. de consuet.*

iuncta Glossa, v. *Legitime praescripta*. Quis enim non fateatur quadraginta annorum spatium satis esse diuturnum?

[160] DVBIVM LI.

*An vt vna Parochia contra aliam in
perceptione decimarum praescribat necessaria,
sit quadraginta annorum consuetudo?*

¹³⁶⁶ SCio, consuetudine introduci posse, vt decimæ, quæ vni Parochiæ olim soluebantur, modo adscribantur, & soluantur alteri. Quia Papa per legem, aut priuilegium aliquod potest efficere, vt ex prædiis existentibus in vna Parochia alteri Parochiæ decimæ soluantur: ergo idem poterit consuetudo, cum legis vim habeat. *Cap. Cùm sint homines, & Cap. Ad Apostolic. de decim.* Quæsierim verò, an vt vna Parochia contra aliam in huiusmodi decimarum perceptione præscribat, necessaria sit quadraginta annorum consuetudo?

¹³⁶⁷ Non est necessaria, sed sufficit consuetudo decennalis. Quia quando consuetudo contra ius aliquod non es, sed præter illud, legitimè, ac sufficienter decennio inducitur, vt docet Glossa *ad cap. vlt. de consuetud. v. Consuetudo, in 6.* At nullum est ius, quod expressè prohibeat decimas prædiales solui alteri Parochiæ in cuius territorio prædia non sunt. *Cap. Ad Apostolicæ.* ibi: *Tu eligas in hoc, quod per consuetudinem diù obtentam ibidem, noueris obseruatum.* Ergo consuetudo decennio introducta sufficiens est, vt omitta vna Parochia, in qua sunt prædia, alteri, in qua non sunt decimæ soluantur. Sic Abbas *ad Cap. Cum sint homines.* Syluest. v. *Consuetudo, n. 6. dicto 1. Couar. l. 1. var. c. 17. n. 8. Barbo. l. 3. de iure Eccles. c. 26. §. 3. n. 68.* citans Rebuffum, Achil. & Pute. Et probabile esse docent Trull. l. 3. *Decal. c. 3. d. 11. n. 7.* & Palao *tom. 2. tr. 10. d. vni. punct. 4. num. 6.*

¹³⁶⁸ Necessaria quidem est. Quia consuetudo, qua præscribitur contra illam Parochiam intra cuius territorium prædia sunt sita, non est præter ius, sed expressè contra ius introducta, vt patet ex Glossa *in Ca. fin. de consuetud.* Glossa *in Cap. Cum sint homines, de decim. v. Ad consuetudinem,* ibi: *Per quam iuri communi præiudicatur.* Et *in Cap. Ad Apostolicæ, v. Consuetudo,* ibi: *Ius commune in promptus est, quod illi Ecclesiæ debent dari decimæ, in cuius territorio sunt prædia.* At vt consuetudo, quæ contra ius est legitimè sit introducta requiritur quadraginta annorum tempus, nec decennium sufficit: ergo Ita Suar. *tom. 1. de Relig. tr. 2. l. 1. c. 22. num. 7.* asserens, Couarruuiam paulo superiù *num. 7.* huius esse opinionis. Fagund. *præc. 5. l. 3. c. 1. nu. 10. & 11.* Trull. l. 3. *Decal. c. 3. d. 11. num. 7.* Palao *tom. 2. tract. 10. d. vni. punct. 4. num. 6.* citans Antonium, & alios. Lessius *libr. 2. cap. 39. dub. 5. numer. 26.*

¹³⁶⁹ Eiusdem mentis sum, nec video, quonammodo Abbatis sententia defensari possit nisi eo in casu, in quo dubium esset de ipsomet prædio ad quamnam illarum Ecclesiarum pertineret: tunc enim ipsummet ius commune dubium esset pro vtraque Ecclesia, ibique posset decennalis præscriptio deservire.

DVBIVM LII.

An possit consuetudo efficere, vt nulla personalis decima soluatur?

¹³⁷⁰ **M**Inime potest. Quia decimæ personales sunt de iure diuino, ac naturali, contra quod ius consuetudo nequit præualere. Sic Rebuff. *de decim. q. 13. n. 43.* Henric. *ad Cap. Peruenit, de decim.* & alij Canonistæ, addentes tamen, posse, hoc non obstante, consuetudinem efficere, vt integra decima personalis non soluatur, sed aliqua pars, nempe vigesima, vel trigesima, nam quoad quantitatem consuetudo non soluendi, est positiui iuris.

¹³⁷¹ Potest omninò efficere, vt nullæ decimæ personales soluantur. Quia Pontifex potest quoscumque voluerit eximere priuilegio, vel lege speciali ab omni decimarum personalium onere, sicut potest à prædialium obligatione liberare: ergo idem potest consuetudo præstare, cum vim legis obtineat. Ita Turrecr. *ad Cap. Reuertimini 16. q. 1. a. 7. n. 11.* Couarr. *l. 1. cap. 17. n. 8.* Moneta *de decim. cap. 5. n. 92.* Suar. *tom. 1. de Reli. tr. 2. l. 1. c. 12. n. 6.* Fagund. *pr. 5. l. 3. c. 1. n. 29.* Zerola *in praxi Episc. p. 1. v. Decimæ, §. Ad septimum,* & alij ex Canonistis, ac Theologis.

¹³⁷² Hoc dicendum. Nam de facto in omnibus Christiani Orbis Prouinciis nullæ soluuntur decimæ personales, eo quod ex aliis redditibus subsit Ministris Sacris sufficiens ad substantationem subsidium: ergo potest consuetudo præuare huiusmodi à decimarum personalium solutione exemptionem.

DVBIVM LIII.

An præscriptio possit efficere, vt ex toto, aut ex parte saltem quis à decimarum prædialium onere eximatur?

¹³⁷³ **R**Ecolo, præscriptionem à consuetudine differre, quod per consuetudinem ius, ac dominium communitati acquiritur: per præscriptionem verò ius, & dominium acquiritur priuatis, non communitati. Porrò ad præscriptionem, (quæ quidem est *dominij acquisitio, vel alieni iuris siue realis siue personalis peremptio per continuationem temporis definiti,*) quatuor necessariæ condiutiones à Doctoribus nempe possessio, titulus probabiliter præsumptus, bona fides, & continuatio possessionis cum bona fide per tempus lege præscriptum. Iam requiro, nùm præscriptio efficere possit, vt ex toto, aut ex parte saltem quis ab onere decimarum, prædialium præsertim eximatur?

¹³⁷⁴ Minime potest. Quia nec consuetudo præstare potest, vt communitas, vel populus ab onere decimæ soluendæ præsertim ex toto liberetur. Sic Riccius *parte quarta, collect. decision. 993.* Rebuff. *de decim. question. 13. numer. 55.* asserens nullum Clericum, vel laicum posse præscribere [161] libertatem nullas soluendi decimas, etiamsi per centum, imò per mille annos solutæ non fuerin. Btalb. *decis. 29.*

¹³⁷⁵ Potest equidem. Quia id potest efficere consuetudo, (vti vidimus) respectu communitatis cuiusuis: igitur idem poterit præscriptio respectu cuiuscumque priuati. Ita Theologi

communiter. Suar. *tam.* 1. *de Relig. tr.* 2. l. 1. c. 12. n. 7. & c. 30. n. 6. Nauar. *sum.* c. 21. num. 30. Azor. *tom.* 1. l. 7. c. 37. q. 2. & Canonistæ plures.

¹³⁷⁶ Hoc verum mihi. Nam si id potest respectu communitatis consuetudo præstare, poterit planè idem præscriptio respectu priuati cuiusuis efficere. Quia consuetudo, ac præscriptio pares sunt in potestate.

DVBIVM LIV.

*An sufficiat quem per quadraginta annorum
tempus exemptum fuisse ab onere soluendi
decimas, vt ex præscriptione possit ab eo liberari?*

¹³⁷⁷ Non sufficit. Quia vt id valeat præscriptio operari, necessarium est temporis immemorabilis spatium, nempè centum annorum. Sic Molfes. *tract.* 6. c. 4. n. 46. Ricci. *collect.* 993. Guido Pap. *decis.* 284. Mohed. *decis.* 205. Franc. Marc. *decis.* 17. & aliis.

¹³⁷⁸ Sufficit quidem. Quia vt consuetudo possit communitatem aliquam ab onere decimarum eximere, sufficit, esse per quadraginta annorum spatium præscriptam, (vti supra ex communi ostendi.) Ergo eadem ratione asserendum, idem temporis spatium sufficere, vt præscriptio legitimè sit introducta, & consequenter vt sufficiens sit ad eximendum priuatum quemlibet ab onere soluendi decimas. Ita Doctores nonnulli apud Couarruiam *lib.* 1. *variarum cap.* 17. nu. 10. & Suarium *citandum.*

¹³⁷⁹ Profectò si præscriptor habet possessionem non soluendi decimas sine vero titulo, non sufficit consuetudo per spatium quadraginta annorum, sed requiritur, vt illius initij nulla adsit memoria. At si præscriptor habeat consuetudinem non reddendi decimas cum vero titulo, habere illam sufficit per quadraginta annorum spatium. Colligo ex *cap.* 1. *de præscri.* n. 6. & tenent Couarr. *cit.* n. 8. Vasq. *tr. de Benef.* c. 1. §. vni. *dub.* 3. Suar. *tom.* 1. *de Relig. tr.* 2. l. 1. *cap.* 13. num. 1. 3. & 8. Bonacin. *dub.* 5. *de præcept. Eccles.* q. 5. *punct.* 5. num. 6. Lessius l. 3. c. 39. d. 5. n. 25.

DVBIVM LV.

*Quis decimam viniitavit pro quota solueret
vigtesimam, vel duodecimam, & postmodum
terra sit arabilis vinea extincta: teneturne soluere
de decem vnum, non de viginti, vel duodecim?*

¹³⁸⁰ Tenetur quidem. Quia scripsit in fructu vineæ, non fructu terræ arabiiis vario semini expositæ triticeo, hordeaceo, &c. Sic Rebuff. *de decim.* q. 13. n. 61. Anton. *ad cap. Commissum.*

Fagund. *præc.* 5. l. 3. c. 1. nu. 27. Butri. *ad cap. Commisum.* Abbas *ibi*, n. 2. Et alij Doctores *ad cap. Audistis, de præscript.*

¹³⁸¹ Non tenetur, sed eodem modo debet soluere decimas de fructu terræ arabilis, ac de fructu vineæ soluebat. Quia præscriptio per se primo est fundi, secundario autem fructuum, quos reportat. Ergo per accidens ad præscriptionem erit, quod fructus varientur. Ita Suar. *tom. 1. de Reli. tr. 2. l. 1. c. 22. n. 9. & 10.* Postius *de manuten. obser.* 73. n. 56. Giouag. *consil.* 28. n. 7. l. 2. citans Rotæ decisiones. Leand *præc.* 5. d. 7. q. 19.

¹³⁸² Hoc probabilius esse reor, existimans varietatem in fructibus non obstare. Nam præscriptio per se primò est realis circa terram ipsam seu fundum: & ideo quidquid fructificet præscribenti fructificat quoad decimam reddendam, vel accipiendam. A paritate rationis probatur apertè ex *Cap. Commisum, de decim.* *ibi: Et sicut de pascuis olim decimæ persoluebantur, ita nunc de iisdem ad frugum fertilitatem translatis decimas volumus absque diminutione persolui,* vt *ibi* notat Glossa, v. *Pascuis.*

DVBIVM LVI.

An Clerici, vel Religiosi possint decimas præscribere absque Parochia, vel eius præscriptione?

¹³⁸³ SCio, Clericos, vel Religiosos posse præscribere decimas, si præscribant Parochiam.

Quia principali acquisito, accessorium acquiritur: vnde acquisita per præscriptionem Parochia, debent præscribi decimæ illius, quæ sunt quid accessorium. Suar. *tom. 1. de Relig. tr. 2. l. 1. q. 30. n. 1. 2. 7.* Fagund. *pr.* 5. l. 3. q. 1. n. 34. Dubito autem, an Clerici, vel Religiosi absque Parochia possint decimas præscribere?

¹³⁸⁴ Non possunt. Quia *Cap. peruenit, de decimis*, dicitur, absque Parochia non posse decimas obtineri. Et quia per actionem iniustam haud potest præscribi. At iniustum est, vt commodum decimarum acquiratur sine onere ministrandi Sacramenta, quod Parochi, vel curam Parochiæ habentes subeunt: Igitur decimarum præscriptio non potest acquiri à Clericis, vel Religiosis, quin Parochia, vel curam Parochiæ habentes subeunt: Igitur decimarum præscriptio non potest acquiri à Clericis, vel Religiosis, quin Parochia, illiusque onus acquiratur; nisi priuilegium, aut donatio facta à Summo Præsule accedat. Sic Fagundez *cit.* n. 35. Suar. *vbi s.n.* 8. Abbas *ad Cap. suggestum, de præscript. notab.* 1. Gloss. *ad Cap. de quar ta, & Cap. penult.* Antonin. p. 2. tit. 4. q. 3. §. 5.

¹³⁸⁵ Possunt planè. Quia nulla datur prohibitio particularis, qua decimæ præscribi sine Parochia non possint, (accidentibus aliis necessariis ad præscriptionem conditionibus) à Clericis, vel Religiosis: cum in se capacitatem habeant ad illas præscribendas. Ita Rebuff. *tr. de decim. q. 13. n. 61.* malè à meo Fagundio pro contraria sententia citatus. Turrecr. *ad c. fin. 1. q. 16.* Barbo. quem affert, ac sequitur Leand. *pr.* 5. d. 7. qu. 25. Couar. l. i. var. c. 17. n. 8. Guiter. l. 2. *Can. q. 9. c. 21. n. 60.* Moneta *tr. de decim. q. 5. num. 107.* Rota in *Florenti. Paroch.* 22. Maij, 1610.

¹³⁸⁶ Probabilior mihi hæc sententia est. Nam præscriptio, & priuilegium eandem obtinent efficaciam. *Cap. Super quibusdam, v. Præ.[162] terea, de verb. signif.* Ergo si id potest priuilegium habent, æquè poterit, qui præscripsit. Porrò in *cap. Peruenit, de decim.* solùm

prohibet Monachis iura Parochialia vsurpare: non tamen negat, quòd possidentes ill tempore ad præscriptionem habili, valeant ea iura acquirere. Fateror, nullum per iniustam actionem, præscribere posse: abnego verò esse iniustam actionem, acquirere quem decimarum commodum sine onere Sacramenta ministrandi, dummodo id fiat mediante præscriptione, & manente alia congrua sustentatione Parochi: sicut iniustitia non esset acquirere, aut habere decimas cuiusvis Parochiæ, mediante priuilegij specialis concessione, vt contrarij fatentur.

DVBIVM LVII.

An vt valida sit Compositio inter personas Ecclesiasticas facta requiratur consensus Papæ?

¹³⁸⁷ REcolo, Compositiionem esse, *Gratuitam quandam conuentionem*. Transactionem verò,

Pactionem quandam de re dubia, ac lite incerta, aliquo dato, vel retento. Leg. 1. Digest. de Transact. Porrò Compositio super decimis valida est, queisdam conditionibus concurrentibus. *Cap. Ex multiplici, de decim. & cap. 2. de Transact.* Valet quidem compositio facta inter personas Ecclesiasticas suarum Ecclesiarum nomine: scilicet, vt decimæ vni curato debitæ alteri in posterum soluantur, dummodo causæ cognitio, & Superioris consensus interueniat. Hæc certa. Quæsierim vero nùm vt validæ sint compositiones factæ inter personas Ecclesiasticas requiratur Summi Præsulis consensus: verbi gratiâ, vt de rebus minutis nulla decima soluatur; vel vt non soluatur decima integra de frumento, vino, oleo: sed loco decimæ vigesima, aut trigesima reddatur?

¹³⁸⁸ Requiritur Papæ consensus, & approbatio. Quia *caput Veniens, de transact.* exigit consensum, & Authoritatem Apostolicam. Sic Bertrand. *consil. 14. volum. 1. & consil. 116.* fauet Bonacin. *dub. ultim. de præcept. Eccles quæstion. 5. punct. 5. numer. 3.* sine distinctione docens, ad hoc vt per compositionem auferatur obligatio soluendi decimas in futurum, requiri necessario Papæ consensum, & Episcopi non sufficere.

¹³⁸⁹ Minime requiritur, sed Episcopi sufficit approbatio. Quia expressè habetur in *cap. Statuimus, de transact.* vbi Alexander III. profatur: *Statuimus, vt si super decimis inter vos, & aliquam personam Ecclesiasticam, de assensus Episcopi, vel Archiepiscopi sui compositio facta fuerit, rata, & inconcussa persistat.* Ita Gloss. *ibi, ver. Personam Ecclesiasticam.* Abbas ad *cap. Dilecti, de decim.* Rebuff. *de decim. quæstion. 13. numer. 26.* Fagundez *præcept. 5. libr. 3. capit. 2. num. 9.* Suarius *tom. 1. de Relig. tract. 2. libr. 1. cap. 12. n. 15.* Barbo. *de iure Eccl. l. 3. c. 26. §. 4. n. 24.* Trul. *l. 3. Decal. c. 3. d. 11. n. 12. & 14.* Palao *to. 2. tr. 10. d. vnic punct. 5. num. 4.*

¹³⁹⁰ Certum hoc mihi, fundamentum primæ sententiæ debile omnino esse credenti. Nam ad illud *capitis Veniens* respondeo, inibi agi de compositione cum laicis facta, (non cum Clericis,) ad quam necessarius proculdubio est Summi Præsulis approbatio.

DVBIVM LVIII.

*An Compositio facta inter Curatum, & laicum
de nulla decima, vel aliqua non soluenda,
valida sit etiam si Pontificis consensus accedat?*

¹³⁹¹ CERTUM mihi, compositionem factam inter personas Ecclesiasticas ex consensu Episcopi, vel eius Vicarij validam esse. Dixi *Vicarij*, nam hi solent habere generalem Episcoporum potestatem. Certum etiam, compositionem initam inter solos Parochos etiam sine consensu Episcopi, aut Vicarij valere, si non in perpetuum, sed ad vitam componentium fiat. Quia huiusmodi compositio non est realis, sed personalis, nec Parochiæ, aut successoribus præiudicat. Certum præterea, posse Curatum non solum validè, sed & licitè gerere compositionem tam cum Ecclesiasticis, quàm cum laicis absque consensu Episcopi, vel Vicarij, super decimis præteritis. Quia sunt fructus iam facti, & ad Curam facientem compositionem pertinentes. Dubium autem est, nùm valida sit compositio facta inter Curatum, & laicos de non soluenda aliqua, vel vlla decima, si consensus Pontificis accedat?

¹³⁹² Valida non est. Quia cum decima iuris diuini sit, Papa non potest vtilem ad eiusmodi compositionem assensum præstare. Sic Rebuff. *de decim. q. 13. n. 27. & 29.*

¹³⁹³ Est quidem valida. Quia decima est non iuris diuini, sed Canonici: ergo potest Papæ consensus efficere, vt huiusmodi compositio valida existat. Ita Azor. *tom. 1. l. 7. c. 37. q. 5. Trul. l. 3. Decal. c. 3. d. 11. nu. 12. Palao tom. 2. tr. 10. d. vnic. punct. 5. num. 4. & 5.*

¹³⁹⁴ Communis omnium ferè Doctorum opinio est, decimæ negotium ad ius Canonicum pertinere. Vnde certum est planè, posse Pontificem hoc ius abrogare, & tollere. A fortiori igitur poterit agere, vt præfata compositio rata, ac valida existat.

DVBIVM LIX.

*An sufficiat Archiepiscopi, vel Episcopi consensus,
vt compositio facta inter curatum & laicos de
non soluenda integra decima, valida existat?*

¹³⁹⁵ SVFFICIT quidem. Quia quando agitur non de exemptione omnimoda à decimarum debito, sed de earum diminutione, hoc est, *vt non soluatur ex his rebus, in hac mensura, & in hoc loco*, quæ quidem non est tanti ponderis compositio, videtur sufficiens esse Archiepiscopi, vel Episcopi consensus. Sic Decius apud Rebuffum *tract. de decim. [163] q. 13. n. 29. Trull. l. 3. Decal. c. 3. dub. 11. nu. 12.* citans meum sapientissimum amicum Ferdinādum de Castro Palao *to. 2. tr. 10. d. vni pun. 5. n. 4. & 5.* Glos. cum Hostiensi *ad cap. statuimus 2. de transact. Suar. citatus à Trullencho to. 1. de Relig tr. 2. l. 1. c. 12. n. 15.*

¹³⁹⁶ Non sufficit, sed requiritur Papæ consensus. Quia nullus extra summum Præsulem laicum à decimis eximere potest, nec decimæ imminere quantitatem. *cap. Venerabilis, de cōfirmat.*

utili. & cap. A nobis, eodem tit. Bertrand. ibi, & Abbas. At compositio præfata est quædam exceptio: Ergò sine Papæ approbatione facta non valet. Ita Azor. p. 1. l. 7. c. 37. q. 5. Palao malè pro contraria sententia citatus. Leand. præc. 5. d. 7. question. 35. Rebuf. vbi sup.

¹³⁹⁷ Valet equidem compositio, vt laicus non soluat decimam integram, sed minorem, vtpote vigesimam, trigesimam, &c. At non sufficit ad hoc sola Episcopi autoritas, nisi Romani Pontificis consensus accedat. Nam cum decima ex toto, vel ex parte remittitur, ius commune relaxatur, quod præcipit integram decimam impertiri. Valet item compositio, vt laicus non soluat decimam ex certis queisdā fructibus, aut bonis, modo fiat Romani Præsulis autoritate; siquidem hac etiam in parte ius commune remittitur. Scio tamen valere compositionem factam cum laicis autoritate Episcopi super tempus, locum, & personas, quibus soluendæ sunt decimæ. Quia per huiusmodi compositionem ius commune non remittitur.

DVBIVM LX.

An possit valide fieri Transactio super Decimis?

¹³⁹⁸ VIdimus *Dub. 56. Transactionem esse pactionem quandam de re dubia, aut lite incerta, aliquo dato vel retento. Quæsierim itaque an Transactio huiusmodi validè fiat?*

¹³⁹⁹ Valide non fit. Quia decimæ *spirituales* dicuntur, *cap. In summa 1. q. 1. c. Literas, de restitut. spoliat.* vbi Glos. & Abbas, referente Rebuffo *de decim. q. 13. n. 38.* At non potest fieri transactio super rebus spiritualibus, Sacris, aut Religiosis: Ergo nequit super decimis fieri. Minorem probo *ex cap. super eo. 7. de transact.* vbi dicitur: *Tale damus responsum, quod transigi super re Sacra & Religio non potest. Etenim res Sacræ vt possideantur, aliquo dato, vel retento, siue promisso speciem credimus habere simoniæ. Alias si gratis & annicabiliter se litigantes componant, Sacris Canonibus nequaquam dicimus obuiare.* Sic Glossa ad textum præfatum adiiciens: *Ex illo textu euidenter constat, quod de re Sacræ, siue spirituali transactio interuenire non possit.* Absolute ergo ducendum non posse valide transactionem de decimis fieri.

¹⁴⁰⁰ Valide certè fit. Quia perceptio fructuum decimarum res temporalis est, cum in rebus temporalibus consistat. Ita Rebuf. *citat. Fagund. præc. 5. l. 3. c. 2. n. 10.* Panormit. & Barbosa, quos refert, ac sequitur Leand. *præc. 5. d. 7. q. 39.*

¹⁴⁰¹ Crediderim opus esse distinctione vti. Nam decimæ possunt dupliciter sumi, scilicet pro ipso iure accipiendi decimarum fructus, vel pro ipsa fructuum perceptione, qui decimarum nomine capiuntur. Si priori modo sumantur. haud potest super eis fieri trāsactio; ius enim est quid spirituale. Si vero secūdo modo sumantur, rectè potest fieri trāsactio huiusmodi; perceptio nāque fructuum Decimarum res est temporaria cum in rebus temporariis consistat.

CAPVT XV.

Circà Ecclesias, vel personas, queis decimæ sunt soluendæ.

QVÆSTIO INCIDENS.

Num Decimæ debeant solui Parochis, qui opibus abundant?

¹⁴⁰² CERTVM est, ius percipiendi decimas ad solos Clericos pertinere. Quia ius hoc est spirituale, cuius laicus capax non est. Vnde ad earum perceptionē ex iure omnino Clericatus, seu tonsura requiritur. Certe nunc de iure communi solis Parochis soluendæ sunt decimæ. Quia competit ex officio, ad populi decimas soluētis salutē spiritualement attendere. Porro etiam Episcopis solui debent ex iure saltē in aliquibus casibus. Primus est, quando sunt Ecclesię Cathedrali debitę; quia huius Ecclesię est Episcopus ac immediatē Parochus. *c. Cum contingat, de decim.* Secūdus, quādo prædia, ex quibus soluendæ sunt decimę sunt decimę sita non sunt in alicuius determinata Parochia: tunc enim cēsenda sunt ea prædia ad Episcopū tanquam ad proprium Parochum attinere circa decimarum solutionē. *c. Quoniam, de decim.* Tertius quando Parochiæ in Diœcesi distinctę non sunt; tunc etenim Diœcesis tota est Parochia Episcopi, vnde ipsi tanquam proprio Parocho decimę debentur. *c. Omnes Basilicę 16. q. 7. n. 9.* Quartus, quando consuetudo ferret, vt dæcimæ ad Episcopum spectarent. *c. Dudum de decim.* Quintus denique, quādo decimæ sunt Cathedrali Ecclesiæ donatæ aut alio modo debitæ; tunc Episcopus de iure communi est in illis fundatus *ex c. Dudum. licet inter fratres*, hoc est Canonicos Ecclesiæ Cathedralis diuidi debeant. Certa hæc. Dubito verò, num Episcopo, aut Parocho, qui opibus abundat solui decimæ debeant?

¹⁴⁰³ Non debent. Quia olim leuitis, ac Sacerdotibus Deus decimas cōcessit: ideo quod eis non reliquerit in terra aliquam possessionis portionē. Nū. 18. Deuter. 18. Ergo Episcopis, & Parochis, qui nunc diuitiis aliunde possessis abūdant, non licebit decimas recipere, ac proinde nullus tenebitur ea illis soluere. Sic nonnulli, quos pressis nominibus memorat Abul. *ad c. 23. Mat. q. 174.* Horum sententiam Rebuf. *de decim. q. 13. n. 6.* innuit esse probabilem, dū contrarium verius esse dictitet.

¹⁴⁰⁴ [164] Solui videtur deberi. Quia decimæ non soluuntur Ecclesiæ personarum respectu, sed Dei intuitu, ac diuini ministerij causa, quod Parochi præstant. *c. Decimæ 16. q. 1.* At propter affluentes diuitias nullus potest suo iure spoliari, alioqui Regi prædiuiti, aut principi opulēto non teneretur quis tributa impendere, nec debitor creditori copioso debita: quod plane est absurdum. Ita Rebuf. & Abulens. *vbi sup. n. 14.* Suar. *to. 1. de Relig. tr. 2. l. 1. c. 29. n. 5.* Castro *v. Decimæ. Turrecrem. l. 4. sum. 2. p.c. 37.* Filliuc. *tr. 27. p. 2. cap. 9. nu. 20.* Trull. *l. 3. Decal. cap. 3. dub. 8. n. 6.* Fagund. *præc. 5. l. 3. c. 4. n. 1.*

¹⁴⁰⁵ Existimo primam sententiam, Rebuffi venia defendi non posse, sciens damnatum fuisse errorem Pseudo. Apostolorum negantium decimas dandas esse Clericis, qui paupertatē Euangelicam non profiterentur. Abnego etenim paupertatem Leuitarum, aut Sacerdotum, fuisse præcipuam causam, propter quā eis decimæ à Deo adiicerētur; sed aliqualem solū. Præcipua enim causa fuit ministeriū diuinum: vnde siue in Veteri Testamento Ministri Sacri diuitiis affluerent, siue affluant in nouo, illis debebantur, & his decimæ proculdubio debentur.

DVBIUM LXI.

An valida sit Decimarum locatio si fiat ad sexennium, vel nouēnium cum hac clausula: Vt triennio finito, noua, ac distincta locatio censeatur?

¹⁴⁰⁶ Certa præmittā. Clericis simplicibus nullumque Ecclesiasticum Beneficium habentibus

decimę non debentur. Quia licet ex vi ordinum sint capaces, non tamen de facto proprium ius ad illas obtinent percipiendas, quousque aliquo Beneficio donentur. Palao *to. 2. tr. 10. d. vni. pun. 10. n. 2.* Religiosis non debent dari decimę de iure communi. Quia de iure hoc solum Ecclesiis sæcularibus debentur *cap. Cum in tua, de decim. cap. significauit, de Paroch.* Religiosi enim obligati non sunt sui status ratione ad seruiendum in spiritualibus populo. Filliuc. *tr. 27. p. 2. n. 211.* Debentur autem Religiosis decimę, si debeant aliquod Parochiale Beneficium. Quia munus eis tunc adhæret ministrandi spiritualia. Vel si priuilegio donentur recipiendi ex aliquibus locis decimas. *cap. Cum in tua, de decim.* Filliuc. *ibid.* Laici non possunt ius ad decimas habere. Quia sunt iuris spiritualis incapaces. *c. Ad hæc de decim.* Suar. *to. 2. de Relig. l. 1. c. 29.* Possunt tamē laici decimarum fructus percipere. Quia habens proprium ius decimarum, potest laico si nō primum ius, secundarium tamen tribuere hoc est, ius ad fructus percipiendos videlicet ex locatione, venditione, aut donatione. Fagund *prec. 5. l. 3. c. 2. n. 11.* Possunt laici per locationem ad breue tempus ius hoc secundariū acquirere fructus decimarum percipiendi. Quia quicumque Ecclesiasticum Beneficium possidens pro libito potest eius fructus ad breue tempus sæculari locare, eique facultatē ad illas exigendas impertire. *cap. Vestra 2. de locato, & conducto.* Filliuc. *vbi sup.* Valida demum locatio non erit, si ad quinquennium, vel quadriennium fiat. Quia licet hoc breue tempus habeatur attento iure communi, quod est infra decennium, *cap. ultim. Ne prælatu.* tamen attento nouiori iure, non est reputandum breue tempus quinquennium, aut quadriennium. Nam ad triennium illud contraxit Paulus II. in *Extrau. Ambitiose, dereb. Eccl. non alienand.* & omnem locatione, aut venditionem longioris temporis itritauit. Suar. *citat.* Certa hæc apud omnes. Dubito autem, an saltem valida sit locatio decimarum, si fiat ad sexennium, cum hac clausula: Vt finito triennio, censeatur noua, vel distincta locatio?

¹⁴⁰⁷ Valida est. Quia etsi locatio ab initio fiat ad plures annos, cum tamen verè distinctę sint locationes per tempora à iure permissa, nulla locatio ex his est iuri contraria. Sic Bald. *c. 1. §. si libellario, quib. mod. feud. amittat. & leg. 1. voluntas, C. de fidei commis.*

¹⁴⁰⁸ Non est valida. Quia sic expressè colligitur ex textu in *Authent. de non alienand. §. Quod autem dictum est. v. Nec illud, collat. 2.* vbi habetur, quod si res alienari prohibita, vel concedi ad longum tempus, ad nouem annos ccedatur, cum pacto de renouando ad alios nouē annos, aut cum expressa renouatione ad alios annos iure permissos: finita prima locatione tale machinamentum non teneat, nec ea locatio valeat vltra tempus à iure permissum. Ita Couar. *l. 2. var. c. 16. n. 4.* Vallasc. *de iure emphyteut. q. 29. n. 25.* Fagund. *præ. 5. l. 3. c. 2. n. 11.* Cinus, Alberic. Ancharran. Iason. Alexand. & alij apud Couar.

¹⁴⁰⁹ Hoc certum omnino. Ideo nullatenus admittendę sunt conuentiones alię, quę manifeste in legis fraudem geruntur. Locatio itaque valida erit in triennio à iure permissa, ad reliquum autem tempus omnino retractabitur, & infirma censebitur. Sic Fagundez.

CAPVT XVI.

Circa Primitiarum solutionem.

DVBIVM LXII.

*An præceptum soluendi Primitias
possit consuetudine abrogari?*

¹⁴¹⁰ CERTUM est, in lege noua latum fuisse præceptum de soluendi Deo, primitiis, quidquid sine fundamento repugnarint nonnulli quos pressis nominibus refert Abbas *ad cap. Decimarum, de decim.* Quia expressè habetur in *cap. Decimas 16. q. 7.* ibi: *Oportet congruentius nos Decimas, & primitias, quas iure Sacerdotū esse sancimus, ab omni populo accipere, quas fideles, præcipiente Domino, offerunt.* Quæsierim autem num præceptum hoc possit consuetudine abrogari?

¹⁴¹¹ [165] Non potest. Quia est de iure diuino sicut de Decimis, quæ Doctores Primitias æquiparant. Non ergo potest consuetudine aboleri. Sic Andre. Hispan. *in Regul. decim. q. 8.* Rebuff. *tract. de decim. q. 1. n. 21.* & alij.

¹⁴¹² Potest equidem. Quia lex soluendi primitias est humana: At consuetudo potest contra legem humanam præualere: ergo Primitiarum solunedarum præceptum potest consuetudine abrogari. Ita Suar. *tom. 1. de Relig. lib. 1. c. 8. n. 16.* Palao *tom. 2. tr. 10. d. vni. punct. 16. n. 2.* & omnes.

¹⁴¹³ Certè præceptum soluendi primitias non solum potest omninò aboleri, non solum potest minui, & augeri, vt primæ sententiæ Auctores concedunt: imò de facto præceptum hoc propriè, & in rigore sumptum ex consuetudine iam est abrogatum in toto ferè orbis Christiani orbe; Primitiæ namque lato modo sumptæ intelliguntur non solum primi fructus terræ præcipui, selectiores, ac præstantiores: stricto vero propriè, & in rigore, intelliguntur duntaxat primi fructus agrorum, & arborum, qui Deo offeruntur. Has itaque, non illas soluendi præceptum iam ferè abrogatum esse affirmo cum Lessio *l. 2. c. 39. d. 6. n. 31.* & Suario *citato.*

DVBIVM LXIII.

*An ubi præceptum primitiarum adhuc
extat, debeant solui non petitæ à Parocho?*

¹⁴¹⁴ NON debent solui nisi à Parocho petantur. Quia cum in lege Gratix non sit quantitas seu quota primitiarum determinata à iure, sicut in veteri fuerat; sed relictæ est offerentium arbitrio iuxta deuotionem, dum Parochi primitias sibi dari non petunt, videntur illas velut

quid exigui momenti, aut contemnere, aut condonare. Sic Azo. *p. 1. l. 7. c. 27. q. 3.* Cuius sententiam Palao *tom. 2. tract. 10. d. unic. punct. 16. num. 2.* refert, nec improbat.

¹⁴¹⁵ Certam hanc sententiam, mei Azorij venia, esse crediderim. Et testibus oculatis accepi in iis Ecclesiis vbi loco primitiarum aliqua quota fructuum traditur, eam antequam petatur à parochianis solui eo modo, quo solui assolet decima.

DVBIVM LXIV.

An in lege Gratiae ex iure humano debeantur, Primitiae de omni frumento, vino, oleo, ac de aliis rebus omnibus, de quibus in lege veteri iure diuino soluebantur?

¹⁴¹⁶ Non debentur, Quia non præsimitur. Ecclesiam velle, vt de primis fructibus arborum, neque de oleribus, ac leguminibus primitiae reddantur, quod difficile quidem præstari posset, sed de frugibus. Sic Raphaël de la Torre *2. 2. q. 86. art. 4.*

¹⁴¹⁷ Debentur planè ex vi iuris humani primitiae ex omnibus rebus, de quibus olim soluebantur. Quia nunc solui debentur decimae de omnibus rebus, de quibus olim reddebantur: ergo & primitiae, cum vnum sit decimarum, & primitiarum præceptum. Ita Leand. *pr. 5. d. 9. q. 15.* plures citans *d. 4. quest. 1.* asserentes ex vi iuris nunc deberi decimas de omnibus rebus, è quibus olim in lege veteri fideles tenebantur.

¹⁴¹⁸ Mihi hoc certum Nam præceptum primitiarum latum est ab Ecclesia ad instar præcepti diuini: sed ex vi præcepti diuini soluebantur olim primitiae de vino, frumento, oleo, fructibus, &c. Ergò de eisdem rebus debent nunc ex vi iuris humani persolui. Secùs dixerim attenta consuetudine, quia in multis Prouinciis primitiae non redduntur, in aliis solùm de queisdam rebus solitæ reddi.

CAPVT XVII.

Circa Oblationes.

DVBIVM LXV.

An in lege Gratiae extet de gerendis Oblationibus præceptum?

¹⁴¹⁹ SVppono, Oblationem de qua iura loquuntur, esse quandam donationem bonorum temporalium siue mobilium, siue immobilium, Deo, vel Ecclesiae factam. *Cap. Qui oblationes. Cap. Clerici, 13. qu. 2.* Triplex autem est oblationum species. Prima est donatio inter viuos Deo facta, vel Ecclesiae. Secunda donatio causa mortis, quæ instar legatorum redacta est, &

assolet *Mortuarium* appellari. Tertia est vsualis, quam gerunt fideles, dùm ad altare, vel ad Sacerdotis manum offerunt. Certum est, in lege Veteri præceptum de oblationibus faciendis extitisse. *Exod. 23. Non apparebis in conspectu meo vacuus.* Dubitarim, an in lege Gratiae præceptum de gerendis oblationibus extet?

¹⁴²⁰ Extat quidem. Quia in *Cap. Præter, dist. 32.* eodem tenore verborum præceptum de primitiis, decimis, ac oblationibus apponitur: At de primitiis, ac decimis soluendis præceptum datur: ergo, & de oblationibus gerendis. Sic nonnulli, quos suppressis nominibus refert Azor. *p. 1. l. 7. c. 27. q. 11. Gloss. ad Cap. Statuinus, 16. q. 1. & ad Cap. Omnis Christianus, de consecr. distinct. 1. Hostiens. in Rub. de Parochiis. & sum. tit. Parochi, §. In quibus. Lapsus allegat. 58. n. 1. & 7.*

¹⁴²¹ Minimè extat. Quia de oblationib. provt à decimis. ac primitiis distinguuntur, nulum inuenitur in iure decretum absolute imperās eas geri: potius eiusmodi oblationes spontaneas esse decreuit Concil. Cabilonēse sub Carolo Magno c. 6. Ita D. Th. 2. 2. q. 86. a. 1. & ibi Caiet. Arag. & alij. Suar. *tom. 1. de Relig. tr. 2. l. 1. c. 5. num. 2.*

[166] Azor. *cit. Palao tom. 2. tr. 10. punct. 17. n. 2. Fagund. pr. 5. l. 4. c. 1. n. 6. & 14. Trul. l. 3. Dec. c. 13. n. 2. & alij communiter.*

¹⁴²² Certam existimo hanc esse sententiam, nempe omnes huiusmodi oblationes natura sua, & per se de consilio esse, licet per accidēs cadere sub præcepto possint, scilicet, si Ecclesia ad cultum diuinum, sacrumque ministerium eis indigeat: aut si Parochus non habeat, vnde victitet: aut quando oblationes sunt vel promissione, vel legato, vel ratione consuetudinis, aut præscriptionis debitæ. Porrò textus pro contraria sententia adducti sunt intelligendi de oblationibus, quæ debitæ aliqua ex his, quas attigi, rationibus fuerint.

DVBIVM LXIV.

An si Parochus oblationibus ad commodam sustentationem egeat, absolutè teneantur

parochiani ex præcepto diuino eas illi impertire?

¹⁴²³ Absolutè, & sine vlla limitatione tenentur. Quia non debet Parochus ex alieno ministerio

victum acquirere: iustum enim est, vt qui altari deseruit de altario viuat: ergo, si Parochus indigeat, tenentur parochiani præcepto naturali, & diuino eis oblationum subsidio succurrere. Sic absolutè Rebuff. *de decim. qu. 1. num. 24. Gloss. ad cap. Omnis, de consecr. distinct. 1. Felin. ad cap. Veniens 1. colum. 2. de testibus.*

¹⁴²⁴ Non tenentur absolutè, & sine limitatione, sed tunc solummodo ex præcepto naturali, ac diuino obligantur, quando nullæ impertiuntur Ecclesiæ illi decimæ, & ipsi parochiani sufficienti pollent substantia, vt valeant Parocho egenti subuenire. Ita Suarius *tom. 1. de Relig. tract. 2. lib. 1. cap. 5. num. 7. Palao tom. 2. tract. 10. punct. 17. num. 2. Couarruu. lib. 1. var. cap. 17. num. 3. Trullench. lib. 3. Decalog. cap. 3. dub. 13. num. 3. Barbol. de iure Eccles. lib. 3. cap. 23. num. 10. & 11. Sotus l. 9. de iust. question. 3. articul. 1. Gutierrez lib. 2. qq. Canon. cap. 21. num. 139.*

¹⁴²⁵ Hoc teneo, & expono. Tenentur quidem parochiani oblationum subsidio succurrere Parocho, non absolutè, & sine limitatione; sed nisi aliàs ipsi ita pauperes sint, vt non valeant sufficienter Parocho prouidere: hoc enim in casu Parochus aliunde sibi debet prouidere, ne parochianis onerosus existat: aut Episcopum consulere, vt hic mediis traditis à Tridentino *sess. 24. cap. 3.* vtatur. Imò licet parochiani sufficienti substantia polleant, non tenentur Parocho subuenire, si ipsi soluunt decimas, ac primitias sufficientes ad Parochi sustentationem: hoc enim in casu etiamsi Parochus indigeat, vel quia decimæ ad alios vsus sunt applicatæ, vel in plura Beneficia diuisæ, &c. non tenentur parochianis oblationes exhibere.

DVBIVM LXVII.

An ubi viget consuetudo offerendi aliquid in die Dominica, aliisque festis debeat necessariò à parochianis observari, si inibi decimæ solvantur?

¹⁴²⁶ **O**bservari necessariò non debet. Quia dùm decimæ sufficiunt ad Parochorum sustentationem, consuetudo offerendi alia quæque in Ecclesia debuit in suo principio esse spontanea, libera, & absque vlla obligatione ex Concil Cabilonensi sub Carolo Magno *cap. 6.* At consuetudo circa ea, quæ fiunt spontaneè legis obligationem non inducunt, cum semper in offerentibus, seu donantibus animus se obligandi absit. Ergo consuetudo circa oblationes vim legis non inducit, & consequenter in conscientia non obligat. Sic Angel. *verb. Oblatio, num. 1.* Rosel. *vers. 1.* Sotus *lib. 9. de iustit. quæst. 6. art. 1.* & Innocent. *in ca. Ad Apostolicam, de simonia.* ac Butrius *ibi* asserentes, non posse Episcopum fideles cogere, vt consuetas oblationes impertiant. Azor. *p. 1. l. 7. c. 7. q. 11.* hanc sententiam ait esse probabilem, quod Palao *tom. 2. tr. 10. punct. 17. n. 3. & 4.* contestatur.

¹⁴²⁷ Debet necessariò observari hæc consuetudo, si per tempus, ad præscribendum, necessarium fuerit continuata. Quia in *Cap. Ad Apostolicam, de simon.* laudata consuetudine aliquid in Ecclesia offerendi, pia ex deuotione fidelium introducta, præcipitur eas consuetudines observari. *Non est permittendum, (ait textus) fidelibus, vt has consuetudines laudabiles infringant, aut immutent; sed compescendi sunt, qui hoc tentauerint.* At non posset Episcopus fideles compescere, cogeréque ad oblationes gerendas, consuetudinis titulo, nisi consuetudo obligationem induceret. Ita D. Thom. *2. 2. quæst. 86. articul. i.* & omnes Thomistæ. Abbas, Hostiens. *ad cap. Suam,* & *ad cap. Ad Apostolorum, de simon.* Sylvest. *v. Decimæ, q. 2.* Couarruuias *l. 1. var. c. 17. n. 3.* Palao *cit. n. 4.* Fagund. *præcept. 5. l. 4. c. 1. n. 7.* Trull. *l. 3. Decal. c. 3. dub. 13. n. 4.* adiiciens, sufficere consuetudinem esse præscriptam per decem annorum spatium, vt vi eius populus ad oblationes offerendas teneatur. Gutierrez *qq. Canon. libr. 1. cap. 21. n. 140.* Lessius *lib. 2. cap. 39. dub. 6. num. 34.* Azorius *vbi s. & c. 38. qu. 12.*

¹⁴²⁸ Ego quidem propter tot Doctorum autoritatem assero probabiliorem esse secundam sententiam; nam si rationem perpendo, primæ planè hærendum putarem. Vt tamen mentem exponam, duplicem propositionem accipe. Optimè potest introduci, vt oblationes, quæ à principio spontaneæ fuere vim fideles obligandi habeant, vt eas ex necessitate persoluant. Quia

optimè potest quis se ex necessitate obligare ad soluendum id, quod à principio libere obtulit: ergo, & qui ab initio quædam certis diebus obtulit spontè, potest se obligare ad offerendum ex necessitate. Igitur in hoc casu cōsuetudo vim legis habebit, & consequenter in conscientia ad offerendum illis dieb. obligabit. Si certo, aut verisimiliter constiterit obla-[167]tiones fieri solitas esse ex libertate inductas, & ex eadem continuatas, ac retentas tunc probabilius existimo, non teneri fideles eas persolvere, etiamsi per multos annos ea fuerit consuetudo seruata. Et quamvis Pontifex in c. *Ad Apostolicam* clarè videatur præcipere eiusmodi consuetudines observari, dum ait: *Easpas consuetudines præcipimus observari*: intelligendus tamen est, præcipimus observari consuetudines has eo modo quo sunt introductæ, ita vt non immutentur, nec varientur. Ex Lessio, & Azorio.

DVBIVM LXVIII.

*An possit consuetudine introduci, vt in aliquo
festo, v. gr. Purificationis immaculatæ Virginis,
Clerici tribuant laicis cereos albos, vel quid simile?*

¹⁴²⁹ Introduci non potest. Quia per huiusmodi consuetudinem Ecclesia laicis subiici videretur: quod est plusquam irrationale. Sic Syluest. *verb. Decima, quæstion. 7.* Gutier. *libr. 22. qq. Can. cap. 21. nu. 156.* citans Menochium.

¹⁴³⁰ Potest introduci. Quia non est ex se, ac intrinsicè irrationabilis: Potest igitur præualere. Antecedens probatur. Quia candelæ albæ illæ non impenduntur ab Ecclesia laicis per modum oblationis, aut tributi, sed per modum cuiusdam liberalis donationis, vt illos ad deuotionem excitet: vnde per hoc Ecclesia laicis non subiicitur, sed munus piæ matris, spiritualisque Magistræ gerit. Ita Suar. *to. i. de Relig. c. 7. n. 5.* citans Federicum Senens. *consil. 155.* Rosel. *v. Decima Palao to. 2. tr. 10. pun. 17. n. 6.* Trull. *l. 3. Decal. c. 3. dub. 13. n. 10.* Barbo. *lib. 3. de iure Eccle. 23. n. 7. & alij.*

¹⁴³¹ Hanc sententiam probabiliorem esse reor. Et quidem, auctore Barbosa, de facto huiusmodi consuetudo in tota Italia est introducta; & in Hispania videmus, in festo Purificationis laicos oblationem cereorum ab Ecclesiasticis in Templo recipere. Caueant autem Clerici huiusmodi cereos benedictos ad sæcularium domos transmittere; sed iuxta laudabilem Ecclesiæ vsum in Templo populus eas recipere teneatur, vt censuit Sacra Congregatio negotiis Episcop. ac Regular. præposita in *vna Foglinen.* de iure anno 1581. Denique nullam esse pœnam de iure impositam, sed imponendam, certum est. Nam qui negant oblationes ex testamento, aut donatione debitas, aut difficulter reddunt, excommunicari debent, & ab Ecclesia, quovsque impertiant, excludi. c. *Qui oblationes 13. q. ii. & cap. sequen.* Lege Azorium *to. 1. l. 7. c. 27. q. 17.*

[168] **AD DEIPARAM DOMINAM MEAM epilogs.**

DE tua mirabili obedientia ô Dei-parens, ad cuncta Dei Præcepta exequenda piè ac deuotè disserit Richardus Laurentinus *lib. 4. de tuis laudib.* cuius sententiam carptim expendam, vt Ecclesiæ Præcepta exemplo tuo obseruare edoceamur. *De obedientia*, (inquit,) *Mariæ dicit ipsa Cant. 5. Anima mea liquefacta est (per incendium charitatis) parata videlicet, instar metalli liquefacti, decurrere in omnes diuinæ voluntatis modulos. Item ratione obedientiæ comparatur auro Maria, dicitur Ara, Thronus, Solium, & omnibus ferè vasibus Templi, & Tabernaculi, quæ fuerunt aurea, comparatur. Aurum enim tractabilius est omnibus metallis, & quanto tractabilius, tanto subtilibus operibus faciendis competentius. Vnde potest ipsa cum Filio dicere illud Isai 50. Erigit mane, mane erigit mihi aurem, vt audiam. Mane dicit Maria erectam aurem, quæ ab initio ætatis (à primo dixerim Conceptionis instanti) ad præcepta cælestia paratum habuit auditum, & docuit nos habere.* Hactenus ille, & nostro instituto admodum appositè.

Laus Deo, Deiparæ, Iosepho, Ignatio, Antonio.

[[169]] **INDEX RERVM ET VERBORVM Notabilium, quæ in hoc quinto Tomo Part. II. continentur.**

Prior Numerus Paginam, Posterior Numerum Marginalem designat.

A

Abbatissa.

Abbatissa potestne in Monialium ieiunio dispensare. p. 129. n. 577. & 578 Et inde Authoris resolutio affertur. p. 130. n. 579

Absolutio.

Absolutio, vide verb. *Confessio.*

Abstinencia.

Abstinencia à carnibus Rogationum triduo, quæ ex consuetudine est introducta, obligatne ad lethale. pag. 90. n. 190

Abstinencia, vide verb. *Ieiunium.*

Attentio.

Sine Attentione interna Missam audiens satisfacitne Ecclesiæ præcepto. p. 21. n. 171

Attentio, vide verb. *Missa*.

C

Caro.

Carnium nomine quid veniat intelligendum. p. 70. n. 5. & 6

Habens licentiam edendi Carnes, potest ouis vesci, & sic de reliquis. ibid. num. 9. 10
11. 12. 13. 14

Nūm Carnis nomine oua, ac lacticinia prohibeantur. p. 83. n. 132

Chocolate.

Chocolate quānam potio dicatur. p. 93 numero 212

Chocolate an Ieiunium soluat. ibid.

Clericus.

Clerici non curati obligantur personali debito ad præstandas decimas Sacerdoti Parochiali,
p. 135. n. 16

Clerici petunt decimas à laico, qui præscriptio, ne, vel consuetudine immemoriali nūquam
eas persoluit, potestne hic eam causam corā Iudice sæculari discutere, eiusque autoritate
contra Clericos defendere. p. 143. n. 82

An Clerici alicui Ecclesiæ inseruientes teneātur ex iure soluere decimas ex bonis, quæ titulo
sæculari, aut patrimonii titulo possident, si ea bona sint intra Ecclesiæ, cui inseruiunt,
territorium. p. 154. n. 184

Clericus teneturne decimas soluere de fructibus sui patrimonij ad cuius titulum fuit
ordinibus iuitatus, si deseruiat Ecclesiæ, cui tales decimæ deberentur, si adesset obligatio.
p. 155. n. 187

Collatio.

Collatio, vide verb. *Refectiuncula*.

Communio.

Communio Sacra non est necessaria necessitate medii. p. 54. num. 1

Necessaria est necessitate præcepti diuini. ibid. num. 2

Non omnes qui tenentur confiteri, tenentur Communicare ex rationis vsu. pag. 55 numero
8

Non potest per annorum numerum definiri tempus huius obligationis. ibidem numero 9

Quid de eo qui Paschalem Communionem prætermisit. ibid. n. 11

Communicare in propria Parochia est necessum. ibid. n. 12

Peregrini, viatores, & vagi possunt tempore Paschali in Ecclesiis Regularium Communicare. p. 56. n. 14

Servi Religiosorum, qui in monasteriis non degunt debent in Parochia Communicare. ibid. num. 15

Aliter de serius in monasterio habitantibus ibidem.

Non satisfacit præcepto, qui in Ecclesia Cathedrali Communicat sine Parochi proprii licentia. ibid. nu. 16

Non tenentur Presbyteri Sacrificantes in Parochia Communicare. ibidem numero 18

Impletne præceptum licet Communes in le-[[170]]thali ib. n. 19.

Sed teneris digne Communicare ad præcepti diuini impletionem. p. 57. n. 20

Qui in peccato Communicavit non incurrit censuras, nec pœnas Ecclesiasticas. ibidem numero 21

Qui se videt impediendum in Paschate non tenetur Communionem anticipare, ibidem numero 22

Discretio ad Communionem recipiendam quandam regulariter incipiat. ibidem numero 23

Pater, Tutor, Curator, & herus tenentur procurare, vt filij Minores pupilli, ac servi Communicent. ib. num. 24

Amentes, & phrenetici qui lucida habent intervalla admittendi sunt ad annuam Communionem, alij minimè nisi in mortis articulo. ibid. n. 25

Semifatu ad Paschatis Communionem admittuntur, si nullum irreuerentię periculum adsit. ibid. nu. 26

Surdi ac muti à natiuitate non solum in mortis articulo, sed in Paschate Communicare possunt. p. 57. n. 27

An pueri statim, ac discretionis annos attigerint obligentur annuæ Communionis præcepto. p. 58. n. 30

An Summus Pontifex teneatur præceptum Communionis annuæ obseruare sub lethali piaculo. p. 60. nu. 42

An præceptum hoc ita sit Paschati affixum, vt qui in Paschate non Communicavit, teneatur amplius ad communicandum illo anno. pag. 61. n. 52.

In eo qui in Paschate non Communicavit, ita perseuerat communicandi post Pascha obligatio, vt ipsa vltior dilatio semperne affert nouam culpam. pa. 62. n. 55

An qui præuidet sibi futurum impedimentum in Paschate teneatur tempus ab Ecclesia assignatum præuenire. ibid. nu. 58

Qui propter futurum impedimentum in Paschate pręisum Communionem anticipauit an teneatur postea ablato, vel non secuto impedimento in Paschate tursum Communicare. p. 63. n. 61

An qui scienter, vel ignoranter Communicauit in Paschate in statu peccati satisfaciat Ecclesię pręcepto. ib. n. 64

An aduenę impleant annuę Communionis pręceptum recipientes in mendicantium Ecclesiis Eucharistiam. p. 66. n. 75

Compositio.

An vt Compositio sit valida inter personas Ecclesiastics requiratur consensus Papę. p. 162. n. 244

An Compositio facta Curatam, & laicum de nulla decima, vel aliqua non soluenda, valida sit, etiamsi Pontificis consensus accedat. ibid. n. 248

Sufficitne Archiepiscopi, vel Episcopi consensus. vt Compositio facta inter Curatum, & laicos, de non soluenda decima, valida sit? p. 163. n. 251

Compromissum.

Per Compromissum ius decimarum acquiri potest. p. 137. n. 36

Concionator.

Concionatores excusantur ab obligatione ie. iunandi. p. 79. n. 93

Confessarius.

Confessarij à ieunio eximuntur, quando commode ieunare non possunt. pagin. 79 numer. 95

Confessarij qui non ex officio, vel obedientia, sed voluntarię tota die Confessionibus intersunt, eximuntur à lege ieunij. pag. 120 numer. 491

An Confessarius iusta interueniente causa possit in ieunio dispensare, si Episcopus facile adiri non possit. p. 129. n. 575

Confessio.

Confiteri obligatur, qui ad annos discretionis perueuerit. p. 37. n. 1

Pueri cum primum rationis vsum consecuti fuerint, annis singulis tenentur Confiteri. ibid. n. 2.

Pueri ad Confessionem accedentes diligenter examinandi num capaces absolutionis existant. ibid. n. 3.

Et quid circa hoc gerendum. *ibid.*

Adstrictus solum venialibus fateri non tenetur. *ibid.* n. 4

Debet tamen se Pastori sistere, & quare. p. 38. num. 5

Non potest Ecclesia directè de venialium Cōfessione fore præceptum. *ibid.* n. 6

Indirecte potest. *ibid.* n. 7

Confessionis annuæ non est determinatam tempus. *ib.* n. 8

Duplex est probabilis modus computandi annum ad præceptum Confessionis. *ibid.* num. p. & 10

Tenemur ad tempus Confessionis. *ibidem* numero 11

Non fit satis huic præcepto venialium Confessione p. 39. nu. 12

Facta legitima Confessione non tenetur quis peccata oblita illo anno confiteri. *ibidem* numero 13

Nec si post Confessionem in nouum lethale incidat. *ibid.* nu. 14

Per Confessionem illegitimam non fit satis præcepto. *ib.* n. 16

Eictè confitens excommunicationem Synodalem incurrit. *ib.* n. 16

Non impletur præceptum si Confessarius, ex malitia, vel ignorantia non absoluat *ibidem* numero 17

A Confessione excusatur, qui graue damnum vitæ, honoris, vel fortunæ timet. *ibid.* numero. 18

Sæpe quis potest à Confessione alicuius peccati excusati, sed non à Confessione absolute. *ibid.* n. 19

Si nullum in specie peccatum aperias, non potes absolui, & præceptum implere. *ibidem* numero 20

Excusaris à præcepto, & à pœna, si bona fide credis, te vere absolutum licet sine absolutione discedas. *ibid.* n. 21

Vtrum annuæ Confessionis præceptum sub lethali piaculo obliget. p. 40. n. 24

[[171]] An præceptum hoc obliget per se ad Confessionem. *ib.* n. 27

Vtrùm præceptum hoc quoad substantiam, & quoad tempus sit purè humanum. *ib.* num. 30

An præceptum hoc Confitendi semel in anno supponat debere nos Confiteri statim post commissum lethale peccatum, si est periculum grauis obliuionis. pagina 41 numero 33

Summus Præsul obligaturne Confessionis annuæ præcepto. *ib.* n. 36.

An Pueri in quacumque ætate capaces fuerint vsus rationis, sint ad præceptum Confessionis annuæ obligati. p. 42. n. 40

Hæretici aliique infideles Sacra Vnda diluti, obligantur annuatim Confiteri. *ibidem* numero 43

Nùm Octogenarij senes teneatur annuę Cõfessionis implere præceptum. p. 43. num. 49

Nùm qui internis peccatis sauciantur, teneantur Confessionis annuę præceptum implere. ibid. n. 48

Quis solummodo venialibus culpis se comperit reum, ex vi præcepti huius, teneturne sub lethali aliqua semel in anno Confiteri. ib. num. 51.

Habet quis lethalia crimina quę iusta ex causa Confessario aperire non debet, teneturne sub mortali venialia confiteri, vt præceptum hoc impleat. p. 44. n. 54

An Ecclesia possit præcipere saltem de aliquibus venialibus Confessionem. ibidem num. 61

Quis in anno semel saltem confessus est venialia, sed ante anni terminum lethale perpetrat, an teneatur intra illum annum, crimen illud lethale Confiteri. p. 45. nu. 64

An Confessionis annuę præceptum obliget per se pro determinato anni tempore. p. 46. num. 70

Ad ad præcepti huius impletionem annus sit computandus à Ianuario in Ianuarius. ibid. num. 73

Qui per totum annum non est Confessus, teneturne quam primum anno sequenti Cõfiteri. p. 47. n. 76

Qui toto anno elapso absque Confessione, postea inchoato iam anno sequenti Confitetur, debetne iterum eodem anno confiteri. ib. n. 79

Præuidens non sibi futuram opportunitatem Confitendi hoc anno, teneturne Confessionem præuenire, & initio, vel medio anno Confiteri. p. 48. n. 82

An ex vi *Clement. 1. Ne in agro*, omnes Regulares tam viri, quam fœminæ teneantur semel mensibus sigulis inire Confessionem. p. 48. n. 85

An Monachi Benedictini non habentes nisi venialia, ex vi Clementinæ teneantur sub lethali, menstruam gerere confessionem. ibid. n. 88

An præsati Monachi ex *Clement. vi*, teneantur sub mortali menstruam gerere Confessionem, si lethali piaculo grauentur. p. 49 num. 91

An Monachi D. Benedicti, & D. Bernardi sub lethali obligentur semel in anno, suis Prælati fateri sua lethalia piacula, etiam aliis Confessionibus rite, ac legitimè exposita ib. n. 95

Satisfacitne quis huic præcepto per Confessionem non integram, omittendo scilicet voluntati è aliquod externum piaculum. p. 50. n. 97

An satisfaciat qui Confessionis annuę præcepto, per Confessionem nullam ex defectu doloris pœnitentis. ibid. n. 100

Præceptum annuę Confessionis impletur per confessionem validem quidem, sed informem. p. 51. n. 104

Agit quis integram peccatorum Confessionem siue formatam, siue non, sed absolutionem non recipit, satisfacitne Confessionis annuę præcepto, ib. nu. 107

An excusetur à præcepti huius impletionem, qui nequit aliter, quam per Scripturam Confiteri. ib. num. 111

Ad satisfaciendum præcepto confessionis Ecclesiastico, teneturne quis (si aliter non valeat) per interpretem fateri. p. 52. n. 114.

Num de iure communi sit poena imposita præcepti annuæ Confessionis transgressoribus. ibid. num. 117

An qui culpa sua inualide confitetur annuæ Confessionis instantia, euadat poenas à iure aut à Synodo impositas. p. 53. n. 119

An pueri non implentes Confessionis annuæ præceptum incurrant poenas transgressoribus impositas. ibid. n. 122

An Meretrices præceptum Confessionis annuæ violantes incurrant poenas à iure præscriptas & Synodalem excommunicationem. ib. n. 124

Coniux.

Coniux, qui cum ieiunio debitum reddere non valet, ab eo excusatur. pagina 79 numero 97

Nùm si Coniugibus iniunum impediatur, ne sibi inuicem reddant debitum teneantur à ieiunio abstinere. p. 112. n. 411

Consuetudo.

Consuetudine abstracta obligatne ad mortale præceptum ieiunij ex vi iuris pag. 82 num. 118

Consuetudo potestne ex toto ieiunium quadragesimale abrogare ibidem numero 122

An seclusa Consuetudine liceat panem bis coctum etiam in quantitate magna in ieiuniis quadragesimæ sine bulla, aut dispensatione comedere. p. 91. nu. 199

Vbi Consuetudo non adest, licetne sumere Refectiunculam largiorem, in peruigilio Paschatis, & Pentecotes. p. 99. n. 275

An Consuetudo possit efficere, vt aliqui à solutione omnium decimarum prædialium eximantur. p. 159. nu. 216

Vt Consuetudo valeat aliquos ab omnium Decimarum prædialium solutione eximere, sufficitne quod sit præscripta per quadraginta annorum spatium. ib. n. 219

An Consuetudo sit necessaria quadraginta annorum, vt vna Parochia contra aliam in perceptione Decimarum præscribat. p. 160 num. 223

Potestne Consuetudo efficere, vt nulla personalis decima soluatur. ibid. n. 226

[[172]] D

Decimæ.

Decima vnde dicatur? p. 133. n. 1

Cur Decimas plurali numero nuncupemus. ibidem

Decimæ quæ? ibid. n. 2.

Decimarum diuisio. ibid. num. 3.

Decimæ personales quæ? ibidem.

Decimæ prædiales, quæ item dicantur. ib.

Quænam mixtæ. ib.

Quæ Decimæ maiores, & minores sint. ib. num. 4

Decimæ profanæ, & Ecclesiasticæ quæ. ib. num. 5

Quid in dubio, an profanæ sint, an Ecclesiasticæ. ib. n. 6.

Decimæ materialiter de iure naturali, & diuino sunt. p. 134. nu. 7

Decimæ sunt formaliter de iure Ecclesiastico, non de iure naturali, aut diuino, ib. numero 8.

Ex lege iustitiæ Decimæ Parochis præstandæ sunt. ib. nu. 9

Decimarum vindicatio Ecclesiæ, seu Parocho competit. ib. n. 10

Etiam aduersus iniustum fructuum destructorem. ib. n. 11

Quot modis possit obligari persona ad Decimas præstandas. ib. n. 12

Est circa Decimas debitum personale, & reale. ibidem.

Omnes, & illæ personæ, quæ in spiritualibus subditæ, è manu Sacerdotis Sacramenta suscipere debent ad Decimarum præstationem obligantur. ib. n. 13

Summus Pontifex per se non potest ad Decimas obligari p. 135. n. 14

Ad Decimas præstandas Episcopi, ac Parochi per se obligari non solent. ib. n. 15

Ad Decimas præstandas personali debito obligantur Clerici non curati. ib. n. 16

Et Religiosi nisi ex priuilegio eximantur. ib. num. 17

Circa Decimas Regularium priuilegia, eorumque vtilitas. ib. n. 18

Ad Decimas ex reali obligatione omnes cuiuscumque conditionis obligantur. ib. numero 19

Etiam pauperes qui tolerabili inopia laborant. ibid. n. 20

Quid de iis, qui paupertate premuntur. p. 136. n. 21

Pœnæ mendicantibus homines à Decimarum solutione retrahentibus indictæ. ib. numero 22

Decimæ personales præstari debent propriæ Ecclesiæ Parochiali. ib. n. 23

Decimæ prædiales soluendæ Ecclesiæ Parochiali, intra cuius teminos prædia sunt si ta. ibid. num. 24

Parochi aduersus quemlibet possessorem iuris Decimandi fundatam habent intentionem. ib. num. 25

Tam personales quam prædiales Decimæ sunt soluendæ non baptismali Ecclesiæ. ib. num. 26

Decimæ mixtæ debentur Ecclesiæ Parochiali. ib. n. 27

Quarta Decimarum pars soluenda Episcopo. ibid. n. 28

Certi sunt, in quibus adhuc hodie integræ Decimæ ad Episcopum pertinent. ib. num. 29

Decimæ prædiales debentur statim, ac fructus sunt collecti. p. 137. nu. 30

Dominus prædij non obligatur Decimas ad horreum Ecclesiæ deportare. ib. n. 31

Quid de Decimis mixtis. ib. n. 33

Decimas per vim extorquere non potest Parochus sine Episcopi autoritate. ibid. num. 34

Potest ius Decimarum acquiri per transactionem. ib. nu. 35

Et per compromissum. ib. nu. 36

Et per mutationem. ib. n. 37

Decimarum ius propriè sumptum non potest sine simonia vendi. pagina 138 numero 38.

Potest si materialiter sumatur. ib. nu. 39

Decimas non possunt iam Episcopi concedere laicis in feudum perpetuum. pag. 138 numero 40

Ius Decimarum, contra Parochum præscribi potest à Clericis, aut Conuentu Religioso. ib. n. 41

Quomodo à laicis possit etiam præscribi. ib. n. 42

Immunitas Decimis, vt vsucapi possit à laicis ac à Clericis cum bona fide. ib. n. 43

Si in regione vbi Decimæ per desuetudinem sunt abrogatæ contingat ministros debito stipendio destitui ad sustentationem, Decimæ de nouo oriuntur. ib. n. 44.

An Decimæ debeantur Ecclesiæ ministris iure diuino. pag. 140. n. 54

An præcepti soluendi Decimas vi, Ecclesia, vel eius ministri habeant verum decimarum dominium, antequam à fructuum cumulo separentur. ibid. n. 57

Quis in bello iniusto, aut alias iniustè segetes, vel vineas combussit, teneturne Decimas peremptas Ecclesiæ restituere. p. 141. n. 59

Quis iracundia affectus suas segetes, vineas, & oliueta combussit teneturne pro Decimis reddendis Ecclesiæ satisfacere. ib. n. 62

Agricola fructus non collegit, quia seminare, aut arbores excolere noluit, teneturne adhuc pro Decimis satisfacere. pagin. 142 numero 71

An Iudices seculares possint de causa Decimarum cognoscere, cum Decimæ datæ sunt laicis, etiam Principibus, summi Præsulis cōcessionem. p. 143. n. 75

Quando lis super Decimas non est iuris, sed fasti, potestne coram Iudice seculari discuti ib. num. 79

An conductor laicus Decimarum debeat corā Ecclesiastico Iudice conveniri, quando locatę, vel conductę Decimę pretium soluere renuit. p. 144. n. 85

An qui Decimas non soluit, sit iure ipso excommunicatus. ib. n. 88

An vi iuris Canonici Decimę debeantur de bonis immobilibus, quę per donationem, vel testamentum, vel hereditariam successionem acquiruntur. pagin. 145 numero 92

An ex vi iuris communis debeatur Decima de[[173]] bonis mobilibus, per Donationem, legationem, aut successionem comparatis? p. 145. num. 95.

An ex vi iuris debeantur. Decimæ de rebus immobilibus in bello captis pro mercede militiæ? ibidem numero 98

An ex vi iuris debeantur Decimæ ex meretricum lucro, ex histrionatu, & similibus turpiter acquisitis, quæ tamen non sunt obnoxia restitutioni. p. 146. num. 102

Vtrum ex vsu & consuetudine modo debeantur Decimæ personales, ex Salario famulorum? ibidem numero 105

An ante Decimarum personalium solutionem absolute deducendæ sint expensæ factæ in victu, ac vestitu negotiatoris, militis. &c. ib. n. 109

Num de messium paleis Decimæ sint ex vi iuris reddendæ? pag. 147 num. 113

An ex mororum foliis sint ex iure Decimæ reddendæ. ibidem numero 117

Num circa minuta olera, de illis Decimæ debeantur? ibidem numero 121

An ex consuetudine introducta, & præscripta debeat quis adhuc de fæno, oleribus, & leguminibus, Decimas soluere absolute. p. 148. n. 125

Num possit consuetudine introduci, vt ante fructuum decimationem, semen mandatum terræ, & alia expensæ deducantur. ib. num. 129

Sufficitne Decimam soluere fructuum statim ac sunt præcepti, etiamsi perfectè collecti non sint. p. 149. num. 132

An teneatur quis soluere Decimas, etiamsi à Parocho non petantur, collectionis tempore. ib. n. 135

An ex vi iuris teneantur Parochiani Decimas in Clericorum horrea deferre si publica sint? ibidem numero 138

Num de pellibus pecudum pecorumque dandæ sint ex iure decimæ. pag. 150 num. 142

An de apum examinibus sit reddendæ Decimæ? ibidem nume. ro 146

Sufficitne tibi de foetibus animalium tuorum Decimas reddituro, si nouem dies post partum expectes. pag. 141. num. 149

An diuidendę sint Decimę mixtę inter duas Parochias? ibid. num. 153

An Decimę ex apum fructibus sint Ecclesię Parochiali non prędiali soluendę. p. 152. num. 159

Infideles non baptizati tenentur soluere Ecclesię Decimas personales, ex vi necessarię compensationis? ibidem numero 163

An Infideles non baptizati teneantur Ecclesię Decimas prędiales soluere de possessionibus, quibus in suis prouinciis fruuntur. p. 153. num. 167

Decimas prędiales tenentur soluere summus Pontifex? pagina 153 numero 173

An Episcopi teneantur soluere Decimas prędiales de prędiis seu possessionibus sæculari, seu patrimoniali titulo acquisitis? p. 154. num. 177

An Decimas Episcopis soluere teneantur Parochi, ex vi iuris de fructibus suorum beneficiorum. ibidem numero 181

An qui ob extremam, vel quasi extremam necessitatem Decimas Ecclesię non pręstitere, ad pinguiorem fortunam remeantes teneantur illas restituere. p. 155 num. 191

Pauperes laici graui necessitate constituti, ita vt congruam sustentationem, sibi ac familię non habeant, debeant Decimas personales ac prędiales soluere. p. 156. num. 193

Religiosi virtute suorum priuilegiorum suntne nunc omnino exempti à solutione Decimarum etiamsi essent debitę summo Pręsuli? pagina 156. numero 195. numero 196. vbi Authoris placitum adducitur. ibidem numero 197

An Religiosi teneantur Decimas soluere de agris quos aliis tradunt excolendos. p. 157 num. 200

Quando Pontifex summus communicat vnus Religionis priuilegium, alteri Religioni, censeturne etiam communicare exemptionem à Decimis soluendis, quę in priuilegio, quod communicat, erat expressa? pagina 157 numero 203

An priuilegium concessum Religionibus de non soluendis Decimis ex propriis, prędiis extendatur ad noualia, quę post concessum priuilegium orta, ac culta fuerint. p. 158 num. 206

An priuilegium Regularium extendatur ad prędia, quę de nouo acquirunt, de quibus ante acquisitionem, Decimę Ecclesię soluebantur. ibidem numero 209

Sufficitne quem per quadraginta annorum tempus exemptum fuisse ab onere soluendi Decimas, vt ex pręscriptione possit ab eo liberari. pag. 161 num. 233

Clerici vel Religiosi possuntne Decimas pręscribere sine Parochia, vel eius pręscriptione. ibidem numero 240

An super Decimis valide possit fieri transactio? pagina 163. numero 255

Num Decimę debeant solui Parochis, qui opibus abundant? pagina 164. numero 259

An valide sit Decimarum locatio si fiat ad sexennium vel nouennium, cum hac clausula, vt triennio finito noua ac distincta locatio censeatur? ibidem numero 260. 261. 262 vbi numero 263. [[174]] Authoris resolutio refertur. ibidem.

Dispensatio.

Dispensatio excusatne ab obligatione ieiunandi? p. 80. nu. 102

Per Dispensationem potest tolli obligatio ieiunij. ib.

Dispensationem hanc dare absolute potest Papa. ib. n. 103

Potest & Episcopus Dispensare cum aliquo, si adsit iusta causa. ibidem numero 104

Dispensare cum suis subditis possunt Regulares Prælati. ibidem numero 106

An qui ex Dispensatione diebus prohibitis, carnes, vel oua ac lacticinia comedit, possit etiam simul pisces concedere. pag. 86. numer 151.

Ed Dispensatione conceditur ouorum esus, haud facta lacticiniorum mentione, potestne quis edere lacticinia. ibidem numero 154

Qui sine dispensationem aut bulla ouis aut lacticiniis vescitur satisfacitne ieiunio quadragesimali. pagina 91. numero 193

Vtitur quis Dispensatione in ieiunio quam superior illicitè, sed validè impertiuit, delinquitne? p. 130. n. 585

Dispensatio, vide verb. *Pontifex, Episcopus, Parochus. Ieiunium.*

E

Ecclesia.

Ecclesia non potest directè de venialium confessione ferre præceptum. pag. 38. numero 6

Potest indirectè ib. n. 7

Ecclesia indicit ieiunandi præceptum. p. 69. numero 3

An Ecclesia possit à Iudæis aliisque infidelibus non dilutis aliquod tributum exigere ad Prædicatorum, qui eos edoceant sustentationem? pagina 153. numero 170

Episcopus.

Episcopi non tenentur ex vi præcepti quotidie Missam audire. pagina 2. numero 8

Episcopus non potest fideles cogere ad Missam in propria Parochia audiendam. p. 3. num. 23

Potest tamen obligare mendicantes. p. 4. numero 24

Episcopus potest dispensare cum aliquo in ieiunio si adsit causa iusta. pag. 80. numero 104

Imo abrogari lex ieiunij ab ipso, vel à prædecessore indicta. ib. n. 105

Si Episcopus facile adiri non valeat potestne Confessar ius iusta interueniente causa in Ieiunio dispensare. pagina 129. numero 575

An legitima subsit causa, vt Episcopus possit Ieiunium D. Matthiæ incidens in aliquem diem ex duobus vltimis Bacchanalium in alium transferre. pagina 132. numero 598

Episcopi per se obligari non solent ad decima præstandas? pagina 135. numero 15

Episcopo quarta pars decimarum soluenda. p. 136. n. 28

An Episcopi teneantur soluere decimas prædiales, de prædiis, seu possessionibus sæculari, seu patrimoniali titulo acquisitis? pagina 154. numero 177

An Episcopis decimas soluere teneantur Parochi ex vi iuris de fructibus suorum beneficiorum. ib. n. 181

Eucharistia.

Eucharistiam non ieiunis ministrare non licet, quando non adest necessitas. p. 54. numero 3

Quid de eo, qui sex vel octo diebus ante mortis periculum Eucharistiam suscepit. ibid. numero 4

Et quid perseuerante morbo, & periculo. ibid. n. 5.

Quid de eo qui valens mane Eucharistiam suscepit. pagina 55. numero 6

Annis discretionis aduentantibus omnes tenentur Eucharistiam in Paschate recipere. ibid. n. 7.

An infantes nunc sint capaces fructus Sacramenti Eucharistiæ. pagina 59. numero 33

An pueris, qui peccare possunt, & aliunde Eucharistiam nunquam receperunt, qui ad specialem præfatam discretionem non perueniunt, danda sit pro viatico, Si in mortis articulo existant. ibidem numero 36

An possit dari vt viaticum Eucharistia pueris quando de earum capacitate dubitatur? pag. 60. num. 39

An ex spiritu Ecclesiæ consulendus sit omnibus fidelibus indifferenter vsus quotidianus Eucharistiæ. pag. 64. n. 66. & 67. & p. 65. n. 68

Sufficitne ad præcepti huius impletionem Eucharistiam in Cathedrali Ecclesia suscipere? p. 66. n. 72

Eucharistiam peregrini recipientes in Mendicantium Ecclesiis implentne annuæ communionis præceptum. ibidem numero 75

An Mendicantes possint in suis Ecclesiis Eucharistiam sæcularibus cunctis in Paschate ad præceptum implendum ministrare? ibid. n. 78

An Parocho deficiente, vel nolente Eucharistiam subditis ministrare ad implendum annuæ confessionis præceptum, possint Religiosi eam sæcularibus impertire? p. 68. n. 87

Possuntne Religiosi Eucharistiam in Paschate ministrare familiaribus actualiter Religiosis inseruiantibus. ib. n. 90

Eugenius IV.

Eugenius IV. excusans artifices artem suam[[175]] exercentes à ieunij obligatione, comprehenditne eos qui artes laboriosas non exercent. p. 114. n. 432

F

Famulus.

Famuli quo titulo excusentur, qui vt dominis suis ministrent Missam omittunt? p. 6. n. 44

Famuli quandonam debeant dominos deferre. ibidem

Famuli excusantur absolute, qui vt obediant heris aliquod Missæ tempore imperantibus, eam non exaudiunt. p. 32. numero 286

Famulis augere portionem tenentur domini, quæ alias non sufficit, vt ieiunare valeant. p. 112. n. 408

An Famulos suos possit compellere dominus ad præceptum Ieiunij seruandum. p. 125. n. 539. & 540

Famulis ieiunare nolentibus tenetur dominus cœnam non impertire. pag. 126. numero 543

I

Ieiunium.

Ieiunium quotupliciter accipiatur. p. 69. numero 1.

Ieiunium Ecclesiasticum quod. ibidem numero 2

Ieiunandi præceptum ab Ecclesia indicitur. ibid. n. 3

Ieiunij conditio essentialis prima quæ. p. 70 numero 4

Non licet in diebus Ieiunij vesci animalium sanguine. ibidem numero 7

Quid in Ieiuniis pro Iudilæo? ibidem numero 8

An Ieiunio satisfaciatur qui ventrem replet. ibidem numero 15

Aduentante necessitate edendi cibos in die Ieiunij prohibitas, licentia non est petenda, si necessitas sit certa. pagina 71 numero 16

Parochus in Ieiunio potest dispensare ratione consuetudinis. ibidem numero 18

Non potest confessarius. ibidem numero 19

De necessitate vtendi cibis vetitis in diebus Ieiuniorum, caute iudicant medici. ibid. numero 20

Ad Essentiam Ieiunij Ecclesiastici quid requiratur. ibid. n. 21

In die Ieiunij vsus Electuariorum non prohibetur. ibid. n.n. 22.

Lectores & Ministri mensæ Ieiunantes possunt aliquid præsumere. ibidem numero 23

Nec non Cantores ibidem numero 24

Etne potus noceat aliquid cibi sumere, modo non fiat in Ieiunij fraudem. p. 72. numero 25

Quænam materiæ paruitas à fractione Ieiunij excuset. ibid. n. 26

In comestione carnum etiam in die ieiunij paruitas materiæ datur. ibidem. numero 27

In die Ieiunij licita est refectiuncula vespertina. ib. n. 28.

Mensura refectiunculæ vespertinæ quæ. ib. numero 29

In vigilia Natiuitatis ex consuetudine in maiori sumi solet quantitate. ibid. numero 30

Aliquantulum plus collationis nobilioribus licet. ibid. n. 31

Quinam excessus in refectiuncula sit lethalis. ibid. n. 32

Qui cibi sumendi in refectiuncula. ibidem n. 33. & 34

Qui Ieiunium grauiter violat, non tenetur illo die Ieiunare. pagina 73. numero 35

Qui die Ieiunium sumpsit sciens ientaculum, non tenetur eo die Ieiunare. ibidem numero 36

Non potes amicum Ieiunantem inuitare ad cœnam. ibid. num. 37

In dubio an teneatur Ieiunare poterit inuitari ad cœnam. ibidem numero 38

Cauporem carnes hospitibus in die Ieiunij apponere graue delictum est, in Catholicorum locis. ibidem numero 39

Possunt Caupones si adsit iusta causa. ibid. numero 40

In locis hæreticorum licitum. ibidem numero 41

In die Ieiunij hora refectionis quæ. ibidem numero 44

Quæ hora non sit de essentia Ieiunij p. 74. numero 45

Vnde non erit mortalis notabilis anticipatio. ibid. n. 46

Tempus notabile quod. ibidem numero 47

In die Ieiunij potest hora prandij ex iusta causa notabiliter anticipari. ibidem numero 48

Qui dispensatur à Ieiunij obligatione. ibid. numero 50

Quo tempore Ieiunium obliget omnes Christianos. p. 74. nu. 53. & 54

Non potest quis per alium Ieiunandi præcepto satisfacere. ibidem numero 55

Quomodo computandus sit vigesimus primus annus, à quo completo Ieiunium obligat. ibid. n. 56

Si quis vigesimum primum annum Quadragesimæ initio, aut circa medium compleat, sequentibus tenetur ad Ieiunium. ibidem numero 57

Qui de aliquo Ieiunare non potest, num ad aliquid aliud persolvere tenetur ibidem numero 58

Præceptum Ecclesiæ de seruando Ieiunio, obligat ad mortale sit absque causa violetur. ibid. n. 59

Quid de eo qui putaret iustam habere causam non ieiunandi. ibidem numero 60

[[176]] Omnia Ecclesiæ ieiunia de iure humano solo obligant. ibid. n. 61

Potest obligari fidelis ad Ieiunandum ob legitimam consuetudinem. pag. 76. numero 62

Diebus Rogationum non est Ieiunium ex præcepto. ibid. n. 63

Non est licitum diebus Rogationum adipe vesci. ibid. n. 64

Ieiunare ex deuotione qualibet die etiam Dominica licitum est. pagina 76. numero 65

Dies quibus ex præcepto Ieiunium indicitur annumerantur. ibidem numero 66

Qui possint Ieiunium in alium diem ex causa transferte. ibid. n. 67

Prima causa à Ieiunio excusans quæ dicatur. ibid. n. 68

Ieiunij præcepto non adstringuntur foeminæ grauidæ aut lactentes. pagina 77. numero 69

Quæ quidem regulariter à præcepto non comedendi carnes die Ieiunij minime excusantur. ibid. n. 70

A Ieiunio excusantur senes sexagenarij. ibid. numero 72

Et pauperes qui sufficienti ad refectionem alimonia carent. ibidem numero 73

Solius panis in quacumque quantitate refectionem habere, non sufficit, vt quis Ieiunare teneatur. ibidem numero 74

Ieiunare debent pueri ad lucrandum iubilæum. p. 78. n. 77

A Ieiunij obligatione excusans causa secunda quæ? p. 78. n. 80

A Ieiunio excusatur quis, etiamsi præuideat voluntarium laborem. ibidem

Et qui labore suo, cum quo Ieiunium consistere apte nequit, victitant. ibidem numero 81

Operarij non solum à Ieiunio excusantur, eo, quo laborant, die, sed etiam, eo die, quo intermittunt laborem. ibidem numero 83

Qui propter laborem à Ieiunij obligatione excusantur enumerantur. ibidem à numero 80. ad 86. & pag. 79. à num. 87. ad 91.

A Ieiunio excusants tertia causa quæ dicatur. p. 79. n. 92

A Ieiunio excusantur qui operibus præstantioribus incumbunt misericordiæ. ibidem

Concionatores à Ieiunio excusantur. ibidem numero 93

Qui propter pietatem à Ieiunio excusantur, referuntur. ibidem à numero 92. ad 97. & pagina 80. à numero 98. ad 101

Quarta causa à Ieiunio excusans quæ. p. 80. numero 102

Ieiunij obligatio potest tolli per dispensationem. ibid.

Qui dubitat an causam non Ieiunandi habeat Ieiunare tenetur. p. 81. n. 107

Dubitans an annum vigesimum primum expleuerit non tenetur Ieiunare. ibidem numero 108

Dubius an die Iouis sit hora mediæ noctis duodecima potest carnibus vesci, aut cœnare iustante die Veneris Ieiunio. ibidem numero 109

Qui die Veneris vel Ieiunij dubitat, an sit media nox, non potest carnibus vesci aut cœnare. ibidem numero 110

An Ieiunij præceptum sit affirmatiuum. p. 82. n. 114

An præceptum Ieiunij ex vi Iuris abstracta consuetudine obliget ad mortale. ibidem numero 118

An consuetudo possit ex toto quadragesimale ieiunium abrogare ibidem numero 122

Num pater possit per filium Ieiunii præceptum adimplere? pagina 83. numero 125

Vtrum qui in quodam præcepto die Ieiunare non vult; alio non præcepto Ieiunare reneatur. ibid. num. 128

Quis in die Ieiunii, vel in diebus quibus esus carniûm prohibetur dedita opera dimidiam circiter vnciam carnis absumit, peccatne lethaliter. pagina 84. numero 136

Quis in die Ieiunii nullum præter panem cibum obtinet, quo vesci valeat, potestne carnem pani adhibere. ibidem numero 139

Catholicus inter hæreticos versans famulatum præstat, potestne in diebus Ieiunii vesci carnibus, eo solum prætextu, quod Ecclesiæ præcepto non obligetur. ibidem numero 142

Discessurus quis mane ex loco Ieiunii vespere peruenturus ad locum, vbi non ieiunatur, potestne ientaculum ex carnibus præsumere? pagina 85. numero 145

An delinquat lethaliter contra Ieiunii præceptum, qui vescitur carnibus ex dispensatione diebus prohibitis, vt sanitati consulat. ibid. n. 148

Cui licet vesci diebus prohibitis ouis ac lacticinis, potestne etiam sagimen porcinum concedere. pagina 86. numero 158

Qui vouit certa die à carnibus vel ouis ac lacticiniis abstinere totiesne delinquat, quoties de iis comedit pagina 87. numero 162

Ieiunare quis vouit certa die, an toties peccet, quoties esus carniûm distinctos moraliter multiplicat p. 87. n. 165

An oua & lacticinia sint in Ieiuniis Quadragesimalibus prohibita à Iure sub lethali. ibid. n. 175

An in Ieiuniis extra quadragesimam oua, & lacticinia sint sub lethali prohibita vi iuris. ibid. n. 178

An teneamur ex vi consuetudinis, abstinere ab ouis & lacticiniis in ieiuniis extra quadragesimam. ibid. n. 181

An ex vi decreti alterius ex consuetudine oua, & lacticinia prohibeantur sub mortali in quadragesimæ Dominicis. p. 90. n. 187

[[177]] Satisfacitne Ieiunio quadragesimali, qui sine dispensatione aut Bulla ouis seu lacticiniis vescitur. 91. 193

In Ieiuniis quadragesimę possūtne agricolæ & quilibet pauperes sine bulla aut dispēsatione ouis aut lacticiniis vesci, ex eo præcise, quod pisces, queis refici valeant non subsint. ib. 196

An seclusa consuetudine licitum sit panē biscoctū etiam quantitate magna in Ieiuniis quadragesimę sine bulla aut dispensatione comedere. ib. 199

Nū potus vini in magna quantitate sūpti, die Ieiunij, vnica comestioni cōtrarietur. 92. 203

An vinum, Ceruisia, ac similia liquida soluant Ieiuniū, si non ad sitim extinguendam, sed ad famem sedandam absumantur. ib. 206

Potus aquę saccharo aut melle mixtę cōtradicitne vnice refectioni, vel leui piaculo. ib. 209

An potio quæ Chocolate vocitatur, lædat vnica Ieiunij refectionē, si in magna sumatur quantitate toties, quoties libuerit. 93. 212

Soluuntne Ieiunium poma, vuæ, &c. sumpta ad sitim extinguendam. ib. 215

An possis ad sitim sedandam pomorum, vuarū, &c. succum dentibus expressum absumere, substantia solida ex ore reiecta. 94. 218

An, ne potus noceat, possit quis cuiuscumque generis portiunculam absumere. 94. 221

An ab amico rogatus, poteritne quis absque veniali aliquid cibi in die Ieiunii absumere. ibid. 227

Potestne sine veniali culpa parum cibi sumere Ieiunii die, si prandium ex vrgenti causa valde sit differendum. 95. 230

Inseruientes mēsæ tam sæculares quam Religiosi, vel lecturi, dum alii prandent, die Ieiunii possuntne aliquid cibi præsumere. ib. 233

An ob graueolentiam oris licitum sit absolute aliquid cibi aromatici absumere, Ieiunii dieibid. 236

An mensæ inseruiētes, vel legentes possint in magna quantitate cibum præsumere. ib. 239

Si vnica comestione ventrem adeo opples, vt Ieiunii difficultatem minime experiare, an violes Ieiunium. 96. 242

Violatne Ieiunium, qui ex necessitate, aliquo occurrenti negotio vrgenti, per longum tēpus prandium interruptit. ib. 245

An Ieiunium violes, dum à mensa surgis animo non redeundi, sed mutata intentione, prandiū nondum absolutum resumis. ib. 248

Surgis à mensa animo non comedendi amplius, cum prandium est omnino absolutum, si modicum tempus intercessit, poterisne rursum comedere. ib. 251

An qui vouit in Vigilia Natiuitatis Ieiunare, possit refectiunculæ vberioris illius vti licentia. 99. 281

Num cum tibi licitum est ouis in die ieiunii vesci possis oua in collatione sumere. 102. 306

An Ieiunium violet grauiter, qui sine causa notabiliter horam prandii anticipat. 103. 316

Præueniens notabiliter absque causa prandiū teneturne iam ea die Ieiunare. ib. 319

An in quadragesimali Ieiunio, liceat Clerico, aut sæculari prandere priusquam vespere dicantur. ib. 322

Potestne Ieiunans per vnam integram horam ante meridiem absque vllo piaculo prandium inire. 104. 325

An Ieiunans possit absque vlla culpa prandio dare operam ante vndecimam v.g. horam, iam à Dd. aut à consuetudine præscriptam. ib. 328

Dum quis cœnat, pulsus horologii vnici mediā noctē designantes exaudit, teneturne à cœna cessare, si die sequēti Ieiunare debeat. ib. 331

An Quadragesimale Ieiunium sit ex iure diuino. 105. 334

An omnia quatuor temporum ieiunia sint de iure Canonico. ib. 337

Num Ieiunia quatuor temporum sub lethali obligent. 106. 340

Ieiunium vigiliæ Pentecostes obligatne sub lethali ex consuetudine. ib. 344

An obligent sub lethali Ieiunia in D. Ioannis Baptistæ, omnium Sanctorum & D. Laurentij vigiliis. ib. 347

An qui valde robusti sunt ante vigesimum primum annum ad Ieiunii præceptum teneantur. ib. 107. 351

Nū adolescentes teneantur ante vigesimum primū annum aliquib. saltim dieb. in Quadragesima, & in vigiliis per annum Ieiunare. ib. 354

An Ieiunia, quæ Regula præscribit obseruare teneantur Religiosi professi vigesimo primo anno minores. ib. 358

An qui compleuit post Quadragesimam inceptā annum vigesimum primum, teneantur dieb. sequētib. usque ad eius terminum Ieiunare. 108. 361

Incepta iam, Ieiunii dice omplet quis vigesimū primum ætatis annum, cū nondum nihil cibi assumpsit, teneturne Ieiunare ea die. ib. 364

An vir sexagenarius liber sit absolute à lege Ieiunii. ib. 367

An quinquagesimus ætatis annus liberet absolute viros à lege Ieiunii. 109. 370

Quinquagenariæ fœminę liberantur absolute, practicè loquendo, à Ieiunii præcepto. ib. 373

An Religiosus sexagenarius teneatur suæ Regulæ seruare Ieiunia. ib. 376

Vouit quis certis diebus pro toto vitæ cursu Ieiunare, tenentur vir sexagenarius, & foemina quinquagenaria illud implere. 110. 379

Num sit necessum, vt tota nocte quis nequeat dormire, vt à Ieiunii obligatione liberetur. ib. 383

Habens duo cauteria estne liber absolute à lege Ieiunii, ib. 386

An qui carnibus vescitur ob præseruationē ab infirmitate, quia pisces seu oua ei sunt nocumento eximatur à Ieiunii obligatione. ib. 390

Ob præseruationē futurę infirmitatis carnibus quis vescitur, tenentur Ieiunare iis diebus, quibus non vult carnibus vesci. 111. 394

Quis in Quadragesima non potest Ieiunare, nisi oua ac lacticia comedēdo, eo quod ex aliis sufficientē non habet refectionem, tenentur oua comedere, ac Ieiunare. ib. 367

In die Ieiunii quis non habet nisi carnes ad refectione, tenentur iis vesci ac Ieiunare. ib. 400

An qui solūmodo ad refectionē habet panē, & olera, vel fructus teneatur Ieiunium seruare, absolute loquendo? 112. 404

Tenentur domini die Ieiunii famulis augere portionem quæ alias sufficiens non est, vt Ieiunare valeant. ib. 408

Num si coniugibus ieiunium impediatur, ne sibi inuicem reddant debitum, teneantur à eo abstinere. ib. 411

An ad Ieiunium teneatur vxor, ob rixas cum marito præcipiente ex rationabili causa, vt non ieiunet vitandas. ib. 415

An foemina nubere è proximo intendens, si[[178]] ex Ieiunio formam timeat notabiliter obcurādā possit absolute à Ieiunio abstinere. 113. 418

Si prægnantes, vel lactētes adeo sint robustæ vt vnica refectione meridiana, & refectiūcula vespertina valeant se & infantulos sustentare an teneantur Ieiunium inire. ib. 422

An Prægnanti, ac lactēti sit licitus absolute in die Ieiunij carniū vsus. ib. 425

An artifex teneatur ad Ieiunium, si sit adeo robustus, vt simul possit artes laboriosas exercere, & Ieiunare. 114. 429

An Eugenij IV. declaratio, aut indultum excusans artifices artem suam exercentes à Ieiunij obligatione, cōprehendat eos, qui artē laboriosam non exercent. ib. 432

Sutores excusantur à Ieiunij obligatione. ib. 435

An adstringantur sartores legi Ieiunij. ib. 438

Pictores, & Barbitonsores an Ieiunare teneantur. 115. 441

An Lanarij, Pistores, fullones, sculptores, argētarij, Textores vittæ sericæ, laneæ, vel lineæ, qui panes coquunt, aurifices, figuli, & alij huiusmodi opifices excusentur à Ieiunij obligatione. ib. 444

An à Ieiunij lege sint exempti Characterum Cōpositores, in Typographica officina. 116. 451

An qui artes laboriosas exercet non ex officio, vel indigentia, sed diuerticuli causa excusetur à Ieiunij obligatione. ib. 454

Qui excusantur à Ieiunij lege ex causa laboris, tenentur Ieiunare illis diebus in quibus, vel ob festi religionem, vel ob pigritiam cessant laborare. 117. 457

An pedestre iter leucarum trium sufficiat ad tollendum Ieiunij obligationem. ib. 461

Iter pedestre voluntarium tollit Ieiunandi obligationem. 118. 464

An iter nouem vel decem leucarum vna die equo percurrens liber sit à lege Ieiunij. ib. 467

Tenentur cursores qui vnico tantum cursui vnus horæ dant operam in die, Ieiunare. ib. 471

Qui curru, quadriga, vel lectica gerit iter, an eximatur à Ieiunij obligatione. 119. 474

An liceat operarium conducere cum pacto, quod ieiunaturus non sit, ne seruās Ieiunium, minus solito laborare valeat? ib. 477

An possit dominus in die Ieiunij famulis iniūgere opera cum Ieiunio incompatibilia, si in diem alteram valeant differri. ib. 480

Qui ob mercedem, vel ex mercede concionātur, eximuntur à Ieiunij lege. 120. 484

An eximatur à Ieiunio die concionis, qui semel tantum in hebdomada, in mense, vel anno concionatur. ib. 487

Eximuntur à Ieiunij lege Confessarij, qui nō ex officio, vel obedientia, sed voluntarie tota die confessionibus audiendis intersūt. ib. 491

An sint absolute liberi à Ieiunij obligatione lectores Theologiæ, Iuris Ciuilis, & Canoci, &c. 121. 494

Suntne liberi à Ieiunio totius quadragesimæ, qui quatuor diebus singulis Grammaticæ lectiones agunt. 121. 497

An à Ieiunio sint immunes Scholares, Aduocati, Procuratores, Iudices, Scribæ, &c. qui per totā diē fere suis ministeriis incūbunt. ib. 500

Qui se processionibus publicis, aut priuatim flagellat ad vitandum Ieiunium, peccatne lethaliter ex Ieiunii omissione. 122. 504

An peccet lethaliter contra Ieiunij legem, qui media licita incōpatibilia cum Ieiunio assumit ea intentione, vt liber sit, ab obligatione Ieiunij. ib. 507

An liber sit ab hoc p̄cepto absolute, qui magnam difficultatē in Ieiunādo sentit. 123. 510.

Dubitat quis, num iustam habeat non Ieiunādi causam, tenentur Ieiunare. ib. 513

Licetnet ob hospitem Magnatem Ieiunium soluere. 124. 520

An labor voluntarius à Ieiunio excusans possit instante Ieiunio quoties libuerit suscipi ibid. 524

Ieiunium violans secundo comedens, an toties deinde lethaliter peccet, quoties eo die cibum sumit sufficientem alias ad soluendum Ieiunium. 125. 531

An qui die Ieiunij, post secundam comestionē, qua Ieiunium violauit, vltius comedit, toties peccet contra Ieiunij præceptum quoties manducat. ib. 534

Perpetratne duplex piaculum violās Ieiunium quadragesimæ, in qua Vigilia D. Matthiæ occurrit. ibid. 537

Potestne Dominus cōpellere suos famulos ad præceptum Ieiunij seruandū. 125. n. 539. & 540

Famulis Ieiunare nolentibus teneturne dominus cœnam non impertire. 126. 543

An parentes teneantur filios cogere ad Ieiunandum quando nolunt cum possunt. ib. 546

An Caupones, si decenter possint, teneantur interrogare hospites, an non Ieiunandi causam præseferāt, priusquam eis cœnam exponāt. ib. 549

Si Caupones certo cognoscant, te ad Ieiuniū obligari, possūtne tibi apponere cœnā. 127. 552

An qui in die Ieiunij licite cœnat possit inuitare amicum ad cœnandum secum, si certo sciat alibi cœnaturum. ib. 558

Lex Ieiunii tibi specialē ad obseruationē difficultatē ingerit habesne sufficientē causam, vt dispensationem obtineas. 131. 588

Potestne quis dispensare in lege Ieiunii à se, vel à superiore instituta. ib. 591

Ieiunia à Pontifice vel à iure communi indicta pro certis dieb. possūtne ab Episcopis in alios dies ex rationabili causa transferri. 132. 594

An legitima causa subsit, vt possit Episcopus Ieiuniū D. Matthiæ incidens in aliquem diem ex duobus vltimis Bacchanalium in alium transferre. 132. 598

Ieiunium, vide verb. *Refectiuncula*.

Ignorantia.

Ignorantia inuincibilis, obliuio, vel incōsideratio diei festi excusent ab implēdo audiendæ Missæ præcepto. 34. 303.

Impotentia.

Impotentia excusans à Ieiunio quotuplex admittatur. 76. 68

Ob Impotentiam moralē excusantur infirmi cōualescētes, & alii plures à ieiunio. ib.

Infidelis.

Infideles non subsunt legibus Ecclesiasticis. 78. 79.

Intentio.

Intentio, vide verb. *Missa*.

L

Labor.

Labor an sit causa excusans à ieiunii obligatione. 78. 80

An Labor voluntarius excusans à ieiunio, possit instante ieiunio, quoties libuerit suscipi. 124. 524

Lector.

Lectores Theologiæ, Philosophiæ, Iuris Canonici, &c. excusantur ab obligatione ieiunii. 79. 94

Lis.

Quando Lis super decimas non est inris sed facti, potestne coram Iudice sæculari discuti. 143. 79

[[179]] M

Medicus.

Medici absque causa in die Ieiunij carnes alicui edendi facultatē concedētes sūtne duplici piaculo adstricti. p. 128. n. 562. & 563

Meretrix.

Meretrices præcetum confessionis annuæ violātes incurruntne pœnas à iure præscriptas, ac Synodalem excommunicationem. 53. 124.

Misericordia.

Misericordię operibus incūbentes præstātoribus à ieiunio excusātur. 79. 92.

Missia.

De Missa audienda datur præceptum. 2. 1.

- Missam audiendi præceptum in iure canonico continetur. ibid. 2
- Est de audienda Missa diebus dominicis, & festis. ibid. 3
- Non obligat Misam audire in feriis Quadragesimæ. ibid. 4
- Nec in triduo sanctæ heddomadæ. ib. 5
- Nec in Rogationum diebus. ibid. 6
- Nec obligat Scholasticos. ib. 7
- Nec Episcopos, vt quotidie audiant. ib. 8
- Missę audiendę præceptum instat à rationis vsu. ibid. 9
- Obligat Ecclesiasticos. ib. 10
- Non obligat Cathecumenos. ib. 11
- Nec amentes aut ebrios. ib. 12
- Non tenemur plures vno die Missas audire. ib. 13
- Missam sufficit audire quocumque idiomate. aut sano ritu celebratam. 3. 14
- Præceptum implet qui eam statim post mediam noctem audit. ib. 15
- Missa audienda est integra. ib. 16. & p. 12. n. 95
- Missę pars leuis aut grauis assignatur. ib. 17 & 18
- Missam audit qui ad deferenda necessaria ad eam breui tempore recedit. ibid. 19
- Potest dimidia Missa ab vno Sacerdote audiri, & alia dimidia ab alio. ib. 20
- Potest quis peccare contra hoc præceptum, licet Missam audiat. ib. 21
- Nullus locus est Missę auditioni determinatus. ibid. 22
- Non potest Episcopus fideles cogere ad Missã in propria Parochia audiendam. ibid. 23
- Potest tamen obligare mendicantes. 4. 24
- Materia præcepti auditionis Missæ quę. ib. 25
- Non obligatur qui Missam omittit preces effūdere, vt fructum sacrificij compenset. 7. 48
- Nū in Sanctæ heddomadæ triduo vi præcepti Ecclesiastici Missam audire teneamur. 8. 57
- Num hoc præceptum suo ex genere ad lethale obliget. ib. 60
- An præceptum hoc sit ex iure diuino. ib. 63
- Potestne Pontifex summus dispensare in præcepto Missæ exaudiendæ. 9. 69
- An statim ac cum quis annos discretionis inierit teneatur ad Missam exaudiendam. ib. 72
- Num Ecclesiasticæ personæ teneantur ad Missæ auditionem. 10. 75
- Vtrum qui in festo non potest Missam ac Concionem audire, teneatur potius Missam audire quam Concionem, vel è contra Concioni potius quam Missæ assistere. ib. 78

Potestne Episcopus sub censuris præcipere, vt Missā subditi in propriis Parochiis exaudiāt. 11. 82

Num præcepti vi fideles teneantur Missam maiorem audire, quando in propria Parochia lubet præcepto satisfacere. ib. 85

Qui hora secunda vel tertia Missam audierit an satisfaciat præcepto. ib. 88

An cum Missa coram summo Præsule in nocte Natalis Domini celebratur ante mediam noctē, sufficiat præcepto audiendi Missam in die Natalis, qui illi Sacro interest. 12. 91

Si Vigilia Natiuitatis in Dominica incurrit, possit quis præceptum audiendæ Missa in Dominica implere, si assistat Missæ, quæ corā Papa in Natalitij Domini vespera ante mediam noctem celebratur. 12. 94

An qui à principio vsque ad Epistolam exclusiue quis in Missa omittit, præceptum adimpleat. ibid. 99

An qui omittit ab introitu vsque ad Epistolā inclusiue, obligationi satisfaciat. 13. 102

Num qui ab introitu usque ad offertorium exclusiue, & post Communionē usque ad Missæ finē omittit, præcepti sit reus violati. ib. 105

An qui omittit ab introitu vsque ad Euāgeliū inclusiue, impleat præceptum. ib. 108

Qui ab introitu vsque ad Euangelium inclusiue omittit, sed non mox post benedictionem recedit, sed D. Ioannis Euangelium audit, impletne præceptum. 14. 111

Qui ab Introitu Missæ vsque ad Euāgeliū inclusiue omisit, nec per vltimi Euangelij suppleuit auditionem, tamen post Missam priuatim Euāgeliū omisum per se, vel per aliū legit, impletne. 14. 114

An qui omittit introitum usque ad Epistolam inclusiue, & omina quæ Sacerdos post absūptū Calicē dictitat, integram ad præcepti obseruationem, Missam exaudiat. ib. 117

An qui à principio Missæ usque ad Epistolam exclusiue, & post Cōmunionē usque ad terminū prætermittit, faciat præcepto satis. ib. 120

An qui non adest, dum post vtriusque speciei cōsecrationē à Sacerdote fit oblatio, impleat audiendæ integræ Missæ præceptum. 15. 123

Qui non adest, dum vtriusq; speciei consecratio peragitur, integram audiat Missam. ib. 126

An qui solūmodo Missæ cōsūptioni non adest, impleat Missæ audiendæ præceptum. ib. 129

Exiēs consecrationis, cōmunionis tempore acturus aut declaraturus aliquid ad sacrificium necessarium, Missam integram audiat. 16. 132

An Euangelium Ioannis, aut aliūs Euāgelistæ, quod in fine Missæ legitur pertineat ad eius integritatem. ib. 135

An confessio præmissa pertineat ad Missæ integritatem, peccetque venialiter qui illam omittit. ib. 138

Qui audit ab vno Sacerdote à principio Missę usque ad consecrationē, ab alio autem à cōsecratione ad finem, impletne pręceptum. 17. 141

Et è contra. ib. 144

An qui non successiue, sed simul audit Missā à duobus Sacerdotibus ab vno nempe ab initio ad consecrationē, ab alio à consecratione ad finem, satisfaciat pręcepto? 18. 147

Num venialter delinquat qui absque causa mediam Missam ab vno, & mediam ab alio Sacerdote exaudit. ib. 151

Obligatus ex pręcepto, & ex voto duas Missas audire, satisfacitne vtrique obligationei, eas simul audiendo. 19. 155.

Qui non potest integrę Missę affistere, potest tamen vsque ad consecrationem exclusiue, debetne & hanc partem audire. ib. 161

Accedens ad Missam audiendam tempore quo[[180]] pręfatio dicitur, nec alia Missa celebranda subest, teneturne vsque ad finem exaudire. p. 20. n. 164

Qui Missę leuem partem omisit, teneturne sub veniali illum supplere defectum altero in Sacro partem omissam audiendo. ib. n. 168

Missam sine interna attentione audiens facitne satis Ecclesię pręcepto. 21. 171

An qui dum Missam audit, horas Canonicas, vel Rosarium ex voto, vel poenitentia recitat, impleat pręceptum. ib. 174

An si dum Missam audis tuę conscientię examen geris impleas pręceptum. ib. 180

An si dum Missę assistis tua piacula confiteris, satisfacias Ecclesię pręcepto 22. 183

Qui cum Missę interest, cum aliis confabulatur, ridet, sine interruptione, impletne pręceptum. ib. 186

An qui vult Missam audire, non tamen intēdit implere pręceptum, satisfaciat pręcepto. 25. 206

Dum Missę assistis, & per extasim in diuinorum contemplationem eleuaris, implesne pręceptum. ib. 209

An si dum Missę assistis Psalmos, vel aliquid ad Deum pertinens scribis faciasne satis pręcepto. ib. 212

Votū emisisti audiendi vnam Missam, quam animo voto non satisfaciendi exaudis, tenerisne aliā audire ad voti satisfactionem. 26. 216. & 217

Qui commodè potest audire ac videre celebrantem, an teneatur ad vtrumque huius vi pręcepti.

An qui simul est surdus, mutus & cœcus teneatur ad Missę auditionem. ib. 224

Vt quis Missę audiendę pręceptum impleat, teneatur adesse intra Ecclesiam in qua celebratur. 27. 227

Missam quę in templo celebratur quis è fenestra domus extra templum extructę exaudit: impletne pręceptum. 27. 230

Existens quis in choro stricte post altare Missā audit, impletne pręceptum. ib. 234

Missam quis audit post Ecclesię parietem existens, satisfacitne pręcepto. ib. 237

Num personaliter interdictus, vel excōmunicatus à pręcepto Missam audiendi excusetur. 28. 242

Apud locum interdictum quis cōmoratur, qui tamen facile potest ad locum non interdictum pergere, excusatur ab audiendā Missæ pręcepto. 29. 248

Habet quis priuilegium, vt tempore interdicti possit audire Missam, teneturne illo vti & pręceptum implere. ib. 252

Excusaturne ab audiendā Missæ pręcepto, qui alium non habet Sacerdotē, nisi personaliter interdictum. ibid. 256

Excusarisne Missę audiendi pręcepto, si non adsit qui celebret nisi notorius cōcubinarius. 30. 260

An distantia vnus leucæ, seu trium milliarium sit sufficiens, vt à Missa audienda quis excusetur, si pedestri iter sit acturus incessui. 31. 271

An distantia vnus leucæ sufficiat ad excusandum à pręcepti impletione eum, qui eques iter est peracturus. ibid. 274

Mater quæ domi manet ad filiarum custodiam, quas sine nocumēto puritatis, solas relinquere nequit, excusaturne ab exaudienda Missa. 32. 277

Mater aut nutrix non habens, cui, dum ad Missā audiendam pergit, possit infantulum cōmendare, an excusetur à Missæ auditione. ib. 280

An excusetur à pręcepti huius custodia vxor, quam maritus ob Zelotypiam domo egredi renuit. ib. 283

An absolute excusentur famuli, qui vt obediāt heris aliquid Missæ tempore imperantibus, eam non exaudiunt. ib. 286

Pastores ouium tenenturne absolute Missam audire. 33. 293

Excusaturne à Missa audienda iter agens cum sociis, ea solum ex causa, ne sociis abeuntibus, solus pergere cogatur. 34. 297

An nobiles puellæ quæ non solent egredi domo ad Missam audiendam, excusentur ab huius pręcepti impletione, si ad ludos, comedias, &c. procedant. 35. 311

An specialis alicuius loci consuetudo possit fœminas mēstrua ægritudine affectæ à Missa audienda excusare. ib. 315

Num excusentur absolute qui ob pietatem cōfessionem dant operam, si nequeant in aliud tempus differre Missam. 36. 319

An qui rationabili ex causa ab audienda Missa excusatur, loco illius teneatur, aliud pium opus gerere, aut orationes profūdere. ib. 321

Missam, vide verb. *Sacrum*.

Monachus.

Monachi D. Benedicti non habentes nisi venialia, ex vi Clem. tenentur sub lethali singulis mensibus confiteri. 48. 88

An præfati Monachi, ex vi Clem. teneantur sub mortali, menstruatim facere confessionem, si lethaliter delinquerint. 49. 91

Monachi D. Benedicti, & D. Bernardi obligantur sub lethali semel in anno suis prælati fateri sua lethalia piacula, etiam aliis cōfessionibus rite, & legitime exposita. ib. 95

Monialis.

Monialis quinquagenaria tenetur suę Regulę ieiunia servare? 107. 379

Mutatio.

Per Mutationem ius decimarum acquiri potest 137. 37

O

Oblatio.

OBlationes quid sint? 139. 46

Oblationem obligatio quæ ib. 47

Ex quibus personis Oblationes admittendæ? ibid. 49

Oblationes ex quibus rebus offerendæ. ibidem. 50.

An in lege gratiæ extet de gerendis oblationibus præceptum. 166. 277

Si Parochus oblationibus ad commodam sustentationem egeat absolute teneantur Parochiani ex præcepto diuino illas ei impertire. 166. 280

An ubi viget consuetudo Offerendi aliquid in die Dominica aliisque festis, debet necessario à Parochianis observari, si inibi soluantur decimæ ibidem numero 28

[[181]] P

Parochus.

PArocho deficiente, vel nolente Eucharistiā subditis ministrare ad implendum annuę

Confessionis præceptu, possuntne Religiosi eam sæcularibus ministrare. pagina 58 numero 87

Parochus potest præsente Episcopo, vel eius Vicario in ieiunio dispensare ratione consuetudinis. p. 71. nu. 18

An Parochus possit præsente Episcopo iusta ex causa in ieiunio cum aliquibus dispensare. p. 129. n. 572

Si Parochus haud valeat facile adiri potestne Confessarius iusta interueniente causa in ieiunio dispensare. ib. n. 575

Parochis ex lege iustitiæ decimæ sunt præstandæ. p. 134. n. 9

Parochi per se obligari non solent ad decimas præstandas. p. 135. n. 15

Parochi aduersus quemlibet possessorem iuris decimandi intentionem fundatam habent. p. 136. num. 25

Parochus non potest decimas per vim extorquere sine Episcopi autoritate. pagina 137 numero 34

Parochi tenentur ex vi iuris de fructibus suorum beneficiorum decimas Episcopis soluere. p. 154. n. 181

An Parocho diuiti debeant solui decimæ. p. 164 numero 259

Pascha.

Paschatis nomine quid veniat intelligendum. p. 55. n. 10

An Paschatis nomine solum de iure dies Dominica Resurrectionis cum duobus sequentibus intelligatur. p. 61. n. 46

Num in Hispania nomine Paschatis tota quadragesima ex consuetudine intelligatur ad præcepti huius impletionem. ibidem numero 49

Pascha, vide v. *Communio, Eucharistia.*

Pauper.

Pauperi licet vsus carnum in die prohibito. p. 77. n. 75

Pietas.

Pietas estne causa excusans ab obligatione ieiunandi. p. 79. n. 92

Qui propter Pietatem excusantur à ieiunij obligatione veniunt enumerandi. ibidem à n. 92. ad 101

Pontifex.

Pontifex potestne in præcepto Missæ exaudiendæ dispensare. p. 9. n. 69

Pontifex obligaturne confessionis annuæ præcepto. p. 41. n. 36

Pontifex Summus teneturne communionis annuæ præceptum observare sub lethali peccato. p. 60. n. 42

An Summus Pontifex peccatet, si absque rationabili causa cum aliquo in lege ieiunii dispensaret. p. 128. n. 568

Summus Pontifex per se non potest ad decimas obligari. p. 135. n. 14

Præceptum.

Præceptum, vide verb. *Missa, Sacrum, Confessio, Communio, Ieiunium, Decimæ, Primitiæ, Oblatio.*

Prælati.

Prælati Regulares possunt dispensare cum suis subditis circa ieiunia Ecclesiastica. pagin. 80 numer. 106

An Prælati teneantur dispensare in Ieiunio toties quoties ex causa iusta à subdito dispensatio petitur. p. 130, n. 582

Præscriptio.

Præscriptio potestne efficere, vt ex toto aut ex parte saltem quis à decimarum prædialium onere eximatur. p. 161. n. 230

Primitiæ.

Primitiæ quid sint. p. 136. n. 45

Primitiarum obligatio quæ. ibidem numero 48

Primitias soluendi præceptum potestne consuetudine abrogari. pagina 165 numero 267

An ubi Primitiarum præceptum adhuc extat, debeant solui non petita à Parocho. ib. n. 268

Nûm in lege gratiæ ex iure humano debeantur Primitiæ de omni Frumento, Vino oleo, ac de aliis rebus omnibus, de quibus in lege veteri iure diuino soluebantur. ibidem numero 272

Puer.

Pueri cum primum rationis vsum fuerint consecuti, singulis annis Confiteri tenentur. p. 37. num. 2

Pueri diligenter examinandi, num capaces sint absolutionis recipiendę. ibidem numero 3.

Et quid circa id faciendum. ibid.

An Pueri non implentes confessionis annuæ præceptum incurrant pœnas transgressoribus præscriptas. p. 53. n. 122

Pueri ad lucrandum iubilæum ieiunare debent p. 78. n. 77

Pueri post rationis vsum ad ciborum qualitatem obligantur. ib. n. 78

Si Puer ante septēnium vsu polleat rationis, licetne ei in diebus prohibitis carnibus, aut lacticiniis vesci. pagina 87. numero 167

Q

Quadragesima.

Quadragesimæ feriis vi præcepti teneturne quis Sacrum exaudire. pagina 8. numero 54

Quadragesimæ Dominicis suntne oua, & lacticinia vetita. pagina 90. numero 184

Quadragesima, vide v. *Ieiunium*.

R

Refectio, Refectiuncula.

Refectionis hora in die ieiunij est circa meridiem. p. 73. nu. 44

Quæ Refectiuncula sit inducta ratione medicinæ non nutrimenti. pagina 97 numero 254

An huius Refectiunculæ quantitas mensuranda sit pro personarum, ac consuetudinis re-[[182]]gionum varietate. ib. n. 257

An pro Refectiuncula possit sumi octo vnciarum quantitas. ib. n. 261

An in vigilia Natalitij Domini possit sumi Refectiuncula sine mensura, aut limite ex his cibis, quos licet in collatione absumere. p. 98. n. 265.

Vult quis in vigilia Natiuitatis Domini Refectiunculam serotinam sumere, an possit illam mane in quacumque libuerit quantitate præsumere. ib. n. 269

Peruigilium Natalitij Dominici in Sabbatum incidit, sestum autem in feriam secundam, licetne Refectiunculam sumere in qua libuerit quantitate. ib. n. 272

In peruigilio Paschatis, & Pentecostes, licetne sumere Refectiunculam largiorem vbi non adest consuetudo. pagina 99. numero 275

An liceat Regularibus vti amplioris Refectiunculæ sumendæ priuilegio, cum licet sæcularibus. ib. n. 278

Qui vouit in vigilia Natiuitatis ieiunare, potestne Refectiunculę vberioris illius vti licentia. ib. n. 281

Curia Romanæ incola extra illam pergens potestne Refectiunculam largiorem more Romano sumere. ibidem numero 285

An qui exercitiis ingenij non continuo, sed certis horis vacat possit largiorem sumere Refectiunculam. p. 100. n. 288

Licetne tibi totam quantitatem panis, aut fructuum siccorum sumere vino madefactam. ib. n. 291

An herbæ, aut legumina quæque iusculo condita, cremorue amygdalinus, vel triticeus in assignata quantitate possint pro Refectiunla absumi. ib. n. 294

Licitumne est piscibus recentibus pro Refectiuncula in quantitate debita vti. pag. 101 num. 297

Licetne ad Refectiunculam piscibus siccis, seu sale præparatis vti. ibidem numero 300

Estne licitum ad Refectiunculam, caseum, vel quicquam ex lacte confectum sumere, cum licitum est in prandio edere lacticinia. ibid. numero 303

An liceat ex pane, ouis, ac farina perfectè sumere in Refectiuncula totam permissam quantitatem. p. 102. nu. 309

An sit mortale sine vlla causa sumere Refectiunculam mane, aut meridie, dilato in noctem prandio. ib. n. 312

Regularis.

Regularium circa decimas priuilegia, eorumque vtilitas. p. 135. n. 18

Religiosus.

Religiosi possuntne sæcularibus Eucharistiam impertire ad implendum annuæ Communionis præceptum, deficiente Parocho. p. 68 numero 87

An Possint Religiosi in Paschate Eucharistiam ministrare familiaribus actualiter Religiosis inseruiantibus. ibid. n. 90

An Religiosi mensæ inseruientes, vel lecturi, possint die ieiunij aliquid cibi præsumere, dum alij prandent. pagina 95. numero 233

Religiosi professi vigesimo primo anno minores tenenturne ieiunia obseruare à Regula præscripta. p. 107. n. 358

An Religiosus sexagenarius teneatur suæ Regulæ ieiunia seruare. pagin. 109 numero 376

Religiosi, nisi priuilegio eximantur, obligantur personali debito decimas præstare Parocho. p. 135. n. 17

Religiosi virtute suorum priuilegiorum suntne nunc omnino exempti à solutione decimarum, etiam debitarum Summo Pontifici. p. 156. n. 197

An Religiosi teneantur decimas soluere de prædiis, quæ aliis tradunt excolenda. p. 157 num. 200

An priuilegium concessum Religionibus de non soluendis decimis ex propriis prædiis extendatur ad noualia quæ post concessum priuilegium orta, ac culta fuerint. p. 158 numero 206

An Religiosis concessum priuilegium de non soluēdis decimis extendatur ad hortos, quos ipsi colunt, vt olera vendant. pagina 159 numero 212

Religiosi possuntne decimas præscribere sine Parochia, vel præscriptione. pagina 161 numero 240

S

Sacrum.

QVi Sacro dormiens assistit non satisfacit præcepto. p. 4. nu. 16

Si actio exterior per se indecora non sit. ibid. num. 27

Si mentis vagatio circa profana impediat aliquoliter cognoscere, quid à Sacrificante peragatur. ib. num. 28

Dum Sacrum peragitur, præceptum implet, qui simul preces recitat. ibidem numero 29

Et qui gerit conscientiae examen, aut confitetur. ibid. n. 30

Non est necessarium Sacerdotem audire, vel videre. ib. n. 31

Ab auditione Sacri quæ sint causæ excusantes. p. 5. n. 32. 33. 34. & p. 6. n. 42. 43. 45. & pag. 7 n. 46. & 47

An sit de fide certum, dari præceptum de audiendo in festis Sacro. pagina 7 numero 51

Nùm in Quadragesimæ feriis vi præcepti huius, teneatur quis Sacrum exaudire. pagin. 8. numer. 54

Nùm ante Concilium Agathense fuerit in Ecclesia de exaudiendo Sacro præceptum. p. 9. num. 66

An qui omnino inuitus cogitur Sacro interesse impleat præceptum. pag. 23 numero 196

Satisfacitne præcepto audiendi Sacrum puer, qui etsi attentè illud audiat, non tamen audiisset, nisi eum parens eum cogeret. pag. 24 num. 199

Sacrum, vide verb. *Missa*.

[[183]] T

Transactio.

P^EEr Transactionem potest ius decimarum acquiti. p. 137. n. 35

An Transactio valide possit fieri super decimis. pag. 163. n. 255

V

Votum.

Votum emisisti audiendi vnam Missam, quam animo Voto non satisfaciendi exaudis tenerisne aliam audire ad Voti satisfactionem. pagin. 26. num. 2116. & 217

Votum quis emisit certis diebus pro toto vitæ cursu ieiunarem, tenenturna virsexagenarius, & foemina quinquagenaria illud implere. p. 110. n. 379

Vxor.

Vxor quam vir ieiunare non permittit excusatur à ieiunio. p. 80. n. 98

Vxor tenetur ad ieiunandum ob rixas cum marito præcipiente ex rationabili causa, vt non ieiunet vitandas. p. 112. n. 415

FINIS.

NOTAE

42

- 1 *Datur praeceptum de audienda Missa.*
- 2 *Praeceptum hoc in iure canonico continetur.*
- 3 *Est de audienda Missa Dominicis ac Festis.*
- 4 *Non obligat Missam audire in Feriis Quadragesimae.*
- 5 *Nec in triduo Sanctae Hebdomadae.*
- 6 *Nec in Rogationum diebus.*
- 7 *Nec obligat Scholasticos.*
- 8 *Nec Episcopos, ut quotidie audiant.*
- 9 *Arationis usu instat praeceptum.*
- 10 *Obligat etiam Ecclesiasticos.*
- 11 *Non obligat Catechumenos.*
- 12 *Nec amentes aut ebrios.*
- 13 *Non tenemur plures vno die Missas audire.*
- 14 *Quocumque idiomate aut sano ritu celebretur, sufficit.*
- 15 *Praeceptum implet, qui eam statim post mediam noctem audit.*
- 16 *Integra Missa est audienda.*
- 17 *Partem leuem aut grauem Missae assigno.*
- 18 *Potest inceptum Canonem usque.*
- 19 *Audit Missam qui ad deferenda necessaria ad eam breui tempore recedit.*
- 20 *Potest dimidia Missa ab vno Sacerdote audiri.*
- 21 *Potest quis peccare contra hoc praeceptum licet Missam audiat.*
- 22 *Nullus locus est Missae auditioni determinatus.*
- 23 *Non potest Episcopus fideles cogere, ad Missam in propria Parochia audiendam.*
- 24 *Potest tamen obligare Mendicantes.*
- 25 *Materia huius praecepti est praesentia humana, ac religiosa.*
- 26 *Non satisfacit praecepto, qui dormiens Sacro assistit.*
- 27 *Si actio exterior perse indecora non sit.*
- 28 *Si mentis vagatio circa profana impediat aliququaliter cognoscere quid à Sacrificante peragatur.*

- 29 *Implet præceptum, qui preces simul recitat.*
- 30 *Et qui gerit conscientie examen aut confitetur.*
- 31 *Non est necessariũ Sacerdotẽ audire, aut videre.*
- 32 *Prima causa excusationis est spiritualis impotentia.*
- 33 *Secunda corporalis absoluta impossibilitas.*
- 34 *Tertia empotentia moralis.*
- 35 *Excusatur, qui timet vitæ subire periculum.*
- 36 *Et qui longè ab Ecclesia habitat.*
- 37 *Et qui timet rixas graues oborituras, ob locorum ordidem.*
- 38 *Et mulier, quæ timet mariti iram.*
- 39 *Et qui ab inimico grauem timet iniuriam.*
- 40 *Et qui bonorum temporalium iacturam timet.*
- 41 *Et gregum custodes, & mercatoris agasani armentorũ, &c.*
- 42 *Et molitores, & quilibet alius, cui in festo laborare permittitur si ob Missæ auditionem opus debeat interrompere.*
- 43 *Quinta causa, officium, vel iusta obedientia.*
- 44 *Quando nã famuli excusentur?*
- 45 *Quando domini delinquant?*
- 46 *Quando debeant famuli dominos deserere?*
- 47 *Sexta causa, rationabilis præscripta consuetudo.*
- 48 *Quid de fæminis post partũ.*
- 49 *Quid ob fluuium mēstruum.*
- 50 *Quid ob mortem viri?*
- 51 *Quid de Virginibus?*
- 52 *Septima causa maior utilitas.*
- 53 *Octaua causa sumitur ex parte Sacerdotis.*
- 54 *Non obligatur, qui Missam omittit, preces effũdere vt fructum Sacrificij compenset.*
- 55 *De fide est.*
- 56 *Non est de fide.*
- 57 *Hoc mihi probabilius.*
- 58 *Tenetur quidem.*
- 59 *Non tenetur.*
- 60 *Hoc certissimum, nec hodie prima sententia sustineri potest.*

- 61 *Teneris.*
- 62 *Non teneris.*
- 63 *Hoc certum, & contrareium sustineri non potest, spectato iure communi.*
- 64 *Ad mortale non obligat.*
- 65 *Obligat ad mortale.*
- 66 *Hoc plane certum esse affirmo.*
- 67 *De diuino est iure.*
- 68 *De iure diuino non est.*
- 69 *Quid teneã expona.*
- 70 *Minime fuit.*
- 71 *Fuit plane.*
- 72 *Hoc fere certum esse reor.*
- 73 *Non potest dispensare.*
- 74 *Potest dispensare.*
- 75 *Hoc probabilius mihi*
- 76 *Non tenetur statim.*
- 77 *Satim tenetur.*
- 78 *Certã hanc sententiam esse crediderim.*
- 79 *Non tenẽtur.*
- 80 *Tenentur quidem.*
- 81 *Hoc mihi indubitatũ.*
- 82 *Tenetur.*
- 83 *Tenetur potius Missæ interesse.*
- 84 *Hos sequor.*
- 85 *Nonnulla præmitio.*
- 86 *Potest equidem.*
- 87 *Minime potest.*
- 88 *Primam sententiam reiicio.*
- 89 *Tenentur quidem.*
- 90 *Non tenentur.*
- 91 *Hoc certum esse reor.*
- 92 *Non satisfacit.*
- 93 *Satisfacit plane.*

94 *Probabiliorē hanc reor esse sēntiam.*

95 *Non satisfacit.*

96 *Satisfacit profectò.*

97 *Auctoris sententia.*

98 *Satisfacere potest.*

99 *Non potest satisfacere.*

100 *Idem assero.*

101 *Missa integra audienda.*

102 *Certum recolo.*

103 *Non adimplet præceptum.*

104 *Præceptum adimplet.*

105 *Hoc probabilius.*

106 *Non satisfacit.*

107 *Satisfacit qui dem.*

108 *Probabilius hoc iudico.*

109 *Reus non est.*

110 *Est reus.*

111 *Hoc teneo.*

112 *Adimplet præceptum.*

113 *Non adimplet.*

114 *Auctoris iudicium.*

115 *Non sufficit.*

116 *Sufficit quidem.*

117 *Hanc eligo sententiam.*

118 *Implet quidē.*

119 *Non implet.*

120 *Hoc probabilius mihi.*

121 *Audit integram Missam.*

122 *Non audit.*

123 *His hæreo Doctoribus.*

124 *non satisfacit.*

125 *Satisfacit planè.*

126 *Idem affirmo.*

- 127 *Minimè impletur.*
- 128 *Impletur plane.*
- 129 *Auctoris sententia, hoc approbans, & exponens.*
- 130 *Missam integram audit.*
- 131 *Non audit Missam integram.*
- 132 *Sententia Auctoris.*
- 133 *Non implet.*
- 134 *Implet quidem.*
- 135 *Auctoris resolutio.*
- 136 *Non audit integrā Missam.*
- 137 *Missam integram audit.*
- 138 *Sententia Auctoris.*
- 139 *Pertinet quidem.*
- 140 *Non pertinet.*
- 141 *Hoc probabilius esse reor.*
- 142 *Non pertinet ad Missæ integritatem.*
- 143 *Pertinet quidem.*
- 144 *His hæreo Doctoribus.*
- 145 *Præceptum non implet.*
- 146 *Implet præceptum.*
- 147 *Hanc eligo sententiam.*
- 148 *Non satisfacit.*
- 149 *Satisfacit planè.*
- 150 *Auctoris resolutio.*
- 151 *Non implet.*
- 152 *Implet plane.*
- 153 *Auctoris iudicium.*
- 154 *Nonnulla suppono.*
- 155 *Non delinquit venialiter.*
- 156 *Venialiter delinquit*
- 157 *Hanc sententiā certam esse reor.*
- 158 *Nonnulla præmitto.*
- 159 *Non satisfacit.*

- 160 *Satisfacit planè.*
- 161 *Verius hoc.*
- 162 *Non satisfacit.*
- 163 *Satisfacit quidem.*
- 164 *Auctoris resolutio.*
- 165 *Debet plane.*
- 166 *Non debet*
- 167 *Hoc longe verius.*
- 168 *Non tenetur.*
- 169 *Tenetur quidem.*
- 170 *Mihi sententia hac probabilior.*
- 171 *Nōnulla supono.*
- 172 *Tenetur suppleo.*
- 173 *Non tenetur.*
- 174 *Probabilius hoc mihi.*
- 175 *Satisfacit quidem.*
- 176 *Non satisfacit.*
- 177 *Secundam sententiam probabiliorē quidem eligo.*
- 178 *Non implet.*
- 179 *Implet quidē.*
- 180 *Idem assero.*
- 181 *Delinquit venialiter.*
- 182 *Non delinquit.*
- 183 *Idem assero.*
- 184 *Non imples.*
- 185 *Imples quidem.*
- 186 *Han eligo sententiam.*
- 187 *Satisfacit plane.*
- 188 *Non Satisfacis.*
- 189 *Credo, te non implere præceptum.*
- 190 *Implet quidē.*
- 191 *Non implet.*
- 192 *Primam sententiam probabiliorem esse reor.*

- 193 *Nōnulla præmitto.*
- 194 *Necessaria est.*
- 195 *Necessaria non est.*
- 196 *Hoc verius.*
- 197 *Est necessaria virtualis intentio.*
- 198 *Necessaria non est.*
- 199 *Sententiam hanc probabiliorē esse iudico.*
- 200 *Implet præceptum.*
- 201 *Nen implet.*
- 202 *Mihi hoc certum.*
- 203 *Non satisfacit.*
- 204 *Satisfacit quidem.*
- 205 *Verius hoc mihi.*
- 206 *Præceptū non implent.*
- 207 *Implent præceptum.*
- 208 *Hoc probabilius esse reor.*
- 209 *Quæstionis status.*
- 210 *Non satissacit.*
- 211 *Satisfacis plane.*
- 212 *Magis in secundam in clino.*
- 213 *Imples quidē.*
- 214 *Non imples*
- 215 *Auctoris iudicium.*
- 216 *Satisfacis.*
- 217 *Non satisfacio.*
- 218 *Hoc vnice verum esse iudico.*
- 219 *Debet mutare animum.*
- 220 *Non debes.*
- 221 *Auctoris resolutio.*
- 222 *Teneris quidem.*
- 223 *Non teneris.*
- 224 *Nōnulla suppono.*
- 225 *Teneris quidem.*

- 226 *Non teneris*
- 227 *Hoc mihi certum.*
- 228 *Non tenetur.*
- 229 *Tenetur plane.*
- 230 *Auctoris resolutio.*
- 231 *Tenetur quidem.*
- 232 *Non tenetur.*
- 233 *Idem assero.*
- 234 *Non Implet.*
- 235 *Implet quidem.*
- 236 *Varius hoc long esse existimo.*
- 237 *Status quæstionis.*
- 238 *Non implet.*
- 239 *Implet quidē.*
- 240 *Hoc verum vnice esse credo.*
- 241 *Non satisfacit.*
- 242 *Satisfacit quidem.*
- 243 *Longe hoc mihi probabilius.*
- 244 *Septem extu sationis causas enumero.*
- 245 *Quæstionis status.*
- 246 *Non excusatur.*
- 247 *Omnino excusatur.*
- 248 *Hoc vnice verum*
- 249 *Reus est.*
- 250 *Non est reus.*
- 251 *probabilior mihi sontentia hac.*
- 252 *Excusatur quidem.*
- 253 *Non excusatur.*
- 254 *Cum his opinor.*
- 255 *Questionis status.*
- 256 *Non tenetur.*
- 257 *Tenētur omnino.*
- 258 *Hanc eligo sentertiam.*

- 259 *Nonnulla recolo.*
- 260 *Excusatur.*
- 261 *Non excusetur.*
- 262 *Secundā sentētiā eligo.*
- 263 *Nonnulla memoro ad statum quæstionis.*
- 264 *Excusaris plane.*
- 265 *Non excusatis.*
- 266 *Auctoris placitum.*
- 267 *Certa præmitto.*
- 268 *Tenetur quidem.*
- 269 *Non tenetur*
- 270 *Hoc longe provabilius.*
- 271 *Tenetur planè.*
- 272 *Non tenetur.*
- 273 *Probabilius hoc mihi.*
- 274 *Status quæstionis.*
- 275 *Non est sufficiens.*
- 276 *Sufficiens est.*
- 277 *Idem asserere.*
- 278 *Non sufficit.*
- 279 *Sufficit.*
- 280 *Auctoris resolutio.*
- 281 *Excusatur.*
- 282 *Non excusatur.*
- 283 *Auctoris resolutio.*
- 284 *Non excusaiur.*
- 285 *Excusatu, quidem.*
- 286 *Hanc indico veriore esse sententiā.*
- 287 *Non excusatur.*
- 288 *Excusatur plaoc.*
- 289 *Auctoru expositio.*
- 290 *Absolute excusantur.*
- 291 *Non excusantur abselute.*

- 292 *Hanc sententiam probabiliorē esse credo.*
- 293 *Quæstionis status.*
- 294 *Debēt quidem vestem mutuatam perquirere.*
- 295 *Non debēt.*
- 296 *Hoc probabilius longe mihi.*
- 297 *Absolute tenentur.*
- 298 *Non tenentur absolute.*
- 299 *Auctoris resolutio.*
- 300 *Status quæstionis.*
- 301 *Non excusatur.*
- 302 *Excusatur equidem.*
- 303 *Auctoris distinctio.*
- 304 *Non excusatur, sed tenetur audire Missam.*
- 305 *Excusatur imò non audire Missam.*
- 306 *Mediam tero viam.*
- 307 *Non excusant.*
- 308 *Excusant quidem.*
- 309 *Auctoris resolutio.*
- 310 *Quæstionis status.*
- 311 *Non excusantur.*
- 312 *Excusantur plane.*
- 313 *Probabilior longe hæc mihi sentētia.*
- 314 *Status quæstionis.*
- 315 *Excusantur quidem.*
- 316 *Non excusantur.*
- 317 *Probabilius hoc mihi.*
- 318 *Quæstionis status.*
- 319 *Non potest.*
- 320 *Potest quidem.*
- 321 *Cum his opinor.*
- 322 *Certum præmitto.*
- 323 *Non excusantur.*
- 324 *Excusantur plane.*

325 *Auctoris resolutio.*

326 *Tenetur quidem.*

327 *Auctoris mens.*

43

328 *Qui ad annos discretionis peruenerit, obuenerit, obligatur confiteri.*

329 *Pueri cum primùm vsum rationis consecuti fuerint, confiteri annis singulis tenentur.*

330 *Pueri diligenter examinandi, nū capaces absolutionis recipiendæ existant. Et quid circa id gerendum?*

331 *Adstrictus solū venialibus, fateri non tenetur.*

332 *Debet tamen se Pastori sistere, & quare?*

333 *Non potest Ecclesia directè de venialium cōfessione ferre præceptū.*

334 *Indirecte potest.*

335 *Non est tēpus determinatum annue Confessionis.*

336 *Duplex est probabilis modus computandi annū ad præceptum confessionis Primus.*

337 *Secundus anni computādi modus.*

338 *Tenemur ad tempus confessionis.*

339 *Non fit satis huic præcepto venialium cōfessione.*

340 *Facta legitima confessione, non tenetur quis peccata obblita illo anno confiteri.*

341 *Nec si post confessionē in nouum lethale incidat.*

342 *Per confessionem illegitimam nō fit satis præcepto.*

343 *Ficte fassus excommunicationem Synodalem incurrit.*

344 *Non impletur præceptum, si Confessarius ex malitia, vel ignorantia nō absoluat.*

345 *Excusatur qui graue damnum vitæ, honoris, vel fortunæ timet.*

346 *Sæpè quis potest à cōfessione alicuius peccati excusari, sed non à confessione absolutè.*

347 *Si nullum in specie peccatum aperias, non potes absolui, & præceptum implere.*

348 *Excusaris à præcepto, & à pœna, si bona fide existimas, te vere absolutum, licet sine absolutione discedas.*

349 *Non obligat sub lethali.*

350 *Sub lethali obligat.*

351 *Hoc de Fide.*

352 *Non obligat per se.*

353 *Per se obligat.*

- 354 *Hoc certissimum.*
- 355 *Est humanum.*
- 356 *Purè humanum non est.*
- 357 *Certissimum hoc.*
- 358 *Supponit id lex.*
- 359 *Non supponit.*
- 360 *Hoc longe probabilius.*
- 361 *Non obligatur sub lethali.*
- 362 *Obligatur quidem.*
- 363 *Huic adhærens sententiæ, vberius eam expono.*
- 364 *Certa præmitto.*
- 365 *Non sunt obligati.*
- 366 *Obligati mt.*
- 367 *Auctoris sententia.*
- 368 *Non obligantur.*
- 369 *Obligātur.*
- 370 *Hoc teneò.*
- 371 *Non tenētur.*
- 372 *Tenētur quidem.*
- 373 *Auctoris resolutio.*
- 374 *Non tenentur.*
- 375 *Tenetur planè.*
- 376 *Hoc vnice certum.*
- 377 *Tenentur quidem.*
- 378 *Non tenentur.*
- 379 *Hanc sententiam longe esse probabiliorem reor.*
- 380 *Tenetur plane.*
- 381 *Non tenetur.*
- 382 *Auctoris resolutio.*
- 383 *Tenetur quidem.*
- 384 *Non tenetur.*
- 385 *Quid Auctor?*
- 386 *Status quæstionis.*

- 387 *Potest quidē.*
- 388 *Non potest.*
- 389 *Auctoris placitum.*
- 390 *Non tenetur.*
- 391 *Tenetur planè.*
- 392 *Auctoris resolutio.*
- 393 *Tenetur quidem.*
- 394 *Non tenentur.*
- 395 *Hoc verus esse puto, & aliud consequenter adiicio.*
- 396 *Per se obligat.*
- 397 *Per se non obligat.*
- 398 *Hoc verius existimo.*
- 399 *Computandus est à Ianuario in Ianuarium.*
- 400 *Non est cōputandus.*
- 401 *Auctoris placitum.*
- 402 *Non tenetur.*
- 403 *Tenetur plane.*
- 404 *Hanc eligo & expono sententiam.*
- 405 *Debet quidē.*
- 406 *Non debet.*
- 407 *Cum his opinor.*
- 408 *Tenetur quidem.*
- 409 *Non tenetur.*
- 410 *Primæ sentētiæ, probabiliori planè adhareo.*
- 411 *Tenentur.*
- 412 *Non tenentur.*
- 413 *Probabilius hoc mihi.*
- 414 *Tenentur plane.*
- 415 *Non tenētur.*
- 416 *Hanc oligo sententiam.*
- 417 *Tenentur sub lethali.*
- 418 *Non tenentur.*
- 419 *Hoc teneo, & expono.*

- 420 *Obligantur quidem.*
- 421 *Non obligantur.*
- 422 *Quid asserendum, vbertim expono.*
- 423 *Satisfacit præcepto.*
- 424 *Non satis facit.*
- 425 *Hoc verius esse credo.*
- 426 *Satisfacit quidem.*
- 427 *Non satisfacit.*
- 428 *Hoc verius esse reor.*
- 429 *Status quæstionis.*
- 430 *Non impletur.*
- 431 *Impletur quidem.*
- 432 *Idem affirmo.*
- 433 *Satisfacit.*
- 434 *Non satisfacit.*
- 435 *His hæreo Doctoribus.*
- 436 *Certa suppono.*
- 437 *Excusatur quidem.*
- 438 *Non excusatur.*
- 439 *Auctoris resolutio.*
- 440 *Tenetur quidem.*
- 441 *Minime tenetur.*
- 442 *Auctoris sententia.*
- 443 *Non est imposita.*
- 444 *Imposita est.*
- 445 *Noc vnice verum.*
- 446 *Pænas euadit.*
- 447 *Non euadit pænas.*
- 448 *Cum his sentio.*
- 449 *Incurrunt quidem.*
- 450 *Non incurrunt.*
- 451 *Hoc verius puto.*
- 452 *Non incurrunt.*

453 *Idem affirmo.*

44

454 *Communio Sacra non est necessaria necessitate medij.*

455 *Necessaria est necessitate praecepti diuini.*

456 *Quando necessitas non adest, non licet Eucharistiā non ieiunis ministrare.*

457 *Qui sex, vel octo diebus ante mortis periculum Eucharistiam suscepit.*

458 *Perseuerāte morbo, & periculo.*

459 *Qui valens mane Eucharistiam suscepit.*

460 *Annis discretionis aduentantibus omnes tenētur Eucharistiam in Paschate recipere.*

461 *Non omnes qui tenētur confiteri, tenentur communicare, ex rationis aetate.*

462 *Non potest per annorū numerū definiri tēpus huius obligationis.*

463 *Nomine Paschatis intelliguntur dies à Dominica Palamarum ad Dominicam in Albis.*

464 *Qui Paschalem cōmunionem pratermisit.*

465 *Necessum est in propria Parochia communicare.*

466 *Religiosi Mendicātes amplissimam ad ministrandam Eucharistiam extra Paschale tēpus.*

467 *Peregrini, viatores, & vagi possunt tempore Paschali in Ecclesiis Regularium praecepto huic satisfacere.*

468 *Serui Religiosorum, qui in Monasteriis nō degunt, debent in Parochia communicare. Aliter dicendum deseruis, qui in Monasterio habitant.*

469 *Non satisfacit, qui in Ecclesia Cathedrali communicat sine Parochi proprij licentia.*

470 *Nisi Archipresbyteratus esset praebenda, cui annexū esset omniū Diæcesis Confessiones audire.*

471 *Non tenentur Presbyteri sacrificantes in Parochia communicare.*

472 *Praeceptum implet, licet communices.*

473 *Sed teneris digne communicare ad praecepti diuiri impletionem.*

474 *Qui in peccato communicauit, non incurrit censuras, nec pœnas Ecclesiasticas.*

475 *Qui se videt impediendum in Paschate non tenetur anticipare communionem.*

476 *Discretio ad communionem recipiendam, regulariter incipit ab anno decimo ad decimūquartum.*

477 *Pater, tutor curator, & herus tenētur procurare, vt fil, minores, pupilli, ac serui praeceptum adimpleant.*

478 *Amentes, & phrenetici, qui luci a interualla habēt, admittendi unt in communionem; alij minime, nisi i mortis articulo.*

479 *Semifatui ad Paschatis communionem admittūtur si nullum irreuerentiæ per culum adsit.*

- 480 *Surdi, ac muti à natiuit te non solùm in mortis articulo, sed in Paschate communicare possunt.*
- 481 *Non obligantur.*
- 482 *Obligātur.*
- 483 *Sententiam primam teneo, & vberius expono.*
- 484 *Capaces nō sunt.*
- 485 *Sunt capaces.*
- 486 *Hoc assero, & confirmo.*
- 487 *Danda non est.*
- 488 *Danda est.*
- 489 *Cum his opinor.*
- 490 *Dari non potest.*
- 491 *Potest dari.*
- 492 *Auctoris resolutio.*
- 493 *Non tenetur.*
- 494 *Tenetur quidem.*
- 495 *Hoc probabilius esse reor.*
- 496 *Nonnulla suppono.*
- 497 *Solus dies Resurrectionis cum duobus se quentibus intelligitur.*
- 498 *Non intelliguntur hi soli dies.*
- 499 *Certum hoc.*
- 500 *Tota Quadragesima intelligitur.*
- 501 *Non intelligitur tota Quadragesima.*
- 502 *Auctoris sententia.*
- 503 *Non tenetur amplius pro anno illo.*
- 504 *Tenetur omninō.*
- 505 *Hoc teneo, & confirmo.*
- 506 *Nouam culpam affert dilatio.*
- 507 *Non affert nouani culpam.*
- 508 *Cardinali meo adhæreo.*
- 509 *Non tenetur præuenire.*
- 510 *Præuenire tenetur.*
- 511 *Sententia secunda ex parte placet, ex parte displicet.*
- 512 *Non tenetur.*

- 513 *Tenetur quidem.*
- 514 *Hoc verius esse credo.*
- 515 *Non satisfacit.*
- 516 *Satisfacit.*
- 517 *Hanc sententiā eligo, & confirmo.*
- 518 *Quæstionis status.*
- 519 *Consulendus est omnibus indifferenter.*
- 520 *Non est indifferenter consulendus omnibus.*
- 521 *Auctoris iudicium.*
- 522 *Status quæstionis.*
- 523 *Sufficit quidem.*
- 524 *Non sufficit.*
- 525 *Idem assero.*
- 526 *Non implent.*
- 527 *Implent quidem.*
- 528 *Longe hoc verius esse, reor.*
- 529 *Possūt quidem.*
- 530 *Non possunt.*
- 531 *Auctoris resolutio.*
- 532 *Non possūt.*
- 533 *Possunt quidem.*
- 534 *Meam sententiā vbertim profero.*
- 535 *Potes plane.*
- 536 *Non potest.*
- 537 *Hoc mihi certum fere.*
- 538 *Non postsunt.*
- 539 *Possunt quidem.*
- 540 *Idem assero.*
- 541 *Non possūt*
- 542 *Possūt quidem.*
- 543 *Hoc probabilius esse crediderim.*

- 544 *Ieiunium quatuor modis accipitur.*
- 545 *Ieiunis Ecclesiastici definitio explicatur.*
- 546 *Præceptum ieiunandi ab Ecclesia indicitur.*
- 547 *Prima essentialis ieiunij cōditio.*
- 548 *Carnium nomine intelliguntur etiam oua.*
- 549 *Et etiam lacticinia.*
- 550 *Non licet in diebus ieiunij vesci animalium sanguine.*
- 551 *In ieiuniis pro Iubilæo.*
- 552 *Habens licentiam edendi carnes, potest ouis vesci.*
- 553 *Qui ex dispensatione comedit carnes.*
- 554 *Qui dispēsatur ad carnes.*
- 555 *Qui dispēsatur ad carnes vnia viceprodiebus singulis.*
- 556 *Dispēsatus ad oua, & lacticinia.*
- 557 *Potest dispensare Pōtifex, ut vescendo carnibus.*
- 558 *Ieiunio satisfacit qui adeo veatrē replet.*
- 559 *Licentia ad carnes vel lacticinia comedenda.*
- 560 *In dubio de necessitate petenda est ab Episcopo, vel Prælato dispensatio.*
- 561 *Id Parochus potest præstare.*
- 562 *Confessarius non potest.*
- 563 *De necessitate vtendi cibis vetitis iudicant Medici, cautè quidē.*
- 564 *Corpus semel solummodo reficiendū in die naturali.*
- 565 *Nec vsus electuariorum.*
- 566 *Lectores, ac ministri mēse possūt aliquid præsumere.*
- 567 *Et Cantores.*
- 568 *Et ne potus noceat modo sæpemalitiose non fiat in ieiunij fraudē.*
- 569 *Datur paruitas mateteriæ excusans à lethali.*
- 570 *Etiam in esu carniū datur.*
- 571 *Licita est refectiuncula vespertina.*
- 572 *Sex. vel octo vnciæ potest esse refectiūculæ vespertinæ quantitas.*
- 573 *In vigilia Natiuitatis ex cōsuetudine in maiori sumi solet quantitate.*
- 574 *Aliquamtulū plus collationis nobilioribus licet.*

- 575 *Quinam excessus in refectiuncula sit lethalis?*
576 *Quinam cibi sumi possint in refectiuncula?*
577 *Quando iusta causa adest.*
578 *Qui violat semel ieiunium.*
579 *Qui sūpsit ieataculum vel sine culpa.*
580 *Non potes amicum ieiunantē inuitare ad cœnam.*
581 *In dubio, an teneatur ieiunare poteterit inuitari ad cœnā.*
582 *Mortale est.*
583 *Possūt caupones si adsit iusta causa.*
584 *In locis hæreticorum licitum.*
585 *Qui ob negotium occurrens.*
586 *Si longa intercessit mora.*
587 *Refectionis hora in diieiunis est circa meridiem.*
588 *Hora hæc non est de essentia ieiunij.*
589 *Vnde non erit mortalis notabilis anticipatio.*
590 *Tempus notabie.*
591 *Potest hora prandij ex iusta causa notabiliter anticipari.*
592 *Quiobinet priuilegium prandendi ante legitimam horā.*
593 *Qui disatur iungatio*
594 *Discessurus à loco, ubi est ieiunium ad locum.*
595 *Hoc verum licet sit eadem die.*
596 *Poteris vesci carnibus discessurus à loco.*
597 *Completo vigesimo primo ætatis anno ieiuniū obligat omnes Christianos.*
598 *Etiam iustos ac perfectos.*
599 *Non potest quis per alium ieiunandi præcepto satisfacere.*
600 *Quomodo cōputandus sit vigesimus primus annus.*
601 *Si annum vigesimum primum initio aut circa medium Quadragesimæ compleas.*
602 *Qui die aliquo ieiunare non potest.*
603 *Præceptum hoc obligat ad mortale.*
604 *Qui putaret, iustam habere causam non ieiunandi.*
605 *Omnia Ecclesiæ ieiunia de iure humano solo obligant.*
606 *Potest obligari fidelis ob legitimā consuetudinem.*
607 *Diebus Rogationū non est ieiunium expræcepto.*

- 608 *Non est licitū diebus Regationum adipe vesci*
609 *Ex deuotione die qualibet, etiam Dominica licitum est ieiunare.*
610 *Dies quibus ex præcepto ieiunium indicitur, annúmero.*
611 *Qui possint ieiunium in alium diem ex causas transferre.*
612 *Ob impotē tiam moralē excusantur infirmi, & conualescentes, & alij plures.*
613 *Et prægnātes ac lactētes.*
614 *Quæ quidē regulariter à præcepto non comedēdi carnes minimè excusantur.*
615 *Prægnans nec tenetur.*
616 *Excusātur senes sexagenarij.*
617 *Et paupers qui sufficiēti ad refectionem alimonia carent.*
618 *Non sufficit habere panē solum aut fructus & olera.*
619 *Licet pauperi usus carniū in die prohibito.*
620 *Et pueri, ac adolescentes vigesimum vsque ad primum annū completum.*
621 *Sed ad Iubilæum lutrandum ieiunare debent.*
622 *Post rationis osum ad ciborū qualitatem obligantur.*
623 *Licitum est infidelibus carnes mi nistrare.*
624 *Excusatur quis, etiamsi præuideat, voluntariū aborem.*
625 *Et qui labore suo, cum quo ieiunium apte consistere nequit, victitant.*
626 *Hoc verum, etiamsi huiusmodi artifices diuites sint.*
627 *Eo die, quo intermittunt laborē.*
628 *Excusantur iter pedestre conficiētes.*
629 *Non qui curru, aut equo incedunt.*
630 *Non artifices, quorum labor est exiguus.*
631 *Sartores, & barbitonsores tenētur.*
632 *Et Scholares regulariter.*
633 *Omnes, qui officio suo fungi nequeunt.*
634 *Non tenentur Scribæ totius diei nec Notarij.*
635 *Prelo typographio assidentes, excusantur.*
636 *Excusātur qui operibus præstātoribus incumbunt misericordiæ.*
637 *Concionatores excusātur.*
638 *Lectores Theologiæ, & aliarum.*
639 *Confessarij eximantur, quando cōmode ieiunare non possunt.*
640 *Et templa ornantes.*

- 641 *Et coniux qui cum io iunio debitum reddere non potest.*
642 *Et vxor, quam vir ieiunare nō permittit.*
643 *Nec si vir præcipiat vxori.*
644 *Catholica hæretico nupta potest non ieiunare.*
645 *Nubere volēs excusatur, si ob id esset notabiliter deformis reddenda.*
646 *Tolli potest per dispensationem obligatio.*
647 *Hanc dare absolutè petest Papa.*
648 *Potest, & Episcopus dispensare cum aliquo, si adsit iusta causa.*
649 *Imò abrogari lex ieiunij ab ipso, vel à prædecessore indict.*
650 *Dispensare cum suis subditis possunt Regulares Prælati.*
651 *Qui dubitat, an causam non ieiunandi habeat, ieiunare tenetur.*
652 *Qui dubitat, an annū vigesimum primum expluerit, nō tenetur ieiunare.*
653 *Qui dubitat, an die louis sit hora mediæ noctis duodecima, potest carnibus vesci, aut cænare instante die Veneris ieiunio.*
654 *Qui die venerit, vel ieiunij dubitat, an sit media nox? non potest carnibus vesci, aut cænare.*
655 *Intelligendum de media nocte moraliter, non mathematicè cōputata.*
656 *Est affirmatiuū, non negatiuum.*
657 *Non affirmatiuum sed negatiuum.*
658 *Auctoris resolutio.*
659 *Quæstionis status.*
660 *Non obligat ex vi iuris.*
661 *Ex vi iuris obligat.*
662 *Hoc vincè verum esse iudice.*
663 *Nonnullæ suppono.*
664 *Non potest.*
665 *Potest planè.*
666 *Probabilior hæc mihi sententia.*
667 *Potest quidem.*
668 *Non potest.*
669 *Hoc mihi omnino certum.*
670 *Tenetur alio die supplere.*
671 *Nōtenetur.*
672 *Omninò certam hāc mentem esse reor.*

- 673 *Quæstionis status.*
- 674 *Comprehēduntur.*
- 675 *Non comprehenduntur.*
- 676 *Hoc mihi certum.*
- 677 *Nonnulla recolo.*
- 678 *Non violaret grauiter.*
- 679 *Grauiter violaret.*
- 680 *Laxam esse primam sētentiam iudico.*
- 681 *Vesci carnibus potest.*
- 682 *Non potest.*
- 683 *Auctoris distinctio.*
- 684 *Potest quidem.*
- 685 *Non potest.*
- 686 *Quid Auctor sētiat.*
- 687 *Non potest.*
- 688 *Potest plane.*
- 689 *Hoc probabile, illud probabilius esse reor.*
- 690 *Delinquit quidem lethaliter.*
- 691 *Non delixquit.*
- 692 *Auctoris placitum.*
- 693 *Minime potest.*
- 694 *Potest omnino.*
- 695 *Cum his opinor.*
- 696 *Non poteris.*
- 697 *Poteris quidem.*
- 698 *Longè hoc probabilius*
- 699 *Quæstionis status.*
- 700 *Licet quidem.*
- 701 *Non licet.*
- 702 *Auctoris resolutio.*
- 703 *Status quæstionis.*
- 704 *Non toties peccat, quoties comedit.*
- 705 *Quoties comedit, toties delinquit.*

- 706 *Eiusdem sum sententiæ.*
- 707 *Toties peccat quoties carnis esus multiplicat.*
- 708 *Non delinquit toties.*
- 709 *Hanc præfero sententiam.*
- 710 *Quæstionis status.*
- 711 *Non licet.*
- 712 *Licet plane.*
- 713 *Verius hoc mihi.*
- 714 *Peccat quidem.*
- 715 *Non peccat.*
- 716 *Idem opinor.*
- 717 *Non sunt sub mortali prohibita.*
- 718 *Sub mortali prohibita sunt.*
- 719 *Auctoris resolutio*
- 720 *Non sunt prohibita.*
- 721 *Prohibita sunt.*
- 722 *Primam sententiam præfero.*
- 723 *Tenetur planè.*
- 724 *Non tenetur.*
- 725 *Cum his opinor.*
- 726 *Sunt prohibita.*
- 727 *Prohibita non sunt.*
- 728 *Hanc teneo opinionem.*
- 729 *Prohibentur.*
- 730 *Non prohibentur.*
- 731 *Auctoris resolutio.*
- 732 *Non obligat.*
- 733 *Obligat quidem.*
- 734 *Hoc verius esse putarim.*
- 735 *Non satisfacit.*
- 736 *Satisfacit profecto.*
- 737 *Peccabit, me auctore, sed ieiunio satisfaciet.*
- 738 *Possūt quidem.*

- 739 *Non possūt.*
- 740 *Auctoris elutio.*
- 741 *Licitum est.*
- 742 *Non est licitum.*
- 743 *Certum hoc credo.*
- 744 *Status quæstionis.*
- 745 *Contrariatur.*
- 746 *Non contrariatur.*
- 747 *Certū est, iā non contrariari.*
- 748 *Soluit ieiunium.*
- 749 *Non soluit.*
- 750 *Cum his opinor.*
- 751 *Cōtradicit.*
- 752 *Non contradicit.*
- 753 *Horum mēti subscribo.*
- 754 *Lædit plane.*
- 755 *Non lædit.*
- 756 *Mentem meam expono.*
- 757 *Non soluūt.*
- 758 *Soluunt plane.*
- 759 *Hoc mihi verum.*
- 760 *Potes quidē.*
- 761 *Minime potes.*
- 762 *Cum his sentio.*
- 763 *Quæstionis status.*
- 764 *Non potest.*
- 765 *Non potest.*
- 766 *Hoc probabilius mihi.*
- 767 *Potes quidem.*
- 768 *Non potes.*
- 769 *Auctoris resolutio.*
- 770 *Non poteris.*
- 771 *Poteris qui, dem.*

- 772 *Hoc probabilius esse reor.*
773 *Non potest.*
774 *Potest quidem.*
775 *Auctoris resolutio.*
776 *Non possūt absolutè.*
777 *Absolute possunt.*
778 *Certum hoc esse puto.*
779 *Non est absolute licitum.*
780 *Absolute est licitum.*
781 *Hanc tenesententiam.*
782 *Non possūt.*
783 *Possunt.*
784 *Auctoris resolutio.*
785 *Violas quidem.*
786 *Non violas.*
787 *Hoc mihi indubitatū.*
788 *Non violat.*
789 *Violat quidem.*
790 *Auctoris resolutio.*
791 *Violas planè.*
792 *Non violas.*
793 *Vtrúmque æquè probabile mihi.*
794 *Poteris quidem.*
795 *Non poteris.*
796 *Mihi hoc probabilius.*
797 *Fuit inducta ratione alimenti nō medicinæ.*
798 *Fuit inducta ratione medicinæ non alimenti.*
799 *Hoc probabilius esse reor. a*
800 *Non est.*
801
802 *Hoc esse iudico.*
803 *Nonnihil suppono.*
804 *Non potest.*

- 805 *Potest plane.*
- 806 *Auctoris resolutio.*
- 807 *Nonnihil suppono.*
- 808 *Non potest.*
- 809 *Potest quidem.*
- 810 *Hoc satis probabile esse iudico.*
- 811 *Status quæstionis.*
- 812 *Potest plane.*
- 813 *Non potest.*
- 814 *Hoc probabilius esse existimo.*
- 815 *Non licet.*
- 816 *Licet omni, no.*
- 817 *Hanc præfero mentem.*
- 818 *Non licet.*
- 819
- 820 *Primam teneo sententiam.*
- 821 *Non licet.*
- 822 *Licet planè.*
- 823 *Hoc longe verius.*
- 824 *Non potest.*
- 825 *Potest quidem.*
- 826 *Varius hoc esse puto.*
- 827 *Quæstionis status.*
- 828 *Potest quidem.*
- 829 *Non potest.*
- 830 *Huic menti subscribo.*
- 831 *Non possunt.*
- 832 *Possunt quidem.*
- 833 *Hoc mihi certum.*
- 834 *Non licet.*
- 835 *Licet quidem.*
- 836 *His adhæreo.*
- 837 *Non possunt.*

- 838 *Possunt quidem.*
- 839 *Auctoris resolutio.*
- 840 *Licitum est.*
- 841 *Non est licitum.*
- 842 *Meam expono sententiam.*
- 843 *Licitum est.*
- 844 *Non est licitum.*
- 845 *Resolutio Auctoris.*
- 846 *Licet quidem.*
- 847 *Non licet.*
- 848 *Auctoris resolutio.*
- 849 *Poteris.*
- 850 *Non poteris.*
- 851 *Primam reprobo sententiam.*
- 852 *Licet quidem.*
- 853 *Non licet.*
- 854 *Auctoris sententia.*
- 855 *Est mortale.*
- 856 *Mortale non est.*
- 857 *Hoc probabilius.*
- 858 *Status quætionis.*
- 859 *Mortale est.*
- 860 *Non est mortale.*
- 861 *Cum his opinor.*
- 862 *Non tenetur.*
- 863 *Tenetur omnino.*
- 864 *Cum his opinor.*
- 865 *Non licet.*
- 866 *Licet plane.*
- 867 *Auctoris resolutio.*
- 868 *Non potest.*
- 869 *Potest quidem.*
- 870 *Hoc verius mihi.*

- 871 *Non potest.*
- 872 *Potest plane.*
- 873 *Cum his opinor.*
- 874 *Non tenetur.*
- 875 *Tenetur.*
- 876 *Certum hoc mihi.*
- 877 *Est de iure diuino.*
- 878 *De iure diuino non est.*
- 879 *Longe hoc probabilius.*
- 880 *Non sunt omnia de iure.*
- 881 *Omnia de iure sunt.*
- 882 *Hoc mihi certum.*
- 883 *Non obligant.*
- 884 *Obligam plane.*
- 885 *Primam sententiam reiiciendam duxerim.*
- 886 *Quæstionis status.*
- 887 *Non obligat.*
- 888 *Obligat quidem.*
- 889 *Idem affirmo.*
- 890 *Non obligant sub lethali.*
- 891 *Sub lethali obligant.*
- 892 *Auctoris placitum.*
- 893 *Quæstioni status.*
- 894 *Tenetur quidem.*
- 895 *Non tenetur.*
- 896 *Hoc certum mihi.*
- 897 *Tenetur plane.*
- 898 *Non tenetur.*
- 899 *Idem assero.*
- 900 *Status quæstionis.*
- 901 *Non tenentur absolute.*
- 902 *Absolutò tenentur.*
- 903 *Hoc longe probabilius esse reor.*

- 904 *Non tenetur*
- 905 *Tenetur planè.*
- 906 *Hoc certissimū mihi.*
- 907 *Tenetur quidem.*
- 908 *Non tenetur.*
- 909 *Probabilius hoc.*
- 910 *Non est absolutè liber*
- 911 *Absolutè liber est.*
- 912 *Hanc sententiā probabiliorem esse existimo.*
- 913 *Liberat quidem.*
- 914 *Non liberat.*
- 915 *Cum hisopinor.*
- 916 *Non liberantur.*
- 917 *Liberantur equidem.*
- 918 *Hanc eligo mentem.*
- 919 *Tenentur plane.*
- 920 *Non tenentur.*
- 921 *Auctoris resolutio.*
- 922 *Tenentur implere.*
- 923 *Implere nō tenentur*
- 924 *Quid Auctor?*
- 925 *Quæstionis status.*
- 926 *Necessariū est.*
- 927 *Non est necessarium.*
- 928 *Auctoris resolutio.*
- 929 *Liber est absolute.*
- 930 *Non est absolute liber.*
- 931 *Meam sententiā prafero.*
- 932 *Quæstionis status.*
- 933 *Non eximitur.*
- 934 *Eximitur plane.*
- 935 *Probabilius hoc mihi.*
- 936 *Quæstionis status.*

- 937 *Tenetur quidem.*
- 938 *Non tenetur.*
- 939 *Cum his opinor.*
- 940 *Tenetur plane.*
- 941 *Non tenetur.*
- 942 *Auctoris resolutio.*
- 943 *Tenetur quidem.*
- 944 *Non tenetur.*
- 945 *Hoc probabilius.*
- 946 *Quæstionis status.*
- 947 *Tenetur absolute.*
- 948 *Non tenetur.*
- 949 *Cum his opinor.*
- 950 *Nonnulla suppono.*
- 951 *Tenentur plane.*
- 952 *Nōtenētur.*
- 953 *Auctoris sententia.*
- 954 *Non tenētur abstinere à ieiunio.*
- 955 *Tenentur, non ieiunare.*
- 956 *Hoc vnice verum esse puto.*
- 957 *Status quæstionis.*
- 958 *Non tenetur.*
- 959 *Tenetur plane.*
- 960 *Auctoris resolutio.*
- 961 *Absolute potest.*
- 962 *Non potest absolute.*
- 963 *Sententia Auctoris.*
- 964 *Quæstionis status.*
- 965 *Ieiunare tenentur.*
- 966 *Non tenentur ieiunare.*
- 967 *Auctoris resolutio.*
- 968 *Non est absolute licitus.*
- 969 *Et licitus absolute.*

- 970 *Quid Auctor?*
- 971 *Status quæ stionis.*
- 972 *Ad id tenetur.*
- 973 *Non tenetur.*
- 974 *Hoc mihi probabilius*
- 975 *Solum comprehendit.*
- 976 *Omnes Artifices absolute comprehendit.*
- 977 *Æque probabilem.*
- 978 *Non excusantur,*
- 979 *Excusātur quidem.*
- 980 *Hoc probabilius.*
- 981 *Adstringūtur quidem.*
- 982 *Non adstringuntur.*
- 983 *Varius hoc erediderim esse.*
- 984 *Tenentur quidem*
- 985 *Non tenētur.*
- 986 *Resolutio Auctoris.*
- 987 *Non excusantur.*
- 988 *Excusantur quidem.*
- 989 *Idem assero.*
- 990 *Eximūtur.*
- 991 *Non eximuntur.*
- 992 *Resolutio Auctoris.*
- 993 *Status quæstionis.*
- 994 *Exempti non sunt.*
- 995 *Sunt exempti.*
- 996 *Hoc mihi certum.*
- 997 *Non excusatur.*
- 998 *Excusatur.*
- 999 *Probabilius hoc mihi.*
- 1000 *Tenentur plane.*
- 1001 *Nōtenētur.*
- 1002 *Idem assero.*

- 1003 *Quæstionis status.*
- 1004 *Sufficit quidem.*
- 1005 *Non sufficit.*
- 1006 *Auctoris placitum.*
- 1007 *Non tollit.*
- 1008 *Tollit quidem.*
- 1009 *Auctoris resolutio.*
- 1010 *Non est liber.*
- 1011 *Liber est.*
- 1012 *Sententia Auctoris.*
- 1013 *Quæstionis status.*
- 1014 *Tenentur quidem.*
- 1015 *Non tenentur.*
- 1016 *Secundam sententiam eligo.*
- 1017 *Non eximitur.*
- 1018 *Eximitur.*
- 1019 *Auctoris resolutio.*
- 1020 *Non licet.*
- 1021 *Licet quidem.*
- 1022 *His hæreo Doctoribus.*
- 1023 *Non potest sine lethali.*
- 1024 *Potest sine ullo piaculo.*
- 1025 *Hoc mihi probabilius.*
- 1026 *Nonnullæ suppono.*
- 1027 *Liberi non sunt.*
- 1028 *Sunt liberi.*
- 1029 *Auctoris resolutio.*
- 1030 *Non eximitur.*
- 1031 *Eximitur.*
- 1032 *Sententia Auctoris.*
- 1033 *Nonnulla suppono.*
- 1034 *Non eximuntur.*
- 1035 *Eximuntur.*

- 1036 *Cum his opinor.*
- 1037 *Absolutè sunt liberi.*
- 1038 *Non sunt liberi absolute.*
- 1039 *Meam distinctius sēntentiam profero.*
- 1040 *Non sunt liberi absolute.*
- 1041 *Absolute sunt liberi.*
- 1042 *Idem assoro.*
- 1043 *Non sunt immunes.*
- 1044 *Immunes sunt.*
- 1045 *Quid de omnibus his senten iam expono.*
- 1046 *Nonnulla suppono.*
- 1047 *Non deliquit.*
- 1048 *Deliquit plane.*
- 1049 *Cum his opinor.*
- 1050 *Non peccat.*
- 1051 *Peccat plane.*
- 1052 *His adhæreo.*
- 1053 *Liber est.*
- 1054 *Non est liber.*
- 1055 *Auctoris distinctio.*
- 1056 *Non tenetur.*
- 1057 *Tenetur plane.*
- 1058 *Cum his opinor.*
- 1059 *Tenetur quidem.*
- 1060 *Non tenetur.*
- 1061 *Auctoris resolutio.*
- 1062 *Certa præmitto.*
- 1063 *Licitūerit.*
- 1064 *Non erit licitum.*
- 1065 *Hoc verius.*
- 1066 *Quæstionis status.*
- 1067 *Non potest.*
- 1068 *Potest plane.*

- 1069 *Mihi hoc probabilius.*
- 1070 *Status quæstonis.*
- 1071 *Deliquit plane.*
- 1072 *Non deliquit.*
- 1073 *Probabilius hoc.*
- 1074 *Toties peccat quoties comedit.*
- 1075 *Non toties peccat.*
- 1076 *Hanc sententiã probabiliorẽ esse reor.*
- 1077 *Peccat quidem.*
- 1078 *Non peccat.*
- 1079 *Cum his opinor.*
- 1080 *Perpetrat.*
- 1081 *Non perpetrat.*
- 1082 *Probabilius hoc esse reor.*
- 1083 *Nonnulla recolo.*
- 1084 *Tenetur eos compellere.*
- 1085 *Non tenetur.*
- 1086 *Verius hoc mihi.*
- 1087 *Tenetur, nõ impertire cœnam.*
- 1088 *Non tenetur.*
- 1089 *Cum his opinor.*
- 1090 *Tenentur quidem.*
- 1091 *Non tenentur.*
- 1092 *Au resolutio.*
- 1093 *Tenentur quidem.*
- 1094 *Non tenentur.*
- 1095 *Idem affirmo*
- 1096 *Non possũt*
- 1097 *Possnut plane.*
- 1098 *Auctoris distinctio.*
- 1099 *Non possunt.*
- 1100 *Possunt plane.*
- 1101 *Idem censeo.*

- 1102 *Non potest.*
- 1103 *Potest quis dem.*
- 1104 *Probabilius hoc mihi.*
- 1105 *Non potest.*
- 1106 *Potest quidem.*
- 1107 *Hoc puto esse verius.*
- 1108 *Duplex patrant pia culum.*
- 1109 *Non sunt.*
- 1110 *Priorē eligo sententiam.*
- 1111 *Nonnullae suppono.*
- 1112 *Non delinqueret.*
- 1113 *Delinqueret quidem.*
- 1114 *Hoc probabilius esse reor.*
- 1115 *Quæstionis status.*
- 1116 *Non potest.*
- 1117 *Potest quidem.*
- 1118 *Auctoris resolutio.*
- 1119 *Potest quidem.*
- 1120 *Non potest.*
- 1121 *Idem asserere.*
- 1122 *Certa præmitto.*
- 1123 *Possunt plane.*
- 1124 *Non possunt.*
- 1125 *Resolutio Auctoris.*
- 1126 *Tenetur quidem.*
- 1127 *Non tenetur.*
- 1128 *Non teneri semper existimo.*
- 1129 *Delinquit grauitur.*
- 1130 *Nec leuiter delinquit.*
- 1131 *Cum his opinor.*
- 1132 *Non habes.*
- 1133 *Habes quidem.*
- 1134 *Auctoris sententia.*

- 1135 *Non potest.*
- 1136 *Potest quidem.*
- 1137 *Hoc teneo, & confirmo.*
- 1138 *Transferri non possunt.*
- 1139 *Possunt quidem.*
- 1140 *Certum hoc mihi.*
- 1141 *Quæstionis status.*
- 1142 *Non sub st legitima causa.*
- 1143 *Subest pane.*
- 1144 *Hanc sententiam veriore esse puto.*

46

- 1145 *Cur Decimas plurali numero nūcupemus.*
- 1146 *Decimarū definitio.*
- 1147 *Decimæ prædiales, personales, mixtæ.*
- 1148 *Decimæ maiores, & minores.*
- 1149 *Decimæ profanæ & Ecclesiasticæ.*
- 1150 *Quid in dubio, an profanæ sint an Ecclesiasticæ &c.*
- 1151 *Decimæ materialiter de iure naturali & diuino sunt.*
- 1152 *Formaliter vero sunt de iure Ecclesiastico non de iure naturali aut diuino.*
- 1153 *Ex lege iustitiæ Parochis præstādæ sunt.*
- 1154 *Competis Ecclesiæ seu Parocho.*
- 1155 *Etiam aduersus iniustū fructuū destructorem.*
- 1156 *Est circæ decimas debitū personale & reale.*
- 1157 *Quia è manu Sacerdotis eorum subditi in spiritualibus,*
- 1158 *Nec sūmus Pontifex.*
- 1159 *Episcopi, ac Parochi per se obligari non solent.*
- 1160 *Clerici non curati obligantur personali debito.*
- 1161 *Et Religiosi nisi ex priuilegio eximantur.*
- 1162 *Regularīū circa decimas priuilegia, eorūque utilitas.*
- 1163 *Ad decimas ex reali obligatione omnes cuiuscūque conditionis obligantur.*
- 1164 *Etiam pauperes qui tolerabili laborant inopia.*
- 1165 *Qui graui paupertate premuntur.*

- 1166 *Pœnæ Mēdicantibus indictæ.*
- 1167 *Decimæ personales præstari debēt propriæ Ecclesiæ Parochiali.*
- 1168 *Prædiales soluendæ Ecclesiæ Parochiali, intra cuius terminos prædia sunt sitæ.*
- 1169 *Parochi aduersus quēlibet.*
- 1170 *Tam personas quā prædiales soluendæ sūt non baptismali Ecclesiæ.*
- 1171 *Decimæ mixtæ debentur Ecclesiæ parochiali.*
- 1172 *Quarta pars decimarum soluēda Episcopo.*
- 1173 *Certi sunt casus.*
- 1174 *Prædiales decimæ debentur statim ac fructus sunt collecti.*
- 1175 *Dominus prædij non obligatur decimas ad horreū Ecclesiæ deportare.*
- 1176 *Personales apti soluūtur, elapsis annis singulis.*
- 1177 *Quid de decimis mixtis?*
- 1178 *Parochus non potest decimas per vim extorquere sine Episcopi auctoritate.*
- 1179 *Potest ius decimarum acquiri per transactio.*
- 1180 *Et per com promissium*
- 1181 *Et per mutationem.*
- 1182 *Decimarū ius propriè sūptum non potest sine simonia vēdi.*
- 1183 *Potest vero, si materialiter sumatur.*
- 1184 *Non possūt iam Episcopi concedere laicis decimas in feudum perpetuum.*
- 1185 *Ius decimarum contra Parochum præscribi potest à Clerciis, aut cōuentu Religioso.*
- 1186 *Quomodo à laicis possit etiam præscribi.*
- 1187 *Immunitas a decimis vt vsucapi possit à laicis ac à Clericis cum bona fide?*
- 1188 *Si in regione, vbi decimæ per desuetudinem sunt abrogatæ, contingat, Ministros debito stipendio destitui ad sustentationē, decimæ de nouo oriuntur.*
- 1189 *Quid Primitiæ.*
- 1190 *Quid Oblationes.*
- 1191 *De oblationum obligatione.*
- 1192 *De obligatione primitiarum.*
- 1193 *Ex quibus personis oblationes admittēdæ.*
- 1194 *Ex quibus rebus offerendæ oblationes.*
- 1195 *Quæstionis status.*
- 1196 *Est de iure diuino.*
- 1197 *Non est.*

- 1198 *Hoc mihi certum.*
- 1199 *Non habēt.*
- 1200 *Habent quidem.*
- 1201 *Probabilius hoc.*
- 1202 *Non tenetur.*
- 1203 *Tenetur.*
- 1204 *Hoc mihi verius.*
- 1205 *Non tenetur.*
- 1206 *Tenetur quidem.*
- 1207 *Hanc eligo mentem.*
- 1208 *Non tenetur.*
- 1209 *Tenetur plane,*
- 1210 *His hæreo Doctoribus.*
- 1211 *Non tenetur.*
- 1212 *Tenetur quidem.*
- 1213 *Probabilius hoc.*
- 1214 *Tenetur quidem.*
- 1215 *Non tenetur.*
- 1216 *Idem assero.*
- 1217 *Nonnulla recolo.*
- 1218 *Possunt sanè.*
- 1219 *Non possunt.*
- 1220 *Longe hoc probæbilius.*
- 1221 *Certum præmitto.*
- 1222 *Potest quidem.*
- 1223 *Non potest.*
- 1224 *Idem assero.*
- 1225 *Potest quidem.*
- 1226 *Non potest.*
- 1227 *His hæreo.*
- 1228 *Non debet.*
- 1229 *Debet quidem.*
- 1230 *Probabilius hoc.*

- 1231 *Est planè.*
- 1232 *Non est.*
- 1233 *Hoc mihi certum.*
- 1234 *Nonnulla recolo.*
- 1235 *Debentur quidem.*
- 1236 *Non debētur.*
- 1237 *Hæc sentētia probabilior.*
- 1238 *Debetur quidem.*
- 1239 *Non debetur.*
- 1240 *Secundam eligo sentētiā.*
- 1241 *Non debentur.*
- 1242 *Debentur quidem.*
- 1243 *Cum his opinor.*
- 1244 *Certa præmitto.*
- 1245 *Non debentur ex iure.*
- 1246 *Debentur plane.*
- 1247 *Auctoris resolutio.*
- 1248 *Status quæstionis.*
- 1249 *Debentur.*
- 1250 *Non debentur.*
- 1251 *Placitum Auctoris.*
- 1252 *Sunt deducendæ absolute.*
- 1253 *Non sunt absolute deducendæ.*
- 1254 *Idem assero.*
- 1255 *Status quæstionis.*
- 1256 *Non sunt reddendæ post triturationem.*
- 1257 *Reddenda sunt.*
- 1258 *Auctoris placitum.*
- 1259 *Nonnulla recolo.*
- 1260 *Ex iure reddenda non est.*
- 1261 *Ex iure est reddēda.*
- 1262 *Idem affirmo.*
- 1263 *Nonnulla recolo.*

- 1264 *Non debetur.*
- 1265 *Debetur planè.*
- 1266 *Hoc probabilius esse reor.*
- 1267 *Aliqua suppono.*
- 1268 *Iam non debet soluere.*
- 1269 *Adhuc debet alicubi soluere.*
- 1270 *Auctoris resolutio.*
- 1271 *Nonnulla præmitto.*
- 1272 *Minime potest.*
- 1273 *Potest omnino.*
- 1274 *Hoc verum esse reor.*
- 1275 *Non sufficit.*
- 1276 *Sufficit quidem.*
- 1277 *Probabiliorem hanc sententiam esse puto.*
- 1278 *Non tenetur.*
- 1279 *Tenetur quidem.*
- 1280 *Hoc certum esse reor.*
- 1281 *Tenentur quidem.*
- 1282 *Minime tenentur.*
- 1283 *Auctoris sententia.*
- 1284 *Certa suppone.*
- 1285 *Reddenda est.*
- 1286 *Non est reddenda.*
- 1287 *Probabilius hoc.*
- 1288 *Quæstionis status.*
- 1289 *Reddenda est.*
- 1290 *Non est reddenda.*
- 1291 *Auctoris resolutio.*
- 1292 *Sufficit quidem.*
- 1293 *Non sufficit.*
- 1294 *Auctoris sententia.*
- 1295 *Certa recolo.*
- 1296 *Diuidendæ sunt.*

- 1297 *Non sunt diuidendæ.*
- 1298 *Probabilius hoc mihi.*
- 1299 *Diuidenda est.*
- 1300 *Non est diuidenda.*
- 1301 *Probabilius hoc esse credo.*
- 1302 *Soluenda est Ecclesiæ Parochiali, non prædiali.*
- 1303 *Soluenda est prædiali non Parochiali.*
- 1304 *Hoc affirmo.*
- 1305 *Nonnulla recolo.*
- 1306 *Tenēur ex vi compensationis.*
- 1307 *Non tenentur.*
- 1308 *Hoc vnice verum.*
- 1309 *Certum suppono.*
- 1310 *Tenentur quidem.*
- 1311 *Non tenentur.*
- 1312 *Auctoris resolutio.*
- 1313 *Non potest.*
- 1314 *Potest quidem.*
- 1315 *Longè hoc probabilius.*
- 1316 *Non tenetur.*
- 1317 *Tenetur quidem.*
- 1318 *Hoc mihi vnice verū.*
- 1319 *Certa suppono.*
- 1320 *Non tenentur.*
- 1321 *Tenentur omninò.*
- 1322 *Hoc dicendum.*
- 1323 *Quæstionis status.*
- 1324 *Tenentur quidem.*
- 1325 *Non tenentur.*
- 1326 *Hoc mihi certum.*
- 1327 *Non tenentur.*
- 1328 *Tenentur planè.*
- 1329 *Longè verius hoc mihi.*

- 1330 *Non tenetur.*
- 1331 *Tenetur sanè.*
- 1332 *Auctoris resolutio.*
- 1333 *Nonnulla certa suppono.*
- 1334 *Tenentur quidem.*
- 1335 *Non tenentur.*
- 1336 *Hoc mihi probabilius.*
- 1337 *Debent qui dem.*
- 1338 *Minimè debent.*
- 1339 *Hanc eligo sententiam.*
- 1340 *Aliqua recolo.*
- 1341 *Non sunt omnino exempti.*
- 1342 *Sunt exempti omnino.*
- 1343 *Fusius ex, primo Societatis priuilegium.*
- 1344 *Tenentur quidem.*
- 1345 *Non tenentur.*
- 1346 *Hoc mihi certum.*
- 1347 *Non censetur exceptionẽ etiã communicare.*
- 1348 *Censetur, etiam cõmunicare exceptionem à decimarum solutione.*
- 1349 *Quid Auctor sentiat.*
- 1350 *Non extenditur.*
- 1351 *Extenditur quidem.*
- 1352 *Idem affirmo.*
- 1353 *Non extenditur.*
- 1354 *Extenditur plane.*
- 1355 *Idem assere.*
- 1356 *Non extenditur.*
- 1357 *Extenditur plane.*
- 1358 *Auctoris placitum.*
- 1359 *Nonnulla recolo.*
- 1360 *Non potest.*
- 1361 *Potest quidem.*
- 1362 *Hanc sententiã vnice esse puto.*

- 1363 *Non sufficit.*
- 1364 *Sufficit equidem.*
- 1365 *Hoc assero.*
- 1366 *Nn nihil suppono.*
- 1367 *Non est necessaria.*
- 1368 *Necessaria est.*
- 1369 *Eiusdem sũ mentis.*
- 1370 *Non potest.*
- 1371 *Potest omninò.*
- 1372 *Idem defendo.*
- 1373 *Nonnulla de præscriptione recolo.*
- 1374 *Minime potest.*
- 1375 *Potestequidem.*
- 1376 *Hoc verum mihi.*
- 1377 *Non sufficit.*
- 1378 *Sufficit quidem.*
- 1379 *Auctoris resolutio.*
- 1380 *Tenetur quidem.*
- 1381 *Non tenet.*
- 1382 *Hoc mihi probabilius.*
- 1383 *Certum suppono.*
- 1384 *Non possunt.*
- 1385 *Possunt planè.*
- 1386 *Auctoris sententia.*
- 1387 *Nonnulla recolo.*
- 1388 *Requiritur Papæ consensus.*
- 1389 *Non requiritur.*
- 1390 *Certum hoc mihi.*
- 1391 *Certa suppone.*
- 1392 *Valida non est.*
- 1393 *Est valida.*
- 1394 *Hoc mihi vnicè verũ.*
- 1395 *Sufficit plane.*

- 1396 *Non sufficit.*
- 1397 *Auctoris sententiam.*
- 1398 *Status quæstionis.*
- 1399 *Non fit valide.*
- 1400 *Valide fit.*
- 1401 *Distinctione respōdeo.*
- 1402 *Certa recolo.*
- 1403 *Solui non debet.*
- 1404 *Solui debēt.*
- 1405 *Auctoris iudicium.*
- 1406 *Certa præmitto.*
- 1407 *Valida est.*
- 1408 *Non est valida.*
- 1409 *Hoc mihi certum.*
- 1410 *Status quæstionis.*
- 1411 *Non potest.*
- 1412 *Potest plane.*
- 1413 *Auctoris resolutio.*
- 1414 *Non debent solui.*
- 1415 *Certū hoc.*
- 1416 *Non debentur.*
- 1417 *Debentur plane.*
- 1418 *Certum hoc mihi.*
- 1419 *Nonnulla suppono.*
- 1420 *Præceptum extat.*
- 1421 *Non extat præceptum.*
- 1422 *Hanc mentem certam esse reor.*
- 1423 *Tenentur absolutè.*
- 1424 *Non tenentur absolutè sed cum limitatione.*
- 1425 *Hoc teneo, & expono.*
- 1426 *Obseruari necessariò non debet.*
- 1427 *Debet necessariò obseruari.*
- 1428 *Auctoris resolutio.*

1429 *Introduci non potest.*

1430 *Potest introduci.*

1431 *Hanc sententiā probabiliorē esse reor.*